



Верховний  
Суд

ДАЙДЖЕСТ

Кодекс адміністративного  
судочинства України  
в судових рішеннях Верховного Суду

(з нагоди 20-річчя ухвалення Кодексу  
адміністративного судочинства України)

## ЗМІСТ

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>РОЗДІЛ I. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА .....</b> | <b>5</b>   |
| 1. Про призначення адміністративного судочинства.....                                                                              | 5          |
| 2. Про завдання адміністративного судочинства.....                                                                                 | 5          |
| 3. Про предмет регулювання Кодексу адміністративного судочинства України .....                                                     | 8          |
| 4. Про критерії адміністративного судочинства .....                                                                                | 9          |
| 5. Про захист прав у сфері публічно-правових відносин.....                                                                         | 9          |
| 6. Про законний інтерес як об'єкт захисту .....                                                                                    | 11         |
| 7. Про принцип офіційного з'ясування всіх обставин.....                                                                            | 12         |
| 8. Про наслідки розгляду адміністративної справи.....                                                                              | 13         |
| <b>РОЗДІЛ II. ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СУДОМ .....</b>                                      | <b>14</b>  |
| 1. Право на звернення до суду.....                                                                                                 | 14         |
| 2. Способи судового захисту.....                                                                                                   | 21         |
| 3. Джерела права, які застосовуються судом.....                                                                                    | 27         |
| <b>РОЗДІЛ III. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРУ.....</b>                                                                                | <b>30</b>  |
| ПІДРОЗДІЛ 1. Правові позиції Великої Палати Верховного Суду.....                                                                   | 30         |
| I. Справи, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.....                                                     | 33         |
| II. Справи, що не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.....                                                 | 84         |
| III. Спори, які не підлягають судовому розгляду.....                                                                               | 102        |
| Інстанційна підсудність спорів .....                                                                                               | 121        |
| ПІДРОЗДІЛ II. Правові позиції Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду .....                                    | 124        |
| I. Справи, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.....                                                     | 124        |
| <b>РОЗДІЛ IV. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ.....</b>                                                                                   | <b>157</b> |
| 1. Учасники справи, їхні права та обов'язки.....                                                                                   | 157        |
| 2. Процесуальне правонаступництво.....                                                                                             | 168        |
| 3. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.....                                                                             | 174        |
| 4. Представники .....                                                                                                              | 181        |
| <b>РОЗДІЛ V. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ .....</b>                                                                                       | <b>190</b> |
| 1. Докази.....                                                                                                                     | 190        |
| 2. Достатність, допустимість та достовірність доказів.....                                                                         | 200        |
| 3. Про забезпечення доказів.....                                                                                                   | 208        |
| 4. Недопустимість доказів .....                                                                                                    | 209        |

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Факти, які не підлягають доказуванню .....                                                                                                                     | 212        |
| 6. Письмові та електронні докази .....                                                                                                                            | 219        |
| 7. Показання свідків .....                                                                                                                                        | 226        |
| 8. Висновок експерта та судова експертиза .....                                                                                                                   | 228        |
| <b>РОЗДІЛ VI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.....</b>                                                                                                                        | <b>236</b> |
| 1. Про неможливість поновлення строку без доказів об'єктивної поважної причини .....                                                                              | 236        |
| 2. Про дотримання процесуальних строків як гарантія права на судовий захист .....                                                                                 | 237        |
| 3. Про необхідність встановлення судом достатнього і розумного строку для усунення недоліків апеляційної скарги.....                                              | 238        |
| 4. Про відмінності між процесуальними строками, встановленими судом, і тими, що встановлені законом .....                                                         | 239        |
| 5. Про право особи обирати спосіб направлення процесуальних документів та обов'язок суду забезпечити їх належний розгляд .....                                    | 240        |
| 6. Про строки звернення до адміністративного суду після досудового вирішення податкових спорів.....                                                               | 241        |
| 7. Про вплив пасивної поведінки позивача на реалізацію права на судовий захист .....                                                                              | 242        |
| 8. Про забезпечення реалізації права на перегляд судового рішення незалежно від строків пересилання поштових відправлень.....                                     | 242        |
| 9. Про визначення дня вручення судового рішення в разі направлення його засобами поштового зв'язку на адресу учасника справи.....                                 | 243        |
| 10. Про особливості встановлення апеляційним судом дати отримання судового рішення під час розгляду питання щодо поновлення строків на апеляційне оскарження..... | 244        |
| 11. Про встановлення підстав для пред'явлення позову суб'єктом владних повноважень як умови дотримання процесуального строку.....                                 | 245        |
| 12. Про розмежування підстав для повернення позовної заяви і залишення позову без розгляду у зв'язку з пропущенням строку звернення до суду.....                  | 246        |
| 13. Про наслідки звернення до адміністративного суду з позовом після закінчення строків, установлених законом.....                                                | 247        |
| I. Строк звернення до адміністративного суду .....                                                                                                                | 248        |
| II. Обчислення строку звернення до адміністративного суду.....                                                                                                    | 258        |
| III. Поновлення та продовження процесуальних строків.....                                                                                                         | 272        |
| <b>РОЗДІЛ VII. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ .....</b>                                                                                                            | <b>283</b> |
| 1. Судові повістки та повідомлення .....                                                                                                                          | 283        |
| 2. Електронний суд та електронні повідомлення.....                                                                                                                | 295        |
| <b>РОЗДІЛ VIII. СУДОВІ ВИТРАТИ.....</b>                                                                                                                           | <b>304</b> |
| I. Судовий збір .....                                                                                                                                             | 308        |
| II. Судові витрати.....                                                                                                                                           | 319        |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| III. Витрати, пов'язані з проведенням експертизи .....             | 337        |
| IV. Додаткове судове рішення .....                                 | 338        |
| <b>РОЗДІЛ IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ .....</b>                        | <b>342</b> |
| I. Справи щодо державного фінансового контролю .....               | 342        |
| III. Справи щодо виконання судових рішень .....                    | 372        |
| IV. Справи про забезпечення позову в інших спорах .....            | 379        |
| <b>РОЗДІЛ X. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ .....</b>                         | <b>395</b> |
| 1. Відкриття провадження у справі .....                            | 395        |
| 2. Підготовче провадження .....                                    | 416        |
| 3. Розгляд справи по суті .....                                    | 428        |
| <b>РОЗДІЛ XI. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ .....</b>                     | <b>443</b> |
| <b>РОЗДІЛ XII. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ .....</b>                     | <b>467</b> |
| <b>РОЗДІЛ XIII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВІЯВЛЕНИМИ АБО</b>  |            |
| <b>ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ .....</b>                                | <b>491</b> |
| 1. Нововиявлені обставини .....                                    | 491        |
| 2. Виключні обставини .....                                        | 516        |
| <b>РОЗДІЛ XIV. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В</b> |            |
| <b>АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ .....</b>                              | <b>521</b> |
| <b>РОЗДІЛ XV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>          | <b>544</b> |

## РОЗДІЛ І. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

### 1. Про призначення адміністративного судочинства

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до заступника Голови Київської міської державної адміністрації в якому просив визнати дії протиправними та зобов'язати заступника голови Київської міської державної адміністрації розглянути скаргу його скаргу відповідно до Закону України від 2 жовтня 1996 року №396/96-ВР «Про звернення громадян» та стягнути витрати на правову допомогу. Позивач вказував, що його скарга стосувалася перевірки фактів та можливого притягнення за результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності директора Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але відповідач протиправно передав його скаргу на розгляд Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради, тобто до органу, керівником якого є особа, дії якої оскаржуються. Суд першої інстанції задовольнив позов частково, визнав протиправними дії відповідача та зобов'язав його розглянути скаргу позивача. У задоволенні решти позовних вимог суд відмовив. Суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу позивача в частині відмови в задоволенні позовних вимог про стягнення витрат на правову допомогу. В решті рішення суду першої інстанції залишено без змін. Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення позовних вимог.

Адміністративне судочинство спрямоване на зміцнення законності, правопорядку та запобігання правопорушенням, а також сприяє активному та ініціативному виявленню порушених прав, свобод та інтересів осіб з боку влади й поновленню цих прав чи запобігання їх порушенню, а тому суди адміністративної юрисдикції повинні захищати такі права фізичних і юридичних осіб усіма передбаченими й дозволеними законодавством України способами

Постанова КАС ВС від 22 грудня 2020 року у справі № 826/838/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93859141>

### 2. Про завдання адміністративного судочинства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Орлан ЗТ» звернулося до окружного адміністративного суду з позовом до Сергіївської селищної ради Білгород-

Дністровської міської ради Одеської області, в якому просило визнати протиправним і скасувати рішення про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди першої та апеляційної інстанцій керувалися тим, що позивач не обґрунтував порушення своїх прав оскаржуваним рішенням селищної ради, оскільки воно фактично не змінює меж селища і, як наслідок, жодним чином не порушує права позивача як користувача землями державної власності. Верховний Суд рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

Завданням адміністративного судочинства є захист порушених прав, свобод та інтересів осіб. Порушення має бути реальним, стосуватися (зачіпати) зазвичай індивідуально виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення.

Порушення вимог закону рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень не є достатньою підставою для його скасування, оскільки обов'язковою умовою для визнання його протиправним і подальшого скасування є доведеність позивачем порушених його прав та охоронюваних законом інтересів цим рішенням чи дією.

Обов'язковою умовою задоволення позову є доведеність позивачем порушених саме його прав та охоронюваних законом інтересів з боку відповідача, зокрема наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов.

Вирішуючи спір, суд повинен пересвідчитись у належності особи, яка звернулася за судовим захистом, відповідного права або охоронюваного законом інтересу (чи є така особа належним позивачем у справі – тобто наявність у неї права на позов у матеріальному сенсі), встановити, чи є відповідне право або інтерес порушеним (встановити факт порушення), а також визначити, чи передбачено законодавством обраний позивачем спосіб захисту порушеного права та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Першочергово у справі необхідно з'ясувати питання щодо правових наслідків (для позивача) вчинення відповідачами дій та прийняття рішень у межах процедури розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови про відмову в реєстрації його кандидатом у народні депутати України, висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. На обґрунтування позову позивач зазначив, що в рішенні про відмову вказано, що його заява вважається неподаною, оскільки не містить зобов'язання, у разі обрання народним депутатом України, скласти представницький мандат, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України. При цьому в заяві вказано, що позивач представницького мандата не має. Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Суд виходив із правомірності прийняття спірної постанови, з посиланням на те, що заява позивача про самовисування не відповідає вимогам, встановленим пунктом 1 частини другої статті 55 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI «Про вибори народних депутатів», оскільки не містить обов'язкових реквізитів, зокрема, зобов'язання у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат. Зазначення позивачем у заяві фрази «Іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, не маю» є виконанням лише частини вимог, що встановлені вказаною нормою. Верховний Суд апеляційну скаргу задовольнив частково, визнав протиправною та скасував постанову Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України, висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, та постановив зобов'язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи щодо реєстрації позивача в народні депутати.

Завдання правосуддя полягає не в забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання вимог права, інакше порушується принцип розподілу влади; принцип розподілу влади заперечує надання адміністративному суду адміністративно-дискреційних повноважень – єдиним критерієм здійснення правосуддя є право, тому завданням адміністративного судочинства завжди є контроль легальності; перевірка доцільності переступає компетенцію адміністративного суду і виходить за межі адміністративного судочинства; адміністративний суд не може підміняти інший орган державної влади та переймати на себе повноваження щодо вирішення питань, які законодавством віднесені до компетенції цього органу.



Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України» прямо не містить приписів щодо можливості відмови в реєстрації за наявності помилок і неточностей, виявлених у поданих кандидатами на реєстрацію документів. Недотримання певних вимог щодо оформлення документа є підставою для внесення до нього виправлень, а не для прийняття рішення про відсутність такого документа взагалі

Постанова КАС ВС від 18 червня 2019 року у справі № 855/150/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82472876>

### 3. Про предмет регулювання Кодексу адміністративного судочинства України

Позивач звернувся до суду із заявою про витребування звіту про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кононов та інші проти України», яким, у числі інших, частково задоволено його заяву. Ухвалою районного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позивачу відмовлено в задоволенні заяви про витребування звіту про виконання рішень суду та накладення штрафу за їх невиконання. Суди виходили з того, що витребування звіту про виконання рішення суду та стягнення штрафу у зв'язку з його тривалим невиконанням або внаслідок неподання звіту є особливою формою судового контролю, яка застосовується до рішень, постановлених судом у порядку адміністративного судочинства, тоді як рішення Європейського суду з прав людини постановлені не в порядку адміністративного судочинства, а тому на них не поширюються правила, передбачені КАС України. Верховний Суд рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

Стаття 1 Кодексу адміністративного судочинства України визначає предмет регулювання КАС України. Вона не лише інформує про коло питань, що врегульовані Кодексом, а й обмежує законодавця в разі внесення змін до Кодексу, оскільки визначає правовідносини, які належить регулювати відповідно до КАС України.

Предметом регулювання КАС України є: 1) повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції; 2) порядок звернення до адміністративних судів; 3) порядок здійснення адміністративного судочинства.

КАС України визначає: повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції через визначення предмета адміністративної юрисдикції (тобто кола справ, що розглядають адміністративні суди), підсудності справ кожному адміністративному суду, повноважень суду щодо розгляду і вирішення справ; порядок звернення



до адміністративних судів через врегулювання процедури подання адміністративного позову, заяв, скарг і клопотань; порядок здійснення адміністративного судочинства через врегулювання правовідносин, пов'язаних із проходженням справи в судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій; переглядом судових рішень за винятковими та нововиявленими обставинами; розглядом судом питань, пов'язаних із виконанням судових рішень.

У районного суду, до якого звернувся позивач, відсутні повноваження застосовувати норми адміністративного процесу та встановлювати судовий контроль за рішеннями, яких він не приймав

Постанова КАС ВС від 25 липня 2018 року у справі № 556/1342/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/75544971>

#### 4. Про критерії адміністративного судочинства

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби звернувся до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Волантис» в якому просив визнати недійсним договір про відступлення права вимоги, за договором про надання банківських послуг. Суд першої інстанції рішенням, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні позову. Верховний Суд провадження у справі закрит, оскільки правовідносини щодо укладання договорів на принципах вільного волевиявлення, свободі договору та вибору контрагентів, юридичній рівності, майновій самостійності їх учасників, а також визнання їх недійсними належать до сфери приватного права.

Фундаментальними критеріями адміністративної юрисдикції є публічно-правовий характер спору і спрямування саме на захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у публічно-правових відносинах від порушень з боку суб'єктів владних повноважень

Постанова КАС ВС від 22 травня 2024 року у справі № 826/6465/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119227810>

#### 5. Про захист прав у сфері публічно-правових відносин

Позивач звернувся до суду з позовом до Верховної Ради України та Держави Україна в особі Міністерства юстиції України, у якому просив визнати протиправною бездіяльність Верховної Ради України, яка полягає в неухваленні закону щодо порядку компенсації суддівської винагороди у зв'язку із запровадженими обмеженнями такої

винагороди відповідно до статті 29 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Позовні вимоги обґрунтовано тим, що оскільки обмеження у виплаті суддівської винагороди встановлені Верховною Радою України на підставі Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"», то порядок компенсації втрачених коштів також має визначатися законом. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинені ними під час виконання владних управлінських функцій відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації, або є інші утиски прав чи свобод.

Водночас лише тільки участь у спорі суб'єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим та зараховувати його до категорії справ адміністративної юрисдикції.

Визначаючи предметну юрисдикцію справ, суди повинні зважати на суть права та/або інтересу, для захисту якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту, юридичної природи обставин у справі та реалізації суб'єктом владних повноважень у спірних правовідносинах владних управлінських функцій.

Визначальними для розуміння спору як адміністративно-правового є не тільки участь суб'єкта владних повноважень, але й характер відповідного спору та його наслідки для суб'єкта спірних правовідносин. Спір набуває ознак публічно-правового за умов здійснення органом публічної влади та/або їх посадовими особами у цих відносинах владних управлінських функцій. Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію трактують як діяльність суб'єкта владних повноважень з виконання покладених на нього Конституцією чи законами України завдань.

Вимоги позивача про визнання протиправною бездіяльності Верховної Ради України, яка полягає в неухваленні закону щодо порядку компенсації суддівської винагороди у зв'язку із запровадженими обмеженнями такої винагороди відповідно до статті 29 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

Ухвала КАС ВС від 26 листопада 2020 року у справі № 640/23416/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93119422>

## 6. Про законний інтерес як об'єкт захисту

Позивачі звернулися до суду з позовом, у якому просили визнати незаконною та скасувати ухвалу Львівської міськради про надання особі\_1 дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Позовна заява обґрунтована тим, що позивачі зверталися до Львівської міськради із заявами про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, оскільки вони прилягають до належних їм на праві власності земельних ділянок і є вільними. Однак міськрада ці заяви не розглянула, а прийняла ухвалу, якою надала дозвіл особі\_1 на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Постановою суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено. Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції та визнано незаконною і скасовано ухвалу Львівської міськради про надання особі\_1 дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Особа\_1, не погоджуючись із висновком суду апеляційної інстанції, звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою. Верховний Суд касаційну скаргу особи\_1 залишив без задоволення, постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Законний інтерес, якщо його порушує суб'єкт владних повноважень, може бути предметом судового захисту в порядку адміністративного судочинства. Під час розгляду справи суд з'ясовує, які саме фактичні обставини зумовлюють існування інтересу, відносини, що існують з приводу об'єкта інтересу, а також інші індивідуальні особливості, що відображають законність інтересу та необхідність судового захисту прагнень позивача.

Застосовуючи такий підхід до справи, що розглядається, слід звернути увагу, що особа\_1 та позивачі є сусідами, суміжними землекористувачами і тривалий час фактично володіли та користувалися спірною земельною ділянкою спільно й відкрито. Усі вони подали заяви про надання їм дозволів на виготовлення проєктної документації на відведення земельних ділянок, що входять у межі спірної земельної ділянки. Проте дозвіл на розроблення проєкту її відведення надано лише особі\_1. При цьому законні інтереси позивачів відповідач не врахував.

Взаємовідносини особи\_1 та позивачів свідчать про наявність у кожного з них законного інтересу використовувати земельну ділянку відповідно до добросусідських домовленостей, яких вони дотримувалися протягом тривалого часу. Тому орган місцевого самоврядування, реалізуючи принципи «належного урядування», повинен був враховувати законні інтереси всіх осіб, про яких йому було відомо на час прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою особи\_1.

Постанова КАС ВС від 25 квітня 2018 року у справі № 461/2132/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/73700436>

## 7. Про принцип офіційного з'ясування всіх обставин

Позивач звернувся до суду з позовом до Держави Україна в особі Державної казначейської служби України, Київської обласної прокуратури, за участю третьої особи на стороні відповідача Офісу Генерального прокурора України, у якому просив стягнути з Держави Україна шляхом безспірного списання з відповідного казначейського рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України, на його користь матеріальну шкоду у вигляді недоотриманої частини заробітної плати. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем порушено право позивача на отримання заробітної плати гарантоване частиною третьою статті 81 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» та статтею 41 Конституції України, оскільки рішенням Конституційного Суду України від 26 березня 2020 року №6-р/2020 було визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суди першої та апеляційної інстанції відмовили у відкритті провадження в адміністративній справі, оскільки позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Верховний Суд вказав, що цей спір стосується проходження позивачем публічної служби, виплати посадового окладу та доплати за вислугу років, тому Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу передав на розгляд до суду першої інстанції.

Визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі з обов'язком суб'єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій, бездіяльності чи рішень, на відміну від визначального принципу цивільного судочинства, який полягає у змагальності сторін. Суд, який розглянув справу, не віднесено до його юрисдикції, не може вважатися «судом, встановленим законом» у тлумаченні пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Постанова КАС ВС від 4 листопада 2021 року у справі № 320/12827/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/100856724>

## 8. Про наслідки розгляду адміністративної справи

Публічне акціонерне товариство «Хімнафтомашпроект» звернулося до суду з позовом про визнання неправомірними дій приватного нотаріуса щодо внесення до Державного реєстру речових прав запису про заборону всім державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії щодо внесення в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно змін до відомостей про нерухоме майно – нежилі приміщення на підставі ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/18212/16. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та в задоволенні позову відмовив. Верховний Суд змінив постанову суду апеляційної інстанції в частині мотивів відмови в задоволенні позову, а в іншій частині – залишив без змін.

Наслідком судового розгляду адміністративної справи має бути не тільки справедливе й неупереджене рішення, а й рішення, яке зможе вчасно та ефективно захистити позивача від зловживань суб'єктів владних повноважень, поновити його порушене право.

Позовною вимогою в цій справі є визнання неправомірними дій відповідача – приватного нотаріуса, тобто позивач не ставить питання про скасування реєстраційного запису.

Оскарження виключно дій державного реєстратора без оскарження наслідків, у цьому випадку реєстраційного запису, не може призвести до ефективного та дієвого захисту його прав від ймовірних (на думку позивача) порушень з боку відповідача, а задоволення позовних вимог, у разі встановлення підстав для цього, не призведе до відновлення права, на захист якого був поданий цей адміністративний позов

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 826/2840/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95917711>

## РОЗДІЛ II. ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ СУДОМ

### 1. Право на звернення до суду

#### 1.1. Про право на звернення до суду

Позивач звернувся до суду з позовом до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області в якому просив визнати протиправним та скасувати акт перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства при оподаткуванні доходів та визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення. Позивач вказує, що відповідачем незаконно складений акт перевірки та податкове повідомлення-рішення, оскільки кредитор не повідомив його про анулювання боргу, а тому у нього не було підстав сплачувати податок з доходів фізичних осіб. Ухвалою окружного адміністративного суду закрито провадження у справі у частині позовних вимог про визнання протиправним та скасування акта перевірки. Окружний адміністративний суд постановою відмовив у задоволенні позовних вимог. Ухвалу та постанову суду першої інстанції позивач оскаржив до суду апеляційної інстанції. Суд апеляційної інстанції ухвалу суду першої інстанції про закриття провадження у справі в частині оскарження акта перевірки залишив без змін. Постанова суду першої інстанції залишена без змін судом апеляційної інстанції. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Судовому захисту в адміністративних судах України підлягає лише порушене право, а отже предмет оскарження за правилами адміністративного судочинства повинен мати юридичне значення, тобто впливати на коло прав, свобод, законних інтересів чи обов'язків, а також встановлені законом умови їх реалізації.

До адміністративного суду вправі звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорується, водночас відповідно до зазначених норм право особи на звернення до адміністративного суду обумовлене суб'єктивним уявленням особи про те, що її право чи законний інтерес потребує захисту. Обов'язковою умовою здійснення такого захисту судом є наявність відповідного порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.

При цьому неодмінною ознакою порушення права особи є зміна стану її суб'єктивних прав та обов'язків, тобто припинення чи неможливість реалізації її права та/або виникнення додаткового обов'язку.



Рішення, дія чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень є такими, що порушують права і свободи особи в тому разі, якщо, по-перше, такі рішення, дія чи бездіяльність прийняті владним суб'єктом поза межами визначеної законом компетенції, а по-друге, оспорювані рішення, дія чи бездіяльність є юридично значущими, тобто такими, що мають безпосередній вплив на суб'єктивні права та обов'язки особи шляхом позбавлення можливості реалізувати належне цій особі право або шляхом покладення на цю особу будь-якого обов'язку

Постанова КАС ВС від 8 вересня 2020 року у справі № П/811/2893/14:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752763>

Акціонерне товариство «Українська залізниця» звернулося до суду з позовом до Центрального відділу державної виконавчої служби у м. Дніпрі про визнання протиправною та скасування постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору. Суд першої інстанції залишив позов без руху у зв'язку з несплатою судового збору і надав строк для усунення недоліків. Оскільки позивач не усунув недоліки у встановлений строк, суд повернув позовну заяву. Апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції, зазначивши, що позивач отримав ухвалу про залишення позову без руху вчасно, але не усунув недоліки і не звертався з клопотанням про продовження процесуального строку. У касаційній скарзі позивач посилався на порушення судами норм процесуального права, зокрема щодо продовження строків через карантинні обмеження, і просив направити справу на розгляд. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Право на звернення до суду є невід'ємним особистим правом особи чи правом суб'єкта владних повноважень, яке реалізовується в порядку, встановленому КАС України. Способом реалізації цього права є звернення зацікавленої особи до суду з позовом.

Звернення до суду з позовом є підставою для виникнення процесуальних відносин, пов'язаних з вирішенням спору по суті. Звернення до суду і судове провадження має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема процесуальних норм щодо порядку провадження в адміністративних справах.

Законодавець встановлює певні обмеження такого права, зокрема шляхом визначення строку звернення до адміністративного суду, процесуальної форми та порядку звернення

Постанова КАС ВС від 19 січня 2021 року у справі № 160/2490/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94237229>



## 1.2. Про гарантію права на звернення до суду в межах строку, визначеного законом

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про скасування податкових повідомлень-рішень, мотивуючи це тим, що вона не отримувала податкових повідомлень-рішень, оскільки не проживала за адресою їх надсилання. Суд першої інстанції повернув позовну заяву через пропуск шестимісячного строку звернення до суду. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, зазначивши, що позивачка знала про порушене право ще в червні 2021 року, але подала позов лише в лютому 2022 року. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін, вказавши, що позивачка мала достатньо часу для звернення до суду, а зазначені нею причини пропуску строку є суб'єктивними і не можуть вважатися поважними.

Особі гарантується право на звернення до суду. Так само право звернення до суду гарантується суб'єкту владних повноважень, який звертається до суду в інтересах держави та суспільства в цілому або окремої групи осіб. Водночас законодавець встановленими строками обмежив звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів. Такі строки обмежують час, протягом якого зазначені правовідносини можуть вважатися спірними, вони покликані забезпечити юридичну визначеність у публічно-правових відносинах

Постанова КАС ВС від 15 березня 2023 року у справі № 640/5765/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/109573474>

## 1.3. Про необхідність наявності порушеного суб'єктом владних повноважень права для звернення до суду

Громадська організація «Рада з захисту законності та правопорядку» звернулася до суду з позовом до Новобілярської селищної виборчої комісії, оскаржуючи її постанову про відмову в достроковому припиненні депутатських повноважень депутата Новобілярівської селищної ради особи\_1. Заява ґрунтувалася на тому, що особа\_1 був засуджений за кримінальне правопорушення, а наявність судимості є підставою для припинення його депутатських повноважень. Суди скасували постанову виборчої комісії, визнавши її протиправною, оскільки вона була прийнята з перевищенням повноважень. Зобов'язано виборчу комісію повторно розглянути заяву громадської організації, оскільки правова оцінка щодо обвинувального вироку особі\_1 передчасна і має бути виключена з мотивувальної частини рішення. Депутат (особа\_1) подав касаційну скаргу, стверджуючи, що комісія діяла в межах своїх

повноважень, а суди неправильно застосували закон. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Обов'язковою умовою для надання правового захисту судом є наявність відповідного порушення суб'єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів особи на момент її звернення до суду. Порушення має бути реальним, стосуватися (зачіпати) зазвичай індивідуально виражених прав чи інтересів особи, яка стверджує про їх порушення.

Суд під час розгляду справи повинен встановити факт або обставини, які б свідчили про порушення прав, свобод чи інтересів позивача з боку відповідача – суб'єкта владних повноважень, створення перешкод для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод позивача

Постанова КАС ВС від 3 грудня 2020 року у справі № 815/2481/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93267916>

#### 1.4. Про необхідність наявності порушеного права для судового захисту

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародно-діловий центр» звернулося до суду з позовом до Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради про скасування містобудівних умов та обмежень, виданих Товариству з обмеженою відповідальністю «Кібо менеджмент груп» на реконструкцію будівлі з надбудовою. Позивач вважав, що ці умови порушують його права як власника суміжної земельної ділянки. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, оскільки відповідач діяв у межах законодавства та відсутні докази порушення прав позивача. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції залишив без змін. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін, зазначивши, що сам факт видачі містобудівних умов третій особі не свідчить про порушення прав позивача.

Судовому захисту підлягає виключно порушене право особи. До адміністративного суду має право звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорується. Водночас відповідно до зазначених норм право особи на звернення до адміністративного суду обумовлене суб'єктивним уявленням особи про те, що її право чи законний інтерес потребує захисту, однак обов'язковою умовою здійснення такого захисту судом є наявність відповідного порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.

Неодмінною ознакою порушення права особи є зміна стану її суб'єктивних прав та обов'язків, тобто припинення чи неможливість реалізації її права

та/або виникнення додаткового обов'язку. Якщо ж таке право не є порушеним, то, відповідно, воно не може бути захищеним (поновленим) судом, а тому відсутність порушеного права є підставою для відмови в задоволенні адміністративного позову

Постанова КАС ВС від 22 грудня 2021 року у справі № 640/3277/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102124804>

### 1.5. Про право на звернення до суду з позовом представництва нерезидента, яке не має статусу юридичної особи

Представництво «Вьорваг фарма Гмбх і Ко.КГ», яке не мало статусу юридичної особи та резидентства України, звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Позивач вважав протиправним застосування штрафних санкцій і стверджував, що його діяльність мала лише допоміжний та підготовчий характер щодо основної діяльності компанії-нерезидента. Платник зазначив, що не зобов'язаний подавати звітність щодо контрольованих операцій, оскільки представництво не відповідає ознакам постійного. Суди попередніх інстанцій позов задовольнили. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, позовну заяву Представництва «Вьорваг фарма Гмбх і Ко.КГ» залишив без розгляду.

Представництва, хоч і є відокремленими підрозділами юридичної особи, продовжують залишатися складовими частинами юридичної особи і власною юридичною правосуб'єктністю не наділені.

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність – це можливість особи бути носієм певних процесуальних суб'єктивних прав і обов'язків, у тому числі процесуальних суб'єктивних прав та обов'язків сторони справи, а тому особи, які є сторонами адміністративної справи, обов'язково повинні відповідати всім вимогам адміністративної процесуальної правосуб'єктності. Представництва, які не мають статусу юридичної особи, не наділені адміністративною правосуб'єктністю.

Представництво, не зареєстроване як юридична особа в Україні, не може мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві, включаючи право на звернення до суду з позовом

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 25 липня 2024 року у справі № 640/31489/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120728524>

### 1.6. Про спір між двома суб'єктами владних повноважень

Департамент архітектури та містобудування міської ради звернувся до суду з позовом до головного інспектора будівельного нагляду, відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, Державної архітектурно-будівельної інспекції України про скасування рішення, яким скасовано дію будівельного паспорта забудови земельної ділянки, виданого за заявою фізичної особи. У цій справі потребувало вирішення питання про наявність у Департаменту архітектури та містобудування міської ради, якому держава делегувала повноваження центрального органу виконавчої влади щодо реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в галузі будівництва, зокрема щодо надання (отримання, реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, повноважень щодо можливості оскарження до суду рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення – про задоволення позовних вимог. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, провадження у справі закрит.

Спир, що виник між двома суб'єктами владних повноважень, які здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, один з яких є одночасно й об'єктом державного архітектурно-будівельного нагляду, не є компетенційним, і оскільки у спірних правовідносинах Департамент архітектури та містобудування міської ради, якому держава делегувала повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (ДАБІ України) в галузі будівництва, зокрема щодо надання (отримання, реєстрації) документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, чинним законодавством не наділений повноваженнями на звернення до суду з позовом про скасування рішення ДАБІ України про скасування дії будівельного паспорта забудови земельної ділянки, раніше виданого іншій особі (замовнику будівництва) цим об'єктом нагляду на виконання зазначених вище делегованих публічно-владних повноважень, таке рішення не може бути перевірено адміністративним судом на відповідність критеріям, визначеним у статті 19 Конституції України та статті 2 КАС України за зверненням до суду цього об'єкта нагляду

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 19 вересня 2023 року у справі № 823/1090/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113604964>

### 1.7. Про наявність у прокурора права на звернення до суду з позовом щодо виплати випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразової грошової допомоги

Прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі структурного підрозділу служби у справах дітей до відділу освіти селищної ради про визнання протиправною бездіяльності щодо ненарахування та невиклати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, упродовж 2021 та 2022 років, передбаченої статтею 8 Закону України від 13 січня 2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Ключовим у цій справі було питання наявності у прокурора права на звернення до суду з позовом у порядку процесуального представництва в суді інтересів держави в особі селищної ради, зокрема її структурного підрозділу – служби у справах дітей для захисту інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв'язку з неналежним виконанням відділом освіти селищної ради своїх повноважень. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, позовну заяву прокурора залишив без розгляду.

Обраний прокурором спосіб звернення до суду шляхом представництва інтересів держави у справах щодо виплати випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразової грошової допомоги не спрямований на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а направлений на захист охоронюваного законом інтересу конкретно визначених осіб у спосіб фактично надання правничої допомоги таким особам, що не узгоджується з Конституцією України та європейськими стандартами в частині повноважень, якими наділений прокурор щодо представництва прокурором інтересів держави в суді

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 19 березня 2024 року у справі № 340/11/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117799323>

### 1.8. Про право на звернення до суду з позовом щодо зобов'язання приведення у стан готовності захисних споруд

Прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій до Комунального некомерційного підприємства та міської ради з вимогою зобов'язати відповідачів привести в належний технічний стан захисну споруду цивільного захисту, придатну для укриття населення. Обґрунтовуючи позов, прокурор зазначив, що ДСНС як спеціально уповноважений орган не вжив достатніх заходів щодо приведення споруди до належного стану, тому його звернення є єдиним ефективним способом захисту інтересів держави. Суд першої інстанції повернув позовну заяву на підставі пункту 7 частини четвертої статті 169 КАС України, оскільки прокурор визначив позивачем орган, який не має права звертатися до суду з відповідними вимогами. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд оскаржувані рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін.

Коло правовідносин, у яких територіальний орган Державної служби України з надзвичайних ситуацій може бути позивачем, розширилося, тобто перестало бути виключним, проте потребує чіткої кореляції з положенням закону, який би передбачив відповідний випадок, за якого Державна служба України з надзвичайних ситуацій може подати до суду позовну заяву. У чинній редакції пункту 48 частини другої статті 17-1 Кодексу цивільного захисту України окреслена прив'язка правової підстави звернення до суду з нормою закону, і лише за її наявності Державна служба України з надзвичайних ситуацій може набути статусу позивача. Законодавець у відповідних профільних нормативно-правових актах не наділив Державну службу України з надзвичайних ситуацій правом на звернення до суду із позовом щодо приведення у стан готовності захисних споруд та, відповідно, правом на оскарження бездіяльності балансоутримувачів щодо допущеного неналежного стану таких захисних споруд

Постанова КАС ВС від 24 січня 2025 року у справі № 400/9970/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/124675959>

## 2. Способи судового захисту

### 2.1. Про спосіб захисту прав особи в адміністративному судочинстві

Товариство з додатковою відповідальністю «Будівельник» звернулося до суду з позовом до Краматорської міської ради Донецької області у якому просило зобов'язати відповідача вчинити дії й усунути перешкоди в користуванні земельною



ділянкою та розташованими на ній спорудами, шляхом зобов'язання перенесення тимчасових споруд, розташованих біля будівлі позивача. Позивач вказував, що міськрада передала позивачу в оренду земельну ділянку під виробничою базою підприємства, з основним цільовим призначенням - землі житлової та громадської забудови з функцією використання - землі промисловості. Проте вулицею неможливо проїхати пожежній машині, а біля приміщень, які належать позивачу, немає можливості очистити стоки води, оскільки проведенню очисних робіт заважають малі архітектурні форми та капітальні споруди, які належать приватним підприємствам. Позивач звертався до відповідних організацій з проханням очистити стоки води, однак отримав відмову у зв'язку з неможливістю проїзду техніки. Окружний адміністративний суд закрити провадження у справі, оскільки справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Апеляційний суд ухвалу суду першої інстанції залишив без змін. Велика Палата Верховного Суду змінила оскаржувані судові рішення, визначивши право позивача на звернення із цим позовом до суду в порядку господарського судочинства.

Суд у порядку адміністративного судочинства може захистити права особи від їх порушення суб'єктом владних повноважень одним зі способів, визначених статтею 5 Кодексу адміністративного судочинства України, коли таке порушення допущено в публічно-правових відносинах між позивачем і суб'єктом владних повноважень.

Визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі з обов'язком суб'єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій, бездіяльності чи рішень, на відміну від визначального принципу господарського судочинства, який полягає у змагальності сторін. Суд, який розглянув справу, не віднесено до його юрисдикції, не може вважатися «судом, встановленим законом»

Постанова ВП ВС від 5 лютого 2020 року у справі № 200/12423/18-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87857805>

## 2.2. Про неможливість оскарження протоколу про адміністративне правопорушення окремо від рішення про притягнення особи до відповідальності

Особа звернулася до суду з позовом до Черкасирибоохорони про визнання протиправними дій щодо незаконного складення протоколу про адміністративне правопорушення. Із вказаного протоколу вбачається, що у Кременчуцькому водосховищі позивач здійснював господарську діяльність (прісноводне рибальство)



без одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) і за цей період виловив 4554 кг риби, чим заподіяв збитків рибному господарству України на суму понад 4 млн грн. Позивач вказував, що протокол про адміністративне правопорушення складений у кабінеті Черкасирибоохорони, а не на місці правопорушення, а тому він є незаконним. Голова ліквідаційної комісії Черкасирибоохорони передав матеріали складеного протоколу про адміністративне правопорушення до суду. Суд першої інстанції позов задовольнив частково, проте апеляційний суд скасував це рішення, а провадження у справі закрити. Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками апеляційного суду.

Дії щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення без ухвалення рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності не породжують правових наслідків для позивача та не порушують його права. Протокол про адміністративне правопорушення не оскаржується окремо від рішення суду про притягнення особи до відповідальності

Постанова ВП ВС від 13 березня 2019 року у справі № 712/7385/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81014004>

### 2.3. Про оскарження наказу податкового органу про проведення перевірки для збору доказів у межах кримінального провадження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Яблуневий дар» звернулося до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби, у якому просило визнати протиправним і скасувати наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки. Підставою перевірки була ухвала слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2015 року, якою надано дозвіл на проведення позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий дар» щодо фінансово-господарських операцій з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ Сад» за період 2013–2014 років. На виконання цієї ухвали і було видано наказ про проведення перевірки, який став предметом оскарження позивачем. Позивач вказував, що предмет і період перевірки вже були об'єктами планової перевірки, задокументованої в акті. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Велика

Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення, провадження у справі закрила.

Ухвала слідчого судді та наказ контролюючого органу на проведення документальної позапланової виїзної перевірки мають різну правову природу та різні правові наслідки. Наказ податкового органу про проведення позапланової документальної виїзної перевірки, виданий на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення такої перевірки з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні, не може бути предметом самостійного оскарження в суді

Постанова ВП ВС від 18 листопада 2020 року у справі у справі № 813/5892/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93336740>

#### 2.4. Про оскарження розпорядження голови місцевої ради про зупинення дії рішення міської ради

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кристмас» звернулося до суду з позовом до Миколаївського міського голови про визнання протиправним і скасування розпорядження про зупинення дії рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою суб'єкту господарювання. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Верховний Суд оскаржувані рішення скасував, провадження у справі закрит.

Відсутність порушеного права особи є підставою для відмови у прийнятті до розгляду позовної заяви та унеможливорює розгляд судом справи по суті позовних вимог за результатами з'ясування судом обставин, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог.

Право голови місцевої ради щодо зупинення дії рішення відповідної ради шляхом видання відповідних зауважень належить до його виключних дискреційних повноважень, а тому ці розпорядження не є рішеннями суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 19 КАС України. Вони не зумовлюють виникнення будь-яких прав і обов'язків, а отже і їх порушення, у зв'язку із чим позовні вимоги про визнання протиправними та скасування таких рішень голови не підлягають судовому розгляду, зокрема в порядку адміністративного судочинства

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 20 грудня 2024 року у справі № 400/1117/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123946114>

## 2.5. Про неможливість розгляду в судовому порядку наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання правочину нікчемним

Позивач звернувся до суду з позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» про скасування наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким затверджено висновки щодо визнання договору між позивачем і Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-розрахунковий центр» нікчемним. Суд першої інстанції задовольнив позов і скасував рішення про визнання правочинів, пов'язаних із переказом коштів на рахунок позивача, нікчемними. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції щодо скасування наказу та відмовив у задоволенні цієї вимоги, в іншій частині залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд касаційну скаргу Уповноваженої особи Фонду задовольнив частково, провадження в частині скасування наказу щодо визнання нікчемними правочинів закрит. В іншій частині рішення змінено мотиви задоволення позову.

Встановлена правова природа наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання правочинів нікчемними унеможливорює здійснення судового розгляду щодо визнання його недійсним, а тому позовні вимоги про визнання протиправним і скасування наказу в частині визнання правочину за договором банківського вкладу (депозиту), укладеного між банком та позивачем, нікчемним, не можуть бути розглянуті в судовому порядку

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 21 грудня 2019 року у справі № 823/1674/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86594122>

## 2.6. Про оскарження в судовому порядку висновків, викладених в акті перевірки податкового органу

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області з вимогою скасувати акт перевірки та податкове повідомлення-рішення, оскільки кредитор не повідомив позивача про анулювання боргу, а тому в нього не було підстав відображати суму боргу в податковій декларації та сплачувати податок з доходів фізичних осіб. Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі собою не породжують правових наслідків для платника податків, а отже не порушують прав останнього.

Податковий орган не позбавлений права викладати в акті перевірки власні суб'єктивні висновки щодо зафіксованих обставин та надалі, у разі виникнення спору щодо рішень про визначення грошових зобов'язань, що приймаються на підставі такого акта, обґрунтовувати ними власну позицію щодо наявності певних допущених платником податків порушень, а оцінка акта перевірки, в тому числі й оцінка дій посадових осіб податкового органу щодо його складання, викладення в ньому висновків перевірки, а також щодо самих висновків перевірки, надається при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта

Постанова КАС ВС від 8 вересня 2020 року у справі № П/811/2893/14:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752763>

## 2.7. Про оскарження акта проведення розслідування нещасного випадку

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, в якому просила визнати протиправними і скасувати акти проведення спеціального розслідування нещасного випадку. Позивач отримав травму під час участі в заходах забезпечення оборони України. Військова частина провела службове розслідування та склала акти проведення розслідування нещасного випадку НВ-2 і НВ-3. Позивач оскаржив ці акти, оскільки вони складені з порушенням вимог: не відображають реальні обставини події та негативно впливають на його права. Суд першої інстанції закрив провадження у справі в частині вимог щодо скасування зазначених актів. Суд дійшов висновку, що ці акти не є індивідуальними правовими актами, не породжують правових наслідків і не можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Апеляційний суд погодився з цим висновком. Верховний Суд скасував оскаржувані рішення та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Положеннями пункту 17 розділу II І Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 27 жовтня 2021 року № 332 чітко передбачено право на оскарження в судовому порядку висновків комісії з розслідування нещасного випадку, тому закриття провадження у справі в частині визнання протиправним та скасування акта проведення розслідування (спеціального

розслідування) нещасного випадку (форма НВ-2), складеного військовою частиною за результатами службового розслідування за фактом травмування військового, на підставі пункту 1 частини першої статті 238 КАС України є неможливим

Постанова КАС ВС від 21 листопада 2024 року у справі № 240/34142/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123213884>

### 3. Джерела права, які застосовуються судом

#### 3.1. Про застосування Конституції України як норми прямої дії у спрах щодо соціального захисту військовослужбовців

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства оборони України про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги, оскільки позивачу вищу групу інвалідності встановлено понад дворічний строк після первинного огляду і встановлення групи інвалідності. У цій справі вирішувалося, зокрема, питання щодо застосування положень частини четвертої статті 7 КАС України до положень пункту 4 статті 16-3 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей», які за Рішенням Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року № 1-р(II)/2022 визнано неконституційними, до правовідносин, які виникли до ухвалення цього Рішення. Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову. Верховний Суд скасував оскаржувані судові рішення, ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив частково.

На будь-якій стадії судового процесу у випадку, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції, він не застосовує такий закон чи інший правовий акт, зокрема й до правовідносин, які виникли до ухвалення Рішення Конституційного Суду України, яким положення закону визнані неконституційними, а застосовує норми Конституції України як норми прямої дії, оскільки принцип прямого (безпосереднього) застосування Конституції в поєднанні з принципом її верховенства над іншими правовими актами неминуче передбачає повноваження судів відмовитися від застосування будь-якого правового акта, який вони визначають таким, що суперечить Конституції України. Суди застосовують процесуальний механізм, передбачений частиною четвертою статті 7 КАС України, зокрема й у випадку, коли Конституційним Судом України сформульовано юридичну позицію щодо положення закону, яке підлягало застосуванню на час виникнення відповідних правовідносин.

Установлені пунктом 4 статті 16-3 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей» обмеження щодо виплати одноразової грошової допомоги в більшому розмірі за умови встановлення вищої групи інвалідності (або більшого відсотка втрати працездатності) лише протягом двох років суперечать Конституції України, а тому для вирішення цього спору підлягає застосуванню частина перша статті 46 Конституції України у взаємозв'язку з частиною п'ятою її статті 17 як норми прямої дії з урахуванням юридичної позиції Конституційного Суду України, сформульованої в Рішенні від 6 квітня 2022 року №1-р(II)/2022

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 10 грудня 2024 року у справі № 240/19209/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123697450>

### 3.2. Про обов'язок суду оцінювати відповідність законів Конституції України та наслідки втрати ними чинності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пластікс-Україна» звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким до позивача застосовано штраф за неподання Звіту про контрольовані операції за 2015 рік щодо операцій із нерезидентом (Швейцарська Конфедерація). Позивач обґрунтовував позов тим, що включення Швейцарії до Переліку держав (територій), операції з резидентами яких визнавалися контрольованими, було незаконним, а постійні зміни в законодавстві не дозволяли платникам податків об'єктивно сприймати правила трансфертного ціноутворення. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Суди, розглядаючи конкретні справи, мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його / їх відповідності Конституції України, законам України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту вищої ланки. У разі встановлення невідповідності суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу, або положення відповідного міжнародного договору України, безвідносно до визнання / невизнання такого правового акта протиправним і нечинним у судовому порядку, а також незалежно від чинності / нечинності такого акта на час розгляду справи. Навіть за умови втрати чинності нормативно-правовим актом він продовжує поширювати свою юридичну дію на правовідносини, які



виникли в період його чинності, що може мати негативні юридичні наслідки для осіб, які підпадають під сферу його дії

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 22 лютого 2021 року у справі № 826/12668/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95579935>

### 3.3. Про обмеження застосування аналогії закону та аналогії права в адміністративному судочинстві

Дочірнє підприємство «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» звернулося до суду з позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про визнання протиправними та скасування рішення про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Позивач зазначав, що анулювання дозволу здійснене протиправно, оскільки закон не передбачає такої підстави, як відсутність реєстрації містобудівних умов та обмежень. Суд першої інстанції задовольнив позов, скасував рішення і наказ про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт, мотивуючи це тим, що відсутність реєстрації містобудівних умов та обмежень не є підставою для анулювання дозволу. Апеляційний суд скасував це рішення, відмовивши в задоволенні позову. Суд дійшов висновку, що відсутність містобудівних умов та обмежень є достатньою підставою для анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Верховний Суд постанову суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції залишив у силі.

Аналогія закону та аналогія права допускається для застосування адміністративним судом виключно з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень та лише у випадку взагалі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини.

Водночас аналогія закону та аналогія права не застосовуються для визначення підстав, меж повноважень і способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування.

Приймаючи оспорювані рішення і наказ, суб'єкт владних повноважень діяв не на підставі та не в порядку, передбаченому чинним законодавством, оскільки відповідних підстав і порядку реалізації спірних повноважень на час виникнення спірних правовідносин між сторонами законом визначено не було, а тому оскаржувані рішення суб'єктів владних повноважень, підставою прийняття яких є виключно аналогія закону, не відповідають критеріям, визначеним у статті 2 КАС України

Постанова КАС ВС від 11 березня 2021 року у справі № 640/23179/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439046>

## РОЗДІЛ III. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРУ

## ПІДРОЗДІЛ 1. Правові позиції Великої Палати Верховного Суду

## 1. Про розмежування судової юрисдикції

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна» звернулося до господарського суду з позовом до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві та Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві про стягнення грошових коштів. Позивач вказував, що внаслідок прострочення відшкодування з Державного бюджету України суми податку на додану вартість на його користь відповідно до норм чинного законодавства України підлягають стягненню з Державного бюджету України інфляційні втрати, які нараховані на суму заборгованості. Суд першої інстанції провадження у справі закрит, зазначивши, що справа не належить до юрисдикції господарських судів. Апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, а справу передав для продовження розгляду до господарського суду, оскільки правовідносини мають характер приватноправових відносин, а тому цей спір підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову суду апеляційної інстанції, а ухвалу суду першої інстанції змінила у мотивувальній частині.

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб'єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їхній сукупності. Також таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ

Постанова ВП ВС від 7 квітня 2020 року у справі № 910/4590/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89252068>

## 2. Про юрисдикцію спорів за скаргами на рішення, дії та/або бездіяльність посадової особи державної виконавчої служби, здійснені в порядку контролю за рішеннями, діями або бездіяльністю державного виконавця

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства зі скаргою на постанову начальника Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, в якій просила визнати неправомірною та скасувати постанову начальника

відділу державної виконавчої служби про результати перевірки законності виконавчого провадження; зобов'язання повторно розглянути скаргу позивача. Ухвалою суду першої інстанції скаргу задоволено. Постановою апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано, провадження у справі закрито. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову суду апеляційної інстанції та направила справу для продовження розгляду.

Передача виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого є складовою процесу виконання судового рішення. Таке рішення впливає на права та обов'язки сторін виконавчого провадження, а тому такі дії або рішення державного виконавця чи посадової особи державної виконавчої служби підлягають контролю з боку того суду, який видав виконавчий документ. При цьому здійснення посадовою особою державної виконавчої служби контрольних функцій на юрисдикцію спору не впливає. Такий підхід забезпечує зосередження контролю за виконанням судового рішення в одному судовому органі.

Скарги на рішення, дії та/або бездіяльність посадової особи органу державної виконавчої служби, здійснені в порядку контролю за рішеннями, діями або бездіяльністю державного виконавця щодо виконання рішення суду, підлягає розгляду за юрисдикцією того суду, що ухвалив відповідне судове рішення

Постанова ВП ВС від 23 листопада 2021 року у справі № 175/1571/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829975>

### 3. Про критерії віднесення спору до адміністративної юрисдикції в публічно-правових відносинах

Державна авіаційна служба України звернулася до адміністративного суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"» про стягнення заборгованості зі сплати державних зборів до спеціалізованого фонду на загальну суму понад 73 млн грн. Позовні вимоги обґрунтовані обов'язковістю таких зборів для суб'єктів авіаційної діяльності відповідно до Повітряного кодексу України та підзаконних нормативних актів. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Суди дійшли висновку, що позивач не наводить у позові конкретної правової норми, яка передбачає право Державіаслужби як суб'єкта владних повноважень звертатися до адміністративного суду з відповідним позовом. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення, а справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Державіаслужба не наділена правом звернення до суду щодо стягнення заборгованості зі сплати державних зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях. Держава може вступати як у цивільні (господарські), так і в адміністративні правовідносини. У випадку, коли держава вступає в цивільні правовідносини, вона має цивільну правоздатність нарівні з іншими учасниками цивільних правовідносин. Держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через відповідні органи, які діють у межах їхньої компетенції, встановленої законом. У випадку, коли держава вступає в адміністративні правовідносини, вона діє через свої органи як суб'єкт владних повноважень.

Отже, поведінка органів, через які діє держава в цивільних або адміністративних відносинах, розглядається як поведінка держави в цивільних (господарських) або адміністративних відносинах. Як у цивільних (господарських), так і в адміністративних відносинах органи, через які діє держава, не мають власних прав і обов'язків, але наділені повноваженнями (компетенцією) представляти державу у відповідних відносинах.

Метою участі держави в особі відповідних органів в адміністративних правовідносинах є публічний інтерес, тобто, вступаючи в такі відносини, держава в особі відповідного органу має на меті насамперед захист інтересів держави, громади, невизначеного кола осіб. Держава в особі відповідних органів може брати участь у судових процесах, у тому числі як позивач, за правилами цивільного, господарського або адміністративного судочинства, виходячи насамперед із суті правовідносин та з урахуванням, зокрема, суб'єктного складу сторін та інших чинників, які можуть впливати на визначення юрисдикції судів.

Державу в судовому процесі, зокрема як позивача, може представляти орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. Цей спір має вирішуватися за правилами адміністративного судочинства, оскільки він виник з підстав реалізації Державіаслужбою своїх владних повноважень та відповідно до покладених на неї завдань, зокрема щодо забезпечення надходження та використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях

## I. Справи, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

### 1. Справи щодо державного фінансового контролю

1.1. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення з бюджету інфляційних та річних процентів, нарахованих на прострочену суму заборгованості бюджету з відшкодування з податку на додану вартість

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна» звернулося до господарського суду з позовом до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві та Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві про стягнення грошових коштів. Позивач вказував, що внаслідок прострочення відшкодування з Державного бюджету України суми податку на додану вартість підлягають стягненню з Державного бюджету України інфляційні втрати та 3 % річних, які нараховані на суму заборгованості. Господарський суд провадження в цій справі закрит, дійшовши висновку про те, що справа не належить до юрисдикції господарських судів. Апеляційний господарський суд скасував ухвалу господарського суду, а справу передав на розгляд для продовження розгляду, зазначивши, що за своїм змістом та суттю правовідносини щодо стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у зв'язку з простроченням відшкодування суми ПДВ на підставі статті 625 Цивільного кодексу України з урахуванням суб'єктного складу сторін у цій справі, до якого не входять фізичні особи, мають характер приватноправових відносин, а тому цей спір підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову суду апеляційної інстанції, а ухвалу суду першої інстанції змінила у мотивувальній частині.

Вимога про сплату інфляційних та річних процентів є додатковою, а основною – вимога про сплату заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість. При вирішенні спору про стягнення з бюджету інфляційних та річних процентів перед судом обов'язково постане питання про наявність заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість, суму такої заборгованості, строк сплати такої заборгованості та тривалість прострочення, тобто питання, спір щодо яких підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Спір щодо вимоги про стягнення з бюджету інфляційних та річних процентів, нарахованих на прострочену суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість, належить розглядати за правилами адміністративного судочинства незалежно від того, чи поєднана така вимога з вимогою вирішити публічно-правовий спір, чи поєднана вона з вимогою

про стягнення заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість та чи розглянуті такі вимоги в іншій справі

Постанова ВП ВС від 7 квітня 2020 року у справі № 910/4590/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89252068>

### 1.2. Про юрисдикцію спорів щодо правомірності вимог контролюючих органів

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» звернулося до адміністративного суду з позовом до Державної фінансової інспекції в Харківській області, у якому просило визнати протиправним та скасувати пункт вимоги Державної фінансової інспекції про розгляд питання щодо притягнення працівників позивача до встановленої законом відповідальності. Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції скасував постанову суду першої інстанції та закрити провадження в справі, оскільки спір у справі не є публічно-правовим і не належить до юрисдикції адміністративних судів. Велика Палата Верховного Суду ухвалу суду апеляційної інстанції скасувала, справу направила для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Правова природа письмової вимоги контролюючого органу породжує правові наслідки (зокрема, обов'язки) для свого адресата, тому має риси правового акта індивідуальної дії (з урахуванням її змістової складової, незалежно від форми документа, у якому вона міститься). Спір про правомірність вимог контролюючих органів, скерованих на адресу підконтрольних суб'єктів, є публічно-правовим і підпадає під визначення справи адміністративної юрисдикції

Постанова ВП ВС від 21 листопада 2018 року у справі № 820/3534/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/78129855>

### 1.3. Про юрисдикцію спорів за позовом податкових органів до нотаріуса щодо вчинення протесту податкових векселів

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби звернувся до районного суду з позовом до приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу про скасування постанови щодо відмови у вчиненні нотаріальної дії та зобов'язання вчинити протест податкових векселів у неплатоспроможності, що були видані Товариством з обмеженою відповідальністю «Горобина» та авальовані Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк "Приватбанк"». Суди попередніх інстанцій



у задоволенні позову відмовили. Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду передала цю справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки вважала, що між сторонами виник публічно-правовий спір, пов'язаний зі здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, який має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, провадження у справі закрила.

Спір про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов'язання приватного нотаріуса вчинити протест податкових векселів з метою реалізації повноважень щодо здійснення державного контролю за дотриманням податкового законодавства свідчить про публічно-правову природу таких правовідносин

Постанова ВП ВС від 26 червня 2019 року у справі № 591/4543/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82997490>

#### 1.4. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення збитків, завданих підконтрольною установою, яка не забезпечила виконання вимог органу державного фінансового контролю

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області звернулося до адміністративного суду з позовом до комунального закладу «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» про стягнення з відповідача до обласного бюджету міста грошових коштів. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Суд апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції скасував та закрив провадження у справі, вказавши, що цей спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу направила до апеляційного адміністративного суду для продовження розгляду.

Спір про стягнення завданих збитків, звернений до підконтрольної установи, яка не забезпечила виконання вимог органу державного фінансового контролю, є публічно-правовим та підпадає під визначення справи адміністративної юрисдикції

Постанова ВП ВС від 21 серпня 2019 року у справі № 825/2262/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84153009>

## 1.5. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення заборгованості перед державою

Хустська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області звернулася до суду з адміністративним позовом до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Нива», в якому просила стягнути пеню за несвоечасно погашену заборгованість за фінансовими допомогами. Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції скасував постанову суду першої інстанції та закриття провадження у справі, керуючись тим, що розгляд цієї справи має бути здійснено в порядку господарського, а не адміністративного судочинства, оскільки майнові відносини сторін у цій справі не засновані на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні, здійсненні управлінських чи контрольних функцій однією стороною стосовно іншої сторони. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції та направила справу до апеляційного суду для продовження розгляду.

Законодавець поширив процедуру погашення податкового боргу на порядок стягнення заборгованості за бюджетними позичками (фінансовими допомогами), наділивши в такий спосіб правовідносини позики, що виникли між державою як позикодавцем та господарюючим суб'єктом як позичальником, ознаками публічно-правових.

Спир щодо стягнення заборгованості перед державою, зазначеної в пункті 1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства з огляду на тотожність порядку погашення податкового боргу та погашення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (АРК чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (АРК чи територіальною громадою міста), або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню)

Постанова ВП ВС від 18 вересня 2019 року у справі № 2а-3974/10/0770: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84375801>

## 1.6. Про юрисдикцію спорів за позовом органу місцевого самоврядування про визнання протиправними дій юридичної особи щодо несплати податку на доходи фізичних осіб

Нововодолазька селищна рада звернулася до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком Нова Водолага», у якому просила визнати протиправними дії товариства щодо сплати податку з доходів фізичних осіб за працівників цеху Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком Нова Водолага», що не є відокремленим підрозділом товариства, на рахунок Ватутінської сільської ради, що не входить до складу Нововодолазької селищної об'єднаної територіальної громади, та зобов'язати відповідача сплачувати ПДФО на доходи працівників цеху Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком Нова Водолага» на рахунки позивача. Суди попередніх інстанцій відмовили у відкритті провадження у справі, вказавши, що спір у справі має публічно-правовий, а не приватний характер, оскільки стосується порядку справляння податків. При цьому позивач у спірних відносинах здійснює владні управлінські функції щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком Нова Водолага», тому правовідносини не є господарськими. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

У податкових відносинах контролюючі органи уповноважені владно керувати поведінкою платника податку, а останній, відповідно, зобов'язаний виконувати вимоги і приписи контролюючих органів. Податкові відносини не засновані на юридичній рівності та вільному волевиявленні. Натомість спір, що виникає в податкових відносинах, відповідає критеріям належності спору до юрисдикції адміністративного суду. Спір за позовом органу місцевого самоврядування про визнання протиправними дій юридичної особи щодо несплати податку на доходи фізичних осіб та зобов'язання такого платника сплачувати цей податок до місцевого бюджету належить до юрисдикції адміністративного суду

Постанова ВП ВС від 19 травня 2020 року у справі № 922/4206/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89822240>

#### 1.7. Про юрисдикцію спорів щодо відшкодування шкоди, завданої бездіяльністю посадової особи податкового органу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Технохімреагент» звернулося до господарського суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про відшкодування за рахунок держави шкоди, заподіяної бездіяльністю повноважного представника Головного управління Державної податкової служби щодо внесення до інформаційних систем інформації про набрання законної сили постановою окружного адміністративного суду у справі № 808/2464/17.

Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, провадження у справі закрито, оскільки спір у цій справі не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Спір у справі за позовом до органів податкової служби про відшкодування за рахунок держави шкоди, заподіяної зарахуванням сплачених до державного бюджету сум податку на додану вартість за іншим цільовим призначенням – у рахунок погашення податкового боргу, який було скасовано рішенням суду, – належить до компетенції адміністративних судів. Оскільки відносини між сторонами є такими, що виникли з бюджетного та податкового законодавства і фактично стосуються повноважень відповідача щодо обліку обов'язкових платежів, повернення або зарахування податку на додану вартість, тобто заявлена у справі вимога про стягнення збитків за своєю суттю і є вимогою вирішити публічно-правовий спір, це унеможлиблює розгляд цієї справи в порядку господарського судочинства

Постанова ВП ВС від 2 лютого 2021 року у справі № 908/3512/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439648>

#### 1.8. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення сум надмірно сплаченого митного збору

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» звернулося до господарського суду з позовом до Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби – Центральний офіс з обслуговування великих платників, Львівської митниці Державної фіскальної служби, Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Державної казначейської служби України про стягнення з держави сум надмірно сплаченого митного збору. Ухвалою суду першої інстанції закрито провадження у справі. Суд першої інстанції вказав, що зазначений спір, учасником якого є суб'єкт владних повноважень, є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів. Постановою суду апеляційної інстанції вказану ухвалу скасовано, а справу передано на розгляд до суду першої інстанції. Постанова мотивована тим, що адміністративні суди можуть розглядати вимоги про відшкодування шкоди лише за наявності таких умов: вимоги мають стосуватися шкоди, завданої суб'єктом владних повноважень, і мають бути поєднані з вимогою про визнання протиправними рішення, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. Велика Палата Верховного Суду постанову суду апеляційної інстанції скасувала, ухвалу суду першої інстанції залишила в силі.

Спори про стягнення сум надмірно сплаченого митного збору є пов'язаними з виконанням уповноваженим державним органом своїх владних управлінських функцій, а тому належать до юрисдикції адміністративних судів. Зміст (суть) спірних правовідносин полягає в поверненні позивачу надміру сплачених ним до бюджету сум обов'язкових платежів, а тому відносини між сторонами є такими, що виникли із бюджетного та митного законодавства, і не можуть регулюватися нормами Цивільного кодексу України

Постанова ВП ВС від 4 грудня 2018 року у справі № 910/23482/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/78750999>

1.9. Про юрисдикцію спорів щодо розгляду вимоги платника податку, стосовно якого порушено справу про банкрутство, щодо правомірності рішень, дій чи бездіяльності контролюючого органу

У межах справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Запорізька кондитерська фабрика» до господарського суду надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства «Запорізька кондитерська фабрика» до Державної податкової служби України в особі Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Проблемним питанням у цій справі було визначення юрисдикції податкових спорів, стороною в яких є платник податків, щодо якого порушено справу про банкрутство в межах справ про банкрутство. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій та закрила провадження у справі.

Юрисдикцію судів щодо розгляду тих чи інших спорів встановлюють лише процесуальні кодекси. Кодекс України з процедур банкрутства та Податковий кодекс України є кодексами з консолідованими нормами права, тобто спеціальними в частині розгляду окремого виду господарських спорів (про банкрутство), які розглядаються господарським судом за правилами Господарського процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, та, відповідно, окремого виду адміністративних спорів (податкових спорів), які розглядаються адміністративним судом за правилами КАС України з урахуванням особливостей, визначених

Податковим кодексом України. Вимоги платника податку (у тому числі й після відкриття провадження у справі про банкрутство та визнання його банкрутом з відкриттям щодо нього ліквідаційної процедури) щодо правомірності рішень, дій чи бездіяльності контролюючого органу стосуються насамперед перевірки законності дій суб'єкта владних повноважень, що свідчить про публічно-правовий характер такого спору, в якому суб'єкт владних повноважень реалізує свої владно-управлінські функції, а тому цей спір віднесено до розгляду саме за правилами адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 1 листопада 2023 року у справі № 908/129/22 (908/1333/22): <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114904850>

## 2. Справи щодо захисту соціальних прав. Пенсійні спори

### 2.1. Про юрисдикцію спору щодо встановлення факту трудового стажу

Фізична особа, отримавши усну відмову органу Шосткінського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області в призначенні пільгової пенсії, звернулася до суду з позовом у порядку цивільного судочинства про встановлення факту роботи в особливо шкідливих і важких умовах праці та зобов'язання колишнього роботодавця (Казенне підприємство Шосткинський казенний завод «Зірка») видати уточнюючу довідку. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у позові, вказавши на недотримання позивачем встановленого порядку підтвердження трудового стажу та наявність публічно-правового спору, який має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій у частині вимог про встановлення факту трудового стажу для призначення пенсії та закрила провадження у цій частині.

Встановлений законом порядок призначення пенсії на пільгових умовах передбачає також встановлення органом пенсійного фонду факту наявності відповідного трудового стажу, а рішення вказаного органу щодо призначення чи непризначення такої пенсії підлягає оскарженню у встановленому законом порядку. Не можуть розглядатися в порядку цивільного судочинства заяви про встановлення фактів трудового стажу. Відмова пенсійного фонду у встановленні таких фактів може бути оскаржена заінтересованою особою до адміністративного суду. Отже, позовна заява в частині встановлення факту трудового стажу для призначення пенсії не може розглядатися в порядку цивільного судочинства



Постанова ВП ВС від 18 березня 2020 року у справі № 589/2794/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952169>

## 2.2. Про юрисдикцію спорів щодо зобов'язання органу державної влади видати довідку про грошове забезпечення для призначення пенсії

Фізична особа звернулася до суду з позовом у порядку цивільного судочинства до управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області про захист права власності, в якому просила поновити її порушене право власності шляхом зобов'язання управління Міністерства внутрішніх справ України видати нову довідку про грошове забезпечення. Позивач зазначив, що в довідці про грошове забезпечення для перерахунку пенсії виключено раніше встановлені види надбавок. Позивач вважав, що неврахування в перерахунку пенсії надбавок до посадового окладу є порушенням його права власності в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ухвалою суду першої інстанції у відкритті провадження у справі відмовлено. Постановою апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції змінено, виключено з мотивувальної частини ухвали посилання про обрання позивачем неправильного способу захисту, доповнено резолютивну частину ухвали роз'ясненням, що розгляд цієї справи віднесено до компетенції суду адміністративної юрисдикції. В іншій частині ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Постанову апеляційного суду мотивовано тим, що позивач звернувся до суду з позовом до управління Міністерства внутрішніх справ України як суб'єкта владних повноважень з вимогою видати довідку про його грошове забезпечення як посадової особи публічної служби, а тому вказаний спір, який виник у публічно-правових відносинах, повинен розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції у незмінній судом апеляційної інстанції частині залишила без змін.

Спір між фізичною особою та управлінням Міністерства внутрішніх справ України про зобов'язання видати довідку про його грошове забезпечення як посадової особи публічної служби, необхідної для отримання пенсії, має вирішуватися за правилами адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 13 березня 2019 року у справі № 766/6027/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80555836>

## 2.3. Про юрисдикцію спорів щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Позивач звернувся до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області,

у якому просив встановити факт, що він працював трактористом-машиністом та безпосередньо був зайнятий у виробництві сільськогосподарської продукції на тракторах, інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві, а також безпосередньо був зайнятий у виробництві сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва у колгоспі з 10 жовтня 1988 року по 6 березня 2000 року та в закритому акціонерному товаристві з 25 березня 2000 року по 31 серпня 2005 року. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, відмовлено у відкритті провадження у справі. Оскільки відповідач є суб'єктом владних повноважень, то спори між учасниками цих правовідносин є публічно-правовими, а їх вирішення належить до юрисдикції адміністративних судів. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Заява про встановлення фактів трудового стажу не може розглядатися в порядку цивільного судочинства. Відмова відповідного органу у встановленні таких фактів може бути оскаржена заінтересованою особою до адміністративного суду

Постанова ВП ВС від 4 вересня 2019 року у справі № 198/623/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84274315>

#### 2.4. Про юрисдикцію спорів за участю Пенсійного фонду України щодо нарахування та виплати компенсації за втрату частини доходу

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у якому просила зобов'язати відповідача нарахувати та виплатити йому компенсацію за втрату частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати». Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд постановою скасував рішення суду першої інстанції та закрити провадження, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Позивачу роз'яснено, що спірні правовідносини регламентовані нормами Цивільного процесуального Кодексу України. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції скасувала, справу направила до апеляційного адміністративного суду для продовження розгляду.

Спір про зобов'язання Пенсійного фонду України нарахувати та виплатити компенсацію за втрату частини доходів (пенсії та щомісячної додаткової

пенсії) у зв'язку з порушенням строків їх виплати є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 15 травня 2019 року у справі № 759/9631/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81877571>

## 2.5. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення недоотриманої суми пенсії

Фізична особа звернулася до суду з позовом у порядку цивільного судочинства до Чернігівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України про стягнення коштів. Підставою для звернення з позовом позивачка зазначала утримання з її пенсії 20 % у зв'язку з надмірною її виплатою. Районний суд прийняв постанову, якою рішення управління Пенсійного фонду України зі стягнення надміру виплаченої пенсії визнано протиправним та зобов'язано повернути позивачці неправомірно утримувану суму пенсії. Однак управління Пенсійного фонду України продовжувало утримувати 20 % пенсії позивачки, незважаючи на судові рішення, які набрали законної сили, у зв'язку з чим позивачка звернулася до районного суду. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, позов задоволено частково, стягнуто з управління Пенсійного фонду України на користь позивача безпідставно стягнуті кошти. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Спир щодо недоотриманої суми пенсії є публічно-правовим, виник з публічно-правових відносин за участю органу державної влади як суб'єкта владних повноважень, тому має розглядатися в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 3 квітня 2019 року у справі № 750/1668/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81877470>

## 2.6. Про юрисдикцію спорів щодо відшкодування майнової шкоди у сфері пенсійного забезпечення

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Запоріжжя, в якому просила стягнути з відповідача на її користь майнову шкоду, завдану незаконними діями останнього з перерахунку пенсії за вислугу років. Позивачка, яка працювала в органах прокуратури та отримувала пенсію за вислугу років у розмірі 90 % середньої заробітної плати посади прокурора, звернулася із заявою про перерахунок пенсії. Відповідач відмовив, пославшись на проведений у 2012 році перерахунок, яким

розмір пенсії було зменшено до 80 %. Позивачка звернулася до адміністративного суду, який визнав відмову протиправною та зобов'язав здійснити перерахунок пенсії у розмірі 90 %. Апеляційний суд підтвердив протиправність зменшення пенсії та задовольнив позов частково, зобов'язавши провести перерахунок із збереженням 90 %. Вважаючи, що незаконними діями відповідача з перерахунку пенсії їй завдана майнова шкода, позивачка звернулася до суду з цим позовом. Районний суд задовольнив позов. Апеляційний суд постановив ухвалу, якою рішення суду першої інстанції скасував, а провадження у справі закрит, мотивуючи своє рішення тим, що спір у цій справі є публічно-правовим і має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду ухвалу суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Суд першої інстанції розглянув справу за правилами цивільного судочинства, однак апеляційний суд дійшов висновку про необхідність вирішення справи за правилами адміністративного судочинства з огляду на оскарження позивачкою дій відповідача щодо обчислення розміру пенсії за вказаний період.

Оскільки відповідач у справі за позовом про відшкодування майнової шкоди є суб'єктом владних повноважень, а спірні правовідносини виникли щодо неправомірних дій з перерахунку пенсії, то цей спір є публічно-правовим і має розглядатися за правилами адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 10 квітня 2019 року у справі № 336/7704/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81935356>

## 2.7. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення недорахованої та неотриманої різниці у пенсії державного службовця

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, третя особа – Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Харкова, про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, у зв'язку з неналежним нарахуванням пенсії державного службовця. Позивачка вказувала, що при призначенні пенсії управління Пенсійного фонду України не врахувало виплати, з яких були сплачені страхові внески, зокрема матеріальну допомогу, індексацію та інші виплати. Пізніше суд зобов'язав провести перерахунок пенсії з урахуванням цих сум. Позивачка просила стягнути з держави відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, завданих Пенсійним фондом України, щодо ненарахованої та неотриманої різниці у пенсії державного службовця. Рішенням районного суду, залишеним без змін ухвалою

апеляційного суду, позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Суди першої та апеляційної інстанцій помилково визначили предметну юрисдикцію спору, розглянувши справу в порядку цивільного судочинства, оскільки не врахували, що спір стосовно недоотриманої суми пенсії є публічно-правовим, виник з публічно-правових відносин за участю органу державної влади як суб'єкта владних повноважень, тому повинен розглядатися в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 4 березня 2020 року у справі № 757/63985/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88062861>

### 3. Справи щодо соціальних гарантій

#### 3.1. Про юрисдикцію спорів щодо непризначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Одеського обласного центру зайнятості, Управління соціального захисту населення в Малиновському районі м. Одеси Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, у якому просила скасувати постанову управління соцзахисту стосовно відмови в наданні державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, та відмови в допомозі малозабезпеченим сім'ям. Судом першої інстанції у відкритті провадження відмовлено, оскільки заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення. Суди виходили з того, що оскільки позов подано до суб'єкта владних повноважень про скасування постанов, визнання його дій і бездіяльності неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії, то такий позов повинен розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Передумовою розгляду питання про призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям є звернення уповноваженого представника сім'ї з відповідною заявою та необхідними документами. Як тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, так і державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та допомога по безробіттю призначається у встановленому законом порядку і належить до компетенції

органів державної влади як суб'єктів владних повноважень, які реалізують державну політику у сфері соціального захисту населення.

Предметом спору є дії, бездіяльність і рішення (індивідуальні акти) Управління соцзахисту та Центру зайнятості як суб'єктів владних повноважень щодо непризначення позивачці тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, соціальних виплат, які фінансуються за рахунок державного бюджету у встановленому законом порядку.

Відповідачами у справі є органи державної влади – суб'єкти владних повноважень, які здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства.

Предметом позову є оскарження рішень органів державної влади, визнання протиправними їхніх дій і бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії.

Тобто між сторонами виник публічно-правовий спір, пов'язаний зі здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, тому цей спір належить до юрисдикції адміністративних судів

Постанова ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 521/12963/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82420796>

### 3.2. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення винагороди (грошового забезпечення) за участь в антитерористичній операції

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до військового комісаріату, в якому просила стягнути винагороду за участь в антитерористичній операції у розмірі 100 % місячного грошового забезпечення та відшкодувати матеріальну шкоду. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що йому не виплачена грошова винагорода за 46 днів участі в антитерористичній операції. Крім цього, під час проходження військової служби його не забезпечили за рахунок держави речовим майном (зокрема формою). Судами попередніх інстанцій позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Військова служба є державною службою особливого характеру. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Спір стосовно стягнення винагороди (грошового забезпечення) за участь в антитерористичній операції та відшкодування матеріальної шкоди,



завданої через неналежне речове забезпечення під час проходження військової служби, є публічно-правовим і належить до юрисдикції адміністративного суду

Постанова ВП ВС від 13 листопада 2019 року у справі № 344/1656/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/86105182>

### 3.3. Про юрисдикцію спорів щодо відмови в наданні послуг з медичного обслуговування та медичної допомоги члену сім'ї військовослужбовця

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Військово-медичного управління Служби безпеки України, у якому просила визнати неправомірними дії щодо відмови в наданні послуг з медичного обслуговування та медичної допомоги; зобов'язати відновити надання послуг з медичного обслуговування та медичної допомоги в закладах охорони здоров'я Служби безпеки України. Окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження. Суд першої інстанції виходив із того, що позивачка звернулася до суду за захистом порушеного права на охорону здоров'я, медичне обслуговування, отже цей спір не стосується захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єкта владних повноважень. Апеляційний адміністративний суд ухвалу суду першої інстанції залишив без змін. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні вказав, що правовідносини, які виникли у зв'язку з відмовою в наданні соціальної послуги, є приватноправовими, та з урахуванням суб'єктного складу учасників підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, справу направила для продовження розгляду до окружного адміністративного суду.

Об'єкт захисту – право на соціальний захист, суб'єктний склад спірних правовідносин, має обов'язок забезпечити захист порушеного права, а також характер (суть) спірних правовідносин, у якому член сім'ї військовослужбовця заявила про право на медичне обслуговування в рамках права на соціальний захист, передбаченого законодавством, що певним чином регулює відносини проходження військової служби, яка своєю чергою належить до публічної служби, у своїй сукупності вказують на те, що спір з приводу оскарження неправомірних дій Військово-медичного управління Служби безпеки України про відмову в наданні послуг з медичного обслуговування та медичної допомоги належить до компетенції адміністративних судів. Оскаржене рішення не порушує приватні (майнові, матеріальні) права позивачки, тому ознак приватноправового характеру,

що підлягають захисту у спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, немає. Тобто в цій справі спору про право цивільне немає, а дослідженню підлягають виключно владні управлінські дії та рішення суб'єкта владних повноважень

Постанова ВП ВС від 17 червня 2020 року у справі № 6400/8857/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458914>

### 3.4. Про юрисдикцію спорів щодо соціальних виплат, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Правобережного об'єднаного управління Пенсійного Фонду України у м. Києві про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ухвалою суду першої інстанції провадження у справі закрито, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Роз'яснено позивачу право звернення з позовними вимогами в порядку адміністративного судочинства. Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу залишено без задоволення. Закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, керувався тим, що позов пов'язаний з тим, що позивач не погодився з відмовою пенсійного органу перерахувати пенсію відповідно до вимог статті 50 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та відшкодувати шкоду, яка передбачена цим Законом, що є соціальними виплатами. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Спір щодо виплати компенсації та допомоги, передбаченої статтею 48 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», яку виплачують органи державної влади у встановленому Законом порядку, є публічно-правовим, тому має розглядатися в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 13 лютого 2019 року у справі № 752/20801/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/79957363>

### 3.5. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення з Фонду соціального страхування України інфляційних втрат і компенсації втрат частини соціальних виплат у зв'язку з несвоечасною їх виплатою

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Одеській області, у якому просила стягнути на свою користь компенсацію втрати доходів з причин затримання щомісячних страхових виплат; 3 % річних від простроченої суми затримання щомісячних страхових виплат, а також відшкодування моральної шкоди. Позов обґрунтовано тим, що після смерті свого чоловіка, який мав професійне захворювання, позивачка як вдова подала заяву до Управління про призначення страхових виплат, проте їй було відмовлено. Після цього вона неодноразово зверталася до суду для захисту своїх прав. Її позовні вимоги суди задовольнили і дії та бездіяльність Управління Фонду визнали незаконними. Остаточним рішенням районного суду у справі № 520/8530/17 Фонд зобов'язано призначити їй щомісячні страхові виплати з 1 листопада 2011 року довічно. Оскільки відповідач затримував призначення і виплату цих сум, позивачка просила стягнути з нього інфляційні втрати, 3 % річних відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2050-III «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» та статті 625 Цивільного кодексу України, а також моральну шкоду. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції змінено в його мотивувальній частині. Верховний Суд у складі Другої судової палати Касаційного цивільного суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, мотивуючи це тим, що у спорах про стягнення з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інфляційних втрат за несвоечасне виконання грошового зобов'язання і 3 % річних Фонд є суб'єктом владних повноважень, наділеним владними управлінськими функціями, а тому такі спори підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі про стягнення інфляційних втрат, 3 % річних та відшкодування моральної шкоди закрила.

Між сторонами виник публічно-правовий спір щодо нарахування, сплати та перерахунку соціальних виплат, який підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. У такому випадку справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства з огляду на позовні вимоги про стягнення інфляційних втрат і 3 % річних (на підставі статті 624 Цивільного кодексу України) та про стягнення втрат частини соціальних виплат у зв'язку з несвоечасною їх виплатою з одночасним відшкодуванням моральної шкоди

Постанова ВП ВС від 9 лютого 2021 року у справі № 520/17342/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439661>

### 3.6. Про юрисдикцію спорів щодо призначення, надання, одержання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві, в якому просила зобов'язати відповідача зробити перерахунок стягнутих районним судом з Відкритого акціонерного товариства «Трест Київміськбуд-6» на користь позивача щомісячних виплат на підгузки і на ліки; зобов'язати відповідача на майбутнє зі зростанням цін у торговельній мережі проводити перерахунки виплат на ліки та підгузки за заявою позивача. Районний суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд ухвалив рішення, яким скасував рішення районного суду й ухвалив нове, яким задовольнив позовні вимоги частково. Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, зазначивши, що існує потреба у вирішенні виключної правової проблеми, пов'язаної з розмежуванням цивільної та адміністративної юрисдикції у спорах за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, враховуючи характер спірних правовідносин і підстави позову. Велика Палата Верховного Суду рішення суду апеляційної інстанції залишила без змін.

У відносинах з обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням Фонд та його робочі органи здійснюють владні управлінські функції та наділені повноваженнями приймати рішення / вчиняти дії, що впливають на можливість реалізації застрахованими особами права на соціальний захист. Тому спори стосовно оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його робочих органів і їхніх правонаступників про обчислення, призначення, перерахунок, здійснення, надання, одержання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням слід розглядати за правилами адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 5 травня 2020 року у справі № 761/21898/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/90355790>

### 3.7. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження акта про нещасний випадок під час проходження публічної служби

Позивач звернувся до адміністративного суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Полтавській області про визнання протиправними та скасування акта форми Н-5\* розслідування нещасного випадку, акта № 6 форми НТ\* про нещасний випадок не виробничого характеру, затверджених за фактом раптового погіршення стану здоров'я майора поліції, старшого юрисконсульта відділу правового забезпечення Головного управління Національної поліції в Полтавській області як такі, що не відповідають нормам Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 грудня 2002 року № 1346 (далі – Порядок № 1346). Згідно з вказаними документами подія, що сталася з позивачем, не була визнана нещасним випадком відповідно до пункту 2.1 Порядку № 1346. Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що подія, яка сталася, має бути кваліфікована як нещасний випадок, пов'язаний із проходженням служби. Окружний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги, а апеляційний адміністративний суд це рішення скасував і закрити провадження у справі, дійшовши висновку, що справи про оскарження актів розслідування нещасних випадків підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки такі спори стосуються здоров'я фізичної особи, що є її особистим немайновим правом, права на відшкодування шкоди внаслідок настання нещасного випадку або виникають із трудових правовідносин. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову апеляційного адміністративного суду та повернула справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Спори, пов'язані з питаннями реалізації правового статусу особи, яка перебуває на посаді публічної служби, від моменту її прийняття на посаду і до звільнення з публічної служби, зокрема й оскарження акта про нещасний випадок під час проходження публічної служби (зокрема, служби в органах Нацполіції), підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 26 червня 2019 року у справі № 1640/3010/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82998191>

### 3.8. Про юрисдикцію спорів щодо відшкодування шкоди та виплати грошової допомоги внаслідок захворювання, отриманого в результаті проходження служби у Державній фельд'єгерській службі України

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, в якому просила стягнути на свою користь відшкодування шкоди та грошову допомогу. Позивач вважав, що йому має бути виплачено грошову допомогу після звільнення із займаної посади публічної служби на підставі того, що йому встановлено II групу інвалідності внаслідок захворювання, отриманого в період проходження служби. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції закрив провадження у справі, керуючись тим, що позивач перебував на публічній службі в розумінні пункту 15 статті 3 КАС України, а тому спірні правовідносини між сторонами щодо вимог про виплату грошової допомоги та відшкодування шкоди внаслідок отриманого захворювання в результаті проходження публічної служби за своєю суттю є публічно-правовим спором, який повинен вирішуватися в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду постанову апеляційного суду залишила без змін.

Проходження публічної служби – це процес діяльності особи на посадах, які вона обіймає, починаючи від моменту призначення на відповідну посаду та завершуючи припиненням публічної служби, із сукупністю всіх обставин і фактів, які супроводжують таку діяльність. Оскільки така професійна діяльність нерозривно пов'язана з отриманням оплати (винагороди) за роботу, яку особа виконує на відповідній посаді, то правовідносини, пов'язані з нарахуваннями, виплатами, утриманнями, компенсаціями, перерахунками заробітної плати, компенсацій, грошової допомоги під час виконання такою особою своїх посадових обов'язків, є одним з елементів проходження публічної служби, а під час звільнення з публічної служби – одним з елементів припинення такої служби.

На момент звільнення позивача з посади відділ Головного управління Державної фельд'єгерської служби України в м. Полтаві входив до структури Держспецзв'язку. Позивач перебував на публічній службі в розумінні пункту 15 статті 3 КАС України, а тому спірні правовідносини між сторонами щодо відшкодування шкоди та виплати грошової допомоги внаслідок отриманого захворювання в результаті проходження публічної служби за своєю суттю є публічно-правовим спором



### 3.9. Про юрисдикцію спорів з приводу стягнення одноразової допомоги у зв'язку із захворюванням, отриманим під час проходження служби в органах внутрішніх справ

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, в якому просила стягнути одноразову допомогу у зв'язку із захворюванням, яке отримане під час проходження служби в органах внутрішніх справ, що призвело до встановлення йому II групи інвалідності. Одноразову грошову допомогу позивачу виплачено в розмірі 206 700 грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 707 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції, податкової міліції». Однак позивач вважав, що оскільки йому протягом двох років встановлено вищу групу інвалідності, він має право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі. Рішенням адміністративного суду, яке набрало законної сили, визнано протиправним рішенням відповідача про відмову у виплаті одноразової грошової допомоги та зобов'язано повторно розглянути заяву і прийняти рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із захворюванням, яке призвело до встановлення II групи інвалідності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 850 «Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності працівника міліції». Однак до цього часу кошти позивачу не виплачені. Таким чином, позивач вважав, що між ним та відповідачем існує цивільний спір про відшкодування майнової шкоди. Ухвалою суду першої інстанції закрито провадження у справі, оскільки позивач є стягувачем в адміністративній справі і звертався із заявою про примусове виконання виконавчого листа, виданого окружним адміністративним судом, за яким головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, а 16 листопада 2017 року – постанову про закінчення виконавчого провадження. Суд першої інстанції вважав, що позивач мав звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю органу державної виконавчої служби чи її посадової особи було порушено його права, свободи чи інтереси. Постановою апеляційного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. Суд апеляційної інстанції керувався тим, що позивач не є стягувачем у виконавчому провадженні, не

оскаржує рішення державного виконавця. Він звернувся за захистом свого цивільного права, яке виникло в результаті виконання рішення адміністративного суду. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

У поданому до суду позові вимоги стосуються виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із захворюванням, отриманим під час проходження служби в органах внутрішніх справ, при цьому Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань та пробації Міністерства юстиції України наділене владними управлінськими функціями, тому вказані правовідносини та суб'єктний склад спору є спором щодо здійснення особою, яка займає адміністративну посаду, своїх повноважень, тому є адміністративним спором

Постанова ВП ВС від 27 жовтня 2020 року у справі № 127/18513/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93374071>

### 3.10. Про юрисдикцію спорів щодо призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Управління праці та соціального захисту населення Немишлянського району Харківської міської ради, в якому просила зобов'язати відповідача продовжити йому надання державних субсидій на сплату комунальних послуг, відшкодувати майнову та моральну шкоду. Відмова в нарахуванні субсидії була обґрунтована наявністю у позивача заборгованості, що перевищує два місяці, зі сплати комунальних послуг. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції закрив провадження у справі, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Ухвалюючи таке рішення суд керувався тим, що спір не пов'язаний з договірними відносинами щодо отримання та оплати комунальних послуг, а є публічно-правовим, оскільки відповідачем є орган державної влади, спір виник щодо реалізації повноважень цього органу з призначення субсидій, тому цей спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Спір між фізичною особою та Управлінням праці і соціального захисту населення щодо відновлення права на отримання субсидій на сплату комунальних послуг є публічно-правовим, а тому підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства

Постанова ВП ВС від 12 червня 2019 року у справі № 645/212/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82703520>

### 3.11. Про юрисдикцію спорів, пов'язаних з реалізацією особою, яка перебувала на державній службі, права на соціальну гарантію

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Державної фіскальної служби України, у якому просила стягнути суму страхового відшкодування; суму інфляційних збитків від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів; суму 3 % річних компенсації за користування чужими грошовими коштами; моральну шкоду за моральні страждання. Позов мотивовано тим, що позивачка працювала в міжрайонній державній податковій інспекції та відповідно до чинного на той час законодавства як посадова особа органу Державної податкової служби України підлягала обов'язковому державному страхуванню, відповідно до Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 року № 349. Перебуваючи на посаді начальника юридичного відділу, під час виконання службових обов'язків вона втратила 70 % професійної працездатності, унаслідок чого отримала II групу інвалідності по зору. Позивачкою до Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області подані всі необхідні документи та оформлено заяву на ім'я страховика з метою отримання страхової виплати. Однак страхова компанія повідомила позивачку, що не має змоги здійснити їй виплату страхової суми, оскільки страхові платежі були повністю використані для виплат страхових сум застрахованим особам, а кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються страхувальником, і запропонувала звернутися до відповідача для вирішення цього питання. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції скасував та закрит провадження у справі. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції, справу направила до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Деякі правовідносини, пов'язані з реалізацією статусу державного службовця, не припиняються одночасно з припиненням перебування особи на державній службі, зокрема, це можуть бути правовідносини щодо пенсійного забезпечення державних службовців, відшкодування шкоди, завданої особою під час проходження державної служби, тощо.

Як убачається з норм Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби, а також з умов укладеного відповідачем договору страхування, виплата страхового

відшкодування в разі втрати працездатності внаслідок виконання службових обов'язків є однією із соціальних гарантій особи, що перебувала на державній службі в органах ДПА, і такі правовідносини припиняються лише виконанням зобов'язання з виплати страхового платежу та не пов'язані з моментом припинення перебування особи на державній службі. Правовідносини в цій справі виникли внаслідок реалізації особою, яка перебувала на державній службі, права на соціальну гарантію, і таке право безпосередньо пов'язане з її статусом державного службовця.

Справа за позовом фізичної особи до Державної фіскальної служби України про стягнення суми страхового відшкодування, суми інфляційних збитків підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки правовідносини виникли внаслідок реалізації особою, яка перебувала на державній службі, права на соціальну гарантію і таке право безпосередньо пов'язане з її статусом державного службовця

Постанова ВП ВС від 25 березня 2020 року у справі № 804/4357/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89082840>

#### 4. Земельні спори

##### 4.1. Про юрисдикцію спору щодо отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою

Підприємець звернувся до адміністративного суду з позовом до Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області, в якому просив: визнати протиправною відмову в задоволенні його заяви, скасувати рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду, а також зобов'язати адміністрацію повторно розглянути та задовольнити цю заяву. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд скасував це рішення і закрити провадження у справі, оскільки спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову апеляційного суду та направила справу для продовження розгляду.

Отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою не означає автоматичне надання земельної ділянки в користування. Рішення про надання землі в користування включає затвердження проекту, можливе вилучення ділянки в попереднього користувача, а також визначення умов користування. Підставою для відмови в затвердженні проекту може бути виключно його невідповідність вимогам законодавства. Відмова в наданні дозволу або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені

до суду. Законодавство визначає повноваження, підстави, порядок і строки розгляду заяв про передачу земельних ділянок у користування. Саме ці дії становлять адміністративну процедуру у сфері публічного управління.

У справі щодо рішення про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки водного фонду відповідна комісія діяла в межах публічно-владних управлінських функцій, тому спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Надання чи відмова в наданні дозволу – це лише етап у процедурі передачі землі, але саме цей етап є частиною адміністративного процесу, а отже – підлягає контролю з боку адміністративного суду.

Постанова ВП ВС від 30 січня 2020 року у справі № 806/352/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87454068>.

#### 4.2. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження рішення органу місцевого самоврядування, яким затверджено детальний план населеного пункту

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою. Позивачка обґрунтувала свої вимоги тим, що в місцевій газеті та на сайті села було опубліковано інформацію про проведення громадських слухань з приводу погодження детального плану території, на якій знаходиться також належна їй земельна ділянка. Під час ознайомлення з графічною частиною проекту детального плану території села позивачка виявила, що земельна ділянка з цільовим призначенням – для будівництва господарських будівель і споруд, яка є її приватною власністю та відповідає генеральному плану села, у запропонованому проекті детального плану визначена як паркова зона, на якій будуть у майбутньому встановлені альтанки. Сільська громада повністю підтримала проект детального плану території та рекомендувала його до затвердження на найближчій сесії сільради. Позивачка вказала, що затвердження проекту детального плану може призвести до порушення з боку сільради її права власності на земельну ділянку. Ухвалою районного суду провадження у справі закрито, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Роз'яснено, що цей спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Постановою апеляційного суду ухвалу районного суду скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. Велика Палата Верховного Суду постанову суду апеляційної інстанції скасувала, ухвалу районного суду залишила без змін.

Незважаючи на те, що позивачка сформулювала позовну вимогу як зобов'язання відповідача усунути перешкоди у здійсненні права власності

на належну їй земельну ділянку шляхом визнання недійсним указанного рішення сільради, фактично суть вимоги зводиться до оскарження рішення сільради – органу місцевого самоврядування, яким затверджено детальний план села.

При цьому вказане рішення не є актом індивідуальної дії, який стосується конкретних прав чи обов'язків певної особи. Оспорюване рішення є нормативно-правовим актом, дія якого поширюється на необмежену кількість суб'єктів та застосовується багаторазово. Отже, суд першої інстанції правильно вважав спір публічно-правовим і таким, що підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а тому обґрунтовано закрити провадження у справі з тих підстав, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Постанова ВП ВС від 15 травня 2019 року у справі № 363/3786/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82095816>.

#### 4.3. Про юрисдикцію спорів щодо відведення земельної ділянки для потреб територіальної громади

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Одеської міської ради, Київської районної адміністрації Одеської міської ради, заступника голови районної адміністрації, треті особи на стороні відповідача – Обслуговуючий кооператив «Автостоянка Люстдорф», Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс», з позовними вимогами: визнати протиправним (незаконним) та нечинним рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради про затвердження Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси в новій редакції; визнати протиправними дії районної адміністрації щодо погодження схеми розміщення транспортних засобів на спеціально відведеній автостоянці; зобов'язати утриматись від вчинення дій щодо узгодження розміщення парковок, автостоянок ~~и~~ до затвердження порядку (способу, передбаченого законом) погодження (узгодження) розміщення парковок, автостоянок. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Апеляційний адміністративний суд змінив резолютивну частину рішення суду першої інстанції, у решті рішення суду першої інстанції залишив без змін. Велика Палата Верховного Суду змінила рішення судів попередніх інстанцій у частині мотивування.

В контексті конкретних обставин, беручи до уваги видові та сутнісні властивості акта, який ухвалила Міськрада, висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що спір у цій справі публічно-правовий



і належить до юрисдикції адміністративних судів, є правильними, оскільки правовідносини, які склались між учасниками цієї справи, стосуються оскарження фізичною особою законності рішення щодо передачі земельної ділянки комунальної власності для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси, а надалі – для потреб обслуговуючого кооперативу «Автостоянка Люстдорф». Питання щодо законності та обґрунтованості такого рішення, яке має ознаки правозастосовного ненормативного акта органу місцевого самоврядування, належить до компетенції адміністративних судів.

Постанова ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 520/12022/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85412892>.

#### 4.4. Про юрисдикцію спорів щодо бездіяльності органу місцевого самоврядування з відведення земельної ділянки на місцевості

Фізичні особи звернулися з адміністративним позовом до Кобилецько-Полянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області, виконавчого комітету селищної ради, третя особа – фізична особа, у якому просили визнати протиправною бездіяльність селищної ради в частині вирішення питання щодо відведення земельної ділянки на місцевості (в натурі) під утворену під'їзну дорогу через земельну ділянку землекористувача – третьої особи до земельної ділянки фізичних осіб, яка розташована в цьому ж селищі, із визначенням «червоних ліній» – межі вулиці, та зобов'язати селищну раду вчинити дії, необхідні для виготовлення містобудівної документації щодо проєктування, розташування, визначення меж – «червоних ліній», прийняття в експлуатацію під'їзної дороги. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд ухвалою рішення суду першої інстанції скасував, провадження у цій справі закрит, оскільки порушений спір не належить до юрисдикції адміністративних судів. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції, справу направила до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Для передачі земельної ділянки в користування (оренду) зацікавлена особа звертається до відповідних органів із заявами для отримання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та для надання її в користування, за результатами розгляду яких визначені в статті 123 Земельного кодексу України органи приймають одне з відповідних рішень. Отримання дозволу на розроблення проєкту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки не означає позитивного рішення про надання її в користування (оренду).

Висновок суду апеляційної інстанції у справі, що розглядається, предметом якої є бездіяльність селищної ради щодо вирішення питання про відведення земельної ділянки на місцевості (в натурі) під утворену під'їзну дорогу із визначенням «червоних ліній» – меж вулиці, про те, що відповідач при його ухваленні не здійснював владні управлінські функції, ґрунтується на неправильному застосуванні норм права, оскільки в цих правовідносинах відповідач реалізує свої контрольні функції у сфері управління діяльністю, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду.

Постанова ВП ВС від 24 квітня 2019 року у справі № 305/1886/16-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81841947>.

#### 4.5. Про юрисдикцію спорів щодо погодження технічної документації із землеустрою та поділу земельної ділянки

Державне підприємство «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» звернулося до господарського суду з позовом до Запорізької обласної державної адміністрації про визнання незаконною бездіяльності обласної державної адміністрації з розгляду технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки державної форми власності, яка перебуває в постійному користуванні позивача; зобов'язання відповідача розглянути клопотання про погодження зазначеної технічної документації. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що обласна державна адміністрація, порушуючи приписи земельного законодавства, витребувала додаткові матеріали та документи, не передбачені складом технічної документації, чим фактично ухилилася від розгляду клопотання і належного вирішення питання про погодження чи відмову в погодженні документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, вказавши, що спір не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, а має вирішуватися за правилами адміністративного судочинства. Апеляційний господарський суд погодився з висновком про неможливість розгляду спору в господарському суді, змінивши мотивувальну частину ухвали суду першої інстанції і вказавши на заборону об'єднувати в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства (якщо інше не передбачено законом). Апеляційний суд зазначив, що спір у частині позовної вимоги про визнання незаконною бездіяльності відповідача не пов'язаний з питанням щодо речового права, а є публічно-правовим, оскільки виник за участю суб'єкта владних повноважень, який здійснює в цих правовідносинах надані йому чинним

законодавством владні управлінські функції шляхом розгляду питання щодо погодження документації із землеустрою, і тому має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Разом з тим суд апеляційної інстанції зазначив, що позивач є постійним користувачем земельної ділянки, а його вимога про зобов'язання відповідача розглянути клопотання про погодження технічної документації із землеустрою є вимогою про захист майнового права на конкретну земельну ділянку. Тобто оскаржується не процедура проходження заяви та прийняття рішення суб'єктом владних повноважень, а захищається реалізація права на земельну ділянку, що вже перебуває в користуванні позивача. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову апеляційного суду та залишила в силі ухвалу суду першої інстанції.

Вимоги про визнання незаконною бездіяльності з погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та зобов'язання вчинити дії, з огляду на правову природу спірних відносин, є однорідними, нерозривно пов'язані між собою та від вирішення першої з них залежить вирішення іншої вимоги, адже за своєю суттю зобов'язання відповідача розглянути клопотання про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки є способом усунення незаконної, на думку позивача, бездіяльності державної адміністрації. Розгляд зазначених вимог за правилами різного судочинства порушуватиме принцип повноти, всебічності та об'єктивності з'ясування обставин справи, оскільки дослідження одного і того ж предмета, а також одних і тих самих підстав позову здійснюватиметься судами різних юрисдикцій, що не гарантує дотримання принципу правової визначеності.

Постанова ВП ВС від 26 травня 2020 року у справі № 910/15585/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89819910>.

#### 4.6. Про юрисдикцію спору щодо виділення земельної ділянки в натурі

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Худлівської сільської ради, Управління Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області, Ужгородської районної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області про визнання протиправними дій та бездіяльності відповідачів, а також зобов'язання їх вчинити певні дії, пов'язані з реалізацією його права на земельну частку (пай). Суть спору полягала в оскарженні дій органів влади щодо розпорядження земельними ділянками в урочищах «Лазі» та «Горб», на які позивач претендує, вважаючи себе спадкоємцем відповідно до свідоцтва про право на спадщину та сертифіката на право на земельну частку

(пай). Натомість за державним актом, виданим іншій особі на підставі рішення місцевої ради, земельні ділянки мають інше розташування та розміри. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Суд апеляційної інстанції закрити провадження у справі, оскільки справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову апеляційного адміністративного суду та направила справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Реалізацію питання про виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) віднесено до повноважень державних органів влади й органів місцевого самоврядування. Розгляд вимог позивача до суб'єктів владних повноважень щодо оскарження їхніх рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності в питанні прийняття рішення про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), яке належить до сфери земельних відносин, і вирішення земельного спору, який виник із приводу цих вимог, здійснюється в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 30 вересня 2020 року у справі № 807/2306/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91998642>.

#### 4.7. Про юрисдикцію спорів щодо вирішення питання стосовно передачі земельної ділянки в постійне користування

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Вінницької міської ради, виконавчого комітету міськради і департаменту комунального господарства та благоустрою міськради, у якому просила визнати протиправним і скасувати рішення міськради про затвердження проєктів землеустрою, передачу земельних ділянок у постійне користування, оренду, поновлення терміну дії договорів оренди в частині, визначеній додатком до цього рішення; визнати протиправним і скасувати рішення виконавчого комітету міськради про надання департаменту комунального господарства та благоустрою міськради вихідних даних – містобудівних умов і обмежень на проєктування кладовища та зобов'язати відповідачів – суб'єктів владних повноважень прийняти рішення і вчинити певні дії щодо усунення порушень прав і свобод людини та громадянина, а також інтересів позивача від будь-яких протиправних дій надалі щодо влаштування кладовища. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, відмовив у відкритті провадження, оскільки заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані ухвали, а матеріали позовної заяви направила до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Виникнення спірних правовідносин обумовлено протиправними, на думку позивача, діями відповідача при вирішенні питання щодо передачі земельної ділянки в постійне користування, яке в силу законодавчих приписів належить до його виключної компетенції як органу місцевого самоврядування, тому законність таких дій (бездіяльності) підлягає перевірці адміністративним судом.

У цій справі відсутній спір про право, а дослідженню підлягають виключно владні управлінські дії та рішення органу місцевого самоврядування, які впливають на права та законні інтереси невизначеного кола осіб, тому цей спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 15 травня 2019 року у справі № 127/19267/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82065660>.

#### 4.8. Про юрисдикцію спорів з приводу оскарження рішення органу місцевого самоврядування щодо прокладення дороги загального користування

Позивач звернувся до адміністративного суду з позовом до Вовківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області, в якому просив скасувати рішення про затвердження висновку земельної комісії; зобов'язати повернути межі земельної ділянки; зобов'язати усунути несанкціонований проїзд, який порушує вимоги чинного законодавства України, що проходить попри будинок позивача; зобов'язати відновити тупиковий проїзд до ділянки, яка належить позивачу. Постановою районного суду позовні вимоги задоволено частково. Постановою апеляційного суду постанова суду першої інстанції скасована, а провадження у справі закрито, оскільки справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду постанову суду апеляційної інстанції скасувала, а справу передала до цього ж суду для продовження розгляду.

Виникнення спірних правовідносин зумовлене протиправними діями відповідача при вирішенні питання щодо прокладення дороги загального користування попри будинок позивача з однієї сторони та перекриття тупикового проїзду до цієї земельної ділянки з іншої сторони, яке в силу законодавчих приписів належить до його виключної компетенції як органу місцевого самоврядування, тому законність таких дій (бездіяльності) має перевіряти адміністративний суд. У цій справі дослідженню підлягають виключно владні управлінські дії та рішення органу місцевого самоврядування, які впливають на права та законні інтереси невизначеного

кола осіб, тому цей спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 12 червня 2019 року у справі № 450/338/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82738690>.

#### 4.9. Про юрисдикцію спорів щодо заборони розміщення нових об'єктів і нового будівництва з підстав виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня

Обслуговуючий кооператив «Парусний» звернувся до господарського суду з позовом до виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма "Моноліт"», про визнання протиправним та скасування рішення про заборону розміщення нових об'єктів і нового будівництва. Позивач вважав, що при прийнятті оскаржуваного рішення виконком порушив права позивача як землекористувача на користування земельною ділянкою в обсязі, передбаченому договором суборенди земельної ділянки, втрутився у право позивача на мирне володіння майном, передбачене статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано, провадження у справі закрито, оскільки спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства. Суд апеляційної інстанції вказав, що у спірних правовідносинах відповідач реалізовував свої контрольні функції у сфері управлінської діяльності, відповідно спір, який є предметом цього розгляду, є публічно-правовим, і його слід розглядати в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Приймаючи рішення про заборону розміщення нових об'єктів та нового будівництва з підстав виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня, відповідач реалізовував делеговані повноваження у сфері управлінської діяльності відповідно до положень Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», і його акт, прийнятий під час реалізації цих повноважень, забороняє певну поведінку особам у сфері суспільних відносин з питань містобудування та є обов'язковим до виконання на відповідній території.

Спір, який є предметом цього розгляду, є публічно-правовим, оскільки виник за участю суб'єкта владних повноважень, який реалізовує у спірних правовідносинах надані йому чинним законодавством владні управлінські



функції на відповідній території, а тому висновок суду апеляційної інстанції про закриття провадження у справі є законним та обґрунтованим.

Постанова ВП ВС від 25 червня 2019 року у справі № 916/358/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82997482>.

#### 4.10. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються проходу через земельну ділянку

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області та Виконкому, виконавчого комітету Селищної ради, у якому просила визнати незаконним і скасувати рішення сесії селищної ради про звернення громадян, які проживають на вул. Перемоги в частині зобов'язання Особи\_1 відкрити прохід з вул. Перемоги на вул. Свято-Преображенську (Леніна) шляхом зняття двох хвірток. Позов мотивовано тим, що після законної добудови до належної позивачці на праві власності квартири рішенням селищної ради про закриття проходу з вул. Леніна на вул. Перемоги їй було дозволено закрити вказаний прохід. Проте пізніше позивачці стало відомо, що рішенням Селищної ради це рішення відмінено. Районний суд позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд постанову суду першої інстанції скасував, а провадження у справі закрит, оскільки спір між позивачкою та органами місцевого самоврядування є приватноправовим і підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції та направила справу для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Спір щодо оскарження законності рішення органу місцевого самоврядування про відкриття (відновлення) проходу загального користування попри будинок, що належить фізичній особі, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Оскаржувані в цій справі рішення пов'язані з вирішенням відповідно до закону питання в галузі земельних відносин, яке в силу законодавчих приписів належить до їх виключної компетенції як органу місцевого самоврядування й стосується прав та інтересів невизначеного кола осіб, тому законність таких дій (рішень) підлягає перевірці адміністративним судом.

Постанова ВП ВС від 18 вересня 2019 року у справі № 734/2106/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84976002>.

#### 4.11. Про юрисдикцію спорів щодо підготовки та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма "Ірма ЛТД"» звернулося до господарського суду з позовом до виконавчого комітету Дніпровської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради, у якому просило скасувати рішення виконкому про внесення змін до Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Дніпрі; виключити земельну ділянку (майданчик) з Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Дніпрі; зняти з балансу комунального підприємства «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради земельну ділянку (майданчик). Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач послався на те, що прийняття виконкомом рішення об'єктивно перешкоджає здійсненню заходів щодо укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі, оскільки згідно зі спірним рішенням орендована позивачем земельна ділянка була віднесена до організації паркування транспортних засобів у м. Дніпрі, що є порушенням права позивача на користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, ухваливши нове рішення – про часткове задоволення позову. Велика Палата Верховного Суду судові рішення судів попередніх інстанцій скасувала, провадження у справі закрила.

Позивач звернувся з позовом про скасування рішення виконкому, прийнятого останнім як суб'єктом владних управлінських функцій (повноважень) в галузі бюджету, фінансів і цін, а саме повноважень щодо підготовки та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.

До юрисдикції господарських судів належить розгляд спорів у сфері земельних відносин. Однак юридичний спір сторін у цій справі не є спором про право на земельну ділянку, оскільки позовна заява обґрунтовується виключно доводами незаконності прийнятого виконкомом рішення; при цьому пред'явлення орендарем вимог про поновлення договору оренди можливе виключно до орендодавця земельної ділянки, яким відповідач не є. Виходячи з предмета спірних правовідносин, зважаючи на наявність у виконкому у спірних правовідносинах ознак суб'єкта владних повноважень у розумінні пункту 7 частини першої статті 4 КАС України, у цьому спорі наявні

ознаки публічно-правового спору, розгляд якого належить до юрисдикції адміністративних судів.

Постанова ВП ВС від 12 листопада 2019 року у справі № 904/3825/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86071599>.

#### 4.12. Про юрисдикцію спорів щодо надання дозволу на встановлення пам'ятного знака на земельній ділянці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Руна-Інкам» звернулося до господарського суду з позовом до виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання недійсним рішення виконкому. Оспорюваним рішенням відповідач надав дозвіл обласній громадській організації «Підприємці Галичини» встановити пам'ятний знак Симону Петлюрі за рахунок коштів підприємців міста; вирішив провести благоустрій території біля майбутнього пам'ятного знака з доріжками та фонтаном. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, закрити провадження у справі, дійшовши висновку про те, що спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства, а має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Позовні вимоги особи, яка виготовила проект землеустрою ділянки, на яку накладається ділянка, на якій дозволено встановити пам'ятний знак і вирішено провести її благоустрій, щодо оскарження рішення виконкому про надання дозволу на встановлення знака, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 26 листопада 2019 року у справі № 921/655/17-г/4: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87053612>.

### 5. Спори, пов'язані із захистом політичних прав громадян

#### 5.1. Про юрисдикцію справ щодо доступу до публічної інформації

Фізична особа звернулася з адміністративним позовом до Національної парламентської бібліотеки України (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії. Позивач вважав, що бібліотека фактично не розглянула його запит і неправомірно, без зазначення мотивованих причин відмови, не надала публічної інформації у відповідь на його запит. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та закрити провадження. Велика Палата Верховного Суду

скасувала ухвалу апеляційного адміністративного суду і направила справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Документи щодо режиму роботи, а також штатний розпис розпорядника публічної інформації (Національної парламентської бібліотеки України) є документами, що застосовуються в процесі виконання бюджету і становлять публічну інформацію, спір з приводу надання якої належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 27 березня 2019 року у справі № 826/25885/15: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81329464>.

## 5.2. Про юрисдикцію справ щодо доступу до публічної інформації

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Приватного акціонерного товариства «Куряжський домобудівельний комплекс» як до розпорядника публічної інформації. У позові він просив визнати протиправною бездіяльність щодо ненадання відповіді на запит про публічну інформацію та зобов'язати відповідача надати завірену копію про затвердження Положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію». Позивач вважав, що запитувана інформація є публічною, а відповідач — як генеральний підрядник будівництва багатоквартирного будинку — володіє нею відповідно до Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». Суд першої інстанції ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Апеляційний суд залишив ухвалу без змін. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення і направила справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Захист права на доступ до публічної інформації, розпорядником якої, відповідно до закону, що регулює спірні відносини, є суб'єкт господарювання, здійснюється тільки адміністративним судом. Суд може визначити, що запитувана інформація не є публічною чи перебуває за межами будь-якої управлінської діяльності суб'єкта відносин у сфері доступу до публічної інформації, а розпорядник інформації не є її володільцем чи носієм, тільки за результатами кінцевого розгляду спору по суті.

Постанова ВП ВС від 26 лютого 2020 року у справі № 520/12042/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88187851>.

## 5.3. Про юрисдикцію спорів щодо ненадання суб'єктом владних повноважень відповіді на адвокатський запит, направлений на отримання публічної інформації

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Антимонопольного комітету України про зобов'язання надати копії документів та інформацію про результати проведення перевірки дотримання Приватним акціонерним товариством «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у процедурах закупівель з виготовлення студентських квитків. Відповідач відмовив у наданні вказаної інформації у зв'язку з тим, що запитувані позивачем копії документів містять службову інформацію. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції скасував і закрит провадження у справі у зв'язку з тим, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду постанову суду апеляційної інстанції скасувала, а справу направила для продовження розгляду.

Спир щодо ненадання суб'єктом владних повноважень відповіді на адвокатський запит, направлений на отримання інформації, що має ознаки публічної, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 17 грудня 2019 року у справі № 826/5331/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/86877147>.

## 6. Справи щодо проходження та звільнення з публічної служби

### 6.1. Про юрисдикцію спору щодо визнання незаконним наказу про звільнення з посади, віднесеної до посад державної служби

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про визнання наказу незаконним і поновлення на роботі. Районний суд ухвалив рішення, яким задовольнив позов частково. Апеляційний суд постановив ухвалу, якою скасував рішення суду першої інстанції та закрит провадження у справі. Суд вважав, що спір має розглядатися за правилами адміністративного судочинства, оскільки вимоги позивача – державного службовця про визнання незаконним наказу про звільнення та поновлення на роботі пов'язані з проходженням публічної служби. Такий спір є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками апеляційного суду.

На вимоги про визнання незаконним наказу про звільнення з посади, віднесеної до посад державної служби, та про поновлення на такій посаді, тобто на вимоги з приводу звільнення з публічної служби, поширюється юрисдикція адміністративних судів. А тому такі вимоги слід розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 23 січня 2019 року у справі № 752/2922/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79516775>.

## 6.2. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення заробітної плати та середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні

Позивач звернувся до суду з позовом до Ліквідаційної комісії Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області, у якому зазначив, що він проходив службу в органах внутрішніх справ, що підтверджується довідкою Головного управління Міністерства внутрішніх справ України. У довідці зазначено, що позивач у період з 4 червня по 21 жовтня 2014 року перебував у службовому відрядженні для виконання особовим складом завдань, визначених Законом України № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом», та несення служби з охорони громадського порядку в районах проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Особа є ветераном війни – учасником бойових дій. Оскільки за весь період служби в органах внутрішніх справ він не отримав заробітної плати, просив стягнути з Ліквідаційної комісії Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області нараховану, але не виплачену заробітну плату та середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні. Районний суд ухвалою закрив провадження у справі, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Апеляційний суд ухвалу районного суду залишив без змін. Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

За правилами адміністративного судочинства розглядаються спори, пов'язані з проходженням публічної служби, одним з різновидів якої є служба в органах внутрішніх справ. Ці спори можуть стосуватися як порядку проходження такої служби, до яких включається і виплата заробітної плати, так і звільнення з публічної служби, до яких належать і спори про стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні.

Постанова ВП ВС від 13 березня 2019 року у справі № 761/27364/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80783494>.



## 6.3. Про юрисдикцію спору щодо звільнення з військової служби

Фізична особа звернулася з адміністративним позовом до Головного управління Національної гвардії України, Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, зобов'язання вчинити дії, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка вважала, що її звільнення відбулося з порушенням вимог трудового законодавства: без попередження про наступне звільнення, без пропозицій інших посад, на яких вона могла б продовжити службу, та в період її перебування на лікарняному. Суд першої інстанції рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовив. Позивачка в касаційній скарзі просила закрити провадження у справі, оскільки за своїм характером цей спір не є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направила справу на новий розгляд до окружного адміністративного суду. Велика Палата Верховного Суду вказала, що юрисдикція спору судами визначена правильно, однак, відкриваючи провадження, розглядаючи справу та ухвалюючи рішення по суті, суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили і не надали належної оцінки питанню, коли саме позивачка дізналася про порушення своїх прав з боку відповідача, що може тягнути за собою певні процесуальні наслідки.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється не на будь-які трудові спори, а лише на ті, які пов'язані з прийняттям громадян на публічну службу, її проходженням, звільненням з неї.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Таким чином, військова служба є публічною службою. Спір, що виник під час звільнення позивачки з військової служби, є публічно-правовим, а тому підлягає розгляду в порядку, передбаченому КАС України.

Постанова ВП ВС від 20 березня 2019 року у справі № 826/11367/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854660>.

#### 6.4. Про юрисдикцію спору про звільнення посадової особи органу місцевого самоврядування

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Малоходачківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області про стягнення вихідної допомоги при звільненні з посади секретаря Малоходачківської сільської ради, середньомісячного заробітку за час затримки розрахунку та відшкодування моральної шкоди. Позивачка посилалася на порушення гарантій, передбачених Законом України від 11 липня 2002 року № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад», зокрема відсутність пропозиції іншої роботи та відмову у виплаті середньої заробітної плати за період працевлаштування. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, апеляційний суд скасував це рішення та закриття провадження у справі, вказавши на необхідність розгляду справи за правилами адміністративного судочинства, оскільки спір стосувався гарантій, пов'язаних із публічною службою. Велика Палата Верховного Суду рішення суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Секретар сільської ради, який склав присягу посадової особи місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 11 Закону України від 7 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», є особою, яка займає посаду службовця органу місцевого самоврядування, тому позовні вимоги, пов'язані з проходженням такою особою публічної служби та виплатою при звільненні з публічної служби середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 3 квітня 2019 року у справі № 607/10429/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81202991>.

#### 6.5. Про юрисдикцію спору щодо визнання недійсними виборів ректора університету

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Одеського державного аграрного університету, у якому просила визнати недійсними вибори ректора та скасувати відповідні протоколи виборчої комісії щодо результатів цих виборів. Суд першої інстанції відкрив провадження і задовольнив заяву про забезпечення позову. Проте апеляційний суд скасував це рішення та закриття провадження у справі, вказавши, що спір є публічно-правовим і має розглядатися в порядку адміністративного судочинства, оскільки позивач оскаржує рішення виборчої комісії — органу, який діє за дорученням Міністерства освіти і науки України

як суб'єкта владних повноважень. Велика Палата Верховного Суду залишила постанову апеляційного суду без змін і направила справу до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду для вирішення питання про поновлення касаційного провадження та продовження касаційного розгляду справи в частині перегляду постанови апеляційного суду про скасування ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову в цій справі.

Судом першої інстанції помилково відкрито провадження у справі в порядку цивільного судочинства. Спір про скасування рішення виборчої комісії щодо результатів виборів ректора державного університету (Одеського державного аграрного університету), які оформлені протоколами, є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Публічно-правовий характер спору визначається тим, що вказані суб'єкти наділені владно-управлінськими повноваженнями у сфері реалізації публічного інтересу.

Постанова ВП ВС від 15 травня 2019 року у справі № 522/8650/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82095855>.

#### 6.6. Про юрисдикцію спору щодо зайняття посад керівників комунальних закладів культури

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Запорізької обласної ради, третя особа – директор Комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара» Запорізької обласної ради, у якому просила визнати протиправним і скасувати рішення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора театру імені В. Г. Магара; визнати протиправним і скасувати рішення «Про призначення Особи\_1 директором Комунального закладу «Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара». Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції скасував, провадження у справі закрити, зазначивши, що спір у цій справі не має ознак публічно-правового. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову апеляційного адміністративного суду та направила справу до цього ж суду для продовження розгляду, оскільки спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Спір щодо оскарження рішення конкурсної комісії про призначення на посаду керівника комунального закладу культури (директора театру), підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Визначенням законодавцем порядку проведення конкурсу органами місцевого самоврядування на зайняття посад керівників комунальних закладів культури має за мету насамперед дотримання публічного інтересу, а саме інтересу громади на належне управління такими закладами. Оскільки предмет спору в цій справі – рішення конкурсної комісії, яке є обов'язковим для органу місцевого самоврядування та має вплив на багатьох осіб – членів відповідної територіальної громади, у спільній власності якої перебуває такий заклад культури, а не подальші трудові відносини призначеного керівника комунального закладу культури, то такий спір повинен бути вирішений за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 15 травня 2019 року у справі № 808/4168/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/82738675>.

#### 6.7. Про юрисдикцію спору щодо відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, пов'язаної з невикористанням суддівської винагороди, доплат і компенсаційних виплат

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Державної казначейської служби України та Верховної Ради України, у якій просила відшкодувати моральну та майнову шкоду (упущену вигоду), завдану протиправною Постановою Верховної Ради України, у розмірі неотриманої компенсації за невикористану додаткову відпустку, неотриманої компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку, неотриманих суддівської винагороди та виплати допомоги на оздоровлення. Позивач вказував, що Постанову Верховної Ради України, якою його звільнено з посади судді, визнано незаконною та скасовано рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, залишеним без змін постановою Великої Палати Верховного Суду. Таким чином, позивач звернувся до суду в порядку цивільного судочинства з вимогами виключно про відшкодування шкоди. Районний суд ухвалою закриття провадження у справі та роз'яснив позивачу право на звернення з позовом у порядку адміністративного судочинства. Суд апеляційної інстанції скасував ухвалу суду першої інстанції про закриття провадження у справі, зазначив, що публічно-правовий спір, у якому було вирішено питання про протиправність рішення Верховної Ради України і встановлення порушення прав позивача як суб'єкта публічно-правових відносин, вже було розглянуто судом у порядку адміністративного судочинства. Оскільки позивач звернувся до суду з вимогою лише про відшкодування шкоди, то відсутні правові підстави для закриття провадження

у справі. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення суду апеляційної інстанції, а ухвалу суду першої інстанції залишила без змін.

Спир про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, пов'язаної з невикплатою суддівської винагороди, доплат і компенсаційних виплат, є таким, що пов'язаний з проходженням та звільненням з публічної служби, якою є перебування на посаді судді, тому повинен розглядатися за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 12 січня 2021 року у справі № 757/44631/19-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94525430>.

#### 6.8. Про юрисдикцію спору щодо перерахунку заробітної плати судді

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Управління Державної казначейської служби України у м. Хмельницькому Хмельницької області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – Державна судова адміністрація України, про відшкодування збитків, завданих прийняттям неконституційного акта. Позивач вважав, що внаслідок прийняття Верховною Радою України неконституційного акта – Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-VI «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» йому завдано майнової шкоди у вигляді недоотриманої заробітної плати судді. Суд першої інстанції рішенням позов задовольнив частково, стягнув з відповідача на користь позивача збитки в заявленому позивачем розмірі. Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу задоволено, рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позову скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанцій і закрила провадження у справі, визнавши, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Спори, пов'язані з визначенням розміру суддівської винагороди і щомісячного довічного грошового утримання і їх виплатою, є такими, що пов'язані з проходженням та звільненням із публічної служби, і підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 686/23445/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82424024>.

## 6.9. Про юрисдикцію спорів щодо скасування наказу про звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу

Позивач звернувся до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Міністерства інфраструктури України, третя особа – Державна служба України з безпеки на транспорті, про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції залишив без змін. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій і закрила провадження в справі, тому що спір підвідомчий судам не цивільної, а адміністративної юрисдикції.

Спори з приводу проходження особою служби на посаді капітана морського порту, які виникли в період до 14 травня 2019 року, коли посада капітана морського порту ще не була віднесена до посад державної служби, а сама діяльність капітана морського порту – до державної служби, але вже мала характер публічної служби, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 14 вересня 2021 року у справі № 490/4465/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101424436>.

## 7. Справи, пов'язані з виконанням судових рішень

### 7.1. Про юрисдикцію спорів з приводу оскарження оцінки майна у виконавчому провадженні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дісплей-Плюс» звернулося до адміністративного суду з позовом до Корабельного районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, суб'єкта оціночної діяльності – фізичної особи – підприємця, третя особа – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», у якому просило визнати неправомірною виконану суб'єктом оціночної діяльності та прийняту районним відділом державної виконавчої служби при здійсненні виконавчого провадження оцінку вартості нерухомого майна. Позивач зазначав, що фізичною особою – підприємцем всупереч вимогам законодавства та із заниженням реальної вартості здійснено оцінку його нерухомого майна, а замовником оцінки майна – Державною виконавчою службою протиправно передано нерухоме майно за такою вартістю на примусові



торги. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження в цій справі. Апеляційний адміністративний суд змінив ухвалу суду першої інстанції, доповнивши її резолютивну частину роз'ясненням щодо можливості звернення позивача до суду в порядку цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, а справу направила для продовження розгляду до окружного адміністративного суду.

Оскільки оцінка майна здійснена в процесі виконання виконавчого напису нотаріуса, то в силу вимог частини другої статті 74 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» вона може бути оскаржена сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом. Відповідачем у такому випадку має бути орган державної виконавчої служби, а суб'єкт оціночної діяльності може бути залучений як третя особа.

Постанова ВП ВС від 20 березня 2019 року у справі № 821/197/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81013816>.

## 7.2. Про виконання судових рішень в адміністративних справах щодо стягнення пенсійних виплат

Фізична особа звернулася до суду у порядку цивільного судочинства з позовом до Самбірського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області, третя особа – Самбірське управління Державної казначейської служби України Львівської області, в якому просила стягнути з відповідача невиклачену пенсію. Позивач вказав, що рішенням адміністративного суду, яке набрало законної сили, управління Пенсійного фонду України зобов'язано здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачу як інваліду третьої групи державної та додаткової пенсії відповідно до вимог статей 50, 54, частини третьої статті 67 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». На виконання вказаного судового рішення позивачу нараховано 110 270,89 грн, проте зазначеної суми відповідач не виплатив. Позивач посиляючись на те, що діями відповідача йому заподіяна шкода, просив стягнути на його користь невиклачену пенсію. Рішенням міськрайонного суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення та ухвалила нове рішення – про відмову в задоволенні позову.

Не сплачена позивачеві сума пенсії, що підлягає стягненню за рішенням суду, не може вважатися майновою шкодою в контексті статті 1166

Цивільного кодексу України, а є сумою нарахованої пенсії, яка підлягає виплаті в порядку виконання постанови суду. Вирішення процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень в адміністративних справах, зокрема щодо стягнення коштів (пенсійних виплат), врегульовано положеннями КАС України. Суди попередніх інстанцій помилково застосували до спірних правовідносин статтю 1166 Цивільного кодексу України, повторно стягнувши з відповідача суму нарахованої, але не виплаченої пенсії.

Постанова ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі № 452/3296/16-ц: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250505>.

### 7.3. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення інфляційних втрат через тривале невиконання Державною казначейською службою України судового рішення

Приватне підприємство компанія «Флай сервіс» звернулося до адміністративного суду з позовом до держави в особі Державної казначейської служби України, у якому просило стягнути з відповідача на користь підприємства 605 928,48 грн, з яких: 543 145,65 грн – інфляційні втрати; 62 782,83 грн – 3 % річних. Позов мотивовано тим, що судовим рішенням, яке набрало законної сили, серед іншого, стягнуто з Державної казначейської служби України на користь підприємства 380 502 грн – вартість майна (літака), втраченого через неправомірні дії органу державної податкової служби. Однак у зв'язку з тривалим невиконанням боржником цього рішення підприємству заподіяно грошову шкоду (збитки) у вигляді інфляційних втрат і 3 % річних. Суди першої та апеляційної інстанцій частково задовольнили позов, визнавши бездіяльність відповідача протиправною та стягнувши лише 3 % річних. У частині інфляційних втрат відмовлено, оскільки суди визнали, що між сторонами не існувало зобов'язальних правовідносин, а Закон України від 5 червня 2012 року № 4901-VI «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» не передбачає компенсації у вигляді інфляційних втрат. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій у частині відмови у стягненні інфляційних втрат і ухвалив нове рішення – про стягнення з державного бюджету на користь позивача 11 060,71 грн інфляційних втрат.

Спир про стягнення з держави в особі Державної казначейської служби України 3 % річних та інфляційних втрат, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України, через тривале невиконання Державною казначейською службою України, ухваленого адміністративним судом судового рішення, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 9 листопада 2023 року у справі № 420/2411/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115546289>.

## 8. Інші спори

### 8.1. Про публічно-правову природу адміністративного договору перерозподілу бюджетних коштів

Новгород-Сіверська районна рада Чернігівської області звернулася до господарського суду з позовом до Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області про стягнення основного боргу та 3 % річних. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням зобов'язань за договором про надання іншої субвенції в частині перерахування до районного бюджету субвенції за надання соціальних послуг особам, які проживають у місті та обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної ради. Судами попередніх інстанцій позов задоволено частково. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, провадження у справі закрила.

Адміністративний договір щодо перерозподілу бюджетних коштів (про надання іншої субвенції) є публічно-правовим договором, оскільки його укладення врегульоване нормами бюджетного законодавства та передбачає обов'язки міськради надати іншу субвенцію загального фонду з міського бюджету на надання соціальних послуг особам, які потребують (отримують) такі послуги.

Позивач, який є органом місцевого самоврядування, виступає у спірних бюджетних правовідносинах за участю іншого органу місцевого самоврядування не як суб'єкт господарської діяльності, а як суб'єкт владних повноважень, і спір між цими органами виник з приводу реалізації ними своїх управлінських повноважень у бюджетній сфері, на підставі укладеного адміністративного договору для перерозподілу бюджетних коштів, тому відповідно до пункту 4 частини першої статті 19 КАС України такий спір належить до юрисдикції адміністративних судів.

Постанова ВП ВС від 13 листопада 2019 року у справі № 927/152/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/86241652>.

### 8.2. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів

Заступник військового прокурора Західного регіону України звернувся до адміністративного суду з позовом до державного підприємства «Сарненське лісове господарство», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Державна екологічна інспекція, у якому просив визнати протиправними дії щодо видачі лісорубного квитка в частині проведення рубок у кварталі лісництва, а також визнати протиправним і скасувати зазначений лісорубний квиток у вказаній частині. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач видав лісорубний квиток із порушенням вимог законодавства, внаслідок чого порушено порядок та підстави рубок лісу, а тому оспорюваний квиток є протиправним та підлягає скасуванню. Суд першої інстанції позов задовольнив частково: визнав протиправними дії державного підприємства щодо видачі лісорубного квитка в частині проведення рубок у кварталі лісництва. У задоволенні решти позовних вимог відмовив. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрити провадження в цій справі, оскільки державне підприємство в межах цього спору є не суб'єктом владних повноважень, а суб'єктом господарювання державної форми власності, а тому його рішення чи дії не можуть бути оскаржені до суду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову суду апеляційної інстанції, справу направила до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Справи за позовами до суб'єкта делегованих повноважень органу виконавчої влади з питань лісового господарства про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування лісорубного квитка як спеціального дозволу на заготівлю деревини належать до адміністративної юрисдикції.

Постанова ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 817/1855/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84583383>.

### 8.3. Про юрисдикцію спорів щодо припинення права користування мисливськими угіддями

Перший заступник прокурора Івано-Франківської області звернувся до адміністративного суду в інтересах держави в особі Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, у якому просив припинити право користування мисливськими угіддями Товариством з обмеженою відповідальністю «Верховина-ДС», надане товариству на підставі рішення обласної ради та договору про умови ведення мисливського господарства. Окружний адміністративний суд позовні вимоги задовольнив. Апеляційний адміністративний суд постанову окружного

адміністративного суду скасував, провадження у справі закрит, оскільки її не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції та направила справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

У цій справі предметом позову є припинення права користування мисливськими угіддями, а не оскарження рішення ради про їх надання. Заявлені вимоги спрямовані на реалізацію владних повноважень державного органу щодо контролю за дотриманням умов ведення мисливського господарства. Мисливські угіддя надаються в користування рішенням обласної ради, а припинення права користування в разі порушення умов договору здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду. Таким чином, позови уповноважених органів про припинення права користування мисливськими угіддями належать до публічно-правових спорів і мають розглядатися за правилами адміністративного судочинства адміністративними судами.

Постанова ВП ВС від 24 червня 2020 року у справі № 809/756/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90111836>.

#### 8.4. Про розгляд вимог щодо відшкодування шкоди як похідних від публічно-правового спору

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Закарпатській області про визнання дискримінаційних дій протиправними та зобов'язання опублікувати вибачення в газеті через за приниження її гідності та побиття під час перебування у відділенні поліції. Позивачка вказувала на дискримінацію за етнічною ознакою (ромська національність) з боку працівників поліції, яка виявилась у фізичному насильстві, образах. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, а апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін, вказавши, що спір має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу задовольнила, рішення судів попередніх інстанцій скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному

провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. В такому порядку адміністративний суд розглядає вимоги про відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди. Основною умовою такого розгляду є те, щоб така вимога була заподіяна (похідною) протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин і щоб вони були заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Цей спір належить до юрисдикції адміністративних судів, а тому висновки судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у відкритті провадження та розгляді справи в порядку цивільного судочинства є помилковими.

Постанова ВП ВС від 24 квітня 2019 року у справі № 807/559/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81841939>.

#### 8.5. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності центрів медико-соціальної експертизи

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільної юрисдикції з позовом до Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, у якому просила зобов'язати Департамент визнати за наявними документами факт настання інвалідності по зору з дитинства та змінити причину інвалідності на «особа з інвалідністю з дитинства» з метою отримання соціальної допомоги. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, провадження у справі закрито. Роз'яснено позивачу право звернення з цим позовом до окружного адміністративного суду. Суди керувалися тим, що предметом заявленого позову є оскарження рішення обласного центру медико-соціальної експертизи та бездіяльності Департаменту з ненадання документів, необхідних для встановлення інвалідності, що відповідно до пунктів 1, 9 частини першої статті 19 КАС України підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Спір щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу медико-соціальної експертизи є публічно-правовим і має розглядатися за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 13 березня 2019 року у справі № 526/2339/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80783487>.



#### 8.6. Про юрисдикцію спору щодо оскарження Указу Президента України про звільнення з посади президента Національної академії державного управління при Президентові України

Фізична особа звернулася з адміністративним позовом до Президента України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, – Національна академія при Президентові України, про визнання протиправним і нечинним Указу про звільнення з посади президента Національної академії державного управління при Президентові України. Касаційний адміністративний у складі Верховного Суду, як суд першої інстанції, провадження у справі закрити на підставі пункту 1 частини першої статті 238 КАС України, вказавши, що спір виник у сфері трудових відносин, оскільки позивач насамперед вимагав захисту свого права на працю на посаді, якого його позбавили оскарженим актом Президента України. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду першої інстанції та передала справу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для продовження розгляду.

Право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується чи спрямований на виникнення певних юридичних наслідків. У разі, коли конкретна особа, яка є державним службовцем чи не має такого статусу, оскаржує акт Президента України із відомих підстав, то виникає об'єктивний публічний спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів. Указ зачіпає трудові права позивача, позаяк на підставі цього акта він позбувається оплатної посади керівника установи. Цей наслідок є вторинним, похідним результатом, усунення якого може настати після оскарження і визнання незаконним акта, який його спричинив. Оскарження такого акта можливе в рамках адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 9901/226/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84976009>.

#### 8.7. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення з Фонду гарантування фізичних осіб майнової та моральної шкоди за прострочення грошового зобов'язання з виплати гарантованого відшкодування за договором вкладу

Фізична особа звернулася до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення 3 % річних та інфляційної складової в загальному розмірі 2 432,55 грн; 6 510,68 грн на відшкодування упущеної

вигоди; 548 400 грн пені за прострочення зобов'язання; 10 000 грн на відшкодування моральної шкоди. Позов обґрунтовано порушенням права позивача на своєчасне і належне отримання гарантованих законом виплат вкладів з поточних рахунків у банку, чим позивачу завдано майнову та моральну шкоду. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції в частині задоволених позовних вимог про стягнення 3 % річних, інфляційної складової та пені за прострочення зобов'язання скасовано, ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в позові. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій та закрила провадження у справі.

Позовні вимоги вкладника до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення відповідно до частини другої статті 625 та статті 22 Цивільного кодексу України відшкодування майнової та моральної шкоди за прострочення грошового зобов'язання з виплати гарантованого відшкодування за договором вкладу пов'язані з необхідністю дослідження бездіяльності Фонду, тому мають розглядатися в межах одного провадження за правилами адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 4 травня 2022 року у справі № 761/28949/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104728587>.

## II. Справи, що не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

### 1.1. Про юрисдикцію спору щодо вилучення (конфіскації) у фізичної особи в дохід держави алкогольної продукції без марок акцизного податку

Перший заступник прокурора Миколаївської області звернувся до суду з адміністративним позовом в інтересах держави в особі Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України до фізичної особи, у якому просив вилучити (конфіскувати) в дохід держави алкогольну продукцію без марок акцизного податку. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовлено у відкритті провадження. Суд обґрунтував своє рішення тим, що вилучення в дохід держави (конфіскація) товарів, тобто застосування адміністративного стягнення, вирішується судом відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення і не може бути розв'язане в позовному провадженні в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Аналіз окремих положень Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, КАС України, Податкового кодексу України

та інших джерел права, які унормовують питання вирішення тимчасово вилучених речей (товарів), що стали безпосереднім об'єктом правопорушення, дає підстави стверджувати, що ці питання мають вирішуватися в межах адміністративно-деліктної відповідальності за адміністративний проступок. У зв'язку з порушенням норм матеріального права, які забороняють вчиняти низку дій, приміром, передбачених статтею 484 Митного кодексу України, виникають адміністративно-деліктні правовідносини, пов'язані з порушенням норм матеріального права, що зумовлюють застосування вторинних процесуальних норм права, які регламентують здійснення провадження про адміністративні правопорушення, всередині якого, серед іншого, суддя (суд), який розглядає справу, повинен вирішити питання долі тимчасово вилучених речей товарів – або конфіскувати, коли для цього є підстави, або повернути їх власникові (володільцеві) у разі визнання особи невинною у вчиненні правопорушення, або ухвалити рішення про знищення, якщо ці речі не можуть перебувати в цивільному обороті.

Позов прокурора в інтересах держави в особі митниці щодо вилучення на користь доходу держави алкогольної продукції без марок акцизного податку не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Позов прокурора в інтересах держави в особі митниці щодо вилучення на користь доходу держави алкогольної продукції без марок акцизного податку не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Вилучення в дохід держави (конфіскація) товарів, тобто застосування адміністративного стягнення, вирішується судом відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та не може бути розв'язане в позовному провадженні в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 15 квітня 2020 року у справі № 400/548/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89251571>.

## **1.2. Про юрисдикцію спору стосовно визнання протиправної бездіяльності органу місцевого самоврядування щодо неприпинення користування земельною ділянкою фізичної особи після закінчення строку договору оренди**

Позивачка звернулася до адміністративного суду з позовом до Дніпровської міської ради, Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, у якому просила: визнати бездіяльність міської ради щодо неприпинення права користування земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, визнати зазначений договір припиненим та скасувати податкові повідомлення-рішення про

нарахування орендної плати за землю. Позивачка вказала, що після закінчення строку дії договору вона повідомила міську раду про відсутність наміру продовжувати оренду та направила лист з підписаним актом приймання-передачі. Проте жодних дій з боку міської ради щодо оформлення припинення договору вчинено не було, що призвело до подальшого нарахування податковим органом орендної плати. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено. Суди вказали, що договір оренди землі, укладений у 2009 році та поновлений додатково угодою 2012 року, фактично припинив дію у 2013 році. Позивачка добросовісно повідомила міську раду про припинення користування земельною ділянкою та виконала зобов'язання щодо повернення землі. У зв'язку з цим суд визнав бездіяльність міської ради протиправною, договір оренди припиненням з 2015 року, а податкові повідомлення-рішення – такими, що підлягають скасуванню. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення в частині вимог про визнання протиправною бездіяльності Міськради і закрила провадження у справі в цій частині.

Вимога визнати протиправною бездіяльність міської ради щодо неприпинення права користування земельною ділянкою у зв'язку із закінченням строку договору оренди землі заявлена в межах спору про належне виконання договору оренди стороною цього цивільного договору. Такий спір є спором про право цивільне, а тому може бути предметом розгляду в суді загальної юрисдикції або господарському суді, не належить до юрисдикції адміністративних судів.

Постанова ВП ВС від 3 лютого 2021 року у справі № 804/4362/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95382822>.

### **1.3. Про юрисдикцію спорів стосовно стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з державного підприємства, щодо якого порушено провадження про банкрутство**

Ковельське об'єднання управління Пенсійного фонду України звернулося до адміністративного суду з позовом до Державного підприємства «Укрветсанзавод» в особі Ковельської філії Державного підприємства «Укрветсанзавод» про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до законодавства. Окружний адміністративний суд ухвалою закрив провадження у справі. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Судові рішення обґрунтовано тим, що спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки господарським судом порушено провадження у справі про банкрутство відповідача, а тому розгляд цього спору належить

до юрисдикції господарського суду. Велика Палата Верховного Суду залишила оскаржувані судові рішення без змін.

Оскільки господарський суд порушив провадження у справі про банкрутство відповідача, то в силу приписів Господарського процесуального кодексу України справа має бути розглянута господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Постанова ВП ВС від 27 лютого 2019 року у справі № 826/1866/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80681491>.

#### 1.4. Про юрисдикцію спорів за позовом суб'єкта владних повноважень щодо стягнення завданих збитків, звернених до непідконтрольної установи

Державна фінансова інспекція в Дніпропетровській області звернулася до адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Естрей» про стягнення збитків, завданих державному бюджету. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, а суд апеляційної інстанції закрити провадження у справі, оскільки спірні правовідносини регламентовані нормами Господарського процесуального кодексу України. Велика Палата Верховного Суду залишила оскаржувану ухвалу апеляційного адміністративного суду без змін.

Спир за позовом суб'єкта владних повноважень про стягнення завданих збитків, звернений до непідконтрольної установи, не має ознак публічно-правового характеру, а стосується господарсько-правових відносин.

Постанова ВП ВС від 3 квітня 2019 року у справі № 804/13208/15: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81139173>.

#### 1.5. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення збитків внаслідок споживання комунальних послуг понад установлені ліміти, звернених до непідконтрольної установи

Західний офіс Державної аудиторської служби в Чернівецькій області звернувся до адміністративного суду з позовом до Приватного багатопрофільного підприємства «Кліпсидра», за участю третіх осіб – Чернівецької міської ради та управління освіти Чернівецької міської ради, про стягнення збитків, завданих загальному фонду місцевого бюджету внаслідок споживання комунальних послуг понад установлені ліміти. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін апеляційним судом, закрити провадження у справі, вказавши, що спір не є публічно-правовим і не підлягає розгляду в порядку

адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Орган державного фінансового контролю за наслідками проведення ревізії не має права на звернення до адміністративного суду з позовом до непідконтрольної установи про стягнення збитків, завданих загальному фонду міського бюджету внаслідок споживання комунальних послуг понад затверджені ліміти, оскільки чинним законодавством такого права в контролюючого органу не передбачено, а відповідач не був підконтрольною установою стосовно позивача. Спір за позовом суб'єкта владних повноважень про стягнення завданих збитків, звернених до непідконтрольної установи, стосується господарсько-правових відносин між управлінням освіти Чернівецької міської ради та підприємством.

Постанова ВП ВС від 22 квітня 2019 року у справі № 824/753/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81552776>.

#### 1.6. Про юрисдикцію спорів щодо стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Новоушицький районний центр зайнятості звернувся до адміністративного суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про стягнення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Позов обґрунтовано тим, що особі нараховано та виплачено допомогу по безробіттю, однак після її поновлення на посаді за рішенням суду орган поліції не повернув суму виплаченої допомоги по безробіттю. Суд першої інстанції постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, позов задовольнив. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення попередніх інстанцій та закрила провадження у справі.

Справи за позовами центрів зайнятості до юридичних осіб як роботодавців про стягнення грошових коштів, виплачених громадянам, які перебували на обліку в центрі зайнятості та отримували допомогу по безробіттю, але були поновлені на роботі за судовими рішеннями, не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 822/724/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82885731>.



### 1.7. Про юрисдикцію спорів між митницею та юридичною особою з приводу зберігання на митному складі товару

Запорізька митниця Державної фіскальної служби звернулася до адміністративного суду з позовом до Благодійного фонду «Ветерани Чорнобилю» про стягнення витрат за зберігання товарів на складі митниці. Позов мотивовано тим, що майно, передане на відповідальне зберігання, після завершення митного оформлення не видано у зв'язку з несплатою витрат за його зберігання. Позивач просив зобов'язати відповідача відшкодувати понесені витрати. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції скасував та закрит провадження у справі, посилаючись на те, що спір між сторонами має розглядатися за правилами господарського, а не адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Спір між митницею та юридичною особою з приводу зберігання на митному складі товару, переміщеного на митну територію України, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Постанова ВП ВС від 18 вересня 2019 року у справі № 808/973/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84481864>.

### 1.8. Про юрисдикцію спорів щодо повернення помилково перерахованих грошових коштів

Акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулося до господарського суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про повернення помилково перерахованих грошових коштів. Позов обґрунтовано тим, що внаслідок технічного збою банк двічі здійснив переказ коштів на рахунок відповідача, однак списання з рахунків клієнтів відбулося лише один раз. Повторне перерахування здійснено з кореспондентського рахунка Банку за рахунок його власних коштів. Оскільки ці кошти були зараховані відповідачу без правової підстави, позивач просив стягнути їх на підставі положень Цивільного кодексу України. Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. У касаційній скарзі відповідач вказував, що спір має розглядатися в порядку адміністративного судочинства, оскільки позивач оскаржує дії / бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Оскільки позовні вимоги в цій справі виникли з приватноправових відносин, у яких управління Пенсійного фонду України виступає як особа, яка

безпідставно набула помилково перераховані банком кошти, а не як суб'єкт владних повноважень, а банк звернувся до суду за захистом свого особистого майнового права і обґрунтовує свої вимоги нормами статті 1212 Цивільного кодексу України, а також оскільки спірна сума хоч і була зарахована до Державного бюджету України на рахунок надходження збору з операцій придбання (купівлі-продажу) нерухомого майна, втім за своєю суттю не є таким збором, а є саме помилково перерахованими коштами в розумінні наведеної вище норми права, то є безпідставними доводи управління Пенсійного фонду України про те, що спір у цій справі не належить до юрисдикції господарського суду, а має вирішуватися в порядку адміністративного судочинства.

Постанова ВП ВС від 5 лютого 2020 року у справі № 910/15295/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87857859>.

### 1.9. Про юрисдикцію спорів за позовом прокурора в інтересах держави щодо стягнення плати за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування

Харківська місцева прокуратура звернулася до адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трубний завод «Славсant», третя особа – Державна служба України з безпеки на транспорті, у якому просила стягнути в дохід Державного бюджету України плату за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування. Позивач вказував, що за результатами проведеної управління Укртрансбезпеки перевірки складений акт, у якому встановлено, що під час надання послуг з вантажних перевезень у водія, який керував автомобілем, що належить товариству, не було дозволу на перевищення транспортним засобом нормативно-вагових параметрів. Оскільки визначена контролюючим органом плата за проїзд відповідачем у добровільному порядку не сплачена, то вона підлягає стягненню в судовому порядку і саме за позовом прокурора, поданим до суду на захист інтересів держави. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Позов прокурора в інтересах держави про стягнення в дохід Державного бюджету України плати за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки не стосується захисту прав,

свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин, а пов'язаний з вирішенням питання щодо стягнення коштів.

Постанова ВП ВС від 5 лютого 2020 року у справі № 820/2475/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/87857847>.

### 1.10. Про юрисдикцію спору за позовом до міської ради щодо усунення перешкод у користуванні власним майном

ТОВ «Будівельник» звернулося до адміністративного суду з позовом до Краматорської міськради Донецької області, у якому просило зобов'язати відповідача вчинити дії й усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою та розташованими на ній спорудами шляхом зобов'язання перенесення тимчасових споруд, розташованих біля будівлі позивача, та звільнення вулиці для автомобільного руху. На обґрунтування позовних вимог товариство зазначало, що міська рада рішенням передала позивачу в оренду земельну ділянку під виробничою базою підприємства з основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови з функцією використання – землі промисловості. Проте вулицею неможливо проїхати пожежній машині, а в районі приміщень, що належать позивачу, немає можливості очистити стоки води, оскільки проведенню очисних робіт заважають малі архітектурні форми та капітальні споруди, які належать приватним підприємствам «Злагода» та «Каба». Позивач звертався до відповідних організацій з проханням очистити стоки води, на що отримав відмову у зв'язку з неможливістю проїзду техніки, якій заважають МАФи та цегляна споруда. Повенева каналізація знаходиться на земельній ділянці, яка належить відповідачу. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, закрит провадження у справі, оскільки справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Судові рішення мотивовані тим, що цей спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а правовідносини, які склалися між сторонами, є цивільно-правовими. ВП Верховного Суду змінила рішення судів попередніх інстанцій, визначивши право позивача на звернення із цим позовом до суду в порядку господарського судочинства.

Орган місцевого самоврядування виступає в цій справі не як суб'єкт владних повноважень, а як номінальний володар певного рухомого та нерухомого майна у цивільних правовідносинах з іншими суб'єктами речових прав, зокрема і з позивачем. Крім того, вирішення цього спору буде впливати на речові права інших юридичних осіб – володільців майна, про знесення та переміщення якого позивач заявив цей позов з метою усунення перешкод у користуванні власним майном. Із позову та матеріалів справи не

вбачається, що Міськрада виконала певні владні управлінські функції стосовно позивача або ухилилася від їх виконання, а отже, не вбачається виникнення відносин влади та підпорядкування між сторонами у цій справі. Отже, за суб'єктом складом та предметом позову цей спір є приватноправовим і підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства.

Постанова ВП ВС від 5 лютого 2020 року у справі № 200/12423/18-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87857805>.

### 1.11. Про юрисдикцію спорів стосовно визнання протиправним і скасування рішення міської ради щодо незастосування до комунального підприємства процедур, передбачених законодавством про банкрутство

Головне управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі звернулося до адміністративного суду з позовом до Херсонської міської ради Херсонської області, третя особа – Комунальне підприємство «Таврійський», про визнання протиправним і скасування рішення щодо незастосування до Комунального підприємства «Таврійський» процедур, передбачених законодавством про банкрутство, та закриття провадження у справі про банкрутство цього підприємства. Позивач вказував, що Комунальне підприємство «Таврійський» з 1 вересня 2018 року повністю припинило здійснення статутної діяльності: надання житлово-комунальних послуг, обслуговування об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста, а тому не становить для територіальної громади м. Херсона соціальної, суспільної чи іншої цінності, оскільки Комунальне підприємство «Таврійський» не задовольняє потреби жителів територіальної громади в наданні житлово-комунальних чи інших послуг. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, у відкритті провадження у справі відмовлено, оскільки зазначений спір не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Спір про визнання протиправним і скасування рішення міської ради щодо незастосування до комунального підприємства процедур, передбачених Законом України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та закриття провадження у справі про банкрутство не є спором між учасниками публічно-правових відносин, оскільки рішення міської ради прийняте нею не як суб'єктом владних повноважень, а як власником комунального підприємства. Такий спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства в межах розгляду справи про банкрутство.

Постанова ВП ВС від 1 липня 2020 року у справі № 540/1138/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458947>.

### 1.12. Про юрисдикцію спорів стосовно стягнення податкового боргу з юридичної особи, щодо якої відкрито провадження про банкрутство

Державна податкова інспекція у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві звернулася до адміністративного суду з позовом до Концерну «Військторгсервіс» про стягнення заборгованості. Концерн «Військторгсервіс» має заборгованість із земельного податку з юридичних осіб; із податку на додану вартість по товарах (роботах, послугах), із податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності. Заборгованість відповідача виникла на підставі самотійно задекларованих зобов'язань. Крім того, ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі про банкрутство Концерну «Військторгсервіс» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Позивач, вважаючи, що наявні підстави для стягнення суми заборгованості з огляду на їх несплату в добровільному порядку, звернувся із цим адміністративним позовом до суду. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанови судів першої та апеляційної інстанцій і закрила провадження у справі.

Позовні вимоги контролюючого органу до юридичної особи, щодо якої відкрито провадження про банкрутство, про стягнення податкового боргу, який виник до порушення відповідного провадження про банкрутство, підлягають розгляду в порядку господарського судочинства як вимоги конкурсного кредитора.

Постанова ВП ВС від 23 вересня 2020 року у справі № 826/16976/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91901365>.

### 1.13. Про юрисдикцію спору щодо оскарження прокурором рішення міської ради про надання дозволу на будівництво без зміни цільового призначення земельної ділянки

Прокурор звернувся до адміністративного суду з позовом до Львівської міської ради, третя особа, яка не заявляє самотійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, — Товариство з обмеженою відповідальністю «Резерв плюс»; треті особи, які не заявляють самотійних вимог на предмет спору на стороні позивача, —

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Елітний-Люкс», Державне підприємство «Львівський виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», про визнання протиправною та скасування ухвали міської ради «Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Резерв плюс» дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, не дотримавшись вимог земельного законодавства, надав дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва багатоквартирних житлових будинків із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення без зміни цільового призначення такої ділянки. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовив. Велика Палата Верховного Суду скасувала судові рішення окружного адміністративного суду та апеляційного адміністративного суду, а провадження у справі закрила. Велика Палата зазначила, що під час розгляду справи відбулися події, які істотно змінили предмет спору, притому настільки, що вплинули на предметну підсудність. Під час судового розгляду справи акт органу місцевого самоврядування про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки був реалізований, фактично вичерпав свою дію та став підставою для надання земельної ділянки в користування в установленому законом порядку. Відповідач ухвалою затвердив ТОВ «Резерв плюс» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки і надав земельну ділянку в оренду терміном на 10 років для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з розміщенням торгово-офісних приміщень і об'єктів громадського призначення за рахунок земель житлової та громадської забудови. Після такого рішення відповідача предметом перевірки стали не законність дій суб'єкта владних повноважень у питаннях надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а фактично правильність формування волі однієї зі сторін стосовно розпорядження землею та передачі відповідних прав щодо неї.

Якщо під час розгляду справи фактично відбулася зміна предмета спору настільки, що дії чи рішення суб'єкта владних повноважень вичерпали свою управлінську владну функцію, трансформувалися і насправді набули іншої природи правовідносин, на які правила адміністративного судочинства не поширюються, то в такому випадку адміністративний суд повинен закрити провадження у справі і не вправі розглядати вимоги про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень, яке вичерпало свою дію і по суті більше не порушує чийось прав чи свобод. У протилежному випадку судовий розгляд за правилами адміністративного судочинства вимог про визнання протиправним акта органу місцевого самоврядування



про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фактично призведе до порушення правил предметної юрисдикції та розгляду адміністративним судом спору про право цивільне, тобто спору, який вже має приватноправовий характер.

Спір з огляду на суб'єктний склад його сторін, характер і суть сформованих спірних правовідносин мав би розв'язуватися в порядку господарського судочинства.

Постанова ВП ВС від 17 лютого 2021 року у справі № 813/1009/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509415>.

#### 1.14. Про юрисдикцію спорів стосовно оскарження дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ненадання відповіді на адвокатський запит, поданий у зв'язку з наданням правової допомоги юридичній особі у судовій справі

Адвокатське об'єднання «Формула захисту» звернулося до адміністративного суду з позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», у якому просило визнати протиправними дії відповідача щодо нерозгляду адвокатського запиту та ненадання запитуваної інформації. Позов мотивовано тим, що адвокатським об'єднанням до Уповноваженої особи було направлено адвокатський запит, проте у відповіді Уповноважена особа зазначила, що адвокатський запит не підлягає розгляду, оскільки не передбачено направлення адвокатських запитів працівникам установи, що виконують спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив клопотання представника Уповноваженої особи та закрив провадження в цій справі. При цьому окружний адміністративний суд дійшов висновку про те, що спір у цій справі належить до юрисдикції господарських судів, оскільки обумовлений господарськими правовідносинами між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк», його вкладниками (фізичними особами) та позичальниками, а також спричинений наявністю кредиторських вимог. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані рішення судів попередніх інстанцій залишила без змін.

Спір за позовом адвоката про оскарження дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ненадання відповіді на адвокатський запит, поданий у зв'язку з наданням правової допомоги юридичній особі в судовій справі, який стосується інформації щодо її кредитних договорів з банком і який не містить посилань на Закон України

«Про доступ до публічної інформації», не є публічно-правовим, а тому підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Постанова ВП ВС від 18 серпня 2022 року у справі № 520/13981/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105935914>.

### 1.15. Про юрисдикцію спорів щодо припинення трудового договору (контракту) з головою правління акціонерного товариства у зв'язку з порушенням антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"», Особи\_1, Кабінету Міністрів України про припинення дії контракту. Позивач просив припинити дію контракту, укладеного Акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"» з головою правління цього товариства, посилаючись на порушення відповідачем статті 26 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції». Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, вказавши, що спір має розглядатися в порядку адміністративного судочинства, оскільки він стосується публічно-правових відносин. Апеляційний суд погодився з цим висновком, зазначивши, що, звертаючись до суду з позовом про припинення дії контракту, суб'єкт владних повноважень діє не для захисту своїх приватних прав та інтересів, а з метою захисту державних інтересів або невизначеного кола осіб від можливих порушень їхніх прав та з метою запобігти можливим суспільно значущим несприятливим наслідкам порушення відповідних норм і правил. Велика Палата Верховного Суду змінила рішення судів попередніх інстанцій у мотивувальній частині, роз'яснивши, що з указаним позовом необхідно звертатися в порядку господарського судочинства. В іншій частині рішення судів залишено без змін.

Цей спір пов'язаний з діяльністю Компанії й управлінням нею. Наслідки його вирішення можуть впливати на трудові правовідносини з головою правління Компанії, що не змінює корпоративного характеру такого спору. Звернення до суду для припинення трудового договору (контракту) у випадках, якщо він укладений з порушенням обмежень, є складовою цілісного механізму запобігання корупційним правопорушенням, передбаченого статтею 26 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», тому доцільним є зберігати єдину юрисдикційну належність спорів про припинення повноважень керівника та/або членів виконавчого органу господарського товариства для формування стабільної та послідовної судової практики щодо належності таких спорів до господарської юрисдикції.

Постанова ВП ВС від 9 листопада 2022 року у справі № 761/25659/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108086911>.

### 1.16. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження постанови державного виконавця у виконавчих провадженнях, стороною яких є боржник, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство

Приватне акціонерне товариство «Компанія "Райз"» звернулося до адміністративного суду з позовом до Міністерства юстиції України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Національний банк України, в якому просило скасувати постанови старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях, які об'єднані у зведене виконавче провадження. На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що оскаржувані постанови державного виконавця суперечать вимогам Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалою господарського суду у справі № 910/628/20 відкрито провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Компанія "Райз"» без вказівки на дату закінчення (зняття) мораторію, процедура розпорядження майном щодо боржника не завершена, а тому поновлення вчинення виконавчих дій є неправомірним. Окружний адміністративний суд рішенням у задоволенні позову відмовив. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив нове – про задоволення позову. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, а провадження у справі закрила.

Спори щодо оскарження постанови державного виконавця про поновлення вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з примусового виконання наказів господарського суду, стороною яких є боржник, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, підлягають розгляду господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Постанова ВП ВС від 31 серпня 2023 року у справі № 640/26320/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/113396910>.

### 1.17. Про юрисдикцію спорів за позовами контролюючого органу до суб'єктів господарювання щодо визнання недійсним правочину

Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області звернулося до адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «А-Транс Логістик» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПО "Ірві Спецтехніка Груп"» – суб'єктів господарювання – контрагентів за договором перевезення автомобільним транспортом, про визнання недійсним цього договору та застосування наслідків недійсності правочинів, передбачених частиною третьою статті 228 Цивільного кодексу України. Податковий орган визначив правовою підставою вимог приписи статей 203, 215, 228 Цивільного кодексу України та обґрунтував позов тим, що оспорюваний договір укладений відповідачами без наміру його виконання, а складені на підставі оспорюваного договору документи були використані виключно в податковому обліку з метою заниження сум податкових зобов'язань. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, відмовив у відкритті провадження у справі, зазначивши, що позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Вирішуючи питання предметної юрисдикції спору за позовом суб'єкта владних повноважень до суб'єктів приватного права щодо оспорення вчинених ними правочинів, слід враховувати, що статус позивача та/чи зазначені ним мотиви звернення до суду не є достатнім чи визначальним критерієм для віднесення такого спору до предметної юрисдикції адміністративних судів.

Під час визначення предметної юрисдикції справ за таким позовом відповідно до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 20 Господарського процесуального кодексу України, статті 19 Цивільного процесуального кодексу України судам слід виходити, окрім складу сторін, також із суті права та/або інтересу, що оспорується або за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, обраного способу захисту та характеру спірних правовідносин у сукупності. Застосування зазначених критеріїв дає підстави висувати, що, оспоряючи правочин, вчинений суб'єктами приватного права та спрямований на набуття, зміну або припинення ними цивільних прав чи обов'язків, суб'єкт владних повноважень передусім втручається у приватноправові відносини та застосовує спосіб захисту, властивий саме цим відносинам, тому, незважаючи на обґрунтування позовних вимог, такий спір є приватноправовим, а справа в такому спорі належить до предметної юрисдикції загальних чи господарських судів залежно від складу сторін спору, якщо законом не встановлено інше правило предметної юрисдикції таких спорів.

Постанова ВП ВС від 29 лютого 2024 року у справі № 580/4531/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117884139>.

### 1.18. Про умови розгляду вимог щодо відшкодування шкоди в адміністративному судочинстві

Державна служба України з безпеки на транспорті звернулася до адміністративного суду з позовом до фізичної особи про стягнення плати за проїзд великоваговим транспортом з перевищення вагових норм при перевезенні вантажу без належного дозволу. Державна служба України з безпеки на транспорті вказала, що відповідач порушив встановлені правила перевезення вантажів великоваговим транспортом, а тому на підставі акту габаритно-вагового контролю йому нараховано відповідну плату за проїзд. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і закрити провадження, оскільки спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду залишила ухвалу апеляційного суду без змін.

Адміністративні суди можуть розглядати вимоги про відшкодування шкоди лише за наявності таких умов: вимоги мають стосуватися шкоди, завданої лише суб'єктом владних повноважень; такі вимоги мають бути поєднані з вимогою про визнання протиправними рішення, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. В іншому випадку спірні відносини з приводу відшкодування шкоди (стягнення збитків, у тому числі й на користь держави) мають приватноправовий характер і, як наслідок, не можуть бути предметом справи, належної до адміністративної юрисдикції. Суб'єктний склад сторін свідчить про те, що спір за позовом Державної служби України з безпеки на транспорті до фізичної особи про стягнення з нього плати за проїзд великовагового транспорту автомобільними дорогами загального користування в дохід Державного бюджету України підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки не стосується захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин, а пов'язаний з вирішенням питання щодо стягнення коштів.

Постанова ВП ВС від 6 червня 2018 року у справі № 820/1203/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/74809448>.

### 1.19. Про юрисдикцію спору щодо зобов'язання роботодавця видати довідку на підтвердження характеру виконуваної працівником роботи

Позивач (фізична особа) звернувся до адміністративного суду з позовом до Косівського кооперативно-державного будівельно-монтажного об'єднання «Райагробуд», Управління Пенсійного фонду України в Косівському районі Івано-Франківської області, у якому просив зобов'язати роботодавця видати довідку про характер роботи для підтвердження пільгового стажу та зобов'язати Пенсійний фонд прийняти видані довідки для призначення пенсії. Суд першої інстанції позов задовольнив, визнав бездіяльність підприємства протиправною, зобов'язав видати довідку, а Пенсійний фонд – прийняти її. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення, у частині вимог до підприємства провадження закрит (спір не є публічно-правовим), а в частині вимог до Пенсійного фонду – відмовив, вказавши на передчасність позову. Велика Палата Верховного Суду залишила постанову апеляційного суду без змін.

Позов фізичної особи в частині вимог до підприємства, де працював позивач, стосовно оскарження бездіяльності підприємства щодо ненадання інформації про характер роботи позивача та зобов'язання видати довідку на підтвердження характеру виконуваної ним роботи протягом відповідного періоду, яку він має подати до Управління пенсійного фонду, не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. В цьому випадку права позивача можуть бути захищені шляхом звернення до загального місцевого суду, який розглядає справи, що виникають із цивільних правовідносин.

Постанова ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 347/337/15-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975984>.

## 1.20. Про юрисдикцію спорів щодо встановлення факту проживання однією сім'єю із загиблим військовослужбовцем

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Міністерства оборони України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, – Особа\_1, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, оформлене протоколом засідання, щодо відмови позивачу у призначенні одноразової грошової допомоги. Позивачка звернулася до Міністерства оборони України із заявою про отримання одноразової грошової допомоги як член сім'ї померлого військовослужбовця. Однак комісія Міноборони відмовила їй у призначенні допомоги через відсутність доказів на підтвердження наявності в позивачки статусу члена сім'ї загиблого військовослужбовця: позивачка не надала рішення суду, яким



встановлено факт їх проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні вимог позивачки про скасування рішення комісії, оскільки вона не підтвердила факт спільного проживання з померлим однією сім'єю, а тому на неї не поширюється дія статті 16-1 Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Апеляційний суд скасував це рішення і задовольнив позов. Під час розгляду цієї справи підлягало вирішенню питання, чи можливо встановити факт проживання однією сім'єю без шлюбу з метою звернення до відповідних органів за призначенням одноразової грошової допомоги в межах розгляду справи в порядку адміністративного судочинства, та з урахуванням встановлення наявності або відсутності цього факту надати оцінку рішення суб'єкта владних повноважень, яке прийнято до встановлення судом такого факту. Велика Палата Верховного Суду скасувала постанову суду апеляційної інстанції, змінила мотивувальну частину рішення суду першої інстанції, а в іншій частині залишила без змін.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються в позасудовому та судовому порядку. Рішення стосовно фактів, що мають юридичне значення, прийняті у позасудовому порядку, можуть бути оскаржені до судів адміністративної юрисдикції. Юридичні факти, які належать встановлювати в судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами Цивільного процесуального кодексу України. Справи про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу із загиблим військовослужбовцем підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства незалежно від мети звернення до суду (зокрема, підтвердження соціального статусу для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім'ї військовослужбовця) та наявності в заявника певних цивільних прав та обов'язків чи виникнення публічно-правових спорів із суб'єктами владних повноважень.

Постанова ВП ВС від 18 січня 2024 року у справі № 560/17953/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116512563>.

### **1.21. Про юрисдикцію спорів щодо оскарження дій органів державної влади з направлення запиту про внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про міжнародний розшук особи**

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Національної поліції України в особі Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, Національного антикорупційного бюро України, у якому просила визнати протиправними дії щодо повідомлення його в міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції до України, внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу

клопотання про публікацію циркулярного повідомлення щодо міжнародного розшуку позивача з метою його арешту та екстрадиції до України, а також визнати протиправною бездіяльність щодо ненаправлення повідомлення до Генерального секретаріату Інтерполу про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно позивача. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, а провадження у справі закрила.

Дії щодо скерування запиту про внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію червоного повідомлення щодо міжнародного розшуку особи з метою арешту та подальшої екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а також подальша інформаційна взаємодія відповідного правоохоронного органу, що звернувся з таким запитом (у спірних правовідносинах – Національного антикорупційного бюро України), із Національного центрального бюро Інтерполу в Україні не є публічно-владними управлінськими функціями. Зазначені відносини пов'язані із завданнями кримінального провадження. Отже, Національне антикорупційне бюро України у спорі в цій справі не здійснює публічно-владні управлінські функції, що свідчить про відсутність обов'язкової ознаки адміністративної справи згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 4 КАС України. Спір у цій справі виник, зокрема, у зв'язку з протиправними, на переконання позивача, діями та бездіяльністю Національного антикорупційного бюро України, вчиненими або не вчиненими останнім у межах кримінального провадження, тому перевірка правомірності таких дій з огляду на положення пункту 2 частини другої статті 19 КАС України перебуває поза межами юрисдикції адміністративного суду.

Постанова ВП ВС від 2 лютого 2022 року у справі № 826/15154/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103893127>.

### III. Спори, які не підлягають судовому розгляду

#### 1. Про розгляд позовних вимог позивача стосовно невиконання окремого судового рішення в іншій справі

Позивач звернувся з позовом, вимагаючи зобов'язати селищну раду та її голову виконати рішення районного суду, згідно з якими за позивачем визнано право на отримання земельної ділянки для обслуговування дачного будинку. Вимоги стосувалися прийняття рішення про вилучення земельної ділянки з користування іншої особи та передачу її позивачеві в порядку безоплатної приватизації. Спір полягав

у невиконанні органом місцевого самоврядування судових рішень. Міськрайонний суд задовольнив позов, визнавши бездіяльність голови Таїровської селищної ради протиправною і зобов'язав його надати відповіді на адвокатські запити та внести в порядок денний питання про передачу земельної ділянки в порядку безоплатної приватизації. Також суд скасував рішення селищної ради щодо розгляду протесту прокурора та зобов'язав прийняти рішення про передачу земельної ділянки. Апеляційний адміністративний суд частково скасував рішення суду першої інстанції, відмовивши в задоволенні вимог про зобов'язання селищної ради внести питання про передачу земельної ділянки в порядок денний, оскільки це не є належним способом захисту в межах виконавчого провадження. У решті рішення суду залишив без змін, підтвердивши протиправність бездіяльності відповідача щодо адвокатських запитів. Велика Палата Верховного Суду скасувала оскаржувані судові рішення, а провадження в адміністративній справі закрила.

Обраний позивачем спосіб захисту не усуває юридичний конфлікт і не відповідає об'єкту порушеного права, а тому в такий спосіб неможливо захистити чи відновити право в разі визнання його судом порушеним. При розгляді позовних вимог позивача стосовно невиконання окремого судового рішення в іншій справі суд не може зобов'язувати виконувати рішення суду шляхом ухвалення нового судового рішення, оскільки виконавче провадження являє собою завершальну стадію судового провадження. Такий спір не може бути вирішений у жодній юрисдикції.

Постанова ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі № 686/23317/13-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/79365485>.

## 2. Про усунення від права на отримання державної грошової допомоги, пов'язаної зі смертю військовослужбовця

Позивач звернувся до суду з позовом до фізичної особи, Запорізького обласного військового комісаріату, Міністерства оборони України, в якому просив усунути фізичну особу – відповідача від права на отримання державної грошової допомоги, пов'язаної із загибеллю військовослужбовця, та зобов'язати обласний військовий комісаріат і Міністерство оборони усунути її від прав на пільги, встановлені для члена сім'ї загиблого військовослужбовця згідно з чинним законодавством. Суд першої інстанції закрити провадження у справі щодо вимоги усунення відповідача від прав на пільги, вказавши на необхідність розгляду цієї вимоги за правилами адміністративного судочинства. Також суд відмовив у задоволенні вимоги про усунення відповідача від права на отримання одноразової грошової допомоги. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Велика Палата Верховного Суду визнала помилковими

висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що вимога зобов'язати усунути особу від прав на пільги може розглядатися за правилами адміністративного судочинства, оскільки така вимога взагалі не підлягає розгляду в судовому порядку в межах будь-якого судочинства.

Вимоги про усунення від права на отримання державної грошової допомоги, пов'язаної зі смертю військовослужбовця, та зобов'язання усунути від прав на передбачені законом пільги для члена сім'ї загиблого військовослужбовця не можуть розглядатися за правилами будь-якого судочинства.

Постанова ВП ВС від 13 березня 2019 року у справі № 331/6927/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81877992>.

### 3. Про розгляд заяви щодо встановлення факту, що має юридичне значення

Заявниця звернулася до суду з вимогою встановити факт її проживання у 1990–1992 роках у населеному пункті, віднесеному до зони гарантованого добровільного відселення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вказаний факт був необхідний для підтвердження права на пільгову пенсію. Пенсійний орган відмовив у її призначенні через відсутність підтверджуючих документів про проживання в цій зоні. Суд першої інстанції заяву задовольнив, але апеляційний суд скасував це рішення і закриття провадження, вказавши, що спір має розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції залишила без змін, вказавши, що спір має розглядатися в позовному провадженні за правилами адміністративного судочинства, а не в порядку окремого провадження в цивільному процесі. Тому закриття провадження у справі апеляційним судом визнала обґрунтованим і законним.

Якщо при розгляді заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, визначено, що існує спір про право і справа має розглядатися за правилами того судочинства, за яким подано цю заяву, проте в порядку позовного провадження, то суд залишає заяву без розгляду. У разі якщо справа підлягає розгляду в порядку іншого судочинства, ніж подано заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, то суд відмовляє у відкритті провадження або закриває провадження у справі, якщо провадження у справі було відкрито. Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, не підлягає розгляду в порядку окремого провадження у цивільному процесі.

Постанова ВП ВС від 27 березня 2019 року у справі № 569/7589/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81047510>.

#### 4. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради щодо затвердження акта з визначення й відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Приватне підприємство «Легатто» звернулося до суду з позовом до виконавчого комітету Охтирської міської ради, у якому просило визнати протиправним і скасувати рішення відповідача в частині затвердження акта з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції, а провадження у справі закрити. Велика Палата Верховного Суду змінила постанову апеляційного адміністративного суду: виключила посилання на застосування Господарського процесуального кодексу, а в іншій частині постанову залишила без змін. Велика Палата вказала, що спір не підлягає вирішенню за правилами Господарського процесуального кодексу України, тому відповідне посилання в мотивувальній частині апеляційної постанови підлягає виключенню.

Позовні вимоги про визнання протиправним і скасування рішення виконавчого комітету міської ради щодо затвердження акта з визначення й відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам не підлягають судовому розгляду. У разі незгоди позивача з рішенням виконавчого комітету міської ради про затвердження акта з визначення збитків власнику землі та невиконання в добровільному порядку цього рішення орган місцевого самоврядування має право звернутися до господарського суду з позовом до юридичної особи про відшкодування збитків. Саме в такому випадку при вирішенні позову виконавчого комітету буде перевірена в судовому порядку правомірність визначення цим органом збитків власнику землі.

Постанова ВП ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 826/1773/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975980>.

#### 5. Про визнання протиправними та скасування розпоряджень і призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» звернулося до суду з позовом до заступника керівника апарату Верховного Суду – керівника секретаріату Касаційного господарського суду, начальника відділу забезпечення діяльності Голови та заступника Голови суду секретаріату Касаційного господарського суду про визнання протиправними й скасування розпоряджень і призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ. На обґрунтування позову товариство зазначило, що неодноразові зміни у складі суду у справі за позовом Національного антикорупційного бюро України до Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», Товариства з обмеженою відповідальністю «Котлас» про визнання правочинів недійсними, одноосібно ініційовані відповідачами, перешкодили об'єктивному розгляду вказаної справи законним складом суду (судом, встановленим законом) протягом розумних строків. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, відмовлено у відкритті провадження в адміністративній справі на підставі пункту 1 частини першої статті 170 КАС України. Велика Палата Верховного Суду залишила без змін судові рішення судів попередніх інстанцій.

Позивач оскаржує до адміністративного суду не дії, рішення чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, які пов'язані з реалізацією публічно-владних управлінських функцій, а рішення, які прийняті в рамках процесуального законодавства і не можуть бути віднесені за своїм змістом до актів індивідуальної дії.

Відсутність правової регламентації можливості оскаржити рішення, дії та бездіяльність суду (працівників апарату суду), відповідно ухваленого або вчинених після отримання позовної заяви та визначення складу суду для її розгляду інакше, ніж у порядку апеляційного та касаційного перегляду, є легітимним обмеженням, покликаним забезпечити правову визначеність у правовідносинах учасників справи між собою та із судом. Отже, у цій справі поняття «спір, який не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства» слід тлумачити як поняття, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду. А тому зазначені вище вимоги не можуть бути вирішені в судах жодної юрисдикції.

Постанова ВП ВС від 16 жовтня 2019 року у справі № 640/21170/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/85238837>.

**6. Про юрисдикцію спорів щодо призначення пенсії особам, яким надано статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС**



Фізична особа звернулася до суду, заінтересована особа – Києво-Святошинське об'єднане управління Пенсійного фонду України Київської області, із заявою про встановлення юридичного факту прийняття участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Заявник працював на посаді робітника будівельної бригади в радгоспі. Після аварії на ЧАЕС брав участь у ліквідації наслідків аварії, а саме в період із 19 по 22 травня 1986 року здійснював евакуацію людей та майна (техніки й худоби) радгоспу. При цьому його визнано учасником ліквідації аварії на ЧАЕС (категорія 2) і видано посвідчення. Позивач вказував, що збирає документи для оформлення пенсії і повинен підтвердити факт виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році шляхом надання довідки за формою № 122. Однак отримати таку довідку не може, оскільки відсутні первинні документи, які б підтверджували його участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема табелі обліку робочого часу та розрахунково-платіжні відомості. Встановлення вказаного факту необхідне йому для призначення пенсії. Рішенням суду першої інстанції заяву задоволено. Апеляційним судом рішення суду першої інстанції скасовано, провадження у справі закрито, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Ухвала апеляційного суду мотивована тим, що законом визначено інший порядок, який дає змогу особі підтвердити факт участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишила без змін.

В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов'язується з наступним вирішенням спору про право.

При вирішенні питання про прийняття заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, суддя, крім перевірки відповідності поданої заяви вимогам закону щодо форми та змісту, зобов'язаний з'ясувати питання про підсудність і юрисдикційність. Оскільки чинним законодавством передбачено позасудове встановлення певних фактів, що мають юридичне значення, то суддя, приймаючи заяву, повинен перевірити, чи може взагалі ця заява розглядатися в судовому порядку і чи не віднесено її розгляд до повноважень іншого органу. Якщо за законом заява не підлягає судовому розгляду, суддя мотивованою ухвалою відмовляє у відкритті провадження, а коли справу вже відкрито, закриває провадження в ній. Отже, законом

передбачено позасудовий порядок установлення юридичного факту, про який просить заявник.

Постанова ВП ВС від 18 грудня 2019 року у справі № 370/2898/16-ц:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/86877191>.

#### **7. Про неможливість судового розгляду спору щодо скасування розрахунку плати за проїзд великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування**

Керівник Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті, у якому просив стягнути на користь Укртрансбезпеки в дохід Державного бюджету України заборгованість, що нарахована як плата за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування. Відповідач звернувся до суду із зустрічним позовом до Укртрансбезпеки про визнання протиправним і скасування розрахунку плати за проїзд великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування. Судами попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовлено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Вимога про визнання протиправним і скасування розрахунку плати за проїзд великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування не підлягає судовому розгляду. Оскаржуваний розрахунок не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 19 КАС України, не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов'язків для позивача, тому він не може бути предметом спору. Відсутність спору, у свою чергу, виключає можливість звернення до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту.

Постанова ВП ВС від 30 січня 2019 року у справі № 803/3/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/79684990>.

#### **8. Про неможливість судового розгляду вимоги стосовно визнання протиправними дій Державної аудиторської служби України щодо виділення її службової особи як спеціаліста для участі у кримінальному провадженні**

Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» звернулася до адміністративного суду з позовом до Державної аудиторської служби України, у якому просила визнати протиправними дії щодо виділення її службової особи як спеціаліста для участі в перевірці з питань дотримання комунальною установою законодавства у кримінальному провадженні. Така особа була виділена відповідачем за результатами розгляду звернення старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні. Суди попередніх інстанцій позов задовольнили. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

У цій справі Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» визначила предметом позову неправомірність дій Державної аудиторської служби України щодо виділення своєї службової особи як спеціаліста за зверненням прокуратури для проведення оцінки зібраних матеріалів у кримінальному провадженні. При цьому позивач не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, жодних безпосередніх негативних наслідків саме від дій контрольно-ревізійних органів позивачем як юридичною особою не понесено.

Оскаржувані позивачем дії Державної аудиторської служби України не створюють безпосередньо для нього будь-яких правових наслідків, а тому ці правовідносини не породжують виникнення публічно-правового спору, який віднесено до юрисдикції адміністративного суду.

Позов комунальної установи до Державної аудиторської служби про визнання протиправними дій щодо прийняття рішення про виділення працівника як спеціаліста, за зверненням старшого групи прокурорів, у кримінальному провадженні не може бути розглянутий за правилами жодного судочинства.

Постанова ВП ВС від 20 березня 2019 року у справі № 808/3230/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854808>.

## 9. Про неможливість судового розгляду позовної вимоги покупця щодо зобов'язання продавця зареєструвати податкову накладну

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пожтехніка» звернулося до господарського суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» про зобов'язання останнього скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні від господарських операцій, здійснені за договором про постачання електричної енергії. Позов мотивовано тим, що у зв'язку з невиконанням ПАТ «Запоріжжяобленерго» вимог

Податкового кодексу України щодо складення податкових накладних та здійснення їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «Пожтехніка» не може віднести суму податку на додану вартість до складу податкового кредиту. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі у зв'язку з тим, що заява не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. Апеляційний господарський суд своєю постановою скасував ухвалу господарського суду, а справу направив до цього ж суду для подальшого розгляду. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції, а постанову суду першої інстанції залишила в силі.

Обов'язок продавця зареєструвати податкову накладну є обов'язком платника податку в публічно-правових відносинах, а не обов'язком перед покупцем, хоча невиконання цього обов'язку може завдати покупцеві збитків. Тому позовна вимога покупця про зобов'язання продавця здійснити таку реєстрацію не є способом захисту в господарських правовідносинах, і не підлягає розгляду в суді жодної юрисдикції. Належним способом захисту може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення контрагентом за договором обов'язку щодо складення та реєстрації податкових накладних.

Постанова ВП ВС від 5 червня 2019 року у справі № 908/1568/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82420676>.

#### **10. Про визнання компетенції суду щодо складення адміністративного протоколу за невиконання судового рішення слідчим у кримінальному провадженні та зобов'язання суду скласти такий протокол**

Фізична особа звернулася до Уманського міськрайонного суду з позовом, у якому вказувала на невиконання слідчим у кримінальному провадженні вимог ухвали слідчого судді. Позивач вважав, що його права можуть бути захищені шляхом зобов'язання місцевого суду скласти адміністративний протокол за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185-6 КУпАП, якщо за судом попередньо буде визнано компетенцію для складання такого протоколу. Позивач просив: 1) визнати наявність компетенції в Уманського міськрайонного суду для складання адміністративного протоколу; 2) зобов'язати суд скласти протокол за невиконання судового рішення слідчим у кримінальному провадженні. Суд апеляційної інстанції роз'яснив позивачеві, що його позов має розглядатися відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Велика Палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу, змінивши ухвалу суду апеляційної інстанції. Зокрема, з мотивувальної частини ухвали були виключені висновки суду про те,

що спір у цій справі має розглядатися за правилами Кримінального процесуального кодексу України. В іншій частині ухвалу апеляційного суду залишено без змін.

Дії суду в процесі реалізації ним функцій щодо здійснення правосуддя є процесуальними, а не управлінськими, відповідно, спірні правовідносини в справі не стосуються здійснення суб'єктом владних повноважень своїх владних управлінських функцій у розумінні КАС. Вимоги позивача про визнання за судом компетенції щодо складення адміністративного протоколу та зобов'язання суду скласти такий протокол не можуть бути предметом судового розгляду ані в порядку адміністративного, ані в порядку кримінального судочинства.

Постанова ВП ВС від 6 лютого 2019 року у справі № 705/748/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79883388>.

#### **11. Про неможливість оскарження дій інспектора зі складання акта перевірки дотримання вимог земельного законодавства**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної інспекції сільського господарства в Київській області, у якому просила визнати протиправними дії старшого державного інспектора щодо складання акта перевірки дотримання вимог земельного законодавства та скасувати цей акт. Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства не є документом, що зобов'язує позивача до вчинення будь-яких дій; права та обов'язки для суб'єкта господарювання, перевірку якого проведено, породжує саме рішення, прийняте на підставі складеного за результатами перевірки акта, а акт перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень, а отже не породжує публічно-правових відносин, у яких права особи можуть бути порушені. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Оскаржувані позивачем дії інспектора та акт перевірки на момент звернення з цим позовом до суду не порушують прав, свобод або інтересів позивача, що унеможлиблює розгляд таких вимог у порядку адміністративного судочинства. Протиправність дій інспектора зі складання акта перевірки дотримання вимог земельного законодавства та помилковості (необ'єктивності) висновків, що містяться в такому акті, можуть бути перевірені адміністративним судом у разі звернення особи з позовом про визнання протиправним і скасування рішення посадової особи Інспекції, яким

порушено права, свободи або законні інтереси позивача, прийнятого за результатами проведеної перевірки.

Постанова ВП ВС від 20 березня 2019 року у справі № 810/5854/14: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81171432>.

## 12. Про неможливість судового розгляду розпоряджень міського голови, виданих для проведення фінансово-господарської діяльності підприємства

Комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню строків «Лисичанськводоканал» звернулося до адміністративного суду з позовом до Лисичанського міського голови про визнання протиправними дій з видання розпоряджень про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ЛКСП «Лисичанськводоканал» та КП «Лисичанськтепломережа». Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, провадження у справі закрито. Таке рішення мотивоване тим, що сама по собі участь у спорі суб'єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим і відносити його до справ адміністративної юрисдикції. З огляду на те, що за змістом спірних розпоряджень передбачена в них перевірка стосується фінансово-господарської діяльності позивача, спір суб'єктів господарювання щодо діяльності позивача треба розглядати за правилами господарського судочинства. У касаційній скарзі позивач зазначав, що спірні правовідносини є публічно-правовими, оскільки виникли за участю суб'єкта владних повноважень під час реалізації наданих йому законодавством владних управлінських функцій. Тому справу слід розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду змінила мотивування оскаржуваних рішень.

Оскаржувані дії відповідача з видання розпоряджень не зумовлюють для позивача негативних наслідків, які могли б підтверджувати порушення його прав та інтересів. Так, на підставі розпоряджень була створена комісія для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності позивача, а наступним розрядженням передбачено зміни щодо складу зазначеної комісії та встановлення терміну проведення перевірки. Отже, відповідач видав оскаржені розпорядження для проведення такої перевірки позивача, здійснюючи контроль за діяльністю останнього як підприємства, створеного на базі комунального майна.

Вимога комунального підприємства до міського голови про визнання протиправними дій з видання розпоряджень про проведення перевірки



фінансово-господарської діяльності комунального підприємства не може бути предметом окремого судового розгляду.

Постанова ВП ВС від 26 лютого 2020 року у справі № 1240/1981/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88605331>.

### 13. Про оскарження бездіяльності народного депутата щодо неприбуття на сесію новообраної селищної ради

Таїровська селищна виборча комісія Овідіопольського району Одеської області звернулася з адміністративним позовом до зареєстрованого депутата Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, у якому просила: визнати протиправною бездіяльність відповідача, яка виражається в систематичному неприбутті на першу сесію новообраної селищної ради та неприбутті на засідання виборчої комісії, на якому мало вирішитися питання про здійснення заходів щодо забезпечення скликання і проведення першої сесії місцевої ради; зобов'язати відповідача особисто взяти участь у першій сесії новообраної Селищної ради. Окружний адміністративний суд рішенням частково задовольнив адміністративний позов. Апеляційний адміністративний суд постановою скасував рішення окружного адміністративного суду, а провадження у справі закрит, оскільки справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Вимоги виборчої комісії щодо зобов'язання депутата прибути до приміщення та взяти участь у першій сесії новообраної селищної ради не підлягають судовому розгляду. Виборча комісія не наділена повноваженнями щодо звернення до адміністративного суду з такими вимогами, що свідчить про відсутність права, яке підлягає судовому захисту.

Постанова ВП ВС від 1 квітня 2020 року у справі № 815/1666/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88952213>.

### 14. Про вимогу стосовно заборони військовому комісаріату видавати розпорядження щодо витребування в учасників бойових дій заяв на отримання разової грошової допомоги

Позивач звернувся до суду з позовом до Козівського районного військового комісаріату, Тернопільського обласного військового комісаріату про солідарне стягнення на свою користь збитків і моральної шкоди; визнання протиправним

розпорядження обласного військового комісаріату щодо витребування заяв учасників бойових дій для отримання разової грошової допомоги; заборону видавати такі розпорядження без законних підстав. Міськрайонний суд ухвалою відмовив у відкритті провадження, вказавши, що спір не підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства, і роз'яснив право на звернення за правилами адміністративного судочинства. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Велика Палата Верховного Суду змінила мотивувальні частини рішень судів першої та апеляційної інстанцій щодо вимоги про заборону дій обласного військового комісаріату, виклавши їх у новій редакції, решту рішень залишено без змін.

Суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано відмовили у відкритті провадження у справі за вимогою про заборону в майбутньому видавати розпорядження щодо витребування заяв від учасників бойових дій на отримання разової грошової допомоги, пославшись на пункт 1 частини першої статті 186 Цивільного процесуального кодексу України. Водночас помилковим є висновок про можливість розгляду такої вимоги за правилами адміністративного судочинства, оскільки такі спори не підлягають розгляду в порядку жодного виду судочинства.

Вимога про заборону на майбутнє військовому комісаріату видавати розпорядження щодо витребування в учасників бойових дій заяв на отримання разової грошової допомоги не підлягає судовому розгляду.

Постанова ВП ВС від 28 квітня 2020 року у справі № 607/15692/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89252075>.

### 15. Про оскарження висновку управління містобудування та архітектури про розгляд проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Білгород-Дністровська місцева прокуратура Одеської області звернулася до суду з позовом до Управління містобудування та архітектури Білгород-Дністровської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудінвест», оскаржуючи дії щодо надання висновку про розгляд проєкту землеустрою та вимагаючи його скасування, посиляючись на невідповідність містобудівній документації. Справа стосувалася надання земельної ділянки у власність для індивідуального дачного будівництва. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, визнавши дії відповідача неправомірними. Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої та апеляційної інстанцій і закрила провадження у справі.

Не підлягає оскарженню рішення органів владних повноважень, які не є кінцевими (остаточними) та не породжують правових наслідків і не можуть порушувати будь-які права. Захисту підлягає тільки реально порушене право. У разі оскарження рішення органів владних повноважень судам слід перевірити (встановити), чи є оскаржуване рішення таким, за наслідками виконання якого настають юридично значущі дії, зокрема видача свідоцтва про право власності, чи настає інший кінцевий результат, чи це рішення, з урахуванням якого (на підставі якого) приймається остаточне рішення органу владних повноважень. Висновок Управління містобудування та архітектури про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС України і сам по собі не зумовлює виникнення будь-яких прав і обов'язків для учасників цих правовідносин та інших осіб, тому оскарження висновку Управління не може бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства і взагалі не підлягає судовому розгляду.

Постанова ВП ВС від 13 травня 2020 року у справі № 815/1788/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89903943>.

## 16. Про оскарження рішення міськради щодо затвердження структури її виконавчих органів

Позивач звернувся до суду з позовом до Черкаської міської ради з вимогою визнати протиправними та нечинними окремі положення рішення Черкаської міської ради про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їхньої структури та внесення змін до раніше прийнятого рішення. Окружний адміністративний суд ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, оскільки позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Суд першої інстанції також указав, що у спорі між позивачем і міською радою з тих самих предмета й підстав постановлена ухвала про відмову у відкритті провадження у справі, що набрала законної сили, а тому відповідно до частини п'ятої статті 170 КАС України ця обставина є самостійною підставою для відмови у відкритті провадження у справі. Апеляційний суд погодився з таким висновком і залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

У справі про оскарження рішення міськради щодо затвердження структури виконавчих органів після прийняття цього рішення лише розпочинається

процедура реорганізації і на цій стадії неможливо дійти висновку про те, що це право позивача порушується. Оскільки рішення Міськради на момент звернення з позовом до суду не порушує прав, свобод або інтересів позивача, це унеможливорює заявлення позовних вимог про визнання протиправними, нечинними та/або скасування пунктів такого рішення не лише в порядку адміністративного, а й іншого виду судочинства.

Постанова ВП ВС від 20 травня 2020 року у справі № 580/2623/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89961616>.

### 17. Про неможливість судового розгляду наказу про проведення податкової перевірки, виданого з метою збирання доказів у кримінальному провадженні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Яблуневий дар» звернулося з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у м. Львові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби, у якому просило визнати протиправним та скасувати наказ відповідача про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Яблуневий дар». Судами попередніх інстанцій позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення документальної позапланової виїзної перевірки, не передбачена пунктом 78.1 статті 78 Податкового кодексу України як обставина для проведення позапланової перевірки. Ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення перевірки, може бути оскаржена в порядку кримінального судочинства.

Наказ податкового органу про проведення позапланової документальної виїзної перевірки, виданий на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення такої перевірки з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, не може бути предметом самостійного оскарження в суді.

Постанова ВП ВС від 18 листопада 2020 року у справі № 813/5892/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93336740>.

### 18. Про неможливість судового розгляду спорів між адвокатами стосовно порядку організації та проведення конференції адвокатів

Фізична особа (адвокат) звернулася до адміністративного суду з позовом до Ради адвокатів Дніпропетровської області, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Дніпропетровської області, голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голови Ради адвокатів, за участю третіх осіб, у якому просила визнати протиправними дії Ради адвокатів щодо скликання та проведення конференції адвокатів області; дії голови Ради адвокатів з організаційно-технічного забезпечення проведення конференції адвокатів; скасувати рішення конференції адвокатів. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що предметом спору в цій справі є рішення конференції адвокатів як органу адвокатського самоврядування з питань організації та діяльності адвокатури, зокрема, можливості брати участь у діяльності й бути обраним до органу адвокатського самоврядування – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а не набуття статусу адвоката чи притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, отже, такий орган не здійснює владних управлінських функцій, тому в розумінні КАС України не належить до суб'єктів владних повноважень рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути оскаржені до адміністративних судів. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції про відмову у відкритті провадження без змін. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

У разі виникнення спору між адвокатами щодо порядку денного конференції адвокатів, місця її проведення, обрання голови та членів ради адвокатів регіону, обрання делегатів на з'їзд адвокатів України; визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; розгляду та затвердження звіту ради адвокатів регіону, представництва делегатів на конференції адвокатів регіону, порядку формування делегацій адвокатів на цей форум, організаційного, методичного, інформаційного забезпечення ведення та контролю за внесенням відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, інших правовідносин, що стосуються внутрішньостатутної діяльності цієї організації, то такі спори можуть чи мають розв'язуватися в позасудовому порядку.

Постанова ВП ВС від 6 травня 2020 року у справі № 160/9696/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89961622>.

### **19. Про неможливість оскарження Міністерством оборони України постанови про встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв**

Міністерство оборони України звернулося до адміністративного суду з позовом до Херсонської міської медико-соціальної експертної комісії № 3, Центральної

військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, третя особа – фізична особа, в якому просило визнати незаконною та скасувати постанову Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв; визнати протиправним і скасувати рішення, прийняте міською медико-соціальною експертною комісією, у тій частині, якою встановлена причина інвалідності третьої особи. Постановою окружного адміністративного суду позовні вимоги залишено без задоволення. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення суду першої інстанції, позов задоволено. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасувала, провадження у справі закрила.

Міністерство оборони України не наділене правом на оскарження рішення міської медико-соціальної експертної комісії, якими встановлено, що травма, поранення та захворювання третьої особи, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби в країнах, де велися бойові дії. Право оскаржити зазначені рішення має особа з інвалідністю, якої це рішення стосується.

Якщо суб'єкт владних повноважень звернувся до суду без передбачених законом підстав, і це з'ясовано судом на стадії відкриття провадження, то суд відмовляє у відкритті провадження, оскільки спір не може розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Якщо ці обставини були з'ясовані судом після відкриття провадження, суд закриває провадження у справі. Розгляд таких спорів перебуває поза межами не лише адміністративних судів, а й не належить до юрисдикції жодного іншого суду.

Постанова ВП ВС від 16 вересня 2020 року у справі № 821/1524/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91702660>.

## **20. Про непідсудність вимог до поліції щодо бездіяльності у здійсненні контролю за посадовими особами**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до начальника Барвінківського відділення Балаклійського відділу Головного управління Нацполіції в Харківській області про визнання протиправною бездіяльності щодо неналежного контролю за діями підлеглих працівників. Позивач вважав, що відповідач не забезпечив належне реагування на його заяви про злочин та адміністративні правопорушення, що призвело до неналежного внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, невизнання його потерпілим у кримінальних провадженнях, а також до неефективного складання протоколів про адміністративне порушення. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, вказавши, що спір виник не з приводу реалізації суб'єктом, зазначеним у позові,



управлінських функції як суб'єктом владних повноважень, а правовідносини стосувались організації виконання функції контролю під час здійснення підконтрольними органами своєї діяльності в рамках КПК України. Велика Палата Верховного Суду змінила мотивувальні частини рішень судів першої та апеляційної інстанцій, виклавши їх у новій редакції.

Предметом цього спору є неналежне, на думку позивача, виконання відповідачем своєї функції контролю за діяльністю працівників Барвінківського відділення Балаклійського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, що призвело до порушення прав позивача у вигляді непритягнення винних осіб до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Контроль за виконанням своїх обов'язків працівниками територіального відділення поліції є диспозитивним обов'язком відповідача, і суд не може втручатися в його виконання шляхом установлення певних фактів або визнання дій та/або бездіяльності щодо здійснення такого контролю правомірними чи протиправними.

Виконуючи функції та обов'язки начальника територіального відділення Національної поліції України, відповідач не приймає у процесі нагляду за діяльністю посадових осіб територіального відділення Національної поліції України жодних рішень щодо позивача, не керує його поведінкою, а отже не виконує владні управлінські функції стосовно позивача, що унеможливорює існування порушення права чи інтересу позивача і, як наслідок, не породжує права на судовий захист. Тому спір у цій справі не підпадає під визначення публічно-правового спору, наведеного у статті 19 КАС України, на який поширюється юрисдикція адміністративного суду.

Постанова ВП ВС від 3 лютого 2021 року у справі № 820/5347/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439653>.

## **21. Про неможливість судового розгляду спорів щодо недотримання політичною партією власного статуту**

Громадська організація «Ошукані українці» звернулася до районного суду з позовом до політичної партії «Слуга народу» про визнання протиправними дій щодо процедури скликання та проведення поетапного з'їзду партії, а також про скасування рішень цього з'їзду. Позов обґрунтовано тим, що конференції регіональних парторганізацій для обрання делегатів не проводилися, що порушує статут партії та права виборців і делегатів. Громадська організація «Ошукані українці» діяла в інтересах своїх членів і громадян, які вважали, що внаслідок таких порушень було незаконно сформовано склад Верховної Ради України IX скликання. Суд першої інстанції відмовив у відкритті

провадження, оскільки позов не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, його розглядати повинен адміністративний суд, оскільки спір, який виник між сторонами, має публічно-правовий характер. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Велика Палата Верховного Суду змінила мотивувальні частини оскаржуваних судових рішень, виключивши висновок про адміністративну юрисдикцію, а в іншій частині залишила рішення без змін.

Вирішення питань, які є предметом цього спору, належить до внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії та є виключною компетенцією відповідного статутного органу, а тому такі питання в силу пункту 4 частини другої статті 19 КАС України не можуть бути предметом розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Вказані обставини не були враховані судами попередніх інстанцій, які правильно послалися на те, що спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, однак дійшли помилкового висновку про підвідомчість цього спору адміністративним судам.

Оскільки оскаржувані дії та рішення належать до внутрішньоорганізаційної діяльності політичної партії і є її виключною компетенцією, а втручання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх структурних утворень забороняється законом, за винятком передбачених Законом України від 5 квітня 2001 року № 2365-III «Про політичні партії в Україні» випадків, і суди не належать до органів, які відповідно до цього Закону можуть здійснювати контроль за діяльністю політичних партій, у тому числі й стосовно дотримання ними вимог їх статуту, то заявлені позовні вимоги не можуть бути предметом судового розгляду.

Постанова ВП ВС від 23 березня 2021 року у справі № 761/3540/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96179831>.

## **22. Про неможливість судового розгляду вимоги щодо зобов'язання Верховної Ради України привести нормативне регулювання, установлене положеннями Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України, рішень Європейського суду з прав людини**

Фізичні особи звернулися до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Верховної Ради України, треті особи – Президент України, Державна казначейська служба України, у якому просили визнати протиправною бездіяльність щодо невиконання рішень Європейського суду з прав людини у справах «Петухов проти України (№ 2)», «Дембо та інші проти України», «Токар та інші проти України» та Рішення Конституційного Суду України від 16 вересня 2021

року № 6-р(II)/2021 (справа про перегляд вироку особи, караної на довічне позбавлення волі). На обґрунтування позовних вимог зазначено, що рішенням ЄСПЛ від 12 березня 2019 року у справі «Петухов проти України» встановлено, що покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні є покаранням без перспективи звільнення, що є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Позивачі вважали, що Верховна Рада України зобов'язана внести належні зміни до Кримінального кодексу України, які урівнюватимуть права осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, щодо пом'якшення призначеного їм покарання або умовно-дострокового звільнення від покарання – на тих самих умовах, що встановлені для осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи своє рішення тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржуване рішення суду першої інстанції залишила без змін.

Здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада України не виконує владних управлінських функцій, які можуть бути предметом оскарження. Отже, дії Верховної Ради України щодо реалізації законотворчої функції (розгляд законопроекту шляхом голосування) не є владно-управлінськими, тому предмет позову не підпадає під контроль суду адміністративної юрисдикції.

Вимога позивачів про зобов'язання Верховної Ради України привести нормативне регулювання, установлене положеннями Кримінального кодексу України, у відповідність до Конституції України, рішень Європейського суду з прав людини пов'язана саме із вчиненням Верховною Радою України дій, які віднесено до законотворчої діяльності, контроль за якою, як указано вище, перебуває поза межами компетенції суду адміністративної юрисдикції.

Постанова ВП ВС від 18 серпня 2022 року у справі № 990/94/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105852877>.

## Інстанційна підсудність спорів

### 1. Про підстави оскарження актів і дій Президента України в адміністративному судочинстві

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Президента України про визнання нечинними окремих положень Указу від 10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності». Позовні вимоги обґрунтовані невизначеністю способу офіційного оприлюднення актів

та його невідповідністю Конституції України і законам. Позивач вважав, що положення Указу, які дозволяють оприлюднення актів через телебачення, радіо або врученням особі, суперечать принципу правової визначеності та обмежують право громадян знати свої права й обов'язки, що гарантується статтею 57 Конституції України. Також позивач послався на невідповідність Указу законам. Суд першої інстанції закрити провадження у справі, оскільки перевірка на відповідність Конституції належить до компетенції Конституційного Суду України, а не судів адміністративної юрисдикції. Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

У порядку адміністративного судочинства до Верховного Суду як суду першої інстанції можуть бути оскаржені тільки ті правові акти та/або дії чи бездіяльність Президента України, які виникли у правовідносинах, у яких він реалізовує свої владні (управлінські) повноваження і які не вимагають перевірки на відповідність Конституції України за їх юридичним змістом і процедурою розгляду.

Постанова ВП ВС від 30 вересня 2020 року у справі № 9901/95/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/92137279>.

## 2. Про віднесення до підсудності апеляційного суду як суду першої інстанції оскарження реєстрації народного депутата

Фізична особа звернулася з позовом до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови про реєстрацію Особи\_1 народним депутатом України на підставі скасованого раніше протоколу про результати виборів в окрузі № 198. Позивач вважав, що постанова Центральної виборчої комісії від 12 серпня 2019 року № 1863 є незаконною, оскільки базується на протоколі, який суд визнав недійсним, і вважав, що особа не могла бути зареєстрована депутатом без дійсного протоколу про результати. Позивач вказав, що позов мав розглядатись у Верховному Суді як суді першої інстанції, бо він стосувався виборчого процесу. Касаційний адміністративний суд передав справу до Шостого апеляційного адміністративного суду. Велика Палата Верховного Суду залишила це рішення без змін, визнавши, що справа підсудна апеляційному суду як суду першої інстанції.

Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає м. Київ, як суду першої інстанції підсудні лише спори щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії, що мають

розглядатися з урахуванням особливостей, передбачених для розгляду виборчих спорів.

Постанова ВП ВС від 26 серпня 2019 року у справі № 855/364/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/83870667>.

## ПІДРОЗДІЛ II. Правові позиції Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного Суду

### I. Справи, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

#### 1.1. Про об'єднання вимог щодо визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень і оскарження постанов про адміністративне стягнення в одному провадженні

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної екологічної інспекції України, Державної екологічної інспекції у м. Києві, Міністерства екології та природних ресурсів України про визнання протиправною бездіяльності в розгляді скарги на дії посадових осіб і скасування чотирьох постанов про накладення адміністративних стягнень. Позивач вважав, що його скаргу про визнання незаконними дій інспекції не розглянуто належним чином і що ці постанови є незаконними. У справі встановлено, що позивач оскаржує постанови про накладення штрафу за порушення природоохоронного законодавства, а також бездіяльність у розгляді його скарги на ці постанови і пов'язані акти інспекції. Суд першої інстанції повернув позовну заяву з мотивів порушення правил об'єднання позовних вимог, вказавши на виключну підсудність справ про адміністративні стягнення місцевим загальним судам. Апеляційний суд погодився з цим. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Позовна вимога про визнання протиправною бездіяльності Державної екологічної інспекції України щодо неналежного розгляду скарги підсудна окружному адміністративному суду.

Ураховуючи, що одна із заявлених вимог підсудна окружному адміністративному суду, а інша – місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд.

Постанова КАС ВС від 28 березня 2019 року у справі № 826/17458/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80807428>.

#### 1.2. Про юрисдикцію спору за позовом міської ради до Держгеокадастру щодо оскарження застосування сукупного коефіцієнта при формуванні та видачі витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Дніпровська міська рада звернулася до адміністративного суду з позовом до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, за участю



третіх осіб, у якому просила визнати протиправними дії відповідача щодо застосування сукупного коефіцієнта при формуванні та видачі витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. На обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що між ним і третіми особами укладені договори оренди земельних ділянок, до кожного із вказаних договорів орендарі подавали відповідні витяги, які використовуються для визначення розміру орендної плати. У 2019 році від орендарів (третіх осіб) надійшли заяви щодо внесення змін до чинних договорів оренди землі на підставі сформованих та виданих Відділом у м. Дніпрі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, згідно з якими відповідач використав показники сукупного коефіцієнта КмЗ, які відмінні від тих, що містяться в попередніх витягах, виданих третім особам, та є нижчими. У результаті через зниження цього коефіцієнта втрати міського бюджету м. Дніпра за попередніми розрахунками становитимуть 173 198,46 грн. Таким чином, недоотримання коштів місцевим бюджетом від користування землею порушують визначальні потреби суспільства, територіальної громади м. Дніпра. Суди попередніх інстанцій відмовили в розгляді справи, посилаючись на те, що спір не є компетенційним і міська рада не має права звертатися до суду. Верховний Суд скасував ці рішення, вказавши, що суди помилково відмовили у відкритті провадження, та зазначив, що спір підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Справа направлена на новий розгляд.

У цьому спорі позивач діяв не як суб'єкт владних повноважень, звернення якого до адміністративного суду визначено чіткими умовами, а як сторона договору оренди земельної ділянки, укладеного відповідно до Земельного кодексу України та Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV «Про оренду землі». У цих спірних правовідносинах міська рада, звертаючись до суду для захисту своїх прав, виступає як юридична особа (сторона земельних правовідносин) від імені територіальної громади.

Спір у цій справі є публічно-правовим і належить до компетенції адміністративного суду з огляду на наявність у ньому характеристик, що притаманні адміністративній юрисдикції: між учасниками виникли публічно-правові відносини; у спірних правовідносинах бере участь суб'єкт владних повноважень; дії здійснені цим суб'єктом владних повноважень; він виконує адміністративні функції у сфері публічного адміністрування; спірні правовідносини регулюються адміністративним законодавством.

### 1.3. Про територіальну юрисдикцію (підсудність) справи

Військова частина звернулася до суду з позовом до фізичної особи про стягнення надлишково сплаченого грошового забезпечення. Позов обґрунтовано тим, що відповідач як військовослужбовець не повернув суму, яку було помилково нараховано йому як грошове забезпечення. Суд першої інстанції залишив позовну заяву без руху, а згодом повернув її, вказавши на несплату судового збору за реквізитами суду, що розглядає справу, та пропуск місячного строку звернення до суду. Суд апеляційної інстанції погодився з такими висновками. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Якщо суд установив, що справа належить до територіальної юрисдикції іншого суду, то він повинен передати справу на розгляд іншому суду та самостійно направити в цей суд матеріали справи. При цьому виправданим є таке направлення до початку здійснення будь-яких інших процесуальних дій, у тому числі в частині перевірки дотримання вимог процесуального закону до форми та змісту позовної заяви і додатків до неї.

Постанова КАС ВС від 26 жовтня 2023 року у справі № 540/3466/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114466307>.

### 1.4. Про юрисдикцію спору про погодження передачі земель під мисливські угіддя

Ківерцівська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок звернулася до суду з позовом до Цуманської селищної ради Луцького району Волинської області про визнання протиправним і скасування рішення про погодження на передачу земельних ділянок під мисливські угіддя. Позов обґрунтовано тим, що вказане рішення порушує переважне право позивача на користування мисливськими угіддями, які були надані йому в користування та не припинені на момент прийняття рішення. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

Спір про оскарження рішень органів місцевого самоврядування щодо надання погодження на передачу земельних ділянок під мисливські угіддя підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 14 листопада 2023 року у справі № 140/6122/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114904488>.

#### 1.5. Про оскарження бездіяльності органу архбудконтролю щодо невнесення судового рішення до Реєстру будівельної діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіпербуд» звернулося до суду з позовом до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради про визнання протиправною бездіяльності щодо невнесення до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформації про скасування сертифіката та зобов'язання внести відповідні відомості. Позивач обґрунтовував вимоги тим, що рішенням у справі № 926/1574/18 сертифікат скасовано, однак відповідач не вчинив необхідних дій. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки спір не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Апеляційний суд погодився з цим висновком. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Спір про оскарження бездіяльності органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо внесення до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про скасування сертифіката на виконання судового рішення у господарській справі, яким визнано незаконним та скасовано зазначений сертифікат, є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова КАС ВС від 5 грудня 2023 року у справі № 560/1347/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115423320>.

#### 1.6. Про юрисдикцію адміністративних судів у спрах щодо містобудівних умов за відсутності вимог про захист майнових прав

Фізична особа звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету Львівської міської ради, третя особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «НВКП "Термінал-ЛТД"», про визнання протиправним і скасування рішення щодо затвердження містобудівних умов та обмежень для нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та офісною будівлею. Позов мотивовано тим, що спірне рішення прийняте з порушенням містобудівного законодавства, зокрема не відповідає плану зонування території, суперечить вимогам щодо щільності забудови, відстаней до сусідніх будівель, створює потенційні загрози

для довкілля і сусідньої забудови, а також прийняте неуповноваженим органом. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та ухвалив нове, яким позов задовольнив. Верховний Суд скасував рішення суду апеляційної інстанції, провадження у справі в частині оскарження фізичною особою рішення щодо затвердження містобудівних умов та обмежень закрив. Касаційні скарги виконавчого комітету Львівської міської ради, Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче комерційне підприємство "Термінал-ЛТД"» задовольнив частково, скасував рішення суду апеляційної інстанції і направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Перевірка права особи на звернення до суду з касаційною скаргою передую розгляду питання щодо правомірності рішення, яке оскаржується (розгляду по суті). Встановлення обставин, що свідчать про відсутність підстав для касаційного оскарження, а отже й права на звернення до суду з такою скаргою, є перешкодою для розгляду скарги по суті. Законність судового рішення може бути перевірено лише за скаргою належної особи. Такий підхід повністю узгоджується з принципом верховенства права і такою його складовою, як правова визначеність. Безпідставний перегляд призводить до порушення принципу правової визначеності.

За таких обставин, коли фізична особа – позивач і Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК "Новий Львів"» не є учасниками (суб'єктами) правовідносин щодо видачі містобудівних умов та обмежень, а прийняте за наслідками перегляду містобудівних умов та обмежень в апеляційному порядку рішення суду не містить прямого висновку про права та (або) обов'язки вказаних осіб, то вони не мають права на касаційне оскарження постанови суду апеляційної інстанції.

Перебування у власності позивача нерухомого майна, розташованого поруч із земельною ділянкою, на яку третя особа отримала вихідні дані у вигляді спірних містобудівних умов і обмежень, не повинно впливати на можливість реалізації ним права на оскарження такого акта суб'єкта владних повноважень і не виводить цей спір із-під юрисдикції адміністративних судів за умови, що підстави позову не обумовлені необхідністю захисту цивільних (майнових) прав, у тому числі на нерухоме майно, житлових прав тощо.

Постанова КАС ВС від 2 липня 2024 року у справі № 380/5886/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120111916>.

1.7. Про юрисдикцію спору щодо організації процесу роботи з добудови проблемного об'єкта будівництва

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Виконавчого комітету Рівненської міської ради про визнання протиправною бездіяльності щодо організації процесу добудови багатоквартирного будинку через неспроможність забудовника та зобов'язання вчинити відповідні дії. Позивач вказав, що він є потерпілим вкладником четвертої секції житлового комплексу «Ріверсайд», і оскільки забудовник, з яким укладено інвестиційний договір на будівництво, не здійснює таке будівництво, то саме Рівненська міська рада зобов'язана організувати процес роботи щодо будівництва житлового комплексу. Суд першої інстанції закрити провадження у справі, вказавши, що спір має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво, є результатом реалізації виконавчим органом міської ради належних йому контрольних функцій у сфері управлінської діяльності.

Спір щодо організації процесу роботи з добудови проблемного об'єкта будівництва – багатоквартирного житлового будинку повинен розглядатися в порядку адміністративного судочинства, оскільки він стосується питання реалізації виконавчим органом місцевого самоврядування наявних у нього за законом повноважень у сфері управлінської діяльності, що підпадає під юрисдикцію адміністративного суду.

Постанова КАС ВС від 7 серпня 2024 року у справі № 460/21739/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120873058>.

#### 1.8. Про юрисдикцію спору щодо оскарження дій працівників поліції під час затримання особи, зокрема пошкодження майна та застосування фізичної сили

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Управління патрульної поліції у Чернівецькій області Департаменту патрульної поліції та Департаменту патрульної поліції Національної поліції України про визнання протиправними дій поліцейських щодо незаконного заволодіння та пошкодження мобільного телефону, застосування фізичної сили та фактичного затримання, що відбулося під час зупинки автомобіля. Позивач вважає, що ці дії були вчинені без правових підстав, у межах службових обов'язків працівників поліції, і порушили його право на отримання правничої допомоги. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, вважаючи спір таким, що не

підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Вимоги позивача стосуються протиправності дій працівників поліції під час фактичного затримання позивача, зокрема пошкодження майна та застосування фізичної сили. При цьому першочергово дослідженню підлягають обставини щодо законності затримання позивача (встановлення факту і наявності підстав для такого затримання), а вже потім у сукупності – дотримання поліцейськими порядку цього затримання (перевищення службових повноважень, завдання майнової та (або) фізичної шкоди).  
Спори про визнання протиправними дій посадових осіб патрульної поліції щодо адміністративного затримання особи поза межами кримінального провадження підлягають розгляду відповідно до правил КАС України судами адміністративної юрисдикції як такі, що є публічно-правовими за своєю правовою природою.

Постанова КАС ВС від 30 жовтня 2024 року у справі № 600/4282/22-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122686327>.

#### 1.9. Про юрисдикцію спору щодо перерахунку грошового забезпечення загиблого військовослужбовця спадкоємцю

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання провести остаточний розрахунок із його дочкою – загиблою військовослужбовицею, зокрема перерахувати їй грошове забезпечення за період служби, та виплатити йому відповідні суми як спадкоємцю. Позов обґрунтовано тим, що відповідач не здійснив перерахунок грошового забезпечення і позивач, як спадкоємець, має право на не виплачені кошти. Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції рішення скасував та закрити провадження у справі, вважаючи, що спір стосується спадкового права, а тому має розглядатися в порядку цивільного судочинства. Верховний Суд постанову апеляційного суду скасував, а справу направив до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Позовні вимоги позивача ґрунтуються на незгоді з порядком обчислення та розміром нарахованого грошового забезпечення його дочки, а не стягненням існуючої заборгованості, яка за приписами статті 1227



Цивільного кодексу України належить до спадкової маси. Природа спірних правовідносин у цій справі походить від правильності обчислення грошового забезпечення особи, яка проходила військову службу. Отже, віднесення цієї справи до справ адміністративної юрисдикції залежить від належності військової служби до публічної, оскільки за приписами статті 19 КАС України справи, зокрема, щодо проходження публічної служби належать до справ, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Постанова КАС ВС від 22 жовтня 2024 року у справі № 520/15186/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122522251>.

#### 1.10. Про юрисдикцію спору щодо забезпечення житлом колишніх працівників органів внутрішніх справ

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Ліквідаційної комісії Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, виконавчого комітету Львівської міської ради, Департаменту житлового господарства Львівської міської ради, Головного управління Національної поліції у Львівській області про визнання протиправними дій, зобов'язання включити її до контрольного списку черговиків на житло та надати житло. Позов обґрунтовано порушенням прав позивача як колишнього працівника міліції та особи з інвалідністю внаслідок війни, яка перебуває на квартирному обліку з 1999 року. Суд першої інстанції позов задовольнив частково, зобов'язав здійснити необхідні дії щодо включення позивача до списків на житло. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення і закриття провадження, вказавши, що спір підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Верховний Суд скасував постанову суду апеляційної інстанції, а справу направив на продовження розгляду.

Спори щодо оскарження особами із числа військовослужбовців рішень, дій чи бездіяльності відомчих житлових (житлово-побутових, з контролю за розподілом житла) комісій є спорами стосовно проходження позивачами військової служби як різновиду публічної служби. Саме у зв'язку з останньою держава передбачила відповідні соціальні гарантії, а також порядок їх реалізації. Отже, такі спори належать до юрисдикції адміністративних судів.

Постанова КАС ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 380/10744/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123060965>.

## 1.11. Про юрисдикцію спору щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Львівської обласної організації політичної партії «Українська Галицька Партія» та політичної партії «Українська Галицька Партія» про визнання протиправними та скасування рішення про внесення пропозиції щодо відкликання її, як депутата та рішення ради партії про таке відкликання. Позивач вважав, що такі рішення достроково припинили його депутатські повноваження, порушивши порядок, встановлений законодавством. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, вважаючи, що оскаржувані дії є лише проміжними та не впливають на повноваження позивача. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та закрити провадження, вказавши, що спір не є публічно-правовим. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду в частині позовних вимог про скасування оскаржуваних рішень, справу в цій частині направив для продовження розгляду. В іншій частині – залишив постанову апеляційного суду без змін.

У процедурі відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою рішення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії про внесення відповідної пропозиції має рекомендаційний характер.

Спірне рішення політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» про відкликання депутата за народною ініціативою є остаточним рішенням вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата, що, відповідно, може мати наслідком зміну складу місцевої ради та, очевидно, може бути самостійним предметом судового розгляду, а заявлені позовні вимоги в цій частині можуть бути предметом розгляду адміністративного суду. Діяльність політичної партії, зокрема, щодо формування органу місцевого самоврядування, обрання, призначення і звільнення їх посадових осіб не може бути свавільною та має допускати розумний публічний нагляд і контроль. Питання відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою чітко регламентовано законодавством. Позивач, у свою чергу, має право на захист та перевірку судом дотримання здійсненої щодо нього відповідачем регламентованої законом процедури та правил відкликання депутата за народною ініціативою.

Постанова КАС ВС від 31 липня 2024 року у справі № 380/9838/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120728864>.

### 1.12. Про недопущення спорів між судами, яким підсудні справи з однаковим предметом спору

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування наказу в частині встановлення надбавки за вислугу років. Суд першої інстанції відкрив провадження, а згодом передав справу до Верховного Суду, вважаючи, що вона підсудна йому як суду першої інстанції відповідно до статті 266 КАС України. Верховний Суд відмовив у прийнятті справи до провадження, повернувши до окружного адміністративного суду для розгляду по суті.

Щоб унеможливити множинне пересилання справи з одного суду до іншого з підстави забезпечення дотримання територіальної підсудності, закон встановив таку заборону. Передача справ з одного суду до іншого за підсудністю забороняється з підстав саме територіальної підсудності, а не інстанційної.

Розгляд судом предметно непідсудної йому справи може призвести до ухвалення незаконного рішення, обмежити право на судовий захист належним судом, позбавити можливості скористатися правом на апеляційне чи касаційне оскарження рішення.

Якщо суд першої інстанції помилково чи неправильно направив до суду справу, яка за предметом спору, суб'єктом складом учасників, характером спірних правовідносин належить до його підсудності, а суд, якому була направлена справа (позовна заява), повернув її назад як направлену внаслідок порушення правил підсудності, то рішення суду, який повернув справу адресанту, не може розцінюватися як ознака спору щодо підсудності чи порушення заборони про передавання справ, встановленої статтею 30 КАС України.

Постанова КАС ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 140/10981/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123060391>.

## 2. Цивільна юрисдикція

### 2.1. Про юрисдикцію спорів щодо скасування перереєстрації транспортних засобів

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Одеській області про визнання протиправною та скасування перереєстрації автомобілів на інших осіб. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що транспортні засоби були зареєстровані за позивачем, а треті

особи не мали правових підстав на їх перереєстрацію. Позивач стверджує, що довідки-рахунки, на підставі яких здійснено реєстраційні дії, є фіктивними. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили: перереєстрацію транспортних засобів скасовано. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та закрити провадження у справі.

Помилковим є поширення юрисдикції адміністративних судів на всі спори, стороною яких є суб'єкт владних повноважень, оскільки при вирішенні питання про розмежування компетенції судів щодо розгляду адміністративних і господарських справ недостатньо застосовувати виключно формальний критерій – визначення суб'єктного складу спірних правовідносин (участь у них суб'єкта владних повноважень), тоді як визначальною ознакою для правильного вирішення спору є характер правовідносин, з яких виник спір.

Звернення позивача до суду із цим позовом зумовлене необхідністю захисту його майнових прав, а не прав у сфері публічно-правових відносин. Участь суб'єкта владних повноважень як відповідача, якщо позивач вважає його винним у порушенні прав, у спорі не змінює його правового характеру.

Якщо порушення своїх прав особа бачить у наслідках, спричинених рішенням, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий або пов'язаний з реалізацією її майнових або особистих немайнових інтересів характер, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень, дій чи бездіяльності є способом захисту цивільних прав та інтересів. У цій справі скасування перереєстрації транспортних засобів у порядку адміністративного судочинства не дає змоги остаточно вирішити спір, що виник, і не є достатнім та ефективним захистом порушених прав позивача, тобто не виконується основне завдання судочинства.

Постанова КАС ВС від 23 грудня 2020 року у справі № 815/6190/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93749522>.

## 2.2. Про юрисдикцію спору щодо скасування інформаційної довідки про умови праці

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Донецькій області та Державної служби України з питань праці про визнання

протиправними дій, скасування інформаційної довідки про умови праці, а також зобов'язання провести перевірку підприємства та скласти нову санітарно-гігієнічну характеристику. Позивач вважав, що інформаційна довідка про умови праці, складена у 2018 році, не відповідає дійсності та перешкоджає встановленню діагнозу професійного захворювання. Суд першої інстанції закрити провадження у справі, дійшовши висновку, що спір не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін.

Інформаційна довідка про умови праці (санітарно-гігієнічна характеристика умов праці) є одним із документів, з урахуванням якого в кожному конкретному випадку вирішується питання про зв'язок хронічного захворювання (отруєння) з впливом виробничих факторів та трудового процесу.

Спір про скасування інформаційної довідки про умови праці (санітарно-гігієнічна характеристика умов праці) не є публічно-правовим, оскільки така довідка складається саме з метою встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння).

Постанови КАС ВС від 10 лютого 2021 року у справі № 560/1530/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94770501>.

### 2.3. Про юрисдикцію спорів щодо передачі земель комунальної власності, які мають культурне значення

Представництво Американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу звернулося до суду з позовом до Кам'янка-Бузької міської ради Львівської області про визнання нечинними та скасування рішень про передачу у приватну власність трьом особам земельних ділянок, які, за твердженням позивача, розташовані в межах єврейських кладовищ. Позов стосувався оскарження рішень органу місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації та передачі земель у власність, оскільки ці землі мають охоронний статус і не повинні передаватися у приватну власність. Суд першої інстанції закрити провадження у справі. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Суди дійшли висновку, що спір має приватноправовий характер і підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Верховний Суд рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

Публічно-правовим вважається, зокрема, спір, у якому сторони правовідносин виступають одна щодо іншої не як рівноправні і в якому одна зі сторін виконує публічно-владні управлінські функції та може вказувати або забороняти іншому учаснику правовідносин певну поведінку, давати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо. Необхідною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення ним публічно-владних управлінських функцій. Ці функції суб'єкт повинен виконувати саме в тих правовідносинах, у яких виник спір. Незважаючи на наявність державного та суспільного інтересу щодо оскаржуваних у цій справі рішень відповідачем, який є суб'єктом владних повноважень, спір у цій справі має приватноправовий, а не публічний характер, наслідком чого є втручання у право третіх осіб (які є власниками земельних ділянок) на визначення меж таких ділянок та право на вільне розпорядження ними на власний розсуд.

Постанова КАС ВС від 21 вересня 2022 року у справі № 446/889/15-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106366349>.

### 3. Господарська юрисдикція

#### 3.1. Про непоширення юрисдикції адміністративного суду на спори щодо погодження планів ліквідації аварій між суб'єктами господарювання

Приватне акціонерне товариство «ДТЕК Павлоградвугілля» звернулося до суду з позовом до Восьмого воєнізованого гірничорятувального загону про визнання бездіяльності протиправною в частині непогодження планів ліквідації аварій трьох шахт, що належать до структури позивача, та зобов'язання погодити відповідні плани. Позов мотивовано тим, що відмова відповідача була зумовлена неукладенням договорів аварійно-рятувального обслуговування, хоча така вимога є неправомірною. Суд першої інстанції закрити провадження у справі, вказавши, що спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки відповідач не є суб'єктом владних повноважень. Суд апеляційної інстанції погодився з таким висновком. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, рішення судів – без змін.

Аварійно-рятувальне обслуговування суб'єктів господарювання, у власності, володінні або користуванні яких перебувають об'єкти, діяльність яких пов'язана з веденням гірничих робіт або експлуатацією гірничих виробок, здійснюють державні воєнізовані аварійно-рятувальні служби на договірній основі. Отже, укладення договору на аварійно-рятувальне обслуговування суб'єкта господарювання є обов'язковим у силу законодавчих приписів.



Таким чином, відносини щодо обслуговування об'єктів суб'єктів господарювання впливають з умов відповідного договору, а узгодження Плану ліквідації аварії є складовою частиною цих договірних відносин. При цьому в таких відносинах відповідач не здійснює управлінських функцій, тобто не виступає суб'єктом владних повноважень.

Постанова КАС ВС від 18 листопада 2020 року у справі № 160/1487/20: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/92972026>.

### 3.2. Про юрисдикцію спору щодо визнання недійсними договорів поставки та стягнення коштів між господарюючими суб'єктами

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Айкаріплюс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дінекс 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «Віалон Компані», Товариства з обмеженою відповідальністю «Якісний Системний Сервіс 2020» про визнання недійсними договорів поставки на загальну суму понад 200 млн грн та стягнення грошових коштів як наслідок недійсності правочинів. Податковий орган мотивував позов тим, що правочини укладено без наміру їх виконання, з метою заниження податкових зобов'язань. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Верховний Суд залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Оскільки правовідносини щодо укладання договорів на принципах вільного волевиявлення, свободи договору та вибору контрагентів, юридичної рівності, майнової самостійності їх учасників, а також визнання їх недійсними належать до сфери приватного права, що відповідає юрисдикції господарських судів згідно зі статтею 20 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи, що відповідачі діяли як самостійні господарюючі суб'єкти, спірні правовідносини підлягають розгляду в порядку господарського судочинства і не відносяться до юрисдикції адміністративного суду.

Вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, згідно із частиною першою статті 2 Господарського процесуального кодексу України є завданням господарського судочинства та відповідно до статті 20 цього Кодексу підвідомчі господарським судам.

Постанова КАС ВС від 24 липня 2024 року у справі № 320/12314/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122521921>.

### 3.3. Про юрисдикцію спору щодо змін у статуті релігійної організації

Керівник релігійної організації «Парафія Нерукотворенного Образу Господа Ісуса Христа Черкаської єпархії Української Православної Церкви» звернувся до суду з позовом до Черкаської обласної державної адміністрації та державного реєстратора Штрика Євгена Анатолійовича про визнання протиправними дій та скасування розпорядження про зміну підлеглості релігійної громади, а також внесення змін до установчих документів. Позивач вважав, що зміни в реєстрі порушують права релігійної організації та здійснені неправомірно. Суди попередніх інстанцій встановили, що спір стосується внутрішніх правовідносин релігійної організації щодо внесення змін до статуту, тобто не є публічно-правовим. Отже, справа має вирішуватися за правилами господарського судочинства. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Законодавець висловився стосовно юрисдикції спорів, які виникають у зв'язку з бездіяльністю чи відмовою уповноваженого органу у прийнятті рішення щодо реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до статуту. Спір, який виник у цій справі, також стосується правовідносин з прийняття уповноваженим органом рішення щодо реєстрації змін до статуту релігійної організації.

Позов у цій справі подано на захист релігійних прав позивача як учасника / керівника релігійної громади. Таким чином, спірні правовідносини пов'язані з необхідністю захисту релігійних прав, тому цей спір не є публічно-правовим і має вирішуватися судами за правилами господарського судочинства України.

Постанова КАС ВС від 6 серпня 2024 року у справі № 580/2143/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120845794>.

## 4. Кримінальна юрисдикція

### 4.1. Про юрисдикцію спору щодо ненадання копії постанови про закриття кримінального провадження

Фізична особа звернулася до суду з позовом до прокуратури Полтавської області про визнання протиправною бездіяльності щодо ненадання копії постанови про закриття кримінального провадження, заяви, попередження та протоколу допиту потерпілого, які перебувають у матеріалах досудового розслідування, та зобов'язання надати ці документи. Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що звертався із запитом до прокуратури, проте отримував відмови в наданні запитуваної інформації, попри те,

що вона, на його думку, стосується особисто його і його репутації та прав. Суди встановили, що відповідна постанова ухвалена в межах кримінального провадження, у якому позивач мав статус свідка. Суд першої інстанції закрив провадження у справі. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів – без змін.

Орган дізнання, попереднього слідства, прокуратури під час вчинення діянь, пов'язаних із досудовим розслідуванням злочинів, зокрема й при вирішенні питань щодо визначення слідчого у кримінальній справі та прокурора, який здійснює повноваження прокурора в кримінальному провадженні, не здійснюють публічно-владних управлінських функцій, отже оскарження такої бездіяльності має відбуватися виключно за правилами, установленими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Постанова КАС ВС від 28 листопада 2019 року у справі № 440/1137/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85964467>.

#### 4.2. Про юрисдикцію спору щодо нерозгляду звернення Державним бюро розслідувань

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії щодо належного розгляду його звернення як особи з інвалідністю внаслідок війни, поданого через Урядовий контактний центр. Суть звернення полягала у вимогах провести перевірки за фактами нападів на дружину позивача та дати відповідні роз'яснення. Позов обґрунтовано тим, що Державне бюро розслідувань не надало належної відповіді, не вжило заходів реагування, не перенаправило звернення за належністю та порушило права позивача на звернення, передбачені законом. Ухвалою суду першої інстанції у відкритті провадження відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів – без змін.

Правовідносини, що існують під час розгляду заяв про злочини, за своєю правовою природою є кримінальними процесуальними. Тому перевірка скарг на рішення, дії чи бездіяльність вказаних суб'єктів владних повноважень має відбуватися в тому самому процесуальному порядку і тим самим судом, на який відповідно до закону покладені повноваження щодо перевірки й оцінки доказів у кримінальній справі, тобто судом із розгляду кримінальних справ.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 440/5875/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95946079>.

#### 4.3. Про юрисдикцію спору щодо оскарження дій детектива Національного антикорупційного бюро України

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Національного антикорупційного бюро України про визнання протиправними дій детектива щодо складання довідок про розрахунок прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії та надмірно сплачених коштів, визнання відсутності компетенції на вчинення таких дій та зобов'язання утриматись від подібних дій у межах кримінального провадження. Позов обґрунтовано тим, що довідки, складені детективом, містять ознаки експертного дослідження, на що він повноважень не має, та використовувались як докази для доведення обґрунтованості підозри щодо позивача. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, визнавши дії детектива протиправними. Суд апеляційної інстанції скасував рішення та закриття провадження, зазначивши, що спір стосується кримінального судочинства. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення апеляційного суду про належність спору до кримінального провадження – без змін.

Спирні правовідносини стосуються окремих питань діяльності відповідача, яка регламентована нормами Кримінального процесуального кодексу України, а тому вказаний спір не належить до юрисдикції адміністративних судів і не може бути розглянутий за правилами КАС України. Законодавець передбачив публічно-правові спори, які належить розглядати не лише в адміністративному провадженні, а й у порядку кримінального судочинства.

Постанова КАС ВС від 22 квітня 2021 року у справі № 640/13316/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96463847>.

#### 4.4. Про юрисдикцію спорів щодо дій / бездіяльності органів прокуратури в межах кримінального провадження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рів'єра Девелопмент» звернулося до суду з позовом до Офісу Генерального прокурора та посадової особи цього органу про визнання протиправною бездіяльністю щодо неналежного розгляду скарги на дії прокуратури Одеської області та зобов'язання розглянути цю скаргу по суті. Позивач вказував, що подав скаргу відповідно до Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян», однак вона була незаконно перенаправлена до органу, дії якого оскаржуються. Суд першої інстанції позов задовольнив, вважаючи

дії відповідача такими, що порушують норми щодо порядку розгляду звернень громадян. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження, визнавши, що спір стосується кримінального провадження і має вирішуватися за правилами Кримінального процесуального кодексу України. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення апеляційного суду — без змін.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинені ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо позивач вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені / порушуються, створено / створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші утиски прав чи свобод.

Постанова КАС ВС від 20 грудня 2021 року у справі № 420/11789/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102080142>.

#### 4.5. Про непідсудність адміністративним судам спорів щодо оскарження постанови про закриття кримінального провадження

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства оборони України, Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про визнання протиправними, скасування окремих положень постанови про закриття кримінального провадження, визнання бездіяльності протиправною щодо непризначення одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю її сина та зобов'язання призначити і виплатити таку допомогу. Позивачка вважала, що оспорювана постанова містить неправдиві дані про обставини загибелі її сина, що вплинуло на відмову в призначенні допомоги. Позов стосувався частини постанови про закриття кримінального провадження, в якій було зазначено, що син позивачки перебував у стані сп'яніння. Позивачка не погоджувалася з такими даними та вважала, що їх наявність вплинуло на рішення комісії Міністерства оборони України про відмову у виплаті допомоги. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у частині вимог щодо оскарження постанови про закриття кримінального провадження. Суд апеляційної інстанції погодився із цим рішенням. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, погодившись із висновками судів попередніх інстанцій про непідсудність справи адміністративним судам.

У позовній заяві позивачка не погоджується з окремими положеннями постанови про закриття кримінального провадження.

Цей спір не належить до компетенції адміністративних судів, адже оскаржувані дії відповідача за своїм змістом не є управлінською діяльністю, а спірні правовідносини, які виникли, не є публічно-правовими. Тобто ця справа не підсудна адміністративним судам, а повинна вирішуватися місцевим загальним судом у порядку Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала КАС ВС від 7 листопада 2024 року у справі № 560/5018/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122882797>.

#### 4.6. Про непідсудність адміністративному суду спору щодо неповернення майна, вилученого під час досудового розслідування

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Харківській області про визнання протиправними дій посадових осіб поліції, які не повернули належне їй майно, а повернули інше непрацездатне. Також позивач просив стягнути відшкодування матеріальної шкоди. Він стверджував, що його майно, вилучене під час обшуку в межах кримінального провадження, було підмінено іншим і це спричинило збитки. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Повернення тимчасово вилученого майна є процесуальною дією під час здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження, а тому орган досудового розслідування, вчиняючи пов'язані з поверненням тимчасово вилученого майна дії, виконує не владні управлінські функції, а процесуальні функції, що з огляду на пункт 7 частини першої статті 4 КАС України виключає можливість розгляду такого спору в адміністративній юрисдикції.

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-правових відносин, або вимоги про витребування майна, вилученого на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір. Оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства, то і вимоги про відшкодування шкоди не можуть бути розглянуті адміністративним судом.



Постанова КАС ВС від 24 липня 2024 року у справі № 520/2579/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120580242>.

## 5. Справи, які не підлягають судовому розгляду

### 5.1. Про неможливість об'єднання в одному провадженні позовних вимог, які належать до різних судових юрисдикцій

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної фіскальної служби України, Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області та Феневицької сільської ради Іванківського району Київської області про визнання протиправними та скасування положень переліку, рішень і податкових повідомлень-рішень. Позивач вважав, що Феневицька сільська рада, передаючи податковим органам переліки орендарів землі, виконувала владні функції, тож її дії можуть бути оскаржені в адміністративному суді. Позов обґрунтовано порушенням порядку встановлення орендної плати за договорами оренди землі. Суд першої інстанції повернув позовну заяву, а суд апеляційної інстанції залишив цю ухвалу без змін. Суди визнали, що позивач неправомірно об'єднав позовні вимоги, частина з яких підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (оспорювання умов договорів оренди), а інша – в адміністративному (оскарження податкових повідомлень-рішень). Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Неможливо об'єднати в одне провадження позовні вимоги, які належить розглядати в порядку різного судочинства. Роз'єднання позовних вимог з їх подальшим розглядом адміністративним судом за таких обставин є неможливим.

Постанова КАС ВС від 22 березня 2019 року у справі № 810/2574/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80632882>.

### 5.2. Про юрисдикцію спорів у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

Фізична особа звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просила скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій про закриття провадження у справі № 556/1179/19 про притягнення особи\_1 до адміністративної відповідальності у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, посилаючись на те, що КАС

України не передбачає розгляду таких справ у касаційному порядку адміністративним судом.

До юрисдикції адміністративних судів належить розгляд справ щодо рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто адміністративні суди наділені виключною компетенцією щодо розв'язання спорів між фізичними / юридичними особами та суб'єктом владних повноважень, які виникли у сфері публічно-правових відносин під час виконання суб'єктами публічної адміністрації своїх владних функцій у відносинах з фізичними / юридичними особами. Натомість позивач подав касаційну скаргу на судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі про адміністративне правопорушення, тобто на рішення, касаційний перегляд яких не належить до компетенції адміністративного суду, а тому такі рішення не можуть бути переглянуті за правилами адміністративного судочинства.

Ухвала КАС ВС від 31 жовтня 2019 року у справі № 556/1179/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/85353690>.

### 5.3. Про неможливість оскарження протоколу про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України про визнання нечинним та скасування протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Позивач вважав, що цей документ складено з порушенням закону, що порушує його права. Суди встановили, що складання протоколу про адміністративне правопорушення є процесуальною дією, спрямованою на фіксацію факту можливого правопорушення. Протокол сам по собі не є рішенням суб'єкта владних повноважень, тому не породжує правових наслідків для особи до моменту ухвалення відповідного рішення судом. Ухвалою суду першої інстанції у відкритті провадження відмовлено, апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Складання протоколу – це процесуальні дії суб'єкта владних повноважень, які спрямовані на фіксацію адміністративного правопорушення та є предметом оцінки суду як доказу вчинення такого правопорушення при розгляді справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Розгляд питання правомірності складання протоколу про адміністративне правопорушення в окремому позовному провадженні без аналізу матеріалів про притягнення особи до адміністративної відповідальності та рішення суб'єкта владних повноважень, ухваленого за результатами їх розгляду, у сукупності з іншими доказами не дасть можливості ефективно захистити та відновити (за наявності порушень) права особи, яка притягується до відповідальності, що не відповідає завданням адміністративного судочинства.

Сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не є рішенням суб'єкта владних повноважень, а тому позовні вимоги, спрямовані на фактичне визнання його незаконним, не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Отже, цей спір не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів, оскільки відповідач при складанні протоколу про адміністративне правопорушення здійснював не публічно-владні управлінські функції, а процесуальні дії, оцінка яким надається під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Окрім того, оскарження дій відповідача щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення та скасування його в судах взагалі не оскаржується окремо від постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності.

Постанова КАС ВС від 30 квітня 2020 року у справі № 539/3881/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89013070>.

#### 5.4. Про неможливість оскарження дозволу на проведення позапланової перевірки у кримінальному провадженні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницькі барви» звернулося до суду з позовом до старшого слідчого органів внутрішніх справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби, прокурора, слідчого судді міськрайонного суду. Ухвалою слідчого судді у справі № 686/20139/16-к надано дозвіл на проведення у кримінальному провадженні позапланової перевірки позивача. Наданий дозвіл позивач вважав протиправним, оскільки він наданий за відсутності компетенції (повноважень) у суб'єктів владних повноважень. Рішеннями судів попередніх інстанцій задоволено клопотання слідчого судді та закрито провадження у справі, адже справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Можливості розгляду судом позовних вимог про зобов'язання іншого суду вчинити певні процесуальні дії та (або) ухвалити рішення, пов'язане з розглядом іншої судової справи, провадження в якій відкрито, закони України не передбачають, а оскарження судових рішень, діянь суддів (судів) щодо розгляду та вирішення справ поза порядком, передбаченим процесуальним законом, не допускається. Суди та судді не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їхніх дій чи бездіяльності під час розгляду судових справ, а також про оскарження їхніх рішень, ухвалених за наслідками розгляду цих справ. Вчинені суддею (судом) процесуальні дії з розгляду конкретної справи, а також ухвалені в ній рішення можуть бути оскаржені до суду вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом, для тієї справи, під час розгляду якої вони вчиняються чи ухвалюються.

Постанова КАС ВС від 19 листопада 2020 року у справі № 560/1014/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92972472>.

#### 5.5. Про неможливість оскарження судових рішень шляхом подання позову до адміністративного суду

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, Міністерства юстиції України, Запорізького апеляційного суду, Верховного Суду, Конституційного Суду України, Вищої ради правосуддя, у якому просила визнати протиправними дії Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області при ухваленні судового рішення, а також зобов'язати визнати безпідставним це рішення. Запорізький окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження у справі, із чим погодився суд апеляційної інстанції. Суди вказали, що заявлені вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, адже йдеться про оцінку правомірності судового рішення. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, погодившись із висновками судів першої та апеляційної інстанцій.

Кодекс адміністративного судочинства України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб'єктом владних повноважень саме управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не належить до підсудності інших судів. Ці положення не поширюються на ситуації, які вимагають інших форм захисту від стверджувальних порушень прав чи інтересів.

Постанова КАС ВС від 6 лютого 2020 року у справі № 320/3039/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87422647>.

### 5.6. Про неможливість оскарження висновку службового розслідування як акта, що не породжує юридичних наслідків

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної міграційної служби України в Донецькій області, Державної міграційної служби України про визнання протиправним і скасування висновку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області за результатами службового розслідування за фактом видачі довідки щодо належності до громадянства України, оформлення паспорта громадянина України Особі\_1. Позов обґрунтований тим, що при оформленні громадянства надані всі необхідні документи, а висновок був прийнятий з порушенням законодавства без належного доказового обґрунтування. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції рішення скасував та відмовив у позові. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і закрити провадження у справі.

Висновок службового розслідування, в якому відображено узагальнений опис виявлених порушень норм законодавства, не є рішенням суб'єкта владних повноважень, яке безпосередньо породжує правові наслідки для суб'єктів відповідних правовідносин і має обов'язковий характер.

За своєю правовою природою висновок службового розслідування – це службовий документ, який фіксує факт проведення службового розслідування і є носієм доказової інформації про обставини, що стали підставами для його призначення.

Висновки службового розслідування не породжують обов'язкових юридичних наслідків. Зафіксовані в результатах службового розслідування обставини можуть бути підтверджені або спростовані судом у разі спору про законність рішень суб'єкта владних повноважень, в основу яких покладені зазначені в ньому висновки. Отже, висновок за результатами службового розслідування є лише носієм певної інформації.

Правова природа оскаржуваного висновку службового розслідування унеможливорює здійснення судового розгляду вимог про визнання протиправним і скасування висновку за результатами службового розслідування, у зв'язку із чим ці позовні вимоги не можуть розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

### 5.7. Про неможливість оскарження довідки, акта та розрахунку Укртрансбезпеки щодо перевищення вагових параметрів

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Державної служби України з безпеки на транспорті про визнання протиправними і скасування довідки, акта та розрахунку за результатами габаритно-вагового контролю, здійсненого Чорноморським міжрегіональним Управлінням Укртрансбезпеки в Одеській області. Позивач вказував, що нарахована плата за проїзд є неправомірною, а акти не відповідають закону, порушують його права як перевізника. Суд першої інстанції ухвалою закрив провадження у справі, вказавши, що оскаржувані документи не є рішеннями суб'єкта владних повноважень, які породжують правові наслідки для позивача. Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком і залишив ухвалу без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін.

У спірних відносинах відповідач згідно з наданими йому повноваженнями під час проведення габаритно-вагового контролю перевищення автомобілем перевізника вагових або габаритних показників установив перевищення нормативних показників, про що оформлені довідка та акт, на підставі яких за встановленою формулою здійснив нарахування плати за проїзд, що оформлене відповідним розрахунком.

Повноваження відповідача в цьому випадку обмежуються лише нарахуванням плати за проїзд великовагового та/або великогабаритного транспортного засобу в разі виявлення факту перевищення їх фактичних параметрів та транспортних засобів, які виїжджають за межі України і на які в установленому порядку не отримано дозвіл на рух або не внесено плату за проїзд. Водночас сама плата за проїзд є сумою відшкодування матеріальних збитків державі внаслідок руйнування автомобільних доріг загального користування та в разі недобровільної сплати стягується шляхом звернення до суду з відповідним позовом.

Отже, спірний акт, довідка та розрахунок не є рішеннями суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 19 КАС України, не зумовлюють виникнення будь-яких прав і обов'язків для позивача, тому вони не можуть бути предметом спору.

Постанови КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 640/280/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95982642>.



## 5.8. Про відсутність в адміністративного суду повноважень розглядати справи щодо конституційності законів

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Верховної Ради України про визнання протиправним та нечинним абзацу 5 пункту 23 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії». Позов обґрунтовано тим, що новим законом звужено обсяг соціально-економічної компенсації для населення, яке проживає в зонах спостереження атомних електростанцій, зокрема скасовано пільгу на оплату електроенергії в розмірі 30 %. Позивач вважає, що такі зміни суперечать статті 22 Конституції України. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, що питання відповідності законів Конституції України належить виключно до юрисдикції Конституційного Суду України.

Право на звернення до адміністративного суду не є абсолютним, оскільки необхідно також враховувати повноваження та юрисдикцію адміністративних судів.

Зміст позовних вимог та їх обґрунтування дають підстави для висновку, що позивач просить надати оцінку й визнати протиправними і нечинними деяких положень Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії».

Проте вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України належить до повноважень Конституційного Суду України.

Вимоги позивача «визнати протиправним і нечинним» окремих положень закону може бути виконана лише у спосіб вирішення, чи відповідає закон України (його окремі положення) Конституції України (чи є конституційним). Тому текстуальне викладення позивачем своїх вимог у такому формулюванні не змінює ключової суті, що закон може бути визнаний лише неконституційним.

Вирішення питання щодо конституційності законів не може бути предметом розгляду в адміністративному суді. Об'єктом судового контролю в адміністративному судочинстві можуть бути чітко визначені підзаконні нормативні акти.

Ухвала КАС ВС від 6 квітня 2021 року у справі № 9901/100/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96080858>.

## 5.9. Про відсутність в органу містобудування повноважень на оскарження рішень щодо скасування містобудівних умов

Департамент містобудування та архітектури Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся до суду з позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі головного інспектора будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноваженого органу з питань архітектури та містобудування Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві про визнання протиправним і скасування рішення про скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що перевірка та прийняття рішення проведені з порушенням законодавства, а надані містобудівні умови повністю відповідали містобудівній документації та вже були реалізовані. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і закрити провадження у справі.

До адміністративного суду за зверненням суб'єкта владних повноважень може бути подано позов лише в разі спору між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також коли право звернення до суду з позовом до іншого суб'єкта владних повноважень надано такому суб'єкту законом. Таким чином, за загальним правилом один орган державної влади (його посадова чи службова особа) не може звертатися з позовом до іншого органу (її посадової особи), бо це означатиме позов держави до самої себе.

Винятком є компетенційний спір. Втім, хоча формально цей спір вирішується в позовному провадженні, по суті це не є спором про право. Натомість у такому судовому процесі суд дає тлумачення законодавства, роз'яснюючи межі компетенції органів.

Виходячи із чітко окреслених законодавством повноважень, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як об'єкт державного архітектурно-будівельного нагляду не наділений компетенцією звертатися до суду з позовом до органу, уповноваженого функціями державного архітектурно-будівельного нагляду при здійсненні ним публічно-владних управлінських функцій.

#### 5.10. Про відсутність у Національної комісії повноважень звертатися до суду з позовом щодо скасування розпорядження Державної регуляторної служби України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулася до суду з позовом до Державної регуляторної служби України та Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про визнання неправомірними дій та скасування розпорядження і рішення щодо зобов'язання Національної комісії усунути порушення при анулюванні ліцензії Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентрально». Позов обґрунтовано тим, що дії та рішення відповідачів порушують законодавство у сфері ліцензування та прийняті з порушенням процедури розгляду скарги. Суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, а провадження у справі закрит.

До адміністративного суду за зверненням суб'єкта владних повноважень може бути подано позов лише у випадку спору між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також тоді, коли право звернення до суду з позовом до іншого суб'єкта владних повноважень надано такому суб'єкту законом. За загальним правилом один орган державної влади не може звертатися з позовом до іншого органу, бо це означатиме позов держави до неї самої.

Винятком є компетенційний спір. При цьому під компетенційним спором слід розуміти спір між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління (публічної адміністрації), у тому числі делегованих повноважень. Особливість судового розгляду компетенційних спорів зумовлена необхідністю вирішення питання про те, чи належним чином реалізована компетенція відповідача та чи не порушена при реалізації повноважень відповідача компетенція позивача.

Також для звернення до адміністративного суду суб'єкт владних повноважень як позивач повинен відповідати основним умовам, зокрема такий суб'єкт має бути наділений повноваженнями для звернення до суду.

### 5.11. Про неможливість оскарження повістки щодо прибуття до територіального центру комплектування в порядку адміністративного судочинства

Фізична особа звернулася до суду з позовом до територіального центру комплектування про визнання протиправними дій щодо виготовлення та вручення повістки без дати і номера, вважаючи її сфальшованою та незаконною. На думку позивача, повістка не містила обов'язкових реквізитів, підпис на ній був підроблений, а також було порушено порядок її вручення. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу без змін. Верховний Суд залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Виготовлення повістки на прибуття особи до територіального центру комплектування, яку позивач уважав сфальшованою, не є рішенням чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні КАС України. Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до закону.

Обставини незгоди позивача з діями щодо вручення йому повістки, зазначені в позовній заяві, а також незгода позивача з відповідними наслідками, пов'язаними з його відмовою від отримання повістки і неявкою до територіального центру комплектування, не можуть бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства.

Постанова КАС ВС від 23 жовтня 2024 року у справі № 380/2838/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122522303>.

### 5.12. Про неможливість оскарження розрахунку адміністративно-господарських санкцій у порядку адміністративного судочинства

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про визнання протиправним та скасування розрахунку адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю за 2022 рік. Позивачка вважала, що цей розрахунок є індивідуальним актом, який створює для неї обов'язок сплати коштів і порушує її права. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, апеляційний суд погодився, визнавши, що розрахунок не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні КАС України та не створює юридичних наслідків для позивача. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх судів – без змін.

Розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, створений Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, не є індивідуальним актом у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, який може бути оскаржений до адміністративного суду, а законність такого розрахунку чи дій щодо його створення / надіслання, а також обчислення в ньому сум адміністративно-господарських санкцій не може бути предметом самостійного розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Постанова КАС ВС від 10 січня 2024 року у справі № 340/4174/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116211843>.

#### 5.13. Про неможливість оскарження внутрішнього розпорядчого акта органу державної влади, який не створює юридичних наслідків для суб'єкта господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеренергосервіс» звернулося до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання протиправним та скасування наказу в частині, якою працівникам сервісних центрів (начальникам, заступникам, головним спеціалістам) надано право підпису розрахунків фактичних витрат на виплату й доставку пенсій на пільгових умовах. Позов обґрунтовано тим, що такий наказ впливає на обов'язки позивача з відшкодування витрат ПФУ, оскільки підписання розрахунків неналежними особами нібито позбавляє їх правового значення. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження, вважаючи, що спірний наказ не є актом індивідуальної дії та не створює юридичних наслідків для позивача. Суд апеляційної інстанції погодився з цим висновком і залишив ухвалу без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, визнавши, що наказ стосується виключно внутрішньої організації роботи державного органу і не породжує правових наслідків для позивача.

Позовні вимоги щодо оскарження наказу органу Пенсійного фонду України в частині надання права підпису розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, від імені цього органу працівникам відділу обслуговування громадян (Сервісних центрів), а саме начальникам відділів обслуговування громадян, їх заступникам та головним

спеціалістам, не підлягають розгляду як у порядку адміністративного судочинства, так і взагалі судовому розгляду.

Постанова КАС ВС від 8 січня 2025 року у справі № 120/5665/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/124288356>.

## 6. Інстанційна підсудність

### 6.1. Про вичерпний перелік суб'єктів, справи щодо яких підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції

Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа "Опора"» звернулася до суду з позовом до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови, якою Центральна виборча комісія відмовила в наданні інформації щодо платежів з виборчого фонду одного з кандидатів на пост Президента України. Позов обґрунтовано тим, що відмова Центральної виборчої комісії порушує право на доступ до публічної інформації, яка має суспільний інтерес і є відкритою за законом. Шостий апеляційний адміністративний суд як суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний Суд скасував рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, встановивши, що справа мала розглядатися за загальними правилами, а не за правилами виборчого процесу, оскільки позивач не є суб'єктом виборчого процесу, і направив справу для нового розгляду до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Першочерговим і ключовим питанням для розв'язання цього спору в судовому порядку є визначення порядку розгляду справи за особливостями, встановленими КАС для розгляду виборчих спорів, чи в загальному порядку.

Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає м. Київ, як суду першої інстанції підсудні лише спори щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії, що мають розглядатися за особливостями, передбаченими КАС України для розгляду виборчих спорів. Позаяк зазначений спір у цій справі не належить до таких, то підсудність цієї справи визначається за загальними правилами КАС України.

Постанова КАС ВС від 25 березня 2019 року у справі № 855/88/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80661631>.



## 6.2. Про непідсудність Верховному Суду справ щодо дій Центральної виборчої комісії в межах виборчого процесу

Кандидат на пост Президента України звернувся до Верховного Суду з позовом до Центральної виборчої комісії, держави в особі Печерського районного суду м. Києва, третіх осіб – Генеральної прокуратури України, кандидатів на пост Президента, про визнання виборів такими, що не відповідають принципу рівного виборчого права, протиправності дій Центральної виборчої комісії, визнання голосування недійсним та зобов'язання призначити повторне голосування. Позов обґрунтовано тим, що встановлені підсумки голосування були сформовані з порушенням виборчих прав. Верховний Суд передав справу до Шостого апеляційного адміністративного суду, який є судом першої інстанції в таких справах.

Судами, які вирішують адміністративні справи у першій інстанції, є місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди). Водночас лише у встановлених процесуальним законом випадках окремі категорії спорів підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

Позов стосується не встановлення результатів виборів як кінцевого факту, а процедурних дій Центральної виборчої комісії, а подібні позови підсудні апеляційному адміністративному суду.

Ухвала КАС ВС від 3 квітня 2019 року у справі № 9901/169/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/80931025>.

## 6.3. Про непідсудність Верховному Суду справ за позовами, поданими до члена Вищої ради правосуддя як до посадової особи, а не до колегіального органу

Фізична особа звернулася до Верховного Суду з позовом до члена Третньої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про скасування ухвали, якою було залишено без розгляду її скаргу щодо суддів Уманського міськрайонного суду. Верховний Суд встановив, що позов подано до члена Вищої ради правосуддя як до посадової особи, а не до колегіального органу – Вищої ради правосуддя. Верховний Суд передав справу на розгляд до окружного адміністративного суду, якому вона підсудна за територіальністю.

Підсудність адміністративних спорів (справ) є правовим інститутом, що містить адміністративно-процесуальні норми, які розмежовують компетенцію щодо розгляду і вирішення адміністративних справ між

окремими інституціями судової системи і між адміністративними судами одного інституційного рівня. Визначення компетентного суду для розгляду адміністративної справи провадиться, серед іншого, залежно від предмета публічно-правового спору або його суб'єктного складу, територіальних меж юрисдикції суду, функцій при розгляді справи, які виконує відповідний суд судової системи.

Правила підсудності у своїй сукупності встановлюють алгоритм обрання компетентного адміністративного суду для розгляду і вирішення конкретної справи. Правильне визначення компетентного суду для розгляду і вирішення адміністративної справи має значення для ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення в адміністративній справі.

Верховний Суд розглядає як суд першої інстанції справи, що стосуються саме актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя як колегіального органу, а не її окремих членів.

Ухвала КАС ВС від 8 травня 2019 року у справі № П/9901/240/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81616962>.

## РОЗДІЛ IV. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

## 1. Учасники справи, їхні права та обов'язки

## 1.1. Про заміну первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем

Ізмаїльське об'єднане управління Пенсійного фонду України Одеської області звернулося до суду з позовом до Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області про визнання протиправною та скасування постанови головного державного виконавця про стягнення виконавчого збору. Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції вказав, що належним відповідачем у цьому спорі є орган державної виконавчої служби – Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Оскільки Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області не є належним відповідачем у справі, то суд апеляційної інстанції позбавлений можливості провести його заміну або залучити співвідповідача. Верховний Суд залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції.

Заміна первинного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем належить до повноважень суду першої інстанції, оскільки внаслідок заміни неналежного відповідача справа має розглядатися спочатку. Особа, яка залучається до участі в справі у процесуальному статусі відповідача, має процесуальні права та процесуальні обов'язки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України. Залучення такої особи на стадії апеляційного чи касаційного розгляду справи позбавляє залученого відповідача можливості користуватися своїми процесуальними правами, гарантованими Кодексом адміністративного судочинства України, в суді першої та апеляційної інстанцій, що є порушенням принципу рівності сторін.

Постанова КАС ВС від 26 серпня 2020 року у справі № 500/2972/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91175953>.

## 1.2. Про заміну неналежного відповідача або залучення до справи співвідповідача

Фізична особа звернулася до суду з позовом до старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби

Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області про скасування постанови про закінчення виконавчого провадження. Міський суд позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасував, а справу направив на розгляд за встановленою законом підсудністю до Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Суд апеляційної інстанції вказав, що державний виконавець є неналежним відповідачем у справі, оскільки відповідачем у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби є відповідний орган державної виконавчої служби, а не державний виконавець. Оскільки суд апеляційної інстанції не наділений повноваженнями здійснювати заміну неналежної сторони, то, керуючись частиною першою статті 318 КАС України, вирішив направити справу на розгляд за встановленою законом підсудністю. Верховний Суд рішення суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Заміна неналежного відповідача або залучення до справи співвідповідача може проводитися виключно судом першої інстанції, оскільки внаслідок заміни неналежного відповідача чи залучення належного відповідача як другого відповідача справа має розглядатися спочатку.

Постанова КАС ВС від 24 вересня 2019 року у справі № 344/19007/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84494121>.

### 1.3. Про визначення належного відповідача

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в перерахунку пенсії державному службовцю та зобов'язання вчинити певні дії. Окружний адміністративний суд позовні вимоги задовольнив частково. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено постанову, якою в задоволенні позовних вимог відмовлено. Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив із того, що відповідно до принципу екстериторіальності заява позивача була розглянута Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області та саме цим органом ухвалено оскаржуване позивачем рішення про відмову в проведенні перерахунку пенсії. Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області лише повідомило позивача листом про рішення, прийняте Головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області, але безпосередньо Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернігівській області таке рішення не приймалося, а лист-повідомлення не є рішенням суб'єкта владних повноважень і сам по собі не створює

для особи ані прав, ані обов'язків. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу направив до суду першої інстанції на новий розгляд.

Визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов'язком суду, який виконується під час розгляду справи. При цьому обов'язком суду є встановлення належності відповідачів та їх заміна в разі необхідності.

Суд за результатами розгляду справи відмовляє в позові до неналежного відповідача та приймає рішення по суті заявлених вимог щодо належного відповідача. Водночас позивач не завжди спроможний правильно визначити відповідача. Звертаючись до суду з адміністративним позовом, позивач зазначає відповідачем особу, яка, на його думку, повинна відповідати за позовом, проте під час розгляду справи він може заявити клопотання про заміну неналежного відповідача належним. У такому випадку суд з метою забезпечення захисту порушеного (оспорюваного, невизнаного) права особи повинен замінити неналежного відповідача належним або залучити до участі у справі співвідповідача, однак на це потрібна згода позивача. В той же час заміна відповідача може відбутися за клопотанням не лише позивача, а й будь-якої іншої особи, яка бере участь у справі, у тому числі й за клопотанням самого відповідача, або навіть за ініціативою суду. Після заміни сторони, залучення другого відповідача розгляд адміністративної справи починається спочатку. Заміна відповідача допускається до ухвалення рішення судом першої інстанції. Таким чином, для правильного вирішення спору у справі суд першої інстанції має встановити належного відповідача та вирішити питання про залучення його до участі у справі.

Постанова КАС ВС від 13 вересня 2023 року у справі № 620/4900/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/113437555>.

#### 1.4. Про залучення до участі у справі третіх осіб

До Верховного Суду як суду першої інстанції через підсистему «Електронний суд» надійшла позовна заява особи до Вищої ради правосуддя, у якій позивач просив визнати протиправною відмову в наданні інформації на його запит. Ухвалою Верховного Суду позовну заяву залишено без руху на надано строк для усунення її недоліків шляхом подання уточненої позовної заяви із викладенням обставин, за яких, на думку позивача, порушено його права, свободи чи інтереси, та клопотання про залучення громадської організації як третьої особи. На виконання цієї ухвали позивач

надав виправлену позовну заяву, у якій уточнив свої позовні вимоги та заяву про вступ у справу громадської організації як третьої особи, без самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача з наведенням обґрунтувань, які пояснюють, яким чином та на які права і обов'язки вказаної організації може вплинути рішення суду у цій справі. Верховний Суд ухвалою відкрив провадження у справі та призначив до розгляду по суті в судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження.

Залучення до участі у справі третіх осіб дає підстави вважати, що треті особи належать до числа осіб, які мають матеріально-правову і процесуально-правову заінтересованість у справі.

Участь третіх осіб в адміністративній справі зумовлена тим, що судовий спір між сторонами прямо (для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги) або опосередковано (для третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги) стосується прав та інтересів, що пов'язані зі спірними правовідносинами. Для залучення третьої особи необхідно вказати на ті матеріальні правовідносини, в яких сторона перебуває з такою третьою особою і з яких можуть впливати майбутні вимоги сторони до третьої особи чи навпаки.

Суд повинен перевірити, чи є передбачені законом підстави для вступу третьої особи. Якщо буде встановлено, що рішення у справі не може вплинути на її права або обов'язки щодо однієї зі сторін, суд відмовляє в задоволенні клопотання.

Ухвала КАС ВС від 4 травня 2022 року у справі № 990/27/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104177928>.

### 1.5. Про зміну предмета і підстав позову

Вінницький національний аграрний університет звернувся до суду з позовом до Вінницької районної ради Вінницької області, в якому просив визнати протиправним і скасувати рішення в частині включення в межі населеного пункту с. Агрономічне 474,6783 га земель Вінницької обласної державної сільськогосподарської дослідної станції. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Зважаючи на те, що площа земель, котрі, як вважає позивач, належать йому на праві постійного користування внаслідок правонаступництва майна



і майнових прав, є більшою за площу земель, включених до меж території с. Агрономічне, судам попередніх інстанцій належало з'ясувати ту обставину, чи увійшли землі, щодо яких був виданий державний акт на право постійного користування, до переліку земель, включених до проекту землеустрою зі зміни межі території с. Агрономічне. З'ясування цієї обставини мало безпосереднє значення для правильного вирішення справи судами попередніх інстанцій, адже від цього прямо залежало, чи порушені права та інтереси позивача оспорюваним рішенням.

Предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу. Отже, зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову – це зміна обставин, на яких ґрунтується вимога позивача. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається.

Постанова КАС ВС від 8 грудня 2021 року у справі № 127/12068/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101732714>.

### 1.6. Про умови оскарження судового рішення особою, яка не брала участі в справі

Комунальне підприємство «Підсобне сільське господарство» Дніпропетровської обласної ради звернулося до суду з позовом до Дніпровської міської ради, третя особа – Дніпровська клінічна психіатрична лікарня «Дніпропетровської обласної ради», про визнання незаконним та скасування рішення Дніпропетровської міської ради в частині визнання таким, що втратив чинність, акта від 4 грудня 1957 року на право користування землею для ведення товарного виробництва. Постановою районного суду адміністративний позов задоволено. Не погодившись із таким рішенням суду першої інстанції, Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради подало апеляційну скаргу. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою цього підприємства. КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради у касаційній скарзі вказувало, що предметом його діяльності є, зокрема, реєстрація нерухомого майна територіальної громади міста і суд у цій справі вирішив питання, які стосуються його статутної діяльності. Верховний Суд оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Право на оскарження в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції не є абсолютним і обов'язково зумовлене такою обставиною, як вирішення оскаржуваним судовим рішенням прав, свобод чи інтересів особи, яка оскаржує відповідне судове рішення. Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради не є учасником справи (стороною або третьою особою), а отже вправі оскаржити судове рішення лише в тому випадку, якщо суд своїм рішенням вирішив питання про його права, свободи, інтереси чи обов'язки. Обов'язковою умовою виникнення в особи, яка не брала участі в справі, права на апеляційне оскарження є реальне вирішення питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, а не гіпотетична можливість виникнення певних правовідносин у цієї особи в майбутньому.

Постанова КАС ВС від 20 грудня 2018 року у справі № 200/20356/16-а(2-а/200/837/16): <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78771336>.

Відкрите акціонерне товариство «Завод "Квант"» звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Компанія «Гордонз Імпекс ЛТД» («Gordons Impex LTD») подала апеляційну скаргу, у якій просила задовольнити позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант». Ухвалою суду апеляційної інстанції закрито провадження у справі на підставі пункту 3 частини першої статті 305 КАС України. Компанія «Гордонз Імпекс ЛТД» («Gordons Impex LTD») подала касаційну скаргу, в якій вказала, що вона є акціонером Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант», а визначення суми грошового зобов'язання (накладення штрафу) на завод створює негативні майнові наслідки для компанії, завдає шкоди її правам та законним інтересам, оскільки безпосередньо впливає на її доходи як акціонера. Верховний Суд оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції залишив без змін.

На відміну від інших учасників адміністративного процесу, учасники справи здійснюють свої процесуальні права та виконують обов'язки в адміністративному процесі для того, щоб досягнути певного правового результату, в якому вони зацікавлені. Така зацікавленість обумовлена їх поведінкою як суб'єкта в матеріально-правових відносинах, щодо прав і обов'язків у яких виник спір, вирішення якого з ініціативи одного із цих суб'єктів перенесено в площину процесуального регулювання.

На відміну від оскарження судового рішення учасником справи, не залучена до участі у справі особа повинна довести свій правовий зв'язок зі сторонами

спору або безпосередньо із судовим рішенням через обґрунтування такого критерію, як вирішення судом питання про її право, інтерес та/або обов'язок, як елементи змісту матеріально-правових відносин, у площині яких виник спір. Такий зв'язок повинен бути безпосереднім, а не ймовірним та опосередкованим іншими правовідносинами.

Акціонер господарського товариства, який не був учасником справи, предметом спору в якій є правомірність податкового повідомлення-рішення про визначення суми грошових (податкових) зобов'язань господарському товариству, не має права на апеляційне оскарження судового рішення, ухваленого у цій справі, якщо тільки в рішенні суд не зробив прямого висновку про його права, інтереси та обов'язки.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів  
КАС ВС від 23 листопада 2020 року у справі № 826/3508/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93170381>.

### 1.7. Про процесуальну поведінку учасників справи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліом Україна» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень щодо відмови в реєстрації податкових накладних. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Апеляційний адміністративний суд ухвалою апеляційну скаргу залишив без руху, тому що скажник не додав документа про сплату судового збору. Ухвалою суду апеляційної інстанції відмовлено в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору та повернуто апеляційну скаргу скажнику. Головне управління Державної податкової служби у м. Києві вдруге подало апеляційну скаргу, а разом з нею – клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху у зв'язку з пропуском строку звернення до суду. За результатами розгляду клопотання суд визнав пропуск строку неповажним і відмовив у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Характер процесуальної поведінки зобов'язує учасників справи діяти сумлінно, проявляти добросовісне ставлення до наявних у них прав і здійснювати їх реалізацію таким чином, щоб забезпечити неухильне та своєчасне (без суттєвих затримок і зайвих зволікань) виконання своїх обов'язків, встановлених законом або судом, зокрема щодо дотримання строку апеляційного оскарження.

Органи державної влади, маючи однаковий обсяг процесуальних прав та обов'язків поряд з іншими учасниками справи, мають діяти вчасно

і в належний спосіб, дотримуватися своїх власних внутрішніх правил та процедур, встановлених у тому числі нормами процесуального закону, не можуть і не повинні отримувати вигоду від їх порушення, уникати або шляхом допущення зайвих затримок та невиправданих зволікань відтерміновувати виконання своїх процесуальних обов'язків.

Ухвала КАС ВС від 6 січня 2025 року у справі № 640/15251/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124264641>.

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, в якому просила визнати протиправними дії щодо ненарахування та невиплати індексації грошового забезпечення. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено частково. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу залишено без руху та надано строк для усунення недоліків шляхом направлення до суду доказів надсилання копії апеляційної скарги і копій доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи. Ухвалу суду апеляційної інстанції про залишення апеляційної скарги без руху доставлено до електронного кабінету відповідача 26 грудня 2023 року о 00 год 38 хв, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа. Ухвалою апеляційного суду від 12 січня 2024 року апеляційну скаргу військової частини повернуто скаргнику, оскільки у встановлений судом строк не виконано вимоги ухвали про залишення апеляційної скарги без руху. Верховний Суд оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Положеннями КАС України чітко окреслено характер процесуальної поведінки, який зобов'язує учасника справи діяти сумлінно, тобто проявляти добросовісне ставлення до наявних у нього прав і здійснювати їх реалізацію таким чином, щоб забезпечити неухильне та своєчасне (без суттєвих затримок і зайвих зволікань) виконання своїх обов'язків, встановлених законом, упродовж визначених для цього строків.

Отже, учасник справи, маючи намір добросовісної реалізації належного йому права на оскарження судового рішення, повинен забезпечити неухильне і своєчасне виконання своїх процесуальних обов'язків, вимог закону і суду, зокрема стосовно належного оформлення апеляційної скарги, у тому числі щодо додання до апеляційної скарги доказів надсилання копії апеляційної скарги та копій доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи.

Постанова КАС ВС від 20 червня 2024 року у справі № 520/11485/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119880068>.

## 1.8. Про зловживання правом на подання скарги

Міністерство юстиції України та Державна реєстраційна служба України звернулися до суду з позовом до Комуністичної партії України про заборону політичної партії. Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва справу про заборону політичної партії передано на розгляд Київському окружному адміністративному суду. Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, відповідач подав апеляційну скаргу. Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто без розгляду із застосуванням заходів процесуального примусу у вигляді штрафу. Відповідач вказує, що для повернення апеляційної скарги та стягнення штрафу з Комуністичної партії України не було правових підстав, оскільки партія в такий спосіб виключно реалізовувала своє право на апеляційне оскарження судового рішення. Скаржник зазначає, що він дійсно декілька разів звертався до Шостого апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва, втім, така повторна подача зумовлена виключно тим, що Комуністична партія України вважає, що ухвала окружного суду підлягає скасуванню, а суд апеляційної інстанції безпідставно розцінив такі дії як зловживання процесуальними правами. Верховний Суд ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду в частині стягнення штрафу залишив без змін.

Дії учасників судового процесу та їхніх представників мають не лише за формою, але й за змістом відповідати завданню адміністративного судочинства. Зміст права на справедливий суд несумісний зі свідомим виявом учасником судового процесу чи його представником неповаги до честі, гідності, репутації іншого учасника, суду тощо.

Зловживання процесуальними правами можна розтлумачити як форму умисних, несумлінних дій учасників процесу, що знаходить своє вираження, зокрема, у вчиненні дій, неспівмірних із наслідками, до яких вони можуть призвести; у використанні наданих прав у супереччя їх призначенню, з метою обмеження можливості реалізації чи обмеження прав інших учасників провадження; у перешкоджанні правильному та своєчасному розгляду і вирішенню судових справ; у необґрунтованому перевантаженні роботи суду. Зловживання правом на подання скарги становить собою такий вид зловживань процесуальними правами, за якого вся процедура розгляду спору є не виправданою та неефективною, адже особа звертається до суду з метою, відмінною від захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Серед таких зловживань можна виокремити подання сутяжницьких, завідомо безпідставних (явно необґрунтованих) позовів або скарг.

Ознакою зловживання процесуальними правами є не просто конкретні дії, а дії, спрямовані на затягування розгляду справи, створення перешкод іншим учасникам процесу.

Постанова КАС ВС від 9 листопада 2021 року у справі № 826/9751/14:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/100973142>.

### 1.9. Про зловживання процесуальними правами

Фізична особа звернулася до суду з позовом до начальника управління Держпраці в Івано-Франківській області, Управління Держпраці в Івано-Франківській області, Державної служби України з питань праці про визнання незаконними дій, визнання протиправним та скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Ухвалою Верховного Суду від 2 червня 2022 року відкрито касаційне провадження за скаргою позивача. До Верховного Суду від Державної служби України з питань праці та Управління Держпраці в Івано-Франківській області надійшли відзиви (заперечення) на зазначену касаційну скаргу. Від позивача до суду надійшло клопотання та письмові пояснення у справі, в якому позивач просить, зокрема, визнати подання відзиву на касаційну скаргу Державною службою України з питань праці зловживанням процесуальними правами та повернути відзив відповідачу без розгляду. Також позивач просить застосувати до відповідача заходи процесуального примусу у вигляді стягнення в дохід Державного бюджету України штрафу від 0,3 до 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Верховний Суд у задоволенні клопотання позивача відмовив.

Наведений у частині другій статті 45 КАС України перелік дій, які можуть бути визнані судом зловживанням процесуальними правами, не є вичерпним, суд може визнати зловживанням також інші дії, які мають відповідну спрямованість і характер.

Подання відзиву на касаційну скаргу не може свідчити про вчинення вказаними відповідачами дій, які мають ознаки зловживання процесуальними правами.

Право подання відзиву (заперечень) на касаційну скаргу прямо передбачено нормами КАС України, а доводи, викладені в такому відзиві, підлягають оцінюванню при перегляді судом касаційної інстанції оскаржуваних судових рішень та відображенні в судовому рішенні суду касаційної інстанції.

Ухвала КАС ВС від 12 грудня 2022 року у справі № 300/1679/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/107813590>.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро секонд груп» звернулося до суду з позовом до Дніпровської митниці про скасування карток відмови в прийнятті митної декларації та рішень про коригування митної вартості. До суду першої інстанції від



позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи разом з новим адміністративним позовом і клопотанням про поновлення пропущеного строку звернення до суду, в якому товариство просило суд визнати протиправними та скасувати картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Ухвалою суду першої інстанції поновлено строк звернення до суду та відкрито провадження у справі. Пізніше від представника позивача на адресу суду надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог і клопотання про поновлення строку на подання заяви про збільшення позовних вимог. Ухвалою суду задоволено клопотання про поновлення строку на подання заяви про збільшення позовних вимог. Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нову постанову, якою позов залишено без розгляду. Апеляційний суд вказав, що суд першої інстанції проігнорував та прийняв до розгляду безпідставно об'єднані позовні вимоги, заявлені з пропущенням шестимісячного строку звернення до суду без поважних причин, без сплати судового збору в належному розмірі, з явною маніпуляцією автоматизованим розподілом з метою вибору конкретного судді, що з огляду на положення статті 45 КАС України є зловживанням процесуальними правами. Верховний Суд оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Саме з метою виконання завдання адміністративного судочинства сторона у справі має користуватися процесуальними правами, сприяючи тим самим суду у здійсненні правосуддя. Якщо особа здійснює певну процесуальну дію не з цією метою, а для досягнення інших цілей, то вона виходить за межі дійсного змісту відповідного процесуального права, тобто зловживає ним. Правова система має бути спроможною ефективно захистити себе від цих дій. І саме на такий захист спрямовані заходи, які суд застосовує через зловживання учасником судового процесу процесуальними правами.

Дії учасників судового процесу та їхніх представників мають не лише за формою, але й за змістом відповідати завданню адміністративного судочинства. Зміст права на справедливий суд несумісний зі свідомим виявом учасником судового процесу чи його представником неповаги до честі, гідності, репутації іншого учасника, представника, суду тощо. Тому суди не повинні розглядати справи, в яких особа, яка ініціювала судовий процес, використовує її процесуальні права на шкоду іншим учасникам судового процесу й інтересам правосуддя.

Встановлена наявність зловживання процесуальним правом є достатньою для того, щоб суд відразу застосував наслідки, передбачені частиною третьою статті 45 КАС України.

Постанова КАС ВС від 11 листопада 2024 року у справі № 160/6439/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123060266>.

## 2. Процесуальне правонаступництво

### 2.1. Про процесуальне правонаступництво платника податків

Публічне акціонерне товариство «Луганськтепловоз» звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в особі Харківського управління Офісу великих платників Державної фіскальної служби, третя особа – Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області, про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Офіс великих платників Державної фіскальної служби в особі Харківського управління звернувся до суду першої інстанції із заявою про заміну сторони виконавчого провадження у справі. На обґрунтування заяви зазначили, що платника податків ПАТ «Луганськтепловоз» не включено до Реєстру великих платників податків на 2018 рік та з 1 січня 2018 року переведено на облік до Державної податкової служби у м. Сєверодонецьку Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, до якої і було направлено облікову справу позивача. Суди задовольнили вимогу про заміну сторони виконавчого провадження та замінили боржника у виконавчому провадженні. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і відмовив у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження у справі.

У разі зміни місця обслуговування (обліку) платника податків не відбувається фактичного (компетенційного) або процесуального адміністративного (публічного) правонаступництва контролюючих органів. Обставини, з якими Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» і стаття 379 КАС України пов'язують можливість здійснення заміни сторони виконавчого провадження, у такому разі відсутні, відповідно органом, який має забезпечити виконання судового рішення та відновити права платника податків, є той, якого зобов'язано судовим рішенням, що набрало законної сили, вчинити певні дії.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 11 жовтня 2019 року у справі № 812/1408/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85058551>.

### 2.2. Про публічне правонаступництво органів державної влади

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» звернулося до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби про визнання протиправними і скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу відповідачу у зв'язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги, а саме несплатою судового збору. Позивач отримав виконавчий лист про стягнення судових витрат для примусового виконання рішення. Суд першої інстанції на підставі заяви позивача замінив боржника у виконавчому провадженні на Офіс великих платників податків Державної податкової служби. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Верховний Суд оскаржувані рішення судів залишив без змін.

Процесуальне правонаступництво передбачено не лише у зв'язку зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших визначених законом випадках, у тому числі в разі заміни кредитора або боржника в зобов'язанні.

Публічне правонаступництво органів державної влади є окремим, особливим видом правонаступництва, під таким терміном розуміється перехід в установлених законом випадках прав та обов'язків одного суб'єкта права іншому. При цьому обов'язок щодо відновлення порушених прав особи покладається на орган, компетентний відновити такі права. Такий підхід щодо переходу до правонаступника обов'язку відновити порушене право відповідає принципу верховенства права, оскільки метою правосуддя є ефективне поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів.

У спорах, які виникають з публічних правовідносин, де оскаржуються рішення (дії, бездіяльність) державного органу, пов'язані зі здійсненням функції від імені держави, стороною є сама держава в особі того чи іншого уповноваженого органу. Функції держави, які реалізовувались ліквідованим органом, не можуть бути припинені і підлягають передачі іншим державним органам, за винятком того випадку, коли держава відмовляється від таких функцій взагалі.

Правонаступництво в сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб'єкта владних повноважень (суб'єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб'єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

У такому випадку також відбувається вибуття суб'єкта владних повноважень із публічних правовідносин.

Особливістю адміністративного (публічного) правонаступництва є те, що подія переходу прав та обов'язків, що відбувається із суб'єктами владних повноважень, сама по собі має бути публічною та врегульованою нормами адміністративного права.

Отже, коли відбувається публічне правонаступництво, вирішальним є встановлення факту переходу повністю чи частково функцій (адміністративної компетенції) від одного суб'єкта владних повноважень до іншого, а не факту державної реєстрації припинення вибулого з публічних правовідносин суб'єкта владних повноважень як юридичної особи.

Постанова КАС ВС від 6 жовтня 2020 року у справі № 804/958/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92051726>.

### 2.3. Про процесуальне правонаступництво

Позивачі звернулися до суду з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонду державного майна України, Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, у якому просили зобов'язати відповідача безоплатно передати до комунальної власності територіальної громади міста Одеси об'єкт державного житлового фонду, а саме гуртожиток (житловий будинок) разом з об'єктами інженерної інфраструктури, що обслуговують цей будинок. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачі та їхні сім'ї багато десятків років проживають у будинку і відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно житловий цей будинок належить на праві державної власності Міністерству аграрної політики та продовольства. Фонд державного майна України на запит надав відповідь, що орган управління вказаного будинку – Міністерство аграрної політики та продовольства України, яке перебуває у стадії ліквідації, а його правонаступником є Мінекономрозвитку, балансоутримувач – ДБП «Урожай». Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції виходив з того, що на час звернення до суду всі повноваження щодо розпорядження спірним гуртожитком отримало Мінекономрозвитку, а отже позивачі в цій частині позовних вимог правильно визначили як відповідача Мінекономрозвитку, оскільки, враховуючи особливість процедури правонаступництва в адміністративних справах, саме воно є правонаступником Міністерства аграрної політики у спірних правовідносинах. Верховний Суд оскаржуване судові рішення залишив без змін.

Процесуальне правонаступництво – це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво впливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права.

Здійснення правонаступництва є результатом наявності визначеного юридичного складу, тобто сукупності юридичних фактів, необхідних і достатніх для того, щоб отримати відповідний ефект – наступництво в правах та обов'язках. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Інститут правонаступництва органів державної влади різниться від інституту правонаступництва суб'єктів приватного права, оскільки є ширшим за змістом, включаючи в себе: правонаступництво в завданнях, функціях та повноваженнях як складових категорії компетенції органу виконавчої влади, а також щодо конкретних управлінських (організаційних) прав та обов'язків, які становлять зміст відповідних правовідносин – тобто публічне правонаступництво, за якого відбувається перехід владних прав та функцій органу, що реорганізовується до органу, що створюється, та правонаступництво в майнових приватних правовідносинах, у яких орган влади виступає як юридична особа приватного права.

Постанова КАС ВС від 18 травня 2021 року у справі № 420/6019/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97076116>.

#### 2.4. Про підстави для правонаступництва суб'єкта владних повноважень

Позивачка звернулася до суду з позовом до Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України, Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, Головного управління до Державної фіскальної служби у м. Києві про скасування наказу та поновлення на публічній службі. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Вирішуючи питання про поновлення позивачки на посаді, суди попередніх інстанцій виходили з того, що юридичну особу звідки було звільнено позивачку, припинено 10 листопада 2015 року, а його правонаступником є Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, де і має бути поновлена позивачка на аналогічній посаді. Верховний Суд оскаржувані рішення судів скасував у частині

поновлення позивачки на посаді заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві та стягнення з середнього заробітку за час вимушеного прогулу. У частині вимог про поновлення на роботі Суд ухвалив нове рішення, яким поновив позивачку на посаді заступника начальника Головного управління Міндоходів у м. Києві. У частині вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу справу направив на новий розгляд.

Положення КАС України, на відміну від чинного цивільного чи господарського процесуального законодавства, не пов'язують процесуальне правонаступництво з обов'язковою наявністю факту припинення юридичної особи. Ключовим за правилами КАС України є доведення обставин вибуттям сторони – суб'єкта владних повноважень з відносин, щодо яких виник спір. Такі правила встановлені, зважаючи на специфіку публічно-правових відносин, а саме з тієї обставини, що повноваження відповідних державних органів не є статичними і можуть передаватися від одного органу до іншого у випадку зміни законодавства. При цьому такий перехід може не збігатися в часі з юридичним припиненням суб'єкта владних повноважень унаслідок реорганізації чи ліквідації.

Якщо спір виник з приводу реалізації суб'єктом владних повноважень, що припиняється, його компетенції, підстави для правонаступництва виникають з моменту його вибуття з правовідносин, щодо яких виник спір, унаслідок, зокрема, передачі розпорядчим актом Кабінету Міністрів України його адміністративної компетенції іншому (іншим) суб'єктам владних повноважень.

Якщо спір виник у відносинах, що не пов'язані з реалізацією суб'єктом владних повноважень його компетенції, підстави для правонаступництва виникають з моменту припинення сторони – суб'єкта владних повноважень.

Постанова КАС ВС від 3 жовтня 2023 року у справі № 826/5470/15: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113901496>.

## 2.5. Про форми адміністративного (публічного) правонаступництва

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, треті особи – Рясне-Руська сільська рада, Товариство з обмеженою відповідальністю «СітіПарк Львів», про визнання протиправним та скасування наказу про здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено. Позивач подав касаційну скаргу



до Верховного Суду та клопотання про заміну третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, у цій справі – Рясне-Руської міської ради Яворівського району Львівської області на Львівську міську раду. На обґрунтування клопотань зазначено, що Рясне-Руська сільська рада Яворівського району Львівської області, яка є у справі третьою особою, увійшла до складу Львівської міської ради, тобто Львівська міська рада є правонаступником Рясне-Руської сільської ради та самостійною юридичною особою. Верховний Суд клопотання про заміну третьої особи задовольнив.

Особливістю адміністративного (публічного) правонаступництва є те, що подія переходу прав та обов'язків, яка відбувається із суб'єктами владних повноважень, сама собою повинна бути публічною та врегульованою нормами адміністративного права.

Водночас можна виділити дві форми адміністративного (публічного) правонаступництва: 1) фактичне (компетенційне адміністративне правонаступництво), тобто таке, за якого вирішуються питання передачі фактичних повноважень від одного до іншого органу, посадової особи (або повноважень за компетенцією); 2) процесуальне адміністративне (публічне) правонаступництво.

Фактичне (компетенційне) адміністративне (публічне) правонаступництво – це врегульовані нормами адміністративного права умови та порядок передання адміністративної компетенції від одного суб'єкта владних повноважень (суб'єкта публічної адміністрації) до іншого, який набуває владні повноваження внаслідок ліквідації органу чи посади суб'єкта владних повноважень, припинення первісного суб'єкта або внаслідок повного чи часткового припинення компетенції органу публічної адміністрації чи припинення повноважень посадової особи.

Процесуальне адміністративне (публічне) правонаступництво – це унормована можливість заміни адміністративним судом (на будь-якій стадії процесу судового розгляду справи в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій (крім випадків перегляду справи за винятковими чи нововиявленими обставинами) сторони чи третьої особи іншим суб'єктом, коли права та обов'язки суб'єкта владних повноважень перейшли від сторони (в адміністративній справі) до іншого суб'єкта владних повноважень, а також можливість суб'єкта публічної адміністрації (правонаступника) вступити в судовий процес як сторона чи третя особа.

Визначаючи процесуальне адміністративне (публічне) правонаступництво, суд має зважати на те, хто є правонаступником у спірних правовідносинах, і враховувати таке: якщо під час розгляду адміністративної справи буде встановлено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування,

рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, припинили свою діяльність, то суд повинен залучити до участі у справі їхніх правонаступників.

Ухвала КАС ВС від 18 травня 2021 року у справі № 826/11881/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97021480>.

### 3. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність

#### 3.1. Про реалізацію права суб'єкта владних повноважень на звернення до суду

Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер капітал менеджмент» звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправним рішення Прокуратури Дніпропетровської області щодо звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства про стягнення заборгованості, розірвання договору оренди та зобов'язання повернути територіальній громаді міста земельну ділянку. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилався на відсутність у Прокуратури законних повноважень на подання позовів та представництво в суді інтересів територіальних громад в особі відповідних місцевих рад. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Велика Палата Верховного Суду оскаржувані судові рішення залишила без змін.

Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави в разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Саме по собі звернення прокурора до суду з позовом не є спором за своєю правовою природою, оскільки таке звернення не породжує зобов'язань, які виникають із владних управлінських функцій, для позивача, а є реалізацією права суб'єкта владних повноважень на звернення до суду.

Постанова ВП ВС від 16 жовтня 2019 року у справі № 804/4399/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/85443486>.

#### 3.2. Про адміністративно-процесуальну правосуб'єктність

Первинна професійна спілка «Правозахисники країни» звернулася до суду з позовом до Державної установи «Дружелюбівський виправний центр (№ 1)», у якому просила

суд визнати протиправними дії щодо відмови в наданні інформації на запит. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто позивачу у зв'язку з тим, що оскільки позовна заява підписана із застосуванням факсиміле чи інших технічних засобів (роздруківка на кольоровому принтері тощо), то, відповідно, є такою, що не підписана уповноваженою особою позивача, тому що не виражає особисту волю особи, яка здійснила такий підпис, про намір захисту порушених прав, що є підставою для повернення позовної заяви. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Статтею 43 КАС України визначено зміст адміністративної процесуальної правосуб'єктності, відповідно до якої це є здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові. «Особисто здійснювати» означає, в тому числі, що і процесуальні документи повинні містити особистий підпис уповноваженої на те особи.

Чинне законодавство України нормативно не визначає поняття факсиміле. Нормами КАС України не передбачено випадків, коли допускається подання позовних заяв із факсимільним підписом, як і не передбачено інших способів звернення до суду, окрім особистого звернення заявника та підписання заяви уповноваженою особою, а тому подання відповідних заяв з використанням факсимільного відтворення підпису певної особи, який є фактично штампом із зображенням певного підпису фізичної особи, не відповідає вимогам КАС України та не може бути доказом волевиявлення певної особи на підписання документа.

Постанова КАС ВС від 8 лютого 2023 року у справі № 160/11874/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108857858>.

### 3.3. Про право прокурора на звернення до суду в інтересах держави

Перший заступник керівника Смілянської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області звернувся до суду з позовом до Сунківської сільської ради Смілянського району Черкаської області про визнання протиправною бездіяльності щодо невжиття заходів, спрямованих на усунення порушень вимог протипожежної безпеки в діяльності дошкільного навчального закладу № 27 «Ромашка». Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто позивачу. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що Перший заступник керівника Смілянської місцевої прокуратури не набув права на звернення до суду з позовом в інтересах держави щодо зобов'язання відповідача

вжити в межах компетенції заходів, спрямованих на усунення порушень протипожежної безпеки, що зафіксовані в акті перевірки та приписі, які складені за підсумками перевірки, проведеної Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, відповідно, він не наділений адміністративною процесуальною дієздатністю в цьому спорі. Верховний Суд змінив постанову суду апеляційної інстанції в частині мотивування.

Адміністративна процесуальна дієздатність, у структурі правосуб'єктності, є способом особи своїми діями набувати адміністративні процесуальні права і здійснювати адміністративні процесуальні обов'язки. Функціональний зв'язок двох зазначених категорій у структурі адміністративної процесуальної правосуб'єктності полягає в тому, що адміністративна процесуальна дієздатність є засобом здійснення адміністративної процесуальної правоздатності. Якщо розглядати конкретні адміністративно-процесуальні суб'єктивні права та обов'язки, то їх місце у складі адміністративної процесуальної правосуб'єктності визначається тим, що вони не є виробленими правоздатністю та дієздатністю, а належать суб'єкту права (права) і покладаються на нього (обов'язки) відповідно до законодавчих приписів.

До таких прав, зокрема, належить і право прокурора, у визначених законом випадках, звертатися до суду в інтересах держави.

За позовом, поданим в інтересах держави, прокурор може виступати позивачем лише за умов відсутності органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або якщо такий орган не має повноважень для звернення до суду.

Постанова КАС ВС від 29 вересня 2021 року у справі № 580/6122/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/99977512>.

### 3.4. Про право прокурора на представництво інтересів держави або особи

Заступник прокурора міста Києва звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправним і скасувати рішення Київської міської ради про затвердження детального плану території в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, Івана Пулюя, вздовж річки Совка та верхнього каскаду Совських ставків у Солом'янському районі м. Києва. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, позов залишено без розгляду. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що заступник прокурора міста Києва, звернувшись із позовом в інтересах територіальної громади міста Києва до Київської міської ради про скасування рішення,

не зазначив відповідних обґрунтувань щодо порушення рішенням відповідача саме інтересів територіальної громади міста Києва. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Прокурор у визначених законом випадках має право на представництво інтересів держави або конкретної особи (громадянина України, іноземця або особи без громадянства), якщо таке представництво належним чином обґрунтоване, проте не має права на представництво інтересів суспільства в цілому, на що в цьому разі вказує позивач, обґрунтовуючи заявлений позов.

Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Виключними випадками, за яких прокурор може здійснювати представництво інтересів держави в суді, є порушення або загроза порушення інтересів держави. Ключовим для застосування цієї конституційної норми є поняття «інтерес держави».

Постанова КАС ВС від 18 вересня 2018 року у справі № 826/7910/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76543453>.

### 3.5. Про право прокурора на представництво інтересів держави в суді

Керівник Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області звернувся до суду з позовом до Криворізької міської ради, Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня № 16» Криворізької міської ради, у якому просив зобов'язати Криворізьку міську раду та Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня № 16» Криворізької міської ради вжити заходів щодо приведення в належний технічний стан та готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття. Окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове, яким позов задоволено. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, позовну заяву залишив без розгляду.

Прокурор може представляти інтереси держави в суді лише у двох випадках: 1) якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження; 2) у разі відсутності такого органу.

У першому випадку прокурор набуває право на представництво, якщо відповідний суб'єкт владних повноважень не здійснює захисту або здійснює його неналежно.

«Нездійснення захисту» виявляється в усвідомленій пасивній поведінці уповноваженого суб'єкта владних повноважень – він усвідомлює порушення інтересів держави, має відповідні повноваження для їх захисту, але всупереч цим інтересам за захистом до суду не звертається.

«Здійснення захисту неналежним чином» виявляється в активній поведінці (сукупності дій та рішень), спрямованій на захист інтересів держави, але яка є неналежною.

«Неналежність» захисту може бути оцінена з огляду на встановлений порядок захисту інтересів держави, який серед іншого включає досудове з'ясування обставин порушення інтересів держави, обрання способу їх захисту та ефективне здійснення процесуальних прав позивача.

Захищати інтереси держави повинні насамперед відповідні суб'єкти владних повноважень, а не прокурор. Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, зокрема замінює відповідного суб'єкта владних повноважень у судовому провадженні в разі, якщо той всупереч закону не здійснює захисту або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен навести, а суд перевірити причини, які перешкоджають захисту інтересів держави належним суб'єктом і які є підставами для звернення прокурора до суду. Прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси держави.

Постанова КАС ВС від 14 грудня 2024 року у справі № 160/14510/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123084851>.

Керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся до суду з позовом до Калинівської селищної ради Київської області, третя особа – особа\_1, у якому просив визнати незаконним і скасувати рішення, яким особа\_1 надано дозвіл на розробку містобудівної документації – детального плану території щодо формування малоповерхової житлової забудови з визначенням містобудівних потреб та містобудівних умов і обмежень на земельній ділянці. Ухвалою суду першої інстанції,



залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто у зв'язку з тим, що відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. Суди попередніх інстанцій вказали, що прокурор, всупереч вимогам процесуального закону, не обґрунтував і документально не підтвердив доказами, в чому саме полягає порушення інтересів держави, необхідність його захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також не зазначив орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Основний Закон та ординарні закони не дають переліку випадків, за яких прокурор здійснює представництво в суді, однак встановлюють оцінні критерії, орієнтири й умови, коли таке представництво є можливим. Захищати інтереси держави в адміністративному суді прокурор може виключно за умови, коли захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Існування інтересу і необхідність його захисту має базуватися на справедливих підставах, які повинні бути об'єктивно обґрунтовані (доведені) і мати законну мету. Право представляти інтереси держави в суді не є статичним, тобто не має обмежуватися тільки визначенням того, у чийх інтересах діє прокурор, а спонукає і зобов'язує обґрунтовувати існування права на таке представництво або, інакше кажучи, пояснити (показати, аргументувати), чому в інтересах держави звертається саме прокурор, а не органи державної влади, місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, які мають компетенцію на звернення до суду, але не роблять цього. Знову-таки, таке обґрунтування повинно ґрунтуватися на підставах, за якими можна виявити (простежити) інтерес того, на захист кого відбувається звернення до суду, і водночас ситуацію в динаміці, коли суб'єкт правовідносин, в інтересах якого діє прокурор, неспроможний сам реалізувати своє право на судовий захист.

Для представництва в суді інтересів держави прокурор за законом має визначити й описати не просто передумови спору, який потребує судового вирішення, а виокремити ті ознаки, за якими його можна віднести до виняткового випадку, повинен зазначити, що відбулося порушення або існує загроза порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних

або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Закон не встановлює право прокурора на представництво інтересів суспільства загалом, у цілому.

Процесуальні й матеріальні норми, які регламентують порядок здійснення прокурором представництва в суді, чітко й однозначно визначають наслідки, які настають і можуть бути застосовані в разі, якщо звернення прокурора відбувалося з порушенням встановленого законом порядку.

Постанова КАС ВС від 16 липня 2020 року у справі № 320/2341/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90425310>.

### 3.6. Про відсутність права на представництво прокурором інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Керівник Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області в інтересах держави в особі Служби у справах дітей Петрівської селищної ради звернувся до суду з позовом до Відділу освіти Петрівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області, у якому просив визнати протиправною бездіяльність щодо ненарахування та невиклати випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразової грошової допомоги упродовж 2021 та 2022 років. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, позовну заяву прокурора залишив без розгляду.

Інтерес держави у сфері охорони дитинства – це публічний інтерес у широкому його розумінні (тобто інтерес щодо чітко невизначеного широкого кола осіб), натомість індивідуально виражені права чи інтереси конкретних осіб не можуть захищатися прокурором в обраний ним спосіб шляхом представництва інтересів держави, оскільки публічний інтерес складається з інтересів держави, її органів і посадових осіб, а також інтересів суспільства, тоді як приватний інтерес – це завжди інтерес окремої особи.

При цьому обґрунтування пред'явленого прокурором позову в порядку представництва не дозволяє стверджувати про те, що в цьому випадку звернення до суду спрямоване на захист інтересів невизначеного, широкого кола осіб, наприклад територіальної громади, окремої групи (частини) суспільства, інших суб'єктів, інтереси яких збігаються з державними

і потребують захисту саме в обраний прокурором спосіб, оскільки прокурор звернувся до суду з цим позовом на захист прав та інтересів конкретних фізичних осіб – дітей, яких вказав у позовній заяві та які, на його переконання, незаконно були позбавлені наданих державою гарантій у сфері соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв'язку з невиклатою після закінчення ними навчального закладу одноразової грошової допомоги.

Верховний Суд звернув увагу на існування парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захистом прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, та розширення Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» відповідної компетенції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, оскільки за європейськими стандартами омбудсмен розглядається як набагато кращий інститут для представництва інтересів громадян, ніж прокуратура.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 19 березня 2024 року у справі № 340/11/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117799323>.

## 4. Представники

### 4.1. Про осіб, які можуть бути представниками

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві про визнання протиправною бездіяльності щодо непроведення перерахунку призначеної пенсії. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу у зв'язку з тим, що вона підписана особою, яка не має права її підписувати. Суд апеляційної інстанції вказав на те, що до скарги, поданої та підписаної представником МВС, не додано документа, який посвідчує її повноваження на підписання апеляційної скарги від імені МВС, адже наявна в матеріалах справи копія довіреності видана міністром внутрішніх справ України Аваковим А. Б., засвідчена самим представником, а отже не є документом, що посвідчує повноваження останнього, оскільки в матеріалах справи відсутній документ, що підтверджує повноваження представника на засвідчення копії довіреності. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції.

Повноваження представника юридичної особи на підставі завіреної ним копії довіреності є підтвердженими, якщо право цього представника засвідчувати своїм підписом копії документів впливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності в ній відповідного застереження на вчинення відповідної дії.

Під час вирішення питання про відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи, вимогам статті 59 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, при визнанні копії довіреності такою, що є засвідченою у визначеному законом порядку, слід уникати зайвого формалізму, як-от констатація відсутності в матеріалах заяви (скарги) копії посадової інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа, відсутність у довіреності вказівки на повноваження представника на засвідчення копії довіреності тощо.

Повернення заяв (скарг) за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду справи (скарги) ставить під загрозу дотримання завдань адміністративного судочинства, закріплених у частині першій статті 2 цього Кодексу, а також дотримання учасниками справи строків звернення до суду та оскарження судових рішень.

Постанова ВП ВС від 4 грудня 2019 року у справі № 826/5500/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86877130>.

#### 4.2. Про обмеження дій під час самопредставництва юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпера Стайл» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, Державної податкової служби України, у якому просило визнати протиправними та скасувати рішення про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто відповідачу у зв'язку з тим, що підписант апеляційної скарги діяв в інтересах Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області не в порядку самопредставництва, оскільки в наданій копії витягу його повноваження обмежені в частині права відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних, касаційних скарг. Верховний Суд скасував оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції.

КАС України надано можливість учасникам справи брати участь у судовому процесі через самопредставництво або через представника та чітко визначено перелік документів, які необхідно подати для підтвердження такої участі.

Адміністративний суд для підтвердження повноважень особи на участь у судовому процесі через самопредставництво або через представника має право вимагати тільки ті документи, які визначені статтею 55 КАС України (для підтвердження повноважень щодо самопредставництва) або статтею 59 КАС України (для підтвердження повноважень представника).

Проте суд не має права відмовляти в доступі до правосуддя, якщо з поданих учасником справи або його представником документів можна встановити вид участі в судовому процесі та повноваження такої особи.

Наявність певних обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи (наприклад, права на укладення мирової угоди, яке може бути зарезервоване виключно за керівником юридичної особи) не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво юридичної особи належно уповноваженою особою (членом керівного органу чи працівником, якому статутом, положенням чи іншим нормативним (не разовим) документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах).

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 11 вересня 2024 року у справі № 440/14831/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121545469>.

#### 4.3. Про підтвердження повноважень представника

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ України, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – Міністерство юстиції України, про визнання незаконним та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто скаргнику, оскільки до апеляційної скарги не долучено документів, які підтверджують, що особа, яка підписала апеляційну скаргу, уповноважена відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) на підписання та подання апеляційної скарги. Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу направив до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Під час вирішення питання про відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, вимогам статті 59 КАС України слід уникати зайвого формалізму, як-от констатація відсутності в матеріалах заяви (скарги) копії посадової інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа, відсутність у довіреності повноважень представника на засвідчення копій документів від імені довірителя тощо.

Повернення заяв (скарг) за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду справи (скарги) ставить під загрозу дотримання завдань адміністративного судочинства, закріплених у частині першій статті 2 КАС України, а також дотримання учасниками справи строків звернення до суду та оскарження судових рішень.

Право на подання і підписання апеляційної скарги має особисто керівник (інша особа в порядку самопредставництва) або представник на підставі довіреності. Копія довіреності може засвідчуватись суддею або у визначеному законом порядку. Крім того, за наявності в матеріалах справи копії довіреності або іншого документа, що посвідчує повноваження представника, останній при зверненні до суду з апеляційною скаргою може не подавати підтвердження своїх повноважень.

Постанова КАС ВС від 23 лютого 2021 року справа № 803/2408/14:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95382228>.

#### 4.4. Про підтвердження повноважень адвоката як представника за допомогою засобів ЄСІТС

Фізична особа звернулася до суду із позовом до військової частини, у якому просила скасувати наказ командира військової частини про звільнення позивача з військової служби. Ухвалою окружного адміністративного суду прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Військова частина звернулася до суду з клопотанням про повернення позовної заяви, оскільки ордер представника позивача не містить підпису, а отже адвокат позивача не підтвердив повноваження представляти його інтереси в суді та підписувати позовну заяву. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов залишено без розгляду. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що ордер на надання правничої (правової) допомоги не містить особистого підпису адвоката, а тому позовна заява підписана особою, яка не має права її підписувати. Позивач у касаційній скарзі вказував, що суди безпідставно вважають, що на ордер може бути накладений виключно графічний та оригінальний підпис



адвоката, а кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Порядок підтвердження повноважень адвоката як представника за допомогою засобів ЄСІТС (створення електронного ордеру із застосуванням вбудованого текстового редактора) узгоджується з приписами частини сьомої статті 59 КАС України, згідно з якою в разі подання представником заяви по суті справи в електронній формі він може додати до неї довіреність або ордер в електронній формі, підписані електронним підписом відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Підписання ордеру кваліфікованим електронним підписом за допомогою іншого засобу, ніж засіб підсистеми «Електронний суд», який так само здатний забезпечити умови, передбачені статтею 19 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», та додавання файлу з накладеним цифровим підписом до створеного в підсистемі «Електронний суд» документа також буде відповідати вимогам статті 59 КАС України.

Натомість підписання цифровим підписом за допомогою засобів ЄСІТС доданого до створеного в підсистемі «Електронний суд» документа файлу, що містить зображення заповненого бланку ордеру, засвідчує надсилання цього додатка відповідним користувачем ЄСІТС та підтвердження ним відповідності електронної копії доданого ордеру його оригіналу в паперовій формі, проте не прирівнює таку дію до видачі адвокатом ордеру в електронній формі шляхом створення електронного документа встановленої форми.

Відсутність в ордері одного з обов'язкових реквізитів, а саме підпису адвоката, свідчить про процесуальну дефектність відповідного документа, яка своєю чергою виключає можливість посилання на ордер як на документ, що належно посвідчує повноваження адвоката на представництво інтересів позивача.

Постанова КАС ВС від 15 березня 2024 року у справі № 380/16075/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117694714>.

#### 4.5. Про довіреність представника в електронній формі

Позивачка звернулася до суду з позовом до Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради про визнання

рішення протиправним та стягнення коштів. Ухвалою окружного адміністративного суду позовну заяву повернуто особі, яка її подала. Суд апеляційної інстанції ухвалою повернув апеляційну скаргу особі, яка її подала, з огляду на те, що апеляційна скарга від імені позивачки подана особою з кваліфікованим електронним підписом через підсистему «Електронний суд». При цьому до апеляційної скарги долучено копію довіреності, сформованої з кваліфікованим електронним підписом у підсистемі «Електронний суд», а оригіналу або копії нотаріально посвідченої довіреності, виданої позивачкою на ім'я цієї особи, в матеріалах справи немає. Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Особливості подання до суду довіреності для цілей підтвердження повноважень представника в разі звернення до суду в електронній формі встановлені в частині сьомій статті 59 КАС України та пункті 9 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, зі змісту яких випливає, що учасник справи може уповноважити представника на подання документів від свого імені шляхом формування, підписання та направлення до підсистеми «Електронний суд» електронного доручення за формою, установленю адміністратором системи, примірник якого додається підсистемою до кожного відправленого (підписаного) представником документа автоматично.

Довіреність, видана з дотриманням зазначених правил, як електронний документ не вимагає будь-якого засвідчення і є належним документом, що підтверджує повноваження представника в суді.

При цьому у випадку звернення до суду через підсистему «Електронний суд» суди мають перевіряти відповідність вчиненої представником дії наданому представнику обсягу повноважень, визначеному в електронному дорученні. Положення частини сьомої статті 59 КАС України про те, що представник може додати на підтвердження своїх повноважень довіреність або ордер в електронній формі, підписані належним електронним підписом, слід застосовувати як додаткову конституційну гарантію, передбачену статтями 55 та 129 Конституції України: кожен має право на апеляційне оскарження судового рішення як особисто, так і через використання професійної правничої допомоги. Сучасний стан електронного судочинства в Україні враховує передові світові стандарти у сфері інформаційних технологій, дозволяє зробити його використання для особи зручним, а суду уникати надмірного формалізму під час забезпечення доступу такої особи до правосуддя.

Постанова КАС ВС від 10 лютого 2022 року справа № 560/11791/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103129035>.

#### 4.6. Про право представляти і захищати свої законні інтереси й законні права та інтереси членів громадської організації

Громадська організація «Корупція-Стоп» звернулася до суду з позовом до Одеської міської ради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору – Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс», Громадська спілка «Асоціація автомобілістів Одеської області», про визнання протиправним та нечинним рішення про встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Одесі. Суд першої інстанції позов задовольнив, вказавши, що в позивача є право на звернення до суду для захисту порушених прав членів організації, що підтверджується копіями заяв членів громадської організації з проханням проведення антикорупційної експертизи та перевірки законності оскаржуваного рішення, а також оскарження його в судовому порядку за необхідності. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд дійшов висновку, що повноваження на захист прав та інтересів інших осіб мають бути передбачені у статутних документах громадської організації, а інтереси осіб, права яких захищаються, повинні мати безпосередній зв'язок із предметом позову. Верховний Суд змінив постанову суду апеляційної інстанції у мотивувальній частині.

Громадська організація має право пред'являти позов до суду в інтересах інших осіб у двох альтернативних випадках: 1) у разі необхідності захистити права та інтереси членів громадської організації; 2) у разі необхідності захистити права та інтереси інших осіб (не членів громадської організації), які звернулися.

Проте кожній із зазначених ситуацій, коли громадська організація може звернутися до суду, кореспондує умова, що такі повноваження мають бути передбачені статутними документами або законодавчими нормами.

Постанова КАС ВС від 10 травня 2024 року у справі № 420/18539/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/118962288>.

#### 4.7. Про самопредставництво юридичної особи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Військової частини, в якому просила визнати протиправними дії щодо ненарахування та невиплати індексації грошового

забезпечення. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто скаргнику у зв'язку з тим, що апеляційна скарга Військової частини містить підпис представника за довіреністю, який виконано не власноручно, а за допомогою засобів копіювання. Верховний Суд оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Юридичні особи, суб'єкти владних повноважень беруть участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництва юридичної особи), або через представника.

При цьому в порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких визначені законодавством чи установчими документами.

Дія статті 59 КАС України не поширюється на випадки самопредставництва юридичної особи. Інші норми КАС також не вимагають додавання до апеляційної скарги документів, що підтверджують повноваження відповідного керівника у випадку самопредставництва юридичної особи.

Керівник юридичної особи має право реалізовувати процесуальні права сторони без подання документів, що засвідчують його повноваження.

Поняття «особисто здійснювати» означає, в тому числі, що і процесуальні документи повинні містити особистий підпис уповноваженої на те особи.

У разі якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, то такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Постанова КАС ВС від 8 травня 2024 року у справі № 120/1443/22-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118905245>.

#### 4.8. Про підтвердження повноважень особи в разі здійснення самопредставництва

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області звернулося з позовом до Білоцерківського національного аграрного університету, в якому просило застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) будівлі Білоцерківського національного аграрного університету. Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції ухвалив нове рішення, яким позовні вимоги задоволено. Білоцерківський національний аграрний університет звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою. Верховний Суд повернув касаційну скаргу особі, яка її подала.

Для визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначено її право діяти від імені такої юридичної особи (суб'єкта владних повноважень без права юридичної особи) без додаткового уповноваження (довіреності).

Законодавець розмежував поняття «самопредставництво» та «представництво інтересів», які, відповідно, передбачають участь, зокрема, юридичної особи, незалежно від порядку її створення, у справі через свого керівника, іншу уповноважену особу відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) або через представника.

Таким чином, у разі здійснення самопредставництва, повноваження особи, яка підписує касаційну скаргу, мають бути підтверджені, зокрема: статутом, положенням, трудовим договором (контрактом), відомостями про займану посаду. При цьому мається на увазі статут, положення органу (юридичної особи), а не його структурного підрозділу.

Ухвала КАС ВС від 11 березня 2021 року у справі № 320/2905/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95493142>.

## РОЗДІЛ V. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ

### 1. Докази

#### 1. Про причини і умови, які сприяли правопорушенню або виникненню публічно-правового спору

Підприємство з іноземними інвестиціями «Амік Україна» оскаржило до суду податкове повідомлення-рішення, яким йому контролюючий орган донарахував грошові зобов'язання з підстав нереальності господарських операцій з контрагентом, посиляючись на фактичне здійснення поставок, підтверджене первинними документами. Податковий орган у свою чергу обґрунтував висновки посиланням на вирок у кримінальній справі стосовно посадової особи контрагента. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги підприємства. Суд апеляційної інстанції дійшов протилежних висновків. Апеляційний суд вказав на недоведеність фактичного здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентом з огляду, зокрема, на вирок у кримінальній справі, яким посадову особу контрагента визнано винною в незаконному обігу підакцизних товарів. Верховний Суд встановив, що відсутність вироку в матеріалах справи позбавляє можливості перевірити правильність правових висновків судів, а оцінка доказів здійснена без дотримання процесуальних норм, що стало підставою для скасування рішень і направлення справи на новий розгляд.

Предметом доказування в кожній справі є факти, які становлять основу заявлених вимог і заперечень проти них або мають інше значення для правильного розгляду справи і підлягають встановленню для прийняття судового рішення. З'ясуванню і перевірці доказами підлягають також причини й умови, які сприяли правопорушенню або виникненню публічно-правового спору. Установлення фактичних обставини у справі є першою стадією правозастосування, на якій відбувається встановлення фактів, що мають значення для вирішення спору.

Постанова КАС ВС від 29 липня 2020 року у справі № 826/10089/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90755177>.

#### 2. Про обов'язок суду дослідити докази для об'єктивного та всебічного з'ясування обставин справи

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕС Україна» оскаржило до суду рішення Міністерства економіки України про відмову про видачу висновку щодо продовження



строків розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом на імпорту електродвигунів. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, визнали рішення протиправним, зобов'язали видати висновок позивачу. Суди вказали, що Мінекономіки діяло формально та безпідставно відмовило позивачу у наданні висновку про продовження граничних строків за операціями з експорту та імпорту товарів в межах зовнішньоекономічного договору. Також суди попередніх інстанцій зазначили, що відсутність у відповідача письмового перекладу контракту не є підставою для відмови у наданні позивачу позитивного висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Міністерства економіки України частково, скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Для повного, об'єктивного та всебічного з'ясування обставин справи суду необхідно дослідити докази, надати належну правову оцінку як кожному окремому доказу, так і сукупності доказів, що містяться в матеріалах справи або витребовуються, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, з посиланням на це в мотивувальній частині свого рішення, враховуючи при цьому відповідні норми матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Положеннями Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 104) закріплено обов'язок резидента, у разі коли зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено іноземною мовою, надати його переклад українською мовою Міністерству економіки України.

Суди попередніх інстанцій встановили, що договір (контракт) між Компанією «Т-Т Electric» і ТОВ «ТЕС Україна» укладений двома мовами, а саме англійською та російською. Мінекономіки може відмовити резиденту у видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком України, якщо він подав документи з порушеннями пункту 3 Порядку № 104, зокрема ненаданням перекладу українською мовою відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного іноземною мовою.

Постанова КАС ВС від 20 листопада 2024 року у справі № 320/4795/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123183907>.

### 3. Про право сторони на визнання обставин та доказів на їх підтвердження

Приватне підприємство «Еко-Старт» звернулося до суду з позовом до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, Державної архітектурно-будівельної інспекції України в якому просило визнати протиправними та скасувати приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та скасувати постанови про накладення штрафу за порушення у сфері містобудівної діяльності. Суд першої інстанції у задоволенні позовних вимог відмовив. Апеляційний адміністративний суд постанову суду першої інстанції скасував та ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив.

Верховний Суд постанову апеляційного адміністративного суду скасував, а справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки не досліджено наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для правильного вирішення справи. За наслідками нового розгляду апеляційний адміністративний суд скасував постанову окружного адміністративного та задовольнив позовні вимоги. Верховний Суд скасував постанову суду апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд, оскільки судом апеляційної інстанції не встановлено чи була можливість у відповідача врахувати доводи та докази позивача на час прийняття оспорюваних приписів та постанов, а також встановити, чи дійсно перевірка проведена на земельній ділянці, яка не перебувала у власності/користуванні позивача та щодо об'єктів, які йому не належать. Суд апеляційної інстанції за результатами нового розгляду змінив рішення суду першої інстанції у мотивувальній частині.

Верховний Суд рішення судів попередніх інстанцій скасував, прийняв нову постанову про задоволення позовних вимог та вказав, що висновки перевірки ґрунтуються на помилкових обставинах, що визнав відповідач, а оскаржувані приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та постанови про накладення штрафу за порушення у сфері містобудівної діяльності є незаконними та підлягають скасуванню.

Законом не передбачено обмежень щодо стадії процесу, на якій може відбутися визнання обставини. Сторона самостійно вирішує, коли і які обставини заперечувати чи визнавати. З огляду на це визнання обставини може мати місце в суді першої, апеляційної чи навіть касаційної інстанції, як у справі, що розглядається. Подання пояснень щодо визнання обставин та доказів на їх підтвердження є правом сторони.

Постанова КАС ВС від 1 лютого 2024 року у справі № 810/3517/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116839478>.

#### 4. Про обов'язок позивача подати докази, на яких ґрунтуються його вимоги разом із поданням позовної заяви

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Баштанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, яка полягала в ненарахуванні та невиплаті додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України, у зв'язку з його, як він вважає, участю в заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час воєнного стану. Позивач посилався на перебування у військовій частині, розташованій у районі бойових дій, і виконання обов'язків за посадою, зокрема чергування на блокпостах. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, зазначивши, що позивач не надав належних і допустимих доказів своєї безпосередньої участі в бойових діях або виконанні бойових завдань у межах, визначених законодавством, що є необхідною умовою для нарахування виплат.

Верховний Суд залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін. Суд визнав безпідставними доводи касаційної скарги щодо надмірних вимог до стандарту доказування. Позивач не подав доказів, які б підтверджували заявлені ним обставини, не обґрунтував неможливості їх подання та не звертався з клопотанням про витребування доказів. Відповідач натомість надав аргументовані заперечення щодо відсутності фактів бойових завдань у відповідний період. Суд підтвердив, що позивач не довів підстав позову.

Сторони судового процесу, зокрема позивач, повинні брати активну участь у збиранні доказової інформації з метою підтвердження обґрунтованості своєї позиції перед судом. Обов'язок позивача доводити обставини, на які він посилається на обґрунтування своїх доводів, є ключовим аспектом принципу змагальності та рівності в судовому процесі.

Позивач не може будувати власну позицію на тому, що вона є доведеною, доки інша сторона не надасть доказів на її спростування (концепція негативного доказу), оскільки такий підхід нівелює саму сутність принципу змагальності. Тобто обов'язок доведення обставин, на яких ґрунтуються їх вимоги та заперечення, рівною мірою покладається на обидві сторони. Кожна сторона повинна довести факти, на які вона посилається. При цьому підставу позову має довести саме позивач.

Позивач повинен подати докази, на яких ґрунтуються його вимоги, разом із поданням позовної заяви. В разі неможливості самотійно представити такі докази, позивач повинен про це повідомити суд і зазначити причини, з яких доказ не може бути подано. Крім того, позивач вправі подати до суду клопотання про витребування доказів, із зазначенням причини неможливості самотійного їх представлення та наведенням вжитих ним для цього заходів.

Постанова КАС ВС від 6 серпня 2024 року у справі № 400/10311/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120845783>.

### 5. Про обов'язок суб'єкта владних повноважень надати докази щодо обґрунтованості заявлених ним позовних вимог

Державна податкова інспекція у Ворошиловському районі м. Донецька звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрферроінвест» і Ampers International Inc. USA, вимагаючи визнати недійсною угоду на дослідження та розробку програмного забезпечення. Донецький окружний адміністративний суд неодноразово витребував необхідні для розгляду справи документи, але операція об'єднаних сил на території м. Донецька не була завершена, тому позивач не виконав вимог цих ухвал суду. Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного адміністративного суду, позовну заяву було залишено без розгляду у зв'язку з ненаданням сторонами витребуваних документів. Постановою Верховного Суду відповідні судові рішення скасовано, а справу направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції. За результатами повторного розгляду справи Донецький окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Першого апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовив. Суди попередніх інстанцій неодноразово витребували докази у справі, однак сторони не виконали вимог відповідних ухвал суду. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Неможливість виконання ухвал суду, зокрема, у зв'язку з тимчасово відсутнім доступом до приміщення адміністративної будівлі податкового органу, з огляду на проведення на території міста операції об'єднаних сил, не звільняє позивача як суб'єкта владних повноважень від обов'язку надати докази щодо обґрунтованості заявлених ним позовних вимог.

Постанова КАС ВС від 29 травня 2020 року у справі № 2а-17269/08/0570: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89544070>.

## 6. Про обов'язок суб'єкта владних повноважень щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної податкової служби України, Головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області, Державної фіскальної служби України, Головного управління Державної фіскальної служби України у Хмельницькій області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, – Міністерство юстиції України, з вимогою визнати незаконним звільнення з посади працівника податкової міліції, скасувати відповідний наказ про звільнення, поновити на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, наказ про звільнення скасував, позивача поновив на посаді, присудив виплату середнього грошового утримання за час вимушеного прогулу, зобов'язав повідомити Мін'юст про відкликання відомостей щодо люстрації. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши постанову апеляційного суду в частині стягнення середнього грошового утримання і направивши справу на новий розгляд. В іншій частині рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишено без змін.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні в нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених КАС України.

Постанова КАС ВС від 6 серпня 2024 року у справі № 822/4867/14: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120845913>.

## 7. Про витребування доказів судом

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Президента України щодо бездіяльності у сфері гарантування прав викривача. Позовну заяву залишено без руху через несплату судового збору. Позивач клопотав про витребування з Пенсійного фонду довідки про свої доходи на підтвердження права на звільнення від сплати судового збору. Верховний Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, вказавши, що витребування доказів стосується лише обставин, які мають значення для розгляду спору по суті, а не передумов звернення до суду, таких як

докази сплати збору. Натомість, з урахуванням дії карантину, продовжено строк на усунення недоліків позову і надано позивачу можливість подати докази про сплату судового збору або підтвердження підстав для звільнення від нього відповідно до статті 8 Закону України «Про судовий збір».

Суд може витребувати тільки ті докази, які стосуються предмета доведення у справі та мають значення для правильного розв'язання спору. Наведене не поширюється на ту фактичну інформацію, яка є передумовою для звернення до адміністративного суду з відповідним позовом або скаргою, зокрема на документи, що підтверджують факт сплати судового збору або наявність підстав для звільнення, відстрочення чи розстрочення його сплати.

Ухвала КАС ВС від 15 травня 2020 року у справі № 9901/67/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89251305>.

## 8. Про виявлення та витребування доказів з ініціативи суду

Громадська спілка «Асоціація автомобілістів Одеської області» оскаржила до суду рішення Одеської міської ради в частині встановлення ставок збору за спеціально відведені автостоянки, вважаючи його протиправним через відсутність публічного обговорення, порушення процедури ухвалення та неврахування особливостей місць паркування. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, визнавши рішення міськради законним і таким, що відповідає вимогам Податкового кодексу України і не порушує прав позивача. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ГС «Асоціація автомобілістів Одеської області», скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Застосуванню норм матеріального права передуює встановлення обставин у справі, підтвердження їх відповідними доказами. Тобто застосування судом норм матеріального права повинно вирішити спір, який виник між сторонами у конкретних правовідносинах, які мають бути визначені судами на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі.

При цьому обов'язок суду встановити дійсні обставини справи при розгляді адміністративного позову безвідносно до позиції сторін впливає з офіційного з'ясування всіх обставин справи як принципу адміністративного судочинства, закріпленого нормами статті 2 та частини четвертої статті 9 КАС України, відповідно до змісту якого суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Тобто цей принцип зобов'язує



суд до активної ролі в судовому процесі для належного встановлення обставин у справі, що розглядається.

Постанова ВП ВС від 12 вересня 2024 року у справі № 420/18306/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121606004>.

#### 9. Про долучення до матеріалів справи доказів, які не були вчасно подані до суду

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України та Міністерства юстиції України, за участю Головного територіального управління юстиції у Київській області, з вимогою визнати протиправним і скасувати рішення про позбавлення його права на здійснення діяльності арбітражного керуючого, анулювання свідoctва, а також зобов'язати Міністерство юстиції внести відповідні зміни до Єдиного реєстру арбітражних керуючих. Суд першої інстанції позов задовольнив, визнав протиправним і скасував рішення дисциплінарної комісії щодо застосування дисциплінарного стягнення до арбітражного керуючого та наказ Міністерства юстиції України про анулювання його свідoctва. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що повідомлення про проведення позапланової перевірки надіслано позивачу електронною поштою, однак відповідач не надав суду доказів повідомлення позивача про перевірку, а тому в межах спірних правовідносин відсутні підстави вважати, що позивач відмовив у проведенні перевірки. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Міністерства юстиції України, скасував постанову апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до того ж суду.

Відповідач повинен подати до суду докази разом із поданням відзиву. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд і зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано в зазначений строк. Учасник справи також має надати докази, які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу.

Питання щодо долучення до матеріалів справи доказів, які не були вчасно подані до суду першої інстанції, вирішується судом апеляційної інстанції на власний розсуд з урахуванням поважності причин невчасного подання таких доказів. Долучення до матеріалів справи додатково поданих доказів є правом, а не обов'язком суду.

Постанова КАС ВС від 8 грудня 2022 року у справі № 826/9705/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/107759841>.

## 10. Про докази в разі пропуску строку звернення до суду

Фізична особа звернулася до суду з позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» про визнання протиправною бездіяльності щодо внесення змін до переліку рахунків вкладників, які мають право на відшкодування. Підставою звернення стало невключення позивачки до реєстру вкладників за депозитним договором, укладеним напередодні запровадження тимчасової адміністрації, який Фонд визнав нікчемним. Позовну заяву було повернуто через пропуск строку звернення до суду, оскільки суди попередніх інстанцій вважали, що позивачка мала знати про порушення ще у 2015 році. Верховний Суд не погодився з такими висновками, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд.

Для правильного вирішення питання щодо часу, коли позивач дізнався або ж повинен був дізнатися про порушення його прав, судам необхідно з'ясувати, якими доказами сторони обґрунтовують / спростовують факт обізнаності з порушенням прав і початком перебігу строку звернення до суду.

Постанова КАС ВС від 10 грудня 2020 року у справі № 640/9328/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93471695>.

## 11. Про прийнятність доказів, поданих із порушенням встановлених строків

Фізична особа оскаржила до суду дії Міністерства освіти і науки України та довідку про результати спеціальної перевірки, складену в межах процедури добору на посаду ректора закладу вищої освіти, вказуючи на відсутність у ній конкретної інформації, що могла б перешкоджати зайняттю відповідної посади. Суди першої та апеляційної інстанцій частково задовольнили позов, визнавши довідку протиправною та скасувавши її. Верховний Суд погодився з такими висновками, окремо зазначивши, що доводи заявника касаційної скарги щодо відмови суду першої інстанції в задоволенні клопотання про долучення до матеріалів справи належним чином засвідчених копій запитів є безпідставними. Суд наголосив, що вирішення питання про прийнятність доказів, поданих із порушенням встановлених строків, належить до дискреційних повноважень суду, який повинен оцінювати поважність причин їх неподання відповідно до вимог статей 77 і 79 КАС України. При цьому долучення таких доказів є правом, а не обов'язком суду.

Питання щодо долучення до матеріалів справи доказів, які не були вчасно подані стороною у справі, вирішується судом на власний розсуд

з урахуванням поважності причин вчасного неподання таких доказів. Так, долучення до матеріалів справи невчасно поданих доказів є правом, а не обов'язком суду.

Постанова КАС ВС від 4 березня 2021 року у справі № 826/3113/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95315465>.

## 12. Про право надання заперечень на висновки податкового органу та долучення до матеріалів справи доказів на підтвердження таких заперечень

Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків про скасування податкових повідомлень-рішень. Позивач оскаржував податкові повідомлення, якими було зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість і нараховано штрафні санкції, а також зменшено розмір від'ємного значення податку на додану вартість. Позов обґрунтовано тим, що під час переробки насіння соняшнику відбуваються природні втрати сировини, які не повинні зумовлювати обов'язок щодо визначення податкового зобов'язання з податку на додану вартість. Позивач також зазначив про помилки в розрахунках контролюючого органу, зокрема при визначенні вартості втраченого сировинного матеріалу, та неправомірність сум податкових зобов'язань, нарахованих за цими результатами. Суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши податкові повідомлення-рішення протиправними і скасував їх. Апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Відповідач у касаційній скарзі вказав на процесуальні порушення під час розгляду справи, оскільки суди попередніх інстанцій врахували докази, які не надавалися ані під час проведення перевірки, ані після проведення перевірки до ухвалення податкових повідомлень-рішень, тоді як законодавство дозволяє надавати додаткові документи виключно у виняткових випадках. Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Суд не може обмежити право платника довести в судовому процесі обставини, на яких ґрунтуються його вимоги, поданням виключно тих доказів, що надавалися ним під час проведення податкової перевірки. Обов'язком суду є оцінка відповідних доказів як одна з гарантій встановлення об'єктивної істини у справі та прийняття правильного рішення відповідно до вимог КАС України.

Право надавати заперечення щодо висновків податкового органу й долучати до матеріалів справи докази на підтвердження таких заперечень надається платнику як на всіх стадіях податкового контролю, так і на стадіях судового

процесу з поданням учасником процесу нових доказів, що в протилежному випадку є обмеженням судом предмета дослідження і призведе до неповноти дослідження й порушення справедливого судового розгляду.

Постанова КАС ВС від 21 листопада 2024 року у справі № 120/5769/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123213738>.

### 13. Про застосування штрафу за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів без поважних причин

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Білгород-Дністровської міської ради та міського голови, оскаржуючи розпорядження про своє звільнення і зміни до цього розпорядження. Позивачка вимагала визнати ці розпорядження протиправними, поновити її на посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу, а також компенсацію моральної шкоди. Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції процесуальною ухвалою зобов'язав представників міської ради надати суду інформацію про заробітну плату позивача. Пізніше апеляційний суд ухвалою наклав штраф на міського голову за невиконання обов'язку надати витребувану судом довідку про заробітну плату позивача у встановлений строк без поважних причин. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Білгород-Дністровського міського голови та скасував ухвалу апеляційного суду про накладення штрафу.

Суд може постановити ухвалу про стягнення штрафу за неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів без поважних причин, встановивши, по-перше, що докази, які витребувані судом, знаходяться в особи, у якої вони витребовуються; по-друге, що такі докази не надані; по-третє, що суд не повідомлено про неможливість подати докази та/або про причини їх неподання; по-четверте, судом не встановлено поважних причин неподання доказів.

Постанова КАС ВС від 27 січня 2022 року у справі № 420/1650/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103034797>.

## 2. Достатність, допустимість та достовірність доказів

### 2.1. Про аналіз доказів у справі та встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення спору

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області, в якому просила: визнати протиправними та скасувати: податкові повідомлення-рішення, вимогу про сплату боргу (недоїмки), рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування несвоечасно нарахованого єдиного внеску. Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення окружного адміністративного суду в частині визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску та вимоги про сплату боргу. Ухвалено у цій частині нову постанову, якою вказані позовні вимоги залишено без розгляду. У решті рішення суду першої інстанції залишено без змін. Позивач не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції вказав, що пропуск строку на звернення до суду з позовом про скасування рішення про застосування штрафних санкцій та вимоги про сплату боргу не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Верховний Суд залишив оскаржуване рішення без змін, оскільки судом апеляційної інстанції встановлено, що вимогу та рішення позивачка в адміністративному порядку не оскаржувала, а з позовом про їх скасування звернулася з пропуском строку звернення до суду, тому суд апеляційної інстанції правомірно залишив позов без розгляду у відповідній частині.

Вирішення спору по суті (що також включає зібрання й аналіз доказів у справі та встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення спору чи іншого процесуального питання у справі) відбувається саме в судах першої та апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції, з огляду на його статус і функції, здійснює виключно перевірку законності судових рішень судів попередніх інстанцій, тобто він обмежений питаннями права, а не факту.

Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

Визнання – це повідомлення стороною чи іншими особами, які беруть участь у справі, обставин, що підтверджують наявність чи відсутність фактів, які за законом повинні доводити друга сторона чи інші особи. Процесуальним наслідком визнання в адміністративному процесі однією зі сторін факту встановленим є набуття фактом безспірного характеру і звільнення другої сторони від його доказування.

Постанова КАС ВС від 17 грудня 2020 року у справі № 140/1195/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93595384>.

## 2.2. Про допустимість доказів

Фізична особа звернулася з адміністративним позовом до військової частини, оскаржуючи відмову в нарахуванні й виплаті індексації грошового забезпечення. Позов обґрунтований тим, що військова частина неправильно визначила базовий місяць для обрахунку індексації та неправомірно відмовила в нарахуванні належної суми індексації грошового забезпечення. Суди першої та апеляційної інстанцій частково задовольнили позов, визнали протиправною відмову нарахування індексації грошового забезпечення, зобов'язавши провести перерахунок і виплатити індексацію, встановивши базовий місяць. Однак у задоволенні позову щодо конкретної суми індексації було відмовлено, тому що визначення її розміру є дискреційним правом відповідача. У касаційній скарзі відповідач стверджував, що архівна довідка, яка використовувалася для підтвердження обставин справи, є недопустимим доказом, тому що не було зазначено, яким іншим доказом можуть бути підтверджені обставини щодо грошового забезпечення позивача, і не було вказано про порушення порядку отримання цієї довідки. Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, визнавши протиправною відмову в нарахуванні індексації та зобов'язавши провести перерахунок з правильним визначенням базового місяця, але не підтримав вимоги про стягнення конкретної суми індексації. Верховний Суд відхилив доводи скажника, зазначивши, що суди оцінюють докази не лише поодиночі, але й у їх сукупності, і відсутність розшифрування складових грошового забезпечення не є підставою для визнання доказу недопустимим.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності; недопустимими є докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом, або докази, які за законом не можуть підтверджувати конкретні обставини справи.

Жодна сторона не позбавлена права надавати власні докази на підтвердження своїх доводів і спростування аргументів іншої сторони, у тому числі звертатися до суду з клопотанням про їх витребування в разі труднощів з отриманням доказів. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.



Постанова КАС ВС від 24 вересня 2020 року у справі № 806/2883/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752890>.

Фізична особа оскаржила до суду податкове повідомлення-рішення про донарахування грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, вказавши, що анульований кредит не утворив для неї оподатковуваного доходу. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, а Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначивши, зокрема, що питання допустимості та достовірності доказів визначається не лише джерелом отримання інформації, але й відповідністю засобу доказування встановленим процесуальним нормам. Суд вказав, що допустимість доказів оцінюється з позиції законності їх отримання та належності до виду доказів, якими можуть підтверджуватися відповідні обставини, тому доводи касаційної скарги про недостовірність доказів не підтверджені.

За своєю сутністю допустимість доказів визначається як властивість доказів, яка характеризується через законність джерела фактичних даних, що містяться в цьому джерелі. Допустимість стосується виключно процесуальної форми доказів, тобто засобів доказування, і має два аспекти: 1) негативний – допустимість доказу залежить від того, чи було дотримано встановленого законом порядку його одержання; 2) позитивний – обставини можуть бути підтверджені тільки відповідними засобами доказування.

Постанова КАС ВС від 16 квітня 2021 року у справі № 540/304/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96339472>.

Приватне підприємство «Творчі майстерні-Спадщина» звернулося до суду з позовом до Головного управління ДФС у Харківській області щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Позивач вказав, що до нього безпідставно застосовано ставку податку для будівель офісних і торговельних, при цьому не враховано, що позивач не є власником будівель, щодо яких було визначено податкове зобов'язання. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, проте апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції і задовольнив позов.

Верховний Суд, погодившись із висновками апеляційного суду, залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову апеляційного суду – без змін, оскільки контролюючим органом не доведено належними доказами наявності в позивача права власності на відповідні об'єкти нерухомості.

Суб'єкт владних повноважень не може покликатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що вжив усіх можливих заходів для їх отримання до прийняття

оскаржуваного рішення, але ці докази не були отримані з незалежних від нього причин.

Постанова КАС ВС від 29 січня 2019 року у справі № 820/1960/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79471624>.

### 2.3. Про достовірність доказів

Фізична особа оскаржила до суду рішення конкурсної комісії про відмову в допуску до участі в конкурсі на посаду судді Верховного Суду, посилаючись на подання повного пакета документів і відсутність законних підстав для відмови. Суд встановив, що позивач не надав достовірних та повних документів, які прямо й однозначно підтверджують наявність необхідного стажу роботи на посаді судді, як цього вимагає закон. Надані відомості були визнані неповними й недостовірними, а твердження про недійсність копії вкладиша до трудової книжки, наданої судом, залишилося без підтвердження. При цьому Комісія обґрунтовано не змогла підтвердити відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, що стало підставою для відмови в допуску до конкурсу. Верховний Суд відмовив у задоволенні позову.

Визначення достовірності доказів зводиться до перевірки доброякісності джерел доказів, а також самого процесу їх формування, способу одержання фактичних даних, надійності процесуального носія та засобів їх фіксації. Достовірність доказів означає відповідність їх змісту фактичним обставинам, що мали місце (відбулися) в дійсності. Достовірність доказів перевіряється при оцінці всієї сукупності доказів, що є у справі.

Достовірність – це властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених у ній відомостей. Інформація достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. Недостовірною інформація може призвести до неправильного розуміння або прийняття неправильного рішення. Інформація є повною, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішень. Точність інформації визначається ступенем її близькості до реального стану процесу чи явища.

Рішення КАС ВС від 14 березня 2019 року у справі № 9901/951/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80607230>.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» оскаржило до суду податкове повідомлення-рішення про донарахування податку на додану вартість і штраф, стверджуючи, що його господарські операції є реальними та підтверджені первинною документацією. Контролюючий орган посилався на вирок у кримінальному

провадженні щодо директора контрагента, визнаючи ці операції фіктивними. Суд першої інстанції позов задовольнив, а апеляційний суд це рішення скасував і відмовив у позові. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до цього ж суду. Верховний Суд зазначив, що суд має оцінювати всі докази у справі з урахуванням їх достовірності, а вирок у кримінальному провадженні є обов'язковим лише щодо факту вчинення діяння конкретною особою. Водночас наявність такого вироку не є автоматичною підставою для висновку про нереальність господарських операцій, якщо не надано належної оцінки іншим доказам.

Суд повинен не лише надати оцінку доказам, але й перевірити достовірність доказів. Обов'язковими для врахування адміністративним судом є факти, наведені у вирокі суду в кримінальному провадженні, ухвалі про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанові суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, щодо часу, місця та об'єктивного характеру відповідного діяння тієї особи, правові наслідки, дій чи бездіяльності якої є предметом розгляду в адміністративній справі.

Постанова КАС ВС від 7 квітня 2021 року у справі № 803/1245/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96219795>.

## 2.4. Про достатність доказів

Макарівська районна державна адміністрація звернулася до суду з позовом до фізичної особи щодо примусового відчуження частини земельної ділянки на підставі суспільної необхідності, з метою забезпечення публічних інтересів. Зокрема, йшлося про відчуження двох частин цієї ділянки для державних потреб із забезпеченням компенсації фізичній особі у вигляді відшкодування вартості цих частин земельної ділянки. У ході судового розгляду виникла необхідність у судовій експертизі, в результаті чого справа затяглася на тривалий час. Апеляційний адміністративний суд ухвалою залишив позов без розгляду, посилаючись на відсутність можливості провести судовий розгляд через неузгодженість вартості земельної ділянки та неявку представника Макарівської районної державної адміністрації. Третя особа – Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія "Укренерго"» оскаржило це рішення в апеляційному порядку, стверджуючи, що суд порушив процесуальні норми, залишивши позов без розгляду. Верховний Суд, розглянувши апеляційну скаргу, залишив її без задоволення, а ухвалу апеляційного адміністративного суду – без змін. Верховний Суд зазначив, що рішення

суду першої інстанції було прийнято правильно, з дотриманням норм процесуального права, зокрема щодо достатності доказів для прийняття такого рішення.

Тільки суд, який розглядає справу по суті, відповідно до свого внутрішнього переконання, має право оцінювати достатність доказів, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Водночас суд апеляційної інстанції не уповноважений надавати оцінку процесуальним діям суду першої інстанції стосовно достатності доказів для встановлення обставин під час апеляційного перегляду ухвал, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.

Постанова КАС ВС від 29 квітня 2020 року у справі № 875/80/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89013276>.

## 2.5. Про допустимість і достовірність доказів картографічного вебсервісу від компанії Google

Товариство з обмеженою відповідальністю «КІХ Менеджмент» звернулося до суду з позовом до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради в якому просила визнати протиправною та скасувати постанову в якому просила визнати протиправною та скасувати постанову. В обґрунтування вимог позивач вказував, що оскільки він не здійснював жодних робіт з реконструкції павільйону кафе з моменту укладення договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості до моменту проведення перевірки відповідачем; всі роботи щодо влаштування прибудови до кафе були здійснені попереднім власником, а позивач не має відношення до забудови та не здійснював експлуатацію такого об'єкту після його придбання. Крім того, на момент проведення перевірки об'єкт не експлуатувався за функціональним призначенням. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Суди виходили з того, що позивач не є і не може бути замовником будівництва вказаного об'єкту, не провадить містобудівної діяльності, однак, фактично понесло відповідальність у вигляді накладення штрафу за експлуатацію раніше самочинно реконструйованого об'єкту, що суперечить вимогам законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, а тому спірна постанова є протиправною, що є підставою для її скасування. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін погодившись з висновками судів про наявність підстав для визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу, оскільки відповідачем не доведено, а судами не встановлено на підставі належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів

вчинення позивачем самочинної прибудови до приміщення кафе та здійснення її подальшої експлуатації.

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних і цифрових технологій, дані з Google Maps, який є безкоштовним картографічним вебсервісом від компанії Google, а також набором застосунків, побудованих на основі цього сервісу й інших технологій Google, можна вважати допустимими та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, таких як супутники, автомобільні камери, додатки користувачів та інших джерел, а також з урахуванням того, що Google постійно оновлює та перевіряє дані, щоб забезпечити їх точність і актуальність.

Постанова КАС ВС від 20 червня 2023 року у справі № 420/4540/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111724996>.

## 2.6. Про належно засвідчені копії документів як допустимі докази

Товариство з обмеженою відповідальністю «Довіра Аутдор» оскаржило рішення органу місцевого самоврядування про демонтаж рекламних конструкцій і дії комунального підприємства щодо їх демонтажу, вказуючи на порушення порядку прийняття рішення та недотримання строку, встановленого попередженням. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, вважаючи, що позивач, отримавши попередження завчасно, не подовжив строку дії дозволів і не довів порушення своїх прав. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, вказавши, що суди поклалися на неналежно засвідчені копії документів, які не можуть вважатися допустимими доказами, а отже зробили висновки без належного дослідження обставин справи. Справу направлено на новий розгляд.

Належним чином засвідченими копіями документів вважаються ті, які містять обов'язкові реквізити такого засвідчення, а саме слова «Згідно з оригіналом», назву посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали (ініціал імені) та прізвище, дату засвідчення копії.

Постанова КАС ВС від 1 червня 2021 року у справі № 640/6758/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97356927>.

## 2.7. Про визнання обставин загальновідомими

Громадська організація «Гільдія кінематографістів Одеси» звернулася до суду з вимогою визнати протиправним і нечинним положення Постанови Верховної Ради

про призначення певної особи Міністром культури та інформаційної політики, обґрунтовуючи це процедурними порушеннями при ухваленні Постанови, наявністю потенційного конфлікту інтересів у призначеній особи та порушенням статутних інтересів позивача як громадської організації. Разом із цим позивач просив визнати окремі обставини загальновідомими та звільнити його від обов'язку їх доказування. Верховний Суд як суд першої інстанції, відмовляючи у відкритті провадження, зазначив, що визнання обставин загальновідомими можливе лише в межах відкритого провадження, після ухвали про його відкриття, та здійснюється судом у порядку, передбаченому процесуальним законом. Доказування загальновідомості вимагає одночасного їх визнання як широким загалом, так і складом суду. Позивач же не навів достатніх юридичних підстав для розгляду справи судом, а відсутність відкритого провадження унеможлиблює визнання обставин загальновідомими та звільнення від їх доказування.

Загальновідомими обставинами можуть бути природні явища, стихійні лиха, техногенні катастрофи, властивості матеріалів та речовин тощо. Обставини можуть бути визнані загальновідомими, якщо вони відомі широкому колу осіб (людству, населенню держави, регіону, територіальній громаді) і водночас суддям, які входять до складу суду.

Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування. Суд визнає факт загальновідомим до прийняття постанови у справі. Тобто, щоб обставина не доказувалася, суд повинен постановити ухвалу про визнання обставин загальновідомою, яка окремо від постанови суду не оскаржується. Якщо ж хто-небудь з осіб, які беруть участь у справі, заперечує проти визнання обставин загальновідомою, він повинен навести докази, що свідчать про відсутність загальної обізнаності щодо цієї обставини.

Ухвала КАС ВС від 2 листопада 2020 року у справі № 9901/336/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92566241>.

### 3. Про забезпечення доказів

Позивач оскаржив рішення Вищої ради правосуддя про залишення без змін рішення її Дисциплінарної палати щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, одночасно звернувшись із заявами про забезпечення доказів і позову шляхом витребування повного тексту оскаржуваного рішення та матеріалів дисциплінарної справи. Велика Палата Верховного Суду відкрила провадження, однак відмовила в забезпеченні позову та доказів, оскільки заявник не навів жодних доказів, які б свідчили про ризик втрати або ускладнення подання доказів у майбутньому. При цьому



Вищу раду правосуддя зобов'язано надати суду завірені копії відповідних рішень і матеріалів дисциплінарної справи в установлені строки.

Суд за заявою учасника справи має забезпечити докази, зокрема шляхом їх витребуванням та оглядом, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Ухвала ВП ВС від 29 вересня 2020 року у провадженні № 11-197cap20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91933147>.

Фізична особа звернулася до Верховного Суду із заявою про забезпечення доказів шляхом зобов'язання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надати інформацію щодо оцінювання її кандидатури в межах конкурсу на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. На обґрунтування заяви заявник послався на те, що йому відмовлено в наданні матеріалів та існує ризик втрати доказів. Верховний Суд, розглянувши заяву, дійшов висновку, що немає підстав для забезпечення доказів, оскільки заявник не довів ризику втрати або ускладнення подання доказів у майбутньому. Суд наголосив, що забезпечення доказів є виключним заходом, що має застосовуватися лише за наявності об'єктивно обґрунтованої імовірності їх втрати.

Обов'язковою умовою для вжиття судом заходів щодо забезпечення доказів є встановлення обставин, які дають підстави для висновку, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Обов'язок доведення таких обставин покладається на особу, яка звертається до суду із заявою про забезпечення доказів.

Ухвала КАС ВС від 22 серпня 2019 року у провадженні № 9901/385/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/83835794>.

#### 4. Недопустимість доказів

##### 4.1. Про заборону брати до уваги докази з порушенням законної процедури їх одержання

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної установи «Кропивницька виправна колонія № 6» Міністерства юстиції України, у якому просила визнати протиправним і скасувати наказ про звільнення зі служби. Суд першої інстанції

відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд постановою залишив без змін рішення суду першої інстанції. Позивач не погодився з цими рішеннями й подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що суди попередніх інстанцій встановили обставини, які мають істотне значення, на підставі недопустимих доказів. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху, надавши заявнику десять днів для усунення недоліків касаційної скарги.

Докази – це врегульована процесуальним законодавством, існуюча в певній процесуальній формі інформація (фактичні дані), яка надає можливість адміністративному суду, що розглядає справу, достеменно або певним чином відтворити та встановити всі обставини публічно-правового спору, які мають значення для правильного вирішення адміністративної справи.

Суд не бере до уваги доказів, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Недопустимі докази – це докази, які отримані внаслідок порушення закону. Відповідно, тягар доведення недопустимості доказу лежить на особі, яка наполягає на тому, що суд використав недопустимий доказ.

Встановлено пряму заборону при розгляді та вирішенні адміністративної справи для суду брати до уваги докази з порушенням законної процедури їх одержання (нелегітимні докази, включаючи сфальсифіковані) як під час розгляду клопотання про долучення доказу до справи, так і в межах судового розгляду.

Якщо скаржник вважає, що суди порушили норми процесуального права щодо встановлення обставин, які мають істотне значення, на підставі недопустимих доказів, у касаційній скарзі має бути конкретно зазначено обставини, які встановлені на підставі недопустимих доказів, та чому, на думку скаржника, останні є недопустимими, тобто такими, що одержані з порушенням законної процедури.

Ухвала КАС ВС від 12 серпня 2024 року у справі № 340/8000/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120954365>.

#### **4.2. Про обов'язок скаржника зазначати обставини, які встановлені на підставі недопустимих доказів**

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Еллада» за участю третьої особи – Дочірнього підприємства «Бест Альтернатива», про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівлі

до усунення виявлених порушень, зафіксованих в акті перевірки. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еллада» подало зустрічний позов про визнання протиправними дій під час складання зазначеного акта та зобов'язання скласти акт про неможливість здійснення заходів контролю через відсутність господарської діяльності за вказаною адресою. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили первісний позов і відмовили в зустрічному, визнавши законними дії органу державного нагляду. До Верховного Суду з касаційною скаргою звернулася третя особа – Дочірнє підприємство «Бест Альтернатива». Верховний Суд залишив скаргу без руху, встановивши строк для усунення недоліків шляхом подання уточненої касаційної скарги із чітким зазначенням передбачених законом підстав оскарження, оскільки доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів і незгоди з висновками судів попередніх інстанцій, що виходить за межі повноважень касаційного суду.

У разі, якщо скаржник вважає, що суди порушили норми процесуального права щодо встановлення обставин, які мають істотне значення, на підставі недопустимих доказів, у касаційній скарзі має бути конкретно зазначено обставини, які встановлені на підставі недопустимих доказів, та чому, на думку скаржника, останні є недопустимими, тобто такими, що одержані з порушенням законної процедури. Надання неправильної оцінки наявним у матеріалах справ доказам не є тотожним встановленню судом обставин на підставі недопустимого доказу.

Ухвала КАС ВС від 29 липня 2024 року у справі № 640/26619/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120697525>.

У межах адміністративної справи щодо оскарження бездіяльності органу військового управління та зобов'язання вчинити певні дії фізична особа подала касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Скаржник посилався, зокрема, на встановлення судами істотних обставин на підставі недопустимих доказів. Верховний Суд, перевіrivши скаргу, встановив, що скаржник не навів конкретних доводів щодо того, які саме докази є недопустимими, які обставини встановлені на їх підставі та чому вказані докази повинні вважатися такими, що отримані з порушенням закону. Крім того, скарга містить лише виклад нормативних приписів і незгоду з висновками судів, без належного обґрунтування підстав касаційного оскарження. Верховний Суд повернув касаційну скаргу особі, яка її подала, у зв'язку з відсутністю передбачених підстав для касаційного перегляду.

При розгляді та вирішенні адміністративної справи встановлено пряму заборону для суду брати до уваги докази з порушенням законної процедури їх одержання (нелегітимні докази, включаючи сфальсифіковані) як під час розгляду клопотання про долучення доказу до справи, так і в межах

судового розгляду. Подана касаційна скарга фактично містить лише виклад обставин, цитати нормативних актів та незгоду заявника з оскаржуваними судовими рішеннями.

Ухвала КАС ВС від 3 жовтня 2024 року у справі № 620/620/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122069264>.

## 5. Факти, які не підлягають доказуванню

### 5.1. Про звільнення від доказування

Приватне підприємство «Єврокомершл Дистриб'юшн» звернулося до суду з позовом до Херсонської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення в частині зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що з матеріалів справи та пояснень позивача вбачається, що придбані в контрагента товари переміщуються в межах одного складу, але в різні зони. Так, із зони «складу відповідального зберігання» товар переміщується на «склад власної продукції» по мірі розрахунків (викупу продукції), а із зони «складу власної продукції» в зону «складу повернення» переміщується товар, термін зберігання якого менший 20 днів. Суди зазначили, що доводи контролюючого органу про те, що переміщенням на «склад повернення» відбувається через відсутність мети подальшої реалізації цих товарів, не підтверджуються жодними доказами. Верховний Суд скасував оскаржувані судові рішення скасував, а справу направив на новий розгляд. Суд вказав, що під час розгляду цієї справи на підставі встановлених ним обставин (у тому числі з урахуванням преюдиційних обставин) суд повинен самостійно кваліфікувати поведінку позивача, зокрема витребувати відповідну первинну документацію на підтвердження викладених платником пояснень, дослідити кожний первинний документ і надати йому відповідну правову оцінку, як того вимагають положення КАС України, та дійти власних висновків щодо правомірності такої поведінки з відповідним застосуванням необхідних матеріально-правових норм.

Передбачене нормою процесуального права звільнення від доказування не має абсолютного характеру і не може сприйматися судом як неможливість спростування під час судового розгляду обставин, які зазначені в іншому судовому рішенні. Адміністративний суд не повинен сприймати як обов'язкові висновки щодо фактичних обставин справи, наведені в чинних судових

рішеннях інших адміністративних, цивільних чи господарських справ. Для спростування преюдиційних обставин, передбачених частиною четвертою статті 78 КАС України, учасник адміністративного процесу, який ці обставини заперечує, повинен подати суду належні та допустимі докази. Ці докази повинні бути оцінені судом, що розглядає справу, у загальному порядку за правилами статті 90 КАС України.

При цьому суд також повинен враховувати вимоги частини четвертої статті 9 КАС України щодо необхідності офіційного з'ясування всіх обставин справи і у відповідних випадках витребувати ті докази, яких, на його думку, не вистачає для належного встановлення обставин у справі, що розглядається. Якщо суд дійде висновку про те, що обставини у справі, яка розглядається, є інакшими, ніж установлені під час розгляду іншої адміністративної, цивільної чи господарської справи, то справу належить вирішити відповідно до тих обставин, що встановлені безпосередньо судом, який розглядає справу.

Постанова КАС ВС від 23 вересня 2022 року у справі № 821/203/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/106412885>.

## 5.2. Про обставини, які були встановлені судовим рішенням, що набрало законної сили

У справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» до Миколаївської митниці Державної митної служби, за участю третьої особи – Головного управління Державного казначейства України у Миколаївській області, позивач вимагав визнати протиправною бездіяльність митного органу щодо неподання висновку про повернення надміру сплачених митних платежів. Позов обґрунтовано скасуванням у судовому порядку низки рішень митниці про коригування митної вартості товарів, які стали підставою для сплати спірних сум. Окружний адміністративний суд задовольнив позов. Апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій – без змін. Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, які визнали, що на момент звернення до митного органу були наявні всі передбачені законодавством умови для повернення коштів – факт надмірної сплати, підтверджений рішеннями суду, та відсутність податкового боргу. Відмова контролюючого органу з формальних підстав, зокрема у зв'язку з відкриттям касаційного провадження в окремих справах, є неправомірною, оскільки постанови в інших, вже переглянутих справах набрали законної сили та мають преюдиціальне значення.

Постанова, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, що беруть участь у справі, а встановлені в ній обставини не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті ж особи або особа, щодо якої встановлені ці обставини.

Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі, не можуть бути оскаржені в іншій судовій справі за участю тих же сторін.

Постанова КАС ВС від 6 листопада 2020 року у справі № 814/2499/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92692014>.

### 5.3. Про законність судового рішення, постановленого в іншій справі

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» оскаржило до суду податкове повідомлення-рішення щодо зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість і застосування штрафу в розмірі 50 % за повторне правопорушення. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що застосування підвищеного штрафу є безпідставним, оскільки попереднє податкове повідомлення-рішення, на яке посилався контролюючий орган, було скасоване судом в іншій справі і не набуло статусу узгодженого. Верховний Суд погодився з правовою позицією щодо відсутності повторності як умови застосування штрафу, визнавши відсутність підстав для застосування підвищених санкцій.

Законна сила судового рішення – це така його властивість, яка робить рішення загальнообов'язковим для виконання та поширюється на всі органи державної влади й органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадових чи службових осіб та громадян. При цьому одним з основних елементів права є принцип правової впевненості, який, серед іншого, передбачає, що рішення суду, яке набрало законної сили, не може бути поставлено під сумнів.

Рішення суду про визнання протиправним і скасування правового акта індивідуальної дії (у тому числі податкового повідомлення-рішення), яке набрало законної сили, означає, що такий акт не породжує жодних правових наслідків від моменту його прийняття, у тому числі до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Постанова КАС ВС від 15 квітня 2021 року у справі № 400/1379/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96339507>.



#### 5.4. Про встановлені факти, які не підлягають доказуванню

Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Агроінвест Трейд» звернулось до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що питання правомірності прийняття наказу про проведення перевірки контролюючим органом було предметом розгляду в іншій адміністративній справі. Так, рішенням у справі № 1.380.2019.006233 встановлено, що призначення та проведення позапланової виїзної перевірки, здійсненої на підставі цього наказу, є протиправним (контролюючим органом не дотримано порядку прийняття наказу), тому суд першої інстанції у цій справі, продублював відповідні висновки суду у тексті свого рішення, тобто, визнав їх преюдиційними для справи, що розглядається, звільнивши таким чином сторін від обов'язку доказування. Верховний Суд скасував оскаржувані судові рішення, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції. Суд вказав, що покладені судами в цій справі в основу своїх рішень фактичні обставини про незаконність призначення податкової перевірки із посиланням на адміністративну справу №1.380.2019.006233 не є преюдиційними, а суди попередніх інстанцій самоусунилися від установлення обставин, які входять до предмета доказування в справі.

Під преюдиційністю розуміється обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набуло законної сили, в одній справі для суду при розгляді інших справ. Преюдиційно встановлені факти не підлягають доказуванню, адже їх істинність вже встановлено в такому, що набрало законної сили, рішенні чи вироку, і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву істинність і стабільність судового акта, який вступив у законну силу.

Постанова КАС ВС від 1 лютого 2024 року у справі № 380/4259/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108752291>.

#### 5.5. Про звільнення осіб, які беруть участь у справі, від доказування обставин з метою досягнення процесуальної економії

Позивач – фізична особа, отримавши 11 червня 2015 року посвідчення інваліда III групи, набула статусу інваліда війни, що надає право на пільги, у тому числі на разову грошову допомогу згідно із Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». У 2018 році ця особа звернулася до суду з вимогою визнати протиправною відмову у виплаті допомоги за 2014–2015 роки та зобов'язати органи влади здійснити виплату. Суди встановили, що у 2016 році ця фізична особа вже зверталася з подібними вимогами, зокрема щодо визнання права на допомогу з дати первинного встановлення інвалідності. Тоді в позові було відмовлено через відсутність підстав для надання статусу інваліда війни з більш ранньої дати. У новій справі суди застосували преюдиційну силу раніше встановлених обставин, відмовивши в задоволенні позову. Верховний Суд погодився із цими висновками, підкресливши, що право на допомогу виникає лише після набуття відповідного статусу, тобто з 11 червня 2015 року.

Відповідно до частини четвертої статті 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно яких встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Ця норма визначає преюдиційні підстави звільнення осіб, які беруть участь у справі, від доказування обставин з метою досягнення процесуальної економії – за наявності цих підстав у суду не буде необхідності досліджувати докази для встановлення певних обставин.

Постанова КАС ВС від 19 серпня 2020 року у справі № 0640/4427/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91050500>.

#### 5.6. Про висновок судової земельно-технічної експертизи, проведений у рамках кримінального провадження, як доказ в адміністративній справі

Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-Агро» звернулося до суду з позовом до Державної інспекції сільського господарства в Сумській області, оскаржуючи припис, яким вимагалось усунення порушень земельного законодавства. Позов мотивовано тим, що перевірка, яка була проведена посадовими особами інспекції, порушила порядок контрольного заходу і містила помилкові висновки щодо складу правопорушення за статтями 91, 96 Земельного кодексу України. Суд першої інстанції позов задовольнив, визнав припис протиправним та скасував його, вказавши, що висновки інспекції щодо порушення земельного законодавства не підтвердилися. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін, підтвердивши, що в акті перевірки не було достатніх доказів порушення цільового використання земельної ділянки. Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій і залишив рішення без змін. Суд зазначив, що висновок судової земельно-технічної

експертизи, проведений у межах кримінального провадження, не може бути взятий до уваги як доказ, оскільки в цьому випадку обов'язковим для адміністративного суду може бути лише обвинувальний вирок суду.

Частина шоста статті 78 КАС України відрізняється від інших тим, що містить припис про обов'язковість врахування для адміністративного суду, зокрема, вироку суду в кримінальному провадженні, ухвали про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, які набрали законної сили, в питанні, чи мали місце дії (бездіяльність) та чи вчинені вони відповідною особою.

Така преюдиція, яка має характер абсолютної, пояснюється саме тим, що судовим рішенням вирішується питання про наявність або відсутність винних дій (бездіяльності) конкретної особи, через які для цієї особи виникають правові наслідки.

Преюдиційність як підстава звільнення від доказування не має абсолютного характеру, через те що стосується оцінки обставин і фактів, які не є тотожними із встановленням наявності або відсутності складу кримінального злочину.

У частині шостій статті 78 йдеться про преюдиційність рішення суду в частині наявності протиправного діяння (бездіяльності) та вчинення його особою при розгляді справи адміністративним судом у межах вирішення спору про наслідки таких дій, тобто в тій справі, у якій предметом доказування не може бути встановлення наявності або відсутності складу кримінального злочину.

Постанова КАС ВС від 18 березня 2021 року у справі № 818/820/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95616187>.

## 5.7. Про спростування преюдиційних обставин

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» оскаржило припис Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, винесений за результатами перевірки, якою встановлено самовільне користування земельними ділянками. Суди першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на рішення в інших справах, дійшли висновку про відсутність факту самовільного зайняття та скасували припис. Верховний Суд не погодився з такими висновками, вказавши, що судові рішення, на які посилалися нижчі інстанції, не підтверджують фактичного користування спірними ділянками саме позивачем у відповідний період. Також Верховний Суд підкреслив, що преюдиційні обставини мають обмежену дію і не звільняють суд від обов'язку самостійно дослідити фактичні обставини справи. У результаті справу направлено на новий розгляд.

Обставини, установлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ лише в тому разі, коли в них беруть участь ті самі особи або особа, щодо яких встановлено ці обставини, чи їх правонаступники, але в інших випадках такі обставини встановлюються на загальних підставах. Для спростування преюдиційних обставин учасник адміністративного процесу, який ці обставини заперечує, повинен подати суду належні та допустимі докази. Ці докази повинні бути оцінені судом, що розглядає справу, у загальному порядку за правилами статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова КАС ВС від 11 березня 2021 року у справі № 480/680/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439040>.

### 5.8. Про обмежене застосування преюдиційних обставин

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ві Джи Трейд» оскаржило до суду податкові повідомлення-рішення, вважаючи безпідставними висновки Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області про фіктивність господарських операцій з контрагентами. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, встановивши фактичне здійснення операцій, підтверджене належними доказами. Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, вказавши, що судові рішення в іншій справі, на яке посилався відповідач, не встановлює обставин, що підтверджують неможливість поставки товару, а лише містить правову оцінку інших взаємовідносин. Верховний Суд наголосив, що преюдиційні обставини мають обмежене застосування, а правова оцінка в іншій справі не є обов'язковою. Оскільки відповідач не довів правомірності своїх рішень, суди правомірно скасували спірні податкові повідомлення.

Звільнення від доказування з підстав установлення преюдиційних обставин в іншому судовому рішенні, передбачене частиною четвертою статті 78 КАС України, слід розуміти так, що учасники адміністративного процесу не зобов'язані повторно доказувати ті обставини, які були встановлені чинним судовим рішенням в іншій адміністративній, цивільній або господарській справі, якщо в цій справі брали участь особи або особа, щодо яких відповідні обставини встановлені.

Постанова КАС ВС від 14 квітня 2021 року у справі № 420/2478/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96389181>.

## 6. Письмові та електронні докази

### 6.1. Про письмові докази

Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГремонт"» оскаржило податкові повідомлення-рішення про зменшення бюджетного відшкодування та від'ємного значення ПДВ. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, визнавши сформований податковий кредит правомірним, оскільки первинні документи, на їхню думку, підтверджували реальність господарських операцій. Верховний Суд скасував ці рішення, вказавши, що суди неправомірно взяли до уваги документи у вигляді неякісних світлокопій, які не були засвідчені належним чином. Також суди не витребували податкових накладних, які є ключовими доказами права на податковий кредит, що унеможливило належне встановлення фактичних обставин справи. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено КАС України. Відповідність копії письмового доказу оригіналу засвідчується підписом учасника справи, у якого зберігається оригінал, із зазначенням дати такого засвідчення. Суд може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Постанова КАС ВС від 19 березня 2019 року у справі № 808/816/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80580796>.

### 6.2. Про оцінку документів як письмових доказів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аском Сервіс» оскаржило податкове повідомлення-рішення, яким контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання з підстав формального визнання безтоварності господарських операцій із контрагентами. Суд першої інстанції задовольнив позов, дійшовши висновку, що контролюючий орган не надав обґрунтованих, належних і допустимих доказів на підтвердження фіктивності операцій чи недобросовісності позивача, а посилання на наявність кримінальних проваджень без вироку суду не може свідчити про нереальність господарських операцій. Апеляційний суд скасував це рішення, однак Верховний Суд, застосувавши принцип допустимості доказів і наголосивши на відсутності об'єктивних заперечень реальності господарських операцій, скасував постанову суду апеляційної інстанції і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Оцінка документів як письмових доказів здійснюється відповідно до принципу допустимості доказів, закріпленого у статті 74 КАС України, згідно з частиною другою якої обставини справи, що за законом підлягають

підтвердженню визначеними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими доказами.

Постанова КАС ВС від 19 листопада 2021 року у справі № 160/568/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/101231955>.

### 6.3. Про клопотання про витребування оригіналів письмових доказів

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної установи «Північна виправна колонія (№ 90)» про визнання бездіяльності установи протиправною та зобов'язання виконати дії, зокрема нарахувати і виплатити надбавку за особливості проходження служби, видати виправлену довідку про грошове забезпечення та направити її до Пенсійного фонду України. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, в задоволенні позову відмовив. Позивач подав касаційну скаргу до Верховного Суду, яку Суд повернув через невідповідність вимогам процесуального закону. Після повторного подання скарги Верховний Суд, проаналізувавши її зміст, встановив, що касаційна скарга не містить підстав для оскарження судових рішень, передбачених законодавством, і повернув її позивачу, що унеможливило відкриття касаційного провадження.

Витребувати оригінали письмового доказу (за наявності належним чином засвідченої копії такого доказу або витягу з документа) є правом суду, а незадоволення такого клопотання (за наявності в матеріалах справи належним чином засвідчених копій) не може свідчити про його необґрунтованість і неможливість встановити обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

Ухвала КАС ВС від 12 липня 2024 року у справі № 420/21894/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120350174>.

### 6.4. Про підтвердження вмісту вкладення до поштового відправлення

Фізична особа звернулася до суду з адміністративним позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність цієї військової частини щодо нарахування та виплати грошової компенсації відпустки як постраждалому внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов, визнав бездіяльність військової частини щодо невиплати компенсації та зобов'язав її нарахувати й виплатити відповідні суми. Суд апеляційної



інстанції ухвалою відмовив у відкритті апеляційного провадження, оскільки скажник не усунув недоліків апеляційної скарги, зокрема не подав заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження та не сплатив повного розміру судового збору. Військова частина не погодилася з рішенням суду апеляційної інстанції та подала касаційну скаргу. На підтвердження направлення засобами поштового зв'язку до суду апеляційної інстанції заяви про поновлення строку апеляційного оскарження з доказами сплати судового збору було надано фіскальний чек АТ «Укрпошта». Верховний Суд залишив касаційну скаргу військової частини без задоволення, а ухвалу апеляційного суду – без змін.

Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою відповідно до тарифів оператора поштового зв'язку. Послуга опису вкладення до поштового відправлення полягає в підтвердженні відповідно до технологічного процесу оператора поштового зв'язку вмісту вкладення із зазначенням індивідуальних ознак вкладення (конкретний вид, кількість тощо), що відрізняє його від інших речей.

Фіскальний чек є лише підтвердженням розрахунку за послугу пересилання поштового відправлення і не підтверджує вмісту вкладення. Можливість підтвердження вмісту вкладення до поштового відправлення із зазначенням індивідуальних ознак відповідного вкладення передбачає лише послуга опису вкладення при надсиланні поштового відправлення з оголошеною цінністю.

Постанова КАС ВС від 28 листопада 2024 року у справі № 620/5917/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123380432>.

## 6.5. Про електронні докази

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції у Київській області щодо визнання протиправними та скасування наказів про її звільнення зі служби, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Позивач зазначив, що не самоусувався від служби, а перебував на тимчасово окупованій території, звідки передавав інформацію про переміщення ворожої техніки. На підтвердження своєї присутності на окупованій території та виконання службового обов'язку особа надала скріншоти з переписки в месенджері WhatsApp, що містили відповідну інформацію та геолокацію. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши такі докази неналежними, вважаючи, що особа самоусунулася від служби. Апеляційний суд дійшов протилежного висновку – задовольнив позов, поновив особу на посаді та стягнув заробіток, визнавши надані скріншоти з WhatsApp частиною електронного доказу, що підтверджує її дії в умовах

окупації та в сукупності з іншими доказами підтверджує відсутність вини особи. Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд. Верховний Суд наголосив, що поняття електронного доказу є ширшим за поняття електронного документа. Повідомлення з месенджерів, у тому числі скріншоти, можуть бути електронними доказами, якщо дають змогу встановити авторів і зміст листування. При цьому паперова копія не виключає допустимості такого доказу, але потребує належної оцінки судом у сукупності з іншими матеріалами справи. Верховний Суд вказав, що суди не дослідили скріншотів належним чином, не встановили їх достовірності, авторства та зв'язку з іншими доказами.

Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Законом може бути визначено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, визначеному законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ суд не бере до уваги.

Процесуальний закон чітко регламентує можливість і порядок використання інформації в електронній формі (у тому числі текстових документів, фотографій тощо, які зберігаються на мобільних телефонах або на серверах, в мережі «Інтернет») як доказу в судовій справі. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом, однак є однією з форм, у якій учасник справи має право подати електронний доказ (частина третя статті 99 КАС України), який, у свою чергу, є засобом встановлення даних, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Подання електронного доказу в паперовій копії саме по собі не робить такий доказ недопустимим. Суд може не взяти до уваги копію (паперову копію) електронного доказу, у випадку якщо оригінал електронного доказу не

поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу.

Постанова КАС ВС від 13 червня 2024 року у провадженні № 320/4136/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119751322>.

Фізична особа звернулася до суду з вимогами про скасування наказів про застосування дисциплінарного стягнення та звільнення зі служби в поліції, поновлення на посаді та стягнення грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, обґрунтовуючи це відсутністю наказів про евакуацію та неможливістю залишити окуповану територію. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, дійшовши висновку, що звільнення було здійснене з дотриманням вимог законодавства. Верховний Суд залишив ці рішення без змін, погодившись із висновками судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для поновлення на службі та скасування дисциплінарного стягнення.

Учасник справи на обґрунтування своїх вимог і заперечень має право подати суду електронний доказ у таких формах: 1) оригінал; 2) електронна копія, засвідчена електронним цифровим підписом; 3) паперова копія, посвідчена в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом, однак є однією з форм, у якій учасник справи має право подати електронний доказ, який, у свою чергу, є засобом встановлення даних, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Таким чином, подання електронного доказу в паперовій копії саме по собі не робить такого доказу недопустимим. Суд може не взяти до уваги копію (паперову копію) електронного доказу, у разі якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу.

Постанова КАС ВС від 31 жовтня 2024 року у справі № 420/9854/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122743658>.

## 6.6. Про належність доказу отримання копії судового рішення в справі

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Полтавської обласної прокуратури про скасування наказу про її звільнення з посади прокурора, поновлення на посаді

та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Прокуратура оскаржила рішення, однак ухвалою апеляційного суду апеляційну скаргу було залишено без руху із встановленням строку для усунення недоліків. Оскільки в межах наданого строку прокуратура не усунула зазначених недоліків, апеляційну скаргу було повернуто. У касаційній скарзі відповідач не заперечує факту доставки ухвали суду апеляційної інстанції до електронного кабінету Полтавської обласної прокуратури, проте заперечує дату її отримання. На підтвердження своїх доводів надає роздруківки з поштового клієнта «The Bat», який використовувався для отримання повідомлень, а також скріншот витягу з Електронного кабінету підсистеми «Електронний суд» на ім'я представника прокуратури, що, на думку скаржника, свідчить про відсутність процесуальних документів у відповідний період. Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду щодо повернення апеляційної скарги як процесуальної дії у зв'язку з пропущенням встановленого строку на усунення недоліків і залишив ухвалу суду апеляційної інстанції без змін. Суд зазначив, що програмне забезпечення, яке не є частиною офіційної підсистеми «Електронний суд», не може вважатися джерелом належного доказу отримання процесуального документа. Роздруківка з поштового клієнта «The Bat», що використовується для обробки електронної пошти та не інтегрований до підсистеми «Електронний суд», не є належним підтвердженням дати отримання копії судового рішення. Так само витяг із розділу «Повідомлення» електронного кабінету не свідчить про отримання ухвали в іншу дату, ніж встановлено судом. Водночас у матеріалах справи наявна офіційна довідка про доставку відповідного документа до електронного кабінету прокуратури.

Програма «The Bat» призначена для управління електронною поштою та не є частиною підсистеми «Електронний суд», тому роздруківки з неї не є належним доказом отримання копії судового рішення в справі.

Скріншот витягу з Електронного кабінету підсистеми «Електронний суд» на ім'я представника Полтавської обласної прокуратури (розділ Електронного кабінету «Повідомлення») не підтверджує факту отримання відповідачем ухвали, він також не констатує факту отримання копії судового рішення в справі відповідачем.

Постанова КАС ВС від 23 березня 2023 року у провадженні № 440/1398/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/109759163>.

## 6.7. Про встановлення достовірності електронного доказу та його паперової версії

Суб'єкт господарювання оскаржив до суду рішення митного органу про коригування митної вартості імпортованого товару та відмову в митному оформленні, вказуючи на незаконність вимоги про надання додаткових документів і помилкове застосування резервного методу визначення митної вартості. Позивач наполягав, що він та іноземний постачальник не є пов'язаними особами, а їхні договірні відносини не вплинули на ціну товару. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про обґрунтованість дій митного органу, зокрема щодо коригування митної вартості на підставі цін на ідентичні товари, і відмовили в задоволенні позову. Верховний Суд скасував ці рішення, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як свідчить наявна в матеріалах справи роздруковка прайс-листа, надана до суду першої інстанції відповідачем, назви та інші характеристики товарів зазначені нечітко, маленькими буквами та цифрами (менш ніж міліметр). Такі недоліки можуть бути обумовлені не лише тим, що декларант подав документ в електронному вигляді з недоліками, які унеможливлювали з'ясування його змісту, а й, зокрема, роздрукуванням графічного об'єкта (прайс-листа у форматі \*jpeg) шляхом попереднього зменшення розміру його даних (у зв'язку із чим втратилася якість зображення), неякісною роботою пристрою для друку, за допомогою якого відповідач роздруковував електронний документ, тощо.

Поряд із цим сучасні методи роботи з документами в електронному вигляді дають можливість ознайомитися з їхнім змістом, навіть у разі якщо текст надруковано буквами незначної величини, шляхом збільшення (масштабування).

У межах цієї справи поданий відповідачем до суду першої інстанції в паперовій копії скерований для митного оформлення в електронному вигляді прайс-лист не мав бути розцінений судами як достовірний доказ та повинен був викликати сумніви щодо відповідності паперової копії оригіналу, оскільки за таких обставин не видається можливим ідентифікувати, чи саме в такому вигляді позивач подав цей документ для підтвердження обґрунтованості зміни ціни товару. За умови дотримання принципу повного та всебічного встановлення обставин справи суди мали пересвідчитися, чи подана митному органу електронна копія унеможливлювала з'ясування його змісту, чи це неякісно виготовлена паперова копія електронної копії документа, або ж витребувати оригінал прайс-листа, як це передбачено в частині шостій статті 94 КАС України, що також свідчить про порушення принципу безпосереднього дослідження й перевірки доказів судом.

Постанова КАС ВС від 26 квітня 2023 року у справі № 813/1024/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110502366>.

## 7. Показання свідків

У межах адміністративної справи за позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя про визнання дій і рішень протиправними, зобов'язання вчинити дії та стягнення моральної шкоди представник позивача подав заяву про виклик до суду свідків – колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доповідача Вищої ради правосуддя, які, на думку заявника, могли б повідомити обставини, пов'язані зі звільненням позивача. Верховний Суд відмовив у виклику свідків, оскільки обставини справи можуть бути з'ясовані на підставі письмових доказів, а правова оцінка спірних рішень належить до компетенції суду.

Показання свідків є одним із засобів доказування, на підставі яких можливо встановити обставини, що мають значення для справи.

Поруч із цим для вирішення питання щодо наявності підстав для виклику до суду свідків необхідним є встановлення доцільності вчинення такої процесуальної дії з точки зору: чи можуть особи (свідки) повідомити суду про відомі їм обставини, які мають значення для справи; чи будуть показання свідків достатніми доказами, які в сукупності дадуть змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, що входять саме до предмета доказування.

Ухвала КАС ВС від 17 січня 2024 року у справі № 9901/54/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116396806>.

Головне управління Державної податкової служби в Одеській області звернулося до суду з позовом про визнання недійсними чотирьох правочинів між Товариством з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО» та Акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на загальну суму понад 111 млн грн, посилаючись на вирок у кримінальній справі щодо фіктивності діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІЛЛ АГРО». Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили через відсутність належних доказів. Верховний Суд скасував судові рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд.

Виконання завдань адміністративного судочинства залежить від встановлення адміністративним судом у справі об'єктивної істини



та правильного застосування норм матеріального і процесуального права. Відомості про обставини справи, на підставі яких суд приймає відповідне рішення по суті, повинні бути достовірними, достатніми, належними та допустимими.

Показання свідка – це одне з найважливіших джерел доказів в адміністративному процесі, з якого суд одержує відомості (дані) про наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ухвала КАС ВС від 11 січня 2024 року у справі № 420/12473/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116242215>.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТД ГРУП РІВНЕ» звернулося до суду з позовом до Головного управління ДПС у Рівненській області щодо скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих на підставі акта перевірки. Позивач стверджував, що висновки контролюючого органу щодо порушення податкового законодавства не відповідають фактичним обставинам, є необґрунтованими та базуються лише на припущеннях без належних доказів, зокрема первинних документів. Відповідач посилався на дані кримінального провадження, яке було закрито, що позивач вважав неналежними доказами. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, підтвердивши обґрунтованість податкових повідомлень. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Інформація, яка відображена в протоколі допиту свідка в межах кримінального провадження, може бути визнана як належний і допустимий доказ в адміністративній справі лише в разі підтвердження особою такої інформації безпосередньо під час розгляду справи в суді шляхом надання відповідних свідчень.

Показанням свідка Суд має надавати правову оцінку в сукупності з іншими встановленим фактичним обставинам справи.

Ухвала КАС ВС від 25 липня 2024 року у справі № 600/1052/20-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120634391>.

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Львівській області, в якому просила скасувати припис органу державного нагляду про усунення порушень трудового законодавства в частині не виплати працівнику заробітної плати та належних сум під час звільнення. Підставою для припису була відсутність підпису працівника у платіжних відомостях. Позивач надав суду акти про

відмову працівника від підпису та його допит як свідка, який підтвердив фактичне отримання виплат. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Суд апеляційної інстанції залишив рішення окружного адміністративного суду без змін. Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про недоведеність порушення, зокрема з огляду на те, що обов'язок доказування правомірності припису покладено на відповідача, а також на преюдиційний характер рішення суду про відсутність у діях позивача складу адміністративного правопорушення. Суд врахував допустимість і значущість показань свідка, отриманих під присягою, та відсутність підстав для сумніву в їх достовірності.

Суд має право брати до уваги пояснення осіб, отримані за процедурою допиту свідка безпосередньо судом, адже фактично пояснення особи можуть бути розцінені як доказ у справі за умови, якщо його особу встановлено судом, попереджено про кримінальну відповідальність за неправдиві показання та за неправомірну відмову від давання показань, а також приведено до присяги такого свідка.

Так, свідок надавав безпосередньо свої пояснення в суді під присягою, і саме показання, наданні в суді, суд повинен брати до уваги.

Постанова КАС ВС від 7 вересня 2022 року у справі № 380/1381/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106115215>.

## 8. Висновок експерта та судова експертиза

### 8.1. Про судову експертизу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будцентр Витязь» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Харківській області про визнання дій протиправними та скасування наказу, податкового повідомлення-рішення. Позивач посилався на процедурні порушення, допущені податковим органом при призначенні та проведенні документальної виїзної перевірки, та не погоджувався зі змістом виявлених під час контрольного заходу порушень податкового законодавства. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позову щодо скасування податкового повідомлення-рішення та прийняв нове рішення в цій частині нову постанову, якою адміністративний позов задовольнив. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення та направив справу у цій частині на новий розгляд. В іншій частині рішення судів залишено без змін.

Верховний Суд вказав, що суд апеляційної інстанції не взяв до уваги висновки експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз, складеного за наслідками проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, оскільки поставлені на вирішення експерта питання передбачають умову встановлення досудовим розслідуванням фіктивності контрагента позивача та відсутності проведення реальних господарських операцій із ТОВ «Будцентр Витязь».

Судова експертиза призначається в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто в разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. В рамках судово-економічної експертизи здійснюється арифметична, реквізитна та нормативна перевірка наданих на дослідження документів, проводиться дослідження відповідності кількісних і сумових характеристик первинних документів записам в облікових регістрах. Втім, у силу вимог закону лише суд може встановити прийнятність чи неприйнятність певного документа внаслідок його недійсності, надати правову оцінку обставинам, а також правильності застосування відповідної норми права.

Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 520/1009/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120925852>.

Позивач звернувся до суду з позовом до Нетішинської міської ради у якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про розгляд звернення позивача щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та зобов'язати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її у власність позивачу. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову. Суди вказали, що земельна ділянка, на яку претендує позивач, накладається на межі запроектованої дороги та зону перспективної блокованої забудови, установлені містобудівною документацією. Позивач не погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій та вказував, що для оцінки відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою судам слід було призначити експертизу. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Судова експертиза повинна призначатися лише в разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмета доказування, тобто в разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші

засоби доказування. Необхідність призначення експертизи в судочинстві визначена тим, що в процесі здійснення правосуддя в суду виникає потреба встановлення таких фактів і обставин, які виходять за межі юридичних професійних знань судді і потребують спеціальних досліджень. Тобто право на проведення експертизи є засобом створити для сторони можливість довести в змагальному процесі переконливість своїх доводів. При цьому обов'язковою передумовою призначення в адміністративному процесі судової експертизи є необхідність з'ясування судом тих обставин, які потребують спеціальних знань, та в силу їх специфічного характеру не можуть бути з'ясовані судом на основі положень чинного законодавства, що може вплинути на правильне вирішення адміністративного спору по суті.

Постанова КАС ВС від 26 лютого 2024 року у справі № 560/8533/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117287072>.

## 8.2. Про призначення експертизи

Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Маріуполя Донецької області звернулося до адміністративного суду з позовом до Приватного акціонерного товариства «Комсомольське рудоуправління», третя особа – Головне Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за списком. Суд першої інстанції призначив судово-економічну експертизу для з'ясування документального підтвердження нарахованої суми, зупинивши провадження у справі до отримання висновку експерта. Апеляційний суд залишив ухвалу без змін. У касаційній скарзі відповідач і третя особа стверджували, що призначення експертизи є безпідставним, а зупинення провадження – неправомірним, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, вказавши, що суд першої інстанції діяв у межах повноважень. У цій справі призначення експертизи є підставою для зупинення провадження, а сама ухвала про експертизу не підлягає оскарженню. Зупинення провадження є правомірним через неможливість подальших процесуальних дій до отримання експертного висновку. Ухвали попередніх інстанцій залишено без змін.

Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються судом. Суд повинен вмотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі.

Підстава для зупинення провадження є факультативною, а тому суд на свій розсуд може зупинити провадження у справі.

Постанова КАС ВС від 3 квітня 2018 року у справі № 805/1633/17-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/73139281>.

### 8.3. Про висновок експерта

Фізична особа-підприємець звернулася до суду з позовом до Виконавчого комітету Запорізької міської ради в якому просила визнати протиправним і скасувати рішення в частині анулювання паспортів прив'язки виданого Департаментом архітектури і містобудування Запорізької міської ради. Позов обґрунтований тим, що повноваження виконавчих органів сільської, селищної та міської ради в питаннях розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є чітко визначеними і обмеженні приписами Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21 жовтня 2011 року, згідно із яким процедура оформлення та анулювання паспортів прив'язки тимчасових споруд знаходиться поза межами повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування. Крім того, при прийнятті оскаржуваних рішень відповідачами не встановлено та не підтверджено належними доказами фактів невідповідності розміщення тимчасової споруди вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, а при встановленні тимчасових споруд позивачкою були дотриманні усі вимоги. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Разом з тим, суд першої інстанції критично оцінив висновок експерта щодо неперевищення площі заощення біля тимчасових споруд площі заощення, зазначених у паспортах прив'язки ТС, однак констатував, що оскільки відповідач діяв поза межами своїх повноважень, наявність чи відсутність факту порушення позивачкою вимог паспорта прив'язки не має правового значення для вирішення спору. Відповідач у касаційній скарзі вказав що Порядок № 244 визначає лише підстави для анулювання та не визначає суб'єкта прийняття такого рішення. Верховний Суд погодився з висновком суду апеляційної інстанції, що оцінка висновку експерта у сукупності із іншими доказами у справі щодо розміщення позивачкою тимчасових споруд відповідає вимогам паспортів прив'язки та залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Висновок експерта є одним із доказів в адміністративному судочинстві, який оцінюється судом у сукупності з іншими доказами, та не має наперед встановленої сили. Водночас законодавець визначив, що відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивованим у судовому рішенні.

Постанова КАС ВС від 28 травня 2024 року у справі № 808/1380/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119344201>.

#### 8.4. Про правила оцінки доказів з урахуванням висновків експертів

У справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Скела Груп» до Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби про визнання протиправним і скасування рішення, а також зобов'язання вчинити дії, що стосуються класифікації імпортованого товару за кодом УКТ ЗЕД, суди попередніх інстанцій, визнавши протиправним рішення митного органу про зміну коду товару, віддали перевагу експертному висновку, наданому позивачем, не обґрунтувавши, які саме характеристики товару підтверджують обрану класифікацію, та без належної оцінки висновку експерта, наданого митницею. Верховний Суд установив, що суди порушили правила оцінки доказів, не здійснили повноцінного порівняльного аналізу наданих висновків експертів, не дослідили відповідності фізико-хімічних властивостей товару вимогам конкретної товарної позиції та не мотивували причин відхилення одного з експертних висновків. Верховний Суд вказав на потребу призначення судової експертизи у складних випадках класифікації товарів, якщо наявні експертні висновки є суперечливими. Судові рішення скасовано, справу направлено на новий розгляд.

Судова експертиза призначається в разі потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто в разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, необхідно провести обчислення. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, сумнівними, неясними або неповними, суд, у разі потреби, може їх оцінити, призначивши відповідну (додаткову чи повторну) судову експертизу, або відхилити висновок експерта повністю (в частині), навівши детально та належним чином обґрунтування такого неврахування.

Постанова КАС ВС від 3 червня 2021 року у справі № 160/3944/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97428818>.

#### 8.5. Про врахування висновку експерта в сукупності з іншими доказами у справі

Виробничо-комерційне підприємство «Бетонікс» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю оскаржило податкові повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області про донарахування зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість, вважаючи їх безпідставними. Суд першої інстанції повністю задовольнив позов. Апеляційний суд, посилаючись на висновок судово-бухгалтерської експертизи, частково скасував рішення першої інстанції. Верховний Суд скасував судові рішення в частині спірних нарахувань, зазначивши, зокрема, що апеляційний суд безпідставно ототожнив висновки експерта з доказами правомірності податкових донарахувань, не давши належної оцінки доводам контролюючого органу щодо відсутності економічної доцільності реалізації



товару нижче від собівартості. Верховний Суд наголосив, що експертний висновок не має заздалегідь встановленої сили та підлягає оцінці в сукупності з іншими доказами, а обов'язок юридичної оцінки обставин і норм права покладено виключно на суд. Справу в цій частині направлено на новий розгляд.

Судово-бухгалтерська експертиза – це фінансово-економічне дослідження спірних фінансових ситуацій у господарській діяльності компанії або підприємства. Судово-бухгалтерська експертиза допомагає визначити правомірність висновків податкових органів, виявити помилки під час проведення бухгалтерських операцій тощо.

Висновок експерта є одним із різновидів доказів, який не має заздалегідь встановленої сили та оцінюється судом у сукупності з іншими доказами. При дослідженні судом результатів податкової перевірки та наданні оцінки зібраним у справі доказам, зокрема висновку експерта, жодних винятків із наведеного правила не існує. Суд першочергово перевіряє висновки контролюючого органу, наведені в акті перевірки, наявність у платника первинних документів щодо спірних операцій, а після цього, з'ясувавши сутність, зміст операцій і документальну базу на їх підтвердження, досліджує такий доказ як висновок експерта, зокрема встановлює, які документи були в розпорядженні експерта при проведенні ним експертизи, які джерела інформації та методи ним застосовані і на підставі чого побудовані його висновки. Після цього суд надає правову оцінку всім зібраним у справі доказам у їх сукупності.

Тобто на підставі вимог процесуального закону лише суд може встановити прийнятність чи неприйнятність документа на підтвердження відповідних, встановлених у ході судового розгляду, обставин, а також надати правову оцінку правильності застосування відповідної норми права.

Постанова КАС ВС від 12 травня 2021 року у справі № 820/2257/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97005256>.

## 8.6. Про висновок експерта з питань права

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо відмови прирівняти її колишню посаду «помічник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань» до посади начальника самостійного управління, що мало б наслідком перерахунок пенсії. На підтвердження вимог надано, зокрема, правовий висновок Інституту держави і права Національної академії наук України. Суд першої інстанції задовольнив позов, однак апеляційний суд скасував рішення, зазначивши, що прирівняння посади здійснено в межах компетенції Міністерства відповідно

до чинного нормативного акта. Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, вказавши, що висновок експерта в галузі права не є доказом у розумінні КАС України, має лише консультативний характер і в цьому випадку стосувався тлумачення національного законодавства, що виходить за межі допустимого предмета такого висновку.

Врахування висновку експерта з питань права є правом, а не обов'язком суду. При цьому такий висновок може стосуватися лише передбачених КАС України питань – застосування аналогії закону чи аналогії права, чи змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

Постанова КАС ВС від 29 січня 2020 року у справі № 640/19344/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87330086>.

### 8.7. Про судову експертизу та зупинення провадження у справі

Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області звернулося до суду з позовом до Кам'янець-Подільської міської ради, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Кам'янець-Подільської міської ради, третьої особи на стороні позивача Міністерства фінансів України, у якому просило стягнути з Кам'янець-Подільської міської ради, як з гаранта прострочену заборгованість Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Кам'янець-Подільської міської ради за позичкою Міжнародного банку реконструкції та розвитку. В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що Кам'янець-Подільська міська рада вирішила надати гарантію щодо забезпечення своєчасного та виконання боргових зобов'язань Комунального підприємства «Служба єдиного замовника», що виникатимуть після укладання договору про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Служба єдиного замовника», на умовах зворотності та в межах, необхідних для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань. З метою виконання зобов'язань Міністерством фінансів України направлено відповідачу вимогу щодо виконання зобов'язання Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» із зазначенням рахунків, на які необхідно перерахувати кошти, однак, відповідач зобов'язань не виконав та відповіді на вимогу не надав. Судом першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції зупинив провадження у справі у зв'язку з призначенням судово-економічної експертизи. Не погоджуючись з вказаною ухвалою позивач звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою у якій зазначив, що предметом доказування у цій справі є обставини, які не

потребують обов'язкового експертного вирішення, а дослідження наданих суду первинних документів не потребує спеціальних знань. Верховний Суд оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

З метою встановлення обставин у справі, які потребують спеціальних знань у відповідній галузі, суд за власною ініціативою чи за ініціативою осіб, які беруть участь у справі, має право призначити судову експертизу шляхом постановлення ухвали з визначенням питань для дослідження. Така процесуальна дія суду спрямована на дотримання принципу офіційного з'ясування всіх обставин у справі.

Ухвала суду апеляційної інстанції щодо призначення експертизи не створює перешкод для подальшого розгляду справи і відсутня в переліку ухвал суду апеляційної інстанції, які можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції має право переглянути вказану ухвалу лише в частині зупинення провадження у справі.

Зупинення провадження у справі в разі призначення судової експертизи – це право суду, який розглядає справу. Зупинення провадження є правомірним і необхідним у разі направлення матеріалів справи до судово-експертної установи, що унеможливорює здійснення інших процесуальних дій на час проведення експертизи.

Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 560/6850/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120900151>.

## РОЗДІЛ VI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

### 1. Про неможливість поновлення строку без доказів об'єктивної поважної причини

У липні 2019 року фізична особа звернулася до суду з позовом до прокуратури Дніпропетровської області, у якому просила визнати протиправним наказ про своє звільнення із займаної посади і поновити її на посаді прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області. Позивач послався на те, що після подання рапорту про звільнення у квітні 2015 року він відкликав його, направивши відповідну заяву. Стверджував, що через особисті обставини не знав про невручення цієї заяви до 6 липня 2019 року. Разом із позовом подав заяву про поновлення строку звернення до суду. Суд першої інстанції після повторної заяви позивача поновив строк звернення до суду та частково задовольнив позов. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції, вказавши на відсутність поважних причин пропуску строку, оскільки позивач дізнався про своє звільнення ще 6 квітня 2015 року. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Законодавче закріплення строків звернення з адміністративним позовом до суду – гарантія стабільності публічно-правових відносин, призначенням якої є забезпечення своєчасної реалізації права на звернення до суду, стабільної діяльності суб'єктів владних повноважень при здійсненні управлінських функцій, дисциплінування учасників адміністративного судочинства. Інститут строків в адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності в публічно-правових відносинах, а також стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов'язків. Ці строки обмежують час, протягом якого публічно-правові відносини можуть вважатися спірними. Тому, якщо протягом законодавчо встановленого строку особа не звернулася до суду за вирішенням спору, відповідні відносини набувають ознаки стабільності. Причина пропуску строку звернення до суду може вважатися поважною, якщо вона відповідає одночасно всім таким умовам: 1) це обставина або кілька обставин, які безпосередньо унеможливають або ускладнюють можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк; 2) це обставина, яка виникла об'єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк; 3) ця причина виникла протягом строку, який пропущено; 4) ця

обставина підтверджується належними і допустимими засобами доказування.

Питання поважності причин пропуску строку звернення до суду є оцінним і залежить від доказів, якими підтверджуються обставини та підстави такого пропуску. Тому поновленню підлягають лише порушені з поважних причин процесуальні строки, встановлені законом.

Постанова КАС ВС від 4 червня 2021 року у справі № 160/6700/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97428952>.

## 2. Про дотримання процесуальних строків як гарантія права на судовий захист

У вересні 2022 року фізична особа звернулася до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, у якому просила визнати протиправною та скасувати вимогу про сплату боргу (недоїмки) від 15 травня 2019 року в частині нарахованої їй до сплати за період із січня по липень 2018 року недоїмки, водночас порушила питання про поновлення пропущеного шестимісячного строку звернення до суду з такою позовною заявою. Суд першої інстанції повернув позовну заяву, виходячи з того, що посилення на подію введення воєнного стану на території України не може бути поважною причиною для поновлення строку для звернення до суду без зазначення конкретних обставин, які вплинули на своєчасність звернення до суду. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу суду першої інстанції про повернення позовної заяви без змін, зазначивши, що оскаржувану вимогу позивачка отримала ще на початку грудня 2021 року і мала понад два місяці до запровадження воєнного стану для подання позову. На обґрунтування доводів касаційної скарги позивачка вказала, що суди попередніх інстанцій проігнорували те, що більша частина гарантованого процесуальним законодавством строку оскарження рішення контролюючого органу припала саме на період запровадження воєнного стану. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Особі гарантується право на звернення до суду. Так само право звернення до суду гарантується суб'єкту владних повноважень, який звертається до суду в інтересах держави та суспільства в цілому або окремої групи осіб. Водночас законодавець встановленими строками обмежив звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів. Ці строки обмежують час, протягом якого такі правовідносини можуть вважатися спірними, вони покликані забезпечити юридичну визначеність у публічно-правових відносинах.

Строк звернення до адміністративного суду – це проміжок часу після виникнення спору в публічно-правових відносинах, протягом якого особа має

право звернутися до адміністративного суду із заявою про вирішення цього спору і за захистом своїх прав, свобод чи інтересів.

Процесуальні строки дисциплінують суб'єктів адміністративного судочинства, роблять процес динамічним і прогнозованим. Без наявності строків на ту чи іншу процесуальну дію або без їх дотримання в адміністративному судочинстві виникнуть порушення прав сторін – учасників адміністративного процесу. Недотримання встановлених законом строків зумовлює чітко визначені юридичні наслідки.

Правовий інститут строків звернення до адміністративного суду за захистом свого порушеного права не містить вичерпного, детально описаного переліку причин чи критеріїв їх визначення. Натомість закон запроваджує оцінні, якісні параметри визначення таких причин: вони повинні бути поважними, реальними або, як згадано вище, непереборними та об'єктивно нездоланими на час плину строків звернення до суду. Ці причини (чи фактори об'єктивної дійсності) мають бути несумісними з обставинами, коли суб'єкт звернення до суду знав або не міг не знати про порушене право, ніщо йому не заважало звернутися до суду, але він цього не зробив і через власну недбалість, легковажність, байдужість, неорганізованість чи інші подібні за суттю ставлення до права на доступ до суду порушив ці строки.

Інакшого способу визначити, які причини належить віднести до поважних, ніж через зовнішню оцінку (кваліфікацію) змісту конкретних обставин, хронологію та послідовність дій суб'єкта правовідносин перед зверненням до суду за захистом свого права, немає. Під таку оцінку мають потрапляти певні явища, фактори та їхня юридична природа; тривалість строку, який пропущений; те, чи могли і яким чином певні фактори завадити вчасно звернутися до суду, чи перебувають вони у причинному зв'язку із пропуском строку звернення до суду; яка була поведінка суб'єкта звернення протягом цього строку; які дії він вчиняв і чи пов'язані вони з готуванням до звернення до суду тощо.

Постанова КАС ВС від 11 червня 2024 року у справі № 640/15612/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119661824>.

### **3. Про необхідність встановлення судом достатнього і розумного строку для усунення недоліків апеляційної скарги**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Подільського відділу державної виконавчої служби у м. Києві Центрального міжрегіонального управління юстиції, у якому просила визнати протиправною та скасувати постанову державного виконавця про стягнення виконавчого збору. Рішенням окружного адміністративного



суду позов задоволено частково. Апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження. Касаційна скарга обґрунтована тим, що державний виконавець виконав вимоги суду, викладені в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху, та направив до суду оригінал апеляційної скарги разом із доданими до неї матеріалами та копії апеляційних скарг відповідно до кількості учасників справи. Водночас апеляційний суд, встановлюючи в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху триденний термін для усунення недоліків, не встановив граничний строк – десять днів для усунення недоліків і порушив вимоги щодо розумності строку. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Встановлений судом строк повинен бути достатнім і розумним для вчинення процесуальної дії, тобто бути реальним для виконання вимог суду. Прийняття судом процесуального рішення у вигляді ухвали про залишення апеляційної скарги без руху має відповідати поставленій меті – прийняттю до розгляду апеляційної скарги, яка відповідає вимогам Кодексу адміністративного судочинства України. Звідси випливає, що апелянт повинен мати достатньо часу для усунення виявлених судом недоліків апеляційної скарги.

Не заперечуючи дискрецію адміністративного суду щодо встановлення строку для усунення недоліків апеляційної скарги, процесуальний закон надає можливість суду встановлювати десятиденний строк для усунення недоліків, який у розумінні законодавця є достатнім для вчинення відповідної процесуальної дії.

Застосовуючи процесуальні норми, суд повинен керуватися принципом розумності, відповідно до якого застосування цих норм має бути спрямованим на досягнення легітимної мети, уникаючи надмірного формалізму, що може порушувати право особи на доступ до суду.

Постанова КАС ВС від 14 лютого 2024 року у справі № 640/9013/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116993660>.

#### **4. Про відмінності між процесуальними строками, встановленими судом, і тими, що встановлені законом**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність щодо виплати індексації грошового забезпечення. Суд першої інстанції задовольнив позов. Військова частина подала апеляційну скаргу на рішення окружного адміністративного суду та клопотання про відстрочення сплати судового збору. Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання та залишив

апеляційну скаргу без руху, надавши строк для усунення недоліків. Згодом суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, оскільки апелянт у встановлений судом строк не надав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Учасник справи, якому рішення не було вручено в день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження шляхом подання заяви про поновлення такого строку з одночасним поданням апеляційної скарги.

Важливим є те, що, на відміну від процесуального строку, який встановлюється судом і може бути продовжений як за заявою учасника справи, так і за ініціативою суду, процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений виключно за заявою учасника справи.

Постанова КАС ВС від 28 листопада 2024 року у справі № 440/2847/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123380404>.

## 5. Про право особи обирати спосіб направлення процесуальних документів та обов'язок суду забезпечити їх належний розгляд

Фізична особа звернулася до суду з позовом до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання противоправними дій і зобов'язання вчинити певні дії. Рішенням окружного адміністративного суду відмовлено в задоволенні позовних вимог. Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скаргу. Апеляційний адміністративний суд залишив апеляцію без руху, надавши 10 днів для усунення недоліків (надання документа про сплату судового збору та клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження). Позивач отримав ухвалу 6 березня 2024 року, а 18 березня 2024 року направив відповідні документи поштою. Вказані документи надійшли до суду 20 березня 2024 року, проте після того, як у цей же день суд апеляційної інстанції постановив ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження. У касаційній скарзі позивач зазначив, що вчасно направив заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення, що підтверджено належними доказами, тобто в строк, установлений процесуальним законодавством, тому відсутні підстави для відмови у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Положення частини дев'ятої статті 120 КАС України надають особі право на свій розсуд обирати спосіб направлення документів, у тому числі й засобами поштового зв'язку.

На виконання вимог ухвали апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху позивач направив заяву на усунення недоліків апеляційної скарги в строк, визначений процесуальним законодавством, тому заявник мав «законні сподівання», що стосовно до нього орган публічної влади буде діяти саме так, а не інакше, тобто розгляне його законні вимоги та прийме законне рішення щодо обставин, викладених ним у заяві про поновлення строку на апеляційне оскарження, дослідивши їх повною мірою.

Постанова КАС ВС від 1 серпня 2024 року у справі № 420/26374/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120756359>.

## 6. Про строки звернення до адміністративного суду після досудового вирішення податкових спорів

У листопаді 2019 року Приватне підприємство «Маріам Агро» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень про відмову в реєстрації податкової накладної і зобов'язання вчинити дії. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву залишено без розгляду. Суди виходили з того, що підприємство пропустило тримісячний строк звернення до суду після отримання рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Абзац перший частини другої статті 122 КАС України встановлює загальний строк звернення до адміністративного суду в публічно-правових спорах. Водночас, за умови використання позивачем досудового порядку вирішення спору у випадках, коли законом передбачена така можливість або обов'язок, КАС України встановлено скорочений строк звернення до суду.

Строки звернення до суду після застосування досудового порядку вирішення спору коротші, ніж звичайні строки. При цьому є різні правові режими щодо оскарження податкових повідомлень-рішень і рішень контролюючих органів про нарахування грошових зобов'язань та інших рішень контролюючих органів, що не пов'язані з їх нарахуванням, саме в частині різної тривалості скорочених строків оскарження при попередньому використанні досудового порядку вирішення спору.

Постанова КАС ВС від 12 січня 2022 року у справі № 1.380.2019.005982:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103029225>.

## 7. Про вплив пасивної поведінки позивача на реалізацію права на судовий захист

У червні 2023 року фізична особа звернулася до суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому просила зобов'язати здійснити розрахунок за період проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на території Донецької області у 2017–2018 роках із застосуванням пільгового коефіцієнта. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов залишив без розгляду. У касаційній скарзі позивач зазначив, що пенсія йому не виплачена з вини держави в особі відповідача і поновлення виплати пенсії має проводитися без обмеження будь-яким строком. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Реалізація позивачем права на звернення до суду з позовною заявою в межах строку звернення до суду залежить виключно від нього, а не від дій чи бездіяльності посадових осіб відповідача. Позивач, необґрунтовано не дотримуючись такого порядку, позбавляє себе можливості реалізовувати своє право на звернення до суду в межах строків звернення до суду, нереалізація цього права зумовлена його пасивною поведінкою.

Постанова КАС ВС від 18 липня 2024 року у справі № 480/6083/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120490466>.

## 8. Про забезпечення реалізації права на перегляд судового рішення незалежно від строків пересилання поштових відправлень

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо нарахування та виплати їй індексації грошового забезпечення. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу відповідача повернуто, оскільки апелянт не усунув недоліків апеляційної скарги – не надав оригінал документа про сплату судового збору. Копію ухвали про залишення апеляційної скарги без руху відповідач отримав 14 листопада 2023 року, що підтверджено рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення ПАТ «Укрпошта». Таким чином, останнім днем для усунення недоліків

апеляційної скарги було 24 листопада 2023 року. У касаційній скарзі відповідач зазначив, що сплатив судовий збір 20 листопада 2023 року і 23 листопада 2023 року направив заяву про усунення недоліків апеляційної скарги з квитанцією до апеляційного адміністративного суду. Суд апеляційної інстанції ухвалою від 30 листопада 2023 року апеляційну скаргу повернув. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасувавши ухвалу суду апеляційної інстанції, та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Право на апеляційне оскарження судового рішення, за умови сумлінного, добросовісного та своєчасного виконання учасником справи процесуального обов'язку, не може ставитися в залежність від тривалого строку пересилання поштової кореспонденції оператором поштового зв'язку, тобто порушення оператором строків пересилання поштових відправлень, що не може позбавляти особу права на апеляційний перегляд справи, яке є однією з основних засад судочинства.

Постанова КАС ВС від 28 березня 2024 року у справі № 620/12267/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117974639>.

## 9. Про визначення дня вручення судового рішення в разі направлення його засобами поштового зв'язку на адресу учасника справи

Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України» звернулося з позовом до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, в якому просило визнати протиправними і скасувати постанови про накладення штрафу. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду від 10 січня 2020 року апеляційну скаргу позивача залишено без руху та надано скаржнику десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення виявлених недоліків. Апеляційний суд ухвалою від 7 лютого 2020 року апеляційну скаргу повернув у зв'язку з неусуненням її недоліків. У касаційній скарзі скаржник стверджував, що ухвалу суду про залишення апеляційної скарги без руху отримав 28 січня 2020 року, що підтверджується відміткою відповідального працівника в журналі реєстрації вхідної кореспонденції, а тому строк її виконання спливає 7 лютого 2020 року, і власне тоді здано до поштового відділення заяву про усунення недоліків. Також скаржник пояснив, що датою отримання копії ухвали суду про залишення апеляційної скарги без руху від 10 січня 2020 року у повідомленні про вручення поштового відправлення є 24 січня 2020 року. Скаржник пояснив, що в цей день відповідальний працівник отримав поштову кореспонденцію, однак, оскільки отримання поштової кореспонденції не є його основним посадовим обов'язком, а день отримання припав на п'ятницю,

фактично судові рішення про залишення апеляційної скарги без руху було передане до канцелярії установи в понеділок – 28 січня 2020 року, відповідно, в цей день і зареєстроване. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

За наявності повідомлення про вручення поштового відправлення реєстрація документа суду в журналі поштової кореспонденції установи не може вважатися належним доказом дати отримання копії судового рішення і, як наслідок, вважатися днем, з якого обчислюється процесуальний строк, встановлений судом, для усунення недоліків апеляційної скарги.

Постанова КАС ВС від 28 січня 2021 року у справі № 160/8840/18: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/94511661>.

#### 10. Про особливості встановлення апеляційним судом дати отримання судового рішення під час розгляду питання щодо поновлення строків на апеляційне оскарження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аквамінерал» звернулося до суду з позовом до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним наказу та зобов'язання вчинити дії. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено повністю. Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, відповідач 2 вересня 2020 року засобами поштового зв'язку подав апеляційну скаргу. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Суд апеляційної інстанції встановив, що копію оскаржуваного судового рішення було надіслано судом на офіційну електронну адресу відповідача та доставлено йому 6 липня 2020 року. Таким чином, строк апеляційного оскарження судового рішення закінчився 5 серпня 2020 року. Скаржник зазначив, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи надсилання процесуальних та інших документів здійснюється в паперовій формі. Оскаржуване судові рішення в паперовій формі відповідач отримав 3 серпня 2020 року, а отже він має право на поновлення строку апеляційного оскарження. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу направив до цього ж суду для продовження розгляду.

Правила спрямування копій судових рішень було визначено у статті 167 КАС України (в редакції до 15 грудня 2017 року), якою унормовано, що копія судового рішення надсилається безпосередньо рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Таким чином, надіслання копії судового рішення відбулося не у встановлений процесуальним законодавством спосіб. Крім того, відповідач як суб'єкт



владних повноважень вимоги щодо надіслання на його електронну адресу копій прийнятих судових рішень не заявляв.

Вирішуючи питання про поновлення строків на апеляційне оскарження, необхідно виходити з дати отримання судового рішення, надісланого в порядку та у спосіб, що встановлені законодавством та орієнтуватися на дату отримання судового рішення в паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Постанова КАС ВС від 28 січня 2021 року у справі № 260/1888/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94511744>.

### **11. Про встановлення підстав для пред'явлення позову суб'єктом владних повноважень як умови дотримання процесуального строку**

У червні 2023 року заступник керівника Херсонської обласної прокуратури звернувся до суду з позовом до Державної комісії України по запасах корисних копалин, Державної служби геології та надр України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська пересувна механізована колона», в якому просив поновити строк звернення до суду й визнати протиправними та скасувати протокол, наказ і спеціальний дозвіл на користування надрами. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, залишив позов без розгляду. Суди виходили з того, що якщо оскаржувані протокол, наказ та спеціальний дозвіл на користування надрами, прийняті у 2016 році, є протиправними, то вони є такими з дня їх прийняття. Тому і підстави, що дають позивачу право на пред'явлення позовних вимог, виникли з дати прийняття оскаржуваних протоколу, наказу та дозволу. Крім того, у 2021 році рішенням Ради національної безпеки і оборони України рекомендовано Офісу Генерального прокурора разом з іншими правоохоронними органам вжити додаткових заходів щодо виявлення і розслідування фактів порушення вимог законодавства у сфері надрокористування. Відсутність доказів невідкладної реакції органів прокуратури на це рішення свідчить про неповажність причин пропуску строку позивачем. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

На відміну від загального правила, сформульованого в абзаці першому частини другої статті 122 КАС України, про те, що строк звернення до суду обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів, для обчислення строку звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень необхідно

встановити, що саме стало підставою для пред'явлення позову та коли ці підстави виникли.

Постанова КАС ВС від 9 грудня 2024 року у справі № 420/14551/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123602585>.

## 12. Про розмежування підстав для повернення позовної заяви і залишення позову без розгляду у зв'язку з пропущенням строку звернення до суду

Головне управління Державної податкової служби у Харківській області звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімтрейдинг», у якому просило накласти адміністративний арешт на кошти на всіх рахунках у банках та банківських установах, що обслуговують платника податків - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрхімтрейдинг». Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Верховний Суд вказані судові рішення скасував, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції. Верховний Суд вказав, що суди не розглянули питання застосування процесуальної норми, яка підлягала застосуванню, у зв'язку з чим, допустив порушення норм процесуального права. За наслідками нового розгляду окружний адміністративний суд повернув позовну заяву, визнавши неповажними причини пропуску позивачем строку звернення до суду. Апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Не погодившись з висновками судів попередніх інстанцій позивач подав касаційну скаргу у якій вказував, що суди не врахували, що він вже звертався з аналогічним позовом, але його позовну заяву було повернуто. При цьому повторне подання позову було здійснено у межах розумного строку. Крім того, позивач посилався на запровадження воєнного стану у країні, що відобразилося на роботі державного органу та призвело до пропущення строку звернення до суду. Верховний Суд оскаржувані судові рішення скасував, а справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду.

У випадку звернення позивача до суду з пропущенням строку позовної давності існує два можливих варіанти реагування суду при встановленні такого факту та відсутності поважних причин для поновлення строку звернення до суду.

Процедура повернення позовної заяви застосовується, коли суд першої інстанції, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, повертає позовну заяву особі, яка її подала, оскільки не були усунуті недоліки позовної заяви або з огляду на інші причини, передбачені процесуальним кодексом, зокрема пропущення встановленого строку звернення до суду та відсутність поважних причин для його поновлення.

Закінчення розгляду справи у формі залишення позову без розгляду передбачає, що після відкриття провадження суд, з'ясувавши наявність обставин, які перешкоджають розгляду справи, але можуть бути усунуті в майбутньому, залишає позов без розгляду. Підставою для такого залишення може бути встановлений факт пропущення строку звернення до суду без надання позивачем обґрунтованих причин для його поновлення. У разі встановлення факту пропущення строку звернення до суду та за відсутності поважних причин для його поновлення суди повинні повернути позовну заяву, якщо такий факт встановлено при вирішенні питання про відкриття провадження у справі (провадження у справі ще не відкрито), або залишити позов без розгляду – якщо факт встановлено після відкриття провадження у справі.

Постанова КАС ВС від 31 жовтня 2024 року у справі № 160/445/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122717066>.

### **13. Про наслідки звернення до адміністративного суду з позовом після закінчення строків, установлених законом**

У лютому 2018 року фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства оборони України, в якому просила зобов'язати відповідача відкликати офіційний документ Міністерства оборони України – подання від 17 листопада 1993 року, про що повідомити позивача. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву залишено без розгляду. Рішення судів мотивовані тим, що з моменту, коли позивач був ознайомлений із зазначеним вище поданням Міноборони, до моменту його звернення до суду з позовом у цій справі минуло майже 20 років. Суди виходили з того, що жодних поважних причин, які б об'єктивно унеможливили своєчасне подання ним позовної заяви відповідно до процесуального законодавства, яке діяло станом на 1993 рік, коли йому стало відомо про порушення його прав та законних інтересів, або принаймні у 1999 році, коли він отримав рішення суду в іншій справі, та продовж наступних 14 років, ним не зазначено і будь-яких доказів суду не надано. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Звернення до адміністративного суду з позовом після закінчення строків, установлених законом, не має безумовним наслідком повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду. Так, статтею 123 КАС України передбачено, що передумовою настання відповідних наслідків для позивача є надання можливості останньому скористатися змогою подати заяву про

поновлення пропущеного строку в разі її неподання або ж вказати інші причини поважності пропущеного строку, ніж ті, які були зазначені в первинній заяві про поновлення строку та визнані судом неповажними.

Крім того, аналогічні правила встановлено КАС України і при вирішенні питання щодо прийнятності апеляційних та касаційних скарг. Зазначені правила процесуального закону щодо надання можливості позивачу подати заяву про поновлення пропущеного строку або вказати інші причини поважності пропущеного строку слід застосовувати як на стадії відкриття провадження у справі, так і на стадії розгляду справи після відкриття провадження у справі.

Постанова КАС ВС від 23 серпня 2022 року у справі № 826/2098/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105871403>.

## I. Строк звернення до адміністративного суду

### 1.1. Про встановлення поважних причин для поновлення пропущеного процесуального строку

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Директора Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації про визнання протиправними рішень, дій та бездіяльності посадових осіб органу державної влади. Окружний адміністративний суд ухвалою позовну заяву повернув позивачеві, оскільки позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано. Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без руху та надав строк для усунення недоліків шляхом подання заяви про поновлення строку і доказів сплати судового збору або доказів майнового стану позивача за попередній календарний рік, які б свідчили про наявність підстав для звільнення останнього від сплати судового збору. Позивач подав заяву про усунення недоліків, у якій просив продовжити строк на подання апеляційної скарги та звільнити його від сплати судового збору. Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та у відкритті апеляційного провадження, зазначивши, що позивач не довів наявності об'єктивно непереборних обставин, які б перешкождали вчасному поданню апеляційної скарги. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Строк звернення до адміністративного суду – це проміжок часу після виникнення спору в публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою для вирішення цього спору і захисту своїх прав, свобод чи інтересів.

Визначення процесуальних строків законом і судом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання процесуальних дій, установлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Процесуальні строки в адміністративному судочинстві, зокрема щодо подання апеляційної скарги на судові рішення першої інстанції, у разі їх пропуску можуть бути поновлені за відповідним клопотанням особи, що звернулася з апеляційною скаргою. У клопотанні мають бути наведені причини, наявність яких об'єктивно перешкоджала особі звернутися до суду в межах установлених законом строків. Звернення до суду з пропуском цього строку, у разі відсутності поважних причин, позбавляє таку особу права захисту в судовому порядку.

Законодавець не передбачив обов'язок суду автоматично поновлювати пропущений строк за наявності відповідного клопотання заявника, оскільки в кожному випадку суд має чітко визначити, з якої саме поважної причини такий строк було пропущено та чи підлягає він поновленню.

Постанова КАС ВС від 15 квітня 2021 року у справі № 160/9140/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96339464>.

## 1.2. Про умови та докази, необхідні для поновлення пропущеного строку касаційного оскарження

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії. Відповідач оскаржив до Верховного Суду ухвалені в цій справі рішення судів попередніх інстанцій, заявивши разом із касаційною скаргою клопотання про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження. Повний текст рішення апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2021 року було складено того ж дня, а касаційну скаргу направлено до Верховного Суду лише 26 травня 2021 року (згідно з відтиском штемпеля на конверті), тобто з пропуском встановленого строку. У клопотанні про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження скаргник зазначив, що копію оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції зареєстровано 27 квітня 2021 року. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про

поновлення строку на касаційне оскарження, визнавши зазначені в ньому причини пропуску строку неповажними.

Пропущений строк касаційного оскарження може бути поновлений судом, якщо за результатами оцінки та перевірки наведених заявником у відповідній заяві підстав пропуску такого строку суд дійде висновку про їх поважність.

Наведені заявником для обґрунтування поважності підстав пропуску строку касаційного оскарження доводи мають бути підтверджені відповідними письмовими документами або іншими доказами, з яких достовірно вбачається існування обставин, зазначених у заяві про поновлення строку.

Дата на штампі вхідної кореспонденції державної установи не є належним доказом на підтвердження отримання такої кореспонденції і свідчить лише про реєстрацію документа, а не про його одержання.

Ухвала КАС ВС від 11 червня 2021 року у справі № 420/9639/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97598157>.

### 1.3. Про початок перебігу строку на апеляційне оскарження в разі доставлення судового рішення до електронного кабінету

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промтекссервіс» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії. Окружний адміністративний суд задовольнив позов платника. Апеляційний адміністративний суд залишив без руху апеляційну скаргу контролюючого органу з огляду на пропуск установленого процесуальним законом строку на подання апеляційної скарги. Згодом апеляційний суд відмовив у поновленні строку апеляційного оскарження, вважаючи неповажними підстави для поновлення строку, зазначивши, що строк на апеляційне оскарження розпочався не з дати фактичного отримання, а з моменту доставлення судового рішення до електронного кабінету. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Початком строку для подання апеляційної скарги є момент доставлення судового рішення до електронного кабінету, а не дата фактичного отримання документа. Дата реєстрації кореспонденції не є доказом дати отримання судового рішення і не може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження.



Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 140/9164/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120925867>.

#### 1.4. Про момент початку перебігу строку звернення до суду та умови його поновлення

У 2019 році фізична особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення Харківської обласної ради від 5 липня 2007 року в частині щодо територій Нововодолазького району Харківської області. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні клопотання позивача про визнання поважними причин пропуску строку звернення до суду відмовив; адміністративний позов залишив без розгляду. У касаційній скарзі позивач посилався на те, що суди попередніх інстанцій помилково не врахували, що про порушення своїх прав він дізнався після ознайомлення з наданими Харківською обласною радою документами на його запит. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Законодавець виходить не тільки з безпосередньої обізнаності особи про факти порушення її прав, а й з об'єктивної можливості цієї особи знати про ці факти. Тобто початок перебігу строків звернення до суду починається з часу, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для поновлення строку звернення суд має встановити наявність об'єктивно непереборних обставин, що перешкоджали вчасному зверненню з адміністративним позовом, у зв'язку з чим позивач має довести суду їх наявність і непереборність із доданням відповідних доказів.

Постанова КАС ВС від 8 лютого 2022 року у справі № 520/11623/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103128438>.

#### 1.5. Про граничні строки апеляційного оскарження для суб'єктів владних повноважень

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ландшафт» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень про відмову в реєстрації податкових накладних і зобов'язання Державної фіскальної служби України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових

накладних податкові накладні датою їх фактичного отримання. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження, оскільки відповідач звернувся з апеляційною скаргою зі спливом одного року з дня складення повного тексту оскаржуваного судового рішення. У касаційній скарзі відповідач зазначив, що про факт ухвалення судового рішення у 2019 році в цій справі дізнався під час моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень у серпні 2023 року, а копія рішення суду першої інстанції податковому органу не надходила. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Встановлення законом граничних строків для оскарження судових рішень, зокрема для апеляційного оскарження, обумовлене необхідністю забезпечити правову визначеність у правовідносинах. Поновлення пропущеного строку на оскарження судового рішення одному з учасників справи безпосередньо впливає на правове становище іншого учасника.

При цьому законодавець, установивши винятки, виходив, зокрема, із безпосередньої обізнаності учасника справи – суб'єкта владних повноважень з наявністю відповідного судового провадження, а не з факту надіслання копії судового рішення, яким розгляд справи закінчено.

Постанова КАС ВС від 31 січня 2024 року у справі № 160/9385/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116681194>.

### 1.6. Про початок перебігу строку апеляційного оскарження для осіб, які не брали участі у справі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдонінвест» звернулося до суду з позовом до Фонду державного майна України про визнання протиправними дій та скасування наказу про недопущення позивача до участі в конкурсі за принципом аукціону з продажу пакета акцій. Суд першої інстанції позов задовольнив. Приватне акціонерне товариство «Центренерго», яке не було учасником справи, подало апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції визнав неповажними причини пропуску строку на подання апеляційної скарги та відмовив ПАТ «Центренерго» у відкритті апеляційного провадження. Ухвалюючи таке рішення, суд виходив з того, що апелянт не усунув недоліків скарги, не надав заяви із зазначенням поважних підстав чи належних доказів підтвердження поважності причин пропуску строку апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, хоча йому було відомо про розгляд адміністративної справи, яка могла вплинути на його права та інтереси у справі про банкрутство. Верховний Суд задовольнив касаційну

скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Початок перебігу строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції особою, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, починається з наступного дня після того, як цій особі стало відомо про ухвалене рішення, яке впливає на її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, а також про його зміст. При цьому законодавець не пов'язує початок перебігу строку на апеляційне оскарження з днем, коли така особа повинна була дізнатися про ухвалення такого рішення.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 640/8328/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95917605>.

### 1.7. Про відсутність підстав для поновлення процесуального строку через відсутність бюджетного фінансування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, у якому просило визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу відповідача без руху та надав строк для сплати судового збору. Оскільки недоліків апеляційної скарги не було усунуто, скаргу повернуто контролюючому органу. Відповідач подав нову апеляційну скаргу, яка також була залишена без руху. Ухвалою від 20 лютого 2020 року апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через неусунення недоліків, зокрема несплату судового збору. Відповідач вказував на обмеження фінансування судового збору, у зв'язку із чим він не зміг виконати вимоги ухвали суду та сплатити судовий збір вчасно. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

У ситуації, коли державний орган пропустив строк, поважними причинами його пропуску не може бути необхідність дотримання внутрішньої процедури виділення та погодження коштів на сплату судового збору податковим органом чи тимчасова відсутність таких коштів. Відсутність бюджетного фінансування не надає суб'єкту владних повноважень право в будь-який час після спливу строку апеляційного оскарження реалізовувати право на апеляційне оскарження судового рішення.

Усунення недоліків скарги (у тому числі й удруге поданої після повернення), не пов'язаних з дотриманням процесуальних строків, як-от сплата судового збору, за відсутності підстав для поновлення строку подання скарги однаково виключає можливість відкриття апеляційного провадження за такою скаргою. Причини пропуску строку є поважними, якщо обставини, які зумовили такі причини, об'єктивно непереборні, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судові рішення, та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій і підтверджені належними доказами.

Постанова ВП ВС від 28 квітня 2021 року у справі № 640/3393/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96694993>.

### 1.8. Про обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження контролюючим органом через відсутність коштів на сплату судового збору

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Окружний адміністративний суд адміністративний позов задовольнив повністю. У третій апеляційній скарзі відповідач просив поновити строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, а також відстрочити сплату судового збору. Суд апеляційної інстанції двічі повертав апеляційну скаргу, оскільки контролюючий орган не усунув недоліків апеляційної скарги. Коли відповідач втретє звернувся з апеляційною скаргою, апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення клопотання про продовження строку для усунення недоліків апеляційної скарги та поновлення строку на апеляційне оскарження, обґрунтоване відсутністю коштів для сплати судового збору на час подання відповідної скарги вперше та вдруге, і відмовив у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Належними доказами поважності підстав пропуску строку на апеляційне оскарження, у зв'язку з відсутністю коштів для сплати судового збору за звернення до суду з апеляційною скаргою, є докази, які б підтверджували сукупність послідовних та регулярних дій контролюючого органу з моменту виникнення права на апеляційне оскарження, спрямованих на отримання достатнього для сплати судового збору фінансування з Державного бюджету України, які б свідчили, що відповідач дійсно бажає реалізувати своє право на апеляційне оскарження у справі в найкоротші строки.

При цьому такі дії повинні вчинятися у взаємозв'язку інтервалів часу: з моменту виникнення права на апеляційне оскарження до дати звернення з апеляційною скаргою вперше; з моменту повернення вперше поданої апеляційної скарги – до дати повторного звернення з апеляційною скаргою тощо.

Невжиття суб'єктом владних повноважень, на якого покладено обов'язок виконувати функції і завдання держави, заходів щодо своєчасного оскарження судового рішення не може вважатися поважною причиною пропуску процесуального строку для звернення до суду.

Постанова КАС ВС від 4 березня 2021 року у справі № 826/7558/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95364230>.

### 1.9. Про встановлення граничного процесуального строку для оскарження прокурором, суб'єктом владних повноважень судового рішення в апеляційному порядку

У грудні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАШ» звернулося до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу. Рішенням окружного адміністративного суду від 29 січня 2019 року позов задоволено повністю. Ухвалою апеляційного адміністративного суду від 2 березня 2021 року відповідачу відмовлено у відкритті апеляційного провадження, оскільки апеляційну скаргу подано поза межами присічного строку. Відповідач подав касаційну скаргу, мотивовану тим, що повний текст рішення суду першої інстанції з'явився в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 10 грудня 2020 року. Саме з цієї дати слід відраховувати строк на апеляційне оскарження. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Використана законодавцем конструкція «незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора, суб'єкта владних повноважень подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення» є чіткою та не викликає множинного розуміння, а тому правила частини другої статті 299 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають обов'язок, а не право суду, не підлягають обмеженню в застосуванні та розширеному тлумаченню.

Постанова КАС ВС від 20 жовтня 2021 року у справі № 160/9107/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/100440074>.

### 1.10. Про безпідставність обґрунтування прокурором пропуску строку звернення до суду регулярними зверненнями до суб'єкта владних повноважень з метою витребування документів для підтвердження підстав представництва інтересів держави в суді

У червні 2023 року керівник Кропивницької окружної прокуратури звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправним та скасувати протокол засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин від 22 травня 2019 року, яким апробовано запаси корисних копалин. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов залишено без розгляду. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що прокурор звернувся з позовом до суду з пропуском тримісячного строку і не навів поважних причин пропуску такого строку, оскільки про наявність підстав для звернення з позовом у цій справі йому було відомо щонайменше в 2021 році. Прокурор обґрунтовував причини пропуску звернення до суду тим, що неодноразово звертався до відповідача із запитом, на які останній надавав неповну інформацію, і лише в квітні 2023 року, після отримання відповіді від Держгеонадра, прокурору стало відомо про наявність порушень з боку відповідача під час прийняття протоколу та про наявність підстав для звернення до суду з позовом в інтересах держави. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Регулярні звернення прокурора з метою витребування ним документів для підтвердження підстав представництва інтересів держави в суді не можуть слугувати механізмом продовження встановлених законом строків звернення до суду з адміністративним позовом, оскільки це призведе до постійного збереження стану невизначеності в публічно-правових відносинах, порушення стабільності в діяльності суб'єктів владних повноважень щодо виконання ними своїх функцій.

Дата отримання прокурором від Держгеонадра відповіді на запит не змінює моменту, з якого прокурор знав або повинен був дізнатися про наявність порушень інтересів держави, а лише свідчить про час, коли він почав вчиняти активні дії з реалізації своїх повноважень щодо звернення до суду з позовом в інтересах держави, і ця подія не пов'язується з початком перебігу строку звернення до суду в спірних правовідносинах.



Постанова КАС ВС від 13 лютого 2024 року у справі № 340/3868/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116964876>.

### 1.11. Про умови визнання запровадження воєнного стану в Україні поважною підставою для поновлення процесуального строку

У жовтні 2023 року фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Суд першої інстанції позов задовольнив. Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, військова частина подала апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, проте суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та постановив ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, надавши скаржнику строк для подання заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших поважних причин пропуску цього строку. На виконання вимог указаної ухвали військова частина подала до суду апеляційної інстанції додаткові пояснення у справі з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження та платіжною інструкцією. Суд апеляційної інстанції ухвалою відмовив у задоволенні клопотання військової частини про поновлення строку на апеляційне оскарження та у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Оцінюючи поважність причин пропущення процесуального строку з підстави введення воєнного стану в Україні, додатково необхідно брати до уваги, зокрема: територіальне місцезнаходження суду та порядок його функціонування; місце проживання / місцезнаходження скаржника; ведення на відповідній території бойових дій або розташування в безпосередній близькості до такої території; посилення ракетних обстрілів у відповідний проміжок часу, що об'єктивно створювало реальну небезпеку для життя учасників процесу; тривалість самого процесуального строку та часу, який минув із дати закінчення процесуального строку; наявність чи відсутність обставин, які об'єктивно перешкоджали конкретній особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку; поведінку особи, яка звертається з відповідною заявою / клопотанням, зокрема чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) в межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску); інші доречні обставини. Таким чином, сам лише факт запровадження воєнного стану не може бути підставою

для поновлення строку на апеляційне оскарження судових рішень в усіх абсолютно випадках.

Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 440/15583/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120900045>.

## II. Обчислення строку звернення до адміністративного суду

### 2.1. Про поважність причин пропуску строку позовної давності прокурором при зверненні з позовом в інтересах держави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України звернулася до суду з позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, у якому просила визнати недійсним протокольне рішення міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування в частині погодження надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Парі» дозволу на користування надрами з метою видобування природного газу. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, залишив без розгляду позовну заяву з підстав пропущення позивачем строку звернення до адміністративного суду без поважних причин. У касаційній скарзі позивач вказував, що суди попередніх інстанцій не врахували того факту, що позовна давність є строком подання позову як безпосередньо особою, право якої порушене, так і тими суб'єктами, які уповноважені законом звертатися до суду з позовом в інтересах іншої особи – носія порушеного права (інтересу). Натомість суди зробили висновок про самотійність прокурора при поданні позову, взагалі не дослідивши питання щодо підстав представництва на захист інтересів держави прокурором. Велика Палата Верховного Суду залишила касаційну скаргу без задоволення, а ухвали судів попередніх інстанцій – без змін.

З урахуванням ролі прокуратури в демократичному суспільстві та необхідності дотримання справедливого балансу в питанні рівноправності сторін судового провадження звернення прокурора до адміністративного суду в порядку його представництва інтересів держави в судах не можуть тлумачитися розширено та відмінно від реалізації права на звернення до суду самого суб'єкта владних повноважень.

Підставою звернення прокурора з вимогами до адміністративного суду є порушення або загроза порушення інтересів держави у випадках, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Обставини виявлення прокурором під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні відповідних порушень інтересів держави, які підлягають захисту в суді, поза межами строку звернення до суду повинні враховуватися судами як поважні причини пропуску строку звернення до адміністративного суду, якщо прокурор звернувся до суду протягом шести місяців з дня виявлення таких порушень. Проте направлення прокурором листів до відповідних державних органів щодо здійснення заходів захисту інтересів держави не зупиняє та не перериває перебігу встановленого процесуальним законом шестимісячного строку звернення до суду.

Постанова ВП ВС від 13 лютого 2019 року у справі № 826/13768/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81334171>.

## 2.2. Про початок перебігу строку звернення до суду у пенсійних спорах

У серпні 2016 року фізична особа звернулася до суду з позовом до Управління Пенсійного фонду України у Ренійському районі Одеської області, у якому просила визнати неправомірними дії щодо неврахування для обчислення пенсії сум індексації заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, премій до державних, професійних і ювілейних свят та інших виплат; зобов'язати відповідача здійснити перерахунок пенсії як державному службовцю з дати її призначення – 17 липня 2009 року, з урахуванням середньомісячної суми індексації заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, премій до державних, професійних і ювілейних свят та інших виплат за 24 календарних місяці. Суди попередніх інстанцій позов задовольнили. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, що позивачка не пропустила шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, встановлений частиною другою статті 99 КАС України у редакції, що діяла до 15 грудня 2017 року, оскільки, як убачається зі справи, вона дізналася про порушення своїх прав 8 серпня 2016 року, отримавши лист Управління Пенсійного фонду України про відмову в перерахунку пенсії, а позовну заяву подала до суду 11 серпня 2016 року. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій та частково задовольнила позовні вимоги, визнавши протиправними дії відповідача щодо неврахування для обчислення пенсії сум індексації заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, премій

до державних, професійних і ювілейних свят та інших виплат і зобов'язавши відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії з 1 серпня 2015 року.

Визначаючи початок перебігу строку звернення до адміністративного суду, важливо встановити той момент, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення її прав. У спорах, що виникають з органами Пенсійного фонду України, особа може дізнатися, що її права порушені, зокрема, при отриманні від органу Пенсійного фонду України відповіді на надісланий запит щодо розміру пенсії, нормативно-правових документів, на підставі яких був здійснений саме такий розрахунок. Отже, в цьому випадку початок перебігу строку звернення до адміністративного суду слід пов'язувати з датою отримання листа-відповіді, листа-роз'яснення від органу Пенсійного фонду України на запит особи про правильність / помилковість нарахування розміру пенсії, своєчасність / несвоєчасність її перерахунку.

Постанова ВП ВС від 24 грудня 2020 року у справі № 510/1286/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94345945>.

### 2.3. Про особливості обчислення строку звернення до адміністративного суду при оскарженні нормативно-правових актів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаська будівельно-торгова компанія» звернулося до Соснівського районного суду м. Черкаси з позовом до Черкаської міської ради, в якому просило визнати нечинним, таким, що не набрало чинності, рішення Черкаської міської ради від 22 січня 2015 року «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Черкаси». Позовні вимоги обґрунтовані тим, оскаржене рішення не було опубліковане у встановлений законом спосіб, а тому позивач вважає його таким, що не вступило в законну силу та, як наслідок, є нечинним. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов залишено без розгляду. Залишаючи позов без розгляду, суди виходили з того, що позивач, звернувшись у липні 2017 року до суду з позовом про скасування рішення, пропустив шестимісячний строк звернення до суду, визначений частиною другою статті 99 КАС України, без поважних на те причин. Позивач був обізнаний про існування рішення у 2015 році, оскільки саме в цьому періоді його застосовував при самостійному обчисленні, декларуванні та сплаті податків до місцевого бюджету. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на продовження розгляду до суду першої інстанції.

За умови перебування особи в правовідносинах, що регулюються нормативно-правовим актом, який оскаржується до адміністративного суду, строк звернення до адміністративного суду з позовом не може обмежуватися шістьма місяцями, передбаченими частиною другою статті 99 КАС України. У разі оскарження нормативно-правового акта строк такого оскарження буде вимірюватися всім періодом чинності цього нормативно-правового акта.

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 13 березня 2019 року у справі № 712/8985/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80457637>.

#### 2.4. Про порядок обчислення строку на апеляційне оскарження в разі відсутності під час проголошення судового рішення

Фізична особа звернулася з позовом до Львівської митниці Державної фіскальної служби, у якому просила визнати протиправними дії в. о. заступника начальника митниці в частині ухвалення постанови у справі про порушення митних правил; визнати протиправною та скасувати постанову у справі про порушення митних правил, якою громадянина Німеччини (позивача) визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбаченого частиною третьою статті 481 Митного кодексу України, і накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Районний суд 10 січня 2019 року прийняв рішення, яким у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції, встановивши, що апеляційна скарга подана з пропуском десятиденного строку, постановив ухвалу, якою залишив апеляційну скаргу позивача без руху, надавши йому строк для можливості вказати поважні підстави пропуску зазначеного строку. Суд апеляційної інстанції постановив ухвалу, якою вдруге визнав указані в заяві підстави для поновлення пропущеного строку неповажними і відмовив у відкритті апеляційного провадження. Позивач зазначив, що безпосередньої участі або участі через свого законного представника у розгляді справи не брав і не був присутній під час проголошення рішення у справі 10 січня 2019 року, а повний текст рішення отримав 24 січня 2019 року, після чого 1 лютого 2019 року в межах десятиденного строку, встановленого частиною четвертою статті 286 КАС України, оскаржив це рішення в апеляційному порядку. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу направив для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Стаття 286 КАС України є спеціальною нормою процесуального закону, що визначає особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності та частина четверта якої встановлює

спеціальні стосовно до статті 295 КАС України строк на апеляційне оскарження (протягом десяти днів) і порядок обчислення цього строку (з дня проголошення судового рішення).

Водночас статтею 286 КАС України не обмежено повноваження суду апеляційної інстанції щодо поновлення строку на апеляційне оскарження в порядку частини третьої статті 295 КАС України, і, на відміну від правил, установлених статтею 270 КАС України, передбачений статтею 286 КАС України строк на апеляційне оскарження не є преклюзивним.

Застосування порядку обчислення строку на апеляційне оскарження з моменту проголошення рішення суду, якщо позивач не був присутній під час проголошення судового рішення та про прийняте судове рішення дізнався лише після його отримання, є порушенням прав позивача на апеляційне оскарження.

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 22 листопада 2019 року у справі № 461/5908/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85836083>.

## 2.5. Про тривалість строку звернення до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення без адміністративної процедури оскарження

23 вересня 2020 року фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, в якому просила визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 15 лютого 2018 року. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Суд апеляційної інстанції визнав пропущеним строк звернення до суду і залишив позов без розгляду, зазначивши, що позивач не довів поважності причин пропуску строку. Позивач подав касаційну скаргу, обґрунтовуючи її тим, що він не використовував адміністративну процедуру оскарження, а отже строк звернення до суду має становити 1095 днів, а не шість місяців. Також він вказував, що зміни в правовому підході у визначенні строку звернення до суду відбулися вже після його звернення до суду із цим позовом. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову суду апеляційної інстанції та направив справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Процесуальний строк звернення до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних санкцій), якщо платник не використовував процедуру досудового вирішення спору (адміністративного оскарження), визначається частиною другою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України – становить шість



місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Незважаючи на те, що суд апеляційної інстанції правильно визначився з темпоральними межами процесуального строку, який підлягає застосуванню у спірних правовідносинах, скасування ним рішення суду першої інстанції за встановлених у цій справі обставин та із застосуванням нової судової практики через пропуск строку звернення до суду з позовом є проявом надмірного формалізму, що неприпустимо, оскільки на момент подання позову та відкриття судом першої інстанції провадження у справі сталою була судова практика щодо тривалості строку звернення до суду з позовом про скасування рішень про визначення грошових зобов'язань у 1095 днів, на врахування якої небезпідставно сподівався позивач і яка була врахована судом першої інстанції.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 27 січня 2022 року у справі № 160/11673/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103034921>.

## 2.6. Про строк звернення до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення після використання процедури адміністративного оскарження

29 жовтня 2019 року фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, в якому просила визнати протиправними і скасувати податкові повідомлення-рішення та рішення про застосування штрафних санкцій. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву залишив без розгляду. Суд першої інстанції дійшов висновку, що 27 вересня 2018 року завершилася процедура адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень, а тому адміністративний позов до суду міг бути поданий у місячний строк з дня отримання платником податків рішення контролюючого органу про результати розгляду його скарги. Суд вказав, що, звертаючись до суду з позовом 29 жовтня 2019 року, позивач пропустив строк звернення до суду і не навів поважних причин його пропуску. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Строк звернення до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень після проведення процедури адміністративного оскарження становить один місяць, що настає за днем закінчення процедури такого адміністративного оскарження.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 26 листопада 2020 року у справі № 500/2486/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93404515>.

## 2.7. Про строк звернення до суду з позовом про оскарження рішень контролюючих органів, які не стосуються нарахування грошових зобов'язань платника податків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» звернулося з позовом до Державної податкової служби України, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, в якому просило: визнати протиправними та скасувати рішення контролюючого органу про відмову в реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних; зобов'язати Державну фіскальну службу України зареєструвати податкові накладні позивача датою їх подання на реєстрацію. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, адміністративний позов залишено без розгляду у зв'язку з пропуском строку звернення до суду із цим позовом. Суди виходили з того, що позивач пропустив строк звернення до адміністративного суду, встановлений частиною другою статті 122 КАС України, а підстав для поновлення цього строку немає. Позивач посилався на те, що відповідно до пункту 56.18 статті 56, статті 102 Податкового кодексу України будь-яке рішення контролюючого органу може бути оскаржене до суду в межах 1095 днів.

Позивач зазначив, що висновок Верховного Суду у справі № 640/20468/18, який врахований судами першої та апеляційної інстанцій, стосується строку звернення до суду з позовом у разі попереднього використання досудового порядку вирішення спору. Натомість позивач не застосував досудового порядку вирішення спору. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Якщо платник податків не використовував процедуру адміністративного оскарження, строк звернення до суду з позовом про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних із похідною вимогою про зобов'язання її зареєструвати становить шість місяців із дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Постанова КАС ВС від 20 листопада 2020 року у справі № 1.380.2019.006517: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92997008>.

## 2.8. Про строк звернення до суду з позовом щодо скасування вимоги стосовно сплати недоїмки з єдиного внеску після використання процедури адміністративного оскарження (досудового врегулювання спору)

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області щодо визнання протиправною і скасування вимоги стосовно сплати боргу (недоїмки) з єдиного соціального внеску після застосування процедури досудового оскарження зі спливом одного місяця з моменту отримання рішення про результат розгляду скарги контролюючого органу вищого рівня. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернув. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що платник податків пропустив десятиденний строк звернення до суду, установлений Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». У касаційній скарзі позивач зазначив, що строк, протягом якого особа може звернутися до суду після застосування процедури досудового оскарження вимоги контролюючого органу про сплату єдиного внеску, визначений частиною четвертою статті 122 КАС України та становить три місяці з дня отримання платником єдиного внеску рішення органу доходів і зборів вищого рівня, прийнятого за наслідками розгляду його скарги. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Строк, протягом якого особа може звернутися до суду, після застосування процедури досудового оскарження вимоги фіскального органу про сплату єдиного внеску, становить три місяці з дня отримання платником рішення органу доходів і зборів вищого рівня, прийнятого за наслідками розгляду відповідної скарги.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС від 25 лютого 2021 року у справі № 580/3469/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95240811>.

## 2.9. Про строк звернення до суду з позовом про оскарження дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо видачі довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, в якому просила визнати протиправними дії щодо відмови їй у підготовці та наданні до пенсійного органу довідок про розмір грошового забезпечення позивача, із розрахунком посадового окладу, окладу за військовим званням та всіх інших видів

грошового забезпечення, які обчислюються з урахуванням розміру посадового окладу та окладу за військовим (спеціальним) званням. Суди попередніх інстанцій залишили позовну заяву без розгляду. Суди керувалися тим, що позивач повинен був дізнатися про порушення свого права на перерахунок пенсії, у тому числі й відсутності сформованої довідки як складової в алгоритмі перерахунку, 1 січня відповідного року (1 січня 2020 року, 1 січня 2021 року та 1 січня 2022 року), проте звернувся до суду лише 25 січня 2023 року, тобто поза межами строку, встановленого частиною другою статті 122 КАС України. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, встановлений частиною другою статті 122 КАС України, не підлягає застосуванню до правовідносин про оскарження неправомірних дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо видачі ними довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію на підставі Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та членам їх сімей як такий, що унеможливить реалізацію передбаченого статтею 63 цього Закону права на перерахунок пенсії у зв'язку зі зміною видів грошового забезпечення з урахуванням норм частини третьої статті 51 цього Закону щодо перерахунку пенсії з дати виникнення права на нього без обмеження строком у разі непроведення перерахунку з вини органів, які уповноважені видавати довідки для перерахунку пенсії.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 12 грудня 2023 року у справі № 380/1907/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115630129>.

## 2.10. Про строк звернення до суду з позовом щодо скасування надбавок і премій до грошового забезпечення

У 2020 році фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, у якому просила визнати протиправними дії щодо утримання з позивача під час остаточного розрахунку при звільненні раніше виплаченого грошового забезпечення за рахунок належних виплат при звільненні. Ухвалою суду першої інстанції, яка залишена без змін постановою суду апеляційної інстанції, у задоволенні заяви позивача про визнання поважними причин пропуску строку звернення до суду та поновлення строку звернення до суду відмовлено. Позовні вимоги в частині визнання протиправним і скасування наказу т. в. о. начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області щодо

скасування надбавок та премій до грошового забезпечення залишено без розгляду. Залишаючи позов без розгляду, суд першої інстанції, з рішенням якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що оскільки спірні правовідносини виникли під час проходження публічної служби, то до таких правовідносин має бути застосований місячний строк звернення до суду, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Враховуючи, що позивач повинен був дізнатися про порушення своїх прав у частині нарахування грошового забезпечення ще у 2015 році, коли воно зазнало значного зменшення, місячний строк звернення до суду було пропущено. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Строк звернення до адміністративного суду – це проміжок часу після виникнення спору в публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою для вирішення цього спору і захисту своїх прав, свобод чи інтересів. Водночас перебіг такого строку починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для визначення початку перебігу строку для звернення до суду необхідно встановити час, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Позивачу недостатньо лише послатися на необізнаність про порушення його прав, свобод та інтересів. Звертаючись до суду, він повинен довести той факт, що не міг дізнатися про порушення свого права й саме з цієї причини не звернувся для його захисту до суду протягом встановленого чинним законодавством строку. Водночас тривала пасивна поведінка такої особи не свідчить про дотримання строку звернення до суду з урахуванням наявної в неї можливості знати про стан своїх прав, свобод та інтересів.

Постанова КАС ВС від 6 грудня 2021 року у справі № 360/3999/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101650821>.

## 2.11. Про порядок обчислення строків для реалізації права на соціальний захист і судовий захист

Фізична особа 25 квітня 2023 року звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, в якому просила визнати протиправними дії відповідача щодо виплати їй разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік як учаснику бойових дій у розмірі семи мінімальних пенсій

за віком, з урахуванням проведеної раніше виплати. Окружний адміністративний суд ухвалою, яку постановою апеляційного адміністративного суду залишено без змін, позовну заяву повернув у зв'язку з пропуском строку звернення до суду. Суди визнали неповажними наведені заявником причини пропуску строку на звернення до суду. У касаційній скарзі позивач зазначив, що лише наприкінці жовтня 2022 року дізнався про неправомірну виплату щорічної разової допомоги. Після того як відповідач відмовив у перерахунку 30 листопада 2022 року, вважав цю дату початком відліку шестимісячного строку на звернення до суду. Також вказав, що весь цей строк припав на період воєнного стану, що ускладнило реалізацію його права на захист. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Відлік строків для звернення з метою реалізації права на соціальний захист розпочинається з моменту отримання відповідним суб'єктом владних повноважень заяви особи, до якої додано пакет необхідних документів. У свою чергу, відлік строків для звернення до суду (у разі незгоди особи з відповідним рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду зазначеної заяви) розпочинається з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про таке порушення своїх прав, якщо інше прямо не передбачено законом.

Спірна виплата є регулярною та виплачується один раз на рік, тому про порушення своїх прав позивач повинен дізнатися щорічно до 30 вересня, не отримавши її.

З дня отримання допомоги до 5 травня особа вважається такою, що повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідь на заяву не змінює момент, з якого позивач повинен був дізнатися про порушення своїх прав, а свідчить лише про час, коли позивач почав вчиняти дії щодо реалізації свого права, і ця дата не пов'язується з початком перебігу строку звернення до суду в цьому випадку.

На спірні правовідносини поширюються вимоги щодо шестимісячного строку для звернення до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо виплати позивачу щорічної грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік і зобов'язання здійснити перерахунок та виплату такої допомоги.

Постанова КАС ВС від 24 січня 2024 року у справі № 240/11101/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116553131>.



## 2.12. Про застосування строку звернення до суду в пенсійних спорах

У 2019 році фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, у якому просила визнати протиправними дії щодо відмови у проведенні перерахунку та виплати їй заборгованості з державної пенсії та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірі 100 % мінімальної пенсії за віком за період із 1 січня 2014 року по 2 серпня 2014 року. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, залишив без розгляду позовну заяву у зв'язку з тим, що позивач пропустив строк звернення до адміністративного суду і не заявив клопотання про його поновлення. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Для визначення початку перебігу строку для звернення до суду необхідно встановити час, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Позивачу недостатньо лише послатися на необізнаність про порушення його прав, свобод та інтересів; при зверненні до суду він повинен довести той факт, що не міг дізнатися про порушення свого права й саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду протягом шести місяців від дати порушення його прав, свобод чи інтересів чи в інший визначений законом строк звернення до суду. Водночас триваюча пасивна поведінка такої особи не свідчить про дотримання строку звернення до суду з урахуванням наявної в неї можливості знати про стан своїх прав, свобод та інтересів.

Пенсія є щомісячним періодичним платежем, а тому в будь-якому разі її розмір відомий особі, яка її отримує щомісячно. Отже, отримання пенсіонером листа від територіального органу Пенсійного фонду України у відповідь на його заяву не змінює момент, з якого така особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав, а свідчить лише про час, коли вона почала вчиняти дії щодо реалізації свого права, і ця дата не пов'язується з початком перебігу строку звернення до суду в разі, якщо така особа без зволікань та протягом розумного строку не вчиняла активних дій щодо отримання інформації про правильність / помилковість нарахування розміру пенсії, своєчасність / несвоєчасність її перерахунку тощо.

Постанови судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 240/12017/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95946021>.

### 2.13. Про початок перебігу строку звернення до суду у справі про відшкодування витрат на навчання

У серпні 2023 року Військова академія звернулася до суду з позовом до фізичної особи про стягнення витрат, пов'язаних з утриманням у вищому навчальному закладі, оскільки наказом начальника Військової академії від 5 липня 2018 року цю особу відраховано з числа курсантів. Відповідно до довідки-розрахунку від 5 липня 2018 року загальний розмір витрат, пов'язаних з утриманням відповідача в навчальному закладі, становить 126 102,22 грн, з чим він погодився та зобов'язався сплатити цю суму. 18 липня 2023 року відповідачу направлено вимогу-пропозицію про порядок та строки відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням курсанта у вищому навчальному закладі. У зв'язку з тим, що відповідач у добровільному порядку не відшкодував зазначені витрати, позивач звернувся до суду із цим позовом. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов повернено Військовій академії. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що відповідач ознайомився з розрахунком та зобов'язався добровільно відшкодувати витрати на утримання в академії (з розрахунком згоден) 6 липня 2018 року, отже, відлік строку звернення до суду із зазначеними вимогами розпочався через 15 днів після видання наказу та сплинув 21 серпня 2018 року. Тобто позов подано із суттєвим пропущенням строку на звернення до суду, і суд не встановив поважних причин, які об'єктивно перешкоджали позивачу реалізувати своє право на судовий захист. Формування Військовою академією в липні 2023 року вимоги-пропозиції не створює підстави для початку перебігу строку на звернення до суду із вказаними вимогами. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Невстановлення Військовою академією в позасудовій вимозі-попередженні про відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням особи в навчальному закладі, будь-якого строку свідчить про пасивну поведінку суб'єкта владних повноважень у здійсненні захисту прав, невжиття ним активних дій для дотримання місячного строку звернення, передбаченого частиною п'ятою статті 122 КАС України, що обраховується з моменту закінчення терміну добровільного виконання (що мало ним усвідомлюватися). Повторне направлення вимоги через п'ять років не поновлює строк добровільного виконання (відшкодування відповідачем витрат), є штучним створенням підстави для нового обрахунку місячного строку звернення до суду.

## 2.14. Про строк звернення до суду Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і її територіальних органів у спорах про стягнення штрафів у сфері законодавства про рекламу

У квітні 2023 року Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві звернулося до суду з позовом до фізичної особи – підприємця про стягнення штрафу на підставі рішення від 23 вересня 2022 року про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу, яке суб'єкт господарювання отримав 5 жовтня 2022 року і не оскаржував у судовому порядку. Окружний адміністративний суд позовні вимоги задовольнив повністю. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов залишено без розгляду. Судове рішення мотивоване пропуском позивачем тримісячного строку звернення до суду. Суд виснував, що перебіг тримісячного строку звернення до суду з позовом про стягнення суми штрафу починається після спливу 15-денного строку з дня одержання суб'єктом господарювання копії відповідного рішення в судовому порядку. Верховний Суд залишив касаційну скаргу позивача без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» та Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693, не містять спеціально визначених строків звернення до суду Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і її територіальних органів для стягнення штрафів у сфері законодавства про рекламу, а тому слід застосовувати загальний строк звернення, визначений абзацом другим частини другої статті 122 КАС України.

Постанова КАС ВС від 11 липня 2024 року у справі № 620/4425/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120350104>.

## 2.15. Про строк оскарження містобудівних умов та обмежень

У 2020 році Приватне акціонерне товариство «Фінансово-промислова група «Атіка» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Феліксія» звернулися до суду з позовом до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправними і скасування окремих положень містобудівних умов та обмежень від 28 грудня 2017 року. Окружний адміністративний суд позов задовольнив у повному обсязі. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду скасовано, позов залишено без розгляду. У касаційній скарзі

один із позивачів зазначив, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, а саме помилково обмежив шістьма місяцями, передбаченими частиною другою статті 122 КАС України, право позивачів на оскарження в судовому порядку окремих положень містобудівних умов та обмежень, дія яких є постійною тривалий час (з моменту їх видачі і до закінчення будівництва) і не обмежується їх разовим застосуванням, у зв'язку із чим суб'єктивні права та/або інтереси можуть порушуватися неодноразово, тобто постійно, упродовж усього часу їх чинності. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Містобудівні умови та обмеження – акт індивідуальної дії, оскільки є результатом застосування норм права, адресовані конкретним суб'єктам і створюють права та/чи обов'язки лише для цих суб'єктів (у цьому випадку – для позивачів), регулюють конкретну життєву ситуацію (у цьому випадку – проектування і будівництво офісних споруд та бізнес-центру з підземним паркінгом) і їхня дія закінчується у зв'язку з припиненням конкретних правовідносин, тобто вони вичерпують свою дію після їх виконання.

Оскаржуючи містобудівні умови та обмеження як акт індивідуальної дії, потрібно дотримуватися встановленого КАС України шестимісячного строку звернення до суду.

Як видно з оскаржуваних містобудівних умов та обмежень від 28 грудня 2017 року, їх було затверджено наказом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 січня 2018 року, тобто саме з 12 січня 2018 року вони набрали чинності для позивачів, в інтересах яких і видавалися. При цьому до суду позивачі звернулися з вимогами щодо оскарження містобудівних умов та обмежень більше ніж через два роки після їх затвердження, тобто з пропуском строку на звернення до адміністративного суду.

Постанова КАС ВС від 18 березня 2021 року у справі № 640/3844/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95616119>.

### III. Поновлення та продовження процесуальних строків

#### 3.1. Про визначення поважних причин пропуску строку апеляційного оскарження

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Рішенням суду першої інстанції

позов задоволено частково. У липні 2021 року відповідач вперше подав апеляційну скаргу на це рішення, яка була залишена без руху з наданням строку для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання до суду апеляційної інстанції оригіналу документа про сплату судового збору. Ухвалою від 24 вересня 2021 року апеляційну скаргу повернуто скаргнику у зв'язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги. Відповідач звернувся до суду апеляційної інстанції повторно 26 жовтня 2021 року з апеляційною скаргою. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Відмова обґрунтована тим, що підстави, наведені заявником апеляційної скарги для поновлення строку апеляційного оскарження, визнано неповажними. Крім цього, інші зазначені відповідачем обставини для поновлення строку на апеляційне оскарження не свідчать про наявність обставин, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, оскільки суд апеляційної інстанції дотримався норм процесуального права, правильне їх застосування є очевидним.

Тільки наявність об'єктивних перешкод для своєчасної реалізації прав щодо оскарження судового рішення в апеляційному порядку у строк, встановлений процесуальним законом, може бути підставою для висновку про пропуск строку апеляційного оскарження з поважних причин. Поважними підставами пропуску строку на апеляційне оскарження можуть бути визнані лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій, які повинні бути підтверджені належними доказами.

Ухвала КАС ВС від 29 грудня 2021 року у справі № 140/2924/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102391371>.

### 3.2. Про правове значення поважних причин для поновлення процесуальних строків в адміністративному провадженні

У грудні 2023 року керівник Летичівської окружної прокуратури в інтересах держави звернувся до суду з позовом до Державної служби геології та надр, Державної комісії України по запасах корисних копалин, Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНДЕН» про визнання протиправними та скасування державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, і зобов'язання вчинити дії. Суд першої інстанції залишив позов без розгляду, визнавши неповажними підстави для

поновлення строку звернення до адміністративного суду. Суд з'ясував, що твердження керівника прокуратури про те, що він дізнався про порушене право тільки після ознайомлення працівників Офісу Генерального прокурора з матеріалами, що стали підставою видачі спеціального дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНДЕН», 13 жовтня 2023 року, не відповідають дійсним обставинам справи. Суд першої інстанції дійшов висновку, що прокуратура з липня 2019 року була обізнана про факт отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНДЕН» спеціального дозволу на користування надрами і про те, що такий дозвіл надано без проведення аукціону. Суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу суду першої інстанції. Прокурор зазначав, що строк звернення до суду має обчислюватися не з липня 2019 року, а з моменту, коли працівники Офісу Генерального прокурора фактично ознайомилися з матеріалами щодо дозволу – тобто у жовтні 2023 року, а прокурор не був учасником правовідносин щодо видачі дозволу, тож не міг дізнатися про порушення раніше. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Поважними причинами можуть визнаватися лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що звернулася з адміністративним позовом, пов'язані з дійсно істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій та підтверджені належним чином.

Чітко визначені та однакові для всіх учасників справи строки звернення до суду, здійснення інших процесуальних дій є гарантією забезпечення рівності сторін та інших учасників справи. А для цього має бути також виконано умову щодо недопустимості безпідставного та необмеженого поновлення судами пропущеного строку.

Поновленню підлягають лише пропущені з поважних причин процесуальні строки, встановлені законом або судом. У свою чергу, поважною причиною може бути обставина, яка безпосередньо унеможлиблює або ускладнює можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом або судом строк, виникла об'єктивно, незалежно від волі особи, що пропустила строк, виникла протягом строку, який встановлений законом або судом, і підтверджується належними та допустимими засобами доказування.

Постанова КАС ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 560/22224/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123060899>.



### 3.3. Про критерії поновлення строку звернення до суду: об'єктивні та непереборні обставини

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Херсонській області про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Позивач подав клопотання про поновлення строку звернення до суду, обґрунтовуючи пропуск строку звернення до суду тим, що до отримання судового рішення про відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення не мав можливості оскаржити накази, оскільки не володів належними доказами. На його думку, саме отримання постанови суду стало підставою для поновлення строку на оскарження відповідних наказів поліції. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто позивачу. Суди попередніх інстанцій вказали, що оскарження протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності в суді загальної юрисдикції жодним чином не перешкоджає особі реалізувати своє право на звернення до суду з позовом, предметом спору в якому є правомірність притягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Строк звернення до суду, як одна зі складових гарантії «права на суд», може і має бути поновлений лише в разі наявності достатніх на те поважних причин.

Поновлення встановленого законом строку для подання позовної заяви здійснюється судом у виняткових, особливих випадках і лише за наявності обставин об'єктивного й непереборного характеру (підтверджених доказами), які істотно ускладнили або унеможливили своєчасну реалізацію права на звернення до суду з позовом.

Інакшого способу визначити, які причини належить віднести до поважних, ніж через зовнішню оцінку (кваліфікацію) змісту конкретних обставин, хронологію та послідовність дій суб'єкта правовідносин перед зверненням до суду за захистом свого права, немає. Під таку оцінку мають потрапляти певні явища, фактори та їхня юридична природа; тривалість строку, який пропущений; те, чи могли і яким чином певні фактори завадити вчасно звернутися до суду, чи перебувають вони у причинному зв'язку з пропуском строку звернення до суду; яка була поведінка суб'єкта звернення протягом цього строку; які дії він вчиняв і чи пов'язані вони з готуванням до звернення до суду тощо.

Постанова КАС ВС від 9 грудня 2024 року у справі № 420/28753/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119077288>.

### 3.4. Про врахування обставин і дій особи при визначенні поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАМБ ГРУБ» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області, Державної податкової служби України, у якому просило визнати протиправними та скасувати рішення, зобов'язати зареєструвати податкову накладну. Суд першої інстанції задовольнив позов. Відповідач подав апеляційну скаргу, яку апеляційний адміністративний суд залишив без руху через несплату судового збору, згодом її було повернуто скажнику. Податковий орган ще двічі звертався до суду з апеляційними скаргами, але суд залишав їх без руху у зв'язку з їх невідповідністю вимогам статті 296 КАС України в частині дотримання строку на апеляційне оскарження та сплати судового збору. Податковий орган подав заяву про поновлення строку, посилаючись на відсутність фінансування, але суд визнав ці причини неповажними та відмовив у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Норми КАС України не містять вичерпного переліку підстав, які вважаються поважними для вирішення питання про поновлення пропущеного процесуального строку. Такі причини визначаються в кожному конкретному випадку з урахуванням обставин у справі.

Отже, процесуальний строк звернення до суду покликаний забезпечувати принцип правової визначеності і є гарантією захисту прав сторін спору. Вирішуючи питання про поновлення процесуального строку, зокрема на апеляційне оскарження, суди повинні надавати оцінку причинам, що зумовили пропуск строку.

Сам по собі факт повернення вчасно поданої вперше апеляційної скарги не є поважною причиною пропуску строку, тому при вирішенні питання про поважність наведених скажником причин суд має враховувати й ті обставини, які стали підставою для повернення попередньо поданої апеляційної скарги, а також період часу, що сплинув з моменту, коли особа дізналася про відповідне рішення суду, яким чином діяла ця особа протягом зазначеного часу. Суди мають враховувати, чи вчинялись особою, яка має намір подати апеляційну скаргу, усі можливі та залежні від неї дії в розумні строки, без невиправданих зволікань, з метою виконання процесуального

обов'язку щодо дотримання строку на апеляційне оскарження судових рішень.

Постанова КАС ВС від 6 грудня 2024 року у справі № 460/65/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123584161>.

### 3.5. Про поновлення процесуальних строків у період дії воєнного стану

Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спредом» до Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення. Одночасно з касаційною скаргою відповідачем заявлено клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження. Верховний Суд оцінивши наведені скаржником обставини та обґрунтування причин пропуску строку, визнав їх неповажними та надав скаржнику час повідомити суд про інші поважні причини пропуску строку на касаційне оскарження. Однак у повторному клопотанні про поновлення строку на касаційне оскарження відповідач описує обставини попереднього звернення із касаційною скаргою, які були визнані неповажними. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, визнавши зазначені в ньому причини пропуску строку неповажними та відмовив у відкритті касаційного провадження.

Невиконання вимог процесуального закону щодо належного оформлення касаційної скарги та, як наслідок, повернення заявнику касаційної скарги не належать до об'єктивних обставин особливого і непереборного характеру, які можуть зумовити перегляд остаточного й обов'язкового судового рішення після закінчення строку його касаційного оскарження, а отже, не свідчать про наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

Питання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у випадку його пропуску з причин, пов'язаних із запровадженням воєнного стану в Україні, вирішується в кожному конкретному випадку, виходячи з доводів, наведених у заяві про поновлення такого строку. Однак сам лише факт запровадження воєнного стану не може бути підставою для поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у всіх абсолютно випадках, тим більше якщо пропуск цього строку відбувся ще до запровадження воєнного стану.

Скаржник у заяві про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень має обґрунтувати, яким чином запровадження воєнного стану

в Україні вплинуло на пропуск строку на касаційне оскарження судових рішень у цій справі.

Ухвала КАС ВС від 18 травня 2022 року у справі № 802/592/17-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104361501>.

### 3.6. Про умови поновлення строку на апеляційне оскарження в разі повторного подання апеляційної скарги

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в перерахунку пенсії. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Відповідач подав апеляційну скаргу в межах встановленого строку, але суд апеляційної інстанції залишив її без руху через несплату судового збору. У визначений судом строк недоліки скарги не було усунуто, тому апеляційну скаргу повернуто скаржнику. Відповідач надіслав до суду докази сплати судового збору та повторно подав апеляційну скаргу разом із клопотаннями про поновлення строку апеляційного оскарження, посилаючись на затримку фінансування як на поважну причину пропуску строку. Суд апеляційної інстанції відкрив апеляційне провадження, поновивши строк на апеляційне оскарження, однак в ухвалі про відкриття провадження не зазначив жодних мотивів та обґрунтувань щодо наявності підстав для поновлення строку. Позивач подав касаційну скаргу, вважаючи, що суд апеляційної інстанції безпідставно поновив відповідачу строк апеляційного оскарження. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, скасував постанову апеляційного адміністративного суду, а справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Строк на апеляційне оскарження в разі повторного подання апеляційної скарги може бути поновлено у випадку дотримання одночасно таких умов:

- первісне звернення до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою відбулось у межах передбаченого процесуальним законом строку на апеляційне оскарження;
- повторне подання апеляційної скарги відбулося в межах строку апеляційного оскарження, встановленого процесуальним законом, або впродовж розумного строку після отримання копії відповідної ухвали суду про повернення первісної скарги, без невинуватених затримок і зайвих зволікань;
- скаржник продемонстрував добросовісне ставлення до реалізації ним права на апеляційне оскарження і вжив усіх можливих та залежних від нього заходів з метою усунення недоліків апеляційної скарги, які стали підставою

для повернення вперше поданої апеляційної скарги, і такі недоліки фактично усунуті станом на момент повторного звернення з апеляційною скаргою;

- доведено, що повернення попередньо поданих апеляційних скарг відбулося з причин, які не залежали від особи, що оскаржує судові рішення, і які обумовлені наявністю об'єктивних та непереборних обставин, що унеможливили або значно утруднили можливість своєчасного звернення до суду апеляційної інстанції, і не могли бути усунуті скаржником;
- наявність таких обставин підтверджено належними й допустимими доказами.

Постанова КАС ВС від 24 липня 2023 року у справі № 200/3692/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112382759>.

### 3.7. Про поновлення строку звернення до суду для осіб, мобілізованих на військову службу

У січні 2024 року фізична особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про відмову в призначенні їй дострокової пенсії за віком. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, повернув позовну заяву позивачу без розгляду через пропуск строку для звернення до суду. Ухвалюючи таке рішення, суди виходили з того, що проходження позивачем військової служби не може вважатися поважною причиною пропуску строку звернення до суду, адже така обставина виникла значно пізніше за початок перебігу строку для звернення до суду. Крім того, суди зважали на те, що позивач у липні 2022 року звернувся до пенсійного органу із заявою про призначення пенсії, а отже й мав об'єктивну можливість звернутися з позовом до суду, а військова частина позивача знаходиться в зоні, що не є територією бойових дій. У касаційній скарзі позивач зазначив, що суди протиправно не врахували, що він ветеран війни, учасник бойових дій та у зв'язку з військовою агресією рф з 16 березня 2022 року мобілізований до лав Збройних Сил України для виконання свого конституційного обов'язку із захисту суверенітету і незалежності України. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Проходження військової служби особою, призваною під час мобілізації до Збройних Сил України, може бути підставою для поновлення строку звернення до суду з кількох причин, пов'язаних з особливим статусом військовослужбовців та характером їхньої служби:

1. Обмеження доступу до правової допомоги: під час служби військовослужбовці можуть перебувати у віддалених, в тому числі

й небезпечних, місцях, де відсутній доступ до адвокатів чи інших правових ресурсів, що обмежує можливість своєчасного звернення до суду.

2. Виконання обов'язків служби: військовослужбовці, особливо в умовах воєнного стану, часто перебувають у стані, коли фізично або психологічно неможливо займатися приватними справами, зокрема ініціювати судові спори.

3. Фактор часу: участь військовослужбовця в довготривалих операціях, навчаннях або відрядженнях може унеможливити дотримання визначеного процесуальним законом строку для звернення до суду.

4. Повага до особливого статусу військовослужбовців: з огляду на виконання військовослужбовцями важливої функції із захисту держави законодавство та судова практика мають враховувати обставини, пов'язані з проходженням військової служби, як вагому підставу для поновлення строку.

5. Обов'язок держави забезпечувати реалізацію принципу рівного доступу до правосуддя: проходження військової служби може суттєво ускладнити реалізацію особами цього права, а отже, з метою належного забезпечення зазначеного принципу, може визнаватися об'єктивною причиною пропуску процесуального строку.

Постанова КАС ВС від 29 листопада 2024 року у справі № 120/359/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123410430>.

### 3.8. Про мету продовження процесуального строку, встановленого судом

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства оборони України про визнання протиправним та скасування пункту протоколу засідання комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу відповідача залишено без руху, а надалі відмовлено в задоволенні клопотання про продовження строку на усунення недоліків апеляційної скарги та повернуто скаргнику. Суд апеляційної інстанції вказав, що відсутні підстави вважати, що скаргник мав будь-які перешкоди, пов'язані зі сплатою судового збору. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та скасував ухвалу суду апеляційної інстанції.

Метою продовження процесуального строку, встановленого судом, є сприяння особі в реалізації процесуального права та/або виконанні процесуального обов'язку. Доцільність продовження процесуального строку обумовлюється рівнем імовірності, наскільки таке продовження буде ефективним у контексті не тільки реалізації особою процесуального права та/або виконання процесуального обов'язку, а й правової визначеності



учасників матеріально-правових відносин, спір між якими вирішується із застосуванням процесуальних засобів.

Постанова КАС ВС від 16 лютого 2022 року у справі № 620/2968/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103402160>.

### 3.9. Про можливість продовження судом строку на усунення недоліків апеляційної скарги

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Київській області про визнання протиправною відмови та зобов'язання вчинити певні дії. Суд першої інстанції задовольнив позов. Відповідач подав апеляційну скаргу, яку апеляційний адміністративний суд залишив без руху через несплату судового збору, а також відсутність доказів надсилання копії апеляційної скарги та копій доданих матеріалів іншим учасникам справи. Суд апеляційної інстанції залишив без задоволення клопотання відповідача про продовження строку на усунення недоліків і повернув апеляційну скаргу, оскільки у строк, визначений судом скажником, не було усунуто недоліків апеляційної скарги. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Положення КАС України не встановлюють обмежень щодо можливості продовження судом раніше встановленого ним процесуального строку на усунення недоліків апеляційної скарги лише в межах десяти днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху в разі, якщо відповідну заяву про продовження процесуального строку подано учасником справи до закінчення процесуального строку, раніше встановленого цим судом, чи з власної ініціативи суду за тих же умов.

Продовженням строку є надання нового строку на вчинення процесуальної дії, яка не була вчинена у встановлений судом строк.

Постанова КАС ВС від 8 жовтня 2024 року у справі № 320/5804/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122163732>.

### 3.10. Про дотримання принципу рівності сторін та порядку продовження процесуальних строків при перегляді судових рішень

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Військової академії про визнання протиправною бездіяльності відносно проведення компенсації втрати частини доходу

– індексації грошового забезпечення. Суди попередніх інстанцій позов задовольнили. Відповідач подав касаційну скаргу, яку ухвалою Верховного Суду залишено без руху з наданням строку на усунення недоліків касаційної скарги. В межах встановленого в ухвалі строку скажчик звернувся з клопотанням про продовження строку для усунення недоліків терміном на двадцять днів. Верховний Суд частково задовольнив вказане клопотання, дійшовши висновку про можливість продовження процесуального строку, встановленого судом для усунення недоліків, строком десять днів.

Перегляд судових рішень кореспондується з обов'язком дотримуватися процесуального законодавства щодо порядку, строків і умов реалізації цього права. Такі процесуальні обов'язки для всіх учасників судового процесу є однаковими, що забезпечує принцип рівності сторін. Продовження процесуального строку, встановленого судом, передбачає надання нового строку на вчинення тієї процесуальної дії, яка не була з поважних причин вчинена у первісно встановлений строк.

Ухвала КАС ВС від 19 листопада 2024 року у справі № 420/1511/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123151720>.

## РОЗДІЛ VII. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

### 1. Судові повістки та повідомлення

#### 1.1. Про дотримання способу та форми повідомлення щодо розгляду справи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Харківської обласної державної адміністрації про визнання протиправним і скасування наказу про звільнення з посади в органі державної влади, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, посилаючись на порушення трудового і спеціального законодавства про державну службу. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, визнавши звільнення законним. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та направив справу на новий розгляд через порушення норм процесуального права: апеляційний розгляд відбувся за відсутності позивача без належного підтвердження його повідомлення про дату, час і місце судового засідання.

Передумовою для розгляду справи судом є належне сповіщення всіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, якщо така справа відповідно до вимог КАС України повинна розглядатися з їх повідомленням. Належність означає інформування учасників справи у спосіб та за формою, передбаченою процесуальним законодавством.

Належне сповіщення про розгляд справи можливе в разі вручення повістки особі не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, окрім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді.

Постанова КАС ВС від 11 серпня 2022 року у справі № 520/1282/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105693479>.

#### 1.2. Про належне повідомлення сторін про призначені судові засідання

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» звернулося до суду з позовом до Головного управління ДФС у Харківській області про скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов та скасував податкові повідомлення-рішення. Апеляційний суд частково скасував це рішення й ухвалив нове, яким у задоволенні позову відмовив. У касаційній скарзі позивач посилався на порушення норм процесуального права, зокрема на розгляд справи без його участі, попри прохання відкласти засідання через хворобу представника та відсутність належного повідомлення про нову дату слухання. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, дійшовши висновку, що апеляційний суд діяв у межах процесуального закону.

Завчасне надсилання учаснику справи копій усіх процесуальних документів і повідомлень про призначені судові засідання – як уперше, так і ті, що переносилися та відкладалися, свідчить про дотримання судом норм процесуального права. Дата ухвалення рішення судом не є безумовним фактом наявності судового засідання при розгляді справи, оскільки відповідне рішення може ухвалюватися в межах письмового провадження.

Постанова КАС ВС від 14 січня 2021 року у справі № 820/6564/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94129844>.

### 1.3. Про право учасників справи бути належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Офісу Генерального прокурора з вимогами про визнання протиправними та скасування рішення кадрової комісії щодо неуспішного проходження атестації, скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції позов задовольнив, визнавши звільнення незаконним. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Позивач вказував, що ухвалою апеляційного адміністративного суду справу призначено до апеляційного розгляду у відкритому судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі. Представник позивача – адвокат зазначав про бажання брати участь у розгляді справи, натомість суд апеляційної інстанції повістки про виклик у судові засідання адвокату не направляв, як і позивачу. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, оскільки справу розглянуто без належного повідомлення позивача про дату судового засідання, що порушує принципи змагальності, рівності сторін і право на участь у процесі. Справу направлено на новий розгляд до апеляційного суду.

Право учасників справи, зокрема, бути належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання та на участь у судових засіданнях (за винятком випадків щодо окремих категорій справ), відповідає основним засадам адміністративного судочинства, таким як рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин справи.

Постанова КАС ВС від 20 липня 2023 року у справі № 640/25033/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112325717>.

#### 1.4. Про належне повідомлення всіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної фіскальної служби України та Києво-Святошинської об'єднаної державної податкової інспекції з вимогою визнати протиправним і скасувати наказ Голови Державної фіскальної служби про її звільнення з посади начальника Києво-Святошинської об'єднаної державної податкової інспекції, поновити її на посаді, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсацію моральної шкоди. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив позов, скасував наказ про звільнення, поновивши позивача на посаді, та стягнув середній заробіток за час вимушеного прогулу. Верховний Суд справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. За наслідками нового розгляду апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу позивача залишив без задоволення, рішення окружного адміністративного суду – без змін. Позивачка вказувала, що будь-яких заяв чи клопотань до суду про розгляд справи за її відсутності не подавала, а судом апеляційної інстанції про розгляд справи ні вона, ні її представник повідомлені не були, жодних судових викликів чи судових повідомлень від суду апеляційної інстанції ні поштою, ні зазначеними в позовній заяві засобами зв'язку чи офіційної електронної адреси не отримували. Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду і направив справу на новий розгляд до цього ж суду.

Вручення повістки в разі відсутності в адресата офіційної електронної адреси за правилами статті 126 КАС України здійснюється під розписку. Особа, яка вручає повістку, зобов'язана повернути до адміністративного суду розписку адресата про одержання повістки, яка приєднується до справи. Передумовою для розгляду справи судом є належне повідомлення всіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, якщо така справа має розглядатися за умови їх повідомлення. Належність означає інформування учасників справи у спосіб та за формою, що передбачені процесуальним законодавством.

Постанова КАС ВС від 30 листопада 2021 року у справі № 826/4079/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101502548>.

#### 1.5. Про належне повідомлення про дату, час і місце судового засідання як забезпечення справедливого судового розгляду справ у період дії воєнного стану

Приватна фірма «Техагробуд» оскаржила до суду податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, яким

до позивача застосовано податкові санкції. Суд першої інстанції задовольнив позов платника податків, визнавши протиправним і скасувавши податкове повідомлення-рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове – про відмову в задоволенні позову, підтримавши позицію податкового органу. Позивач вказував на порушення свого права на участь у судовому засіданні, оскільки суд апеляційної інстанції ухвалив рішення без належного повідомлення сторін і за відсутності документального підтвердження проведення проміжного засідання. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Суд наголосив, що навіть в умовах воєнного стану право на справедливий судовий розгляд не може бути обмежене. Ухвалення рішення без участі сторін, які бажали бути присутніми, без належного повідомлення та з порушенням форми фіксації процесуальних дій свідчить про порушення принципу доступу до правосуддя.

Суд апеляційної інстанції, ухвалюючи постанову без участі сторін, які виявили бажання бути присутніми в судовому засіданні, у період дії правового режиму воєнного стану, розуміючи об'єктивні ускладнені обставини щодо можливості сторін прибути до суду (наприклад, призов на військову службу, переїзд до іншого міста, затори тощо), з метою забезпечення права учасників справи брати участь у судовому процесі має здійснити дії для забезпечення справедливого судового розгляду.

Постанова КАС ВС від 31 травня 2022 року у справі № 140/8301/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104548549>.

### 1.6. Про обов'язок повідомляти суд про місце проживання чи перебування

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Тернівського районного суду Кривого Рогу про встановлення відсутності компетенції суду та зобов'язання вчинити певні дії. Ухвалою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області позовну заяву передано на розгляд до Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Не погоджуючись із цим, позивач подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд повернув скаргу, а повторну апеляційну скаргу позивача залишено без руху через пропуск строку та відсутність документів про сплату судового збору. Позивач стверджував, що не отримував судових ухвал через проблеми з доставкою, однак суд вважав, що належне повідомлення відбулося, а позивач нехтував процесуальними обов'язками. Внаслідок цього апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через пропущення строку звернення до апеляційного суду без поважних причин. Суд установив, що судові повідомлення направлялися



за адресою, вказаною позивачем, але повернулися з поштовою відміткою «за закінченням строку зберігання». Позивач не повідомив про зміну місця проживання, не надав доказів отримання ухвали, не усунув недоліків та не звернувся з новим клопотанням у встановлені строки. Верховний Суд залишив оскаржуване рішення суду першої інстанції без змін, наголосивши на обов'язку сторін своєчасно повідомляти суд про зміну адреси, дотримуватись процесуальної сумлінності та строків оскарження.

Обов'язок щодо повідомлення суду місця проживання чи перебування, яке надалі є адресою для листування з такою особою, покладено виключно на особу, яка звертається до суду. До повноважень адміністративних судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб – учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій, а відповідно до частини другої статті 44 КАС України учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Постанова КАС ВС від 10 квітня 2025 року у справі № 215/2909/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126521356>.

### 1.7. Про належність доказів виконання судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення процесуальних дій

Товариство з обмеженою відповідальністю «Либідь-К» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області та Державної податкової служби України про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, а також зобов'язання здійснити її реєстрацію. Суд першої інстанції залишив позовну заяву без руху у зв'язку з пропуском строку звернення та необхідністю подання заяви про його поновлення, а згодом через неусунення недоліків повернув позовну заяву. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Суди вказали, що ухвала суду про залишення позовної заяви без руху, яка була повернута на адресу суду з відміткою відділення поштового зв'язку «за закінченням терміну зберігання», вважається такою, що вручена позивачу належним чином. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу на новий розгляд.

Положення КАС України не передбачають повернення рекомендованих листів з відміткою «за закінченням встановленого терміну зберігання», така відмітка не передбачена як причина невручення судового повідомлення. Ця

відмітка не розкриває суті причини неможливості вручити адресату відповідний рекомендований лист. Отже, така відмітка не дає суду обґрунтованих процесуальних підстав для визначення факту належного повідомлення сторони у судовій справі, зокрема не визначає, чи адресат відмовився від отримання судового повідомлення, чи він відсутній, чи особу, якій адресовано судові рішення, не виявлено за місцем проживання. Тому повернення поштового відправлення, яким позивачу направлено копію ухвали суду про залишення позовної заяви без руху, з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання» не може свідчити про обізнаність позивача щодо її існування та, як наслідок, наявності в нього можливості виконати таку ухвалу суду шляхом усунення недоліків позовної заяви, визначених у цій ухвалі, у встановлений судом строк.

Постанова КАС ВС від 22 серпня 2024 року у справі № 560/21175/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121183879>.

### 1.8. Про зворотну розписку про одержання повістки

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК "Укрбудмонтаж"» звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції залишив позов без розгляду у зв'язку з повторною неявкою позивача без поважних причин у судові засідання. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Позивач вказав, що не був належним чином повідомлений про дату судових засідань, оскільки повістки надсилалися на стару юридичну адресу. Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, підтвердивши, що позивач був належним чином повідомлений про засідання, а неявка його представника без поважних причин перешкодила розгляду справи по суті.

Допустимим доказом, що підтверджує вручення повістки, надісланої рекомендованою кореспонденцією, є зворотна розписка про її отримання, яка повертається до адміністративного суду відповідно до положень частини одинадцятої статті 126 КАС України. В разі надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією доказом її вручення юридичній особі є зворотна розписка про отримання повістки, підтверджена підписом відповідного службовця юридичної особи. Допустимим доказом, що підтверджує вручення повістки, надісланої рекомендованою кореспонденцією, є зворотна розписка про одержання повістки, яка

повертається до адміністративного суду відповідно до положень частини одинадцятої статті 126 КАС України.

Постанова КАС ВС від 23 жовтня 2019 року у справі № 2а-15788/12/2670: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85154685>.

### 1.9. Про неявку сторони в судове засідання

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання протиправним і скасування рішення щодо невідповідності займаній посаді. Під час розгляду справи позивач неодноразово не з'являвся на судові засідання без поважних причин, хоча й був належним чином повідомлений про їх проведення, та не подавав заяв про розгляд справи за його відсутності. Суд, зважаючи на складність справи й потребу у всебічному з'ясуванні обставин із залученням сторін, дійшов висновку, що неявка позивача перешкоджає розгляду справи по суті. Верховний Суд позовну заяву залишив без розгляду.

Формулювання частини п'ятої статті 205 КАС України «якщо неявка перешкоджає розгляду справи» означає, що суд може розглянути позов по суті, однак не зобов'язаний цього робити. Це законодавче формулювання змістовно викладено у формі умови, яка в кожному конкретному випадку (правовій ситуації, казусові) має оцінюватися окремо в межах відповідних спірних правовідносин, які диктують її застосування.

Ухвала КАС ВС від 22 вересня 2020 року у справі № 9901/199/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752778>.

### 1.10. Про добросовісне користування учасниками справи їхніми процесуальними правами

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області про невиконання щомісячної доплати до пенсії та зобов'язання здійснити відповідні нарахування і виплати. Окружний адміністративний суд ухвалою позовну заяву в частині позовних вимог повернув позивачці, тому що вона подала апеляційну скаргу, яка була залишена без руху через відсутність доказів сплати судового збору. Повторне направлення позивачці ухвали про залишення апеляційної скарги без руху повернулося до суду як недоставлене. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу через невиконання вимог ухвали про залишення без руху апеляційної скарги. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без

задоволення, ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін. Суд вказав, що повернення поштового відправлення з відміткою «за закінченням терміну зберігання» визнано належним повідомленням відповідно до КАС України.

Заявник зобов'язаний демонструвати готовність, на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, пов'язаних зі зволіканням у розгляді справи, та максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання, а також проявляти зацікавленість процесом розгляду справи. Звертаючись до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, позивачка мала проявити активність і цікавитися результатами руху апеляційної скарги. Водночас строк зберігання поштового відправлення терміном в один місяць дає можливість особі, яка подала апеляційну скаргу, вжити заходів для отримання такого відправлення та ознайомлення з ухвалою суду протягом цього строку.

Постанова КАС ВС від 20 травня 2024 року у справі № 140/11181/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119180115>.

#### 1.11. Про повідомлення сторін у справах з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України

Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області звернулося до суду з позовом до громадянки Афганістану про продовження строку її затримання на шість місяців для ідентифікації та примусового видворення з України. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції залишив без руху апеляційну скаргу через відсутність відомостей про місце перебування відповідачки. Згодом апеляційний суд повернув апеляційну скаргу через процесуальні недоліки. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу до цього ж суду для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття провадження. Суд дійшов висновку, що апеляційний суд не врахував обставин неможливості встановлення місцеперебування відповідачки, не оцінив доводів і поданих документів, а також не взяв до уваги факту наявності у відповідача представника. Крім того, апеляційний суд не застосував положень статті 130 КАС України, які дозволяють викликати відповідача через офіційний вебпортал судової влади України у справах, пов'язаних із затриманням іноземців.

Суд апеляційної інстанції під час розгляду справ, особливості розгляду яких визначені в статті 289 КАС України, зобов'язаний повідомити учасників

справи про розгляд такої справи та вжити всіх заходів щодо такого повідомлення. При цьому процесуальний закон не забороняє застосовувати положення статті 130 КАС України в зазначеній категорії справ. Крім того, суд апеляційної інстанції має враховувати наявність у відповідача представника. Суд апеляційної інстанції, повертаючи апеляційну скаргу, не надав оцінки доводам щодо неможливості встановлення місця перебування відповідачки, що позбавило позивача можливості виконати обов'язки територіального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції щодо звернення до суду з приводу продовження строку затримання іноземця або особи без громадянства з метою ідентифікації та (або) забезпечення видворення за межі території України.

Постанова КАС ВС від 30 червня 2020 року у справі № 522/21482/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90090440>.

### 1.12. Про умови залишення скарги без розгляду у зв'язку з повторною неявкою в судові засідання без поважних причин

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичне об'єднання "Проект монтаж наладка"» звернулося до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Малиновському районі Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, у якому просило скасувати податкове повідомлення-рішення та визнати його нечинним. Судом першої інстанції позовну заяву залишено без розгляду через повторну неявку позивача в судові засідання без поважних причин. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Верховний Суд скасував судові рішення і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки суди першої та апеляційної інстанцій не обґрунтували своїх рішень.

Залишення позовної заяви без розгляду з підстав, передбачених частиною п'ятою статті 205, пунктом 4 частини першої статті 240 КАС України, можливе виключно за існування сукупності таких умов: а) належне повідомлення позивача про дату, час і місце судового засідання; б) відсутність заяви позивача про розгляд справи за його відсутності; в) неявка позивача в судові засідання (підготовче засідання) без поважних причин або неповідомлення ним про причини такої неявки; г) неможливість розгляду справи по суті за відсутності позивача; ґ) відсутність вимоги відповідача щодо розгляду справи по суті на підставі наявних у ній доказів.

Постанова КАС ВС від 25 вересня 2019 року у справі № 815/1394/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84494048>.

### 1.13. Про підстави щодо залишення позову без розгляду

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, у якому оскаржувала рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та звільнення з посади прокурора. Попри належне повідомлення про дату, час і місце судових засідань, позивач повторно не з'явився до суду без поважних причин і без подання заяви про розгляд справи за його відсутності. Відповідач просив про відкладення розгляду справи через неможливість явки представника. Верховний Суд залишив позовну заяву без розгляду у зв'язку з повторною неявкою позивача та відсутністю повідомлень про причини неприбуття.

Позивач – особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду. Будучи ініціатором судового розгляду справи, позивач насамперед має активно, не зловживаючи, використовувати власні процесуальні права, тобто використовувати їх з метою, з якою такі права були надані. При цьому визначальними процесуальними обов'язками позивача є забезпечення представництва власних інтересів при розгляді адміністративної справи, дотримання процесуальних строків. На адресу суду від позивача не надходило заяв і клопотань про поважність причин неможливості прибуття на судові засідання чи про розгляд справи за його відсутності. Водночас неявка позивача / його представника перешкоджає розгляду справи, оскільки позбавляє суд можливості встановити всі обставини справи, необхідні для вирішення спору.

Ухвала КАС ВС від 14 травня 2019 року у справі № 9901/52/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81698206>.

### 1.14. Про особливий порядок вручення повістки та процесуальних документів особам, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Позивач, який відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, звернувся з позовом до установи виконання покарань Державної установи «Замкова виправна колонія № 58», вимагаючи визнання протиправними дій щодо вилучення консервів, надісланих у посилці, та відмови в їх видачі, а також зобов'язання передати йому вміст зазначених продуктів. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову, пославшись на невідповідність вмісту посилки вимогам нормативно визначеного переліку дозволених продуктів. Позивач наголошував



на порушенні його права на доступ до правосуддя, зокрема права бути присутнім у судовому засіданні апеляційного суду, оскільки участь у засіданні в режимі відеоконференції не була забезпечена попри ухвалу про її проведення. Верховний Суд дійшов висновку, що засуджений не був належним чином повідомлений про судові засідання, а апеляційний суд не забезпечив його участі, що суперечить принципам адміністративного судочинства, тому постанову апеляційного суду скасував, а справу направив на новий розгляд.

КАС України встановлює особливий порядок вручення повістки та процесуальних документів особам, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Позивач є засудженим та в Державній установі «Замкова виправна колонія (№58), тобто є обмеженим у праві вільно пересуватися та не може самостійно з'явитися в судові засідання. Судом апеляційної інстанції, не враховано ці обставини та призначено судові засідання в режимі відеоконференції, та не зобов'язано адміністрацію ДУ «Замкової виправно колонії (№ 58)» забезпечити участь у відеоконференції позивача. Таким чином, дії суду апеляційної інстанції щодо неповідомлення належним чином позивача про дату, час та місце судового засідання та незабезпечення його участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції не відповідають основним засадам (принципам) адміністративного судочинства, а саме щодо права на апеляційний перегляд справи, в тому числі права особисто надавати пояснення, брати участь в дослідженні доказів в суді апеляційної інстанції тощо.

Постанова КАС ВС від 13 вересня 2019 року у справі № 675/547/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84229537>.

### 1.15. Про обмеження фізичної участі в судовому засіданні осіб, які перебувають під вартою

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Верховної Ради України про визнання протиправною бездіяльності Верховної Ради України щодо непризначення виборів Президента України на 31 березня 2024 року та зобов'язання вчинити відповідні дії. Верховний Суд відкрив провадження у справі та призначив її розгляд на відповідну дату. Позивач перебуває під вартою, і його представник звернувся з клопотанням про забезпечення особистої участі позивача в судовому засіданні шляхом доставки до приміщення суду. Представник обґрунтував клопотання правом на справедливий і публічний розгляд справи за особистою участю відповідно до європейських стандартів та висновків Конституційного Суду України, а також наявністю в суді відповідних приміщень для участі осіб під вартою. Суд

відмовив у задоволенні цього клопотання, пославшись на відсутність правових підстав і технічних можливостей для доставки позивача до зали суду в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Позивачу було запропоновано брати участь у процесі дистанційно або через представника та роз'яснено право на участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Однією з гарантій права особи на судовий захист, яка є учасником адміністративного процесу та перебуває під вартою, є її інформування про час і місце проведення судового засідання. У даному випадку Верховний Суд, який розглядає цей адміністративний позов як суд першої інстанції, не обмежує право позивача на безпосередню (фізичну) участь в розгляді своєї справи, однак право вільного пересування позивача обмежене застосуванням до нього запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством України, і адміністративний суд не має законних повноважень на втручання у відповідні заходи забезпечення кримінального провадження, надання вказівок його учасниками.

До повноважень адміністративного суду, який розглядає справу як суд першої інстанції, не належить вирішення питання про доставку (конвоювання) в судові засідання осіб, які перебувають під вартою в установі для попереднього ув'язнення та є учасниками адміністративної справи.

Законодавець закріпив дієвий та ефективний механізм (засіб) забезпечення права на судовий захист і доступ до правосуддя осіб, які з тих чи інших причин не можуть прибути до зали судового засідання, шляхом їхньої участі в адміністративній справі через представника та/або в режимі відеоконференції. Неможливість прибуття учасника справи до суду та його участі в судовому засіданні з підстав, які мають суб'єктивний характер, зокрема перебування такого учасника справи під вартою в установі для попереднього ув'язнення, не може розглядатися як обмеження судом його процесуальних прав, оскільки виходить за межі повноважень адміністративного суду із забезпечення учаснику справи такого права. На відміну від кримінального провадження, в адміністративному процесі волевиявленню учасників справи при вирішенні питання про форму проведення процесуальних дій не надається правозобов'язуючого значення. Отже, проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції не може тлумачитися як обмеження прав учасників справи. Навпаки, ця технологія забезпечує можливість особі за сприяння суду брати участь у проведенні процесуальних дій, дослідженні доказів, висловлювати свою думку з розглянутих питань, заявляти клопотання, подавати докази тощо.

Ухвала КАС ВС від 8 жовтня 2024 року у справі № 990/210/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122163775>.

## 2. Електронний суд та електронні повідомлення

### 2.1. Про вручення електронної копії судового рішення представнику сторони як належний спосіб вручення судового рішення

Адвокат як представник позивача – фізичної особи звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Сумській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, направивши рішення на офіційну електронну адресу адвоката через ЄСІТС. Апеляційну скаргу позивач подав із пропуском строку, з поясненням, що особисто не отримував рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд визнав ці підстави неповажними, залишив апеляційну скаргу без руху, а згодом відмовив у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд у складі об'єднаної палати Касаційного адміністративного суду залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін. Суд вказав, що направлення судового рішення представнику позивача – адвокату – через офіційну електронну адресу в ЄСІТС є належним і достатнім способом вручення. Відлік строку на оскарження починається з моменту отримання електронної копії рішення адвокатом, навіть якщо позивач особисто не отримав паперової копії. Такий підхід відповідає чинному процесуальному законодавству і не порушує права на апеляційне оскарження.

Факт ненадіслання судом першої інстанції безпосередньо позивачеві копії судового рішення, ухваленого за наслідками розгляду справи, на паперових носіях (тобто засобами поштового зв'язку), але за наявності підтвердження належного надіслання (як і вручення) копії судового рішення представнику позивача (адвокату) із застосуванням ЄСІТС, не є підставою вважати, що позивач не отримав судового рішення та, відповідно, не міг знати про результат розгляду своєї справи. Отже, надіслання електронної копії судового рішення на офіційну електронну адресу адвоката як представнику позивача є належним і достатнім способом вручення судового рішення стороні в справі, з датою вручення якого можна пов'язувати строк його апеляційного оскарження такою стороною.

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 8 лютого 2024 року у справі № 480/8341/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116870018>.

## 2.2. Про обов'язок суду надіслати учаснику справи повістку-повідомлення у спосіб, встановлений процесуальним законом

Керівник Червоноградської окружної прокуратури Львівської області в інтересах держави в особі Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації звернувся до суду з позовом до Релігійної організації «Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) Перенесення Мощей Святителя Миколая у м. Белз Сокальського району Львівської області» про зобов'язання відповідача протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти з Департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації охоронний договір на об'єкт культурної спадщини місцевого значення – пам'ятку архітектури Храм Св. Миколая (Костел Пресвятої Діви Марії) 1911–1926 років. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, виходячи з порушення відповідачем вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини. Верховний Суд встановив порушення права відповідача на участь у розгляді справи в апеляційній інстанції у зв'язку з неналежним повідомленням про судові засідання, скасував постанову апеляційного суду та передав справу на новий розгляд.

Надсилання тексту повістки на електронну адресу сторони у справі, вказану в документах, що подавалися до суду, не заборонено, однак такі дії не можуть замінити належне повідомлення сторони про судові засідання, у порядку, визначеному КАС України. Якщо суд надіслав текст повістки на електронну адресу, яку зазначив учасник справи, це можна вважати додатковим засобом інформування учасника справи, який посилює реалізацію гарантії учасника бути обізнаним про свою справу. Однак це не звільняє суд від обов'язку надіслати учаснику справи повістку-повідомлення у спосіб, встановлений процесуальним законом.

Постанова КАС ВС від 22 січня 2025 року у справі № 380/9422/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/124647796>.

## 2.3. Про вручення повістки представнику учасника справи як належний спосіб повідомлення сторони

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі з вимогою стягнути середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні. Суд першої інстанції задовольнив позов. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував і частково задовольнив позов. Позивач оскаржив це рішення в касаційному порядку, вказавши на порушення

процесуальних прав, зокрема ненадання доступу до матеріалів справи в електронному вигляді та неналежне повідомлення про розгляд справи. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін, зазначивши, що представник позивача отримував процесуальні документи через електронний кабінет (ЄСІТС), мав доступ до матеріалів справи, брав участь у засіданні. Така форма є належним способом комунікації, а направлення документів в електронний кабінет – належним повідомленням про рух справи.

Направлення представнику позивача повістки про виклик у судове засідання та ухвали з процесуальних питань у його електронний кабінет є належним повідомленням сторони про рух справи. Оскільки уповноважений належним чином представник позивача у процесі розгляду справи в суді апеляційної інстанції отримував повістки-повідомлення з датами судових засідань, процесуальні ухвали та інші документи, брав участь у судовому засіданні й мав можливість ознайомитися з матеріалами справи (як у паперовому вигляді, так і в електронному) у будь-який зручний для нього час, це має наслідком вчинення відповідних дій і позивачем. До повноважень суду не входить перевірка взаємовідносин представника та особи, інтереси якої він представляє (окрім тих, що стосуються обсягу повноважень). Заяв про відмову від послуг представника чи розірвання з ним співпраці позивач суду апеляційної інстанції не надсилав.

Постанова КАС ВС від 10 жовтня 2024 року у справі № 320/157/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122226923>.

#### 2.4. Про надсилання документів до електронного кабінету незалежно від прив'язки до електронної адреси користувача

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Львівській області про визнання протиправною і скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення. Суд першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху та надав відповідачу строк для усунення недоліків для зазначення інших підстав пропуску строку на апеляційне оскарження та для подачі документа про сплату судового збору. Ця ухвала була надіслана відповідачу в його електронний кабінет користувача підсистеми «Електронний суд». У подальшому ухвалою суду апеляційної інстанції задоволено клопотання скаргника про звільнення від сплати судового збору та відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Суд вказав, що у встановлений судом строк, скаргником не усунуто недоліку апеляційної скарги та не подано заяви про поновлення строку апеляційного оскарження із зазначенням інших підстав для його поновлення.

Головне управління Держпраці не погодилось з висновками суду апеляційної інстанції та вказало, що не отримувало копію ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, оскільки його офіційна електронна адреса була зазначена в апеляційній скарзі, а не та, на яку суд апеляційної інстанції направив в електронному вигляді ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху. Верховний Суд залишив ухвалу апеляційного суду без змін.

Функціонування електронного кабінету й надсилання до нього документів в електронній формі у справах, у яких особи, що беруть у них участь, пройшли процедуру реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, пов'язується саме з проходженням такими особами процедури реєстрації електронного кабінету з використанням кваліфікованого електронного підпису та внесенням контактних даних особи, зокрема адреси електронної пошти, номера телефону (в тому числі мобільного), зазначенням інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. Водночас Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15/21 передбачає надсилання відповідних документів саме до електронного кабінету незалежно від прив'язки до електронної адреси користувача такого кабінету, визначеної ним своїм внутрішнім документом офіційною, оскільки для функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, вказана користувачем в електронному кабінеті.

Постанова КАС ВС від 30 серпня 2022 року у справі № 459/3660/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105973568>.

## **2.5. Про доставку судового рішення в разі реєстрації фізичної особи в підсистемі «Електронний суд»**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Сумській області про визнання незаконною документальної позапланової перевірки та скасування податкових повідомлень-рішень. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу через неусунення недоліків у встановлений строк. Ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху позивач отримав через підсистему «Електронний суд» у персональному електронному кабінеті, але вимоги ухвали не виконав. Позивач стверджував, що ухвалу про залишення скарги без руху не отримувач, а про її існування дізнався з Єдиного державного реєстру судових рішень.



Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін. Суд зазначив, що після добровільної реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) електронна адреса особи вважається офіційною. Направлення судового рішення до електронного кабінету через ЄСІТС є належним способом повідомлення.

Чинне законодавство визначило вичерпний перелік осіб, які реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС в обов'язковому порядку, а щодо інших осіб встановлює, що така реєстрація здійснюється ними в добровільному порядку. У випадку, якщо фізична особа (учасник справи) в добровільному порядку пройшла процедуру реєстрації, яка здійснюється виключно з використанням її кваліфікованого електронного підпису та з внесенням адреси електронної пошти, остання вважається офіційною електронною адресою такої особи, а така фізична особа – користувачем ЄСІТС. Перевірка наявності в учасника справи зареєстрованого електронного кабінету здійснюється в автоматизованому порядку, і в разі його наявності формування судового рішення в автоматизованій системі діловодства судів і направлення судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень супроводжується автоматичним направленням рішення суду до електронного кабінету.

Адміністратором підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» визначено Державне підприємство «Центр судових сервісів». Державне підприємство «Інформаційні судові системи» не володіє та не розпоряджається інформацією про такі обставини: чи має платник зареєстрований електронний кабінет Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи і з якого часу; чи доставлене в електронний кабінет відповідне судове рішення з визначеною датою і коли; чи були з боку адміністратора забезпечені технічні умови для доступу особи до електронного кабінету у відповідний період, тобто чи існувала технічна можливість доступу до електронного кабінету для ознайомлення із судовим рішенням.

Постанова КАС ВС від 3 липня 2023 року у справі № 480/805/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/111949644>.

## 2.6. Про належний спосіб надсилання копії судового рішення, яке прийняте в закритому засіданні та містить банківську таємницю

Акціонерне товариство «Мегабанк» звернулося до суду з позовом до Національного банку України про визнання протиправними та скасування рішень, пов'язаних з інспекційною перевіркою банку. Харківський окружний адміністративний суд позов задовольнив. Національний банк України подав апеляційну скаргу, проте апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через пропуск строку на оскарження та неповажність причин пропуску, а також через неусунення недоліків апеляційної скарги. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу для продовження розгляду.

Судове рішення, що ухвалюється в закритому судовому засіданні та містить інформацію з обмеженим доступом, зокрема банківську таємницю, відповідно до пункту 124 Перехідних положень Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15/21 не підлягає обробці в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі та не доставляється через неї в електронний кабінет сторони в справі у формі, яка б за змістом відповідала оригіналу судового рішення, що міститься в матеріалах справи. У цьому випадку належним способом вручення учасникам справи копії судового рішення є надсилання такого рішення в паперовій формі рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Постанова КАС ВС від 16 червня 2023 року у справі № 520/986/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111663065>.

## 2.7. Про оцінку судом обставин щодо інформування сторін у справі про ту чи іншу процесуальну дію

Фізична особа подала позов до Управління соціального захисту населення Вінницької районної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії. Позивач при зверненні до суду не додав до позовної заяви документ про сплату судового збору, посилаючись на своє право на звільнення від його сплати як особи з інвалідністю II групи. Суд першої інстанції залишив позов без руху через відсутність завірених копій паспорта та відсутність документа про сплату судового збору. У зв'язку з тим, що позивач не усунув недоліків, суд першої інстанції позов повернув. Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без руху, надавши час для усунення недоліків, але оскільки вони не були усунені, апеляційний суд повернув скаргу,

про що скажника було повідомлено електронною поштою. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на продовження розгляду. Суд касаційної інстанції звернув увагу, що апеляційний суд не надав належної оцінки обставинам щодо звільнення позивача від сплати судового збору та допустив надмірний формалізм, що призвело до обмеження доступу до правосуддя. Суд зазначив, що електронне інформування учасника справи, за умови надання ним електронної адреси, може вважатися належним способом комунікації за відсутності фінансування на поштові витрати, проте не може нівелювати процесуальні гарантії доступу до суду.

Надсилання рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення є способом забезпечення права учасника справи знати про ухвалене судом рішення. Через відсутність фінансування суди не надсилають судові рішення рекомендованими листами, а повідомляють учасника про ухвалення рішень і можливість їх отримання альтернативними засобами комунікації – телефоном, електронною поштою, месенджерами. Такі дії, хоч і не передбачені процесуальним законом, але мають ту ж саму мету – поінформувати учасника справи. Отже, правова мета досягається, але в інший спосіб, який не передбачений законом. Ключовим для оцінки правомірності цих дій суду має бути не спосіб їх вчинення (надсилання чи ненадсилання рекомендованого листа), а їх здатність забезпечити досягнення мети – інформування особи про судові рішення. Якщо особа знає або не може не знати про судові рішення, саме лише ненадсилання їй тексту рішення рекомендованим листом є формальним порушенням і не повинно мати правового значення, адже правової мети досягнуто. З огляду на це суд, який комунікує з учасником справи за допомогою повідомлених ним засобів комунікації, діє правомірно і добросовісно.

Постанова КАС ВС від 6 грудня 2023 року у справі № 120/1401/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115453910>.

## 2.8. Про повідомлення учасника справи за відсутності в нього офіційної електронної адреси

Керівник Коростишівської окружної прокуратури звернувся до суду в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Поліського округу і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з позовом до Коростишівської та Житомирської районних державних адміністрацій, за участю третьої особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛІ-КОР», про визнання протиправним і скасування розпорядження про затвердження детального плану території земельної ділянки. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, визнавши

розпорядження та сам детальний план протиправними й нечинними. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛІ-KOP» просило скасувати ці рішення та відмовити в задоволенні позову, посилаючись на порушення норм процесуального права, оскільки справу розглянуто за відсутності представника третьої особи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання. Верховний Суд скасував постанову апеляційного адміністративного суду та направив справу на новий розгляд. Суд вказав, що апеляційний суд надіслав повістку третій особі через застосунок Viber на номер телефону, не маючи на це письмової згоди від учасника справи, як цього вимагає стаття 129 КАС України. Офіційно вказаною адресою для листування третьою особою була зазначена поштова адреса, і не було жодної заяви про згоду на отримання повісток через мобільний зв'язок.

Судовий виклик або судове повідомлення учасників справи здійснюється, за відсутності в особи офіційної електронної адреси, шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами. Тільки за наявності письмової заяви учасника судового процесу, який не має офіційної електронної адреси, текст повістки може бути надіслано йому судом, зокрема, телефонограмою, з використанням мобільного зв'язку на номер телефону, зазначений у відповідній письмовій заяві.

Постанова КАС ВС від 1 листопада 2022 року у справі № 240/9303/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107064472>.

## 2.9. Про строки вручення судової повістки

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, Харківської районної державної адміністрації Харківської області, за участю третьої особи – фізичної особи, про визнання протиправним та скасування розпорядження про затвердження детального плану території для можливого розміщення СТО легкових автомобілів. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов. Третя особа звернулася з касаційною скаргою, у якій вказала, що про час розгляду справи судом її було повідомлено менше ніж за п'ять днів до судового засідання, що унеможливило її участь у розгляді справи. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін. Суд встановив, що повістка була вручена під розписку за 8 днів до засідання, тому скажник був повідомлений належним чином.

У разі відсутності в адресата електронного кабінету повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Суд може за згодою учасника справи видати йому повістку для вручення іншій особі,

яка викликається до суду. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Якщо для розгляду окремих категорій справ, заяв або клопотань учасників справи цим Кодексом встановлено строк розгляду менше десяти днів, повістка має бути вручена у строк, достатній для прибуття особи до суду для участі в судовому засіданні. Своєчасне вручення учаснику справи повістки, яка містить відомості щодо дати, часу та місця розгляду справи, є забезпеченням такому учаснику права на доступ до суду.

Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 520/16518/2020:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120900184>.

## РОЗДІЛ VIII. СУДОВІ ВИТРАТИ

### 1. Про правову природу повернення судового збору та розподілу судових витрат

Публічне акціонерне товариство «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» звернулося до суду з позовом до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, в якому просив визнати протиправною бездіяльність, яка полягала в неподанні Головному управлінню Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області висновку про повернення з бюджету суми надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, та зобов'язати контролюючий орган підготувати й надати такий висновок. Розгляд справи здійснювався неодноразово, оскільки Верховний Суд направляв її на новий розгляд. Постановою суду першої інстанції позов задоволено частково, визнано бездіяльність відповідачів протиправною і зобов'язано підготувати висновок про повернення з бюджету суми надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств. Апеляційний адміністративний суд прийняв часткову відмову від позову та закрив провадження у справі в цій частині. Також суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про стягнення за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача судовий збір за подання позову та касаційної скарги в розмірі 49 244,65 грн. Контролюючий орган оскаржив рішення суду апеляційної інстанції в частині стягнення судового збору. Верховний Суд змінив ухвалу суду апеляційної інстанції в частині стягнутої суми судового збору з 49 244,65 грн на 3 200,00 грн.

Повернення судового збору та розподіл судових витрат мають різну правову природу, не є пов'язаними, а підстави та порядок їх застосування регулюються по-різному. Зокрема, частина перша статті 142 КАС України може бути застосована в тому випадку, коли має місце відмова позивача від позову, що не пов'язана із задоволенням його відповідачем після подання позовної заяви, оскільки в такому випадку розподіл судових витрат згідно з частиною першою статті 140 КАС України не здійснюється. Якщо позивач відмовився від позову внаслідок його задоволення відповідачем після подання позовної заяви, то цілком обґрунтованим є покладення на відповідача обов'язку відшкодувати понесені позивачем витрати як міра відповідальності за поведінку, яка змусила позивача вирішувати спір у судовому порядку.



## 2. Про повноваження суду щодо розподілу судових витрат

Товариство з обмеженою відповідальністю «БК "Форт-Пост"» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Харківській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Додатковим рішенням стягнуто витрати на правничу допомогу в сумі 10 000 грн (позивач заявляв витрати в розмірі 20 000 грн). Суд апеляційної інстанції залишив додаткове рішення без змін. Позивач стверджував, що зменшення витрат на правничу допомогу було безпідставним, оскільки відповідач не довів неспівмірності витрат, а суди самостійно, без належних підстав, зменшили суму компенсації. Верховний Суд рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, справу в частині розподілу судових витрат передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

З 15 грудня 2017 року суд виконує роль арбітра – надає оцінку доказам і доводам щодо розподілу судових витрат, наданим позивачем чи відповідачем, і не може діяти на користь будь-якої зі сторін.

При вирішенні питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу слід надавати оцінку виключно тим обставинам, щодо яких інша сторона мала заперечення.

Постанова КАС ВС від 20 серпня 2021 року у справі № 520/5311/2020: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99123345>.

## 3. Про строки подання заяви щодо відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лемберг-Плаза Сервіс» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про визнання протиправною бездіяльності щодо невнесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість даних щодо сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що підлягають поверненню позивачу, та зобов'язання вчинити відповідні дії. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено. Додатковим рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, заяву позивача про стягнення витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково, стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу на суму 10 000 грн. У стягненні судових витрат на суму 20 000 грн відмовлено. У касаційній скарзі позивач обґрунтовував своє право на компенсацію витрат на правничу

допомогу в сумі 40 000 грн. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, оскаржуване судове рішення – без змін.

Заява про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу залишається без розгляду зі спливом п'яти днів після ухвалення рішення суду, зокрема, при подачі доказів про розмір витрат, які сторона сплатила у зв'язку з апеляційним розглядом справи.

На час ухвалення судом апеляційної інстанції постанови позивач не надав доказів витрат адвоката на правничу допомогу, а суд апеляційної інстанції, враховуючи право позивача надати відповідні докази протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду, не мав можливості вирішити питання про відшкодування витрат на правничу допомогу в день прийняття постанови.

Постанова КАС ВС від 24 листопада 2020 року у справі № 1.380.2019.002189: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93052888>.

#### 4. Про співмірність судових витрат із ціною позову

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким визначено податкове зобов'язання з транспортного податку. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено. Позивач звернувся із заявою про відшкодування витрат на правову допомогу в розмірі 58 200 грн. Вирішуючи питання про стягнення витрат на правничу допомогу, апеляційний суд задовольнив заяву частково, стягнувши 10 000 грн витрат. Суд апеляційної інстанції визнав такими, що не належать до витрат, пов'язаних із розглядом справи, послуги, зазначені в акті приймання-передачі, а саме збір та опрацювання документальних матеріалів, що стали підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення, надання загальних консультацій, роз'яснень та письмових висновків, складання скарг, розроблення, структуризація та складання процесуальних документів, подання документів на підпис клієнту та виготовлення копій, направлення до суду матеріалів. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

При вирішенні питання про стягнення судових витрат суд застосував критерії, з урахуванням яких визначається розмір витрат на оплату послуг адвоката, які встановлені частиною п'ятою статті 134 КАС України, зокрема суд визнав значно завищеними та необґрунтованими витрати адвоката, виходячи з того, що ця справа розглядалась окружним адміністративним судом

у порядку письмового провадження без участі сторін та є справою незначної складності, а характер спірних правовідносин і предмет доказування не вимагають проведення судового засідання з обов'язковою явкою сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи. Крім того, предмет спору в справі не є складним, містить лише один епізод спірних правовідносин і не потребує вивчення великого обсягу фактичних даних. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд повинен враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов'язаних зі сплатою судового збору, має бути співмірним із ціною позову.

Постанова КАС ВС від 3 листопада 2020 року у справі № 810/3213/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92601745>.

## 5. Про принцип співмірності при стягненні витрат на правничу допомогу

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у якому просила визнати протиправними дії щодо обмеження граничного розміру збільшення пенсії в результаті її перерахунку та зобов'язати не обмежувати розмір збільшеної пенсії. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково, зобов'язано відповідача здійснити виплату пенсії позивачу з урахуванням індексації, без обмеження її максимального розміру, з урахуванням раніше виплачених сум, та стягнуто на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань витрати зі сплати судового збору в розмірі 900,00 грн. Позивач подав до суду першої інстанції заяву про ухвалення додаткового рішення про стягнення з відповідача на його користь витрат на правничу допомогу в розмірі 6000,00 грн. Додатковим рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, стягнуто на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 3 000 грн. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, додаткове судове рішення скасував, здійснив розподіл судових витрат: стягнув за рахунок бюджетних асигнувань суму витрат на правничу допомогу в розмірі 6 000,00 грн.

Принцип співмірності розміру витрат на професійну правничу допомогу повинен застосовуватися відповідно до вимог частини шостої статті 134 КАС України за наявності клопотання іншої сторони. Це означає, що відповідач як особа, яка заперечує зазначений позивачем розмір витрат на оплату правничої допомоги, зобов'язаний навести обґрунтування та надати відповідні докази на підтвердження його доводів щодо неспівмірності заявлених судових витрат із заявленими позовними вимогами, подавши

відповідне клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги, а суд, керуючись принципом співмірності, обґрунтованості та фактичності, вирішує питання щодо розподілу судових витрат, керуючись критеріями, закріпленими у статті 139 КАС України.

Постанова КАС ВС від 19 березня 2025 року у справі № 320/39247/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125967515>.

## 6. Про принцип змагальності під час вирішення питання щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галичина-Захід» звернулося до суду з клопотанням про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 44 364,16 грн за результатами розгляду справи про визнання необґрунтованим адміністративного арешту майна, запровадженого Офісом великих платників податків Державної податкової служби. Суд першої інстанції задовольнив заяву частково та стягнув 4 208 грн, виходячи з незначної складності справи. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу позивача, а касаційну скаргу Офісу залишив без задоволення, скасував рішення попередніх інстанцій у частині судових витрат і направив справу на новий розгляд.

Саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на відповідні заперечення проти таких вимог, що виключає ініціативу суду з приводу відшкодування витрат на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку такої сторони. Принцип змагальності втілений, зокрема, у положеннях частини сьомої статті 134 КАС України, відповідно до яких обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Постанова КАС ВС від 1 липня 2021 року у справі № 380/2508/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98245041>.

## I. Судовий збір

### 1.1. Про вирішення питання щодо звільнення від сплати судового збору

Військова частина звернулася до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою на рішення Волинського окружного адміністративного суду, яким частково задоволено позов фізичної особи щодо зобов'язання здійснити перерахунок і виплату індексації

грошового забезпечення. Скаржник просив звільнити його від сплати судового збору, мотивуючи це наявністю фінансових обмежень, зумовлених виконанням завдань в умовах воєнного стану та участю в забезпеченні оборони держави. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу скаржнику через невиконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху у зв'язку з відсутністю документа про сплату судового збору. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Звільнення від сплати судового збору є правом, а не обов'язком суду. Одночасно суд, вирішуючи це питання, враховує майновий стан сторони, який є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень її майнового стану.

Постанова КАС ВС від 30 травня 2024 року у справі № 140/3341/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119503315>.

## 1.2. Про документ, що підтверджує дохід позивача при розгляді питання про звільнення від сплати судового збору

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Виконавчого комітету Тернівської районної у м. Кривому Розі ради про визнання протиправною бездіяльності щодо неналежного реагування на його звернення стосовно забезпечення безкоштовними медикаментами, а також відсутності відповідного реагування на дії посадових осіб у сфері охорони здоров'я. Суд першої інстанції залишив позов без руху та відмовив у звільненні від сплати судового збору через відсутність достатніх доказів тяжкого матеріального становища. У зв'язку з неусуненням недоліків позовної заяви її було повернено позивачу. Апеляційний суд залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Верховний Суд погодився, що позивач не надав належних доказів для підтвердження свого матеріального становища, зокрема довідки з податкових органів.

Довідки Управління праці та соціального захисту населення у м. Кривому Розі не є документом, із якого можливо встановити всю суму доходу позивача за попередній календарний рік. Зазначеним документом констатується факт нарахування позивачу щомісячних компенсаційних виплат. Сам по собі факт отримання такої компенсації особою не позбавляє її права та можливості отримувати інші доходи, з яких може бути сплачено судовий збір. При цьому документом, який відображає всю суму доходу позивача за попередній календарний рік, може бути, зокрема, довідка про суми виплачених доходів та утриманих податків, яка формується на підставі

відомостей, що містяться в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Постанова КАС ВС від 10 червня 2021 року у справі № 160/12251/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/99977496>.

### 1.3. Про вирішення питання щодо звільнення від сплати судового збору на підставі доказів майнового стану особи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до державного реєстратора Мотовилівської сільської ради Фастівського району Київської області про визнання протиправним і скасування рішення щодо реєстрації права власності частини будинку за іншою особою та з вимогою скасувати відповідний запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Позивачка подала клопотання про звільнення від сплати судового збору, вказуючи на свій майновий стан як непрацюючої пенсіонерки без доходів, додавши копію пенсійного посвідчення та довідку Пенсійного фонду України про відсутність доходів. Суд першої інстанції визнав клопотання необґрунтованим і повернув позовну заяву. Апеляційний суд звільнив позивачку від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на підставі наданих нею додаткових доказів і за результатами розгляду апеляційної скарги залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій і направив справу для продовження розгляду зі стадії вирішення питання щодо відкриття провадження у справі.

Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» не містить вичерпного й чітко визначеного переліку документів, які можливо вважати такими, що підтверджують майновий стан особи. У кожному конкретному випадку Суд установлює можливість особи сплатити судовий збір на підставі поданих нею доказів щодо її майнового стану за своїм внутрішнім переконанням. Водночас документи про майновий стан мають містити інформацію, на підставі якої суд може встановити відсоткове співвідношення розміру судового збору до річного доходу позивача – фізичної особи за попередній календарний рік.

Оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища.



Постанова КАС ВС від 2 лютого 2023 року у справі № 320/2083/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108752234>.

#### 1.4. Про надання можливості для сплати судового збору в разі відмови в задоволенні клопотання щодо відстрочення або зменшення судового збору

Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області звернулося до суду з позовом до Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Позивач подав апеляційну скаргу, яку ухвалою апеляційного адміністративного суду залишено без руху у зв'язку з відсутністю документа про сплату судового збору в сумі 34 050,00 грн. На виконання вимог суду позивач надіслав платіжне доручення про сплату судового збору в розмірі 3 405,00 грн, а також, посилаючись на неналежне фінансування видатків установи, просив відстрочити сплату решти суми до ухвалення судового рішення за результатами апеляційного перегляду справи. Апеляційний адміністративний суд ухвалою відмовив у задоволенні заявленого позивачем клопотання та повернув апеляційну скаргу особі, що її подала. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, ухвалу суду апеляційної інстанції скасував, а справу направив до апеляційного суду для продовження розгляду.

Подаючи клопотання про відстрочення сплати судового збору або зменшення розміру останнього, особа вправі очікувати на його задоволення судом, що, очевидно, надавало б їй підстави не сплачувати судовий збір, а отже одночасна відмова в задоволенні клопотання і повернення апеляційної скарги є невинуватливими, оскільки в разі відмови в задоволенні клопотання суд у процесуальний спосіб мав надати можливість сплатити судовий збір.

Реалізація права на подання клопотання про відстрочення сплати судового збору або зменшення його розміру не може оцінюватися судом як невиконання вимог ухвали суду про сплату судового збору і мати наслідком повернення апеляційної скарги.

Постанова КАС ВС від 19 грудня 2022 року у справі № 280/10087/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/107933946>.

### 1.5. Про підстави для звільнення від сплати судового збору

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міжрайонного відділу Державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах у м. Харкові, про визнання дій протиправними і скасування постанов. Суд першої інстанції ухвалою позовну заяву повернув. Суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу позивача залишив без руху у зв'язку з відсутністю документа про сплату судового збору. Позивач просив звільнити його від сплати судового збору, додавши документи щодо свого матеріального становища. Суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу повернув. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу для продовження розгляду на стадії вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Суд може звільнити позивача – фізичну особу від сплати судового збору, у разі якщо розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу такої особи за попередній календарний рік.

Звільнення від сплати судового збору (відстрочення, розстрочення його сплати або зменшення його розміру) з підстав, передбачених статтею 133 КАС України та статтею 8 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір», є прерогативою суду, який вирішує питання про відкриття провадження (прийняття заяви, скарги тощо). Зазначені норми є диспозитивними і встановлюють не обов'язок, а повноваження суду на власний розсуд звільнити особу від сплати судового збору (відстрочити, розстрочити його сплату або зменшити його розмір). Звільнення від сплати судового збору на відповідній стадії судового процесу не передбачає пільг щодо його сплати на інших його стадіях чи в інших судових провадженнях.

Постанова КАС ВС від 13 травня 2021 року у справі № 520/10213/2020: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96866970>.

### 1.6. Про звільнення від сплати судового збору при зверненні особи з позовом до суду в інтересах дитини

Фізична особа звернулася до суду в інтересах своєї дитини з позовом до Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області про визнання протиправним та скасування рішення, а також зобов'язання вчинити певні дії. Позов обґрунтовано порушенням права дитини на безоплатне отримання земельної ділянки. Суд першої інстанції позовну заяву повернув скажнику у зв'язку неусуненням недоліків позовної заяви, а саме несплатою судового збору. Апеляційний суд у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору відмовив

та повернув апеляційну скаргу, оскільки позивач не усунув недоліків апеляційної скарги: не додав документ про сплату судового збору. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на розгляд апеляційної інстанції з огляду на те, що скажник був звільнений від сплати судового збору за законом.

Сплата судового збору особами, які звертаються до суду, – це процесуальний обов'язок, що визначається нормами процесуального закону та Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір». Процесуальна норма частини другої статті 132 КАС України є бланкетною і в частині визначення розміру судового збору, порядку його сплати, повернення і звільнення від сплати відсилає до окремого закону, зокрема Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір». Об'єкти справляння судового збору, тобто процесуальні дії, за які справляється судовий збір, встановлені у статті 3 зазначеного Закону. Такими об'єктами є процесуальні документи, які особа подає до суду (позовна заява, апеляційна чи касаційна скарга тощо). Так само ця норма визначає процесуальні документи, за подання яких судовий збір не справляється.

Позивач звернувся з позовом до суду в інтересах дитини (своєї дочки) про визнання протиправною відмови сільської ради в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою та зобов'язання видати відповідний дозвіл. Подання позову в цій справі спрямоване на захист права неповнолітньої особи в реалізації права на безкоштовне отримання земельної ділянки. Отже, позивач, який звернувся з позовом в інтересах дитини, не повинен був сплачувати судовий збір за подання апеляційної скарги.

Постанова КАС ВС від 18 травня 2022 року у справі № 120/6155/20-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104361292>.

### **1.7. Про звільнення від сплати судового збору за звернення із заявою про встановлення судового контролю за виконанням рішення**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити дії щодо нарахування та виплати компенсації втрати частини доходу у зв'язку з порушенням строку виплати пенсії. Після отримання судового рішення на свою користь представник позивача подав заяву про встановлення судового контролю за його виконанням. Позивач вважав, що Пенсійний фонд неправильно обчислив розмір компенсації. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні

заяви. Апеляційну скаргу позивача повернено через несплату судового збору. У касаційній скаргі заявник зазначив, що судовий збір не підлягає сплаті у випадку звернення із заявою про встановлення контролю за виконанням рішення, оскільки Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» не передбачено сплати такого збору. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду, визнавши безпідставними вимоги щодо сплати судового збору.

Особа, яка отримала на свою користь судові рішення, враховуючи конституційний принцип стосовно обов'язковості судового рішення, закріплений у пункті 9 частини першої статті 129-1 Основного Закону України, звільняється від сплати судового збору за зверненням до суду з вимогою забезпечити виконання судового рішення (встановлення судового контролю), яке набрало законної сили, якщо законом прямо не встановлено обов'язок сплати такого збору.

Одним зі складових елементів вимоги щодо ефективного правосуддя є обов'язковість виконання судового рішення, що виражається, головним чином, у тому, що державні органи зобов'язані поважати судові рішення і якнайшвидше реалізувати їх «ex-officio» (в силу своєї посади та визначених законом повноважень); виконання рішення повинно бути справедливим, швидким, ефективним і пропорційним; для цього мають бути забезпечені необхідні кошти та чіткі правові норми, що визначають доступні ресурси, відповідальні органи та механізми повного виконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Постанова КАС ВС від 5 травня 2022 року у справі № 520/9769/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104191425>.

### **1.8. Про відсутність обов'язку сплати судового збору в разі оскарження ухвали про роз'яснення судового рішення**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання протиправними дій щодо зменшення основного розміру пенсії та зобов'язання провести її перерахунок відповідно до 90 % грошового забезпечення. Рішенням суду першої інстанції позов частково задоволено. Ухвалою суду першої інстанції відмовлено представнику позивача в задоволенні заяви про роз'яснення рішення суду. Позивач оскаржив ухвалу про відмову в роз'ясненні судового рішення до апеляційного суду. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу позивачу через несплату судового збору. Позивач

стверджував, що судовий збір за оскарження такої ухвали сплачувати не потрібно. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу для продовження розгляду.

За відсутності законодавчо встановлених ставок судового збору за звернення до суду із заявою про роз'яснення судового рішення на позивача не поширюється обов'язок сплати судового збору за звернення до суду з такою заявою, а тому, відповідно, і з апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції, прийнятої за результатами її розгляду. Приписами статті 4 Закону України «Про судовий збір» не передбачено ставки судового збору за звернення до адміністративного суду із заявою про роз'яснення судового рішення.

Постанова КАС ВС від 19 січня 2023 року у справі № 240/17372/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108515763>.

### 1.9. Про визначення розміру судового збору при оскарженні скасування рішень про коригування митної вартості товарів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Солпромбуд» звернулося до суду з позовом до Львівської митниці як відокремленого підрозділу Державної митної служби України про визнання протиправними та скасування рішень про коригування митної вартості товарів. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу митниці повернуто скаргнику у зв'язку з невиконанням вимог ухвали про залишення без руху, а саме додано документ про сплату судового збору в розмірі, який є меншим від розміру, встановленого законом. Скаргник вказував, що в ухвалі апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху судом було неправильно розраховано судовий збір, який скаргник мав сплатити. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, ухвалу суду апеляційної інстанції скасував, справу направив до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Окремі рішення, прийняті суб'єктом владних повноважень, можуть породжувати підстави для зміни майнового стану фізичної чи юридичної особи. Зокрема, реалізація таких рішень може призводити до зменшення або збільшення майна особи. Відповідно, оскарження такого рішення спрямоване на захист порушеного права в публічно-правових відносинах з метою збереження належного особі майна. Таким чином, заявлені до суду вимоги про скасування рішення відповідача-суб'єкта владних повноважень, безпосереднім наслідком яких зміна складу майна позивача, – майнові. Отже,

заявлені вимоги про скасування рішень про коригування митної вартості товару є вимогами майнового характеру.

При визначенні розміру судового збору, який має бути сплачено за подання позову про скасування рішень про коригування митної вартості товару, які є вимогами майнового характеру, слід виходити з різниці митних платежів, що підлягали сплаті з урахуванням митної вартості, розрахованої декларантом, та митної вартості, розрахованої митним органом в оскаржуваному рішенні.

Постанова КАС ВС від 13 червня 2024 року у справі № 380/17563/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119751254>.

### **1.10. Про умови відстрочення, розстрочення, зменшення розміру або звільнення від сплати судового збору суб'єкта владних повноважень**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області про визнання протиправними дій щодо обмеження розміру суддівської винагороди та зобов'язання виплатити недоплачену винагороду за червень і липень 2020 року у повному розмірі відповідно до Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів». Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційного суду, позов задоволено. Відповідач звернувся з касаційною скаргою, але не сплатив судовий збір, посилаючись на відсутність бюджетних асигнувань, і просив відстрочити його сплату. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору і повернув касаційну скаргу.

Визначення майнового стану сторони є оціночним і залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень її майнового стану. Якщо, залежно від рівня майнового стану, сторона позбавлена можливості сплатити судовий збір, то такі обставини є підставою для відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати. Скаржник, маючи однаковий обсяг процесуальних прав і обов'язків поряд з іншими учасниками справи, діє як суб'єкт владних повноважень та є бюджетною установою, що фінансується з Державного бюджету України, а тому обмежене її фінансування, зокрема, в частині видатків, передбачених на сплату судового збору, не є підставою для відстрочення, розстрочення, зменшення розміру або звільнення від сплати судових витрат останнього, оскільки кошти на вказані цілі повинні бути передбачені в кошторисі установи своєчасно і в повному обсязі. З огляду на суб'єктний склад учасників цієї справи, а також предмет спору заявник касаційної скарги не є суб'єктом, на якого в цьому випадку поширюється дія законодавства щодо



зменшення розміру судового збору, звільнення від його сплати, відстрочення або розстрочення його сплати.

Ухвала КАС ВС від 15 червня 2021 року у справі № 160/11979/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97667451>.

### 1.11. Про відшкодування судового збору у справах за позовом суб'єкта владних повноважень

Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області звернулося до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» про стягнення податкового боргу. Під час розгляду справи позивач частково відмовився від позову через погашення податкового боргу відповідачем і просив стягнути судовий збір відповідача. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції прийняв відмову від частини позову, визнав нечинним рішення в цій частині та закрити провадження у справі, стягнув судовий збір із відповідача. Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції в частині стягнення судового збору, ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні заяви про стягнення судового збору, а в іншій частині ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Закріплене статтею 140 КАС України правило щодо присудження витрат спрацьовує, якщо позивачем є фізична особа або юридична особа – не суб'єкт владних повноважень. Якщо позивачем виступає суб'єкт владних повноважень, незалежно від результату розгляду справи не підлягають відшкодуванню понесені судові витрати, окрім судових витрат суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням експертиз.

Постанова КАС ВС від 29 серпня 2022 року у справі № 826/16473/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105973567>.

### 1.12. Про повернення судового збору

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області звернулося до суду з позовом до Акціонерного товариства «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Позов обґрунтовувався тим, що відповідач не сплатив коштів у добровільному порядку, що призвело до подання позову. Після подачі позову відповідач сплатив заборгованість добровільно, тому позивач подав клопотання про відмову від позову

з проханням стягнути сплачений судовий збір. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційної інстанції, клопотання позивача про відмову від позову задоволено та закрито провадження у справі. Позивачу повернуто судовий збір. Позивач вказував на обов'язок відповідача компенсувати витрати позивача в разі задоволення вимог після подання позову. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині розподілу судових витрат і стягнув судовий збір із відповідача.

Якщо позивач відмовився від позову внаслідок його задоволення відповідачем після подання позовної заяви, то обґрунтованим є покладення на відповідача обов'язку відшкодувати понесені позивачем витрати як міра відповідальності за поведінку, яка змусила позивача вирішувати спір у судовому порядку.

Постанова КАС ВС від 7 вересня 2021 року у справі № 380/3138/20: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/99458969>.

### 1.13. Про повернення судового збору в разі закриття касаційного провадження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Долина-Центр» звернулося з позовом до Державної податкової інспекції у м.Полтаві про скасування податкового повідомлення-рішення. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу. Позивач подав касаційну скаргу, однак згодом відкликав її, внаслідок чого Верховний Суд закриття касаційного провадження. Після цього позивач звернувся з клопотанням про повернення сплаченого судового збору. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про повернення судового збору.

Пункт 5 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» передбачає можливість повернення судового збору лише в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. Повернення судового збору у разі закриття касаційного провадження пункт 5 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» не передбачає, що унеможливорює задоволення клопотання про повернення судового збору.

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 22 листопада 2019 року у справі № 816/731/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85836082>.

До Верховного Суду надійшла заява Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про відмову від касаційної скарги у справі за позовом фізичної особи до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про визнання протиправними та скасування наказів. Також відповідач просив вирішити питання про повернення судового збору. Верховний Суд заяву про відмову від касаційної скарги задовольнив, а в задоволенні клопотання про повернення судового збору відмовив.

Сплачений при зверненні з позовом (скаргою) судовий збір підлягає поверненню судом у порядку розподілу судових витрат у разі закриття провадження в адміністративній справі. Підстави для закриття провадження у справі визначені статтею 238 КАС України.

Натомість ні КАС України, ні Закон України «Про судовий збір» не передбачають повернення судового збору в разі відмови від касаційної (апеляційної) скарги та, відповідно, закриття касаційного (апеляційного) провадження.

Ухвала ВС від 7 лютого 2025 року у справі № 620/3505/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125012037>.

## II. Судові витрати

### 2.1. Про розподіл судових витрат

Фізичні особи звернулися до суду з позовом до Ужгородської міської ради, в якому просили визнати протиправним і нечинним рішення Ужгородської міської ради про затвердження детального плану території, обмеженої територією НПО «Реабілітація» та межею міста. Позов обґрунтовано тим, що в детальному плані території, всупереч приписам Генерального плану міста Ужгород, визначено функціональне призначення території, де знаходиться земельна ділянка, як багатоповерхову житлову забудову Ж-3. Водночас, згідно з чинним Генеральним планом міста Ужгорода, затвердженим рішенням Ужгородської міської ради, територія, за рахунок якої сформовано земельну ділянку, визначена як проєктна територія садибної забудови, фактичне використання – городи. Окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовив. Верховний Суд касаційну скаргу фізичних осіб – позивачів задовольнив, скасував оскаржувані судові рішення судів попередніх інстанцій, ухвалив нове рішення про задоволення позовних вимог частково. Крім того, Верховний Суд вирішив питання про розподіл судових витрат у справі.

Склад і розмір витрат, пов'язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов'язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови в задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов'язаних зі сплатою судового збору, повинен бути співрозмірним із ціною позову, тобто не має бути явно завищеним порівняно з ціною позову. Також судом мають бути враховані критерії об'єктивного визначення розміру суми послуг адвоката. У зв'язку з цим суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їх дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує, чи пов'язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо; дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов'язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись, та вважає, що витрати на професійну правничу допомогу підлягають частковому задоволенню.

Постанова КАС ВС від 25 квітня 2025 року у справі № 260/8523/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126885097>.

## 2.2. Про обґрунтованість витрат на правничу допомогу

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Департаменту реєстрації Харківської міської ради та державного реєстратора про скасування рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій і зобов'язання зареєструвати право власності на квартиру. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Додатковим рішенням стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань витрати, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи, у розмірі 412,60 грн, а в ухваленні додаткового рішення про стягнення витрат на правову допомогу відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Додаткову постанову суду першої інстанції скасував, прийняв додаткову постанову, якою стягнув за рахунок бюджетних асигнувань судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5 500,67 грн. Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив частково: визнав протиправним і скасував рішення державного реєстратора про відмову в проведенні реєстраційних дій та зобов'язав повторно розглянути заяву про держреєстрацію. Стягнув на користь позивачки витрати на правничу допомогу в розмірі 26 880 грн і судовий збір у розмірі 4 831,20 грн.

Вжитий у статті 138 КАС України термін «інших процесуальних дій» стосується вчинення учасниками справи або особами, які не є учасниками судового процесу, дій, пов'язаних саме з процесом доказування (збір доказів, їх огляд та забезпечення) у справі.

Встановлення законом вичерпного переліку судових витрат означає, що на присудження судом саме цих витрат у разі настання відповідних обставин (задоволення позову, залишення його без розгляду чи закриття провадження у справі), а не будь-яких інших може розраховувати особа, що звернулася до суду з позовом.

Вирішенню питання про розподіл судових витрат передуює врахування судом, зокрема, обґрунтованості та пропорційності розміру таких витрат до предмета спору, значення справи для сторін. Принципи обґрунтованості та пропорційності розміру витрат до предмета спору повинні розглядатися, у тому числі, через призму принципу співмірності, який включає такі критерії: складність справи та виконаних робіт (наданих послуг); час, витрачений на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсяг наданих послуг та виконаних робіт; ціну позову та (або) значення справи для сторони. Крім

того, врахування таких критеріїв законодавець не ставить у залежність від результату розгляду справи.

Постанова КАС ВС від 2 грудня 2024 року у справі № 520/24417/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123448752>.

### 2.3. Про належне звернення до суду із заявою щодо відшкодування судових витрат

Фермерське господарство «Наталія» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та Державної податкової служби України про визнання протиправним рішення стосовно відмови в реєстрації податкової накладної та зобов'язання повторно розглянути питання щодо її реєстрації. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Позивач звернувся до суду із заявою про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на правову допомогу в сумі 10 000 грн. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін судом апеляційної інстанції, заяву позивача про ухвалення додаткового судового рішення залишено без розгляду. Суди виходили з того, що заявник до закінчення судових дебатів у справі заяву про стягнення понесених витрат на професійну правничу допомогу не подав. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Зазначення у прохальній частині адміністративного позову узагальненої вимоги про стягнення судових витрат за результатами вирішення спору не може розцінюватись як належне звернення до суду із заявою про відшкодування судових витрат (в тому числі на правову допомогу), адже за такого викладу прохальної частини, без наведення жодних мотивів та обґрунтувань суд фактично позбавлений можливості встановити склад таких витрат, факт їх понесення і розмір.

Постанова КАС ВС від 26 липня 2023 року у справі № 160/16902/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/112470741>.

### 2.4. Про обставини, які підлягають перевірці при вирішенні питання щодо розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Джерело-2» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області та Державної податкової служби України про визнання протиправними рішень щодо зупинення реєстрації податкових накладних і зобов'язання їх зареєструвати.



Позивач також просив стягнути з відповідачів витрати на правничу допомогу в сумі 33 000 грн. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково, проте у стягненні витрат на правничу допомогу відмовлено через неподання відповідних доказів на момент ухвалення рішення. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, оскаржувані судові рішення – без змін.

Наявність / відсутність з боку іншої сторони заперечень проти відшкодування витрат на професійну правничу допомогу має значення лише для розв'язання питання про співмірність заявлених до відшкодування судових витрат на правову допомогу, але не впливає на обов'язок суду під час вирішення питання про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу застосовувати вимоги частин першої – четвертої статті 134 цього КАС України і перевіряти заявлені витрати на відповідність іншим, окрім співмірності, критеріям.

Під час перевірки дотримання судом першої інстанції норм процесуального права при ухваленні судового рішення по суті позовних вимог перевірці й оцінці підлягають такі обставини (у сукупності): 1) наявність безпосередньої правової вимоги про здійснення розподілу судових витрат, пов'язаних із розглядом справи; 2) наявність відповідної заяви про надання доказів понесених судових витрат протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду. Відсутність першої із цих обставин унеможливорює взагалі вирішення судом питання про розподіл судових витрат як у судовому рішенні за результатом розгляду справи, так і в порядку, визначеному статтею 252 КАС України. Відсутність же другої обставини (за наявності першої) унеможливорює відкладення відповідно до вимог частин третьої – п'ятої статті 143 КАС України вирішення питання про судові витрати, пов'язані з розглядом справи, у зв'язку з чим є підставою для вирішення судом цього питання саме в судовому рішенні, яким закінчується розгляд справи, на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Постанова КАС ВС від 25 липня 2023 року у справі № 340/4492/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112414555>.

## 2.5. Про відшкодування витрат на правову допомогу

Дочірнє підприємство «Донецький облавтодор» БАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання неправомірною бездіяльності

щодо реєстрації податкових накладних і скасування податкового повідомлення-рішення про нарахування штрафних санкцій. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено. Додатковим рішенням суду стягнуто з відповідача 6500 грн витрат на професійну правничу допомогу. Витрати підтверджені договором, актами наданих послуг та платіжними дорученнями. Головне управління Державної податкової служби у Донецькій області оскаржило додаткове рішення і постанову апеляційного суду, посилаючись на недостатність доказів та завищення суми витрат. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Суд не зобов'язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, усі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, установить, що розмір гонорару, визначений стороною та її адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору з огляду на такі критерії, як складність справи, витрачений адвокатом час, значення спору для сторони тощо.

Постанова КАС ВС від 14 липня 2021 року у справі № 200/7763/19-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98306546>.

## 2.6. Про необхідність документального підтвердження витрат на правову допомогу для їх відшкодування

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, Державної податкової служби України, в якому просила визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення та рішення Державної податкової служби України про результати розгляду скарги. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення-рішення, у задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено. Додатковим рішенням окружного адміністративного суду заяву представника позивача про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу в сумі 50 000,00 грн задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду додаткове рішення окружного адміністративного суду змінено, стягнуто на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 46 500,00 грн. Верховний Суд касаційну скаргу контролюючого органу залишив без задоволення, а оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз'яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу – це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб'єктами права.

Надані послуги повинні бути обґрунтованими, тобто доцільність надання такої послуги та її вплив на кінцевий результат розгляду справи, якого прагне сторона, повинні бути доведені стороною у справі.

Постанова КАС ВС від 25 червня 2024 року у справі № 320/11734/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120003793>.

## 2.7. Про докази щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості при вирішенні питання про розподіл судових витрат

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Управління Пенсійного фонду України в м. Енергодарі Запорізької області про визнання протиправними дій щодо відмови в перерахуванні пенсії за віком та зобов'язання здійснити такий перерахунок. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу позивача, залишив без задоволення скаргу відповідача, рішення судів попередніх інстанцій скасував у частині розподілу судових витрат і передав справу на новий розгляд у цій частині до суду першої інстанції.

Від учасника справи вимагається подання доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою, але не доказів обґрунтування часу, витраченого фахівцем у галузі права. Що стосується часу, витраченого правником, то зі змісту вказаних норм процесуального права можна зробити висновок, що достатнім є підтвердження лише кількості такого часу, але не обґрунтування, що саме така кількість часу витрачена на відповідні дії.

Постанова КАС ВС від 20 грудня 2018 року у справі № 316/1923/16-а (2-а/316/41/17):  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/78771166>.

## 2.8. Про погодинний розрахунок правничої допомоги для підтвердження судових витрат

Виконавчий комітет Рівненської міської ради звернувся до суду з позовом до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради та державного реєстратора, за участю третіх осіб – особа\_1, особа\_2, про визнання протиправними і скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо частин житлового будинку. Ухвалою суду першої інстанції позов залишено без розгляду у зв'язку з пропуском строку звернення до суду. Треті особи звернулися до суду із заявою, в якій просили провести розподіл судових витрат, пов'язаних із отриманням правничої допомоги адвоката, щодо супроводу цієї справи. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, присуджено на користь особа\_2 за рахунок бюджетних асигнувань Виконавчого комітету Рівненської міської ради судові витрати з надання правничої допомоги в сумі 7 450 грн. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Для підтвердження наданої у справі правової допомоги необхідно подавати розрахунок її погодинної вартості, передбачений договором про надання такої допомоги та зазначений в акті приймання-передачі послуг. Розрахунок платної правової допомоги повинен відображати вартість нормо-години на виконання послуги і час, витрачений на такі дії, як-от: участь у судових засіданнях; вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням; ознайомлення з матеріалами справи в суді тощо.

Постанова КАС ВС від 1 жовтня 2018 року у справі № 569/17904/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76885538>.

## 2.9. Про фіксований гонорар адвоката

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Позивачка також просила стягнути витрати на правничу допомогу. Суд першої інстанції позов задовольнив повністю, визнав податкове повідомлення-рішення протиправним і стягнув на користь позивачки 12 350 грн витрат на правничу допомогу. Суд апеляційної інстанції рішення скасував у частині компенсації витрат на правничу допомогу, зазначивши, що позивач не надав детального опису наданих послуг. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив: скасував рішення апеляційного суду в частині відмови у стягненні витрат на правничу допомогу та залишив у силі рішення суду першої інстанції в цій частині.

З огляду на умови договору про надання правової допомоги, враховуючи складання і підписання адвокатом усіх процесуальних документів від імені і в інтересах позивача в цій справі, витрати на правову допомогу в сумі 12 350 грн є реальними та підтвердженими матеріалами справи. Щодо відсутності детального опису робіт на виконання положень частини четвертої статті 134 КАС України, то зміст цієї норми запроваджений «для визначення розміру витрат», тоді як у межах цієї справи розмір гонорару адвоката, встановлений сторонами договору у фіксованому розмірі, не залежить від обсягу послуг та часу, витраченого представником позивача, а отже є визначеним.

Постанова КАС ВС від 28 грудня 2020 року у справі № 640/18402/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93859342>.

Приватне акціонерне товариство «Розівський елеватор» звернулося до суду з позовом до державного реєстратора та Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання протиправним рішення про відмову в державній реєстрації права постійного користування земельною ділянкою і зобов'язання внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Суд першої інстанції позов задовольнив частково та ухвалив додаткову постанову про стягнення 5 000 грн витрат на правничу допомогу. Суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін та ухвалив додаткову постанову про стягнення з відповідача 3 000 грн витрат на правничу допомогу. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, погодившись із висновками апеляційного суду про наявність підстав для стягнення витрат, навіть за умов відсутності підтвердження фактичної сплати, якщо є документи про надані послуги.

Посилання на неспівмірність заявленої до відшкодування суми витрат на правничу допомогу у зв'язку з незазначенням у наданих документах часу, витраченого на її виконання, і кількості годин, які були витрачені на виконання робіт, є безпідставними, оскільки розмір винагороди (гонорару) адвоката за надання правової допомоги був визначений Договором про надання правової допомоги у вигляді фіксованої суми, яка не змінюється залежно від обсягу послуг та витраченого адвокатом часу.

Фіксований розмір гонорару означає, що в разі настання визначених таким договором умов платежу конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку. Саме лише незазначення учасником справи

в детальному описі робіт (наданих послуг) витрат часу на надання правничої допомоги не може перешкодити суду встановити розмір витрат на професійну правничу допомогу (у випадку домовленості між сторонами договору про встановлений фіксований розмір обчислення гонорару).

Постанова КАС ВС від 11 грудня 2024 року у справі № 280/5064/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123697324>.

## 2.10. Про вирішення питання щодо стягнення «гонорару успіху»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотехнік-Дунаївці» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби в Хмельницькій області, в якому просило суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін та вирішив питання розміру витрат на правничу допомогу та гонорару адвоката.

При визначенні суми відшкодування судових витрат на правничу допомогу суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ключовим критерієм під час розгляду питання щодо можливості стягнення «гонорару успіху» у справі є розумність заявлених витрат. Тобто розмір відповідної суми має бути обґрунтованим. Крім того, підлягає оцінці необхідність саме такого розміру витрат.

Постанова КАС ВС від 19 грудня 2024 року у справі № 560/853/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123916988>.

## 2.11. Про недопустимість обмеження відшкодування витрат на правову допомогу лише послугами адвоката

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправною та скасування податкової вимоги та стягнення судових витрат. Позивачка обґрунтовувала свої вимоги незаконністю податкової вимоги та понесеними витратами на правничу допомогу. Суд першої інстанції позов задовольнив частково, визнав податкову вимогу протиправною та стягнув витрати на правову допомогу. Суд апеляційної інстанції рішення в частині



витрат на правничу допомогу скасував, вважаючи, що оскільки вони надані не адвокатом, то не підлягають компенсації. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково: скасував рішення апеляційного суду в частині відмови у відшкодуванні витрат на правову допомогу та направив справу в цій частині на новий розгляд. В іншій частині рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін.

Оскільки Основним Законом не допускається звуження змісту та обсягу права на отримання правової допомоги, а вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати, то відсутні підстави обмежувати сторону на відшкодування витрат, понесених на отримання правової допомоги, від інших суб'єктів чи фахівців у галузі права, крім адвоката.

Постанова КАС ВС від 19 березня 2019 року у справі № 826/863/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80580232>.

## 2.12. Про розрахунок витрат палива для автомобільного транспорту, необхідного для переїзду до суду

Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон"» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Сумській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Судом першої інстанції позов задоволено. Позивач подав заяву про ухвалення додаткового рішення щодо стягнення витрат, пов'язаних із прибуттям до суду, у розмірі 16 564,95 грн, зокрема добових для водіїв та представника, а також витрат на пальне. Суд першої інстанції ухвалив додаткове рішення про часткове задоволення заяви: стягнув 3 600 грн добових для представника, у решті – відмовив. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу податкового органу: скасував рішення в частині стягнення добових для представника, визнавши, що добові не входять до переліку витрат, які підлягають компенсації. Касаційну скаргу позивача задоволено частково: справу в частині компенсації витрат на пальне направлено на новий розгляд через неналежну оцінку доказів судами попередніх інстанцій.

Розмір витрат, пов'язаних із переїздом до іншого населеного пункту, та за наймання житла стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, визначається вартістю квитків на залізничний, автомобільний, водний, повітряний транспорт або ж

підтвердженою вартістю пального, необхідного для переїзду до суду власним автотранспортом.

Під час розрахунку норм витрат палива для автомобільного транспорту, необхідного для переїзду до суду, необхідно враховувати норми, які регулюють рівень споживання палива, його збільшення залежно від тривалості експлуатації та пробігу транспортного засобу.

Постанова КАС ВС від 13 лютого 2024 року у справі № 480/3047/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116965042>.

### 2.13. Про вирішення питання щодо стягнення судових витрат на користь позивача – суб'єкта владних повноважень

ГУ ДПС у Полтавській області звернулося до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», у якому просило стягнути з рахунків платників податків, відкритих у банках, які обслуговують таких платників податків, на користь державного бюджету суми податкового боргу: з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та з рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду заяву Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області про відмову від позову у зв'язку зі сплатою боргу задоволено. Пізніше позивач звернувся до суду із заявою про ухвалення додаткового рішення, оскільки суд не вирішив питання про судові витрати. Ухвалою апеляційного адміністративного суду у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення відмовлено. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Передбачене статтею 140 КАС України правило щодо присудження витрат спрацьовує, якщо позивачем фізична особа або юридична особа – не суб'єкт владних повноважень; якщо позивачем виступає суб'єкт владних повноважень, тоді незалежно від результатів розгляду справи понесені ним судові витрати, окрім судових витрат суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, не підлягають розподілу.

Інше тлумачення цих статей призведе до парадоксальної ситуації. Наприклад, у разі задоволення позову суб'єкта владних повноважень до особи про стягнення заборгованості (податкового боргу, адміністративно-господарських санкцій тощо) судовий збір з відповідача стягнутий не буде, а сплата відповідачем (особою) боргу до бюджету до прийняття судом рішення та, відповідно, відмови позивача – суб'єкта владних повноважень від

позову з мотивів погашення відповідачем заборгованості призведе до стягнення з відповідача (особи) судового збору.

В контексті цього прикладу видається помилковим аргумент про те, що обов'язок відповідача відшкодувати позивачу (суб'єкту владних повноважень) судовий збір є мірою відповідальності за поведінку, яка змусила позивача вирішувати спір у судовому порядку, незалежно від суб'єктного складу сторін спору, адже законодавець не покладає на відповідача такого обов'язку в разі задоволення позовних вимог до нього позивача – суб'єкта владних повноважень.

Постанова КАС ВС від 16 вересня 2022 року у справі № 826/20304/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106291163>.

#### 2.14. Про неможливість звільнення суб'єкта владних повноважень від компенсації судових витрат

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-інвест» звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням окружного адміністративного суду позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення. Позивач звернувся до суду першої інстанції із заявою про стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 40 500,00 грн. Додатковим рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, стягнуто на користь позивача витрати на професійну правничу допомогу за рахунок бюджетних асигнувань у сумі 15 000 грн. В задоволенні іншої частини заяви відмовлено. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Доводи суб'єкта владних повноважень не містять обґрунтувань, які б спростовували висновки судів попередніх інстанцій щодо співмірності погоджених до відшкодування судових витрат з обсягом виконаних адвокатом робіт, так само як і не містять розрахунку суми витрат, які є належними до відшкодування. Натомість фактично зводяться до необхідності звільнення відповідача від обов'язку відшкодування таких витрат у будь-якому розмірі у зв'язку з відсутністю бюджетних асигнувань на відповідну групу видатків. Чинне процесуальне законодавство встановлює право особи на відшкодування витрат на правничу допомогу та можливість зменшення розміру таких виплат за обґрунтованим клопотанням іншої сторони, однак не передбачає можливості звільнення суб'єкта владних повноважень від компенсації судових витрат у порядку, визначеному в статті 139 КАС України.

Постанова КАС ВС від 17 червня 2021 року у справі № 160/7333/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771170>.

## 2.15. Про розподіл судових витрат у разі відмови позивача від позову

Головне управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області звернулося до суду з позовом до фізичної особи про стягнення податкового боргу в сумі 4488,22 грн. Після відкриття провадження відповідач сплатив борг. Позивач подав заяву про закриття провадження, суд її задовольнив. Відповідач подав заяву про стягнення витрат на правничу допомогу, а позивач просив стягнути з відповідача судовий збір. Суд першої інстанції ухвалив додаткове рішення, стягнув за рахунок бюджетних асигнувань на користь відповідача сплачені судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 2 800,00 грн, у задоволенні клопотання позивача про повернення судового збору – відмовив. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково застосували статтю 139 КАС України (у частині санкцій за неправомірні дії позивача), оскільки не доведено, що саме дії податкового органу призвели до виникнення спору. Верховний Суд скасував додаткове рішення та постанову апеляційного суду й направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції в частині вирішення питання про розподіл судових витрат і повернення судового збору.

Частина восьма статті 139 КАС України не може бути застосована при вирішенні поданих сторонами клопотань у цій справі, оскільки передбачає, що в разі зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково, незалежно від результатів вирішення спору.

Зазначена норма виступає процесуальною санкцією, що застосовується адміністративним судом незалежно від того, чи заявлялося відповідне клопотання зацікавленою стороною, хоча у процесуальному законі не визначено поняття неправильних дій сторони. Водночас цією нормою встановлено право, а не обов'язок суду здійснювати розподіл судових витрат у вищезазначений спосіб. Висновок суду про необхідність покладення судових витрат на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір, повинен бути належним чином обґрунтованим.

Постанова КАС ВС від 25 лютого 2020 року у справі № 260/1378/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/87838534>.

## 2.16. Про порядок розподілу судових витрат у разі закриття провадження у справі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лемберг-Плаза Сервіс» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області про визнання протиправними дій щодо проведення камеральної перевірки з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено, стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області на користь позивача 1 921 грн судового збору та 40 000 грн витрат на правничу допомогу. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині розподілу судових витрат на правничу допомогу та ухвалив у цій частині нове рішення, яким стягнув 6 000 грн витрат на правничу допомогу. В решті рішення суду першої інстанції залишено без змін. Додатковою постановою апеляційного суду стягнуто 2 000 грн витрат на професійну правничу допомогу. Позивач, не погоджуючись із висновками суду апеляційної інстанції, вказав, що надані ним докази обґрунтовують факт, обсяг, грошову та часову ознаку надання професійної правничої допомоги. Відповідач вказав, що судом не були враховані критерії реальності адвокатських витрат (встановлення їх дійсності та необхідності), а також критерій розумності їх розміру з огляду на конкретні обставини справи та фінансовий стан обох сторін. Верховний Суд задовольнив касаційні скарги частково: скасував судові рішення у справі та закриття провадження у справі.

Скасувавши податкове повідомлення-рішення в адміністративному порядку, суб'єкт владних повноважень повністю нівелював наслідки проведеної відповідачем камеральної перевірки, чим поновив право позивача, порушене діями з її проведення, та усунув перешкоди у праві на бюджетне відшкодування, яке в позивача існувало до моменту звернення до суду та яке може бути реалізоване шляхом виконання передбачених законом процедур.

З урахуванням обставин, що склалися, за відсутності чіткого правового регулювання розподілу судових витрат у такому випадку судові витрати несе та зі сторін, з вини якої такі витрати виникли. Так, визнавши помилку й усунувши її, сторона відповідача не давала приводу для подальшого розгляду справи, адже права позивача були поновлені й без завершення судового процесу. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи, мають бути залишені за тими ж сторонами.

Постанова КАС ВС від 9 грудня 2020 року у справі № 1.380.2019.001303: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93471844>.

## 2.17. Про умови визначення дій позивача необґрунтованими для стягнення судових витрат у разі закриття провадження у справі

Приватна фірма «СНОВ» звернулася до суду з позовом до Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжелітбуд» про визнання дій щодо видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд Товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжелітбуд» неправомірними, скасування цих паспортів та зобов'язання розглянути документи позивача щодо отримання відповідних паспортів. Позов мотивовано тим, що позивач вважав себе чинним орендарем земельних ділянок, на які відповідач видав паспорти третій особі під час дії договорів оренди. Суд першої інстанції закриття провадження, вказавши, що спір не є публічно-правовим, оскільки позивач і відповідач перебували в рівноправних земельних правовідносинах, без реалізації владних управлінських функцій. Апеляційний суд погодився з цим висновком, змінивши роз'яснення про підсудність спору – замість цивільної юрисдикції справу слід розглядати в порядку господарського судочинства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжелітбуд» подало заяву про стягнення з позивача судових витрат на правничу допомогу. Суд першої інстанції додатковим рішенням частково задовольнив заяву, стягнувши з Приватної фірми «СНОВ» 3 842 грн. Апеляційний суд додатково постановою залишив це рішення без змін. Позивач не погодився з вказаними рішеннями судів попередніх інстанцій та вказав, що саме відповідачем здійсненні незаконні та протиправні дії щодо видачі паспортів прив'язки на тимчасові споруди третій особі під час дії договору оренди земельної ділянки між Запорізькою міською радою та позивачем. Також позивач вказав, що стягнення судових витрат є передчасним, оскільки наданими третьою особою документами не підтверджується фактичний обсяг витрат на правничу допомогу, а також відсутні докази необґрунтованих дій позивача, внаслідок чого провадження по справі було закрито. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін, а додаткове судове рішення скасував, та ухвалив нову постанову про відмову в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжелітбуд» про ухвалення додаткового судового рішення про стягнення судових витрат на правничу допомогу.

Необхідною умовою для застосування положень частини 10 статті 139 КАС України в разі закриття провадження у справі є доведення факту вчинення позивачем необґрунтованих дій. Під такими діями слід розуміти завідомо безпідставне та/або штучне ініціювання судового провадження тощо. При цьому заявник у такому випадку повинен надати суду вмотивоване та підтверджене доказами клопотання про компенсацію відповідних витрат



із зазначенням, у чому саме полягають відповідні необґрунтовані дії позивача.

Третя особа не довела, а судами першої та апеляційної інстанцій не встановлено факту вчинення з боку позивача дій, які можна визнати необґрунтованими в розумінні статті 139 КАС України. При цьому само по собі пред'явлення позову до суду з порушенням правил юрисдикції та, як наслідок, закриття судом провадження у справі не можуть бути достатнім свідченням необґрунтованості дій позивача.

Постанова КАС ВС від 18 березня 2020 року у справі № 280/5628/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88304335>.

## **2.18. Про правила розподілу судових витрат третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні суб'єкта владних повноважень**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Березівської міської ради Одеської області, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення Березівської міської ради про надання дозволу особа\_1 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Стягнуто з позивача на користь третьої особи судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 5 000,00 грн. Третя особа не погодилась із сумою відшкодованих витрат і просила стягнути з позивача судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10 000 грн. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Право на відшкодування судових витрат, понесених третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, реалізується за правилами розподілу судових витрат, які встановлені для тієї сторони у справі, на боці якої виступала ця третя особа, та залежно від того, заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.

У справі, яка розглядається, заявник брав участь у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача (суб'єкта владних повноважень) та заперечував проти заявлених позовних вимог.

Таким чином, судові витрати, понесені заявником, підлягали відшкодуванню в тому ж порядку, в якому відшкодовувались би судові витрати відповідача, тобто в порядку частини 2 статті 139 КАС України, положення якої

передбачають відшкодування відповідачу – суб'єкту владних повноважень документально підтверджених витрат, пов'язаних лише із залученням свідків та проведенням судових експертиз, і не встановлюють стягнення в порядку розподілу судових витрат на правничу допомогу при ухваленні рішення на користь такого суб'єкта.

Постанова КАС ВС від 11 грудня 2024 року у справі № 494/1193/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123733590>.

## 2.19. Про особливості вирішення питання щодо відшкодування судових витрат після ухвалення рішення по суті позовних вимог

Приватне сільськогосподарське підприємство «Оболонь» звернулося до суду з позовом до Оболонської сільської ради та її виконавчого комітету про визнання дій і бездіяльності протиправними та зобов'язання повторно розглянути клопотання щодо надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою. Суд першої інстанції позов задовольнив. Додатковим рішенням стягнуто витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 524 грн, а в частині витрат на правничу допомогу в сумі 17 200 грн – відмовлено. Суд апеляційної інстанції залишив рішення суду першої інстанції без змін. Ухвалюючи у справі додаткову постанову, суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що в матеріалах справи відсутні документи, які підтверджують фактичне понесення позивачем витрат на правничу допомогу в розмірі 17 200 грн. Суди дійшли висновку про завищення та неспівмірність заявленої суми витрат на правничу допомогу зі складністю цієї справи та об'ємом наданих адвокатом послуг. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

За загальним правилом частини першої статті 143 КАС України питання щодо судових витрат суд вирішує в рішенні, постанові або ухвалі. Як виняток із цього правила частиною 3 цієї статті передбачено можливість вирішення питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Однак така можливість допускається лише за наявності поважних причин неможливості надати до закінчення судового розгляду докази судових витрат.

Для вирішення питання про судові витрати після завершення розгляду справи та постановлення судового рішення судам необхідно з'ясовувати наявність для цього поважних причин, які б перешкоджали стороні подати докази до закінчення судових дебатів.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 1640/2913/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95917713>.

### III. Витрати, пов'язані з проведенням експертизи

#### 3.1. Про віднесення витрат на проведення експертизи до судових витрат

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС Україна» звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків ДФС про визнання протиправними дій щодо нарахування пені та скасування податкової вимоги. Позов обґрунтовано тим, що визначене податковим повідомленням-рішенням зобов'язання було сплачено в повному обсязі у строк, передбачений у Податковому кодексі України, а тому пеня не могла бути нарахована. Суд першої інстанції позов задовольнив повністю. Додатковим рішенням суд першої інстанції стягнув з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивача судові витрати на проведення експертизи в розмірі 68 640,00 грн та судовий збір у розмірі 1 762,00 грн. Суд апеляційної інстанції погодився із цим рішенням. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Понесення позивачем судових витрат на проведення експертизи в сумі 68 640,00 грн підтверджується платіжним дорученням, а розмір суми, що підлягала сплаті за проведення експертизи, підтверджується копією рахунку. Таким чином, витрати, пов'язані з проведенням експертизи, включаються до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами. Правила розподілу цих витрат залежать від результатів розгляду справи.

Постанова КАС ВС від 8 жовтня 2020 року у справі № 815/5632/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/92075928>.

#### 3.2. Про відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням експертизи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сілл», Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетраграмматон 7», Товариство з обмеженою відповідальністю «Алесан» звернулися до суду з позовом до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, треті особи – органи місцевого самоврядування, про визнання протиправним і скасування наказу щодо демонтажу рекламних засобів, а також про встановлення відсутності компетенції відповідача. Суд першої інстанції частково задовольнив позов. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення й відмовив у позові. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції. Позивачі звернулись із заявою про

ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат, посилаючись на те, що витрати на правову допомогу, судовий збір та експертиза документально підтверджені. Верховний Суд ухвалив додаткову постанову, якою стягнув на користь позивачів витрати на правничу допомогу, судовий збір і витрати на проведення експертизи за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Учасники справи мають право на подання до суду висновку експерта, складеного на їхнє замовлення, а при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, – на стягнення судових витрат, пов'язаних із проведенням експертиз, за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі.

Додаткова постанова КАС ВС від 6 лютого 2024 року у справі № 160/1304/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116839428>.

#### IV. Додаткове судове рішення

##### 4.1. Про додаткове судове рішення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія-Альтаір» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області та Державної податкової служби України про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної та зобов'язання зареєструвати податкову накладну. Суд першої інстанції позов задовольнив. Крім того, суд першої інстанції задовольнив заяву позивача про ухвалення додаткового судового рішення у справі щодо стягнення судових витрат. Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції, а додаткове рішення про судові витрати частково змінив. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, оскільки справа розглянута за правилами спрощеного позовного провадження і не підлягає касаційному оскарженню.

За загальним правилом питання щодо розподілу судових витрат вирішується судом у судовому рішенні, яким закінчується розгляд справи. Водночас у КАС України передбачені випадки, коли суд може вирішити питання про розподіл судових витрат після ухвалення рішення по суті позовних вимог: 1) якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат; 2) у випадку постановлення ухвали про закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду або ухвалення рішення про задоволення позову у зв'язку з його визнанням суд вирішує питання про

розподіл судових витрат не пізніше ніж протягом десяти днів з дня ухвалення відповідного судового рішення, за умови подання учасником справи відповідної заяви і доказів, які підтверджують розмір судових витрат; 3) якщо це питання не було вирішено. У таких випадках суд виносить додаткове рішення в порядку, визначеному статтею 252 цього Кодексу. Оскільки додаткове судове рішення після його ухвалення стає частиною судового рішення по суті позовних вимог, відповідно, порядок його оскарження є таким, що й для рішення по суті, оскільки вирішує питання, які не пов'язані з вимогами адміністративного позову, але в обов'язковому порядку мають бути вирішені судом.

Ухвала КАС ВС від 3 червня 2021 року у справі № 560/4261/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97428774>.

#### 4.2. Про підстави та порядок ухвалення додаткового судового рішення щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ України про визнання протиправною відмови в призначенні одноразової грошової допомоги та зобов'язання розглянути документи з урахуванням вимог чинного законодавства. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Судом апеляційної інстанції змінено рішення суду першої інстанції. За наслідками розгляду касаційної скарги Верховний Суд скасував постанову суду апеляційної інстанції та залишив без змін рішення суду першої інстанції. Представник позивача – адвокат звернувся до Верховного Суду із заявою про ухвалення додаткового судового рішення у справі щодо стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3000,00 грн, які позивач сплатив у суді касаційної інстанції. Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення.

Прохання про ухвалення додаткового судового рішення у справі про стягнення з Міністерства внутрішніх справ України витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3 000,00 грн і документи, які, на думку представника позивача, їх підтверджують, останній висловив і надав суду касаційної інстанції лише 5 лютого 2023 року, після того як суд ухвалив згадану постанову від 3 лютого 2023 року.

З наданих адвокатом документів видно, що вони не тільки надані після того, як суд касаційної інстанції завершив розгляд касаційної скарги, з якою, власне кажучи, пов'язані витрати на професійну правничу допомогу, але й оформлені після того, як суд касаційної інстанції ухвалив постанову за цією

скаргою. Зокрема, слід звернути увагу на додаткову угоду від 4 лютого 2023 року щодо вартості наданої професійної правничої допомоги (яка стосувалася подання касаційної скарги) на суму 3 000,00 грн і розрахунок від 4 лютого 2023 року.

Суд касаційної інстанції при ухваленні постанови від 3 лютого 2023 року у справі № 340/2823/21 не мав підстав і, відповідно, не міг вирішувати питання про відшкодування на користь позивача (касатора) витрат, пов'язаних із наданням професійної правничої допомоги що виникли у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції), адже вимоги позивача, заявлені за посередництва його адвоката, про їх відшкодування ґрунтуються на обставинах, які набули об'єктивної форми після того, як суд касаційної інстанції розглянув і задовольнив його касаційну скаргу.

Підставою для ухвалення судом касаційної інстанції додаткового судового рішення про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв'язку з касаційним переглядом справи, є заява сторони про їх розподіл, подана до ухвалення цим судом остаточного судового рішення за касаційною скаргою. У такому випадку докази, які підтверджують ці витрати, можуть бути подані до суду касаційної інстанції протягом п'яти днів після прийняття постанови за касаційною скаргою.

Постанова КАС ВС у складі об'єднаної палати від 7 липня 2023 року у справі № 340/2823/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112095996>.

#### 4.3. Про вирішення питання щодо стягнення судових витрат у додатковому судовому рішенні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новодружеський механічний завод» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Луганській області, Державної податкової служби України, у якому просило визнати протиправним і скасувати рішення та зобов'язати зареєструвати податкову накладну. Окружний адміністративний суд позовні вимоги задовольнив частково, визнав протиправним та скасував рішення про відмову в реєстрації податкової накладної і зобов'язав повторно розглянути питання щодо реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Також суд першої інстанції стягнув на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань судовий збір у сумі 1 514,00 грн. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції залишено без змін. Позивач через підсистему «Електронний суд» звернувся до апеляційного адміністративного суду із заявою про компенсацію судових витрат, у якій просив ухвалити додаткове рішення, яким розподілити понесені витрати,



пов'язані з розглядом справи. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено в задоволенні заяви позивача про ухвалення додаткового рішення. Судове рішення вмотивоване тим, що станом на дату ухвалення постанови судом апеляційної інстанції матеріали справи не містили жодних доказів на підтвердження понесених витрат позивача на професійну правничу допомогу. Верховний Суд оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Додаткове рішення у справі після його ухвалення стає невід'ємною частиною основного рішення по суті позовних вимог. Отже, незалежно від результату вирішення ним передбачених частиною першою статті 252 КАС України вимог або питань, процесуальна форма його викладення та порядок його оскарження є такими, як для основного рішення у справі. Означені в частині першій статті 252 КАС України питання не можуть вирішуватися по суті шляхом постановлення ухвали про відмову в ухваленні додаткового судового рішення. Така ухвала постановляється виключно в разі відсутності передбачених законом підстав для ухвалення додаткового судового рішення. Тобто, коли суд визнає, що ним не було вирішено питання про судові витрати в основному судовому рішенні і розглядає питання щодо наявності / відсутності підстав для стягнення судових витрат з тієї чи іншої сторони, він має ухвалити судове рішення у формі додаткового рішення або додаткової постанови з урахуванням форми ухваленого основного судового рішення. Постановлення за наслідками розгляду заяви про ухвалення додаткового судового рішення і висновку про відсутність підстав для стягнення судових витрат судового рішення у формі ухвали є порушенням норм статті 252 КАС України.

Станом на момент ухвалення постанови апеляційного суду в матеріалах справи не було від позивача жодних заяв чи клопотань, у тому числі щодо стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу, понесених під час апеляційного перегляду, як і не було жодних доказів на підтвердження розміру таких витрат або ж заяви про надання таких протягом п'яти днів з дня ухвалення судового рішення. За таких обставин суд апеляційної інстанції, залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, правомірно не здійснював розподілу судових витрат, пов'язаних з апеляційним переглядом справи.

Постанова КАС ВС від 19 листопада 2024 року у справі № 360/200/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123151913>.

## РОЗДІЛ IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

## I. Справи щодо державного фінансового контролю

## 1.1. Про правову природу та призначення заходів забезпечення адміністративного позову

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-Схід» звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування наказу про проведення документальної позапланової невіізної перевірки. Одночасно позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії вказаного наказу до набрання законної сили судовим рішенням у справі. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву позивача задоволено – дію наказу контролюючого органу зупинено до набрання законної сили судовим рішенням. Судові рішення судів попередніх інстанцій обґрунтовані тим, що право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю позивач може реалізувати виключно шляхом застосування судом заходів забезпечення позову та зупинення дії оскаржуваного наказу, оскільки проведення документальної невіізної перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні перевірки, що у свою чергу унеможливить виконання рішення суду про задоволення позову про визнання протиправним та скасування наказу, і вказане рішення не приведе до відновлення порушеного права позивача. Відповідач зазначив, що, задовольняючи заяву про забезпечення адміністративного позову, суди фактично ухвалили рішення про задоволення позовних вимог без розгляду справи по суті. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Забезпечення адміністративного позову – це вжиття адміністративним судом, у провадженні якого перебуває справа, певних процесуально-правових заходів щодо охорони прав, свобод та інтересів позивача, які б гарантували виконання рішення суду в разі задоволення позову. Визнання протиправним наказу про проведення невіізної документальної перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності її правових наслідків. Отже, незабезпечення позову в цій справі шляхом зупинення дії наказу не призведе до неможливості поновлення прав позивача в разі задоволення позову судом.

## 1.2. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення контролюючого органу про включення платника до переліку ризикових платників

ПрП «НАШ ОВОЧ» звернулося до суду з позовом до ГУ ДПС в Одеській області про визнання протиправним та скасування рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості. Позивач подав до суду заяву про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, в якій просив суд забезпечити позов шляхом зупинення дії рішення комісії Головного управління Державної податкової служби в Одеській області щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про відповідність / невідповідність підприємства пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку та внесення до журналу ризикових платників. Обґрунтовуючи заяву, позивач зазначив, що внаслідок такого рішення контрагенти відмовляються від господарських відносин через неможливість реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, що унеможливорює реалізацію продукції з обмеженим строком зберігання, створює загрозу значних збитків, втрати бізнес-зв'язків, звільнення працівників і банкрутства. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Відповідач вказував, що суди, ухвалюючи рішення, залишили поза увагою, що відсутність реєстрації податкових накладних не заважає суб'єктам господарювання здійснювати господарську діяльність, оскільки відповідна реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування впливає лише на визначення податкових обов'язків та складання належної податкової звітності. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Віднесення певних платників податків до ризикових є по суті формою здійснення контролюючим органом податкового контролю, який, у тому числі, спрямований і на забезпечення прав та інтересів інших суб'єктів господарювання в частині правильності відображення ними результатів господарської діяльності з метою оподаткування. Водночас за позивачем залишається право належними документами довести реальність здійснення фінансово-господарських операцій у межах своєї господарської діяльності та в разі повноти документів із цих операцій подальшого прийняття позитивного рішення про реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування. Та обставина, що надання додаткових документів та пояснень у кожному конкретному випадку вимагає значного часу та зусиль, не може сприйматися як визначена законом підстава для забезпечення позову.

### 1.3. Про забезпечення позову шляхом заборони податковому органу вчиняти дії щодо податкового векселя до ухвалення у справі остаточного рішення

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДКП «Фармацевтична фабрика» звернулося до суду із заявою про забезпечення позову до подання позову до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області, в якому просило заборонити податковому органу вчиняти дії щодо податкового (простого) векселя, зокрема подавати його нотаріусам для вчинення протесту, на оплату до банку-аваліста (АТ «АЙБОКС БАНК»), подавати його до виконання органам виконавчої служби або приватним виконавцям, а також заборонити АТ «АЙБОКС БАНК» здійснювати оплату за цим векселем. Заявник обґрунтовував необхідність вжиття заходів забезпечення позову наявністю ризику безпідставного стягнення коштів у разі здійснення протесту та подальшого виконання податкового векселя, незважаючи на подання ним відповідних документів щодо цільового використання спирту етилового. На його думку, невжиття заходів забезпечення позову може призвести до значних труднощів у поновленні порушених прав шляхом окремого судового провадження про стягнення безпідставно отриманих коштів, що ускладнить захист прав та інтересів заявника. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною в силі постановою апеляційного адміністративного суду, заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову до подання позову задоволено. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Якщо податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя в неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю. Забороняється часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий. У цій справі суди першої та апеляційної інстанцій виходили лише з того, що відповідач може вчиняти дії щодо стягнення коштів за податковим векселем, тобто фактично зроблено припущення щодо ймовірності вчинення відповідних дій. Суди попередніх інстанцій не надали оцінку можливим наслідкам у разі стягнення коштів за податковим векселем, а саме не проаналізували, які саме дії необхідно буде вчинити позивачу в разі, якщо кошти за податковим векселем буде стягнуто, а позовні вимоги заявника будуть задоволені, та наскільки така процедура повернення коштів є ускладненою чи взагалі неможливою. Тим

самим суди не дотримали умови щодо співмірності застосовуваних заходів забезпечення позову з предметом позовних вимог, адже заходи забезпечення мають вживатися лише в межах позовних вимог та відповідати критерію співмірності з ними. Отже, застосовані заходи є такими, що суперечать приписам частини другої статті 151 КАС України.

Постанова КАС ВС від 14 грудня 2022 року у справі № 240/44061/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107877986>.

#### 1.4. Про забезпечення позову у спрах про анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Табако Дім» звернулося до суду з позовом до Державної податкової служби України про визнання протиправним і скасування наказу про проведення фактичної перевірки. Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову шляхом заборони Державній податковій службі України до набрання законної сили рішенням суду у справі приймати розпорядження щодо анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів, яке призведе до повного зупинення господарської діяльності та матиме невідворотні наслідки насамперед у вигляді втрати прибутку, неможливості виплати заробітної плати працівникам із можливим їх подальшим звільненням, простою обладнання, яке потребує постійного обслуговування, неможливості відновити господарську діяльність у зв'язку з понесеними збитками. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів унеможливить виконання договірних зобов'язань платника перед своїми клієнтами, а також зупинить ввезення закупаваного товару (імпорту) від постачальників-нерезидентів, що спричинить негативні наслідки порушення позивачем договірних зобов'язань, накладення контрагентом штрафних санкцій, простій транспортних засобів на митному кордоні та можливе розірвання контракту через невиконання договірних умов. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

У разі невжиття ініційованих заходів забезпечення позову анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів позбавляє платника права на подальше здійснення такої діяльності та може призвести до ухвалення судом рішення по суті спору до розриву відповідних господарських зв'язків, вивільнення працівників, що матиме наслідком утруднення

або неможливість відновлення господарської діяльності взагалі в разі ухвалення позитивного рішення суду.

Постанова КАС ВС від 11 січня 2023 року у справі № 640/10679/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108346892>.

### 1.5. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження Державної податкової служби України

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біопаливно-енергетична компанія» звернулося до суду з позовом до Державної податкової служби України, в якому просило суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Державної податкової служби України про виключення з Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини. Позивач подав до суду першої інстанції заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного розпорядження до набрання чинності рішенням суду. Необхідність вжиття ініційованих заходів забезпечення позову позивач обґрунтовував тим, що оскаржуване рішення відповідача має ознаки протиправності, а невжиття судом заходів щодо зупинення дії оскаржуваного розпорядження зумовить негативні наслідки для позивача у вигляді неможливості здійснювати виробництво продукції хімічного та технічного призначення, а отже неможливість виконання господарських угод щодо поставки зазначеної продукції, сплати кредиту, виплати заробітної плати працівникам, сплати податків та зборів. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку, що невжиття таких заходів може мати наслідком заподіяння невідоротної шкоди для позивача, ускладнити ефективний захист його прав та спричинити зупинення основного виду господарської діяльності через виключення з електронного реєстру. Враховуючи економічну важливість функціонування підприємства в умовах воєнного стану, суди визнали наявними підстави для застосування заходів забезпечення позову. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Для забезпечення позову суд повинен на підставі доказів та з огляду на обставини справи, поведінку учасників переконатися, що загроза ускладнення виконання рішення суду чи ефективного захисту такого права справді існує. Загроза повинна бути прямо пов'язана з об'єктом спору та мають бути обґрунтовані підстави вважати, що внаслідок невжиття



заходів забезпечення позову настануть обставини, встановлені в пункті 1 частини другої статті 150 КАС України. Виключення позивача з Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, зважаючи на істотні обсяги виробництва та реалізації як біоетанолу, так і розчинника універсального органічного, та зупинення виробництва матимуть істотне значення для функціонування підприємства позивача й зумовлять наслідки, усунення яких потребуватиме значних зусиль. Неможливість провадження господарської діяльності зумовить невиконання позивачем договірних зобов'язань перед добросовісними контрагентами, що призведе до розриву відповідних господарських зв'язків, зупинення виробництва, втрати очікуваного прибутку, що очевидно вплине на результати господарської діяльності підприємства, заблокує формування доходу та виплати заробітної плати працівникам, а надалі і вивільнення працівників, що значно ускладнить відновлення господарської діяльності в разі вирішення спору на користь позивача.

Постанова КАС ВС від 27 квітня 2023 року у справі № 140/8127/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110502515>.

#### 1.6. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу контролюючого органу про проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податків

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Азарту» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки. Одночасно з позовною заявою позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої просив суд зупинити дію оскаржуваного наказу до набрання судовим рішенням у цій справі законної сили. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Рішення судів попередніх інстанцій обґрунтовані тим, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно перешкодити в ефективному захисті оспорюваних прав та інтересів позивача, за яким останній звернувся до суду, оскільки може призвести до зупинення видаткових операцій на рахунок позивача і, у свою чергу, зупинення господарської діяльності позивача. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Адміністративний арешт на майно може бути накладено рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом. Водночас строк розгляду адміністративного позову, визначений КАС України, тривалістю 30 днів, з моменту відкриття провадження у справі. Отже, невчинення дій щодо зупинення дії наказу про проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податків може призвести до накладення адміністративного арешту на майно позивача у справі. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно перешкодити в ефективному захисті оспорюваних прав та інтересів позивача, за яким він звернувся до суду, оскільки може призвести до зупинення видаткових операцій на рахунках позивача і, у свою чергу, зупинення господарської діяльності позивача.

Постанова КАС ВС від 22 серпня 2024 року у справі № 140/5720/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121164119>.

### 1.7. Про недопустимість попереднього вирішення спору при розгляді заяви про забезпечення позову

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРУМ БЛЕК АУРУМ» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області, у якому просило визнати протиправним та скасувати розпорядження в частині анулювання ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом, а також зобов'язати видалити відповідний запис з Єдиного державного реєстру. Одночасно позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії зазначеного розпорядження до набрання законної сили судовим рішенням. Обґрунтовуючи заяву, позивач вказав на пряму залежність можливості здійснення господарської діяльності від чинності ліцензії, а також на ризик втрати прибутку та необхідність зупинення господарської діяльності в разі невжиття заходів забезпечення позову. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку, що виконання оспорюваного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов'язане з труднощами заявника щодо зберігання пального та реалізацією взятих на себе цивільно-правових та господарсько-правових зобов'язань за укладеними договорами. Відповідач зазначив, що суди попередніх інстанцій необґрунтовано задовольнили заяву, оскільки зупинення дії розпорядження фактично вирішує спір по суті, що суперечить меті застосування частини другої статті 150 КАС України. Він також вказав, що підприємницька діяльність передбачає ведення

господарської діяльності на власний ризик, який охоплює можливі втрати інвестицій, виникнення додаткових витрат тощо. При цьому, звертаючись до суду із заявою про забезпечення позову, позивач не навів достатніх доказів в обґрунтування наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі, а також неможливості їх захисту без вжиття заходів забезпечення позову. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості й адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Твердження про «очевидність» порушення до розгляду справи по суті є висновком, який свідчить про правову позицію суду наперед. Тому застосування заходів забезпечення позову із цієї підстави допускається у виключних випадках.

Під час вирішення питання щодо забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, оскільки питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті та не можуть вирішуватися ним під час розгляду клопотання про забезпечення позову. Основним завданням процесуальних норм, які регламентують вжиття судом заходів забезпечення позову, є досягнення балансу між правом позивача на захист свого порушеного права та правом відповідача заперечувати проти адресованих йому вимог у будь-який дозволений законом спосіб.

Постанова КАС ВС від 11 грудня 2024 року у справі № 280/4194/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123697582>.

### 1.8. Про належне обґрунтування ухвали про забезпечення позову та необхідність доведення істотного ускладнення виконання судового рішення

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» звернулося до суду позовом до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків про визнання протиправною бездіяльності щодо неоформлення висновку про повернення надміру сплаченого податку на прибуток за 2020 рік у розмірі понад 3,26 млрд грн та зобов'язання оформити відповідний висновок про зарахування зазначених коштів у рахунок грошових зобов'язань із частини чистого прибутку за 2020 рік і дивідендів за 2018 рік, а також про стягнення пені. У межах справи позивач подав клопотання про забезпечення позову шляхом заборони контролюючому органу вчиняти дії, пов'язані з оформленням податкової вимоги, призначенням податкового керуючого, нарахуванням штрафних санкцій та зарахуванням коштів у рахунок грошових зобов'язань, які, на думку позивача, повинні бути покриті шляхом заліку надміру сплаченого податку. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, клопотання задоволено частково. Судами заборонено податковому органу вчиняти низку дій до набрання законної сили рішенням у справі з огляду на ризик ускладнення виконання майбутнього рішення суду, необхідність ефективного захисту прав позивача та запобігання негативним наслідкам. Податковий орган зазначив, що в цій справі така обов'язкова умова для забезпечення позову, як наявність очевидних ознак протиправності рішення, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з таким рішенням, дією чи бездіяльністю, може бути виявлена судом тільки на підставі з'ясування фактичних обставин справи, а також оцінки належності, допустимості й достовірності як кожного доказу окремо, так і достатності та взаємозв'язку наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності. На думку відповідача, оскаржуваною ухвалою про вжиття заходів забезпечення позову фактично вирішено справу по суті до постановлення в ній відповідного судового рішення. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Рішення чи дії суб'єктів владних повноважень справляють певний вплив на суб'єктів господарювання, і такі рішення можуть завдавати шкоди й мати наслідки, які позивач оцінює негативно, однак відповідно до статті 150 КАС України зазначені обставини, навіть у разі їх доведення, не є підставами для застосування заходів забезпечення позову в адміністративній справі.

Ухвала про забезпечення позову має містити мотиви, за яких суд дійшов висновку про наявність або обставин, що свідчать про істотне ускладнення чи унеможливлення виконання рішення суду або ефективний захист

чи поновлення порушених / оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся чи має намір звернутися до суду; або очевидних ознак протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод чи інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, діями або бездіяльністю до ухвалення рішення у справі; а також вказати, в чому полягатимуть дії, спрямовані на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, встановити, що витрати, пов'язані з відновленням прав, будуть значними.

Самі ж заходи забезпечення мають вживатися лише в межах позовних вимог, бути співмірними з ними, а необхідність їх застосування повинна обґрунтовуватися поважними підставами й підтверджуватися належними доказами. Незгода позивача з рішенням, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень та звернення до суду з позовом про визнання їх протиправними і зобов'язання вчинити певні дії ще не є достатньою підставою для застосування судом заходів забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 17 лютого 2022 року у справі № 640/18646/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103423225>.

### 1.9. Про достатність скасування індивідуального акта як способу захисту та межі застосування заходів забезпечення позову

Товариство з обмеженою відповідальністю «Паливно-торгова фірма "Центр"» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області про визнання протиправним та скасування розпорядження про анулювання ліцензій на право роздрібної торгівлі паливом за двома адресами, а також із заявою про забезпечення позову шляхом зупинення дії цього розпорядження та зобов'язання відповідача внести відповідні зміни до реєстрів. Позивач обґрунтовував необхідність забезпечення позову тим, що анулювання ліцензій фактично зупиняє господарську діяльність підприємства, призводить до втрати прибутку, невиконання договірних зобов'язань, негативно впливає на ділову репутацію та унеможливорює постачання пального для критично важливих споживачів (військових, лікарень, агросектору). Заявник зазначив, що невжиття заходів забезпечення позову унеможливить ефективний захист його прав. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку, що виконання оспорюваного адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов'язане з труднощами заявника щодо зберігання пального та реалізацією взятих на себе цивільно-правових і господарсько-

правових зобов'язань за укладеними договорами. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Скасування судом індивідуального акта є самостійним і вичерпним способом захисту порушених прав особи в адміністративному судочинстві, практична реалізація якого відбувається одночасно з набранням законної сили судовим рішенням, і не потребує здійснення суб'єктом, що видав скасований акт, чи іншими особами будь-яких дій.

Після вирішення спору у справі, що розглядається, на його користь (якщо для цього будуть відповідні підстави) позивач зможе безперешкодно продовжити свою господарську діяльність, а в разі завдання йому шкоди оскарженим розпорядженням податкового органу, в тому числі у вигляді упущеної вигоди, та її доведення – просити про її відшкодування у встановленому законом порядку, що перебуває за межами предмету спору в цій справі, оскільки вимог про відшкодування шкоди позивач не заявляв.

У цій справі відсутні підстави вважати, що вжиття заходів забезпечення позову у зв'язку з імовірністю завдання позивачу майнової шкоди та репутаційних втрат, інших негативних наслідків, зокрема у вигляді скорочення штату працівників чи їх звільнення, зменшення їм розміру заробітної плати, є співмірним з предметом спору та предметом доказування у справі.

Постанова КАС ВС від 20 листопада 2024 року у справі № 140/2609/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123183753>.

#### **1.10. Про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення контролюючого органу про включення платника до переліку ризикових платників до набрання законної сили судовим рішенням у справі**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комінко» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про визнання протиправним та скасування рішення про включення позивача до переліку ризикових платників податків, зобов'язання виключити платника з переліку ризикових платників податків шляхом прийняття відповідного рішення. Контролюючий орган провів перевірку суб'єкта господарювання на відповідність критеріям ризиковості платника податків, унаслідок якої ухвалено рішення, згідно з яким позивач отримав статус ризикового платника. Платник уточнив, що після прийняття такого рішення кожна податкова накладна / розрахунок коригування, направлені на реєстрацію, будуть



зупинені, а покупці не зможуть своєчасно сформувати податковий кредит та відмовляться від подальшої співпраці з платником. Позивач звернувся до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову, у якій просив забезпечити позов шляхом зупинення дії рішення контролюючого органу про включення позивача до переліку ризикових платників, до набрання законної сили судовим рішенням у справі. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що оскаржуване рішення про зарахування позивача до переліку ризикових платників податків ускладнить ведення господарської діяльності підприємством позивача, що призведе до понесення ним та його контрагентами збитків. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовив.

За платником податків залишається право належними документами довести реальність здійснення фінансово-господарських операцій у межах своєї господарської діяльності, а в разі повноти документів щодо цих операцій – подальшого ухвалення позитивного рішення про реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування. Та обставина, що надання додаткових документів та пояснень у кожному конкретному випадку потребує значного часу й зусиль, не може сприйматися як визначена законом підстава для забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 8 жовтня 2020 року у справі № 280/2284/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92075924>.

#### **1.11. Про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення контролюючого органу про відповідність / невідповідність платника критеріям ризиковості та внесення до журналу ризикових платників**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бетта Грант» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Волинській області про визнання протиправним і скасування рішення контролюючого органу в частині відповідності позивача пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість та внесення до журналу ризикових платників, зобов'язання виключити позивача з переліку ризикових платників податку на додану вартість. Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 (далі – Порядок № 117), втратив

чинність станом на дату постановлення рішення контролюючого органу про відповідність позивача пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість. Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, платник зазначив, що включення його до переліку ризикових платників блокує господарську діяльність підприємства, яке внаслідок існування таких обставин позбавлене можливості зареєструвати податкові накладні, у зв'язку із чим контрагенти не купують товар, позивач не отримує прибуток і невжиття заходів забезпечення позову може спричинити припинення діяльності платника. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій, мотивуючи свої рішення про наявність підстав для забезпечення позову, застосували норми матеріального права, що регулюють питання зарахування платників податків до категорії ризикових, покликаючись на приписи Порядку № 117. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржувані судові рішення та відмовивши в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Контролюючий орган у межах передбачених законом заходів контролю перевіряє платника податків на відповідність критеріям ризиковості під час реєстрації кожної податкової накладної / розрахунку коригування незалежно від факту належності платника податків до переліку ризикових. Зупинення рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості та внесення до журналу ризикових платників фактично вирішує спір по суті, що суперечить меті застосування заходів забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 3 грудня 2020 року у справі № 140/8457/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93301970>.

#### 1.12. Про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення розпорядження контролюючого органу, яким суб'єкту господарювання анульовано ліцензію на право роздрібної / оптової торгівлі паливом

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оіл Газ» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області про визнання протиправним і скасування розпорядження про анулювання ліцензій, зобов'язання видалити інформацію щодо анулювання ліцензій платника з Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом. Контролюючий орган прийняв розпорядження про анулювання ліцензії платника. Не погодившись із цим висновком,

платник подав до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного розпорядження та зобов'язання видалити відповідні записи про анулювання ліцензій до набрання законної сили рішенням суду. Обґрунтовуючи вимоги цієї заяви, позивач зазначив, що можливість ведення ним господарської діяльності безпосередньо залежить від наявності та чинності відповідної ліцензії, а також указав на очевидність ознак протиправності розпорядження, що полягають, зокрема, у незазначенні конкретної підстави анулювання ліцензії та виконанні контролюючим органом перевірки документів, які вже попередньо перевірялися під час видачі ліцензії. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, частково задовольнив заяву про забезпечення позову, зупинивши дію оскарженого розпорядження до набрання законної сили судовим рішенням у справі. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що невжиття заходів забезпечення позову в цьому випадку може мати наслідком заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника та третіх осіб, зокрема трудовому колективу, а також можливе настання й інших негативних наслідків, для виправлення яких позивачу необхідно буде докласти значних зусиль. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Застосування заходів забезпечення позову щодо зупинення дії розпорядження про анулювання ліцензії на право виробництва, зберігання пального, оптової та роздрібної торгівлі ним, а також зобов'язання видалити відповідні записи про анулювання ліцензій з відповідного реєстру в контексті таких оскаржуваних дій контролюючого органу узгоджується з принципом процесуальної економії, відповідно до якого немає потреби звертатися до суду для додаткових засобів захисту.

Постанова КАС ВС від 13 липня 2022 року у справі № 240/26736/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105247791>.

### 1.13. Про вплив забезпечення позову шляхом зупинення дії нормативно-правового акта на обсяг прав та обов'язків сторін у спорі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фогт Медікал Логістик» звернулося до суду з позовом до Київської регіональної митниці Державної фіскальної служби про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення. За результатами проведення документальної невиїзної перевірки виявлено, що платник під час імпортування товару не здійснив нарахування антидемпінгового мита та не сплатив його, що призвело до заниження суми податкового зобов'язання. Контролюючий орган нарахував суб'єкту господарювання грошове зобов'язання

з антидемпінгового мита згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в період дії заходів забезпечення позову у справі, якими дію такого рішення було зупинено. Платник вважав, що на момент митного оформлення спірних митних декларацій національне законодавство не давало можливості ні позивачу, ні співробітникам митного органу передбачити, що до цих митних оформлень буде застосовано оскаржуване рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Суд застосував заходи забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії нормативно-правового акта. Суди неодноразово розглядали справу. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, частково задовольнив позов. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про правомірність після скасування судом заходів забезпечення адміністративного позову покладення контролюючим органом на позивача обов'язку щодо сплати антидемпінгового мита відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі за період, коли дію зазначеного рішення було зупинено. Верховний Суд залишив касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

За своєю суттю інститут забезпечення позову як в адміністративному судочинстві, так і в інших його видах є інститутом попереднього судового захисту. Зупинення дії нормативно-правового акта як один зі способів забезпечення позову не змінює обсягу прав та обов'язків сторін у спорі, а лише як один зі способів судового захисту тимчасово зупиняє їх реалізацію до вирішення спору по суті й не є підставою для звільнення позивача від виконання встановленого законом обов'язку після скасування таких заходів у разі відмови в задоволенні позову.

Постанова КАС ВС від 11 червня 2020 року у справі № 826/4747/13-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89757266>.

#### **1.14. Про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони податковому органу здійснювати протести податкових векселів**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма “Фідея”» звернулося до суду із заявою до Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків, за участю Публічного акціонерного товариства «МТБ Банк», Акціонерного товариства «Банк Альянс» як третіх осіб, про зобов'язання вчинити дії шляхом заборони контролюючому органу здійснювати протести податкових векселів, виконавчі написи на протестах податкових векселів, подавати податкові векселі на оплати до банків, які авалювали вказані векселі,

та з виконавчими написами на примусове виконання до органів державної виконавчої служби та/або до приватних виконавців, а також заборони банку здійснювати оплати за простими вексями. Платник видав податкові векселі та подав їх для взяття на облік до контролюючого органу, а також подав первинні документи щодо операцій з погашення податкових векселів, зареєструвавши в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового відповідні акцизні накладні з постачання палива для реактивних двигунів. Контролюючий орган направив на адресу платника вимоги про усунення порушень, якими вимагав сплатити акцизний податок за вексями. Строк погашення податкових векселів, щодо оплати яких суд застосував заходи забезпечення позову, сплинув. Платник подав заяву про забезпечення позову шляхом заборони контролюючому органу здійснювати протести податкових векселів, робити виконавчі написи на протестах податкових векселів, подавати податкові векселі на оплати до банків, які авалювали вказані векселі, і подавати податкові векселі з виконавчими написами на примусове виконання до органів державної виконавчої служби та/або до приватних виконавців, а також заборони банку здійснювати оплати за простими вексями. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що є підстави для вжиття заходів забезпечення позову, оскільки списання грошових коштів за виданими податковими вексями до надання судами правової оцінки правомірності неврахування контролюючим органом первинних документів, наданих заявником на підтвердження цільового використання ввезеного товару, впливає на здійснення ефективного способу захисту порушеного права, який насамперед спрямований на поновлення такого права, а в разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання відповідного відшкодування. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Застосування заходів забезпечення позову шляхом заборони податковому органу здійснювати протести податкових векселів зумовлене тим, що списання грошових коштів за виданими юридичною особою податковими вексями до надання судами правової оцінки правомірності неврахування податковим органом первинних документів, наданих юридичною особою на підтвердження цільового використання ввезеного товару, впливає на ефективність здійснення судом захисту порушеного права, який насамперед спрямований на поновлення такого права і лише в разі неможливості такого поновлення має гарантувати особі можливість отримання відповідного відшкодування.

Постанова КАС ВС від 22 липня 2022 року у справі № 151зп21/160:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105381342>.

### 1.15. Про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії вимог митниці про сплату належної суми митних платежів за виданими гарантіями

Командитне товариство «Бізнес Гарант» звернулося до суду з позовом до Енергетичної митниці Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування вимог про сплату належної суми митних платежів за гарантією. Платник уклав договір з іноземною компанією про надання послуг з видачі фінансових гарантій. Було видано належні гарантіїні документи. Митниця за результатами перевірки наданих документів надіслала платникові вимоги про сплату відповідної суми митних платежів за виданими гарантіями. Позивач подав до суду заяву про забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії вимог про сплату належної суми митних платежів за гарантією, яку суб'єкт господарювання не зможе сплатити внаслідок відсутності такого розміру коштів на рахунках, і в разі звернення стягнення це призведе до зупинення господарської діяльності платника. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що в разі задоволення позовних вимог для відновлення прав позивача необхідно буде докласти значних зусиль і витрат, а належним видом забезпечення позову в цьому випадку є зупинення дії вимог контролюючого органу. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Одним із видів забезпечення позову є зупинення дії вимог митниці про сплату належної суми митних платежів за виданими гарантіями. Такий вид забезпечення позову відповідає заявленим позовним вимогам, безпосередньо пов'язаний з предметом спору, необхідний і достатній для забезпечення виконання судового рішення.

Постанова КАС ВС від 7 червня 2022 року у справі № 802/907/18-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104677395>.



## II. Справи щодо регулювання містобудівної діяльності та землекористування

### 2.1. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу органу місцевого самоврядування про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кавказьке» звернулося до суду з позовом до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, Державної архітектурно-будівельної інспекції України про визнання протиправними та скасування наказу і рішення. Одночасно з позовом позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію оскаржуваного наказу про затвердження Містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва та заборонити Комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» обласної ради та будь-яким іншим особам розробляти та затверджувати проектну документацію, проводити будівельні роботи з будівництва багатофункціонального комплексу з діловим центром з готелем та житловими приміщеннями на земельній ділянці на підставі Містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву ОСББ про забезпечення позову задоволено. Суди виходили з того, що з огляду на предмет спору та можливі наслідки його задоволення, є підстави для заборони будь-яким особам здійснювати будь-які підготовчі та/або будівельні роботи на земельній ділянці щодо будівництва багатофункціонального комплексу до набрання законної сили судовим рішенням у справі. Суди зазначили, що при вирішенні заяви про забезпечення позову не здійснювалася правова оцінка наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень і дозволу на виконання будівельних робіт, оскільки законність цих рішень підлягає дослідженню під час розгляду справи по суті. Також суди встановили, що чинним законодавством не передбачено строковості дії містобудівних умов та обмежень і дозволу на виконання будівельних робіт, тому вжиття заходів забезпечення не призведе до втрати чинності вказаних документів. Зазначений спосіб забезпечення позову не позбавляє замовника будівництва права на його здійснення після надання судом правової оцінки спірним рішенням, а спрямований виключно на збереження існуючого становища до вирішення спору по суті. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Будь-яке забезпечення позову в адміністративній справі є наданням тимчасового захисту до вирішення справи по суті, який застосовується у виключних випадках за наявності об'єктивних обставин, які дають можливість зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних

заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх вжиття. Саме містобудівні умови та дозвіл на виконання будівельних робіт надають замовнику й генеральному підряднику чи підряднику право на виконання підготовчих і будівельних робіт на відповідних об'єктах будівництва, в тому числі й на вчинення будь-яких дій у межах будівельного майданчика, а тому невжиття заходів забезпечення позову може призвести до реалізації запланованого проекту будівництва на відповідній земельній ділянці, який здійснюватиметься на підставі містобудівних умов та обмежень та виданого на їх підставі дозволу, правомірність прийняття та видачі яких оскаржується в судовому порядку. Отже, невжиття заходів забезпечення позову в цій справі може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист та поновлення порушених і оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Постанова КАС ВС від 21 березня 2023 року у справі № 460/9602/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109854463>.

## 2.2. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення державної архітектурно-будівельної інспекції про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт

Приватне акціонерне товариство «Дарницький комбінат будівельних матеріалів та конструкцій» звернулося до суду із заявою про забезпечення до пред'явлення позову, в якій просило суд зупинити дію рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт на будівельному об'єкті до набрання законної сили остаточним рішенням суду у справі. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди першої та апеляційної інстанцій зазначили, що внаслідок дій Державної архітектурно-будівельної інспекції України повністю блокується діяльність замовника будівництва, яка є єдиним видом діяльності на той час, що є грубим втручанням у право на здійснення підприємницької діяльності та право на мирне володіння майном, а також перешкоджає реалізації його прав як замовника будівництва об'єкта. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Застосування таких заходів забезпечення позову, як зупинення дії рішення про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт до вирішення спору по суті, фактично надає можливість підрядникам безперешкодно, без жодних обмежень продовжувати будівництво об'єкта, не зважаючи на встановлені

відповідачем під час позапланового заходу державного нагляду (контролю) порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Викладене свідчить про непропорційність та неспівмірність застосованих судом заходів забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 13 травня 2020 року у справі № 640/16714/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89217513>.

### 2.3. Про інститут забезпечення позову в разі невиконання судового рішення про забезпечення позову

Керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави до Крюківщинської сільської ради, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про затвердження детального плану території житлової забудови на земельних ділянках у с. Крюківщина. Позов мотивовано тим, що оскаржуване рішення прийняте всупереч постанові суду апеляційної інстанції у справі № 810/1044/18, якою в межах заходів забезпечення позову було заборонено сільській раді вчиняти відповідні дії. Таким чином, на думку позивача, орган місцевого самоврядування діяв не на підставі та не у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, а рішення суперечить інтересам територіальної громади та порушує принцип обов'язковості виконання судових рішень. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено. Суди виходили з того, що оспорюване рішення ухвалене з порушенням закону, оскільки на момент його прийняття діяла заборона на розроблення та затвердження детального плану с. Крюківщина, а тому суб'єкт владних повноважень діяв не на підставі та не у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, затверджуючи детальний план території багатоквартирної житлової забудови з об'єктами громадського обслуговування на земельних ділянках в межах населеного пункту с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області. Відповідач вказав на помилкове розуміння судами правових наслідків постанови про забезпечення позову у справі № 810/1044/18, яка, на його думку, не є виконавчим документом. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Забезпечення обов'язкового виконання судових рішень є основою втілення принципу правової визначеності як однієї з основ демократичної держави, якою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України. Враховуючи це, порушення цього принципу через руйнування інституту обов'язкового виконання судових рішень має суттєвий вплив на інтереси як Держави, так

і українського суспільства, а не тільки позивача в цій справі. Сама по собі обов'язковість виконання судового рішення не може залежати від поінформованості сторони спору про таке рішення, так само як відсутність такої поінформованості сторони не може скасовувати обов'язкову природу судового рішення, якщо воно набуло обов'язковості відповідно до умов закону.

Ігноруючи норми Конституції України, які є нормами прямої дії, та вказані норми процесуального законодавства щодо обов'язковості судових рішень, що набрали законної сили, для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами на всій території України, відповідач ухвалив оскаржуване рішення, що підриває авторитет органів судової влади загалом та створює умови, за яких визначений статтями 150–158 КАС України інститут забезпечення адміністративного позову, спрямований на забезпечення реального виконання судового рішення, нівелюється.

Постанова КАС ВС від 27 липня 2022 року у справі № 320/1533/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105736929>.

#### 2.4. Про строк дії заходів забезпечення позову та момент їх припинення

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Кавказьке» звернулося до суду з позовом до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради та Державної архітектурно-будівельної інспекції України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, – Комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради, Товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНТЕРБУД», Рівненська обласна рада, Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтех-Пром», в якому, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог, просило визнати протиправними та скасувати наказ про затвердження містобудівних умов і обмежень для проектування багатофункціонального комплексу та дозвіл на виконання відповідних будівельних робіт. Одночасно з поданням позову позивач звернувся із заявою про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію оскаржуваного наказу, а також заборонити будь-яким особам здійснювати розроблення і затвердження проектної документації, а також проведення будівельних робіт щодо об'єкта нового будівництва. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного суду, позов було забезпечено шляхом зупинення дії наказу та заборони вчинення певних дій щодо забудови. Рішенням цього ж суду від 28 вересня 2021 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено.

Верховний Суд постановою від 21 березня 2023 року скасував зазначені рішення та направив справу на новий розгляд. У квітні 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю «БК ІНТЕРБУД» звернулося з клопотанням про роз'яснення дії заходів забезпечення позову. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін судом апеляційної інстанції, роз'яснив, що дія заходів забезпечення позову припинилася після набрання законної сили рішенням суду від 28 вересня 2021 року. Скасування цього рішення Верховним Судом не є підставою для автоматичного відновлення заходів забезпечення позову. Позивач у касаційному порядку оскаржив зазначені ухвалу та постанову, вважаючи, що суди неправильно застосували норми процесуального права та фактично змінили зміст судового рішення, оскільки, на думку скаржника, забезпечення позову залишається установленим за умови скасування судових рішень постановою Верховного Суду від 21 березня 2023 року та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про роз'яснення ухвали суду першої інстанції з питань забезпечення позову в частині дії вжитих заходів забезпечення позову.

Процесуальним законодавством урегульовано питання щодо строку дії заходів забезпечення позову, зокрема визначено, що припинення дії заходів забезпечення позову, якщо вони не скасовані або не змінені в судовому порядку, пов'язано з одночасним настанням таких юридичних фактів: 1) вирішення справи по суті; 2) набрання законної сили рішенням суду, яким вирішено справу по суті. Такий підхід відповідає положеннями статті 129 Конституції України, статті 370 КАС України та статті 13 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» про те, що судові рішення, яке набрало законної сили, є обов'язковим для учасників справи, їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, – за її межами.

Як впливає зі змісту резолютивної частини ухвали окружного адміністративного суду від 17 травня 2021 року, залишеної без змін судами вищих інстанцій, суд визначив строк дії заходів забезпечення позову: до набрання законної сили судовим рішенням у цій адміністративній справі. Отже, положення судового рішення, яким встановлено заходи забезпечення позову, є чіткими та зрозумілими, не допускають можливості їх неоднозначного тлумачення, не потребують зміни формулювання, тобто загалом відповідають вимогам щодо якості судового рішення.



Постанова КАС ВС від 21 лютого 2024 року у справі № 460/9602/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117153788>.

## 2.5. Про застосування заходів забезпечення позову з підстав очевидності ознак протиправності оскарженого рішення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайпарк груп» звернулося до суду з позовом до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії. Позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу та зобов'язання відповідача відновити інформацію про дозвіл в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. Як на підставу забезпечення позову позивач вказував на очевидну протиправність оскаржуваного рішення та те, що невжиття заходів забезпечення позову спричинить завдання позивачеві значних збитків та завдання шкоди інтересам як позивача, так і інвесторів позивача – великої кількості фізичних та юридичних осіб. Суд першої інстанції, задовольняючи заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, дійшов висновку, що продовження дії оскаржуваного рішення протягом строку розгляду судом адміністративної справи свідчить на користь настання негативних наслідків для позивача як замовника будівництва. Це є достатнім підтвердженням того, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Суд погодився, що затримка в оформленні документів може потягнути за собою наслідки для позивача та зашкодити як інтересам позивача, так і інтересам широкого кола інвесторів будівництва. Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції в частині зупинення дії наказу Департаменту до набрання законної сили рішенням у справі. Щодо зобов'язання відповідача відновити реєстрацію в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмов у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, декларацій про початок виконання будівельних робіт по об'єктах апеляційний суд не погодився. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.



Суд, який застосовує заходи забезпечення позову з підстав очевидності ознак протиправності оскарженого рішення, на основі наявних у справі доказів повинен бути переконаний, що рішення явно суперечить вимогам закону за критеріями, передбаченими частиною другою статті 2 КАС України, порушує права, свободи або інтереси позивача і вжиття заходів забезпечення позову є способом запобігання істотним та реальним негативним наслідкам цього порушення. Твердження про «очевидність» порушення до розгляду справи по суті є висновком, який свідчить про правову позицію суду наперед. Тому застосування заходів забезпечення позову із цієї підстави допускається у виключних випадках. Безумовно, рішення чи дії суб'єктів владних повноважень справляють певний вплив на суб'єктів господарювання. Такі рішення можуть завдавати шкоди й мати наслідки, які позивач оцінює негативно. Проте відповідно до статті 150 КАС України зазначені обставини навіть у разі їх доведення не є підставами для застосування заходів забезпечення позову в адміністративній справі.

Постанова КАС ВС від 10 квітня 2019 року у справі № 826/16509/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/81046468>.

## 2.6. Про застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення рішення департаменту міського благоустрою

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ІНВЕСТ МАРКЕТ» звернулося до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви до Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправними та скасування рішень. Заява обґрунтована тим, що на підставі оскаржуваних рішень фактично зупинено господарську діяльність ТОВ «БУД-ІНВЕСТ МАРКЕТ» та створено реальну загрозу життю і здоров'ю людей, оскільки на підставі виданого Департаментом міського благоустрою доручення КП «Київблагоустрій» демонтовано огорожу навколо об'єкта будівництва. Внаслідок знесення будівельного паркану навколо об'єкта будівництва створюється реальна загроза життю і здоров'ю багатьох людей, зокрема дітей, оскільки будівельний майданчик залишається неогородженим. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву про забезпечення позову задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано в частині зупинення дії оскаржених позивачем рішення

та наказу; відмовлено в задоволенні заяви про забезпечення позову в цій частині. В решті ухвалу залишено без змін. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Знесення огорожі може становити загрозу невизначеному колу осіб у частині незабезпечення безпечного перебування біля будівельного майданчика. Оскільки замовник зацікавлений у забезпеченні безпеки на будівництві, наявність огорожі будівельного майданчика відповідатиме захисту таких його законних інтересів, а тому суди обґрунтовано ухвалили рішення про вжиття заходів забезпечення позову в частині зупинення рішення Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку із встановленням тимчасової огорожі на період будівництва до вирішення по суті спору та набранням рішенням у справі законної сили.

Постанова КАС ВС від 23 червня 2020 року у справі № 640/20518/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90000563>.

## 2.7. Про неможливість застосування заходів забезпечення позову у справі про затвердження проєкту містобудівної документації, що не впливає на майнові права землекористувачів

Позивачка звернулася з позовом до Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міськради, треті особи – Головне управління Держгеокадастру в Одеській області, Державна екологічна інспекція в Одеській області, Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурне бюро “Аркадія”», Білгород-Дністровська міська рада в особі управління містобудування та архітектури, про визнання протиправними та нечинними рішень, зобов'язання вчинити певні дії. Разом із позовною заявою позивачка подала заяву про забезпечення позову, в якій просила заборонити селищній раді та її виконавчому комітету вчиняти дії на реалізацію оскаржуваного рішення. Обґрунтовуючи вимоги заяви, позивачка зазначала, що незабезпечення позову в заявлений позивачем спосіб призведе до прийняття відповідачем низки протиправних рішень щодо передачі земельних ділянок у власність чи користування іншим особам. Водночас оскільки є очевидна небезпека заподіяння шкоди майновим правам та інтересам позивача, у тому числі іншим мешканцям, у зв'язку із прийняттям оскаржуваних рішень і можливих дій органів місцевого самоврядування, пов'язаних із реалізацією цих рішень, позивачка просила задовольнити заяву в повному обсязі. Ухвалою окружного адміністративного суду

відмовлено в задоволенні заяви. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано ухвалу суду першої інстанції та частково задоволено заяву. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення суду апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Унаслідок ухвалення уповноваженим органом місцевого самоврядування рішення, яким затверджено проєкт містобудівної документації – детальні плани територій, не виникає право на виконання підготовчих та будівельних робіт, яким передую, зокрема, отримання замовником або проєктувальником вихідних даних, а тому висновки стосовно того, що невжиття заходів забезпечення позову призведе до незаконної забудови, в тому числі земельної ділянки позивача, не відповідають названим законодавчим приписам. Окрім цього, ухвалення селищною радою рішення про затвердження проєкту містобудівної документації – детальних планів територій – не спричиняє будь-якого переходу права власності чи користування земельними ділянками, їх відведення іншим особам тощо, а отже суд першої інстанції обґрунтовано відхилив доводи, що невжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони селищній раді та її виконавчому комітету вчиняти дії на реалізацію оскаржуваного рішення призведе до ухвалення нею низки протиправних рішень щодо передачі наявних земельних ділянок у власність чи користування іншим особам.

Постанова КАС ВС від 4 вересня 2019 року у справі: № 420/6403/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84040715>.

## 2.8. Про застосування заходу забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту

Київська міська рада звернулася до суду з позовом до Бучанської районної ради Київської області, в якому просила визнати протиправним та нечинним рішення Бучанської районної ради Київської області про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області. Разом з позовною заявою позивач подав до суду першої інстанції заяву про забезпечення позову. В обґрунтування заяви Київська міська рада зазначила, що районна рада всупереч існуючим межам території м. Києва, без відповідного погодження Київської міської ради, протиправно ухвалила рішення на пленарному засіданні та погодила проєкт землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське (за рахунок території м. Києва площу селища Коцюбинське збільшено майже на 3000 га), чим грубо порушила

статті 10, 173, 174, 186 Земельного кодексу України. Також наголошено, що метою вжиття заходів забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову, оскільки в разі передачі земельних ділянок Коцюбинською селищною радою третім особам, повернення до комунальної власності територіальної громади міста Києва таких земельних ділянок буде ускладнено та потягне за собою виникнення нових судових спорів. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву про забезпечення позову задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційні скарги Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області та районної ради задоволено частково. Ухвалюючи це судове рішення, суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції щодо наявності підстав для задоволення заяви позивача про забезпечення позову в частині зупинення дії рішення районної ради, оскільки вказаний проєкт землеустрою Київська міська рада не погоджувала. Крім того, суд першої інстанції навів очевидні ознаки протиправності рішення, а саме: за рахунок території м. Києва збільшено площу селища Коцюбинське майже на 3000 га. Водночас суд апеляційної інстанції погодився з доводами апелянтів про те, що заходи забезпечення позову в частині заборони будь-яким особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та господарювання вчиняти дії, спрямовані на внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру на підставі проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області, розробленого Державним підприємством «НДПІ містобудування», є передчасними та не підлягають задоволенню, оскільки зупинення дії рішення районної ради є належним та достатнім заходом забезпечення позову в цьому спорі. Верховний Суд касаційні скарги залишив без задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

Зупинення дії спірного рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту є належним і достатнім заходом забезпечення позову в цьому спорі, оскільки воно унеможливіє вчинення будь-яких дій, спрямованих на внесення відомостей (змін) до Держземкадастру до вирішення спору по суті та набрання законної сили рішенням у справі.

Постанова КАС ВС від 16 серпня 2022 року у справі № 640/35685/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105759088>.

## 2.9. Про застосування заходів забезпечення позову у вигляді зупинення дії наказу про скасування реєстрації декларації про початок будівництва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Клаббуд» звернулося до суду із заявою про забезпечення позову до подання позову до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання недійсним та скасування наказу, яким скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт. У заяві ТОВ просило зупинити дію зазначеного наказу; зобов'язати відповідача направити повідомлення до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про внесення відповідного запису до Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; заборонити Департаменту вчиняти будь-які дії щодо зупинення заявником будівельних робіт. Обґрунтовуючи заяву, заявник посилався на завдання збитків унаслідок зупинення будівництва, зокрема витрати за договорами оренди баштового крану, охоронних послуг, а також утримання майданчика. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково, а саме: зупинено дію наказу з тих підстав, що заходи забезпечення позову, вказані позивачем, є розумними та адекватними, а також такими, що забезпечать збалансованість інтересів сторін. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив заявнику в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Застосування заходів забезпечення позову у вигляді зупинення дії наказу про скасування реєстрації декларації про початок будівництва до вирішення спору по суті фактично надає можливість підрядникам безперешкодно, без жодних обмежень продовжувати будівництво об'єкта, не зважаючи на встановлені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Постанова КАС ВС від 25 квітня 2019 року у справі № 826/10936/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81431079>.

## 2.10. Про нівелювання інституту забезпечення позову внаслідок невиконання судового рішення про забезпечення позову

Позивач звернувся до суду з вимогами визнати протиправним та скасувати рішення Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області, а також зобов'язати відповідача надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Позов обґрунтовано відсутністю в рішенні сільської ради належної мотивації та доказів, що підтверджують правомірність відмови в наданні дозволу. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що станом на час прийняття відповідачем спірного рішення, бажана позивачем земельна ділянка перебувала під заборонаю згідно з ухвалою окружного адміністративного суду у справі № 128/2833/17, якою заборонено відповідачу приймати рішення та вчиняти будь-які інші можливі юридичні дії щодо розпорядження, відчуження та передачі у приватну власність громадянам. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист чи поновлення порушених або оспорюваних прав / інтересів позивача, за захистом яких він звернувся чи має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом. Отже, заходи забезпечення позову встановлюються тимчасово з метою уникнення негативних наслідків та порушення прав заінтересованих осіб.

Постанова КАС ВС від 27 лютого 2024 року у справі № 120/724/22-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117287102>.

## 2.11. Про вжиття заходів забезпечення позову в разі відсутності особливого порядку відшкодування шкоди внаслідок зупинення дії спеціального дозволу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навігатор комплект» звернулося до суду із заявою, в якій просило забезпечити позов шляхом зупинення дії наказу Державної служби геології та надр України про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, наданого заявнику з метою геологічного вивчення, у тому числі ДПР (дослідно-промислової розробки), з подальшим видобуванням нафти і газу



Майницької площі до вирішення по суті адміністративної справи за позовом, що подаватиметься Товариством з обмеженою відповідальністю «Навігатор комплект» про визнання протиправними дій та скасування акта індивідуальної дії. Заяву обґрунтовано тим, що в разі невжиття судом заходів забезпечення позову є реальна загроза заподіяння шкоди майновим правам та інтересам підприємства через втрату інвестицій, що призведе до невиплат заробітної плати значній кількості працівників, а фактичне зупинення технологічного циклу бурових робіт може призвести до спричинення аварійних техногенних ситуацій, в тому числі забруднення ґрунтових вод та земель, що прилягають до свердловини. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, було задоволено заяву про вжиття заходів забезпечення позову та зупинено дію зазначеного наказу. Суди виходили з того, що Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, прямо не передбачено процедури відшкодування втрат / збитків суб'єкта господарювання внаслідок необґрунтованого зупинення дії спеціального дозволу, а лише зазначено, що в разі визнання судом незаконним зупинення дозволу строк дії дозволу вважається таким, що автоматично продовжений на строк незаконного зупинення. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Підприємницька діяльність передбачає ведення господарської діяльності на власний ризик, який охоплює можливі втрати інвестицій, виникнення додаткових витрат та інше. У разі оскарження відповідного акта суб'єкта владних повноважень особа має право разом з іншими позовними вимогами заявити вимоги про відшкодування спричиненої таким актом шкоди. Тому відсутність особливого порядку відшкодування шкоди внаслідок необґрунтованого зупинення дії спеціального дозволу не може бути підставою вжиття заходів забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 20 березня 2019 року у справі № 826/14951/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/80606679>.

## 2.12. Про необхідність застосування заходів забезпечення позову виключно на підставах, передбачених законом

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біогаз енерго» звернулося з позовом до суду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про визнання протиправною та скасування

постанови. До подання позовної заяви позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання до набрання законної сили рішенням суду в цій справі. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано ухвалу суду першої інстанції та ухвалено нове судове рішення, яким заяву позивача про забезпечення позову залишено без задоволення. Відмовляючи в задоволенні заяви про забезпечення позову, суд апеляційної інстанції зазначив, що, зупиняючи дію оскаржуваної постанови, суд першої інстанції не врахував, що застосування таких заходів забезпечення позову, як зупинення дії оскаржуваної постанови, фактично надає можливість заявнику безперешкодно, без жодних обмежень продовжувати здійснення ліцензованої діяльності, не зважаючи на встановлені порушення ліцензійних умов. Суд апеляційної інстанції звернув увагу на непропорційність та неспівмірність заявлених заходів забезпечення позову. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Застосовуючи заходи забезпечення позову з підстав, які законом не передбачені, суд втрутився в компетенцію Державної служби геології та надр України, зупинив дію наказу та фактично надав можливість особі як надрокористувачеві продовжувати користування надрами. Тобто суд фактично погодився із збереженням стану триваючого порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, які виявлені контролюючим органом.

Постанова КАС ВС від 10 жовтня 2019 року у справі № 640/8252/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84855966>.

### III. Справи щодо виконання судових рішень

#### 3.1. Про застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення примусового стягнення у виконавчому провадженні за заявою неприбуткової організації

Гаражний кооператив «Барвінок» звернувся до суду з позовом до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю, у якому просив визнати незаконними та скасувати постанови про накладення штрафу і припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. Позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом заборони зупинення стягнення у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі оскаржуваних

постанов про накладення штрафів, до набрання рішенням у справі законної сили. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Відповідач зазначив, що судами безпідставно зупинено виконання постанов контролюючого органу про накладення на позивача штрафних санкцій. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Враховуючи, що позивач є неприбутковою організацією, джерелом формування майна кооперативу є вступні, членські та цільові внески, паї його членів, доходи гаражного кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, а тому примусове стягнення у виконавчих провадженнях, відкритих на підставі постанов Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу на позивача, призведе до сповільнення або зупинення господарської діяльності неприбуткової організації, що значно ускладнить поновлення оспорюваних прав позивача в разі вирішення спору на його користь. Таким чином, викладені в заяві про забезпечення позову вимоги в розрізі наявних у матеріалах справи документів дають об'єктивні підстави вважати про необхідність вжиття заходів забезпечення позову в межах розгляду справи до набрання законної сили рішенням у ній.

Постанова КАС ВС від 16 лютого 2021 року у справі № 640/4269/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94938203>.

### 3.2. Про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця

Приватний виконавець звернулася до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви до Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії приватних виконавців, у якій просила суд вжити заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії правового акта індивідуальної дії про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця та заборони його реалізації. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку, що невжиття заходів задля запобігання зупиненню діяльності заявника, ймовірність якого перебуває у прямому зв'язку із внесенням Міністерством юстиції України запису в Єдиному реєстрі приватних виконавців про

зупинення діяльності приватного виконавця на підставі рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців, ухваленого за результатом розгляду скарги, очевидно може призвести до того, що захист прав, свобод та інтересів заявника, на захист яких буде подано позов, стане неможливим або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Задоволення заяви про забезпечення позову шляхом зупинення дії правового акта індивідуальної дії про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця та заборони його реалізації є фактично продовженням виконання заявником своїх службових обов'язків. Проте ухвала суду про забезпечення позову не може бути підставою зміни таких правовідносин. Крім того, забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців є фактично вирішенням спору по суті, тому відсутні підстави для задоволення заяви про забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 31 травня 2021 року у справі № 542зп-20/160: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97284259>.

### 3.3. Про умови виправданості вжиття заходів забезпечення адміністративного позову

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства юстиції України, треті особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРКА», Особа\_1, Фермерське господарство «Кондор С», у якому просила визнати протиправним та скасувати наказ про задоволення скарги, виданий на підставі висновку центральної Колегії Мін'юсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів держаної реєстрації, скасувати відповідні реєстраційні дії, вчинені на його підставі, та зобов'язати відповідача поновити скасовані записи в Державному реєстрі речових прав. Позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу до вирішення справи по суті. В обґрунтування заяви він посилався на те, що є велика ймовірність невиконання можливого рішення в цій справі в майбутньому. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задовольнив заяву про забезпечення позову. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що ухвалою окружного адміністративного суду від 27 січня 2021 року у справі № 400/429/21 зупинено дію наказу від 23 грудня 2020 року до вирішення спору по суті. Таким чином, висновок Колегії Мін'юсту, який став

підставою для оскаржуваного наказу, ухвалений у період, коли дія наказу була зупинена судом. Відповідач зазначив, що суди не встановили наявності ознак протиправності наказу чи обґрунтованої загрози заподіяння шкоди позивачу, а вжитий захід забезпечення позову фактично є вирішенням спору по суті. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Вжиття заходів забезпечення позову виправдано: якщо їх невжиття може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист чи поновлення порушених / оспорюваних прав або інтересів позивача або ж якщо ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю є очевидними. При цьому негативні наслідки, які можуть настати в результаті невжиття заходу забезпечення позову, повинні переважати негативні наслідки від вжиття такого заходу.

Постанова КАС ВС від 31 травня 2022 року у справі № 400/4871/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104548229>.

### 3.4. Про обов'язок суду перевірити наявність спору, юрисдикцію та ризики невиконання рішення при вирішенні питання про забезпечення позову до подання позовної заяви

Компанія «Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі» звернулася до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви, в якій просила заборонити державним реєстраторам, Міністерству юстиції України, нотаріусам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ"», зокрема вносити зміни до відомостей про ці юридичні особи в Єдиному державному реєстрі. Заявник обґрунтовував заяву тим, що володіє 100 % часток у статутному капіталі перших двох товариств і 90 % – третього, а 3 січня 2023 року йому стало відомо про незаконне внесення змін до реєстру щодо зміни керівників і місцезнаходження підприємств з порушенням вимог Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку про наявність очевидних ознак протиправності дій суб'єкта владних

повноважень та порушення прав заявника, що могло істотно ускладнити або унеможливити ефективний захист його прав як власника корпоративних прав у зазначених товариствах. Суди вказали, що заборона вчинення реєстраційних дій є одним із визначених законом способів забезпечення позову, який передбачений, зокрема, Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Скаржник зазначив, що суди першої та апеляційної інстанцій помилково дійшли висновку про наявність очевидних ознак протиправності в діях державного реєстратора, приватного нотаріуса, що фактично є передчасним вирішенням спору по суті. Крім того, справа за позовом Компанії щодо оскарження дій державного реєстратора щодо зміни адреси та керівників не підсудна адміністративному суду. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову до подання позовної заяви є спеціальним інструментом, який покликаний гарантувати виконання рішення у справі за позовом, який буде подано пізніше, але з дотриманням строків, передбачених частиною другою статті 153 КАС України. Таким чином, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до пред'явлення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами справді виник спір та чи належить цей спір до юрисдикції адміністративних судів, чи існує реальна загроза невиконання або утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Постанова КАС ВС від 4 липня 2023 року у справі № 3Д/380/1/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/111982050>.

### 3.5. Про недопустимість забезпечення позову шляхом зупинення виконання судових рішень, що набрали законної сили

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» звернулося до суду з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у якому просило визнати протиправною бездіяльність щодо незатвердження обсягу різниці між фактично обґрунтованою вартістю послуг з розподілу природного газу та затвердженими



тарифами; зобов'язання затвердити відповідний обсяг різниці (940 125 тис. грн) і включити позивача до реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу. У межах провадження позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив заборонити вчинення виконавчих дій щодо стягнення заборгованості на користь АТ «НАК «Нафтогаз України» за судовими рішеннями у справах № 902/368/16 та № 902/537/18, зокрема: подання заяв про примусове виконання; вчинення дій із врегулювання заборгованості поза межами спеціального порядку, встановленого Законом України від 14 липня 2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»; прийняття банками до виконання вимог щодо примусового стягнення зазначеної заборгованості; здійснення стягнення на підставі відповідних судових наказів. Заява обґрунтована тим, що стягнення заборгованості можливе лише у спеціальному порядку. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено частково: заборонено вчинення виконавчих дій щодо стягнення заборгованості АТ «Вінницягаз» перед АТ «НАК «Нафтогаз України» поза межами порядку, встановленого Законом України від 14 липня 2021 року № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу». В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що спірна заборгованість підлягає врегулюванню згідно із зазначеним спеціальним Законом, дія якого поширюється на зобов'язання суб'єктів ринку природного газу, включених до відповідного реєстру. Верховний Суд касаційні скарги задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив позивачу в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Заходи забезпечення позову не повинні суперечити принципу верховенства права, складником якого є принцип правової визначеності; зокрема, недопустимо забезпечувати позов шляхом зупинення виконання судових рішень, що набрали законної сили, оскільки це не відповідає положенням Конституції України в частині обов'язковості виконання судових рішень; заходи забезпечення позову також мають застосовуватися виключно в межах заявлених у відповідній справі позовних вимог, відповідати критеріям співмірності, адекватності та розумності вимог заявника щодо забезпечення позову.

Звертаючись із заявою про забезпечення позову підприємство фактично просило забезпечити позов шляхом зупинення виконання судових рішень. Вказане свідчить про неадекватність / неспівмірність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, заявленим позовним вимогам.

Постанова КАС ВС від 22 грудня 2022 року у справі № 640/32706/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108025499>.

### 3.6. Про підстави для забезпечення позову у зв'язку з незгодою особи, яка не є учасником виконавчого провадження

Рада профспілкових комітетів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» звернулася до суду з позовом до Міністерства юстиції України, Шевченківського районного відділу Державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про визнання протиправними та скасування постанов, визнання протиправною бездіяльності. Разом із позовом позивач подав заяву про його забезпечення шляхом заборони Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та будь-яким іншим органам державної виконавчої служби вчиняти будь-які виконавчі дії, окрім зупинення та закінчення виконавчих проваджень, стосовно ПАТ «Центренерго», накладати арешт на майно та кошти, надсилати платіжні вимоги на примусове списання коштів, проводити перевірки майнового стану, описувати майно та стягувати грошові кошти щодо ПАТ «Центренерго» до вирішення спору по суті. Заява обґрунтована тим, що процедура приватизації ПАТ «Центренерго» триває, а тому підстав для поновлення вчинення виконавчих дій немає. Також невжиття заходів забезпечення позову матиме наслідком вчинення в рамках численних виконавчих проваджень дій зі списання грошових коштів з рахунків товариства, а також із реалізації майна підприємства, яке фактично перебуває у процесі приватизації, що матиме наслідком необхідність вчинення численних дій із повернення таких коштів і майна. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву про забезпечення позову задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано в певній частині, в іншій частині ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Можливість виконання держаним виконавцем обов'язків із вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні, передбачених нормами статей 10, 13, 18, 48 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», у зв'язку з незгодою особи, яка не є учасником виконавчого провадження, не створює безумовних підстав для застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 8 грудня 2020 року у справі № 640/2825/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93373188>.

#### IV. Справи про забезпечення позову в інших спорах

##### 4.1. Про ознаки протиправності нормативно-правового акта для його зупинення в порядку забезпечення позову

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області про визнання протиправним та скасування рішення про заходи щодо забезпечення дорожнього руху на території Ізмаїльської міської територіальної громади та безпеки учасників дорожнього руху. Одночасно з поданням позову позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію оскаржуваного рішення до набрання законної сили судовим рішенням у справі. В обґрунтування вказаної заяви позивач зазначав, що оскаржуваний нормативно-правовий акт прийнятий поза межами повноважень відповідача та порушує публічний порядок, оскільки в неконституційний спосіб обмежує господарську діяльність, створює неконституційні підстави для вилучення власності, а також ухвалений з порушенням законодавства про регуляторні акти. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено. Суди дійшли висновку, що дію оскаржуваного нормативного акта необхідно зупинити у зв'язку з ризиками заподіяння позивачу істотної шкоди, що полягає в неможливості здійснення господарської діяльності, втраті доходів, настанні репутаційних та майнових наслідків, а також з огляду на потенційне ускладнення виконання судового рішення. Крім того, суди зазначили про наявність ознак очевидної протиправності оскаржуваного акта, зважаючи на його невідповідність вимогам Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, зокрема щодо підстав обмеження права власності та здійснення господарської діяльності виключно на підставі закону. Також суди вказали на порушення оскаржуваним рішенням принципів державної регуляторної політики, передбачених законодавством. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

У справах про оскарження нормативно-правового акта забезпечення позову шляхом зупинення такого нормативного документа допускається лише за умови встановлення очевидних ознак його протиправності та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з позовом щодо такого акта.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову щодо скасування нормативно-правового акта, суд має з урахуванням аргументів, наведених позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між

сторонами справді виник спір, є очевидні ознаки протиправності нормативно-правового акта та ним порушуються права чи інтереси позивача; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Суд повинен вказати підстави, з яких він дійшов висновку про наявність очевидних ознак протиправності рішення суб'єкта владних повноважень та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, цим рішенням до ухвалення рішення у справі.

Вдавшись до оцінки відповідності оскаржуваного позивачем рішення відповідача наведеним вище положенням законодавства, суд першої інстанції фактично надав правову оцінку правомірності такого акта, що не відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову в адміністративному судочинстві.

Постанова КАС ВС від 21 лютого 2024 року у справі № 420/11311/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117154030>.

#### 4.2. Про вжиття заходів забезпечення позову у спрах стосовно скасування постанов щодо затвердження тарифів на передачу електроенергії

Акціонерне товариство «Нікопольський завод феросплавів» звернулося з позовом до суду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за участю Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»», акціонерних товариств «Дніпроазот», «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» і «Запорізький завод феросплавів», Державного підприємства «Гарантований покупець», товариств з обмеженою відповідальністю «Акванова Девелопмент», «Ренджи Сарата» і «Сивашенергопром», Ватутінського комунального виробничого підприємства «Водоканал» як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, про визнання протиправними та скасування постанов щодо затвердження тарифів, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Платник звернувся до суду із заявою про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанов щодо затвердження тарифів, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Приписи оскаржуваних актів запровадили тарифи не на календарний рік, як передбачено законодавством, а лише на II півріччя 2019 року, допускаючи перехресне субсидювання між користувачами системи, що, на переконання позивача, є недопустимою дискримінаційною обставиною та прямо суперечить частині третій

статті 7 Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії». Платник уточнив, що прийняття вказаних нічим не обґрунтованих і безпідставних постанов призвело до зростання тарифу на передачу електроенергії більше ніж у шість разів, що для нього, як найбільшого в Європі виробника марганцевих феросплавів, є критичним, оскільки впливає на кінцеву вартість продукту та його конкурентоспроможність і може призвести до повної зупинки його діяльності, зменшення або навіть припинення сплати відрахувань до бюджетів міста та України, заробітної плати працівникам, а також до нестабільної роботи в усіх металургійних та енергетичних галузях промисловості України. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задовольнив. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист чи поновлення порушених і оскаржуваних прав та інтересів позивача, а також що є очевидні ознаки протиправності оскаржуваних постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Верховний Суд залишив касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Якщо оскаржуваною постановою було встановлено, а не змінено тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, то неприйнятними є доводи щодо неврахування судом при встановленні очевидних ознак протиправності такого акта як підстави для забезпечення позову повноважень у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на зміну тарифів за наслідком державного регулювання, моніторингу й контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Постанова КАС ВС від 20 травня 2020 року у справі № 640/11330/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89325734>.

#### 4.3. Про застосування заходів забезпечення позову у справах про оскарження постанов Держпраці про накладення штрафу

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Львівській області, в якому просила визнати протиправною і скасувати постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. Одночасно з позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення позову, у якій просив зупинити дію постанови про накладення штрафу



за порушення законодавства про працю та зайнятість населення до ухвалення рішення в цій адміністративній справі по суті позовних вимог. Обґрунтовуючи необхідність вжиття заходів забезпечення позову у вказаний спосіб, заявник вказував на те, що оскаржувана постанова є виконавчим документом, за яким уже відкрито виконавче провадження в межах якого прийнято постанови про стягнення виконавчого збору й арешт коштів боржника. Заявник зазначав, що невжиття заходів забезпечення позову унеможливить ефективний захист і поновлення порушених прав та інтересів позивача, а в разі задоволення позовних вимог йому необхідно буде докласти значних зусиль та витрат для поновлення порушених прав. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про вжиття заходів забезпечення позову задоволено та зупинено дію постанови Головного управління Держпраці у Львівській області до набрання законної сили рішенням у цій справі. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

При розгляді спорів про оскарження постанов органів Держпраці про накладення штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України, може бути виправданим забезпечення позову за певних умов. Суди мають враховувати суму штрафу, майновий стан позивача, чи було пред'явлено постанову Держпраці до виконання, чи відкрито виконавче провадження тощо. Також мають досліджуватися достатньо обґрунтовані припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду; чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, зокрема чи зможе позивач їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Постанова КАС ВС від 6 липня 2022 року у справі № 380/12789/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105110223>.

#### 4.4. Про підтвердження доказами обставин при розгляді заяви про забезпечення позову у справах про оскарження постанов органів Держпраці про накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експрес таксі-2020» звернулося до суду з позовом до Головного управління Держпраці у Львівській області про скасування



постанови про накладення штрафу. Позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії зазначеної постанови до набрання законної сили рішенням суду в цій справі. Окружний адміністративний суд ухвалою, яка була залишена без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задовольнив. Суди керувалися тим, що постанова органу Держпраці є самостійним виконавчим документом і може бути пред'явлена до виконання органам державної виконавчої служби в будь-який час у порядку, встановленому Законом України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження». Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Підтвердження доказами наявності фактичних обставин є достатнім обґрунтуванням при розгляді судом заяви про забезпечення позову у справах про оскарження постанов органів Держпраці про накладення штрафу. Суд у кожному випадку, керуючись конкретними доказами, має оцінювати всі обставини в сукупності та в ухвалі про забезпечення позову навести мотиви, з яких він дійшов висновку, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити / унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист чи поновлення порушених або оспорюваних прав / інтересів позивача, а також вказати, у чому будуть полягати дії, спрямовані на відновлення прав позивача, оцінити складність вчинення цих дій, установити, що витрати, пов'язані з відновленням прав, будуть значними.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 1 червня 2022 року у справі № 380/4273/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104593158>.

#### 4.5. Про підстави для застосування заходів забезпечення позову у зв'язку з відсутністю загрози майну особи при демонтажі рекламних засобів

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЛ» звернулося до суду з позовом до виконавчого комітету Дніпровської міської ради, треті особи – Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради, Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, про визнання протиправним та скасування рішення. Звертаючись до суду, позивач разом із позовною заявою подав заяву про забезпечення позову, у якій просив зупинити дію оскарженого рішення та заборонити будь-яким органам та/або комунальним підприємствам чи закладам, що належать до сфери управління Дніпровської міської ради, вчиняти будь-які дії, спрямовані на демонтаж рекламних конструкцій, розташованих на території м. Дніпра, до набрання рішенням суду в цій справі законної сили. Обґрунтовуючи заяву про

вжиття заходів забезпечення позову, позивач зазначив, що він є розповсюджувачем зовнішньої реклами в м. Дніпрі та в законний спосіб розміщує певну кількість рекламних конструкцій у цьому місті. Відповідач 25 травня 2021 року прийняв рішення, яким було затверджено Положення про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпрі в новій редакції. Незважаючи на той факт, що ухвалою окружного адміністративного суду про забезпечення позову від 2 червня 2021 року у справі № 160/8650/21 було зупинено дію зазначеного рішення відповідача, останній 22 червня 2021 року прийняв нове рішення, яким вніс певні зміни до первісного рішення виконавчого комітету міської ради від 31 серпня 2011 року, що свідчить про очевидну протиправність оскарженого ним рішення. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення позову задоволено частково: зупинено дію оскарженого рішення до набрання рішенням суду в цій справі законної сили. В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив позивачу в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Посилання суб'єкта на те, що оскаржуваним рішенням може бути порушене його право власності на розміщені в місті рекламні засоби, не є належним та достатнім обґрунтуванням для вжиття заходів забезпечення позову через те що демонтаж рекламних засобів не є розпорядженням майном, однак є правом органу місцевого самоврядування, здійснюється з підстав, передбачених законодавством про рекламу, та жодним чином не несе загрозу самому майну.

Постанова КАС ВС від 14 січня 2022 року у справі № 160/10672/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103028265>.

#### 4.6. Про недотримання порядку попереднього оприлюднення розпорядження Кабінету Міністрів України та недоведеність очевидної протиправності

Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення адміністративного позову до подання позову до КМ України, Мінохорони здоров'я України, треті особи – Одеський національний медичний університет, Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», Особа\_1, про визнання протиправним та скасування розпорядження. У поданій заяві позивач просив вжити заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження КМ України від 27 грудня 2018 року № 1094-р «Про утворення Національного Одеського медичного університету»; встановлення заборони Міністерству охорони здоров'я України вчиняти будь-які дії, спрямовані на проведення реорганізації Одеського національного

медичного університету; встановлення заборони КМ України приймати будь-які акти, спрямовані на проведення реорганізації Одеського національного медичного університету. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення адміністративного позову задоволено частково, зокрема: зупинено дію оскаржуваного розпорядження, у задоволенні іншої частини заяви про забезпечення позову відмовлено. Суди дійшли висновку про наявні ознаки очевидної протиправності такого розпорядження, оскільки на офіційному вебсайті КМ України відсутні будь-які відомості щодо дотримання порядку оприлюднення проєкту зазначеного розпорядження, що позбавило можливості зацікавлених осіб, у тому числі заявника, взяти участь у його обговоренні, подати свої пропозиції до нього, тоді як статтею 78 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» таке право громадянам гарантоване на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове, яким у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовив.

Законодавство України визначає різні джерела оприлюднення публічної інформації, отже відсутність інформації щодо дотримання порядку оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1094-р «Про утворення Національного Одеського медичного університету», що позбавило можливості зацікавлених осіб, у тому числі заявника, взяти участь у його обговоренні, подати свої пропозиції до нього, на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України не свідчить про очевидну протиправність оскаржуваного розпорядження. При цьому надання належної правової оцінки дотриманню встановленої законом процедури прийняття та оприлюднення спірного розпорядження Кабінету Міністрів України судом можливе лише під час розгляду справи по суті.

Постанова КАС ВС від 30 вересня 2019 року у справі № 640/868/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84621483>.

#### 4.7. Про види забезпечення позову, які не можуть бути застосовані до рішень Національного банку України

Акціонерне товариство «АЛЬПАРІ БАНК» звернулося до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви до Національного банку України, Міністерства юстиції України в особі Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про визнання протиправним та скасування рішення Національного банку України про накладення штрафу. У поданій заяві позивач просив суд вжити заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі оскарженого рішення Національного банку України; заборони Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, іншим органам державної виконавчої

служби вчиняти дії з примусового виконання цього рішення Національного банку України. За результатами безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу Національний банк України виявив ознаки здійснення позивачем ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та порушення вимог частини першої статті 11 Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Національний банк України ухвалив рішення, яким на позивача накладено штраф та зобов'язано його протягом п'яти робочих днів з дня його отримання сплатити штраф. У тексті рішення зазначено, що в разі ненадходження на адресу Національного банку України у строк документів, які підтверджують сплату штрафу, матеріали будуть направлені до відповідного органу державної виконавчої служби України для примусового виконання. Ухвалою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву задоволено. Суди вказали, що забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа не порушуватиме прав та інтересів Національного банку України, а також інтересів будь-яких третіх осіб, а натомість становитиме необхідний, співмірний та достатній рівень балансу інтересів сторін до вирішення справи по суті та набрання судовим рішенням законної сили внаслідок всебічного розгляду всіх обставин справи, що мають істотне значення для вирішення цього спору. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове, яким у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовив.

Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 151 КАС України, який є спеціальним щодо частини першої статті 151 КАС України, не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії. Отже, до рішення Національного банку України не можуть бути застосовані види (шляхи) забезпечення позову, передбачені частиною першою статті 151 КАС України, зокрема і пункту 5 (зупинення стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку).

У розумінні статті 74 Закону України від 7 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом, проте стягнення за таким виконавчим документом не здійснюється в безспірному порядку.

Постанова КАС ВС від 8 липня 2020 року у справі № 640/7537/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/90300118>.

#### 4.8. Про застосування забезпечення позову у справах про накладення дисциплінарного стягнення

Позивач звернувся до суду з позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області про визнання протиправним та скасування рішення про накладення дисциплінарного стягнення. У межах адміністративного провадження позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій просив зупинити дію оскаржуваного рішення; зобов'язати відповідача повідомити Раду адвокатів Рівненської області про прийняте судом рішення для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України. Заяву мотивовано тим, що у провадженні адвоката перебуває значна кількість цивільних та кримінальних справ, у яких він надає правову допомогу 51 клієнту, що, на думку позивача, обґрунтовує необхідність зупинення дії рішення про дисциплінарне стягнення. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, задоволено заяву про забезпечення позову. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким відмовив позивачу в задоволенні заяви про забезпечення позову.

У разі забезпечення позову з підстав, зокрема, передбачених пунктом 2 частини другої статті 150 КАС України, необхідно враховувати, що, по-перше, керуючись конструкцією зазначеної правової норми процесуального закону, поряд із наявністю очевидних ознак протиправності рішення, яке оскаржується в судовому порядку, законодавець як обов'язкову умову для застосування заходів забезпечення позову визначив наявність унаслідок цього порушення прав або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням; а по-друге, значення вжитого законотворцем поняття «очевидні ознаки» необхідно розуміти як оціночну характеристику обставин, які сприймаються однозначно, є беззаперечними, не викликають жодних сумнівів і, не потребуючи оцінки доводів і аргументів позовної заяви, висловлених по суті спору, явно свідчать про протиправний характер адміністративного акта, який оскаржується до суду.

Постанова КАС ВС від 13 березня 2020 року у справі № 1740/2484/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88187402>.



#### 4.9. Про збереження права на працю державного реєстратора при блокуванні доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державний реєстратор Роздолівської сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області звернувся до суду з позовом до Міністерства юстиції України про визнання протиправним і скасування наказу, прийнятого за результатами розгляду скарги. Позивачка разом із позовною заявою подала заяву про забезпечення позову, в якій просила суд зупинити дію оскарженого наказу та зобов'язати державне підприємство невідкладно поновити їй доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до набрання законної сили судовим рішенням по суті спору. В обґрунтування заяви вона вказала на існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди її правам, свободам та законним інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі по суті, оскільки оскаржуваний наказ Міністерства юстиції України є чинним і таким, що блокує здійснення–повноважень державного реєстратора, що завдає шкоди не тільки їй, а й іншому колу осіб, які звернулися до неї із заявами про вчинення реєстраційних дій. Позивачка звертала увагу на те, що фактично оскаржуваний наказ позбавляє її права займатися професійною діяльністю державного реєстратора і відновити ділову та професійну репутацію після цього буде вкрай складно. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про забезпечення адміністративного позову задоволено частково. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовив.

Гарантоване Конституцією України право особи на працю в особі державного реєстратора, якому Міністерство юстиції України за результатами розгляду скарги заблокувало або анулювало доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не порушується таким рішенням суб'єкта владних повноважень, оскільки ця особа має право здійснювати діяльність, яка не стосується дій щодо вчинення державної реєстрації прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Постанова КАС ВС від 30 квітня 2021 року у справі № 120/4469/20а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96685251>.

#### 4.10. Про забезпечення позову у зв'язку з протиправністю рішення суб'єкта владних повноважень та ризиком невиконання рішення суду



Позивачка звернулася з позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва, треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, – Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України в особі Голови, про визнання протиправним та скасування рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Звертаючись до суду, особа разом із позовною заявою подала заяву про забезпечення позову, у якій просила зупинити дію оскарженого рішення. Заява обґрунтована тим, що невжиття таких заходів забезпечення позову може призвести до ускладнення або навіть унеможливлення ефективного захисту та поновлення її порушених прав та законних інтересів, оскільки дія оскаржуваного нею рішення КДКА до розгляду судом спору в цій справі по суті матиме для неї негативні наслідки, а саме призведе до порушення її права на працю, дострокового розірвання клієнтами з нею договорів про надання правової допомоги та необхідності повернення отриманих нею гонорарів за адвокатські послуги, вплине на її репутацію, призведе до позбавлення її засобів для існування, оскільки адвокатська діяльність є єдиним джерелом її доходу. Ухвалою окружного адміністративного суду позивачці відмовлено в забезпеченні позову. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким заяву про забезпечення позову задоволено. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, скасував рішення суду апеляційної інстанції та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Саме існування очевидних ознак протиправності рішення суб'єкта владних повноважень не може бути єдиною підставою для забезпечення позову шляхом зупинення дії такого рішення, оскільки вказана ознака є лише передумовою для такого забезпечення та суд має брати її до уваги з урахуванням іншої підстави забезпечення позову – невжиття таких заходів може істотно ускладнити / унеможливити виконання рішення суду чи ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав / інтересів позивача.

Постанова КАС ВС від 14 травня 2021 року у справі №320/3957/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96907629>.

#### 4.11. Про недопустимість зупинення розгляду справи щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольним комітетом України як заходу забезпечення позову

Товариство з обмеженою відповідальністю «БОЛОНЬЯ КОМПАНІ» звернулося до суду з позовом до Антимонопольного комітету України про визнання протиправними дій та скасування рішення. Звертаючись до суду, особа разом із позовною заявою подала заяву про забезпечення позову, у якій просила до вирішення спору по суті зупинити

дію подання Антимонопольного комітету України та заборонити Антимонопольному комітету України, будь-яким його органам та структурним підрозділам вчиняти будь-які дії, пов'язані з розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, клопотання про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково. Зупинено дію подання Антимонопольного комітету України та заборонено Антимонопольному комітету України, будь-яким його органам та структурним підрозділам вчиняти дії на підставі оскарженого подання, а саме заборонено приймати у справі будь-які рішення до набрання законної сили судовим рішенням у цій справі. В задоволенні решти вимог відмовлено. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні заяви про забезпечення позову відмовив.

Подання Антимонопольного комітету України про попередні висновки за результатами розгляду справи не є рішенням, яке встановлює, змінює та припиняє правовідносини, і, відповідно, не порушує прав та інтересів осіб та не є нормативно-правовим чи індивідуальним актом, дію якого може бути зупинено в порядку забезпечення адміністративного позову. Водночас застосований судом спосіб забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії на підставі цього подання, а саме ухвалювати у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції будь-які рішення до набрання законної сили судовим рішенням у справі спрямований на заборону ухвалення в майбутньому відповідачем та його органами рішень, прийняття яких є дискреційним повноваженням останніх у межах розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що не узгоджується з принципами адміністративного судочинства та не відповідає меті застосування правового інституту забезпечення позову.

Постанова КАС ВС від 22 грудня 2020 року у справі № 826/16754/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93708757>.

#### 4.12. Про забезпечення позову шляхом заборони здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого та нерухомого майна підсанкційних осіб

Міністерство юстиції України звернулося до суду з позовом до фізичних осіб про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави. Міністерство юстиції України подало до суду заяву про забезпечення позову шляхом

заборони Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), здійснювати реалізацію (відчуження) рухомого й нерухомого майна, яке прямо та опосередковано належить відповідачам і щодо якого відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні праву розпорядження, вимога про стягнення якого в дохід держави міститься у позові, у тому числі здійснювати реалізацію майна, переданого в управління АРМА. На переконання заявника, застосування заходу забезпечення позову, про який просить Міністерство юстиції України, буде гарантувати збереження активів та їх економічної вартості до завершення розгляду судом справи. Ухвалою Вищого антикорупційного суду заяву про забезпечення позову задоволено. Постановою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду провадження за апеляційною скаргою АРМА на ухвалу Вищого антикорупційного суду закрито. Верховний Суд касаційну скаргу АРМА залишив без задоволення, а постанову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду – без змін.

АРМА не наділено повноваженнями щодо розпорядження активами, які стягуються в дохід держави в порядку застосування до особи санкції, передбаченої Законом України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції». При цьому Міністерство юстиції України не лише має право, а зобов'язане блокувати виявлені активи, щодо яких наявні підстави вважати, що підсанкційна особа може прямо чи опосередковано (через фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Такий обов'язок Міністерства юстиції України закріплений у статтях 4, 5 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції». Невжиття Міністерством юстиції України заходів із блокування активів та звернення до суду із цією метою в порядку КАС України як заходу забезпечення позову очевидно створює ризик унеможливлення реального застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави за рішенням суду. Санкційний механізм, установлений Законом України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції», не є тотожним і не може заміщуватися заходами забезпечення кримінального провадження, визначеними Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема арештом майна, і навпаки: санкція не є формою кримінальної відповідальності, але вона не обмежує можливостей подальшого кримінального переслідування осіб, проти яких вона введена. Крім того, застосування санкції не скасовує обов'язку держави проводити кримінальне переслідування та притягувати винуватих до відповідальності, враховуючи при цьому факт застосування санкції. Тому відсутній факт порушення прав, інтересів та/або обов'язків АРМА як одного з державних органів, який

уповноважений здійснювати відповідні дії щодо майна підсанкційної особи, під час застосування заходів забезпечення, які фактично спрямовані на збереження цілісності активів та недопущення їх зменшення.

Постанова КАС ВС від 7 квітня 2025 року у справі № 991/5770/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126415171>.

#### 4.13. Про неможливість зупинення судом процедури проведення електронних торгів

Позивач звернувся до суду з позовом до приватного виконавця Львівського виконавчого округу, Державного підприємства «СЕТАМ» про визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов'язання до вчинення дій. Одночасно з позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення позову, в якій до вирішення цієї справи по суті та набрання судовим рішенням законної сили просив заборонити приватному виконавцю вчиняти будь-які дії, в тому числі виконавчі дії щодо боржника у виконавчому провадженні, спрямовані на реалізацію через систему прилюдних (електронних) торгів «СЕТАМ» нерухомого майна. Ухвалою окружного адміністративного суду в задоволенні заяви позивача про забезпечення позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції з питань забезпечення позову скасовано. Заяву про вжиття заходів забезпечення позову задоволено. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував рішення апеляційного адміністративного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Електронні торги, що проводяться в межах виконання судового рішення, є такими, що проводяться уповноваженою державою особою і саме від імені держави. Отже, на вимоги, заявлені в заяві про вжиття заходів забезпечення позову, поширюються імперативні приписи процесуального закону, а саме норми частини шостої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо неможливості зупинення судом процедури проведення електронних торгів.

Постанова КАС ВС від 10 червня 2021 року у справі №380/5217/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97565376>.

#### 4.14. Про обов'язок суду оцінювати наявність підстав для забезпечення позову та можливі наслідки його застосування

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу звернувся до суду з позовом до Міністерства юстиції України, третя особа – Товариство з обмеженою

відповідальністю «Оптова мережа 2011», про заборону вчиняти дії. Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви, у якій просив зупинити дію наказу Міністерства юстиції України в частині тимчасового блокування його доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на три місяці — до набрання законної сили судовим рішенням. На обґрунтування заяви позивач послався на неможливість здійснення професійної діяльності через блокування доступу до реєстру, що призводить до майнових втрат, порушення ділової репутації та завдає шкоди третім особам. Ухвалою окружного адміністративного суду в задоволенні заяви відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення про задоволення заяви шляхом зупинення дії наказу в оскаржуваній частині до набрання законної сили рішенням суду. Міністерство юстиції України просило скасувати постанову апеляційного суду та залишити в силі ухвалу суду першої інстанції, посилаючись на відсутність належних доказів існування реальної небезпеки заподіяння шкоди правам позивача, тимчасовий характер санкції, а також на те, що заявлені вимоги фактично зводяться до вирішення спору по суті. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову суду апеляційної інстанції та залишив у силі ухвалу суду першої інстанції.

Підстави забезпечення позову, передбачені частиною другою статті 150 КАС України, є оціночними, тому суд повинен у кожному випадку, виходячи з конкретних доказів, установити, чи є хоча б одна з названих обставин, і оцінити, чи не може застосуванням заходів забезпечення позову бути завдано ще більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Позов може бути забезпечено: зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; заборonoю відповідачу вчиняти певні дії; заборonoю іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

При розгляді заяв про забезпечення позову суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитись, зокрема, в тому, що між сторонами справді виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу

відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулась із такою заявою, позовним вимогам.

Постанова КАС ВС від 1 лютого 2022 року у справі № 640/23956/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103035510>.



## РОЗДІЛ Х. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

## 1. Відкриття провадження у справі

## 1.1. Про забезпечення юридичної визначеності при зверненні до адміністративного суду

Позивач звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Президента України про визнання протиправними та нечинними окремих указів і розпоряджень, що стосуються участі представників України у Тристоронній контактній групі, а також з вимогою зобов'язати відповідача утриматися від видання подібних актів у майбутньому. Ухвалою Верховного Суду позовну заяву залишено без руху у зв'язку з її невідповідністю вимогам статей 160, 161 КАС України та надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви, а саме для надання: 1) відомостей про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб'єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт; 2) обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями та діями відповідача прав, свобод та інтересів позивача; 3) письмового підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав; 4) документа про сплату судового збору. Позивач не усунув указаних недоліків, у зв'язку з чим ухвалою суду позовну заяву повернуто на підставі частини восьмої статті 169 КАС України. Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, позивач подав апеляційну скаргу, у якій зазначив, що суд безпідставно повернув позовну заяву, чим порушив його право на доступ до суду, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. На думку апелянта, залишення позову без руху та повернення заяви необґрунтовано обмежили його право на ефективний судовий захист. Велика Палата Верховного Суду апеляційну скаргу залишила без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

Повернення позовної заяви через те, що позивач не виконав вимог ухвали суду про залишення позовної заяви без руху та не усунув недоліків такої заяви, обмежує право на доступ позивача до суду, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, але не порушує цього права та не нівелює його суті. Повернення позовної заяви забезпечує юридичну визначеність у правовідносинах суду з позивачем, який не виконав вимог чинної ухвали.

## 1.2. Про особливості оскарження нормативно-правових актів та наслідки визнання їх нечинними

Позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої ради правосуддя, третя особа – Президент України, про визнання протиправними та скасування рішень про внесення подань Президентів України щодо призначення понад 50 суддів, строк повноважень яких завершився. Позов мотивовано тим, що ці подання, на думку позивача, ухвалені Вищою радою правосуддя без завершення процедури кваліфікаційного оцінювання, а також з ігноруванням висновків Громадської ради доброчесності. Позивач стверджував, що як уповноважений представник Громадської ради доброчесності має право на судовий захист своїх прав та інтересів, які були порушені такими рішеннями. Суд першої інстанції відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки оскаржувані рішення є актами індивідуальної дії, адресованими конкретним суддям, і не створюють юридичних наслідків для позивача. В апеляційній скарзі позивач просив скасувати ухвалу суду першої інстанції, посилаючись на те, що рішення відповідача стосуються його прав як члена Громадської ради доброчесності. Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

Право на оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятого за результатами кваліфікаційного оцінювання, передбачено лише для судді. Оскаржувані подання Вищої ради правосуддя є актами індивідуальної дії, оскільки не містять загальнообов'язкових правил поведінки, а передбачають індивідуалізовані наслідки щодо призначення на посади суддів осіб, строк повноважень яких закінчився. Право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується.

Постанова ВП ВС від 16 червня 2021 року у справі № 9901/382/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/98327537>.

## 1.3. Про вимоги до позовної заяви для відкриття провадження у справі

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовною заявою, у якій просила визнати неправомірною бездіяльність Верховної Ради України щодо присвоєння їй першої категорії та першого рангу державного службовця. Позивач просив також зобов'язати присвоїти йому першу категорію та перший ранг державного службовця відповідно до вимог абзацу 2 частини другої статті 20 Закону України від 17 листопада 1992 року № 2790-XII «Про статус народного депутата України».

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду передав справу до Окружного адміністративного суду м. Києва, зазначивши, що спір між сторонами виник з приводу проходження позивачем публічної служби, присвоєння йому першої категорії та першого рангу державного службовця після припинення повноважень народного депутата України, то справа не підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції. В апеляційній скарзі відповідач зазначив, що суд помилково застосував положення частини першої статті 27 КАС України, тому що особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України врегульовано статтею 266 цього Кодексу, отже ця справа не підсудна Окружному адміністративному суду м. Києва. Велика Палата Верховного Суду скасувала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та направила справу для продовження розгляду до цього ж суду.

Особа, яка вважає, що порушені її права, свободи чи інтереси, і яка для їх захисту звертається до адміністративного суду, має зазначити в позовній заяві: хто, який саме суб'єкт владних повноважень (а якщо відповідачем може бути суб'єкт господарювання, то який саме) порушив її права чи інтереси, яким чином, якими діями (рішенням, бездіяльністю) відбулося втручання в її права, які саме права були порушені, чи належать вони позивачу, які обставини про це свідчать.

Закон не передбачає вимог щодо обсягу, повноти чи слушності доводів позовної заяви, але визначає щонайменше сформулювати суть (зміст) порушення, те, яким чином воно негативно позначилося на правах позивача, яким способом може бути відновлено порушене право. Зміст і обсяг порушеного права та форма викладу обставин, якими воно підтверджується, у кожному конкретному випадку можуть різнитися, але принаймні у змісті має бути достатньо відомостей, щоб визначити предмет спору, його юрисдикційну належність, характер вимог, часові межі події порушення, нормативне регулювання спірних відносин, а також обставини, за яких можна ухвалити одне з обов'язкових процесуальних рішень, пов'язаних із визнанням позовної заяви прийнятною / непринятною.

Постанова ВП ВС від 6 травня 2020 року у справі № 9901/42/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89819882>.

#### 1.4. Про обов'язкові та факультативні елементи позовної заяви

Позивач звернувся до суду з позовом до Бахмутсько-Лиманського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, в якому просив визнати протиправними та дискримінаційними дії, бездіяльність і рішення відповідача щодо

виплати недоотриманої пенсії, зобов'язати відповідача здійснити відповідні нарахування і виплату з урахуванням індексації та компенсації втрати частини доходу. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто позивачу у зв'язку з неусуненням недоліків, зокрема: не надано рішення відповідача, яке підлягає оскарженню; не надано доказів на підтвердження обставин, про наявність яких представник зазначає в позові; не підтверджено правосуб'єктність позивача належними доказами – не надано належним чином засвідченого паспорта. У касаційній скарзі позивач стверджував, що виявлені недоліки мають формальний характер і не перешкоджають розгляду справи по суті, та посилався на практику Європейського суду з прав людини щодо заборони надмірного формалізму. Позивач також зазначив, що з огляду на те, що строк дії його закордонного паспорта закінчився, до позовної заяви було подано копію ідентифікаційного коду, а також судові рішення у справі № 200/13647/18-а, яким встановлено його громадянство і протиправність дій пенсійного органу щодо нерозгляду його заяви про призначення / перерахунок пенсії. Відповідач не заперечував того факту, що позивач є громадянином України. Ненадання оскаржуваного рішення відповідача пов'язане з тим, що воно йому не вручалось, а інформацію про нього отримано з листа органу державної виконавчої служби. Позивач вказав, що повернення позовної заяви фактично позбавило його права на справедливий суд, а також на ефективний засіб правового захисту. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

За правилами, встановленими статтею 161 КАС України, позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази – позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). У разі потреби до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження; про участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження; про звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору; про призначення експертизи, витребування доказів; про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо. Отже, факультативними елементами позовної заяви є клопотання та заяви. Вони можуть додаватися до позовної заяви окремо, а можуть зазначатися безпосередньо в позовній заяві. В останньому випадку в позовній заяві зазначається мотивувальна частина клопотання, а в прохальній частині – його зміст. Водночас клопотання позивача не є його позовними вимогами і розглядаються

на стадії відкриття провадження чи підготовки справи до розгляду відповідною ухвалою суду. Необхідність подання тих чи інших клопотань вирішує особа, яка звертається з позовною заявою, а не суд. Тому суд не може вимагати від неї «потрібних» клопотань, хоча може звернути увагу на це.

Постанова КАС ВС від 17 грудня 2021 року у справі № 200/11758/20-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/101990236>.

### 1.5. Про обов'язковість конкретизації порушених прав та способу їх захисту в позовній заяві

Фізична особа звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовною заявою до Президента України, у якій просила зобов'язати видати указ про призначення її на посаду судді. За результатами перевірки позовної заяви на відповідність вимогам статей 160, 161 КАС України Верховний Суд залишив її без руху, надавши позивачу десятиденний строк для усунення недоліків.

Під змістом позовних вимог розуміється визначення способу захисту свого права, свободи чи інтересу, який має формулюватися максимально чітко і зрозуміло, а тому особа, звертаючись до суду із позовною заявою, повинна виразно зазначити про дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, що порушили її право, та вказати спосіб захисту свого порушеного права. Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, – це конкретні юридичні факти, з настанням яких суб'єкти публічного права вступають між собою у спірні правовідносини. У позовній заяві не зазначено чітко змісту позовних вимог і обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги до відповідача. Зокрема, у позовній заяві відсутні будь-які доводи стосовно допущення Президентом України порушень закону під час здійснення владних управлінських функцій щодо позивача, не вказано, які саме його права, свободи чи інтереси порушені відповідним суб'єктом владних повноважень, не надано доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Ухвала КАС ВС від 11 лютого 2021 року у справі № 9901/24/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94802694>.

### 1.6. Про обов'язок позивача щодо подання доказів разом із позовною заявою

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області про визнання протиправною бездіяльності, що полягає у невключенні до часу служби (в календарному обчисленні) періоду навчання у вищому навчальному закладі та періоду безпосередньої участі в антитерористичній операції (при розрахунку вислуги років на пенсію). Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернено позивачу у зв'язку з неусуненням недоліків (ненадання копій доданих до позову документів відповідно до кількості учасників справи). Позивач наголошував на тому, що в адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень встановлена презумпція його (суб'єкта) вини. Обов'язок доказування в адміністративних справах лежить на відповідачеві – суб'єкті владних повноважень, тому він не зобов'язаний надавати копії доказів ще й для відповідача. Крім того, надання копій запитуваних судом документів в одному примірнику для суду та ненадання таких документів для відповідача хоча формально свідчить про невиконання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, але не може бути перешкодою для гарантованого Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права на ефективний судовий захист. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

КАС України покладає обов'язок на позивача подати разом із позовною заявою докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. Водночас якщо такі докази є додатком до позовної заяви, то позивач також зобов'язаний надати таку кількість їх копій, яка дорівнює кількості учасників справи. Ця норма має на меті створення умов для забезпечення рівних можливостей учасникам справи для підготовки до справи.

Постанова КАС ВС від 15 травня 2019 року у справі № 160/7450/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81760056>.

### 1.7. Про залишення позовної заяви без руху як тимчасовий процесуальний захід

Позивачка звернулася до суду з позовною заявою до заступника голови Вінницької районної державної адміністрації, Вінницької районної державної адміністрації, у якій просила визнати протиправною бездіяльність заступника голови Вінницької районної державної адміністрації, яка полягала в неналежному розгляді її звернення. Під час



перевірки матеріалів позовної заяви суд установив, що вона подана без дотримання вимог статей 160 КАС України, а саме: 1) не вказані відомості про РНОКПП і код ЄДРПОУ відповідачів, номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти відповідачів; 2) відсутні відомості про представника позивача, хоча позовна заява подана саме представником позивачки; 3) додані до позовної заяви документи не відповідають зазначеному в позовній заяві переліку документів та інших доказів, що додаються до позовної заяви; 4) не долучено примірник позовної заяви з додатками для іншого відповідача і примірники доказу, доданого до позовної заяви для обох відповідачів; 5) не надано копій документів до позовної заяви, а саме: відповіді Вінницької районної державної адміністрації Вінницької області не засвідчені позивачкою у встановленому законодавством порядку; 6) відсутні докази сплати судового збору, а наведені підстави для звільнення позивачки від його сплати визнані судом неналежними; 7) підпис позивачки на примірнику позовної заяви різниться від підпису на виданій нею довіреності, тож суд просив надати копію паспорта позивачки для підтвердження її адміністративної правосуб'єктності. Ухвалою окружного адміністративного суду позовну залишено без руху. На виконання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху позивачка подала заяву, у якій обґрунтувала свою незгоду з прийнятою судом ухвалою, а також позовну заяву в новій редакції. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву повернуто позивачці з підстав неналежного усунення нею недоліків позовної заяви. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Залишення позовної заяви без руху – це тимчасовий захід, який застосовується судом з метою усунення позивачем недоліків позовної заяви та дотримання порядку її подання. Недоліки можуть стосуватися як позовної заяви (змісту та форми), так і порядку її подання. При цьому оцінка позовної заяви та констатація недоліків у ній є суб'єктивною.

Водночас, беручи до уваги завдання суду забезпечити розгляд і вирішення справи в розумний строк, суд може не залишати позовну заяву без руху, якщо недоліки є неістотними і можуть бути усунуті в процесі підготовки справи до судового розгляду.

Надмірний формалізм судів до позовної заяви не має допускатись, і лише з несуттєвих недоліків, тих, які не впливають на вирішення спору, позовна заява не має залишатись без руху, а потім повертатись, адже цим чиняться перешкоди в доступі особи до правосуддя. Однак сукупність допущених позивачем недоліків у позовній заяві та додатках до неї, а також їх неусунення на виконання ухвали суду про залишення позову без руху слугували достатньою підставою для повернення позовної заяви, а тому

правових підстав вважати, що суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права, не встановлено.

Постанова КАС ВС від 8 листопада 2023 року у справі № 120/969/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/114769780>.

### 1.8. Про наслідки неусунення недоліків позовної заяви у встановлений судом строк

У липні 2021 року військова частина звернулася до окружного адміністративного суду з позовом до фізичної особи про стягнення збитків у розмірі 17 778,92 грн у зв'язку з достроковим розірванням контракту з відповідачем через систематичне невиконання умов контракту. Ухвалою окружного адміністративного суду позов залишено без руху, оскільки позивач пропустив строк звернення до суду більше ніж на один рік без поважних причин. Позивачу запропоновано усунути недоліки позовної заяви в десятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подання до суду заяви про поновлення строку звернення до адміністративного суду із зазначенням інших підстав для поновлення строку та доказів поважності пропуску такого строку. Надалі ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву військової частини повернуто, оскільки позивач не усунув недоліків позовної заяви, яку було залишено без руху. Повертаючи позовну заяву, суд першої інстанції виходив з того, що ухвалу про залишення позовної заяви без руху доставлено до електронного кабінету позивача у підсистемі «Електронний суд» 2 грудня 2021 року, водночас станом на 21 грудня 2021 року недоліки, визначені в ухвалі суду, позивачем не усунуто. У касаційній скарзі військова частина зазначила, що раніше зверталася до суду цивільної юрисдикції з позовом до відповідача про стягнення завданої матеріальної шкоди, проте отримала відмову у відкритті провадження за цим позовом і роз'яснення, що спір підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства. Отже, на думку скажника, причиною пропуску звернення до адміністративного суду є нечітка регламентованість на законодавчому рівні питання щодо завдання матеріальної шкоди, що призводить до різної оцінки судами ідентичних обставин справи та породжує неоднакове застосування норм законодавства. Позивач вважав, що наведена причина пропуску строку звернення до суду є поважною, та посиляється на те, що вдруге з адміністративним позовом звернувся до адміністративного суду в розумний строк. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, залишив ухвалу суду першої інстанції без змін, змінив мотивувальну частину постанови суду апеляційної інстанції, а в іншій частині – залишив без змін.

Чинним законодавством передбачено повернення позовної заяви, якщо у встановлений судом строк позивачем не виконано вимоги ухвали про залишення позовної заяви без руху. Тобто повернення позовної заяви – це процесуальна дія, яка припиняє розгляд конкретної позовної заяви на стадії відкриття провадження без вирішення спору по суті в разі неможливості її розгляду з підстав, які можуть бути усунуті особою, яка звернулася до суду. Позивач вважається таким, що не усунув недоліків, якщо до закінчення встановленого судом строку не усунув усіх або хоча б одного недоліку, зазначеного в ухвалі суду про залишення позовної заяви без руху. Зважаючи на те, що у встановлений судом строк позивач не усунув недоліків позовної заяви, а саме не надіслав до суду заяви про поновлення строку звернення до суду із зазначенням інших підстав його пропуску та наданням відповідних доказів, суд першої інстанції правомірно постановив ухвалу про її повернення.

Постанова КАС ВС від 9 лютого 2023 року у справі № 580/4611/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108883378>.

### 1.9. Про право особи на повторне звернення з апеляційною скаргою після її повернення судом

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області про протиправність відмови у відшкодуванні шкоди, якої позивач зазнав внаслідок дії частини третьої статті 54 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в редакції Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено повністю. Позивач подав апеляційну скаргу на вказане судове рішення, яку суд апеляційної інстанції залишив без руху у зв'язку з тим, що апелянтом не подано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення першої інстанції. Згодом суд апеляційної інстанції відмовив у відкритті апеляційного провадження. Суд апеляційної інстанції встановив, що оскаржуване рішення суду першої інстанції прийнято 31 січня 2022 року, а 30-й день апеляційного оскарження припадає на 2 березня 2021 року. Проте апеляційну скаргу подано повторно за допомогою засобів поштового зв'язку 4 травня 2022 року, тобто з пропуском 30-денного терміну на апеляційне оскарження. Посилання позивача на ту обставину, що він перебував на стаціонарному лікуванні, суд до уваги не взяв із тих підстав, що згідно з випискою з медичної карти встановлено, що позивач перебував на лікуванні з 4 квітня 2022 року по 19 квітня 2022

року, тобто після спливу 30-денного терміну на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції. Окрім того, суд апеляційної інстанції зауважив, що подання скаргником вперше апеляційної скарги, яка не відповідала вимогам статті 296 КАС України, і, як наслідок, повернення апеляційної скарги не може бути визнано такою обставиною, що є об'єктивно непереборною, не залежить від волевиявлення особи, пов'язана з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій і не є достатньою підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення, а лише свідчить про неналежне виконання позивачем своїх процесуальних обов'язків. Жодних інших належних та допустимих доказів, які б підтверджували поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, скаргник не надав, немає таких доказів і в матеріалах справи. Повернення апеляційної скарги дає право на повторне звернення до суду з апеляційною скаргою, а не на безумовне право на поновлення строку на апеляційне оскарження. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до цього ж суду.

Праву особи на повторне звернення з апеляційною скаргою кореспондує обов'язок суду прийняти таку скаргу, за умови усунення недоліків попередньо поданої скарги та дотримання встановленої процесуальним законом процедури. КАС України не визначає строку, протягом якого особа може реалізувати таке право, у тому числі й повторно звернутися з апеляційною скаргою до суду після повернення первинної скарги. Така дія має бути вчинена в розумний строк.

Постанова КАС ВС від 12 вересня 2022 року у справі № 120/16601/21-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106190739>.

### 1.10. Про застосування загальних строків звернення до суду в разі оскарження акта індивідуальної дії

У червні 2021 року заступник керівника Одеської обласної прокуратури звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Південно-західного округу (Миколаївська та Одеська області) до Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Біляївської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, у якому просив визнати протиправним і нечинним розпорядження Білгород-Дністровської районної державної адміністрації про затвердження містобудівного обґрунтування розвитку егерського пункту «Хатки» Біляївської районної організації Українського товариства

мисливців та рибалок. Окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким адміністративний позов залишено без розгляду. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскаржуване розпорядження є актом індивідуальної дії, а прокурор пропустив тримісячний строк для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень. Враховуючи, що на обґрунтування пропуску строку звернення до суду прокурор вказав те, що оскаржуване розпорядження є нормативно-правовим актом і може бути оскаржене протягом усього строку його дії, а інших підстав поважності причин пропуску строку не зазначив, суд апеляційної інстанції залишив позов без розгляду. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Спірне розпорядження фактично прийняте за заявою Біляївської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, дозвіл на розміщення дерев'яно-щитових будинків некапітального типу надано щодо конкретної земельної ділянки, яка знаходиться у володінні та користуванні третьої особи на підставі договору оренди. Розпорядження не містить формально визначених та загальнообов'язкових правил поведінки для необмеженого кола осіб, тому є індивідуальним актом, який не має нормативно-правового характеру. Виходячи з того, що розпорядження є правовим актом індивідуальної дії, у такому разі застосуванню підлягають загальні строки звернення до адміністративного суду, передбачені положеннями статті 122 КАС України.

Постанова КАС ВС від 21 вересня 2022 року у справі № 420/11012/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106366508>.

#### 1.11. Про поновлення строку звернення до суду та розгляд справи щодо незаконного зменшення розміру щорічної допомоги учаснику бойових дій

Позивач звернувся до суду з позовом до Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації, у якому просив визнати протиправними дії щодо виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у зменшеному розмірі та зобов'язати здійснити перерахунок цієї виплати з урахуванням недоотриманої суми. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов повернув без розгляду. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що позивач звернувся до суду з пропуском строку, передбаченого статтею 122 КАС України, а вказані в заяві про поновлення строку обставини не визнаються поважними. Зокрема, сам факт

запровадження воєнного стану в Україні, без додаткового обґрунтування неможливості своєчасного звернення до суду, не є безумовною підставою для поновлення строку. Представник позивача вказував, що позивач є учасником бойових дій, мобілізований до Збройних Сил України, що підтверджується відповідними документами, тому ці обставини свідчать про поважність причин пропуску строку звернення до суду і є підставою для його поновлення. Верховний Суд скасував ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, а справу направив до суду першої інстанції для продовження розгляду по суті заявлених вимог.

Позивач є учасником бойових дій, що підтверджується копією посвідчення, та відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» мобілізований у першу хвилю (оперативні резервісти, колишні військовослужбовці й ветерани АТО та ООС). Вказані обставини можуть свідчити про пропуск строку звернення позивача до суду за захистом його прав з поважних причин і є підставою для поновлення судом строків, встановлених частиною другою статті 122 КАС України.

Постанова КАС ВС від 29 вересня 2022 року у справі № 500/1912/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106545406>.

### 1.12. Про критерії визначення тотожності позовів в адміністративному судочинстві

Позивачка звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, у якому просила визнати протиправними та дискримінаційними рішення (дії) відповідача щодо невиклати пенсії за період із 1 грудня 2014 року до 7 листопада 2018 року. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено у відкритті провадження на тій підставі, що у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є постанова апеляційного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року у справі № 560/1188/19, що набрала законної сили. Позивачка оскаржила зазначені рішення в касаційному порядку. Як на підставу касаційного оскарження вказувала на те, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку, що заявлені у справі позовні вимоги вже були предметом розгляду у справі № 560/1188/19. Позовні вимоги у вказаній справі стосувалися поновлення виплати їй пенсії з 1 грудня 2014 року, проте суд залишив без розгляду та не розглянув по суті вимоги позивачки за період із 1 грудня 2014 року до 7 листопада 2018 року. Нетотожність зазначених справ позивачка обґрунтовувала тим,



що предметом спору в цій справі є виплата, а не поновлення пенсії. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Позови вважаються тотожними лише тоді, коли в них збігаються сторони, предмет і підстави, тобто коли позови повністю тотожні за складом учасників процесу, матеріально-правовими вимогами та обставинами, що обґрунтовують звернення до суду. У разі зміни хоча б одного з цих елементів позови вважаються нетотожними і суддя не має права відмовити у відкритті провадження у справі. Тобто достатньою та необхідною правовою підставою для відмови у відкритті провадження у справі є одночасна сукупність таких умов: тотожність спору (підстави, предмет позову та сторони збігаються); наявність постанови чи ухвали, якими завершено розгляд справи; набрання судовим рішенням в іншій справі законної сили.

Постанова КАС ВС від 13 квітня 2022 року у справі № 560/7851/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103945967>.

### 1.13. Про предмет, підстави позову та визначення тотожності справ

Позивачка звернулася до суду з адміністративним позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність щодо непроведення перерахунку та виплати їй грошової допомоги на оздоровлення за 2016–2017 роки, підйомної допомоги за 2016 рік та щомісячної додаткової грошової винагороди за період з травня 2016 року по лютий 2018 року з урахуванням у складі місячного грошового забезпечення індексації грошового забезпечення. Позивачка вказала, що рішенням Чернівецького окружного адміністративного суду від 19 лютого 2024 року їй присуджено індексацію грошового забезпечення за період із 1 грудня 2015 року по 28 лютого 2018 року, із застосуванням січня 2008 року як місяця, за яким здійснюється обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошового забезпечення (базового місяця). На виконання цього рішення відповідач нарахував та виплатив позивачці індексацію грошового забезпечення в розмірі 43 551,79 грн. У квітні 2024 року її представник скерував на адресу відповідача адвокатський запит, у якому, зокрема, просив здійснити перерахунок та виплату грошового забезпечення (допомоги на оздоровлення та щомісячної додаткової грошової винагороди), виходячи з оновленого розміру місячного грошового забезпечення, яке має включати індексацію грошового забезпечення, нараховану та виплачену на виконання рішення суду у справі № 600/4598/23-а. Однак у відповіді на адвокатський запит відповідач проігнорував

питання про проведення відповідного перерахунку. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, закрито провадження у справі. Закриваючи провадження у справі, суди виходили з обов'язку суду закрити провадження у справі, якщо є постанова (рішення) чи ухвала суду про закриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Верховний Суд касаційну скаргу позивачки задовольнив, оскаржувані судові рішення скасував, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Предмет позову – це матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої він просить ухвалити судові рішення. Підстави адміністративного позову – це фактичні та юридичні обставини публічно-правового спору, які обґрунтовують можливість подання такого позову, це факти, які відповідно до норм матеріального права вказують на наявність (відсутність) між позивачем і відповідачем спірних правовідносин. Тому для встановлення тотожності підстав позову визначальне значення має коло обставин і фактів, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги. Не є зміною підстав адміністративного позову викладення одних і тих самих обставин, але в іншій стилістичній формі або із зазначенням обставин, які були відомі заявникові під час подання ним первісної заяви, але були названі ним інакше. Визначаючи підстави позову як елемент його змісту, суд повинен перевірити, на підставі чого, тобто яких фактів (обставин) і норм закону, позивач просить про захист свого права. Тотожними визнаються позови, у яких збігаються сторони, предмет і підстава, тобто коли позови повністю збігаються за складом учасників адміністративного процесу, вимогами та обставинами, що обґрунтовують звернення до суду.

Неможливість повторного розгляду справи за наявності рішення суду в тотожній справі, що набрало законної сили, ґрунтується на правових наслідках дії законної сили судового рішення. Після набрання рішенням законної сили сторони та інші особи, які брали участь у справі, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ті ж позовні вимоги і з тих же підстав. Таким чином, достатньою та необхідною правовою підставою для закриття провадження у справі на підставі пункту 4 частини першої статті 238 КАС України є одночасна сукупність таких умов: тотожність спору (підстави, предмет позову та сторони збігаються); наявність постанови чи ухвали, якими завершено розгляд справи; набрання судовим рішенням в іншій справі законної сили.

При визначенні тотожності справ суди повинні звертати увагу на всі доводи учасників справи, а також здійснювати ретельний аналіз підстав позову,

досліджуючи кожну підставу, зокрема, з детальною характеристикою, а не обмежуватися загальним твердженням. Усі зазначені обставини належить оцінювати в їх сукупності, гарантуючи особам, які добросовісно реалізують своє право на судовий захист, ефективний доступ до правосуддя.

Водночас скаржник у касаційній скарзі наполягає на тому, що підставою позову в цій справі є нарахування та виплата грошового забезпечення на оздоровлення, підйомної допомоги і щомісячної додаткової грошової винагороди за 2016–2017 роки без урахування у складі місячного грошового забезпечення індексації грошового забезпечення, виплаченої на виконання рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 19 лютого 2024 року у справі № 600/4598/23-а. Зазначені обставини не були досліджені судами попередніх інстанцій і не отримали належної оцінки в контексті тотожності підстав позову. Відсутність такого аналізу предметів і підстав розгляду у згаданих справах вказує на передчасність вирішення процесуального питання про закриття провадження у справі.

Постанова КАС ВС від 27 лютого 2025 року у справі № 600/1873/24-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125484086>.

#### **1.14. Про необхідність аналізу обставин, що обґрунтовують позов, при встановленні його тотожності з іншим позовом**

Позивач звернувся до суду з позовом до військової частини, в якому просив визнати протиправними дії щодо застосування грудня 2015 року та січня 2016 року як місяців, за якими починається обчислення індексу споживчих цін (базового місяця) для розрахунку індексації грошового забезпечення в період із 1 грудня 2015 року до 5 січня 2018 року включно. Ухвалою окружного адміністративного суду відмовлено у відкритті провадження у справі, оскільки спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав уже вирішено судом в іншій справі – № 420/3776/21. Суд апеляційної інстанції змінив мотивувальну частину ухвали суду першої інстанції в частині підстав для відмови у відкритті провадження, виключивши з мотивувальної частини посилання на пункт 2 частини першої статті 170 КАС України. В іншій частині ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що звернення позивача до суду з окремим позовом є помилковим, водночас вважав безпідставним посилання суду першої інстанції на обґрунтування відмови у відкритті провадження на положення пункту 2 частини першої статті 170 КАС України, оскільки в цьому випадку застосуванню підлягає інший пункт зазначеної статті; так, положеннями пункту 1 частини другої статті 170 КАС України визначено, що суддя відмовляє у відкритті

провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Позивач у касаційній скарзі вказав, що суди попередніх інстанцій безпідставно ототожили позов у цій справі з попереднім, неправильно застосували положення статті 383 КАС України та дійшли передчасного висновку про відсутність у позивача права на звернення з новим позовом, який має інший предмет і підстави. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Відмова у відкритті провадження у справі в цьому разі можлива за умови, що рішення, яке набрало законної сили, ухвалене за результатами розгляду позову, тотожного тому, що поданий до суду, тобто збігаються сторони, предмет і підстави позовів. Підстава позову – це ті обставини і норми права, які дозволяють особі звернутися до суду, а предмет позову – це матеріально-правові вимоги позивача до відповідача, стосовно яких він просить ухвалити судові рішення. Визначаючи підстави позову як елемент його змісту, суд повинен перевірити, на підставі чого, тобто яких фактів (обставин) і норм закону позивач просить про захист свого права.

Постанова КАС ВС від 16 лютого 2023 року у справі № 420/19953/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109027177>.

#### 1.15. Про обов'язок суду відмовити у відкритті провадження у справі в разі наявності у провадженні цього або іншого суду справи про спір між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

Первинна профспілкова організація співробітників Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» звернулася до суду з позовом до Національного банку України про визнання протиправною та нечинною постанови про затвердження Положення про визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів банків України за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено у відкритті провадження у справі, у зв'язку з відкриттям провадження у справі № 640/24833/20 між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Позивач подав касаційну скаргу, в якій зазначив, що предмет і підстави позову у справах № 640/24833/20 і № 640/27693/20 є різними. У першій справі оскарження постанови обґрунтоване її невідповідністю вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, а в другій – відсутністю державної реєстрації постанови у відповідному реєстрі. Скаржник вважав, що суди попередніх

інстанцій неправильно застосували положення пункту 4 частини першої статті 170 КАС України, оскільки вказані справи не є тотожними. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою позивача на рішення судів попередніх інстанцій.

Якщо при вирішенні питання про відкриття провадження в адміністративній справі буде з'ясовано, що в провадженні цього або іншого суду вже є адміністративна справа про спір між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, то суд повинен відмовити у відкритті провадження у справі, оскільки не допускається розгляд двох однакових справ у різних провадженнях. При цьому суд зобов'язаний зіставити й порівняти три наведені вище елементи (сторони справи, предмет спору та його підстави) перед прийняттям такого процесуального рішення.

Ухвала КАС ВС від 20 квітня 2021 року у справі № 640/27693/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96389328>.

#### 1.16. Про об'єднання адміністративних справ в одне провадження з метою забезпечення ефективного доступу до правосуддя та недопущення надмірного формалізму

Позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому оскаржив рішення щодо недопуску його до другого етапу кваліфікаційного оцінювання, просив визнати відповідні дії протиправними, зобов'язати допустити його до наступного етапу оцінювання, а також скасувати рішення про невідповідність займаній посаді та подання щодо звільнення. Суд першої інстанції ухвалою закрив провадження в цій справі, дійшовши висновку, що оскаржуване рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не має самостійних правових наслідків, є складовою «кваліфікаційного провадження» та не може бути предметом розгляду за правилами адміністративного судочинства, а заявлені позовні вимоги не підлягають судовому розгляду. Позивач зазначив, що він оскаржив не лише рішення, а й дії відповідача, а рішення відповідача є комбінованим, і лише один з його пунктів є рекомендаційним; рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади також оскаржено до суду, а тому суд протиправно обмежив право позивача на судовий захист. Також зазначив, що в судовому засіданні його представник не заперечував щодо можливості об'єднання в одне провадження цієї справи зі справою про оскарження рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади, а лише вказав на те, що це питання слід вирішувати за участю обох сторін, оскільки відповідач

також має висловити свою позицію з цього приводу, як того вимагає принцип рівності сторін у судовому процесі, проте такі аргументи були проігноровані судом. Велика Палата Верховного Суду задовольнила апеляційну скаргу, скасувала рішення суду першої інстанції та направила справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Необхідно уникати занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, оскільки доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, а й реальним. Надмірний формалізм при вирішенні питання щодо прийняття позовної заяви або скарги є порушенням права на справедливий судовий захист. Суд з урахуванням положень частини першої статті 172 КАС України може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об'єднати в одне провадження декілька справ за позовами одного й того самого позивача до різних відповідачів. Отже, суд першої інстанції, з метою забезпечення ефективного доступу особи до правосуддя та враховуючи практику Європейського суду з прав людини, мав підстави з власної ініціативи об'єднати обидві справи в одне провадження.

Постанова ВП ВС від 17 лютого 2021 року у справі № 9901/471/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439676>.

### **1.17. Про процесуальні наслідки об'єднання в позові вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам**

Позивач звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Держави Україна в особі Верховної Ради України про визнання дій та бездіяльності протиправною, визнання незаконними і скасування нормативно-правових актів, зобов'язання призначити, нарахувати та виплатити пенсію, страхову компенсацію і заборгованість. За результатами вирішення питання про відкриття провадження Верховний Суд дійшов висновку, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, та повернув позовну заяву позивачу.

Визначальною умовою для роз'єднання позовних вимог є та обставина, що таке роз'єднання сприятиме виконанню завдання адміністративного судочинства. Зазначений припис спрямований на те, щоб суб'єкт правовідносин міг скористатися правом на судовий захист, з дотриманням принципів адміністративного судочинства і конкретних обставин. Отже, суд має право з власної ініціативи роз'єднати позовні вимоги до початку



розгляду справи по суті, виокремивши одну або декілька об'єднаних вимог у самостійне провадження, щоб забезпечити виконання завдань адміністративного судочинства, зокрема своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин, з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Проте таке роз'єднання матиме місце, якщо кожна з виділених вимог може бути предметом розгляду в тому суді, який роз'єднав позовні вимоги. Оскільки позивач внаслідок власних помилок і допущених порушень норм процесуального права об'єднав у позовній заяві вимоги, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам та відсутні законні підстави для роз'єднання Верховним Судом заявлених вимог в окремі провадження, Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування положень статті 172 КАС України і наявності правових підстав для повернення цієї позовної заяви особі, яка її подала, на підставі пункту 6 частини четвертої статті 169 цього Кодексу.

Ухвала КАС ВС від 18 травня 2021 року у справі № 9901/150/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97021420>.

### 1.18. Про недопустимість об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства

Позивач – кандидат на посаду селищного голови Гостомельської селищної об'єднаної територіальної громади звернувся до апеляційного адміністративного суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до Центральної виборчої комісії, за участю третьої особи – Гостомельської селищної територіальної виборчої комісії, в якому, серед іншого, просив визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії та скасувати її постанову про визнання Особи\_1 обраним головою. Суд першої інстанції повернув позовну заяву, оскільки позивач заявив позовні вимоги, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам. Суд дійшов висновку, що позивач порушив правило об'єднання позовних вимог, що є підставою для повернення позовної заяви. Представник позивача в апеляційній скарзі вказував, що відповідно до статті 268 Виборчого кодексу України лише рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, вчинені в межах встановлення результатів виборів, підлягають оскарженню до Верховного Суду як суду першої інстанції. Натомість вимоги позивача стосуються дій і рішень Центральної виборчої комісії, які не належать до етапу встановлення результатів виборів, а пов'язані з їх подальшим оприлюдненням та визнанням обраного голови, а тому спір підлягає розгляду в апеляційному адміністративному суді як суді першої інстанції згідно з вимогами виборчого

законодавства. Верховний Суд частково задовольнив апеляційну скаргу, змінив ухвалу суду апеляційної інстанції у мотивувальній частині, а в іншій частині залишив ухвалу без змін.

На підставі частин четвертої, п'ятої статті 172 КАС України не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам. Зазначені підстави стосовно заборони об'єднання позовних вимог є вичерпними та розширеному тлумаченню не підлягають.

Постанова КАС ВС від 12 січня 2021 року у справі № 855/6/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94071077>.

### 1.19. Про відсутність правових підстав для розгляду скарги на дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, поданої в порядку позовного провадження

Адвокат звернувся до Верховного Суду зі скаргою, в якій просив визнати протиправною бездіяльність Вищої ради правосуддя щодо нерозгляду його скарги на дії суддів апеляційного суду м. Києва, зобов'язати Вищу раду правосуддя розглянути скаргу на дії суддів апеляційного суду; встановити Вищій раді правосуддя строк не більше як 30 календарних днів для розгляду скарги. Верховний Суд залишив скаргу без руху з наданням десятиденного строку для усунення недоліків.

Якщо особа вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, вона має право звернутися до суду з позовною заявою, в якій викласти свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Подана адвокатом скарга не відповідає положенням статей 159, 160 КАС України, оскільки приписами КАС України не передбачено звернення до суду, в тому числі до Верховного Суду як суду першої інстанції, в порядку позовного провадження зі скаргою на дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Ухвала КАС ВС від 1 жовтня 2018 року у справі № 9901/790/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/76821257>.

## 1.20. Про обмеження щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суду

Позивач звернувся до суду з позовом до Шевченківського районного суду м. Києва, в якому просив визнати протиправною бездіяльність суду щодо нереєстрації в автоматизованій системі документообігу заяви позивача у справі № 761/27811/20; зобов'язати зареєструвати цю заяву. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено у відкритті провадження у справі у зв'язку з тим, що спір не має ознак публічно-правового і не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Позивач подав касаційну скаргу, у якій посилався на те, що судами попередніх інстанцій не досліджено доказів, зокрема відповіді на запит про публічну інформацію, та не наведено мотивів щодо відхилення цього доказу. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Оскарження дій суддів (судів) щодо розгляду та вирішення справ, а також оскарження судових рішень поза порядком, передбаченим процесуальним законом, не допускається. Суди та судді не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їхніх дій чи бездіяльності під час розгляду інших судових справ, а також про оскарження їхніх рішень, ухвалених за наслідками розгляду цих справ. Усі процесуальні порушення, що їх допустили суди після отримання позовної заяви та визначення складу суду для її розгляду, можуть бути усунуті лише в межах відповідної судової справи, у якій такі порушення були допущені.

Оскарження вчинення (невчинення) судом (суддею) у відповідній справі процесуальних дій і ухвалених у ній рішень не може відбуватися шляхом ініціювання нового судового процесу проти суду (судді).

Оскільки предметом позову в цій справі є бездіяльність Шевченківського райсуду м. Києва щодо нереєстрації заяви позивача від 23 вересня 2020 року про виконання вимог ухвали суду від 14 вересня 2020 року про залишення позовної заяви без руху у цивільній справі № 761/27811/20, тобто позовні вимоги стосуються вчинення (невчинення) судом передбачених процесуальним законом дій щодо реєстрації процесуальних документів (заяв, клопотань) під час розгляду цивільної справи, а отже, такі дії не можуть бути оскаржені поза межами порядку, передбаченого цивільним процесуальним законом.

Відсутність правової регламентації можливості оскаржити рішення, дії та бездіяльність суду, відповідно ухвалені або вчинені після отримання позовної заяви та визначення складу суду для її розгляду інакшим чином, ніж у порядку апеляційного та касаційного перегляду, а також неможливість

притягнення суду (судді) до відповідальності за вказані рішення, дії чи бездіяльність, є легітимними обмеженнями, покликаними забезпечити правову визначеність у правовідносинах учасників справи між собою та із судом, а також загальновизнаними гарантіями суддівської незалежності. Такі обмеження не шкодять суті права на доступ до суду та є пропорційними визначеній меті, оскільки вона досягається гарантуванням у законі порядку оскарження рішень, дій і бездіяльності суду, відповідно ухвалених або вчинених після отримання позовної заяви та визначення складу суду для її розгляду.

Постанова КАС ВС від 6 липня 2021 року у справі № 240/533/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98146373>.

## 2. Підготовче провадження

### 2.1. Про обов'язок суду належним чином повідомити учасників справи про призначені судові засідання

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві звернулася до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства «ТРП» про припинення юридичної особи. Постановою окружного адміністративного суду від 7 червня 2011 року позов задоволено. Зазначене судові рішення залишено без змін судами апеляційної і касаційної інстанцій. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альга Україна ГМБХ» ( правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт 2018»), як заінтересована особа звернулася до суду першої інстанції із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами вказаної постанови. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовлено в задоволенні заяви про перегляд постанови за нововиявленими обставинами. Залишаючи без змін ухвалу суду першої інстанції, апеляційний суд виходив з того, що заява про перегляд судового рішення не підлягає задоволенню, оскільки обставини, зазначені заявником як підстава для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, такими не є, тому що заявнику мало бути відомо про наявність судових рішень про стягнення податкового боргу із Закритого акціонерного товариства «ТРП». При цьому прийняття судових рішень про стягнення податкового боргу не є достатнім і належним доказом наявності в Закритого акціонерного товариства «ТРП», станом на час прийняття судового рішення у справі, податкового боргу, зважаючи на те, що така заборгованість могла бути сплачена (погашена). У касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт 2018» наголошувало на тому, що апеляційний суд в оскаржуваній постанові зазначив,

що сторони, будучи належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду справи, в судове засідання не з'явилися. Однак, на переконання скаржника, Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспорт 2018» взагалі не було відомо про розгляд апеляційним судом апеляційної скарги, тоді як його представники неодноразово надсилали до суду апеляційної інстанції клопотання щодо розгляду апеляційної скарги за участю особи, права якої було порушено, з метою надання додаткових доказів, які не були враховані в суді першої інстанції. Тому, на думку скаржника, апеляційний суд не дав змоги представникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспорт 2018» бути присутнім на судовому засіданні та надати додаткові пояснення і докази, які мали суттєве значення у справі. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову суду апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції має переконатися в належному повідомленні учасників справи і в разі відсутності відомостей про вручення їм судової повістки відкласти розгляд справи. При цьому неявка сторін або інших учасників справи не перешкоджає подальшому розгляду справи лише в разі повідомлення їх належним чином про дату, час і місце розгляду справи. Суди зобов'язані вчиняти всі можливі дії з метою реалізації сторонами їхніх прав, визначених процесуальним законодавством. Суд апеляційної інстанції не дотримався норм процесуального права, постановив судові рішення без повідомлення осіб, порушивши право скаржника на справедливий апеляційний перегляд справи, а також принципи змагальності сторін, офіційного з'ясування всіх обставин у справі. Наведене є обов'язковою підставою для скасування судових рішень з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова КАС ВС від 27 березня 2025 року у справі № 2а-5628/11/2670:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126239913>.

## 2.2. Про належне повідомлення учасника справи про дату, час та місце розгляду справи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт» звернулося до суду з позовом до Харківської митниці Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування рішення про коригування митної вартості товарів і картки відмови у прийнятті митної декларації. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Відповідач вказував, що суд першої інстанції розглянув справу по суті та ухвалив рішення за відсутності його представника, при цьому його не було повідомлено у встановленому порядку про дату, час та місце судового розгляду.

Верховний Суд скасував судові рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Передумовою для розгляду справи судом є вчасне сповіщення всіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, якщо така справа повинна розглядатися за умови повідомлення їх про це. Належність означає інформування учасників справи у спосіб та за формою, передбаченою процесуальним законодавством.

Суд першої інстанції не виконав процесуальної вимоги щодо належного повідомлення учасника справи про дату, час та місце розгляду справи як передумови для судового розгляду справи в судовому засіданні. Фактично відповідач був позбавлений можливості реалізувати своє право на участь у судовому розгляді справи.

Постанова КАС ВС від 5 листопада 2020 року у справі № 520/3962/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92661576>.

### 2.3. Про зміну предмета, підстав або розміру позовних вимог в адміністративному судочинстві

Позивач звернувся до суду з позовом до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, треті особи – Особа\_1, Приватне акціонерне товариство «Українська пивна компанія», Акціонерне товариство «Універсал Банк», про визнання протиправним і скасування акта про реалізацію предмета іпотеки, складеного головним державним виконавцем. Ухвалою від 7 квітня 2020 року окружний адміністративний суд прийняв позов до розгляду та відкрив спрощене позовне провадження у справі. Згодом, 27 квітня 2020 року, позивач подав заяву про уточнення позовних вимог із вимогами: визнати протиправними дії державного виконавця зі складення акта; визнати протиправним і скласти акт; зобов'язати державного виконавця утриматися від продажу об'єктів нерухомого майна. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву про зміну предмета позову залишено без розгляду та повернено заявнику. Суд першої інстанції зазначив, що позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Оскільки провадження у справі відкрито у спрощеному провадженні, а підготовче судове засідання в порядку спрощеного провадження не проводиться, то в суду відсутні підстави для прийняття до розгляду уточненого адміністративного позову. Апеляційне провадження за скаргою позивача закрито ухвалою апеляційного адміністративного суду. Верховний Суд ухвалу апеляційного суду скасував, справу направив для продовження розгляду. Постановою



апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу задоволено, ухвалу суду першої інстанції скасовано, а матеріали справи направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. Суд апеляційної інстанції вказав, що на момент відкриття провадження у справі та подання заяви про зміну позову на всій території України Кабінетом Міністрів України запроваджено карантин. Пунктом третім розділу VI «Прикінцеві положення» КАС України (в редакції, чинній на момент подання заяви про зміну позову) процесуальні строки, зокрема, щодо зміни предмета або підстави позову продовжуються на строк дії такого карантину. Ураховуючи, що позивач заяву про зміну позову подав 27 квітня 2020 року, а суд першої інстанції встановив кінцеву дату подання документів 12 травня 2020 року, а також дію зазначеного вище процесуального закону про продовження дії процесуальних строків на строк дії карантину, колегія суддів дійшла висновку, що позивач правомірно скористався своїм правом на подання заяви про зміну позову. У відзиві на касаційну скаргу позивач просив закрити касаційне провадження, оскільки, на його думку, представник скаржника не був наділений повноваженнями представляти інтереси банку (третьої особи) в адміністративних судах. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання третьої особи про закриття касаційного провадження, частково задовольнив касаційну скаргу, змінив мотивувальну частину постанови суду апеляційної інстанції, а в іншій частині залишив її без змін.

Після відкриття провадження у справі з предметом позову, визначеним прохальною частиною позовної заяви, позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши відповідну заяву. При цьому норми КАС України дозволяють позивачу скористатися таким правом до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Так, предметом позову є матеріально-правові вимоги позивача до відповідача, згідно з якими суд має ухвалити рішення, а підставою позову – обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, які складаються із фактів, що тягнуть за собою правові наслідки: зміну чи припинення правовідносин. Розміром позову є кількісна характеристика позовних вимог. Отже, збільшення або зменшення розміру позовних вимог може відбутися шляхом зміни кількісних характеристик позовних вимог, але в межах спірних правовідносин. Водночас предмет позову кореспондує зі способами судового захисту права (змістом позову), які визначені в статті 5 КАС України, а тому зміна предмета позову означає зміну вимоги, що свідчить про обрання позивачем іншого, на відміну від первинно обраного, способу захисту порушеного права або його доповнення, у межах спірних

правовідносин. Отже, зміна предмета позову означає зміну вимоги, з якою позивач звернувся до відповідача, а зміна підстав позову – зміну обставин, на яких ґрунтуються вимоги особи, яка звернулася з позовом. Зміна предмета або підстав позову може відбуватися лише в межах спірних правовідносин. Одночасна зміна і предмета, і підстав позову не допускається. Наслідком розгляду заяви, зміст якої свідчить про одночасну зміну предмета і підстав позову, є повернення такої заяви та розгляд раніше заявлених позовних вимог, якщо позивач не відмовляється від позову. Водночас у таких випадках позивач не позбавлений права звернутися з новим окремим позовом у загальному порядку.

Постанова КАС ВС від 30 серпня 2021 року у справі №520/11672/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/99250420>.

## 2.4. Про вимоги до письмових заяв і клопотань в адміністративному судочинстві

Приватне акціонерне товариство «Весна» звернулося до суду з позовом до Державної фіскальної служби України та Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Позивач подав касаційну скаргу. Ухвалою Верховного Суду відкрито касаційне провадження у справі. До суду надійшла заява за підписом представника позивача, у якій Приватне акціонерне товариство «Весна» просить закрити касаційне провадження, оскільки скаржник припинив своє існування без правонаступництва. Верховний Суд залишив клопотання представника позивача про закриття касаційного провадження без розгляду, а касаційну скаргу – без задоволення.

Будь-яка письмова заява, клопотання, зокрема подана юридичною особою, має відповідати вимогам процесуального закону, містити відомості, які вимагаються КАС України, повинна бути скріплена власноручним підписом її керівника або особи, уповноваженої діяти від її / його імені відповідно до закону, статуту, положення, з наданням доказів на підтвердження таких повноважень, і якщо такі недоліки не дають можливості розглянути відповідний процесуальний документ, це є підставою для його повернення заявнику без розгляду. Оскільки Приватне акціонерне товариство «Весна» припинило свою діяльність із 23 липня 2016 року та з цього моменту втратило адміністративно-процесуальну правосуб'єктність у розумінні статті 43 КАС України, подана 13 серпня 2019 року заява про закриття касаційного

провадження не могла бути розглянута і підлягала поверненню заявнику без розгляду.

Постанова КАС ВС від 8 жовтня 2019 року у справі № 826/6957/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84897943>.

## 2.5. Про наслідки неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов

Позивач звернувся до суду з позовом до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у якому просив визнати протиправними дії щодо відмови в наданні містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва. Відповідач у цій справі не подавав відзиву на позовну заяву. Рішенням окружного адміністративного суду позов залишено без задоволення. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу позивача задоволено частково. У касаційній скарзі позивач зазначив, що суди першої та апеляційної інстанцій всупереч вимогам статей 77 та 159 КАС України не скористалися правом кваліфікувати неподання відповідачем відзиву як визнання позову. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову. Вказана норма, як з неї вбачається, не містить імперативних приписів щодо дій суду в разі неподання суб'єктом владних повноважень відзиву. Водночас ця норма наділяє суд повноваженнями на власний розсуд вирішувати, як діяти в зазначеній ситуації. Отже, пасивна поведінка суб'єкта владних повноважень під час розгляду справи в такому випадку не свідчить про порушення судом норм процесуального права.

Постанова КАС ВС від 25 травня 2023 року у справі № 640/4421/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111108588>.

## 2.6. Про відвід судді у зв'язку з обмеженням часу для надання пояснень у судовому засіданні

У межах розгляду адміністративної справи за позовом фізичної особи до Вищої ради правосуддя про визнання незаконним та скасування її рішення представник позивача подав заяву про відвід судді, мотивуючи її порушенням права на доступ до правосуддя через обмеження часу для надання пояснень у судовому засіданні по суті справи до 15 хв та відмову в повному зачитуванні позовної заяви. Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви про відвід судді, зазначивши, що наведені заявником доводи не

свідчать про упередженість чи наявність підстав для відводу судді, передбачених статтями 36, 37 КАС України.

Обмеження головуючим часу надання стороною пояснень не суперечить положенням КАС України, а незгода сторони з такими діями, рішеннями головуючого не може бути підставою для його відводу. Оскільки будь-яких фактів, які б вказували на причинно-наслідковий зв'язок між ознакою, яка дає підстави сумніватися в об'єктивності головуючого судді, на яку вказує представник позивача, і яка ставить під сумнів об'єктивну безсторонність головуючого судді або фактів, які б підтверджували підстави про те, що головуючий суддя обмежив доступ до правосуддя чи процесуальних прав, позивач не навів.

Ухвала КАС ВС від 6 грудня 2019 року у справі № 9901/295/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86162325>.

## 2.7. Про правові підстави для прийняття зустрічного позову до спільного розгляду із первісним позовом

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЙКБУД» звернулося до суду із зустрічним позовом до Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про визнання протиправними та скасування двох податкових повідомлень-рішень, ухвалених на підставі акта перевірки. Ухвалою суду першої інстанції прийнято до розгляду зустрічні вимоги лише в частині повідомлення-рішення, що стосується податку на прибуток, і об'єднано їх із первісним позовом Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про стягнення податкового боргу з податку на прибуток приватних підприємств. Вимоги щодо податкового повідомлення-рішення, яке стосується податку на додану вартість, повернуто без розгляду з огляду на відсутність взаємозв'язку з первісним позовом. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін. У касаційній скарзі позивач зазначив, що податковий борг виник на підставі акта позапланової документальної перевірки товариства, на підставі якого контролюючим органом складено податкові повідомлення-рішення. У зв'язку з цим Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЙКБУД» вважало, що вимоги зустрічного позову взаємопов'язані з первісним позовом, а їх повернення без розгляду є безпідставним. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Зустрічний позов – це самостійна позовна вимога, заявлена відповідачем у процесі, який вже виник, для спільного розгляду з первісним позовом,

з метою захисту своїх інтересів. Як впливає з норми статті 177 КАС України, підставами для прийняття зустрічного позову до спільного розгляду з первісним позовом є: а) взаємопов'язаність зустрічного позову з первісним; б) доцільність сумісного розгляду основного і зустрічного позовів. Обов'язковими умовами для цього є також те, що зустрічний позов повинен виникати з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 280/5320/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95917979>.

## 2.8. Про залишення без розгляду клопотання у справі у зв'язку з недотриманням вимог процесуального закону щодо скріплення його електронним підписом

У межах підготовчих дій до касаційного розгляду справи за позовом фізичної особи до Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Могилів-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправним та скасування наказу військового комісара в частині звільнення позивача зі служби у зв'язку зі скороченням штату державних службовців та реорганізацією, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу Верховний Суд розглянув клопотання відповідачів про зупинення касаційного провадження у справі. Клопотання подані на електронну пошту Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. За результатами перевірки клопотань на відповідність вимогам процесуального закону Верховний Суд повернув їх заявникам без розгляду.

Подання до суду документів в електронній формі передбачає, серед іншого, обов'язкове їх скріплення електронним підписом учасника справи (його представника) та надання доказів надсилання таких документів іншим учасникам справи. Клопотання обох відповідачів не містять відомостей про їх підписання електронними підписами представників. Згідно з довідками, складеними уповноваженими працівниками апарату суду, кваліфікований електронний підпис на вказаних документах відсутній. Також попри подання до суду документів в електронній формі відповідачі не надали доказів надсилання копій цих документів іншим учасникам справи.

Суд констатував невідповідність поданих клопотань вимогам частини першої статті 167 КАС України (якою визначено загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення), що в свою чергу стало підставою для повернення їх відповідачам без розгляду.

Ухвала КАС ВС від 15 лютого 2023 року у справі № 120/7619/20-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/109026864>.

## 2.9. Про залишення адміністративного позову без розгляду

Позивач звернувся до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до Президента України з вимогами: визнати протиправним Указ Президента України про його звільнення з посади Постійного Представника Президента України в АР Крим; зобов'язати Президента України звільнити його на підставі заяви відповідно до статті 38 КЗпП України; зобов'язати виплатити середній заробіток за період до належного звільнення. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалою залишив позов без розгляду через пропуск місячного строку звернення до суду. Позивач в апеляційній скарзі зазначив, що ухвала суду першої інстанції не проголошена іменем України, що є порушенням частини першої статті 243 КАС України. Оскільки цією ухвалою завершено розгляд справи, вона є судовим рішенням у розумінні статті 241 КАС України. Велика Палата Верховного Суду залишила ухвалу суду першої інстанції без змін.

Процесуальний закон не передбачає постановлення судом першої інстанції іменем України ухвали, зокрема, про залишення без розгляду позовної заяви.

Постанова ВП ВС від 24 лютого 2021 року у справі № 9901/141/20  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95509428>.

## 2.10. Про обов'язок суду зупинити провадження в разі перебування сторони у складі Збройних Сил України

Криворізька районна військова адміністрація Дніпропетровської області звернулася до адміністративного суду з позовом до фізичної особи, за участю третьої особи – Публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг», про примусове відчуження земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності. Під час розгляду справи відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі у зв'язку з проходженням ним військової служби у складі Збройних Сил України до моменту звільнення його з військової служби та припинення перебування у складі військових формувань, переведених на воєнний стан. Суд задовольнив клопотання та зупинив провадження у справі. Позивач оскаржив ухвалу про зупинення провадження, зазначивши, що сам факт перебування відповідача на військовій службі в межах органу військового управління (зокрема територіального центру комплектування) не є достатньою підставою для зупинення розгляду справи, оскільки такі органи не виконують бойових завдань у зоні бойових дій та не є структурними підрозділами, що переведені на воєнний стан у розумінні зазначеної



правової норми. Верховний Суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Норма пункту 5 частини першої статті 236 КАС України може бути застосована судами при вирішенні питання про зупинення провадження у справі в разі перебування фізичної особи, яка є стороною чи третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції, до припинення перебування такої фізичної особи у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції. Визначена підстава зупинення провадження пов'язана не із самою обставиною введення воєнного стану, а із фактом перебування сторони у справі у складі Збройних Сил України, що переведені на воєнний стан.

При цьому вказана норма має тимчасовий характер, тобто обмежується строком перебування сторони у складі Збройних Сил України, що переведені на воєнний стан. За такої умови підстава для зупинення провадження у справі вичерпується тоді, коли участь сторони у складі Збройних Сил України припиняється. Учасник справи може припинити перебування у складі Збройних Сил України ще до припинення воєнного стану, якщо така можливість передбачена законодавством.

Норма пункту 5 частини першої статті 236 КАС України може бути застосована судами при вирішенні питання про зупинення провадження у справі в разі перебування фізичної особи, яка є стороною чи третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції, до припинення перебування такої фізичної особи у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції.

Постанова КАС ВС від 25 липня 2024 року у справі № 852/2а-2/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120609517>.

## 2.11. Про підстави зупинення адміністративного провадження у зв'язку з розглядом подібної справи Верховним Судом

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Херсонській області, в якому просив визнати протиправним та скасувати наказ про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади. Суд першої інстанції задовольнив позов. Апеляційний адміністративний суд зупинив розгляд справи до моменту ухвалення Верховним Судом рішення в іншій, подібній справі. Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду про зупинення провадження у справі.

Суд вправі зупинити провадження у справі як із підстави перегляду в касаційному порядку судового рішення в подібних правовідносинах (в іншій справі) саме палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду, так і з підстави розгляду зразкової справи. Можливість зупинення провадження у справі на підставі пункту 5 частини другої статті 236 КАС України пов'язана не з будь-якими подібними справами (навіть якщо вони дійсно подібні), а обумовлюється їх обов'язковим розглядом у касаційному порядку палатою, об'єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду. Це виключає необґрунтоване зупинення судами провадження у справах, виходячи лише з однієї з наявності на розгляді у Верховному Суді подібної справи, яких може бути безліч.

Постанова КАС ВС від 13 листопада 2024 року у справі № 120/12196/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123060400>.

## 2.12. Про неможливість поновлення провадження у справі після затвердження умов примирення сторін

Державна служба геології та надр України звернулася до суду з позовом до фізичної особи – підприємця про анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду затверджено умови примирення сторін, згідно з якими, зокрема, відповідач зобов'язався у 60-денний строк усунути порушення, що стали підставою зупинення дії дозволу з подальшим анулюванням спеціального дозволу на користування надрами, та надати позивачу відповідні докази, а також позитивний висновок державної геологічної експертизи. У зв'язку з невиконанням відповідачем умов примирення Держгеонадра подала клопотання про поновлення провадження у справі. Ухвалою апеляційного адміністративного суду в задоволенні клопотання відмовлено. Держгеонадра подала касаційну скаргу, у якій просила скасувати зазначену ухвалу та направити справу до апеляційного суду для вирішення питання про поновлення провадження у справі, посилаючись на невиконання

відповідачем зобов'язань угоди про примирення. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень. Скасування судового рішення про затвердження умов примирення та поновлення провадження у справі не передбачено. Якщо виходити з положень процесуального закону на час розгляду клопотання Держгеонадр про поновлення провадження у справі, розгляд якої був завершений постановленням ухвали про затвердження умов примирення, то заявлена Держгеонадрами вимога про поновлення провадження не може бути задоволена, позаяк вона не містить під собою законних підстав для її реалізації. Водночас процесуальний закон встановлює іншу форму реалізації умов примирення, затверджених ухвалою суду.

Постанова КАС ВС від 18 вересня 2018 року у справі № 813/4206/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76580212>.

### 2.13. Про відсутність процесуального механізму розірвання мирової угоди в адміністративному судочинстві

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Добропілля Донецької області звернулося до суду з позовом до Державного підприємства «Добропіллявугілля» про стягнення заборгованості. Між сторонами укладено мирову угоду, визнану ухвалою суду першої інстанції. Надалі позивач звернувся до суду із заявою, в якій просив розірвати зазначену мирову угоду. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні заяви про розірвання мирової угоди відмовлено. Суди виходили з того, що нормами КАС України не передбачено повноважень адміністративного суду розірвати мирову угоду. У касаційній скарзі позивач наголошував на тому, що підприємство умов мирової угоди щодо погашення заборгованості не виконало, суму боргу в повному обсязі не сплатило, що свідчить про наявність підстав для розірвання мирової угоди. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Чинні положення КАС України не передбачають можливості скасувати умови примирення шляхом звернення зацікавленої особи до адміністративного суду з відповідною заявою.

Постанова КАС ВС від 27 лютого 2020 року у справі № 2а/0570/4975/11: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87869082>.

### 3. Розгляд справи по суті

#### 3.1 Про особливості оскарження нормативно-правових актів та наслідки їх визнання нечинними

Товариство з обмеженою відповідальністю «Люксорцентрторг» звернулося до суду з позовом до Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради Львівської області, третя особа – Громадська організація «Асоціація учасників АТО-забудовників м. Дрогобича», в якому просило визнати протиправним і скасувати рішення відповідача про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території колишнього АТП. Позивач вказував, що рішення відповідача є протиправним, оскільки на території колишнього АТП жодне житлове будівництво неможливе, тому що територія зайнята належними позивачу на праві власності нежитловими будівлями та спорудами. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду в частині відмови в задоволенні позову про визнання протиправним і скасування рішення скасовано та прийнято нову постанову, якою позов у цій частині задоволено. Відповідач вказав, що відсутні будь-які докази щодо порушення прав, свобод або інтересів позивача, оскільки рішенням Вищого Господарського суду України у справі № 914/656/16 встановлена відсутність у позивача права на земельну ділянку. Верховний Суд оскаржуване рішення суду апеляційної інстанції скасував, а справу направив до суду першої інстанції на новий розгляд.

Опублікування резолютивної частини рішення (яким визнано нормативно-правовий акт протиправним і нечинним, після набрання ним законної сили), у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, унеможливорює подальшу дію оскаржуваного нормативно-правового акта та порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, на яких поширюються вимоги цього акта. Нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду. Для оскарження нормативно-правових актів органу місцевого

самоврядування є спеціальна процедура, відмінна від тієї, що передбачена для оскарження актів індивідуальної дії. Відмінність між правовими наслідками в разі визнання нечинним нормативно-правового акта та у випадку визнання протиправним акта індивідуальної дії полягає в різних юридичних наслідках.

Постанова КАС ВС від 8 березня 2023 року у справі № 813/596/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109457384>.

### 3.2. Про межі розгляду позовних вимог в адміністративному судочинстві щодо дій слідчого та слідчого судді

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до слідчого судді та слідчого про визнання їхніх дій протиправними і стягнення моральної шкоди, обґрунтовуючи вимоги тим, що слідчий без належних повноважень ініціював арешт майна, яке йому не належало, а слідчий суддя необґрунтовано це клопотання задовольнила. Позивач уважав, що дії відповідачів порушують його права, оскільки він був третьою особою щодо майна, яке арештовувалося, а отже, на його переконання, звертатися з відповідним клопотанням повинен був виключно прокурор. Крім того, позивач вважав, що ухвала про арешт постановлена без належного доказового обґрунтування, що, на його думку, спричинило йому моральну шкоду. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у відкритті провадження, дійшовши висновку, що спір не належить до юрисдикції адміністративного суду, оскільки оскаржувані дії є процесуальними діями в межах кримінального провадження, а не владними управлінськими рішеннями. Також суди вказали, що слідчий і суддя при виконанні процесуальних повноважень не виступають як суб'єкти владних управлінських функцій, а суддя – як орган правосуддя – не може бути відповідачем у справі щодо дій, вчинених у зв'язку з розглядом іншої справи. Відповідно, заявлені вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Суд (суддя) як орган (особа), що здійснює правосуддя, не може бути відповідачем або іншою особою, яка бере участь у справі. Це можливо лише у випадках, коли суд (суддя) виступає як звичайна установа (особа), а не як орган (особа), що здійснює правосуддя. Заяви та скарги, спрямовані на притягнення суду (судді) як відповідача не підлягають розгляду в суді, оскільки законом передбачено інший механізм усунення помилок і недоліків, допущених при здійсненні правосуддя. Наведений вище підхід до розуміння принципу незалежності судді та суду в разі оскарження їхніх

дій щодо здійснення правосуддя встановлений сталою судовою практикою і залишається незмінним. Суди та судді не можуть бути відповідачами у справах про оскарження їхніх дій чи бездіяльності під час розгляду інших судових справ, про оскарження їхніх рішень, ухвалених за наслідками розгляду цих справ, а також про зобов'язання судів і суддів до вчинення певних процесуальних дій. Вчинення (невчинення) суддею (судом) процесуальних дій під час розгляду конкретної справи, а також ухвалені в ній рішення можуть бути оскаржені до суду вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом для тієї справи, під час розгляду якої вони, відповідно, були вчинені (мали бути вчинені) чи ухвалені. Оскарження вчинення (невчинення) судом (суддею) у відповідній справі процесуальних дій і ухвалених у ній рішень не може відбуватися шляхом ініціювання нового судового процесу проти суду (судді).

Постанова КАС ВС від 28 листопада 2024 року у справі № 440/2653/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123380415>.

### 3.3. Про гарантії реалізації права на судовий захист у разі залишення позову без розгляду

У провадженні адміністративного суду перебувала справа за адміністративним позовом Приватного підприємства «Леодім» до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Державної податкової служби України, у якому позивач просив визнати протиправними та скасувати низку рішень про відмову в реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також зобов'язати податковий орган здійснити відповідну реєстрацію. Провадження у справі було відкрито за правилами спрощеного позовного провадження, проте згодом здійснено перехід до загального позовного провадження. Справа неодноразово відкладалася через неявку сторін, які належним чином повідомлялись про дату, час і місце розгляду справи, проте не повідомляли суд про причини своєї неявки та не подавали відповідних клопотань. Суд першої інстанції залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 4 частини першої статті 240 КАС України як таку, за якою позивач повторно без поважних причин не з'явився в судове засідання. Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив ухвалу без змін. Верховний Суд скасував судові рішення попередніх інстанцій і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду по суті.

Правила статті 205 КАС України є певною формою реалізації гарантій особи на звернення до суду за захистом свого порушеного права чи обмеження



свобод. У них презюмується, що кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенства права, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з'ясування всіх обставин у справі, буде активним учасником судового провадження, зможе безпосередньо чи опосередковано через свого представника отримати судовий захист свого права. Правила цієї статті встановлюють умови та підстави, спрямовані на те, щоб учасники судового процесу й, зокрема, суд не могли свавільно обмежити право особи на судовий розгляд справи по суті заявлених вимог через ухвалення будь-якого виду судового рішення, що припинить провадження у справі. Водночас правила цієї статті встановлюють наслідки та умови, які можуть настати для особи, яка не дотримується правил (процесу) судового провадження.

Постанова КАС ВС від 22 травня 2025 року у справі № 380/15440/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127557628>.

### 3.4. Про обов'язок суду встановити обставини справи на підставі поданих учасниками доказів

Позивач звернувся до суду з позовом до військової частини, в якому просив визнати протиправною бездіяльність щодо ненарахування та невиплати збільшеної додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану». Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди виходили з того, що на підставі наявних у матеріалах справи доказів не встановлено обставин безпосередньої участі позивача в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів. Позивач зазначив, що військовою частиною, де він проходив службу, підтверджено факт безпосередньої його участі в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони, і стримування збройної агресії, із посиланням на конкретний документ – довідку про участь у бойових діях. Позивач звертався до суду першої та апеляційної інстанцій із клопотаннями про витребування додаткових доказів від військової частини, де позивач фактично проходив службу, а саме довідки про безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення

заходів за національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії на території Чернігівської та Сумських областей. Проте суди попередніх інстанцій не витребували документів, згідно з поданими клопотаннями, відповідних ухвал не прийняли. При цьому скажник звертав увагу суду, що іншого засобу для підтвердження безпосередньої участі в заходах з національної безпеки і оборони в нього не було. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Якщо подання заяв по суті справи є правом учасників справи, то подання доказів, у разі їх витребування ухвалою суду, – обов'язком.

Разом з тим застосуванню норм матеріального права передую встановлення обставин у справі, підтвердження їх відповідними доказами. Тобто застосування судом норм матеріального права повинно вирішити спір, що виник між сторонами у конкретних правовідносинах, які мають бути встановлені судами на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі.

Постанова КАС ВС від 5 червня 2024 року у справі № 200/660/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/119534716>.

### 3.5. Про ясність змісту судового рішення

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, у якому просив зобов'язати встановити з початку 2019 року щомісячну доплату до пенсії в розмірі 1327,31 грн та виплатити заборгованість, яка утворилась у зв'язку з її недоплатою. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач має право на підвищену пенсію, а також на окрему щомісячну суму у вигляді 50 % різниці між новим і попереднім розмірами пенсії, проте Пенсійний фонд України такі виплати не здійснив. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково: зобов'язано відповідача встановити позивачеві щомісячну суму в розмірі 1327,31 грн і виплатити щомісячну заборгованість у розмірі 752,53 грн. Суд апеляційної інстанції змінив рішення: виключив з резолютивної частини вказані суми, залишивши в силі лише зобов'язання Пенсійного фонду України провести відповідні розрахунки, не фіксуючи конкретних сум. Надалі ухвалою суд апеляційної інстанції роз'яснив своє рішення та вказав, що визначення сум виплат належить до дискреційних повноважень Пенсійного фонду України і що саме він повинен здійснити обчислення з огляду на матеріали пенсійної справи. Верховний Суд залишив ухвалу апеляційного суду без

змін, зазначивши, що суд апеляційної інстанції, роз'яснюючи рішення, не змінив його змісту, а лише зробив його зрозумілішим.

Недотримання цих вимог може ускладнити або взагалі унеможливити виконання рішення суду. Вимога логічності, зокрема, передбачає, що текст рішення має відображати причинно-наслідкові зв'язки в межах речення чи всього документа. Зокрема, мотивувальна частина рішення має відповідати його резолютивній частині. За загальними нормами права роз'яснення судом ухваленого ним рішення здійснюється насамперед з метою усунення такого недоліку, як незрозумілість судового рішення (наприклад, можливість неоднокового тлумачення висновків суду), що перешкоджає його належному виконанню. Зрозумілість рішення полягає в тому, що його резолютивна частина не припускає кілька варіантів тлумачення. У заяві про роз'яснення рішення зазначається, що саме в рішенні є незрозумілим, у чому полягає неясність рішення, які припускаються варіанти тлумачення рішення, як це впливає на його виконання. Роз'яснення інших частин рішення (крім резолютивної) не має правового значення, оскільки вони не мають обов'язкового характеру. Роз'яснення рішення суду – це засіб виправлення недоліків судового акта, який полягає в усуненні його неясності та викладенні рішення суду в більш зрозумілій формі. Рішення може бути роз'яснено в разі, якщо без цього роз'яснення його важко виконати, оскільки існує значна ймовірність його невиконання внаслідок неясності резолютивної частини рішення. У розумінні цієї норми необхідність роз'яснення судового рішення виникає тоді, коли воно є нечітким за змістом, неясним і незрозумілим як для осіб, стосовно яких ухвалене, так і для його виконавців. Чіткість викладення передбачає, зокрема, що терміни, вжиті в судовому рішенні, відповідають тому змісту, який вони мають згідно із законодавством України; такі терміни чітко відповідають поняттям, які вони позначають; текст правової норми, застосованої судом, відтворюється без перефразування і при цьому зрозуміло, де наводиться правова норма, а де суд надає своє тлумачення її змісту. Судове рішення не повинно містити положень, які б суперечили або виключали одне одне, ускладнюючи чи унеможливаючи його виконання.

Постанова КАС ВС від 20 січня 2021 року у справі №360/3711/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94296564>.

### 3.6. Про роз'яснення судового рішення

Позивач звернувся до суду з позовом до Славської селищної ради Стрийського району Львівської області, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення Славської селищної ради Стрийського району Львівської області про відмову в затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено повністю. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення окружного адміністративного суду та ухвалено постанову, якою позов задоволено, визнано протиправним і скасовано рішення Славської селищної ради Стрийського району Львівської області про відмову в затвердженні проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Зобов'язано Славську селищну раду Стрийського району Львівської області затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва. На адресу апеляційного адміністративного суду надійшла заява від Славської селищної ради Стрийського району Львівської області про роз'яснення постанови апеляційного адміністративного суду, а саме чи повинен орган місцевого самоврядування затверджувати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва в період дії воєнного стану, чи такий обов'язок в органу місцевого самоврядування виникає після його завершення з урахуванням норм, викладених у пунктах 27, 28 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, відповідно до яких розроблення документації із землеустрою також забороняється в період дії режиму воєнного стану. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні заяви відповідача про роз'яснення судового рішення і вказав, що постанова апеляційного суду не містить жодних умовностей, є чіткою та зрозумілою, можливості її неоднозначного тлумачення не вбачається, відсутні недотримання вимог ясності, визначеності судового рішення, яка означає, що судові рішення не може містити положень, що викликають суперечки під час виконання рішення. Відповідач подав касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просить її скасувати та задовольнити заяву. Верховний Суд оскаржувану ухвалу про роз'яснення судового рішення залишив без змін.

Роз'яснення судового рішення за своєю правовою суттю є одним із способів усунення його недоліків, що не передбачає виправлення і постановлення додаткового рішення цим же судом. Незрозумілість судового рішення означає, що таке рішення містить положення, які викликають суперечки щодо його розуміння та під час виконання. Тобто це стосується випадків, коли не дотримано вимоги ясності, визначеності такого рішення суду. Невизначеність судового рішення означає, що воно містить положення, які викликають суперечки щодо його розуміння під час виконання. Суд зазначає, що в ухвалі про роз'яснення судового рішення суд викладає більш повно та зрозуміло ті

частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не змінюючи при цьому суті рішення і не торкаючись питань, які не були предметом судового розгляду. Підставою для роз'яснення судового рішення як засобу усунення недоліків ухваленого судового акта є його неясність, невизначеність. Фактично роз'ясненням рішення є зміна форми його викладення таким чином, щоб ті частини судового акта, які викликають труднощі для розуміння, були висвітлені ясніше та зрозуміліше.

Постанова КАС ВС від 14 березня 2024 року у справі № 380/15190/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/117663702>.

### 3.7. Про додаткове судове рішення

Позивачі звернулися до суду з позовом до Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області про визнання протиправними та скасування її рішень, а також зобов'язання передати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Суд першої інстанції позов задовольнив: оскаржувані рішення сільради скасував, зобов'язав її передати позивачам відповідні земельні ділянки у власність. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції змінив у частині зобов'язання передати земельні ділянки, ухвалив нове рішення про зобов'язання сільради повторно розглянути заяви позивачів; в іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін. Також апеляційний суд ухвалою відмовив у задоволенні заяви позивачів про ухвалення додаткового рішення щодо компенсації витрат на правничу допомогу та поштових витрат. Позивачі вказували, що суди постановили ухвалу про відмову в задоволенні заяви про ухвалення додаткового судового рішення, незважаючи на те, що під час розгляду цієї справи судами першої та апеляційної інстанцій належним чином і відповідно до норм процесуального законодавства не було вирішено питання про розподіл витрат на правничу допомогу в суді першої інстанції. Верховний Суд оскаржувану ухвалу апеляційного суду залишив без змін.

Додаткове судове рішення є похідним від первісного судового акта, його невід'ємною складовою, ухвалюється в тому самому складі та порядку, що й первісне судове рішення. Тобто стаття 252 КАС України передбачає можливість ухвалення у справі додаткового судового рішення (постанови чи ухвали) з метою усунення такого недоліку, як неповнота судового рішення, тобто невирішеність якихось питань, які необхідно було вирішити під час ухвалення рішення по суті спору. Також додаткове судове рішення може бути процесуальним засобом реалізації прав учасника справи, якщо воно ухвалюється за спеціальною заявою такого учасника, поданою

з дотриманням відповідної процедури, зокрема, до суду, який ухвалив рішення та не вирішив питання про судові витрати, а також за умови, що заяву про ухвалення додаткового судового рішення подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Постанова КАС ВС від 12 листопада 2024 року у справі № 320/7765/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123059743>.

У справі позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області про зобов'язання вчинити дії – провести індексацію пенсії та виплатити компенсацію втрати частини доходів відповідно до чинного законодавства. Рішенням судів першої та апеляційної інстанцій позов задоволено. Пізніше позивач подав заяву про визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо невиконання вказаного рішення, яку також було задоволено. Позивач звернувся із заявою про ухвалення додаткового рішення, вважаючи, що апеляційний суд не розглянув окремих вимог та доказів. Апеляційний суд ухвалою у задоволенні цієї заяви відмовив, вказавши на відсутність передбачених законом підстав для ухвалення додаткового рішення. Верховний Суд залишив оскаржувану ухвалу без змін.

Додаткове судове рішення може стосуватися лише окремих правових вимог, які залишилися невирішеними в основному рішенні, і за умови, що з цих питань досліджувалися докази. Воно не має права змінювати суть основного рішення або встановлювати права й обов'язки осіб, які не брали участі у справі, а також є невід'ємною частиною основного рішення. Крім того, додаткове рішення може бути ухвалене виключно на підставі доказів, досліджених під час судового розгляду, і лише за обставинами, які були предметом встановлення судом. Воно не може виходити за межі спірних правовідносин, створювати нові юридичні факти або розглядати питання, які не входили до предмета спору.

Таким чином, перелік підстав для ухвалення додаткового судового рішення є вичерпним.

Постанова КАС ВС від 22 липня 2021 року у справі № 560/83/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/9849353>.

### 3.8. Про підстави для постановлення окремої ухвали в адміністративному судочинстві

Фізична особа – підприємець звернулася до суду з позовом до Виконавчого комітету Черкаської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення щодо



демонтажу тимчасової споруди, розміщеної за відповідною адресою. Спір виник у зв'язку з тим, що споруду було демонтовано на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради попри чинний договір оренди землі, укладений між позивачем та міською радою, а також наявність об'єкта нерухомого майна — павільйону — на спірній земельній ділянці. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, однак Верховний Суд постановою скасував попередні рішення та направив справу на новий розгляд. Під час нового розгляду позивач подавав заяву про забезпечення позову, яку ухвалою окружного адміністративного суду було повернуто без розгляду. Позивач оскаржив цю ухвалу, а також подав нову заяву про забезпечення позову до апеляційного суду, в якій просив заборонити відповідачам вчиняти дії щодо демонтажу споруди. Апеляційний адміністративний суд ухвалою відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову. Позивач у касаційній скарзі вказував, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що прийняття Виконавчим комітетом Черкаської міської ради рішення про демонтаж тимчасової споруди не є достатньою підставою для забезпечення позову. Крім того, позивач подав клопотання про постановлення окремої ухвали з огляду на дії посадових осіб органу місцевого самоврядування під час судового розгляду. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про постановлення окремої ухвали у справі, а ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

У разі необхідності суд може постановити окрему ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними. Суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків (в тому числі якщо підписана адвокатом чи прокурором позовна заява містить суттєві недоліки) або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором. Окрема ухвала щодо прокурора або адвоката надсилається органу, до повноважень якого належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або адвоката відповідно. В окремій ухвалі суд має зазначити закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його статтю, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення.

Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, які повинні надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено. Окрема ухвала має на меті усунення виявлених у процесі

розгляду адміністративного позову порушень закону та є підставою для розгляду питання щодо відповідальності винних осіб, вона може стосуватися будь-якого суб'єкта, зокрема й того, який не бере участі у справі. Таким чином, окрема ухвала – це рішення, яким суд реагує на виявлені під час розгляду справи порушення закону, причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала є формою профілактичного впливу судів на правопорушників.

Постанова КАС ВС від 3 червня 2025 року у справі № 580/8225/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127846858>.

### 3.9. Про залишення без розгляду заяви про ухвалення додаткового судового рішення через порушення строку її подання

Фізична особа звернулася до суду з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області та Пенсійного фонду України, у якому оскаржила відмову в призначенні пенсії як учаснику бойових дій після досягнення 55-річного віку. Позивач просив зобов'язати пенсійний орган призначити йому пенсію. Суд першої інстанції рішенням, залишеним без змін апеляційним судом, позов задовольнив. Пізніше представник позивача подав заяву про ухвалення додаткового судового рішення щодо стягнення витрат на правничу допомогу. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в її розгляді, пославшись на порушення строків, установлених частиною сьомою статті 139 КАС України. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Витрати на професійну правничу допомогу належать до судових витрат, що, однак, не зумовлює висновку про їх обов'язкову наявність у кожній справі. За загальним правилом питання про стягнення таких витрат має вирішуватися судом одночасно із задоволенням позову такої сторони в рішенні, постанові або ухвалі. Разом з тим суд може розглянути це питання і після вирішення справи, але лише за наявності визначених законом передумов: неможливості подати докази розміру понесених витрат внаслідок поважних причин з подачею відповідної заяви про це до закінчення судових дебатів. Певної форми відповідної заяви та вимог до її змісту законом не передбачено, отже така заява може бути письмовою або усною (під час фіксування судового засідання технічними засобами). Підстави для розподілу судових витрат, зокрема витрат на правничу допомогу, мають існувати до того, як справа буде розглянута по суті, і з цим пов'язується ухвалення додаткового рішення в цій частині. Передбачена процесуальними нормами можливість подати

суду протягом п'яти днів докази на підтвердження витрат на правничу допомогу з метою розподілу цих витрат і ухвалення з цього питання додаткового судового рішення є не способом заявити суду про необхідність вирішення цього питання (про яке сторона не висловлювалася раніше), а механізмом довести суду факт понесення цих витрат як умову для їх розподілу. Якщо ж до завершення розгляду сторона не заявила суду про розподіл витрат на професійну правничу допомогу, у зв'язку з розглядом справи в суді й, відповідно, не надала документів, які ці витрати підтверджують, суд у такому випадку не має підстав розподіляти ці витрати. Судами попередніх інстанцій встановлено, що заява про вирішення питання щодо відшкодування витрат, які позивач поніс у зв'язку з розглядом справи, а також докази на їх підтвердження не були подані в межах строку, встановленого частиною сьомою статті 139 КАС України. Така заява про відшкодування витрат на професійну правову допомогу, а також документи, які підтверджують понесені витрати, була подана представником позивача через підсистему «Електронний суд» більше ніж через чотири місяці після ухвалення рішення окружним адміністративним судом по суті позовних вимог.

Постанова КАС ВС від 28 травня 2025 року у справі № 300/3005/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127700377>.

### 3.10. Про умови та межі виправлення описок у судовому рішенні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екстенсо ЛТД» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Київській області, Державної податкової служби України про визнання протиправною бездіяльності, визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії. Предметом перегляду в цій справі була ухвала апеляційного адміністративного суду, якою виправлено допущену технічну опіску в ухвалі Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 280/7244/21: вказано правильно найменування відповідача «Головне управління ДПС у Київській області», у відповідному відмінку. Відповідач вказував, що суд апеляційної інстанції, вирішуючи питання про виправлення описки, змінив зміст ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 5 травня 2022 року. Верховний Суд ухвалу Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 280/7244/21 змінив шляхом заміни в резолютивній частині ухвали словосполучення «найменування відповідача» на «найменування заявника апеляційної скарги».

Питання про внесення виправлень суд може вирішити в порядку письмового провадження. У разі потреби суд може розглянути питання щодо внесення виправлень у судові рішення в судовому засіданні, повідомляючи учасників справи. Неприбуття в судові засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Опискою слід вважати помилку, що порушує правила граматики, синтаксису, пунктуації, нумерації і має вплив на зміст судового рішення та його виконання. Так, суд може допустити помилку в найменуванні органу чи особи, у назві та реквізитах рішення, яке визнано протиправним, тощо.

Описки й очевидні арифметичні помилки в судових рішеннях (постановах чи ухвалах) не можна вважати процесуальними порушеннями.

Отже, з метою оперативного та дієвого усунення помилок технічного (неюридичного, непроцесуального) характеру в судовому рішенні застосовується інструмент виправлення описок (помилки правопису, які впливають на зміст чи порядок виконання судового рішення) і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні (переважно щодо здійснення розрахунків у контексті задоволення позовних вимог фінансового характеру) під час засідання адміністративного суду, який прийняв таке рішення, як із його власної ініціативи, так і за заявою учасника справи чи іншої заінтересованої особи, незалежно від набрання судовим рішенням законної сили.

Постанова КАС ВС від 17 лютого 2023 року у справі № 280/7244/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/109090062>.

### 3.11. Про виправлення описки в судовому рішенні

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-фінансова компанія "Восток"» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, Державної фіскальної служби про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень і рішень щодо розгляду скарг. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу, скасувавши податкові повідомлення-рішення та стягнувши судові витрати на користь позивача. Позивач звернувся до апеляційного суду із заявою про виправлення описки та арифметичної помилки в частині розміру стягнутих судових витрат, вважаючи, що суд апеляційної інстанції неправильно обрахував суму. Апеляційний суд відмовив у задоволенні цієї

заяви, мотивуючи відсутністю підстав для виправлення помилок, оскільки рішення було засноване на доказах. Верховний Суд оскаржуване судове рішення залишив без змін.

Частина перша статті 253 КАС України передбачає можливість після постановлення судового рішення у справі усунути в ньому помилки технічного (неюридичного) характеру – описки та очевидні арифметичні помилки. Вирішуючи питання про виправлення описок, допущених у судовому рішенні, суд не може змінювати остаточний результат розгляду справи для сторін, а усуває лише окремі технічні недоліки, які, можливо, заважатимуть виконанню рішення чи роблять зв'язок між наявною доказовою базою та висновками суду менш видимим, хоча й не заперечують його. Суд має право здійснити технічну заміну елемента, яка є очевидною і надалі може ускладнити виконання судового рішення, тоді як зміна змісту судового рішення шляхом виправлення описки порушує правило незмінності судового рішення. Вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (постанові або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення, а лише усуває неточності, які впливають на можливість реалізації судового рішення чи його правосудності.

Постанова КАС ВС від 12 квітня 2021 року у справі №826/15164/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96219491>.

### 3.12. Про обов'язок суду направити копію рішення, незважаючи на його оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання "Антикорупційний контроль"» звернулася до суду з позовом до Виконавчого комітету Ірпінської міської ради про визнання протиправними дій щодо видачі та затвердження містобудівних умов і обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку, а також про скасування відповідного наказу. Окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив. Апеляційний адміністративний суд ухвалою відмовив у відкритті апеляційного провадження, пославшись на відсутність поважних причин для поновлення строку оскарження. Суд не прийняв як достатні доводи щодо впливу воєнного стану, оскільки позивач не надав доказів істотних перешкод для звернення до суду вчасно. Позивач подав касаційну скаргу, в якій наголосив, що повний текст рішення суду першої інстанції отримав при ознайомленні зі справою, а суд першої інстанції не виконав обов'язку щодо вручення копії рішення. Скаржник посилався на обов'язок суду надсилати рішення учасникам процесу, незалежно від їх публікації

в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, скасував ухвалу апеляційного адміністративного суду та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень не скасовує обов'язок суду вчасно направляти копії судових рішень учасникам справи.

Постанова КАС ВС від 13 січня 2025 року у справі № 320/842/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/124381355>.



## РОЗДІЛ XI. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

### 1. Про форму та порядок подання апеляційної скарги

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аскоп-Україна» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, у якому просило визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення. Окружний адміністративний суд рішенням позов задовольнив. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу відповідача залишено без руху та надано скажнику строк для сплати судового збору. Суд апеляційної інстанції ухвалою продовжив строк для виконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху. Внаслідок невиконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу скажнику. Відповідач удруге подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Ухвалою апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження. Велика Палата Верховного Суду оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції залишила без змін.

Приписи пункту 4 частини першої статті 299 КАС України є імперативними та зобов'язують суд, у разі якщо особою у визначений строк не буде подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або у поданій заяві будуть наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, визнані судом неповажними, відмовити у відкритті апеляційного провадження. Наявність передбаченої пунктом 1 частини четвертої статті 169 КАС України підстави для повернення скарги, а саме неусунення її окремих недоліків щодо форми та змісту (не пов'язаних з недотриманням процесуального строку) після залишення скарги без руху, поряд з відсутністю передумов для поновлення строку, не виключає відмову у відкритті провадження за такою скаргою саме з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 299 КАС України.

Такий підхід обумовлений тим, що право на оскарження судового рішення обмежене встановленим у законі строком на апеляційне оскарження, спрямованим на дотримання принципу правової визначеності як одного з елементів верховенства права, та має дисциплінувати суб'єктів адміністративного судочинства.

Процесуальні строки роблять процес динамічним і прогнозованим. Без наявності строків на ту чи іншу процесуальну дію або без їх дотримання в адміністративному судочинстві виникнуть порушення прав сторін – учасників адміністративного процесу. Недотримання встановлених законом строків зумовлює чітко визначені юридичні наслідки. Усунення певних

недоліків скарги (у тому числі й удруге поданої після повернення), не пов'язаних із дотриманням процесуальних строків, як-от сплата судового збору, за відсутності підстав для поновлення строку подання скарги однаково виключає можливість відкриття апеляційного провадження за такою скаргою.

Постанова ВП ВС від 28 квітня 2021 року у справі № 640/3393/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96694993>.

## 2. Про ухвали суду першої інстанції, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від судового рішення

Фізична особа звернулася з позовом до Прокуратури Житомирської області про скасування наказу, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та зобов'язання вчинити дії. Ухвалою окружного адміністративного суду від 20 січня 2015 року зупинено провадження у справі за заявою позивача до розгляду Конституційним Судом України подання Верховного Суду України щодо конституційності положень Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади». У серпні 2020 року позивач подав до суду першої інстанції клопотання про поновлення провадження у справі, обґрунтоване тим, що розгляд справи Конституційним Судом триває понад три роки, та наголосив на порушенні критеріїв розумності тривалості судового розгляду його справи, у зв'язку із чим просив суд поновити провадження у справі. Суд першої інстанції відмовив у поновленні провадження у справі. За результатами повторного звернення позивача до суду із заявою про поновлення провадження у справі ухвалою суду першої інстанції повторно відмовлено. Не погоджуючись із цією ухвалою, позивач оскаржив її в апеляційному порядку. Ухвалою апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2021 року, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22 жовтня 2021 року, повернено апеляційну скаргу позивача на ухвалу окружного адміністративного суду у зв'язку з тим, що ця ухвала відсутня в переліку ухвал, визначеному статтею 294 КАС України, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. У липні 2023 року позивач знову звернувся до окружного адміністративного суду із заявою про поновлення провадження у справі, яку обґрунтував тим, що впродовж восьми років справа не розглядається, а Конституційний Суд України тривалий час не розглядає конституційні подання. Окружний адміністративний суд ухвалою від 28 серпня 2023 року повернув заяву без розгляду, посилаючись на її очевидну безпідставність, бо обставини, за яких зупинено провадження у справі, не змінилися. Суд апеляційної інстанції скасував цю ухвалу та направив на новий розгляд до суду першої інстанції. За результатом нового

розгляду клопотання позивача про поновлення провадження у справі ухвалою окружного адміністративного суду відмовлено в його задоволенні. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою позивача, оскільки ухвала про відмову в поновленні провадження не включена до переліку ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а тому така ухвала оскарженню не підлягає. Велика Палата Верховного Суду задовольнила касаційну скаргу позивача, скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції та направила справу для продовження розгляду до цього суду.

Законодавець цілеспрямовано обмежив коло процесуальних питань, результат вирішення яких – ухвали суду – підлягають самотійному апеляційному оскарженню з огляду на пріоритетність вирішення тих чи інших процесуальних питань. Надання учасникам судового процесу права на апеляційне оскарження всіх ухвал суду першої інстанції окремо від рішення суду незалежно від їх процесуальної суті і значення стало б передумовою для зловживання учасниками справи процесуальними правами та безпідставного затягування розгляду справи, що не відповідало б основним завданням судочинства.

Установлення процесуальним законом заборони (обмеження) щодо окремого оскарження ухвал, не передбачених статтею 294 КАС України, спрямоване на відстрочення реалізації права на апеляційне оскарження з питань, що не перешкоджають подальшому провадженню у справі до подання апеляційної скарги на рішення суду щодо суті спору, і має на меті забезпечити розгляд справи впродовж розумного строку та запобігти зловживанням процесуальними правами, які можуть призводити до невиправданих зволікань під час такого розгляду.

Оскільки серед передбачених статтею 294 КАС України ухвал, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду, є як ухвали, що перешкоджають провадженню у справі (щодо повернення заяви позивачеві (заявникові), відмови у відкритті провадження у справі, зупинення провадження у справі, залишення позову (заяви) без розгляду тощо), так і ухвали, які провадженню у справі не перешкоджають (щодо забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів; призначення експертизи; визначення розміру судових витрат; роз'яснення або відмови у роз'ясненні судового рішення тощо).

Поновлення провадження у справі відповідно до статті 237 КАС України пов'язане не зі скасуванням ухвали про зупинення провадження у справі, а із встановленням факту усунення обставин, з якими суд пов'язував зупинення провадження у справі. Отже, право суддівського розсуду при

вчиненні процесуальної дії створило судову практику, згідно з якою суд за результатом вирішення відповідного клопотання учасника справи може постановити ухвалу як про поновлення провадження у справі, так і про відмову в його поновленні.

Крім того, у статті 237 КАС України закріплене диспозитивне право кожного учасника справи звернутися до суду з клопотанням про поновлення провадження у справі, що в силу статей 166, 241 та 248 КАС України створює імперативний припис для суду розглянути таке клопотання. Тому беззаперечним є те, що наслідки розгляду такого клопотання впливають на можливість подальшого розгляду справи. Таким чином, висновок суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження на ухвалу суду першої інстанції про відмову в поновленні провадження, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, суперечить верховенству права, а також ефективному захисту порушених прав і свобод людини та не відповідає принципу розумності строків розгляду справи, тому оскаржувана ухвала суду апеляційної інстанції прийнята без з'ясування судом обставин, що мають значення для вирішення справи.

Постанова ВП ВС від 21 листопада 2024 року у справі № 806/5175/14: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123283346>.

### 3. Про відлік строку на апеляційне оскарження судового рішення в разі надсилання його електронної копії судом на офіційну електронну адресу представника сторони

Адвокат, який діяв в інтересах позивача, звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Сумській області про визнання протиправними і скасування податкових повідомлень-рішень. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Позивач звернувся до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, до якої додав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, яке мотивоване тим, що йому оскаржене судові рішення не надсилали, а про його існування він дізнався з Єдиного державного реєстру судових рішень. Також вказав, що справа за його позовом розглядалася в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у письмовому провадженні). Апеляційний адміністративний суд ухвалою визнав неповажними повідомлені скажником підстави пропуску строку на апеляційне оскарження рішення окружного адміністративного суду, тому залишив апеляційну скаргу без руху. За наслідками розгляду клопотання позивача щодо поновлення строку на апеляційне оскарження апеляційний адміністративний суд постановив ухвалу, якою залишив це клопотання без задоволення і відмовив у відкритті апеляційного

провадження. Верховний Суд залишив касаційну скаргу особи без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

З позовною заявою від імені позивача до суду звертався його адвокат, а ухвала окружного адміністративного суду про відкриття провадження у справі (її електронна копія) за цим позовом була надіслана представнику позивача – адвокату на його офіційну електронну адресу (в електронний кабінет), про що в матеріалах справи є довідка відповідного змісту. Водночас у справі відсутня письмова заява позивача чи його адвоката про припинення представництва або обмеження повноважень адвоката як представника позивача. З огляду на наведене доводи позивача про те, що він особисто не був повідомлений про місце, дату і час розгляду справи, а також про результат її розгляду, незважаючи на участь у судовому процесі уповноваженого ним представника – адвоката, видаються безпідставними.

Вибір адвоката, який надаватиме професійну правничу допомогу, зокрема у формі представництва інтересів у суді, є правом особи (позивача), але правом, яке передбачає також настання відповідних юридичних наслідків (як процесуального характеру, так і в матеріально-правовому спорі, переданого на розгляд суду), передовсім для позивача. Незнання цього не звільняє від настання цих наслідків. На прикладі цієї справи їх проявом стало звернення з апеляційною скаргою через три місяці від дати вручення копії судового рішення представнику апелянта. Для суду наявність представника позивача в судовому процесі має ті самі процесуальні наслідки, що й участь безпосередньо позивача. Позивач може брати участь одночасно з представником, зокрема й отримувати судові рішення та інші процесуальні документи, проте, наголосимо вкотре, участь представника дає суду достатні підстави комунікувати з ним у визначений процесуальним законом спосіб, що впливає на реалізацію прав та обов'язків особи, інтереси якої цей представник (адвокат) представляє.

Сам факт ненадіслання судом першої інстанції [безпосередньо] позивачеві копії судового рішення, ухваленого за наслідками розгляду справи, на паперових носіях (тобто засобами поштового зв'язку), але за наявності підтвердження належного надіслання (як і вручення) копії судового рішення представнику позивача (адвокату) із застосуванням ЄСІТС, не дає достатніх підстав вважати, що позивач не отримав судового рішення і, відповідно, не міг знати про результат розгляду своєї справи. В ситуації, коли позивач (як фізична особа) не має офіційної електронної адреси, але її має адвокат, який представляв у суді його (позивача) інтереси, суд, відповідно до приписів частини п'ятої статті 18 КАС України, надсилає електронну копію судового

рішення адвокату як представнику позивача на офіційну електронну адресу, що, в розумінні приписів частини сьомої статті 251 КАС України, є належним і достатнім способом вручення судового рішення учаснику справи, з датою якого можна пов'язувати строк на його апеляційне оскарження позивачем як «учасником справи».

Постанова КАС ВС у складі об'єднаної палати від 8 лютого 2024 року у справі № 480/8341/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116870018>.

#### **4. Про можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали суду щодо відмови в задоволенні заяви про невиконання рішення суду**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про визнання протиправною бездіяльності, яка полягала в непризначенні основної державної пенсії по інвалідності військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і зобов'язання вчинити дії. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково. Позивач звернувся до окружного адміністративного суду із заявою про визнання дій відповідача щодо невиконання в повному обсязі рішення окружного адміністративного суду в цій справі. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву позивача залишено без задоволення. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою позивача, оскільки апеляційну скаргу подано на судові рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього суду для продовження розгляду.

Перегляд судового рішення в апеляційній інстанції спрямований на те, щоб мінімізувати вплив суб'єктивних факторів (неповного з'ясування обставин справи, неадекватного тлумачення норми права чи припису закону, іншої судової помилки), які могли б перешкодити ухвалити обґрунтоване і справедливе судові рішення в суді першої інстанції. Таким чином, право на апеляційне оскарження є однією з гарантій, яка забезпечує повноцінну реалізацію права на судовий захист прав людини і громадянина, передбаченого в частині першій статті 55 Конституції України, а отже обов'язку держави гарантувати і захищати права і свободи як засади конституційного ладу відповідно до статті 3 Конституції України.



Тлумачення положень статей 294 та 383 КАС України в такому сенсі, який визнає неможливим оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, буде порушенням принципу рівності учасників справи перед законом і перед судом. Додатковим підтвердженням неможливості обмеження права на апеляційне оскарження ухвали суду про відмову в задоволенні заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, є більш буквальний текстуальний аналіз статті 294 цього Кодексу, положення якої застосовано судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні для заперечення права на таке апеляційне оскарження.

Неможливість апеляційного оскарження ухвали суду про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, може мати наслідком незабезпечення обов'язковості виконання судового рішення та дієвості судового контролю за його виконанням і, як наслідок, незабезпечення права особи на судовий захист. Ухвала про відмову в задоволенні заяви, поданої на підставі статті 383 КАС України, може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Постанова КАС ВС у складі об'єднаної палати від 13 березня 2023 року у справі № 440/2582/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109503872>.

## **5. Про строк на апеляційне оскарження у спорах щодо рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця**

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) в особі відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області, у якому просила визнати протиправними і скасувати постанову про стягнення виконавчого збору та постанову про відкриття виконавчого провадження щодо виконання постанови. Рішенням окружного адміністративного суду від 2 грудня 2020 року позов задоволено. Ухвалою апеляційного суду апеляційну скаргу залишено без руху, оскільки відповідач не порушував питання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції згодом відмовив у задоволенні заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження та у відкритті апеляційного провадження з урахуванням десятиденного строку з моменту отримання повного тексту судового рішення (відповідно до штампу вхідної кореспонденції – 10 грудня 2020 року). Скаржник вказував, що останнім днем для подання апеляційної скарги на рішення окружного суду є 4 січня 2021 року, оскільки в резолютивній частині рішення суду першої інстанції зазначено, що строк подання

апеляційної становить тридцять днів з дня складення рішення в повному обсязі. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, ухвалу суду апеляційної інстанції скасував і направив справу до цього суду для продовження розгляду.

У цій справі стосовно роз'яснення судом першої інстанції в категорії термінових адміністративних справ загальних строків на оскарження судового рішення, а не спеціальних, встановлених, зокрема, статтею 287 КАС України, сторона мала легітимні очікування на можливість оскарження судового рішення саме у встановлений судом строк –протягом тридцяти днів. Суд апеляційної інстанції повинен урахувати зумовлені роз'ясненням суду першої інстанції легітимні очікування відповідача щодо права на звернення до суду з апеляційною скаргою у встановлений судом тридцятиденний строк, а отже необхідно вказати, що суд помилково не взяв до уваги обґрунтування заяви відповідача про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Водночас, вирішуючи питання щодо поважності причин пропуску строку подання апеляційної скарги, твердження суду про те, що апелянт – це юридична особа, а тому повинен бути обізнаний із нормами законодавства про порядок і строки оскарження категорії справ, пов'язаних з оскарженням рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, також є помилковим.

Незважаючи на суб'єктний склад сторін в адміністративному процесі, спеціальний строк на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції у цій категорії справ встановлений законом (десятиденний), є імперативним та обов'язковим для його застосування в цій категорії справ. У разі пропуску такого строку може порушуватися питання про його поновлення.

Принцип рівності перед законом і судом втілений у формуванні правового статусу суб'єкта адміністративного процесу й полягає в тому, що кожний його учасник має права та обов'язки, що є адекватними його процесуальному становищу. Одна сторона не повинна бути у привілейованому чи дискримінаційному становищі щодо іншої сторони. Суди у свою чергу також повинні застосовувати однаковий підхід під час вирішення питання про поновлення процесуального строку.

Водночас слід звернути увагу на необхідність подання апелянтом умотивованої заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням підстав для його поновлення.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС від 9 червня 2022 року у справі № 300/1617/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104694594>.

## 6. Про право особи, яка не була учасником справи, на подання апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції

Фізична особа звернулася з позовом до Постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядкований Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), особа\_1, про визнання протиправними та скасування рішень. Позов обґрунтований тим, що рішення відповідача в частині затвердження змісту оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади начальника Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи та встановлення у вказаному оголошенні кваліфікаційних вимог до претендентів є таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Верховний Суд за наслідками касаційного перегляду рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі залишив без змін Згодом особа, яка не брала участі у справі – Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, у якій просила судові рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове судові рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. Постановою суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу задоволено, скасовано рішення суду першої інстанції з ухваленням нового судового рішення, яким у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував постанову апеляційного адміністративного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Спир у цій справі було вирішено на користь фізичної особи – позивача із постановленням рішення про задоволення позову, яке за наслідками апеляційного та касаційного перегляду набуло статусу остаточного, а в учасників справи відповідно до принципу *res judicata* виникли законні підстави покладатися на обов'язковість та остаточність прийнятого в цій справі судового рішення. Водночас, після перегляду справи судом касаційної інстанції, суд апеляційної інстанції відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою особи, яка не брала участі у справі.

На відміну від оскарження судового рішення учасником справи, не залучена до участі у справі особа повинна довести наявність у неї правового зв'язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування такого критерію, як вирішення судом питання про її право, інтерес та/або обов'язок, як елементів захисту матеріально-правових відносин, у площині яких виник спір. Такий зв'язок має бути очевидним і безумовним, а не ймовірним та опосередкованим іншими правовідносинами.

Судове рішення, оскаржуване не залученою до участі у справі особою, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов'язків цієї особи, тобто суд має розглянути і вирішити спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення судом першої інстанції є скаржник, або міститься судження про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов'язки цієї особи або в резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов'язки таких осіб. В такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їхні процесуальні права, що витікають зі сформульованого в пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов'язків. Будь-який інший правовий зв'язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.

Постанова КАС ВС від 27 квітня 2021 року у справі № 640/5556/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96592053>.

## 7. Про право на оскарження судового рішення особою, яка не брала участі у справі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бора» звернулося до суду з позовом до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в наданні містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку. Рішенням окружного адміністративного суду, яке залишено без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Фізична особа звернулася до апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою на рішення окружного адміністративного суду, посиляючись на те, що вона не брала участі в справі, але суд вирішив питання про її права, свободи та інтереси. Суд

апеляційної інстанції закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою цієї особи, оскільки вона не надала доказів, які б підтверджували порушення оскаржуваним рішенням суду першої інстанції її прав та інтересів, і не вказала, яким чином скасування оскаржуваного рішення відновить його порушені права та інтереси (якщо такі мали місце). Верховний Суд ухвалу суду апеляційного інстанції скасував, справу направив до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Видача містобудівних умов та обмежень безпосередньо впливає на інтереси відповідної територіальної громади, а тому судові рішення, яким зобов'язано надати містобудівні умови та обмеження для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом, з урахуванням обставин цієї справи, є таким, що вирішує питання про інтереси скаржника як мешканця будинку, що розміщений на суміжній з будівництвом території. Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов необґрунтованого висновку про відсутність підстав вважати, що рішенням суду першої інстанції вирішено питання про права, свободи, інтереси та (або) обов'язки особи та, відповідно, про відсутність права на звернення до суду з апеляційною скаргою за правилами, встановленими статтею 293 КАС України.

Факт невідповідності містобудівних умов та обмежень містобудівній документації на місцевому рівні очевидно створює загрозу суспільним (загальним) інтересам, оскільки це може завдати шкоди інтересам значної (необмеженої) кількості осіб, які будуть позбавлені (обмежені) умов відпочинку, занять фізкультурою з метою оздоровлення, дитячих ігор та розваг у межах прибудинкової території під наглядом її мешканців, створить перешкоди у сфері паркування та, відповідно, підвищить небезпеку виникнення дорожньо-транспортних пригод і може призвести до несприятливих наслідків завдання непоправної шкоди здоров'ю та життю людини.

Постанова КАС ВС від 18 травня 2022 року у справі № 826/12131/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/104360994>.

## 8. Про підстави представництва прокурором інтересів держави в разі звернення з апеляційною скаргою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Старонаводницький парк» звернулося до суду з позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України про визнання протиправною і скасування відмови в погодженні проєктної документації об'єкта будівництва та скасування постанови про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою прокурора закрито, оскільки в апеляційній скарзі не зазначено, не обґрунтовано та не надано доказів того, в чому полягає нездійснення або неналежне здійснення представництва в суді законних інтересів держави органом, уповноваженим державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від імені і в інтересах якого подано апеляційну скаргу. Прокурор не є альтернативним суб'єктом звернення до суду за захистом інтересів держави і не має замінювати компетентний орган, який бажає захищати інтереси держави. Верховний Суд залишив касаційну скаргу прокурора без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Підстави для представництва прокурором інтересів держави повинні існувати на час звернення до суду, зокрема і з апеляційною скаргою, та мають бути доведені відповідними доказами. Прокурор повинен надати суду докази, які свідчать про те, що відповідний орган державної влади (інший суб'єкт владних повноважень) не здійснює захисту інтересів держави або здійснює його неналежним чином. Такими доказами, зокрема, можуть бути звернення прокурора до відповідного органу щодо захисту інтересів держави, відповіді на них та інші письмові докази, що стосуються справи. Самого лише твердження прокурора про те, що уповноважений орган не здійснює або неналежним чином здійснює відповідні повноваження для прийняття апеляційної скарги до розгляду, недостатньо.

Постанова КАС ВС від 31 серпня 2022 року у справі № 640/29176/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/105995244>.

## 9. Про умови реалізації заступником керівника місцевої (окружної) прокуратури повноваження на підписання апеляційної скарги

Перший заступник керівника місцевої прокуратури звернувся до суду з позовом Одеської міської ради, Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача –



Одеська спеціалізована школа № 40 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області, про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії. Окружний адміністративний суд позовну заяву повернув. Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу заступника керівника місцевої прокуратури на ухвалу суду першої інстанції повернув скаржнику, оскільки останній був уповноважений підписувати апеляційну скаргу лише в разі відсутності на дату її підписання керівника Одеської місцевої прокуратури № 4 та його першого заступника. Проте доказів відсутності керівника Одеської місцевої прокуратури № 4 і його першого заступника станом на день підписання апеляційної скарги та її подання до суду не надано. Верховний Суд залишив касаційну скаргу заступника керівника окружної прокуратури без задоволення, а ухвалу апеляційного адміністративного суду – без змін.

Керівник окружної прокуратури представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями. У разі відсутності керівника окружної прокуратури його повноваження здійснює перший заступник керівника окружної прокуратури, а в разі його відсутності – один із заступників керівника окружної прокуратури (частина третя цієї статті). Отже, заступник керівника місцевої (окружної) прокуратури уповноважений підписувати апеляційну скаргу, подану на рішення суду у справі за позовом першого заступника керівника місцевої (окружної) прокуратури, лише в разі відсутності керівника цієї прокуратури та його першого заступника.

Постанова КАС ВС від 1 лютого 2022 року у справі № 420/4462/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/103035325>.

## 10. Про оскарження судового рішення незалученою особою у справі

Фізична особа звернулася до окружного адміністративного суду з позовом до Овідіопольської районної ради Одеської області, третя особа – Одеська районна рада, в якому просила визнати протиправним та нечинним рішення Головного управління Державної податкової служби в Одеській області про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення Овідіопольського району Одеської області (за межами населених пунктів). Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду закрито апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, оскільки оскаржуване рішення не містить

висновків суду про права та обов'язки Головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Верховний Суд залишив ухвалу апеляційного адміністративного суду без змін.

Сама по собі наявність чи відсутність нормативної грошової оцінки земельної ділянки не впливає на наявний у контролюючого органу обсяг прав та обов'язків, закріплений у Податковому кодексі України. За таких обставин, у зв'язку з прийняттям окружним адміністративним судом рішення в заявника не виникли будь-які нові права, на нього не покладено нові обов'язки, не змінено його наявних прав та/або обов'язків, так само і не позбавлено його певних прав та/або обов'язків у майбутньому. Отже, окружний адміністративний суд при прийнятті рішення не вирішив питання про права, свободи, інтереси та (або) обов'язки Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, що надавало б йому право, як особі, яка не брала участі в справі, оскаржити в апеляційному порядку таке судове рішення.

Постанова КАС ВС від 29 серпня 2023 року у справі № 420/23160/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/113101639>.

## 11. Про строки апеляційного оскарження та підстави їх поновлення в умовах запровадження воєнного стану

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини про визнання бездіяльності, яка полягала в ненарахуванні та невиплаті індексації грошового забезпечення протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд у задоволенні клопотання військової частини про поновлення строку на апеляційне оскарження відмовив, а апеляційну скаргу залишив без руху, надавши строк для усунення недоліків поданої апеляційної скарги шляхом сплати судового збору та подання заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших поважних причин пропуску цього строку. Апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні клопотання військової частини про поновлення строку на апеляційне оскарження та у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд залишив касаційну скаргу військової частини без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

При оцінці поважності причин пропуску процесуального строку з підстави введення воєнного стану в Україні додатково необхідно брати до уваги,

зокрема: територіальне місцезнаходження суду та порядок його функціонування; місце проживання / місцезнаходження скажника; ведення на відповідній території бойових дій або розташування у безпосередній близькості до такої території; посилення ракетних обстрілів у відповідний проміжок часу, що об'єктивно створювало реальну небезпеку для життя учасників процесу; тривалість самого процесуального строку та часу, який минув із дати закінчення процесуального строку; наявність чи відсутність обставин, які об'єктивно перешкоджали конкретній особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку; поведінку особи, яка звертається з відповідною заявою / клопотанням, зокрема чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) у межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску); інші доречні обставини. Сам лише факт запровадження воєнного стану не може бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження судових рішень в усіх абсолютно випадках.

Постанова КАС ВС від 6 серпня 2024 року у справі № 440/15583/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/120900045>.

## 12. Про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Відділу державної виконавчої служби міжрегіонального управління Міністерства юстиції про визнання протиправною та скасування постанови про виправлення помилки у процесуальному документі. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу позивача залишено без руху та надано строк для подання заяви про поновлення строку із зазначення інших підстав для поновлення строку. На виконання ухвали апеляційного адміністративного суду позивач подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, мотивоване тим, що позивач є депутатом сільської ради та здійснював свої повноваження також як заступник командира роти територіальної оборони під час дії воєнного стану, а його представник із квітня здійснює активну волонтерську діяльність. Судом апеляційної інстанції визнано неповажними наведені позивачем підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження рішення окружного адміністративного суду та відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу особи, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Причини пропуску строку є поважними, якщо обставини, які зумовили такі причини, є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судові рішення, та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій і підтверджені належними доказами. Посилання позивача на те, що його представник здійснює волонтерську діяльність, а тому він не міг подати відповідну скаргу, не є об'єктивно непереборними обставинами, які не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує судові рішення, та не пов'язано з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій.

Законодавче обмеження строку оскарження судового рішення насамперед обумовлене специфікою спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства, а запровадження таких строків обумовлене досягненням юридичної визначеності в публічно-правових відносинах. Ці строки обмежують час, протягом якого такі правовідносини можуть вважатися спірними, та після їх завершення, якщо ніхто не звернувся до суду за вирішенням спору, відносини стають стабільними. Отже, встановлення процесуальних строків законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними передбачених КАС України певних процесуальних дій і стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов'язків.

Постанова КАС ВС від 9 лютого 2023 року у справі № 240/44132/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108883383>.

### 13. Про порядок обчислення строку на апеляційне оскарження

Фізична особа звернулася до суду з позовом Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Відділу державного нагляду (контролю) у Запорізькій області, в якій просила визнати протиправною та скасувати постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Державної служби України з безпеки на транспорті залишено без руху й запропоновано апелянту надати докази сплати судового збору та подати заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження із зазначенням інших поважних підстав його пропуску та наданням доказів на їх підтвердження. Рішення окружного адміністративного суду від 8 грудня 2023 року доставлено до електронного кабінету відповідача в підсистемі «Електронний суд» 8 грудня 2023 року о 17:24 год, у зв'язку

з чим суд апеляційної інстанції відхилив посилання скаржника на те, що строк на апеляційне оскарження необхідно обчислювати з дати реєстрації рішення суду першої інстанції в системі діловодства Державної служби України з безпеки на транспорті – 29 січня 2024 року. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено Державній службі України з безпеки на транспорті в задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення та у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд ухвалу суду апеляційної інстанції залишив без змін.

Неналежна організація процесу щодо оскарження судового рішення, зокрема у зв'язку з відсутністю взаємодії Державної служби України з безпеки на транспорті в особі Відділу державного нагляду (контролю) у Запорізькій області з її структурними підрозділами, як і посилання скаржника на винятковість цієї справи, не свідчить про наявність особливих і непереборних обставин, які є поважними причинами для поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Постанова КАС ВС від 28 листопада 2024 року у справі № 317/3206/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123380351>.

#### 14. Про порядок обчислення строку на апеляційне оскарження в разі невручення повного тексту судового рішення

Акціонерне товариство «Мегабанк» звернулося до суду з позовом до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішень Національного банку України «Письмова вимога», «Про результати інспекційної перевірки», «Звіт про інспекційну перевірку Акціонерного товариства "Мегабанк"». Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Не погодившись з ухваленим рішенням, Національний банк України подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні адміністративного позову відмовити в повному обсязі. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження за поданою апеляційною скаргою на підставі пункту 4 частини першої статті 299 КАС України. Ухвалою суду апеляційної інстанції причини пропуску строку на апеляційне оскарження відповідача визнані неповажними та апеляційна скарга залишена без руху. Національний банк України надіслав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, у якому вказав, що строк на апеляційне оскарження у цій справі не слід обраховувати з моменту розміщення рішення суду в підсистемі «Електронний кабінет», оскільки у ЄСІТС забороняється розміщення та обробка інформації з обмеженим доступом,

зокрема з банківською таємницею. Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку та у відкритті апеляційного провадження. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Національного банку України, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього суду для продовження розгляду.

Стаття 299 КАС України вимагає від суду апеляційної інстанції перевіряти факт отримання скаржником повного тексту оскаржуваного судового рішення та виключно з цього моменту обраховувати процесуальний строк. При цьому сам факт «обізнаності» скаржника з постановленням оскаржуваного судового рішення, за загальним правилом, не впливає на такий обрахунок строку. Зазначене положення процесуального кодексу фактично презюмує добросовісність поведінки скаржника, об'єктивну неможливість до отримання ним повного тексту оскаржуваного судового рішення належним чином скористатися конституційним правом на апеляційний перегляд справи, а також непорушність за такого підходу принципу *res judicata*.

Постанова КАС ВС від 16 червня 2023 року у справі № 520/986/22: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111663065>.

#### 15. Про обов'язок суду апеляційної інстанції направляти учаснику справи копії апеляційної скарги з додатками та повідомляти про час та місце розгляду справи

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, треті особи – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Кабінет Міністрів України, особа\_1, особа\_2, особа\_3, особа\_4, про визнання протиправним рішення та зобов'язання прийняти рішення. Суд першої інстанції позовну заяву залишив без розгляду. Апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу позивача, скасував ухвалу окружного адміністративного суду та направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду. Вважаючи, що постанова суду апеляційної інстанції була ухвалена з порушенням норм процесуального права, третя особа – особа\_3 звернулася до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову апеляційного адміністративного суду, а справу направити для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції. Скаржник вказував, що про розгляд адміністративної справи судом апеляційної інстанції дізнався, отримавши повний текст оскаржуваної постанови, а копій апеляційної скарги і доданих до неї матеріалів у порядку, передбаченому статтею 301 КАС України, не отримував, тому був



позбавлений можливості висловити свою думку щодо викладених у ній обставин. Верховний Суд частково задовольнив цю скаргу, направивши справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Унаслідок неповідомлення про подання апеляційної скарги та про відкриття апеляційного провадження у справі останній був позбавлений можливості відслідкувати інформацію про рух справи та призначені судові засідання також і за допомогою вебпорталу «Судова влада» або Єдиного державного реєстру судових рішень. Ураховуючи наведене, суд апеляційної інстанції порушив встановлений положеннями статті 301 Кодексу адміністративного судочинства України обов'язок надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи разом з ухвалою про відкриття апеляційного провадження у справі, а також обов'язок щодо завчасного та належного повідомлення сторін про час та місце розгляду справи.

Постанова КАС ВС від 29 квітня 2021 року у справі № 640/21735/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96685259>.

#### **16. Про правомірність направлення документів апеляційної скарги у паперовому вигляді засобами поштового зв'язку з підписанням її електронним цифровим підписом**

Управління освіти Кропивницької міської ради звернулося до суду з позовом до Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, в якому просило визнати протиправним і скасувати висновок про результати моніторингу закупівлі. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним і скасовано висновок про результати моніторингу закупівлі. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Управління Північного офісу Держаудитслужби повернуто, оскільки апеляційна скарга не підписана скажником. Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області вказало, що апеляційна скарга була підписана електронним цифровим підписом в. о. начальника Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області. Оскільки направлення цієї апеляційної скарги через підсистему «Електронний суд» було неможливим, зважаючи на відсутність в Управління як структурного підрозділу Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області статусу юридичної особи, що, в свою чергу, унеможлиблює його реєстрацію у підсистемі «Електронний суд», то скажник направив апеляційну скаргу поштою в паперовій формі. Верховний Суд залишив ухвалу суду апеляційної інстанції без змін.

Альтернативою звернення учасників справи до суду з позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, є звернення з процесуальними документами в електронній формі з обов'язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи через підсистему «Електронний кабінет». Скаржник не був позбавлений процесуальної можливості подати апеляційну скаргу в електронній формі, і такий спосіб подання є рівнозначним (рівноцінним) паперовому. Проте у разі подання скарги (чи будь-якого іншого документа) в електронній формі учасник має скріплювати його електронним підписом через підсистему «Електронний кабінет». Спосіб подачі, який обрав скаржник, а саме направлення документів апеляційної скарги в паперовому вигляді засобами поштового зв'язку і підписання її електронним цифровим підписом за відсутності власноручного підпису на примірнику апеляційної скарги, не передбачений КАС України. У цьому випадку апеляційна скарга подана Управлінням у паперовій формі засобами поштового зв'язку, тому мала обов'язково містити власноручний підпис особи, яка її подала, на примірнику цієї скарги.

Постанова КАС ВС від 20 квітня 2023 року у справі № 340/3169/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/110352391>.

#### **17. Про порядок розрахунку судового збору за подання апеляційної скарги у випадку оскарження рішення про коригування митної вартості разом з карткою відмови**

Приватне підприємство «Глобал» звернулося до адміністративного суду з позовом до Вінницької митниці, у якому просило визнати протиправними та скасувати рішення митниці про коригування митної вартості товарів і картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Окружний адміністративний суд позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу митного органу залишив без руху та запропонував особі, яка подала апеляційну скаргу, у десятиденний строк з моменту отримання ухвали суду виконати вимоги цієї ухвали та усунути виявлені недоліки апеляційної скарги, а саме надати оригінал документа про сплату судового збору. На адресу суду апеляційної інстанції надійшло клопотання митного органу про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги у справі, обґрунтоване неможливістю сплатити судовий збір у зв'язку з відсутністю

відповідного бюджетного фінансування. Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу повернув, оскільки відповідач не сплатив в установлений строк судовий збір у зазначеній сумі. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу митниці, скасував ухвалу апеляційного адміністративного суду, а справу направив для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Розрахунок судового збору в разі оскарження рішення про коригування митної вартості разом з картою відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення має здійснюватися виходячи лише з розміру різниці між митною вартістю, що була розрахована позивачем, та митною вартістю, визначеною в оскаржуваних рішеннях. Суд не повинен додатково визначати судовий збір за оскарження картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення як немайнову вимогу.

Суд, залишаючи апеляційну скаргу без руху, вказав митному органу на необхідності сплатити судовий збір у розмірі 13 255,77 грн, що на 9 662,41 грн перевищує судовий збір, який відповідачу необхідно було сплатити за подання апеляційної скарги. Помилка в розрахунку судового збору на 9 662,41 грн, фактично позбавила митний орган реалізації права на апеляційне оскарження судового рішення у справі. З наявної в матеріалах справи службової записки, доданої до клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги, видно, що залишок коштів на рахунках митного органу для сплати судового збору становив 5 711,39 грн, чого було б достатньо для сплати судового збору у випадку його правильного розрахунку судом апеляційної інстанції. За таких обставин висновок суду апеляційної інстанції про те, що відповідач не усунув недоліки апеляційної скарги, є передчасним з огляду на неправильність зазначення способу виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Постанова КАС ВС від 27 серпня 2024 року у справі № 120/15468/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/121254628>.

## 18. Про сплату судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції щодо роз'яснення судового рішення

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області про визнання протиправними дій щодо зменшення основного розміру пенсії, відмови перерахувати пенсію позивачу

та зобов'язання здійснити перерахунок і виплату пенсії в розмірі 90 % грошового забезпечення. Рішенням окружного адміністративного суду адміністративний позов задоволено частково. Ухвалою окружного адміністративного суду відмовлено представнику позивача в задоволенні заяви про роз'яснення рішення суду. Вказану ухвалу оскаржено представником позивача до апеляційного суду. Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу залишив без руху з підстав несплати судового збору та у зв'язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги повернув скаргнику. Позивач стверджував, що оскільки Законом України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» прямо не передбачено, що за оскарження рішення суду, що стосується роз'яснення судового рішення, має бути сплачено судовий збір, то судовий збір за оскарження ухвали суду щодо відмови в роз'ясненні судового рішення в будь-якій формі сплачуватися не повинен. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував оскаржувану ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього суду для продовження розгляду.

Приписами статті 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» не передбачено ставки судового збору за звернення до адміністративного суду із заявою про роз'яснення судового рішення. За відсутності законодавчо встановлених ставок судового збору за звернення до суду із заявою про роз'яснення судового рішення, на позивача не поширюється обов'язок сплати судового збору за звернення до суду з такою заявою, а тому, відповідно, і з апеляційною скаргою на ухвалу суду першої інстанції, прийнятої за результатами її розгляду.

Постанова КАС ВС від 16 січня 2023 року у справі № 240/17372/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108515763>.

## 19. Про допустимість подання нових доказів під час апеляційного розгляду справи

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пет-Партнер» про зупинення роботи трьох будівель. Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нову постанову про відмову в задоволенні позову. Апеляційний суд дійшов висновку, що станом на час розгляду цієї адміністративної справи в суді апеляційної інстанції більшість порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки відповідачем усунута, на підтвердження чого надано належні докази, і сам позивач цей факт визнає, що відображено в акті позапланової перевірки. Верховний Суд касаційну скаргу Головного управління Державної служби України з надзвичайних

ситуацій задовольнив, постанову суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції залишив у силі.

Суд апеляційної інстанції має право досліджувати нові докази, якщо неподання таких доказів до суду першої інстанції було зумовлене поважними причинами (поважність яких має довести скаржник). Указане положення закріплене законодавцем з метою забезпечення змагальності процесу в суді першої інстанції, де сторони мають надати всі наявні докази, а також для недопущення зловживання стороною своїми правами.

Постанова КАС ВС від 1 грудня 2021 року у справі № 1.380.2019.004026: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101534815>.

## 20. Про недопущення повторного звернення з апеляційною скаргою

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Новоград-Волинського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, в якому просила визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо відмови у проведенні перерахунку пенсії позивача. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Позивач не погодився з рішенням суду та оскаржив його в апеляційному порядку. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто особі, яка її подала. Позивач повторно подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду, однак своєю ухвалою суд апеляційної інстанції визнав причини пропуску позивачем строку на апеляційне оскарження неповажними та відмовив у відкритті апеляційного провадження за цією апеляційною скаргою. Позивач ще раз звернувся з апеляційною скаргою на відповідне рішення суду, однак апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою. Верховний Суд залишив касаційну скаргу позивача без задоволення, а ухвалу апеляційного адміністративного суду – без змін.

Незалежно від причин попередньої відмови у відкритті апеляційного провадження у справі, повторне звернення особи з апеляційною скаргою на те ж саме судове рішення не допускається. Пунктом 3 частини 1 статті 99 КАС України передбачено обов'язкову підставу для відмови у відкритті апеляційного провадження у справі та не встановлено будь-яких можливих винятків, за умови існування яких її не має бути застосовано.

Постанова КАС ВС від 22 жовтня 2020 року у справі № 806/2607/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92361743>.

## 21. Про мотивоване рішення суду апеляційної інстанції

Заступник керівника Вінницької окружної прокуратури в інтересах держави в особі управління містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації звернувся до суду з позовом до фізичної особи про зобов'язання укласти охоронний договір щодо об'єкта культурної спадщини «Особняк Длуголенського». Суд першої інстанції задовольнив позов, зазначивши, що пам'ятка взята на облік ще у 1991 році, відповідач є її співвласником, а відсутність облікової документації не звільняє від обов'язку укладення охоронного договору. Апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову, взявши до уваги доводи відповідача та надані ним копії документів, згідно з якими пам'ятка «Особняк Длуголенського» нібито розташована за іншою адресою і належить іншому власнику. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора, скасував постанову апеляційного суду, а справу направив на новий розгляд до цього суду.

Ознаками (критеріями) мотивованого рішення суду апеляційної інстанції є:

- 1) дотримання чіткої структурованості рішення, послідовність викладення обставин справи, доводів учасників, доказів та норм права, на які вони посилаються та з урахуванням яких встановлені дійсні обставини справи;
- 2) наявність у мотивувальній частині усіх складових елементів, визначених процесуальним законодавством з урахуванням судової інстанції (обставини, встановлені судом і зміст спірних правовідносин; докази, мотивована оцінка кожного аргументу; норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування; норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх незастосування тощо);
- 3) зазначення в мотивувальній частині правового обґрунтування висновків суду з посиланням на конкретні докази, прийняті судом;
- 4) розміщення в резолютивній частині висновків, які логічно слідують з мотивів, описаних у мотивувальній частині, є чітко сформульованими відносно кожної позовної вимоги (вимоги апеляційної чи касаційної скарги).

Постанова КАС ВС 26 лютого 2025 року у справі № 120/2126/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125447247>.



## РОЗДІЛ XII. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

## 1. Про співмірність обмежень касаційного перегляду з правом на судовий захист

Позивач звернувся до суду з позовом до Військової частини про визнання протиправною бездіяльності щодо незастосування при нарахуванні індексації за 2016 рік відповідного базового місяця (січень 2008 року) та зобов'язання здійснити відповідні нарахування, доплати індексації та компенсації за затримку виплат. Позивач вважав, що відповідач неправомірно ігнорував установлену судову практику щодо порядку індексації грошового забезпечення. Суд першої інстанції задовольнив позов, зобов'язавши відповідача здійснити перерахунок і виплату індексації з урахуванням правильного базового місяця, а також компенсацію за затримку. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. У касаційній скарзі відповідач не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, однак не обґрунтував наявності обставин, що дозволяють перегляд справи в касаційному порядку, зокрема не навів ознак значного суспільного інтересу чи фундаментального значення питання для єдності судової практики. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, пославшись на те, що справа була розглянута за правилами спрощеного позовного провадження, а такі рішення не підлягають касаційному оскарженню, за винятком випадків, прямо передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 328 КАС України.

Вичерпний перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені до касаційного суду, жодним чином не є обмеженням доступу особи до правосуддя чи перепорою в отриманні судового захисту, оскільки встановлення законодавцем «розумних обмежень» у праві на звернення до касаційного суду не суперечить практиці Європейського суду з прав людини та викликане виключно особливим статусом Верховного Суду, розгляд скарг яким покликаний забезпечувати формування єдиної правозастосовчої практики, а не можливість перегляду будь-яких судових рішень.

Ухвала КАС ВС від 5 грудня 2023 року у справі № 240/22200/22:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115423520>.

## 2. Про межі касаційного перегляду та вимоги до доводів скаржника

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області про стягнення коштів, вимагаючи 541 124,93 грн суми індексації та 120 103,00 грн невикраденої заробітної плати. Позивач обґрунтовував позов незаконним утриманням відповідачем зазначених сум, які, на його думку,

підлягали виплаті. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Позивач подав касаційну скаргу, яку було залишено без руху. Суд зобов'язав скаржника чітко визначити підстави касаційного оскарження. У поданій уточненій касаційній скарзі скаржник послався на пункт 1 частини четвертої статті 328 КАС України, однак не обґрунтував подібності правовідносин у справі з тими, на які посилався, та не вказав, які конкретно норми права порушили суди попередніх інстанцій.

Верховний Суд дійшов висновку, що скаржник не виконав вимог процесуального закону щодо належного обґрунтування підстав касаційного оскарження. Скарга містила лише загальні посилання на практику Верховного Суду та аргументи щодо переоцінки доказів, що не є допустимою підставою для касаційного перегляду. У зв'язку з цим суд постановив ухвалу про повернення касаційної скарги.

Касаційна скарга повинна містити посилання на конкретні порушення відповідної норми (норм) права чи неправильність її (їх) застосування. Скаржник повинен зазначити конкретні порушення, що є підставами для скасування або зміни судового рішення (рішень), які, на його думку, допущені судом при його (їх) ухваленні, та навести аргументи на обґрунтування своєї позиції. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів і вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, а тому відсутність у касаційній скарзі визначених законом підстав касаційного оскарження або їх некоректне (помилкове) визначення, або визначення безвідносно до предмета спору в конкретній справі, у якій подається касаційна скарга, унеможлиблює її прийняття та відкриття касаційного провадження.

Ухвала КАС ВС від 28 грудня 2022 року у справі № 620/10893/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/108146685>.

### 3. Про підстави касаційного оскарження

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Луганській області звернулося до суду першої інстанції з позовом до Опорного навчального закладу Новоайдарська школа-гімназія про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю). Позов обґрунтовано виявленими порушеннями вимог пожежної безпеки в навчальному закладі. Суд першої інстанції задовольнив позов, його рішення було залишене без змін апеляційним судом. Новоайдарський ліцей подав касаційну скаргу, проте не вказав конкретних підстав касаційного оскарження відповідно до статті 328 КАС України, зокрема не зазначив,

яке саме положення частини четвертої цієї статті є підставою для перегляду. Верховний Суд повернув касаційну скаргу, оскільки її зміст не відповідав вимогам КАС України та не дозволяв відкрити касаційне провадження.

При касаційному оскарженні судових рішень, зазначених у частині першій статті 328 КАС України, у касаційній скарзі потрібно обов'язково зазначити обґрунтування неправильного застосування судом (судами) норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, покликаючись на відповідний пункт частини четвертої статті 328 цього Кодексу як на підставу для касаційного оскарження судового рішення.

Ухвала КАС ВС від 24 червня 2021 року у справі № 360/1552/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97911683>.

#### 4. Про судові рішення, які можуть бути оскаржені до касаційного суду

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про визнання протиправним рішення щодо відмови у перерахунку й виплаті пенсії та зобов'язання вчинити певні дії. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення окружного адміністративного суду скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Верховний Суд дійшов висновку, що ця справа є справою незначної складності, а скаржник оскаржує судові рішення, які не підлягають касаційному оскарженню. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд виконує функцію «суду права», що розглядає справи, які мають найважливіше (принципове) значення для суспільства та держави, і не є «судом фактів».

Ухвала КАС ВС від 23 квітня 2025 року у справі № 280/9220/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126819296>.

#### 5. Про звернення з касаційною скаргою до суду після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області про визнання протиправним рішення про відмову у взятті до розрахунку пенсії позивача архівної довідки про заробітну плату для нарахування

пенсії та зобов'язання вчинити певні дії. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області залишено без руху та надано скаржнику строк, протягом якого відповідачу необхідно надати документ про сплату судового збору, якісний примірник апеляційної скарги, а також копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи. Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу повернуто скаржнику у зв'язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги. Відповідач подав касаційну скаргу та клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження. Верховний Суд вказав, що відповідно до відомостей з Єдиного Державного реєстру судових рішень вбачається, що оскаржуване судове рішення апеляційної інстанції ухвалено та виготовлено 18 січня 2022 року, а касаційну скаргу подано лише 17 жовтня 2023 року, тобто з пропуском строку на касаційне оскарження. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження і відмовив у відкритті касаційного провадження.

Виключною підставою, за якої суд не відмовляє у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою, поданою після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, є подання касаційної скарги суб'єктом владних повноважень у справі, про розгляд якої він не був повідомлений або до участі в якій не був залучений, якщо суд ухвалив рішення про його права та (або) обов'язки.

Ухвала КАС ВС від 6 листопада 2023 року у справі № 320/6269/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/114701424>.

## **6. Про залишення касаційної скарги без руху у зв'язку з неподанням доказів на підтвердження права на касаційне оскарження**

Особа\_1 звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі. Особа\_2 подала касаційну скаргу, обґрунтовуючи право на її подання тим, що є спадкоємцем позивача і тому рішення апеляційного суду впливає на її права та обов'язки. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху, оскільки скаржник не надав належних доказів, що підтверджують його процесуальне право на подання касаційної скарги як особи, права якої зачіпає судове рішення.

Особа, яка не брала участі у справі, однак вважає, що рішенням суду першої інстанції вирішено питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки має право звернутися до касаційного суду лише після перегляду такого рішення апеляційним судом за її апеляційною скаргою. Якщо ж така особа, вважає що питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки вирішено саме апеляційним судом, вона має право звернутися до касаційного суду із касаційною скаргою на судові рішення апеляційного суду.

Ухвала КАС ВС від 10 червня 2021 року у справі № 160/5010/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97565468>.

## 7. Про критерії відкриття касаційного провадження у справах незначної складності

Позивач звернувся до суду з позовом до Національної поліції України в особі Сектору з питань пенсійного забезпечення про визнання протиправними дій щодо відмови в оформленні та подання документів до Пенсійного фонду України для призначення пенсії за вислугу років. Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що оскільки документи для призначення пенсії не були оформлені та подані належним чином, то це унеможливило реалізацію його права на пенсійне забезпечення. Предметом спору були дії Національної поліції України, яка відмовилася врахувати вислугу років позивача у пільговому обчисленні та оформити й подати документи до Пенсійного фонду України. Суд першої інстанції, взявши до уваги положення пункту 3 частини шостої статті 12 КАС України, вказав, що ця справа належить до категорії справ незначної складності. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та ухвалив нове, яким у задоволенні позову відмовив. У касаційній скарзі скаржник посилався на те, що справа має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, становить значний суспільний інтерес і має виняткове значення для нього особисто. Верховний Суд, перевібивши доводи скарги, дійшов висновку, що вони не містять належного обґрунтування наявності виняткових обставин, які дозволяють відкриття касаційного провадження у справі незначної складності, та відмовив у відкритті касаційного провадження.

Особи, які беруть участь у справі, у разі незгоди з ухваленими судовими рішеннями після їх перегляду в апеляційному порядку, можуть оскаржити їх у касаційному порядку тільки у визначених законом випадках.

Розглядаючи питання про прийнятність касаційної скарги, Верховний Суд насамперед має з'ясувати, чи належить справа, що в ній подається

касаційна скарга, за своїми ознаками до тих справ, судові рішення в яких можуть оскаржуватися в касаційному порядку.

Законодавець у КАС України встановив диференційований (розрізнений) підхід до визначення категорій справ, які належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, за критерієм їхньої складності, виокремивши з-поміж них справи незначної складності, для яких з огляду на їхні змістові ознаки встановлений особливий порядок судового розгляду, зокрема й щодо обмеження можливості касаційного оскарження судових рішень, ухвалених у таких справах.

Можливість відкриття касаційного провадження в малозначних справах залежить виключно від обставин конкретної справи: її значення для формування єдиної правозастосовчої практики; неможливості спростування особою, яка подає касаційну скаргу, обставин, встановлених оскаржуванним судовим рішенням, при розгляді іншої справи; значного суспільного інтересу справи чи її виняткового значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; помилкового віднесення судом справи до категорії справ незначної складності.

Ухвала КАС ВС від 14 травня 2025 року у справі № 320/47898/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/127342950>.

## 8. Про право особи, яка не брала участі у справі, на касаційне оскарження судового рішення апеляційної інстанції

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби в особі Харківського управління звернувся до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе», за участю третіх осіб – Головного управління Державного казначейства України в Харківській області та Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, про стягнення заборгованості перед державою за кредитами, наданими під державні гарантії. Позов обґрунтовано тим, що підприємство порушило умови виконання зобов'язань за державними гарантіями. Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким позов задовольнив частково. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бриз МТ» звернулося до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою, в якій зазначало, що не брало участі у справі, однак рішення апеляційного суду зачіпає його права та інтереси, зокрема в контексті виконання мирової угоди. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.



Умовою для реалізації особою, яка не брала участі у справі, права на касаційне оскарження є перегляд судового рішення в апеляційному порядку саме за її апеляційною скаргою або коли судові рішення про права, свободи, інтереси та (або) обов'язки такої особи було ухвалено безпосередньо судом апеляційної інстанції.

Ухвала КАС ВС від 29 квітня 2020 року у справі № 820/5225/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/88986566>.

## 9. Про право на касаційне оскарження особи, яка не брала участі у справі

Позивачка звернулася до суду з позовом до Головного управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області про визнання протиправною відмови в оформленні та видачі паспорта для виїзду за кордон без безконтактного електронного носія персональних даних і зобов'язання вчинити дії щодо оформлення та видачі такого паспорта. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, зобов'язав повторно розглянути заяву позивача щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон без застосування безконтактного електронного носія персональних даних, засобів Єдиного державного демографічного реєстру і без використання цифрового ідентифікатора особи й автоматизованої обробки її персональних даних і прийняти законне та обґрунтоване рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та ухвалив нове, яким позов задовольнив, зобов'язав відповідача оформити й видати паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я позивача без застосування безконтактного електронного носія персональних даних із зазначенням особливої відмітки в паспорті – відомостей про неповнолітню дитину. Державна міграційна служба України, яка не була учасником справи в судах попередніх інстанцій, подала касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, встановивши, що Державна міграційна служба України не ініціювала апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції, а отже не набула права на подання касаційної скарги згідно із частиною шостою статті 328 КАС України.

Тлумачення частини першої статті 328 КАС України в логічному взаємозв'язку з приписами частини шостої цієї статті дає підстави для висновку, що касаційна скарга може бути подана особою, яка не брала участі у справі, тільки після перегляду рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку саме за апеляційною скаргою такої особи.

Ухвала КАС ВС від 14 вересня 2023 року у справі № 160/3964/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/113485270>.

## 10. Про касаційне оскарження рішення особою, яка не брала участі у справі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Розважально-відпочинковий центр "Гаразд"» звернулося до суду з позовом до Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради про визнання протиправною відмови в наданні вихідних даних для будівництва і зобов'язання вчинити відповідні дії. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, який не був залучений до справи, звернувся з касаційною скаргою, посилаючись на те, що оскаржуване судове рішення порушує його права та обов'язки, оскільки саме він прийняв рішення, яке було предметом спору. У касаційній скарзі Виконавчий комітет послався на неврахування судами тієї обставини, що він як суб'єкт владних повноважень прийняв спірне рішення. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, оскільки касаційну скаргу в цій справі подав суб'єкт, який не є учасником справи, а зі скарги вбачається незгода скажника, в тому числі, з рішенням суду першої інстанції, судове рішення суду першої інстанції не переглядалося в апеляційному порядку за апеляційною скаргою скажника.

Касаційну скаргу на судове рішення має право подати особа, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, лише після перегляду такого рішення в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою.

Ухвала КАС ВС від 26 жовтня 2018 року у справі № 809/721/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/77473136>.

## 11. Про поновлення строку касаційного оскарження

Позивач звернувся з позовом до Військової частини\_1, Військової частини\_2, Військової частини\_3 і третьої особи — Міністерства оборони України, з вимогою скасувати накази про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Позивач обґрунтував свої вимоги порушенням процедури проведення службового розслідування та неправомірністю притягнення до відповідальності. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Військова частина\_1 подала касаційну скаргу та клопотання про поновлення пропущеного строку звернення до суду. Скажник послався на раніше подану касаційну скаргу, яку було залишено без руху та повернуто, зокрема через несплату судового збору. Також зазначено, що частина

виконує бойові завдання в умовах воєнного стану, що нібито унеможливило дотримання строків. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху, вказавши, що наведені причини пропуску строку не є поважними. Повернення скарги через порушення процесуальних вимог не є обставиною об'єктивного і непереборного характеру, а також не свідчить про наявність підстав для поновлення строку.

Особа, яка зацікавлена в поданні касаційної скарги, мусить вчиняти всі можливі та залежні від неї дії, цілком використовувати наявні засоби та можливості, передбачені законодавством. Отже, учасники процесу повинні діяти вчасно і в належний спосіб, вони не мають допускати затримки та невиправданого зволікання під час виконання своїх процесуальних обов'язків. Поновлення встановленого процесуальним законом строку для подання касаційної скарги здійснюється судом касаційної інстанції у виняткових, особливих випадках і лише за наявності обставин об'єктивного й непереборного характеру (підтверджених доказами), які істотно ускладнили або унеможливили своєчасну реалізацію права на касаційне оскарження судового рішення. Повернення касаційної скарги не позбавляє повторного звернення до суду, не означає наявності в особи безумовного права оскаржувати судові рішення в будь-який момент після повернення вперше поданої касаційної скарги без урахування процесуальних строків, встановлених для цього, а в Суду – обов'язку поновлювати такий строк, у разі його пропуску, тим більше за відсутності поважних причин. Невиконання скаржником вимог процесуального закону щодо належного оформлення касаційної скарги та, як наслідок, повернення заявнику касаційної скарги не належать до об'єктивних обставин особливого й непереборного характеру, які можуть зумовити перегляд остаточного і обов'язкового судового рішення після закінчення строку його касаційного оскарження, а тому не свідчить про наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

Ухвала КАС ВС від 28 квітня 2025 року у справі № 520/18595/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126937386>.

## 12. Про підстави для поновлення строку на касаційне оскарження

Товариство з обмеженою відповідальністю «Містіндустрія» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві та Державної податкової служби України про визнання протиправними і скасування рішень, зобов'язання вчинити певні дії, пов'язані з адмініструванням податків. Суд

першої інстанції позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві повернув через несплату судового збору. Після повторного подання апеляційної скарги і клопотання про поновлення строку апеляційний суд відмовив у його задоволенні та у відкритті провадження. Верховний Суд залишив скаргу без руху, вказавши на неповажність причин пропуску строку, оскільки невиконання процесуальних вимог (несвоєчасна сплата судового збору) не є обставиною, що не залежала від волі особи.

Пропущений строк касаційного оскарження може бути поновлений судом, якщо за результатами оцінки та перевірки наведених заявником у відповідній заяві підстав пропуску такого строку суд дійде висновку про їх поважність. Для здійснення судом належної оцінки та перевірки доводів, наведених заявником на обґрунтування поважності підстав пропуску строку касаційного оскарження, такі доводи повинні бути підтверджені відповідними письмовими документами або іншими доказами, з яких достовірно вбачається існування обставин, зазначених у заяві про поновлення строку.

Ухвала КАС ВС від 18 березня 2025 року у справі № 640/29460/21:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125967548>.

### 13. Про неповажність причин пропуску строку касаційного оскарження податковим органом

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ларисса» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення-рішення. Суди першої та апеляційної інстанцій адміністративний позов задовольнили. У касаційній скарзі відповідач просив поновити строк касаційного оскарження, мотивуючи це тим, що перша касаційна скарга була повернута через недоліки в оформленні (відсутність підстав касаційного оскарження) і повторна скарга була подана вже після спливу строку. Верховний Суд ухвалою залишив касаційну скаргу без руху через пропуск строку касаційного оскарження без поважних причин і ненадання доказів сплати судового збору.

Тільки наявність об'єктивних перешкод для своєчасної реалізації прав на оскарження судового рішення в касаційному порядку у строк, установлений процесуальним законом, може бути підставою для висновку про пропуск строку касаційного оскарження з поважних причин. Повернення касаційної скарги (з причин неналежного її оформлення) не є поважною

причиною пропуску строку касаційного оскарження, оскільки залежить від волі особи, яка подає касаційну скаргу, та не надає особі права в будь-який необмежений час, після сплину строку касаційного оскарження, реалізовувати право на касаційне оскарження судових рішень. Вирішуючи питання про поновлення строку касаційного оскарження, суд надає оцінку обставинам, які слугували перешкодою для своєчасного звернення до суду, у взаємозв'язку інтервалів часу: з моменту закінчення строку касаційного оскарження, встановленого статтею 329 КАС України, – до дати звернення з касаційною скаргою вперше; з моменту повернення вперше поданої касаційної скарги – до дати повторного звернення з касаційною скаргою.

Ухвала КАС ВС від 14 червня 2021 року у справі № 200/10847/19-а: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97770938>.

#### 14. Про неповажність причини пропуску строку касаційного оскарження через відсутність бюджетного фінансування

Приватне підприємство фірма «Будремсервіс» звернулося до суду першої інстанції з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про скасування податкових повідомлень-рішень. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Головне управління Державної податкової служби у Львівській області подало касаційну скаргу з пропуском строку касаційного оскарження. У скарзі орган просив поновити строк, мотивуючи це тим, що пропуск спричинено відсутністю бюджетного фінансування для сплати судового збору. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без руху, встановивши десятиденний строк для усунення недоліків та зазначення інших підстав для поновлення строку.

Державні органи, які діють як суб'єкти владних повноважень і звертаються до суду з метою захисту інтересів у правовідносинах, що виникли з приводу реалізації ними публічно-владних управлінських функцій, мають діяти вчасно та в належний спосіб, дотримуватися своїх внутрішніх правил і процедур, установлених державою, зокрема нормами процесуального закону, не можуть і не повинні отримувати вигоду від їх порушення, уникати або, шляхом допущення зайвих затримок і невиправданих зволікань, відтерміновувати виконання своїх процесуальних обов'язків. Відсутність фінансування видатків бюджету органу державної влади, призначених для сплати судового збору, не належить до обставин особливого і непереборного характеру (оскільки кошти на вказані цілі мають бути визначені своєчасно та в повному обсязі на законодавчому рівні в Державному бюджеті України), а отже не може

зумовити перегляд остаточного та обов'язкового судового рішення після закінчення строку його касаційного оскарження і не свідчить про наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

Ухвала КАС ВС від 22 червня 2021 року у справі № 380/1107/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97880930>.

### 15. Про повернення касаційної скарги у зв'язку з невикладенням визначених законом підстав касаційного оскарження

Головне управління Державної податкової служби у Харківській області подало касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом ТОВ «МЕГА ТРЕЙД ГРУПП» про скасування податкових повідомлень-рішень. Верховний Суд двічі повертав касаційну скаргу через відсутність у ній визначених законом підстав касаційного оскарження. Головне управління Державної податкової служби у Харківській області втретє подало касаційну скаргу. Верховний Суд повернув касаційну скаргу заявнику, оскільки в ній наявні попередні помилки і немає обґрунтованого посилання на порушення або неправильне застосування норм права.

Скаржник має чітко вказати, яку саме норму права суди першої та (або) апеляційної інстанцій неправильно застосували, а також обґрунтувати, у чому полягає помилка судів при застосуванні відповідної норми права та як, на думку скаржника, відповідна норма має бути застосована. Потрібно також зазначити правові висновки Верховного Суду щодо конкретних норм права, які за наявності подібних правовідносин не враховані судом апеляційної інстанції. Лише наявність судових рішень касаційної інстанції, у яких взято до уваги доводи контролюючого органу і в задоволенні вимог платників податків відмовлено, не означає, що судові рішення у справі не відповідають висновкам Верховного Суду, зокрема постановам, наведеним скаржником.

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України недостатньо самого лише зазначення постанови Верховного Суду. Скаржник має вказати на висновок щодо застосування норми права, за умови подібності правовідносин у справах (у якій викладено висновок Верховного Суду і в якій подається касаційна скарга). Подібність правовідносин означає, зокрема, подібність суб'єктного складу учасників відносин, об'єкта і предмета правового регулювання, а також умов застосування правових норм (зокрема, часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних



правовідносин). Зміст правовідносин з метою з'ясування їх подібності в різних рішеннях суду (судів) визначають обставини кожної конкретної справи. Обставини, які формують зміст таких правовідносин і впливають на застосування норм матеріального права, не формують подібності правовідносин. Важливими факторами є також доводи й аргументи сторін, які становлять межі судового розгляду справи.

Ухвала КАС ВС від 24 червня 2021 року у справі № 520/10504/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97881317>.

## 16. Про приєднання до касаційної скарги в адміністративному процесі

Компанія «Kalouma Holdings Limited» звернулася до суду з позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за участю третіх осіб, у якому просила визнати протиправними низку постанов і наказів, пов'язаних із віднесенням банків до категорії проблемних та запровадженням особливого режиму контролю за діяльністю банку. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Публічне акціонерне товариство «Агро Холдінгз (Юкрейн) Лімітед» подали касаційні скарги до Верховного Суду. Від Акціонерного товариства «Агропросперіс Банк» надійшла заява про приєднання до касаційної скарги Компанії «Агро Холдінгз (Юкрейн) Лімітед». Заява обґрунтована тим, що оскаржувані судові рішення безпосередньо впливають на права, інтереси та свободи Акціонерного товариства «Агропросперіс Банк». Верховний Суд задовольнив заяву про приєднання до касаційної скарги, зазначивши, що таке приєднання можливе лише в межах вимог уже поданої касаційної скарги без доповнення або розширення її доводів.

До касаційної скарги приєднатися може учасник справи або особа, яка не є учасником справи, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси або обов'язки. Обов'язковою умовою приєднання до касаційної скарги є підтримання її вимог у повному обсязі, включно з підставами подання та заявленими в касаційній скарзі вимогами. Юридична конструкція статті 336 КАС України не закріплює можливості для доповнення чи зміни доводів та (чи) вимог касаційної скарги в разі приєднання до неї. Оскільки приєднання до касаційної скарги проводиться в межах уже відкритого касаційного провадження (і не є підставою для відкриття за такою заявою касаційного провадження), то зазначення про нові підстави для скасування рішень не відповідає інституту приєднання до касаційної скарги.

Ухвала КАС ВС від 27 серпня 2020 року у справі № 826/8333/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91209399>.

### 17. Про відмову в задоволенні заяви про приєднання до касаційної скарги з новими вимогами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова група "Пан Курчак"» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області про скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення – про задоволення позовних вимог. Додатковою постановою апеляційного суду з відповідача стягнуто витрати на правничу допомогу. Відповідач подав касаційну скаргу на додаткову постанову, а згодом – заяву про скасування постанови про задоволення позовних вимог. Верховний Суд відмовив у задоволенні такої заяви, зазначивши, що приєднання до касаційної скарги не може використовуватися для оскарження інших рішень у межах тієї ж справи, у такому разі слід подавати окрему касаційну скаргу.

Касаційне оскарження судових рішень у справі та приєднання до касаційної скарги є різними процесуальними формами непогодження осіб, щодо яких суди першої та (або) апеляційної інстанцій вирішили питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, із застосуванням судами (судом) норм матеріального чи процесуального права. Приєднання особи до касаційної скарги на судові рішення у справі передбачає підтримання такою особою заявлених у скарзі вимог. При самостійному касаційному оскарженні судових рішень особа не обмежена правом заявити лише ті вимоги, що зазначені в іншій касаційній скарзі.

Ухвала КАС ВС від 8 лютого 2019 року у справі № 803/1032/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/79791426>.

### 18. Про визначення подібності правовідносин

Товариство з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» звернулося до суду з позовом до Західного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. До Верховного Суду надійшла касаційна скарга, в якій відповідач як

на підставу для касаційного оскарження судових рішень посилався на пункт 1 частини четвертої статті 328 КАС України та зазначив про те, що суди застосували норми права у подібних правовідносинах без урахування висновків, викладених у постановях. Верховний Суд касаційну скаргу повернув скажнику, оскільки судом встановлено, що скажник посилається на правові висновки, викладені в постановях Верховного Суду, предмет спору в яких не є подібним до того, що в цій справі, оскільки у вказаних справах вирішувався спір щодо порушення платником податків граничних строків реєстрації податкових накладних, акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних, натомість у цій справі оспорювані податкові повідомлення-рішення прийняті на підставі висновків податкового органу про відсутність реального характеру господарських операцій позивача з контрагентами.

Суд касаційної інстанції може відкрити касаційне провадження виключно у випадках, передбачених частиною четвертою статті 328 КАС України, зазначених скажником у касаційній скарзі. При цьому мотиви особи, що подає касаційну скаргу, щодо незгоди із судовим рішенням мають бути викладені з урахуванням передбачених цим Кодексом підстав для його скасування або зміни із вказівкою на конкретні висновки суду, рішення якого оскаржується, з одночасним зазначенням норм права (пункт, частина, стаття), які неправильно застосовані цим судом при формуванні відповідного висновку. Скажнику слід чітко вказати, яку саме норму права судами першої та (або) апеляційної інстанцій було застосовано без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку. Отже, у разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини четвертої статті 328 КАС України недостатньо самого лише зазначення в ній норми права, щодо правильного застосування якої є висновок Верховного Суду, безвідносно до предмета спору у конкретній справі, у якій подається касаційна скарга. Обов'язковою умовою є те, що ця норма матеріального права повинна врегульовувати спірні правовідносини, а питання щодо її застосування ставилося перед судами попередніх інстанцій у межах підстав позову, але суди таким підставам позову не надали оцінки в судових рішеннях, що може бути визнано як допущення судами попередніх інстанцій порушення норм процесуального права, або надали таку оцінку на думку скажника, неправильно.

При цьому визначаючи подібність правовідносин, необхідно враховувати суб'єктний склад учасників відносин, зміст правовідносин (права та обов'язки сторін спору); об'єкт і предмет правового регулювання,

однаковість матеріально-правового регулювання спірних правовідносин, умови застосування правових норм (зокрема, щодо часу, місця, підстав виникнення, припинення та зміни відповідних правовідносин); предмет спору, підстави позову, зміст позовних вимог, установлені судом фактичні обставини.

Отже, під судовими рішеннями в подібних правовідносинах слід розуміти такі рішення, у яких схожі предмет спору, підстави позову, зміст позовних вимог і встановлені фактичні обставини, а також має місце однакове матеріально-правове регулювання спірних правовідносин.

Ухвала КАС ВС від 7 листопада 2022 року у справі № 560/14293/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107152018>.

## 19. Про визначення поняття «правовий пуризм»

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, третя особа – Особа\_1, у якому просив визнати протиправним і скасувати припис державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель. Позов обґрунтований тим, що перевірку проведено з порушенням строків; позивач не був ознайомлений із підставою для проведення перевірки; копії направлення (посвідчення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) не вручав; перевірку було проведено без участі позивача, у зв'язку з чим він був позбавлений можливості надати свої зауваження. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним і скасовано припис Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області в частині, що не пов'язана з використанням несформованої самовільно зайнятої земельної ділянки. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення суду першої інстанції та ухвалено нове, яким позов задоволено частково, визнано протиправним і скасовано припис у частині, яка стосується порушень, пов'язаних зі знищенням ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної форми власності. Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, а справу направив на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. За результатами нового розгляду справи рішення окружного адміністративного суду скасоване та ухвалене нове судове рішення – про відмову в задоволенні позову. Не погоджуючись із цим судовим рішенням, позивач подав касаційну скаргу. Верховний Суд оскаржуване судове рішення залишив без змін і вказав, що скасування наслідків здійсненого уповноваженим органом заходу державного нагляду (контролю) лише

з формальних підстав та тільки у зв'язку із встановленням факту процедурних порушень під час проведення перевірки та прийняття рішення за її результатами може бути проявом такого явища, як «правовий пуризм».

«Правовий пуризм», на відміну від обставин «істотного та непереборного характеру», завжди призводить до порушення принципу правової визначеності; «правовий пуризм» – невідступне дотримання вимог процесуального закону при вирішенні питання щодо застосування чи скасування таких, що набрали законної сили, судових рішень без урахування того, чи приведе це надалі до реального, а не формального усунення допущених судових помилок. Надмірно формальне, бюрократичне застосування правових норм і вчинення дій, що мають юридичне значення, безвідносне врахування їх доцільності, виходячи з обставин конкретної справи й необхідності забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів у цивільному або іншому судочинстві, що призводить до порушення права на справедливий судовий розгляд. «Правовий пуризм» може мати як добровільний характер і проявлятися в діяльності окремих посадових осіб, так і бути вимушеним через санкціонування державою, яка обмежує реалізацію дискреційних повноважень суб'єктів правозастосування, не допускаючи відступу від правових приписів.

Зазначений підхід підлягає застосуванню і стосовно оцінки адміністративним судом рішень суб'єктів владних повноважень, особливо тих, які стосуються значного суспільного інтересу, зокрема питань благоустрою та містобудування, екології, безпеки, конституційних прав і свобод громадян тощо.

Постанова КАС ВС від 6 грудня 2024 року у справі № 500/9889/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/123584078>.

## 20. Про механізм зразкової справи в адміністративному судочинстві

Суддя Донецького окружного адміністративного суду звернувся до Верховного Суду з поданням про розгляд як зразкової справи за позовом фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області про визнання протиправними дій і зобов'язання вчинити певні дії. Позивач вказав на зменшення пенсійних виплат у 2025 році та вважав це порушенням його права на пенсію в повному обсязі, гарантовану Законом України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пославшись на Рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності

обмеження максимального розміру пенсій. Верховний Суд, розглянувши подання, встановив наявні типові справи з аналогічними обставинами, однак вказав, що в поданні не обґрунтовано належним чином правової складності чи суперечливості застосування норм права, що зумовлювало б необхідність відкриття провадження у зразковій справі. Також Суд зазначив, що кількість справ, наведених у поданні, є недостатньою, а відсутність узагальненої судової практики не є самостійною підставою для відкриття провадження у зразковій справі. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у зразковій справі та повернув матеріали до суду першої інстанції.

Інститут зразкової справи запроваджений з метою вирішення Верховним Судом питань застосування норм матеріального права у значній кількості адміністративних справ, які характеризуються аналогічними позовними вимогами та підставами виникнення спору, однаковими нормами, які регулюють спірні правовідносини, а також відповідачем у яких є один і той самий суб'єкт владних повноважень.

Лише наявність усіх ознак типових справ та їхня значна кількість є підставою для висновку про доцільність ухвалення рішення у зразковій справі задля забезпечення передбачуваності та єдності правозастосовної практики у відповідній категорії спірних правовідносин і швидкого розгляду великої кількості однотипних справ. Доцільність ухвалення зразкового рішення у категорії типових спорів повинна визначатися передусім через призму завдання Верховного Суду як найвищого суду в системі судоустрою забезпечувати сталість і єдність судової практики. Тобто «доцільність» є дещо ширшою категорією, ніж «кількість» однотипних спорів, які потребують однакового підходу до їх вирішення, тож не може визначатися виключно кількісним показником справ, які в розумінні пункту 21 частини першої статті 4 КАС України мають ознаки типових, тому механізм ухвалення зразкового рішення не потрібно використовувати лише як спосіб зменшити навантаження на суди першої інстанції. Якщо виходити з того, що інститут зразкової справи є одним зі способів забезпечення Верховним Судом єдності судової практики, то в такому разі основним орієнтиром для застосування цього механізму, на думку колегії суддів, має бути необхідність усунення (вирішення) проблеми неоднакового чи суперечливого застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм права у справах, спори в яких виникли за аналогічних обставин справи та однакового правового регулювання спірних відносин. Тобто має існувати чітко окреслена проблема чи складність у правозастосуванні (зумовлена, зокрема, невизначеністю чи суперечливістю законодавчого регулювання певних суспільних відносин) на прикладі типових справ, кількість яких у поєднанні з необхідністю



узгодження підходів до їх вирішення і визначатиме доцільність ухвалення зразкового рішення в певній категорії спорів.

Також варто додати, що неоднаковість підходів до вирішення однотипних спорів може проявитися, коли складеться певна (суперечлива чи неоднакова) судова практика їх розгляду судами першої та апеляційної інстанцій, яка власне й засвідчить цю відмінність у правозастосуванні.

Ухвала КАС ВС від 25 лютого 2025 року у справі № 200/116/25:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125414427>.

## 21. Про справу, розглянуту в порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням особливостей провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби

Позивач звернувся до суду з позовом до Другого відділу Державної виконавчої служби у м. Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про визнання протиправною відмови у задоволенні його заяви про закінчення виконавчого провадження зі стягнення виконавчого збору та зобов'язання вчинити певні дії. Ухвалою окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Верховний Суд, вирішуючи питання про відкриття касаційного провадження, вказав, що Другим відділом Державної виконавчої служби у м. Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) не доведено, а судом не встановлено, що рішення суду касаційної інстанції за наслідком розгляду цієї касаційної скарги матиме значення для формування єдиної правозастосовчої практики у цій категорії адміністративних справ. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Оскарження ухвалених у цій адміністративній справі судових рішень у касаційному порядку можливе лише у випадку, якщо розгляд відповідної касаційної скарги може мати значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Законодавець обмежив можливість касаційного оскарження судових рішень у вказаній категорії адміністративних справ, поставивши можливість такого оскарження в залежність від імовірності значення ухваленого за наслідком касаційного провадження судового рішення для формування практики застосування відповідних правових норм. Оскаржуючи судові рішення у справі, розглянутій у порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням особливостей провадження

у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які регулюються статтею 287 КАС України, заявник касаційної скарги не зазначив, що розгляд цієї справи матиме фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики.

Ухвала КАС ВС від 2 грудня 2024 року у справі № 580/2716/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123449018>.

## 22. Про право суду передати справу на розгляд судової палати

Головне управління Державної фіскальної служби у Харківській області звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс Плюс» про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна та накладення арешту на кошти шляхом зупинення видаткових операцій. Позов мотивовано тим, що недопуск осіб контролюючого органу до перевірки є підставою для накладення арешту на кошти. Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили через пропуск строку на звернення до суду з вимогою про підтвердження обґрунтованості арешту. Позивач подав касаційну скаргу та клопотання про передачу справи на розгляд судової палати для відступу від попередньої правової позиції. Верховний Суд розглянув клопотання й зазначив, що така передача – це право суду, а не обов'язок, вона можлива лише за умови, якщо колегія вважає за необхідне відступити від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував судові рішення в частині відмови в накладенні арешту на кошти та направив справу на новий розгляд. У решті оскаржуваних судових рішень залишено без змін.

Передача справи на розгляд палати, до якої входить колегія, що розглядає справу, відбувається, коли така колегія вважає за необхідне відступити від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні саме Верховного Суду, щодо застосування норми права в подібних правовідносинах. Передача справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду з наведених підстав є правом суду, а не обов'язком.

Постанова КАС ВС від 21 квітня 2021 року у справі № 820/1895/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96424722>.

### 23. Про вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду

Окружна прокуратура м. Миколаєва в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області звернулася до суду з позовом до Миколаївської міської ради, за участю третьої особи – Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Захист», про зобов'язання вжити заходів щодо приведення в належний технічний стан і готовність до укриття населення захисної споруди цивільного захисту – сховища. Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву залишив без розгляду. Суди виходили з того, що позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, адже з позовом до суду в інтересах держави в особі органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб'єкта владних повноважень прокурор може звертатися лише за умови, що такі органи на шкоду інтересам держави не реалізують відповідних повноважень самостійно. Миколаївська міська рада заявила клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, касаційну скаргу залишив без задоволення, оскаржувані судові рішення – без змін.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, суд, керуючись внутрішнім переконанням, у кожному конкретному випадку, з урахуванням змісту спірних правовідносин та їх предмета правового регулювання, оцінює наявність виключної правової проблеми й необхідність передачі справи для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Постанова КАС ВС від 5 березня 2025 року у справі № 400/10492/23: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125656279>.

### 24. Про порядок касаційного оскарження ухвал про відмову в ухваленні додаткового рішення

Позивач звернувся до окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства соціальної політики України про визнання протиправною бездіяльності щодо нерозгляду звернення та зобов'язання розглянути відповідне звернення. Ухвалою окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі та вирішено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження, з повідомленням

сторін. Ухвалою окружного адміністративного суду задоволено клопотання представника Міністерства соціальної політики України та закрито провадження у справі у зв'язку з виправленням суб'єктом владних повноважень оскаржуваних порушень. Після закриття провадження у зв'язку з усуненням відповідачем порушень позивач подав заяву про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат, яку суд першої інстанції відхилив. Апеляційний суд залишив ухвалу без змін. У касаційній скарзі заявник оскаржував ухвалу про відмову в додатковому рішенні та постанову апеляційного суду, наполягаючи на необхідності перегляду в касаційному порядку. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження, зазначивши, що ухвала не належить до переліку ухвал, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку згідно з частиною другою статті 328 КАС України.

Касаційне оскарження ухвал суду першої інстанції про забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, ухвал, зазначених у пунктах 3, 4, 12, 13, 17, 20 частини першої статті 294 КАС України, можливе в разі їх оскарження одночасно з постановою суду апеляційної інстанції, прийнятою за результатом апеляційного перегляду відповідної ухвали.

Ухвала КАС ВС від 1 травня 2024 року у справі № 520/20078/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/118767571>.

## 24. Про окрему ухвалу

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до суду з позовом до Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, в якому просило визнати протиправною бездіяльність державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо ухвалення постанови про закінчення виконавчого провадження у строк, визначений частиною третьою статті 63 Закону України «Про виконавче провадження». Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено повністю. Окремою ухвалою апеляційного адміністративного суду повідомлено Міністра внутрішніх справ України, що рішення суду першої інстанції не виконано в повному обсязі, та зобов'язано його вжити заходів і повідомити апеляційний адміністративний суд не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали. Не погоджуючись з окремою ухвалою суду апеляційної інстанції, позивач звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, окрему ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Підставою для постановлення окремої ухвали є виявлення порушення закону і встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення. Отже, окрема ухвала може бути постановлена лише в разі, якщо під час судового розгляду справи встановлено певне правопорушення. Юридична кваліфікація правопорушення судом не здійснюється. Водночас суд може в окремій ухвалі зазначити, елементи якого складу правопорушення слід перевірити. Обов'язковими умовами для постановлення окремої ухвали є порушення закону чи іншого нормативно-правового акта та чітке зазначення такої норми та обґрунтування, у чому саме полягає таке порушення.

Постанова КАС ВС від 26 жовтня 2023 року у справі № 640/28394/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114466493>.

Позивачка, яка є адвокатом, звернулася до суду з позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, – Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, з вимогами визнати протиправними та скасувати рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно неї та рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. На обґрунтування своїх вимог позивачка зазначила, що орган, який ухвалив оскаржувані рішення, є неповноважним, оскільки його повноваження закінчилися в листопаді 2022 року. Рішенням окружного адміністративного суду, яке залишене без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Відповідач, не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою. До Верховного Суду через підсистему «Електронний Суд» надійшло клопотання позивачки про постановлення окремої ухвали. Верховний Суд у задоволенні цього клопотання відмовив, рішення судів попередніх інстанцій змінив у частині мотивів.

Окрема ухвала є формою реагування суду на порушення норм права, причини та умови, що спричинили (зумовили) ці порушення, з метою їх усунення та запобігання таким порушенням у майбутньому. Підставою для постановлення окремої ухвали є виявлення порушення закону і встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення. Тож окрема ухвала може бути постановлена лише в разі, якщо під час судового розгляду встановлено склад правопорушення. Юридична кваліфікація правопорушення судом не здійснюється. Водночас суд може в окремій ухвалі зазначити, елементи якого складу правопорушення слід перевірити. Якщо суд не встановив такого порушення, підстав для постановлення окремої ухвали немає.

Постановлення окремої ухвали є правом суду. Тобто адміністративний суд наділений диспозитивним правом постановити окрему ухвалу про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

Постанова КАС ВС від 17 жовтня 2024 року у справі № 260/10589/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/122403540>.



## РОЗДІЛ XIII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВІЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ

### 1. Нововиявлені обставини

#### 1.1. Про умови перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

У жовтні 2018 року фізична особа звернулася до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом, у якому просила визнати протиправним і скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, відповідно до якого її було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та накладено на неї дисциплінарне стягнення у вигляді заборони на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи призначення на вищу посаду в органі прокуратури, у якому ця особа обіймає посаду. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням, залишеним без змін постановою Великої Палати Верховного Суду, відмовив у задоволенні позову. У січні 2020 року позивач подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду заяву про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами у зв'язку зі скасуванням судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду. Підставою для перегляду рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в цій справі стала постанова Галицького районного суду м. Львова у справі № 461/6191/18 від 28 листопада 2018 року, якою закрито провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно заявника через закінчення строку накладення адміністративного стягнення. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виходив з того, що вказаною постановою Галицького районного суду м. Львова встановлено факт наявності в діях позивача складу адміністративного правопорушення (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів), а закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв'язку із закінченням строку не звільняє від настання спеціальних наслідків дисциплінарного характеру. Постановою Львівського апеляційного суду від 26 грудня 2019 року скасовано постанову Галицького районного суду м. Львова від 28 листопада 2018 року та закрито провадження у справі щодо позивача у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Таким чином, на думку заявника, суд встановив відсутність у його діях складу правопорушення та скасував судові рішення, які стали підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, скасував рішення та ухвалив нове – про задоволення позову. Суд першої інстанції дійшов висновку, що скасування постанови Галицького районного суду м. Львова від

28 листопада 2018 року у справі № 461/6191/18, у якій було встановлено факт наявності в діях позивача складу адміністративного правопорушення, що полягає в неповідомленні особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, свідчить про наявність підстав для перегляду рішення Верховного Суду. Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення суду першої інстанції та відмовила в задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Істотними обставинами є фактичні дані (явища, події, факти або сукупність умов), що в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення. Тобто це факти, які впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену в судовому рішенні, що переглядається, обізнаність суду стосовно яких у розгляді справи забезпечила б прийняття цим судом іншого рішення.

Нововиявленими слід вважати обставини (як фактичного, так і правового характеру), які об'єктивно існували на момент вирішення адміністративної справи та не були відомі й не могли бути відомі на той час суду та особі, яка звертається із заявою про перегляд рішення, на час розгляду справи. Отже, умовами для перегляду рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами є істотність нововиявлених обставин для вирішення спору, їх існування на момент вирішення адміністративної справи та їх виявлення після прийняття рішення щодо спору.

Не належать до нововиявлених нові обставини, які виникли або змінилися після ухвалення судом рішення, новий доказ або нове обґрунтування позовних вимог чи заперечень проти позову; не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися судами у процесі розгляду справи.

За своєю юридичною природою нововиявлені обставини є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути відповідним чином засвідчені, тобто підтверджені належними й допустимими доказами.

Постанова ВП ВС від 14 квітня 2021 року у справі № 9901/819/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97628605>.

## 1.2. Про підстави для перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень і просило зобов'язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Головне управління Державної податкової служби у Запорізькій області 9 липня 2024 року до суду подало заяву про перегляд рішення окружного адміністративного суду від 2 лютого 2022 року за нововиявленими обставинами. Заяву обґрунтовано тим, що суд дійшов висновку про протиправність рішень контролюючого органу з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з огляду на підтвердження позивачем реальності господарських операцій первинними документами. Водночас жодних доказів здійснення банківських розрахунків з контрагентами позивача за придбання товару до матеріалів справи не надано. Відсутні будь-які відомості про здійснення позивачем платежів на відповідні розрахункові рахунки контрагентів, які б мали підтвердити реальність придбання позивачем товарів у таких постачальників. Вказані обставини, на думку заявника, є нововиявленими для цієї справи та додатково вказують на правомірність рішень про відмову в реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено в задоволенні заяви Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області про перегляд за нововиявленими обставинами рішень судів попередніх інстанцій. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Обставини, на які посилається заявник як на нововиявлені, не є нововиявленими обставинами в цій справі. Доводи, якими контролюючий орган вмотивовував необхідність перегляду рішення окружного адміністративного суду у справі № 280/3837/21 за нововиявленими обставинами, фактично зводяться до незгоди з вказаним судовим рішенням, а також до необхідності переоцінки та додаткової оцінки доказів щодо обставин, які вже встановлені судами, проте це не є підставою для перегляду справи саме за нововиявленими обставинами.

В адміністративному судочинстві перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами є особливим видом провадження. На відміну

від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження підставою такого перегляду є не недоліки розгляду справи судом (незаконність та/або необґрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники судового розгляду не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду про неї дані, причому така обставина вже мала існувати на час розгляду справи та ухвалення судового рішення. Перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд уже розглянутої справи з урахуванням обставин, про існування яких стало відомо після ухвалення судового рішення, для досягнення істини у справі.

Постанова КАС ВС від 12 березня 2025 року у справі № 280/3837/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125825329>.

### 1.3. Про початок перебігу строку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Рішенням Верховного Суду від 14 червня 2018 року, залишеним без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 19 березня 2019 року, у задоволенні позову фізичної особи до Верховної Ради України про скасування постанови про звільнення з посади судді Київського апеляційного господарського суду відмовлено. Позивачка 8 вересня 2020 року звернулася до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду із заявою про перегляд зазначеного рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на судові рішення у справах інших звільнених суддів, якими встановлено порушення процедури їх звільнення. Ухвалою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 14 вересня 2020 року заяву залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків, після чого заявниця подала необхідні документи та клопотання про поновлення строку. Ухвалою від 16 листопада 2020 року суд першої інстанції повернув заяву без розгляду, вказавши на пропуск строку звернення, та відхилив клопотання про його поновлення як необґрунтоване. Суд дійшов висновку про відсутність поважних причин для поновлення строку звернення, не визнавши такими причинами випадкове ознайомлення із судовими рішеннями 25 серпня 2020 року. Позивачка подала апеляційну скаргу на зазначену ухвалу, звернувши увагу на те, що заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами вона подала в межах трирічного строку, визначеного пунктом 1 частини другої статті 363 КАС України, а також у межах тридцяти днів, коли

їй стало відомо про існування таких обставин – 25 серпня 2020 року. Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

Пункт 1 частини першої статті 363 КАС України чітко визначає момент, з яким пов'язано початок перебігу строку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, – коли особа дізналася або мала дізнатися про існування таких обставин. Вжиття конструкції «повинна була дізнатися» слід тлумачити як неможливість незнання, припущення про високу вірогідність дізнатися, а не обов'язок особи дізнатися про порушення своїх прав. Незнання про порушення своїх прав через байдужість до них або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду.

Обмеження строком можливості подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами застосовується для досягнення стабільності судових рішень та з метою дотримання принципу юридичної визначеності, що є однією зі складових верховенства права.

Постанова ВП ВС від 3 березня 2021 року у справі № 800/125/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96179835>.

#### 1.4. Про наслідки подання заяви про перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами до суду, що не має законних підстав на її розгляд

Позивач звернувся до суду з позовом до виконавчого комітету Криворізької міської ради про визнання протиправним та скасування рішення конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконкомі Криворізької міської ради та зобов'язання рекомендувати його до призначення на вакантну посаду головного спеціаліста відділу транспорту і зв'язку; а також просив стягнути середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження, визнавши відповідні судові рішення такими, що не підлягають касаційному оскарженню. Позивач звернувся до Великої Палати Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просив скасувати зазначені рішення судів та ухвалити нове – про задоволення позову в повному обсязі. Додатково він подав заяву про перегляд ухвал суду касаційної інстанції з підстав, передбачених статтею 361 КАС України. Велика Палата Верховного Суду відмовила у прийнятті касаційної скарги на ухвали Касаційного адміністративного суду у складі Верховного

Суду від 24 липня та 5 серпня 2020 року, а також відмовила у прийнятті та повернула без розгляду заяву про перегляд зазначених ухвал з підстав, передбачених статтею 361 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позивач уже скористався своїм правом на касаційне оскарження судових рішень у цій справі, та Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалами від 24 липня і 5 серпня 2020 року відмовив у відкритті касаційного провадження за його касаційними скаргами. Положеннями чинного законодавства не передбачено підстав для звернення з такою скаргою, тому у Великій Палаті Верховного Суду немає повноважень щодо перегляду судових рішень, постановлених Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду як судом касаційної інстанції.

Заяви про перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами подаються до суду, який ухвалив судові рішення, або до суду, що змінив або ухвалив нове судові рішення. Не вважатиметься поданою до належної судової інстанції заява про перегляд судових рішень (за нововиявленими чи виключними обставинами), яка подається до суду, що не має законних підстав на її розгляд. Цей фактор є безсумнівним на час подання та розгляду заяви і залишиться незмінним попри будь-які ймовірні наступні дії, спрямовані, наприклад, на виконання вимог щодо форми та порядку подання заяви. Якщо заява про перегляд судових рішень з означених у ній підстав подана до судової інстанції, яка не переглядала та не втручалася в судові рішення, то цю заяву потрібно визнати неприйнятною і такою, що підлягає поверненню заявникові як необґрунтована та безпідставна для такого перегляду.

Ухвала ВП ВС від 25 січня 2021 року у справі № 160/4361/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94566052>.

### **1.5. Про недопустимість перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами на підставі постанови Великої Палати Верховного Суду**

У травні 2020 року фізична особа подала до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого господарського суду України від 14 листопада 2017 року у справі № 910/8113/16. В обґрунтування позовних вимог зазначено, що нововиявленими обставинами, на підставі яких ця постанова підлягає перегляду, є встановлення Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 6 лютого 2020 року тих обставин, що судді Вищого господарського суду України під час розгляду справи № 910/8113/16



вийшли за межі наданих суду касаційної інстанції повноважень, перевищили надану їм процесуальну компетенцію, діяли не як суд, встановлений законом, а тому встановлені в постанові обставини є неправомірними й такими, що не існували. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду для вирішення виключної правової проблеми, яка полягала у розв'язанні таких питань: як рішення Великої Палати Верховного Суду, яке прийняте за результатами розгляду скарги на рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене за результатами розгляду скарги на рішення її Дисциплінарної палати, та яке містить висновки про те, що суд фактично діяв не як суд, встановлений законом, впливає на чинність постановленого у справі судового рішення; і чи є рішення Великої Палати Верховного Суду, прийняте за результатами розгляду скарги на рішення Вищої ради правосуддя, підставою для перегляду такого рішення за нововиявленими обставинами. Велика Палата Верховного Суду відмовила в задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого господарського суду України від 14 листопада 2017 року у справі № 910/8113/16 та залишила вказану постанову в силі.

Постанова Великої Палати Верховного Суду, прийнята за результатами розгляду скарги на рішення Вищої ради правосуддя, яка містить висновки щодо дій суду не як суду, встановленого законом, не є підставою для перегляду такого судового рішення за нововиявленими обставинами. Рішення в дисциплінарній справі не можна вважати особливими і непереборними обставинами, з якими пов'язано право на оскарження рішення, що набрало законної сили. Тож застосування екстраординарної процедури перегляду судового рішення, що набрало законної сили, на підставі наявності рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності в дисциплінарній справі, є порушенням принципу верховенства права, зокрема принципу правової визначеності.

Ухвала ВП ВС від 3 листопада 2020 року у справі № 910/8113/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/93336731>.

#### 1.6. Про юридичну природу нововиявлених обставин як підстави для перегляду судового рішення та їх відмінність від нових доказів

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень про сплату податку на доходи фізичних осіб, **що** сплачуються фізичними особами за результатом річного декларування

та військового збору. Рішенням суду першої інстанції від 11 червня 2019 року, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено. Позивач 23 жовтня 2020 року подав заяву про перегляд цього рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 26 липня 2011 року, яким з нього стягнуто заборгованість за кредитним договором, у зв'язку із цим кредитний договір був розірваний, кошти, визначені в судовому рішенні, сплачені, а тому жодних додаткових коштів нараховувати, а отже і списувати банк не мав права. Позивач вважав, що зазначене рішення має істотне значення для цієї справи та є нововиявленою обставиною, адже на момент звернення до суду з позовом не знав про існування такого рішення. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами відмовлено. Суди попередніх інстанцій визнали необґрунтованими доводи позивача про те, що йому не було відомо про існування рішення Свалявського районного суду Закарпатської області від 26 липня 2011 року, оскільки зазначене рішення оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 вересня 2011 року, у якому також наявні відомості про належне повідомлення позивача про розгляд справи. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Нововиявлені обставини – це юридичні факти, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі. Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, які в установленому порядку спростовують факти, покладені в основу судового рішення, та породжують процесуальні наслідки, впливають на законність і обґрунтованість судового рішення, ухваленного без їх врахування.

До нововиявлених обставин належать факти об'єктивної дійсності, на яких ґрунтуються вимоги й заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного розв'язання спору. Типовими ознаками нововиявлених обставин є:

- існування цих обставин під час розгляду та вирішення справи й ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява;
- на час розгляду справи ці обставини об'єктивно не могли бути відомі ні заявникові, ні суду;
- істотність цих обставин для розгляду справи (тобто коли врахування цих обставин судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте).

Судове рішення, яке набрало законної сили, може бути переглянуте на підставі істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Не можуть вважатися нововиявленими обставини, установлені на підставі доказів, що не були своєчасно подані сторонами чи іншими особами, які беруть участь у справі.

Не можуть визнаватися нововиявленими: обставини, що виникли чи змінилися після ухвалення судом рішення; обставини, на які посилався учасник судового процесу у своїх поясненнях, касаційній скарзі; обставини, що могли бути встановлені в разі виконання судом вимог процесуального закону. Істотне значення для справи мають обставини, пов'язані з матеріалами розглянутої судом справи, які впливають на оцінку вже досліджених доказів і мають, відповідно, значення для об'єктивного розгляду спору. Такими обставинами є факти, а не нові докази. Зокрема, ними можуть бути скасування рішення або вироку суду, що мали преюдиційне значення під час прийняття рішення судом; факти, встановлені вироком суду, що набрав законної сили; свідомо неправдиві показання свідка в судовій справі; свідомо неправильний висновок експерта; фальшиві документи або речові докази тощо. Водночас нововиявлені обставини слід відрізняти від нових обставин, що виникли після вирішення справи та ще не існували на час її розгляду, а також обставини, що зазнали змін після прийняття судом рішення. Їх виявлення не може бути підставою для перегляду судового рішення.

Не можуть визнаватися нововиявленими ті обставини, на які посилався учасник судового процесу у своїх поясненнях, касаційній скарзі або які могли бути встановлені в разі виконання судом вимог процесуального закону. Надання правової оцінки аналогічним правовідносинам в іншому судовому рішенні також не може вважатися нововиявленою обставиною.

Постанова КАС ВС від 20 травня 2021 року у справі № 260/60/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97076057>.

### 1.7. Про ознаки нововиявлених обставин як підстав для перегляду судового рішення

Позивач 8 січня 2019 року звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови цього суду від 16 грудня 2008 року у справі № 2а-478/2008 за його адміністративним позовом до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві, Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, Головного управління Державного казначейства України в м. Києві, третя особа – Особа\_1, про

визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди. У своїй заяві позивач вказував, що його звільнення з органів внутрішніх справ за наказами, прийнятими у 2004 році, є незаконним, оскільки в дисциплінарному статуті немає покарання звільнення з роботи з органів внутрішніх справ. Він просив витребувати та направити на почеркознавчу та авторознавчу експертизи оригінали наказів про звільнення з роботи, поновити його на роботі, розглянути справу в цілому та ухвалити нове рішення. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено у відкритті провадження з огляду на те, що заява подана після спливу трьох років з дня набрання постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 16 грудня 2008 року законної сили. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Під обставинами, які зазначаються в заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, потрібно розуміти конкретні юридичні факти, що могли вплинути на судові рішення, але не були та не могли бути відомі суду й особі, яка звертається із заявою, під час вирішення справи. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на момент вирішення справи, по-друге, те, що ці обставини не були відомі та не могли бути відомі на той час суду і хоча б одній особі, яка брала участь у справі. Наявність обох цих умов для визнання обставини нововиявленою є обов'язковою. Нововиявленими можуть вважатися обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи.

Постанова КАС ВС від 3 вересня 2020 року у справі № 761/22646/18 (2а-478/2008): <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91337349>.

### 1.8. Про умови для визнання обставини нововиявленою

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджімедіа» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість. Позов обґрунтовувався тим, що висновки податкового органу щодо нереальності господарських операцій з контрагентом (Товариством з обмеженою відповідальністю «Архітектура стилю») є помилковими і спростовуються наданими позивачем документами. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою

апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Після повторного розгляду справи суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши податкове повідомлення-рішення протиправним та скасувавши його. Головне управління Державної податкової служби у м. Києві звернулося із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, у якій вказало, що наявні в матеріалах справи фото реклами не можуть бути належним доказом надання ТОВ «Архітектура стилю» послуг позивачеві. Заявник посилався на лист від Комунального підприємства «Київреклама» від 6 травня 2020 року, який свідчив про відсутність у підприємства інформації щодо договорів тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу. Суд першої інстанції ухвалою, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, вказавши, що зазначений лист є новим доказом, а не нововиявленою обставиною, оскільки встановлені цим листом обставини існували на час прийняття первинного судового рішення і могли бути відомі заявнику. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Нововиявленими обставинами за своєю юридичною суттю є фактичні дані, що спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення, та породжують процесуальні наслідки, впливають на законність і обґрунтованість ухваленного без їх урахування судового рішення.

Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи. Отже, під нововиявленою обставиною мається на увазі фактична обставина, яка має істотне значення і яка об'єктивно існувала на час розгляду справи, але не була і не могла бути відома всім особам, які брали участь у справі, та суду.

Не належать до нововиявлених нові обставини, які виникли або змінилися після ухвалення судом рішення, новий доказ або нове обґрунтування позовних вимог чи заперечень проти позову; не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися судами у процесі розгляду справи.

Ознаку «не були і не могли бути відомі особі» треба розглядати як сукупність цих двох необхідних умов. Для визнання обставини нововиявленою недостатньо, щоб особа просто не знала про наявність істотної обставини. Потрібно, щоб особа навіть не могла знати про цю обставину.

Постанова КАС ВС від 21 січня 2021 року у справі № 826/13811/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94296744>.

### 1.9. Про межі перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до виконавчого комітету Миколаївської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення про встановлення побудинкових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у місті Миколаєві. Позов мотивовано тим, що спірне рішення прийняте з порушенням вимог чинного законодавства, порушує права позивача як співвласника багатоквартирного будинку і споживача житлово-комунальних послуг. Рішенням суду першої інстанції від 12 грудня 2018 року, залишеним без змін постановою апеляційного суду, у задоволенні позову відмовлено. Суди виходили з того, що відповідач діяв у межах наданих повноважень, а позивач не надав належних доказів на підтвердження свого статусу співвласника багатоквартирного будинку. Позивач 25 березня 2020 року подав заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, посилаючись на листи ЖКП ММР «Бриз» та Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, отримані після ухвалення судових рішень. Позивач стверджував, що наведені в цих листах відомості (щодо наявності загальнобудинкових лічильників обліку електроенергії, відсутності обґрунтування значень характеристики будинку для розрахунку вартості послуг з прибирання, формування підприємством тарифів на підставі недостовірних даних щодо загальної площі квартир) можуть суттєво вплинути на висновки суду про права та обов'язки сторін у справі, а тому є підставою для перегляду справи. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами відмовлено. Суди виходили з того, що нові документи, які позивач отримав після ухвалення судового рішення, не можуть бути підставою для перегляду рішення за нововиявленими обставинами, оскільки ці документи об'єктивно не існували під час розгляду справи та не є обставинами, які мають істотне значення для вирішення справи по суті. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Процедура перегляду остаточного судового рішення за нововиявленими обставинами сама по собі не суперечить принципу юридичної визначеності, проте перегляд судового рішення не повинен бути замаскованою апеляційною процедурою і саме лише існування двох позицій щодо способу вирішення спору не є підставою для повторного судового розгляду. Процедура скасування остаточного судового рішення у зв'язку



з нововиявленими обставинами передбачає, що є доказ, який раніше не міг бути доступний, однак міг би призвести до іншого результату судового розгляду, при цьому особа, яка звертається із заявою про скасування рішення, повинна довести, що в неї не було можливості представити цей доказ під час судового розгляду справи до ухвалення судового рішення, а також те, що цей доказ має суттєве значення.

Позивач у заяві формулює нові підстави позову, які не були заявлені ним у первинній позовній заяві, зокрема зазначення ЖКП ММР «Бриз» неправильних даних для формування тарифів, а тому нові докази та обставини, на які посилається позивач у своїй заяві, не можуть вважатися нововиявленими обставинами.

Постанова КАС ВС від 4 лютого 2021 року у справі № 1440/2291/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94666232>.

#### 1.10. Про правила оформлення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та можливість зміни предмета або підстав заяви про перегляд судового рішення

Позивач звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду із заявою про перегляд постанови цього суду від 11 грудня 2014 року у справі № 808/6650/14 з урахуванням нововиявлених обставин, що встановлені Донецьким апеляційним адміністративним судом, у якій просив скасувати вказане рішення та постановити нове, яким задовольнити позовні вимоги. На адресу суду першої інстанції 6 травня 2019 року надійшла заява позивача про уточнення раніше поданої заяви про перегляд судового рішення у справі № 808/6650/14 з урахуванням нововиявлених обставин, що встановлені Харківським окружним адміністративним судом від 30 грудня 2015 року у справі № 820/428/15. Ухвалою від 20 травня 2019 року суд відмовив у прийнятті уточненої заяви про перегляд судового рішення, уточнену заяву повернув заявнику. Позивач подав апеляційну скаргу на цю ухвалу. Апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, зазначивши, що оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову у прийнятті уточненої заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не передбачено статтею 294 КАС України. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, а справу направив до апеляційного адміністративного суду для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог,

установлених статтею 364 КАС України, застосовуються правила статті 169, тобто такі самі процесуальні норми, як до позовної заяви. Можливість зміни предмета або підстав заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами відповідає частині першій статті 47 КАС України, яка визначає, що позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви.

Постанова КАС ВС від 2 жовтня 2019 року у справі № 808/6650/14 (пр/808/17/16): <https://reyestr.court.gov.ua/Review/84676581>.

### 1.11. Про можливість перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами лише в разі його остаточності

Позивач звернувся до суду з позовом до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про визнання протиправною та нечинною постанови від 30 вересня 2015 року, а також окремих положень Кодексу газорозподільних систем. Ухвалою суду першої інстанції позов залишено без руху з вимогою надати позовну заяву та її копії в паперовому вигляді для вручення іншим учасникам. У зв'язку з неусуненням недоліків позовну заяву повернуто позивачу. Апеляційну скаргу, подану на зазначену ухвалу, залишено без руху у зв'язку з несплатою судового збору. Через неусунення недоліків у встановлений строк апеляційну скаргу повернуто позивачу. Касаційна скарга позивача залишена без задоволення, а ухвала апеляційного суду – без змін. Крім того, з позивача стягнуто судовий збір за подання касаційної скарги в розмірі 2102,00 грн. Позивач 23 квітня 2021 року подав заяву про перегляд постанови Верховного Суду за нововиявленими обставинами, посиляючись на недослідження судом істотних обставин у частині стягнення судового збору. Ухвалою Верховного Суду у відкритті провадження за цією заявою відмовлено. Позивач 30 квітня 2021 року повторно звернувся із заявою про перегляд зазначеної постанови за нововиявленими обставинами на тих самих підставах. Верховний Суд вдруге відмовив у відкритті провадження за заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови суду касаційної інстанції.

За нововиявленими обставинами може бути переглянуте лише те судові рішення, яким закінчено розгляд справи. Судом встановлено, що ухвалою суду першої інстанції позовну заяву позивача повернуто заявнику. Ухвалою суду апеляційної інстанції, яка залишена без змін постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції була повернута апелянту.

З огляду на наведене адміністративна справа № 640/10556/20 не розглядалась судами по суті та в ній не приймалося рішення, яким закінчено розгляд справи. Оскільки суд касаційної інстанції судове рішення, яким закінчено розгляд справи, не змінював і не скасовував,—постанова Верховного Суду не може бути предметом перегляду за нововиявленими обставинами.

Ухвала КАС ВС від 7 червня 2021 року у справі № 640/10556/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97494990>.

### 1.12. Про визначення суду, до якого подається заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в разі зміни рішення суду першої інстанції апеляційним судом лише в частині судових витрат

У грудні 2016 року Публічне акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» звернулося до суду з позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Акціонерному товаристві «Комерційний банк "Приватбанк"», у якому просило визнати протиправними та скасувати рішення Комісії Національного банку України щодо визнання Акціонерного товариства «Комерційний банк "Приватбанк"» пов'язаною особою з Публічним акціонерним товариством «АКЦЕНТ-БАНК», скасувати рішення і накази Фонду, що стосуються діяльності тимчасової адміністрації в АТ «КБ "Приватбанк"», визнати нечинними з моменту укладення договори купівлі-продажу акцій АТ «КБ "Приватбанк"». Суд першої інстанції позов задовольнив. Апеляційний адміністративний суд постановою від 5 лютого 2018 року апеляційні скарги Національного банку України та АТ «КБ "Приватбанк"» задовольнив частково, а постанову суду першої інстанції змінив шляхом викладення її резолютивної частини в такій редакції: «Присудити в рівних частинах за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку України і Міністерства фінансів України та за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ПАТ "А-БАНК" понесені ним витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 562 556 грн». У решті постанову суду першої інстанції залишив без змін.

У травні 2020 року АТ «КБ "Приватбанк"» подало до апеляційного адміністративного суду заяву про перегляд постанови суду апеляційної інстанції від 5 лютого 2018 року у справі № 826/20239/16 за нововиявленими обставинами. Заявник нововиявленими обставинами зазначив наявність інформації щодо володіння Особи\_1 часткою в медіагрупі «1+1 Медіа» через компанію VOLVIK VENTURES LTD, що, на думку заявника, є істотним для вирішення справи. Ухвалою від 22 червня 2020 року апеляційний адміністративний суд повернув вказану заяву без розгляду. Рішення суду мотивовано тим, що оскільки постанова суду першої інстанції в частині задоволення позовних

вимог ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» була залишена без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій, при вирішенні питання щодо порядку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами слід керуватися частиною першою статті 365 КАС України. У розумінні положень цієї норми процесуального закону за нововиявленими обставинами з підстав, зазначених АТ «КБ “Приватбанк”», може бути переглянута саме постанова суду першої інстанції, тож заява про перегляд судового рішення подана з порушенням порядку, встановленого статтею 365 КАС України. Велика Палата Верховного Суду відмовила в задоволенні касаційної скарги та залишила без змін ухвалу суду апеляційної інстанції.

Якщо суд апеляційної інстанції змінив судове рішення суду першої інстанції тільки в частині розподілу судових витрат, але залишив без зміни рішення по суті спору, то в розумінні частин першої та другої статті 365 КАС України заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 361 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення, тобто до суду першої інстанції.

Оскільки у справі, що розглядається, суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції про задоволення позову та змінив це рішення лише в частині розподілу судових витрат, судом, який ухвалив рішення по суті спору і до компетенції якого належить здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, є суд першої інстанції, який ухвалив рішення по суті спору, а не суд апеляційної інстанції.

Постанова ВП ВС від 3 лютого 2021 року у справі № 826/20239/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439650>.

### 1.13. Про неможливість перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в разі зміни правової позиції суду в інших подібних справах

У 2021 році позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, в якому просив визнати протиправними дії щодо відмови у проведенні перерахунку пенсії з 1 жовтня 2020 року у зв'язку зі зміною розміру грошового забезпечення, з якого обраховується пенсія, зобов'язати провести перерахунок та здійснювати виплату перерахованої згідно з довідкою Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, без обмеження максимального розміру пенсії, з урахуванням раніше проведених виплат, які не змінюються та з урахуванням виплачених сум при проведенні подальших перерахунків пенсії за вислугу років. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено

частково. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області задоволено частково, рішення окружного адміністративного суду в частині задоволення позову скасовано та прийнято в цій частині нову постанову, якою в задоволенні позову відмовлено. Позивач 30 травня 2024 року звернувся до суду апеляційної інстанції із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного адміністративного суду, у якій просив скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення окружного адміністративного суду, посилаючись на те, що підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є, зокрема: позиція Верховного Суду від 15 лютого 2024 року у справі № 420/5473/23, у якому суд зробив висновок, що довідка про розмір грошового забезпечення, яка є передумовою для здійснення перерахунку пенсії, має бути видана уповноваженим органом, з якого був звільнений позивач. Враховуючи, що позивач проходив службу в органах прокуратури і був звільнений із цієї служби, саме цей державний орган (або його правонаступник) має видавати довідки для перерахунку розміру пенсії. Постановою апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2024 року заяву позивача про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного адміністративного суду задоволено, постанову апеляційного адміністративного суду скасовано та прийнято у справі нову постанову, якою в задоволенні апеляційної скарги Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області відмовлено, а рішення окружного адміністративного суду від 28 грудня 2021 року залишено без змін. Верховний Суд касаційну скаргу відповідача задовольнив частково, постанову суду апеляційної інстанції скасував, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного адміністративного суду відмовив.

Судова система ґрунтується, зокрема, на принципі правової визначеності, реалізація якого має на меті забезпечення стабільності правового регулювання наявних правовідносин, щоб кожен з їх учасників міг бути впевненим у незмінності свого правового статусу, набутих прав та обов'язків. З огляду на це зміна правової позиції суду в інших подібних справах, так само як і встановлення під час розгляду справ, у яких беруть участь інші сторони, певних конкретних обставин, що стосуються саме цих сторін, не є підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами в розумінні статті 361 КАС України.

Звертаючись до суду апеляційної інстанції, позивач зазначив, що Верховний Суд запровадив нове правозастосування у правовідносинах, які є аналогічними до тих, що виникли в цій справі. Разом з тим наведені

позивачем у заяві про перегляд постанови апеляційного адміністративного суду обставини не є нововиявленими в розумінні статті 361 КАС України.

Постанова КАС ВС від 19 березня 2025 року у справі № 380/20516/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/126003652>.

#### 1.14. Про порядок визначення підсудності заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції міста Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки). Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позову. Верховний Суд постановою від 8 травня 2018 року залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін. Позивач 5 жовтня 2020 року подав до суду касаційної інстанції заяву про перегляд постанови Верховного Суду за нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що він не є платником єдиного внеску, а єдиний внесок за нього регулярно сплачував роботодавець. Заявник стверджував, що судом касаційної інстанції при постановленні рішення не враховано ці обставини, які виключають обов'язок сплати єдиного внеску як фізичною особою – підприємцем. Верховний Суд відмовив позивачу у відкритті провадження за заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 8 травня 2018 року, зазначивши, що заявник порушив порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій за нововиявленими обставинами подається до цих судів, якщо вони змінили або скасували судові рішення, а в усіх інших випадках – до суду першої інстанції, який ухвалив судові рішення.

Судовим рішенням, яким закінчено розгляд цієї справи, тобто вирішено спір по суті позовних вимог, є постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 8 травня 2018 року, яка набрала законної сили за наслідками апеляційного перегляду. Таким чином, подавши до Верховного Суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, заявник порушив порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Враховуючи викладене, постанова Верховного Суду не є судовим рішенням, яке може бути переглянute з підстав, визначених статтею 361 КАС України, а тому в суду касаційної



інстанції немає підстав для відкриття провадження за заявою позивача про перегляд цієї постанови за нововиявленими обставинами.

Ухвала КАС ВС від 12 жовтня 2020 року у справі № 804/4889/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/92252917>.

### 1.15. Про визначення підсудності заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрРосКаолін» звернулося до суду з позовом до Міністерства екології та природних ресурсів України і Державної служби геології та надр України з вимогами про визнання протиправним і скасування наказу в частині відмови в погодженні надання надр у користування, зобов'язання надати таке погодження, визнання протиправною бездіяльності Держгеонадра та зобов'язання розглянути заяву позивача про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду касаційну скаргу позивача залишив без задоволення, а рішення апеляційного суду – без змін. Позивач звернувся до Великої Палати Верховного Суду із заявою про перегляд рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій за нововиявленими обставинами. Підставами для такого перегляду позивач зазначив істотні обставини справи, які не були встановлені судом та грубе порушення норм процесуального права; неоднакове застосування судами одних і тих самих норм права при розгляді аналогічних справ, самотійне відступлення від існуючої правової позиції Верховного Суду; порушення значного суспільного інтересу. Велика Палата Верховного Суду направила заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами для розгляду до апеляційного адміністративного суду як суду, який ухвалив нове судове рішення, про перегляд якого позивач подав заяву.

Заява про перегляд судового рішення може бути залишена без розгляду, повернута заявникові або може бути ухвалено рішення про відмову у відкритті провадження за нововиявленими обставинами тільки з підстав та за умов, передбачених статтею 363 КАС України. У заяві порушується питання про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій. Процесуальний закон зобов'язує адресувати заяву про перегляд судового рішення до суду, який має повноваження її розглядати. Дотримання вимог закону про належність суду, якому підсудний розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинам, зумовлюється також необхідністю виконання такого принципу адміністративного судочинства, як забезпечення

права на апеляційний перегляд справи чи на касаційне оскарження судового рішення у випадках, визначених законом, коли за наслідками провадження за нововиявленими обставинами виникне право на таке оскарження.

Ухвала ВП ВС від 14 вересня 2020 року у справі № 826/14311/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91855219>.

### 1.16. Про визначення моменту початку перебігу строку звернення із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та наслідки його пропуску

У вересні 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД «Глорія Трейд»» звернулося до суду з позовом до Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради, у якому просило визнати неправомірними дії щодо оприлюднення графіка демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд, що містить недостовірні відомості. Постановою суду першої інстанції від 9 серпня 2016 року, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, позов частково задоволено – скасовано оскаржуване рішення Департаменту, у решті позову відмовлено. Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 12 січня 2018 року подав заяву про перегляд постанови суду першої інстанції за нововиявленими обставинами, обґрунтовуючи її листом Комунального підприємства «Київблагоустрій» від 20 листопада 2017 року, який містив результати будівельно-технічного дослідження, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, про те, що на земельній ділянці не виявлено ознак улаштування підземних конструкцій, які б могли бути класифіковані як фундаменти, в розумінні державних будівельних норм, та підтверджували наявність (у минулому часі) будівель або споруд (нерухомого майна). Вказані дані заявник вважав нововиявленими обставинами. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву відповідача про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами залишено без розгляду у зв'язку з пропуском строку, встановленого для подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Моментом, з яким законодавець пов'язує початок перебігу строку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, є день, коли особа дізналася або мала дізнатися про існування таких обставин. У разі пропуску вказаного строку з поважних причин він може бути поновлений за обґрунтованим клопотанням заявника. Після відхилення

зазначеного клопотання настає процесуальний наслідок – повернення заяви без розгляду особі, яка її подала.

Постанова КАС ВС від 21 травня 2020 року у справі № 826/22361/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/89352944>.

### 1.17. Про процесуальні строки для звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до начальника УМВС України в Івано-Франківській області про визнання незаконними наказів, поновлення на посаді та зобов'язання вчинити певні дії. Постановою суду першої інстанції позов задоволено частково: визнано незаконними та скасовано зазначені накази й поновлено позивача на посаді старшого оперуповноваженого сектору кримінальної міліції у справах дітей. Постановою апеляційного адміністративного суду від 27 вересня 2012 року рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Позивач 7 лютого 2020 року звернувся із заявою про перегляд постанови апеляційного адміністративного суду за нововиявленими обставинами. Ухвалою апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті провадження за нововиявленими обставинами у зв'язку з пропуском строку, встановленого частиною другою статті 363 КАС України. Позивач посилався на порушення судом апеляційної інстанції принципу офіційного з'ясування всіх обставин справи, вказував, що суд не пересвідчився у підставах ухвалення постанови про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянute за нововиявленими обставинами, якщо є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави наявності істотних для справи обставин, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи, учасники справи можуть подати протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про існування таких обставин, але не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Процесуальним законодавством встановлено два процесуальні строки, протягом яких заявник має своє законне право реалізувати шляхом

звернення із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Один зі строків – тридцять днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про існування таких обставин; інший – не більше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили. Цей законодавчо встановлений трирічний строк, є максимально допустимий для подання заяви, такі строки не можуть бути поновленими.

Постанова КАС ВС від 14 травня 2020 року у справі № 2а-1650/11/0970: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89217637>.

### **1.18. Про невизнання нововиявленими обставин, які були відомі позивачу на момент розгляду справи, але не були підтверджені належними доказами**

Фізична особа звернулася до адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Постановою суду першої інстанції від 16 червня 2015 року, залишеною без змін ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій, у задоволенні адміністративного позову відмовлено. Суди вказували на правомірність прийняття відповідачем оскаржуваного податкового повідомлення-рішення та правильність висновків контролюючого органу про заниження позивачем суми податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, оскільки позивач, отримавши прибуток від продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма "Кондор"», не здійснював грошового або майнового внеску до статутного фонду товариства, тобто не поніс витрат на придбання інвестиційного активу, що є підставою для визначення оподатковуваного доходу в повному обсязі. Позивач 4 серпня 2016 року звернувся до окружного адміністративного суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови суду від 16 червня 2015 року та вказував, що у 2011 році підготував та передав контрагентам – ТОВ «Укр-Інвест» та ТОВ «Імпульс-Капітал» – додаткові угоди до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма "Кондор"», а також додаткові угоди до договорів купівлі-продажу векселів та відповідні акти приймання-передачі часток. У цих документах було змінено порядок переходу права власності на частку (з моменту підписання акта приймання-передачі) та передбачено, що функції податкового агента виконує покупець, який має утримати податок на доходи фізичних осіб із відповідної суми та перерахувати його до бюджету. Позивач стверджував, що йому не було відомо про підписання контрагентами зазначених додаткових угод до моменту отримання відповідей у серпні 2016 року, що підтверджує факт існування нововиявлених обставин, які істотно впливають на правильність висновків суду щодо обов'язку сплати податку та правомірності визначення контролюючим органом податкових зобов'язань.

Викладені обставини, на думку заявника, є нововиявленими і свідчать про протиправність визначення йому суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб. Постановою суду першої інстанції заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову суду першої інстанції скасовано та прийнято нову постанову, якою в задоволенні заяви позивача про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення відмовлено. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції без змін.

Необхідними ознаками нововиявлених обставин є, по-перше, їх наявність на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи. Не можуть бути визнані нововиявленими обставинами такі обставини, які виникли або змінилися після прийняття судового рішення. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є встановлення нових істотних юридичних фактів, що існували на час розгляду справи, у якій ухвалено судове рішення, яке переглядається, але не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою.

Для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами важливою є наявність в іншому ухваленому судовому рішенні доведених істотних обставин, що існували на момент звернення до суду з позовом і під час розгляду справи судом, але не могли бути відомі ні особі, яка заявила про це, ні суду, в провадженні якого перебувала справа.

Не є нововиявленими обставини, які на час попереднього розгляду справи були відомі позивачу, а саме наявність додаткових угод до договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та векселів, що за доводами позивача були фактично укладені між позивачем та його контрагентами, але при цьому позивач не надав жодних належних доказів для підтвердження існування цих обставин на момент розгляду справи

Постанова КАС ВС від 1 жовтня 2020 року у справі № 820/1576/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91958085>.

### 1.19. Про виключення нових доказів і процесуальних недоліків розгляду справи із переліку підстав для перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до Департаменту захисту економіки Національної поліції України про визнання протиправним наказу про його звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції, поновив позивача на посаді та зобов'язав виплатити середній заробіток. Суд касаційної інстанції скасував рішення апеляційного суду в частині нарахування та виплати позивачу середнього заробітку за час вимушеного прогулу, а справу в цій частині направив на новий судовий розгляд до суду апеляційної інстанції. Постановою суду апеляційної інстанції від 16 січня 2020 року апеляційну скаргу позивача задоволено, скасовано постанову суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та прийнято нове судове рішення про задоволення цієї частини позовних вимог. Посилаючись на отриману позивачем допомогу по безробіттю в розмірі 19 275,28 грн, Департамент захисту економіки Національної поліції України звернувся до суду апеляційної інстанції із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови апеляційного адміністративного суду від 16 січня 2020 року. Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, оскільки наведені заявником обставини не можуть бути визнані нововиявленими. Посилання заявника на претензію міського центру зайнятості від 25 березня 2020 року не може бути розцінена судом як нововиявлена обставина, оскільки цієї претензії на час розгляду справи не існувало, її було сформовано через 2 місяці після ухвалення апеляційним адміністративним судом постанови від 16 лютого 2020 року. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції – без змін.

Нововиявленими обставинами вважаються факти, а не нові докази чи припущення учасників справи, не підтверджені відповідними доказами. Необхідно також розрізняти нові докази та докази, якими підтверджуються нововиявлені обставини, оскільки, як зазначалося, нові докази не можуть бути підставою для перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальні недоліки розгляду справи (зокрема, неповне встановлення фактичних обставин справи) не вважаються нововиявленими обставинами, проте можуть бути підставою для перегляду судового рішення в апеляційному та/або касаційному порядку.



Постанова КАС ВС від 12 листопада 2020 року у справі № 804/2223/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/92811331>.

### 1.20. Про підтвердження фальшивості доказів вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження як умови перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Представник позивача 25 жовтня 2018 року звернувся до Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду із заявою про перегляд ухвали апеляційного адміністративного суду від 20 квітня 2017 року та постанови Верховного Суду від 26 вересня 2018 року за нововиявленими й виключними обставинами. Ухвалою Верховного Суду від 6 листопада 2018 року заяву залишено без руху у зв'язку з її невідповідністю вимогам частин другої та п'ятої статті 361 КАС України. Суд зобов'язав заявника уточнити характер заяви (щодо нововиявлених чи виключних обставин), зазначити підстави та обставини, дату їх відкриття або встановлення, ідентифікаційні дані позивача, а також надати документ про сплату судового збору. Для усунення недоліків встановлено строк десять днів з моменту вручення ухвали. На виконання ухвали заявник надав документ про сплату судового збору та подав заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду заявник зазначив: ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2015 року, рішення виконкому м. Дніпропетровська від 7 липня 1987 року та довідку глав Архітектурно-планувального управління м. Дніпропетровська від 12 жовтня 1993 року. Верховний Суд заяву представника позивача про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень повернув заявнику.

Доказом фальшивості письмових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у справі, є вирок або ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили.

У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не зазначено посилань на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, про які йдеться у заяві, а саме: на вирок суду або ухвалу суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, в яких встановлено фальшивість доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі.

Ухвала КАС ВС від 4 грудня 2018 року у справі № 200/27021/15-а (2-а/200/452/15):  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/78326083>.

### 1.21. Про відмову від заяви про перегляд за нововиявленими обставинами

Адвокат, який діє в інтересах Вараської міської ради Рівненської області, подав до Верховного Суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду від 22 жовтня 2019 року у справі № 817/451/18. У заяві просив скасувати зазначену постанову суду касаційної інстанції та постанову апеляційного адміністративного суду, залишивши в силі рішення окружного адміністративного суду. Ухвалою Верховний Суд залишив заяву без руху та надав строк у десять днів з моменту вручення копії ухвали для усунення недоліків, зокрема – незазначення одного з учасників справи, яка приєдналася до касаційної скарги. Копію ухвали вручено заявнику 4 листопада 2019 року, тому останнім днем установленого строку було 14 листопада 2019 року. Станом на 20 листопада 2019 року заявник не усунув виявлених недоліків, натомість подав заяву про відмову від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Верховний Суд повернув без розгляду заяву Вараської міської ради Рівненської області про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Верховного Суду особі, яка її подала, а також заяву про відмову від цієї заяви.

До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 364 КАС України, застосовуються правила статті 169 цього Кодексу (повернення без розгляду позовної заяви і доданих до неї документів особі, яка її подала). Отже, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами слід повернути особі, яка її подала. Правила статті 367 КАС України щодо закриття провадження можливо застосовувати до заяви за нововиявленими обставинами лише після відкриття провадження у справі за вказаною заявою.

Ухвала КАС ВС від 20 листопада 2019 року у справі № 817/451/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/85836507>.

## 2. Виключні обставини

### 2.1. Про імперативну вимогу щодо відсутності виконання судового рішення як умови для його перегляду за виключними обставинами на підставі рішення Конституційного Суду України

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області про визнання протиправними дій щодо відмови в перерахунку пенсії по інвалідності в розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, встановленої на 1 січня відповідного року на підставі пункту 9-1 Порядку обчислення

пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Рішенням окружного адміністративного суду від 6 липня 2018 року, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено. Позивач звернувся із заявою про перегляд цього рішення у зв'язку з виключними обставинами – ухваленням Конституційним Судом України Рішення від 25 квітня 2019 року № 1-р(II)/2019. Цим Рішенням визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), словосполучення «дійсної строкової», яке міститься в положеннях частини третьої статті 59 Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Окружний адміністративний суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного суду, відмовив позивачу в задоволенні такої заяви, оскільки рішенням окружного адміністративного суду від 6 липня 2018 року відмовлено в задоволенні адміністративного позову, а це судові рішення не підлягало виконанню, тому перегляду не підлягає, а встановлена в Рішенні КСУ № 1-р(II)/2019 неконституційність словосполучення «дійсної строкової», застосованого судом при вирішенні цієї справи, могла бути підставою для перегляду судового рішення у зв'язку з виключними обставинами, якби судові рішення, яке просить переглянути позивач, підлягало б виконанню та не було б виконане на час ухвалення Рішення КСУ № 1-р(II)/2019. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Положення пункту 1 частини п'ятої статті 361 КАС України містять імперативний припис, що встановлена Конституційним Судом України неконституційність / конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого / не застосованого судом при вирішенні справи може бути підставою для перегляду рішення за виключними обставинами тільки за умови, якщо таке рішення суду ще не виконане. Словосполучення «ще не виконане» не передбачає множинного чи розширеного тлумачення.

Не може вважатись невиконаним, в розумінні положень пункту 1 частини п'ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду, що набрало законної сили та яким у задоволенні позову відмовлено, оскільки таке рішення не передбачає примусового його виконання.

Постанова об'єднаної палати КАС ВС від 19 лютого 2021 року у справі № 808/1628/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95010526>.

## 2.2. Про умови та строки перегляду судового рішення за виключними обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до голови Броварської районної держадміністрації Київської області, в якому просив визнати протиправними відмову відповідача виконувати свої повноваження щодо надання земельних ділянок для дачного будівництва та відмову надати позивачу земельну ділянку для дачного будівництва відповідно до пільг, передбачених законодавством. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду від 5 липня 2018 року рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нову постанову про відмову в задоволенні позову. Постановою Верховного Суду від 8 вересня 2020 року постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін. У жовтні 2020 року позивач звернувся із заявою про перегляд судового рішення за виключними обставинами, посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020, яким визнано неконституційним положення Бюджетного кодексу України щодо обмеження соціальних гарантій ветеранів війни. Суд апеляційної інстанції встановив, що вказане Рішення опубліковане 3 квітня 2020 року, а заява позивача надійшла 23 жовтня 2020 року, тобто з пропуском передбаченого частиною другою статті 363 КАС України тридцятиденного строку. Клопотання про поновлення строку було відхилено, оскільки перебіг строку починається з дати офіційного оприлюднення рішення Конституційного Суду України. Враховуючи ці обставини, ухвалою апеляційного адміністративного суду заяву про перегляд за виключними обставинами судового рішення повернуто без розгляду. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою позивача на ухвалу суду апеляційної інстанції.

Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянute за виключними обставинами, якщо Конституційним Судом України встановлена неконституційність / конституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого / не застосованого судом при вирішенні справи, та якщо рішення суду ще не виконане. Заяву про перегляд судового рішення за виключними обставинами із цієї підстави учасники справи можуть подати протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України, але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.

Ухвала КАС ВС від 5 квітня 2021 року у справі № 361/3000/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96015927>.

### 2.3. Про підстави для перегляду судових рішень за виключними обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до Броварської міської ради Київської області, в якому просив визнати дії протиправними, скасувати рішення та зобов'язати вчинити певні дії. Позов обґрунтовано порушенням прав позивача на відведення йому земельної ділянки на пільгових умовах. Постановою суду першої інстанції, зміненою постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково. Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 9 грудня 2020 року скасовано рішення судів попередніх інстанцій у частині задоволених позовних вимог і в цій частині направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. В решті рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін. Позивач 18 січня 2021 року подав до Верховного Суду заяву про перегляд за виключними обставинами постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 9 грудня 2020 року, мотивовану тим, що рішеннями Конституційного Суду України від 27 лютого 2020 року та від 17 липня 2018 року визнано такими, що не відповідають Конституції України, дії щодо обмеження Державою в односторонньому порядку прав та пільг щодо осіб, які виконали свій обов'язок щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності Держави. Верховний Суд відмовив у відкритті провадження за заявою позивача про перегляд за виключними обставинами постанови суду касаційної інстанції від 9 грудня 2020 року.

За виключними обставинами може бути переглянute судове рішення, яким вирішено спір або закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили. Умовами для перегляду за виключними обставинами судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій є зміна або скасування рішення суду попередньої інстанції, з ухваленням нового судового рішення. Інстанційність суду, до якого подається така заява, залежить від суду, який змінив або ухвалив нове судове рішення по суті заявлених вимог. Відсутність прийняття судом апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду попереднього судового рішення нового рішення або рішення про його зміну скасовує можливість перегляду таким судом прийнятого ним рішення за виключними обставинами.

Ухвала КАС ВС від 20 січня 2021 року у справі № 361/1495/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94296441>.

#### 2.4. Про звільнення від сплати судового збору в разі апеляційного чи касаційного оскарження судового рішення, ухваленого за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами

Позивач звернувся до суду з позовом до прокуратури Волинської області, у якому просив визнати протиправними дії щодо відмови в наданні довідки про заробітну плату для перерахунку пенсії. Рішенням окружного адміністративного суду від 5 грудня 2019 року в задоволенні позову відмовлено. У січні 2020 року позивач звернувся до цього ж суду із заявою про перегляд вказаного рішення за виключними обставинами на підставі Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2019 року № 7-р(II)/2019. Ухвалою суду першої інстанції в задоволенні заяви відмовлено, оскільки обставини, на які посилався позивач, не були визнані виключними. Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку, однак ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу залишено без руху у зв'язку з ненаданням документа про сплату судового збору. Позивач подав до суду заяву, в якій зазначив, що вважає наведені в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху недоліки такими, що суперечать вимогам статті 364 КАС України, яка не передбачає необхідності сплати судового збору за подання до суду заяв про перегляд судового рішення за виключними обставинами. Однак ухвалою суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу повернуто позивачу через неусунення недоліків. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу для продовження розгляду до апеляційного суду.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами завершується ухваленням відповідного судового рішення, яке підлягає оскарженню в апеляційному чи касаційному порядку, залежно від того, судом якої інстанції воно було ухвалене.

Оскарження в апеляційному чи касаційному порядку судового рішення, ухваленого за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами, охоплюється поняттям розгляду такої заяви, а отже не підлягає сплаті судового збору відповідно до положень частини четвертої статті 364 КАС України.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 803/144/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95917863>.



## РОЗДІЛ XIV. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

### 1. Про звіт про виконання судового рішення як форму судового контролю

Позивачка звернулася до суду з позовом до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Фонду, у якому просила визнати протиправною бездіяльність щодо розгляду її звернень та усунення порушення обліку вкладу; зобов'язати поновити банківську проводку на суму 1200 доларів США за вкладом; зобов'язати внести її до переліку вкладників, які мають право на гарантоване відшкодування відповідно до Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та поновити облік вкладу за договором. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін апеляційним судом, провадження у справі закрито в частині вимог щодо бездіяльності та поновлення банківської проводки. В іншій частині позовних вимог суд відмовив. Постановою Великої Палати Верховного Суду оскаржувані судові рішення скасовано, позов задоволено частково: зобов'язано уповноважену особу Фонду включити позивачку до переліку вкладників та подати інформацію для здійснення виплати відшкодування. У решті позовних вимог – відмовлено. Крім того, Велика Палата Верховного Суду відмовила в задоволенні клопотань позивачки про встановлення судового контролю за виконанням судового рішення з огляду на те, що суд першої інстанції вже розпочав судовий контроль за виконанням судових рішень у цій справі в порядку, встановленому статтею 287 КАС України. Позивачка повторно звернулася до Великої Палати Верховного Суду з клопотанням про встановлення судового контролю за виконанням постанови, мотивуючи це відсутністю фактичного виконання судового рішення, бездіяльністю відповідача та відсутністю в державного виконавця ефективних засобів примусу. Позивачка вказувала, що обов'язок подання звіту про виконання має покладатися саме на Фонд як юридичну особу публічного права, а не на його уповноважену особу. Велика Палата Верховного Суду відмовила в задоволенні клопотання про встановлення судового контролю за виконанням постанови.

Судовий контроль за виконанням рішень здійснюється шляхом зобов'язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту, а в разі його неподання – установленням нового строку для подання звіту та накладенням штрафу. Для застосування зазначених процесуальних заходів мають бути наявні відповідні правові умови. Правовою підставою для зобов'язання подати звіт про виконання судового рішення є наявність об'єктивних підтверджених належними і допустимими доказами підстав вважати, що за відсутності такого заходу судового контролю рішення суду

залишиться невиконаним або для його виконання доведеться докласти значних зусиль. При цьому суд, встановлюючи строк для подання звіту, повинен враховувати особливості покладених обов'язків згідно із судовим рішенням та можливості суб'єкта владних повноважень їх виконати.

Ухвала ВП ВС від 16 вересня 2020 року у справі № 826/9960/15:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91818936>.

## 2. Про обґрунтування обставин, що ускладнюють або унеможливають виконання судового рішення, як умову для його відстрочення чи розстрочення судом першої інстанції

Позивач звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої ради правосуддя, в якому просив зобов'язати відповідача повторно розглянути його запит та надати публічну інформацію – електронну копію технічного запису засідання Вищої ради правосуддя в частині розгляду питання про тимчасове відсторонення судді районного суду від здійснення правосуддя. Також позивач просив допустити негайне виконання рішення суду в частині надання інформації. Верховний Суд позов задовольнив, зобов'язавши відповідача повторно розглянути запит та надати запитувану інформацію, а також допустивши рішення до негайного виконання. Суд визнав, що Вища рада правосуддя не мала передбачених законом підстав для відмови в наданні інформації. Ухвалою від 7 грудня 2020 року Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви Вищої ради правосуддя про відстрочення виконання рішення, зазначивши, що наявність апеляційної скарги не є підставою для відстрочення виконання судового рішення, яке підлягає негайному виконанню. Вища рада правосуддя, не погодившись з ухвалою, подала апеляційну скаргу, в якій зазначила, що суд не врахував ступінь її вини у виникненні спору, а також що законодавство не містить конкретного переліку обставин для відстрочення виконання судового рішення, а лише встановлює критерії для їх визначення, надаючи повноваження суду в кожному конкретному випадку вирішувати питання про їх наявність з урахуванням усіх обставин справи. Велика Палата Верховного Суду апеляційну скаргу задовольнила частково та скасувала ухвалу суду апеляційної інстанції.

Нормами КАС України не встановлено вичерпного переліку обставин, за наявності яких суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою сторони відстрочити або розстрочити виконання судового рішення. Водночас обов'язковою умовою для відстрочення чи розстрочення

виконання судового рішення є обґрунтування заявником обставин, які істотно ускладнюють та/або унеможливають виконання рішення.

Постанова ВП ВС від 3 червня 2021 року у справі № 9901/598/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/97451672>.

### 3. Про умови та підстави для відстрочення, розстрочення або зміни способу виконання судового рішення в адміністративній справі

Позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції з адміністративним позовом до Верховної Ради України та Президента України, в якому просив визнати протиправною їх бездіяльність як суб'єктів забезпечення національної безпеки України щодо nereагування на відповідні загрози, зокрема порушення положень Конституції України та невиконання рішень Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України. Після початку роботи Верховного Суду справу передано для розгляду до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Ухвалою Верховний Суд частково закрит провадження у справі, а рішенням відмовив у задоволенні позовних вимог щодо визнання протиправною бездіяльності Президента України. Постановою Великої Палати Верховного Суду ухвалу та рішення суду першої інстанції залишено без змін. Позивач 18 лютого 2019 року подав заяву про відстрочення виконання та зміну порядку виконання судового рішення, у якій просив зобов'язати Верховну Раду України та Президента України внести зміни до Конституції та законів України. Ухвалою Верховного Суду від 1 березня 2019 року в задоволенні заяви відмовлено, оскільки жодних вимог зобов'язального характеру до відповідачів зазначене рішення не містить, тому підстав для відстрочення та зміни порядку виконання рішення Верховного Суду немає. Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

Підставою для застосування правил статті 378 Кодексу адміністративного судочинства України є обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в адміністративній справі: ускладнюють його виконання або роблять неможливим. Для відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення такою обставиною може бути недостатність коштів на рахунку, стихійне лихо, а для зміни способу чи порядку виконання судового рішення – неможливість виконання судового рішення внаслідок відсутності, пошкодження або знищення об'єкта стягнення або з інших причин. Тобто зміна способу та порядку виконання рішення суду – це прийняття судом нових заходів для реалізації рішення в разі неможливості його виконання у спосіб та відповідно до раніше встановленого порядку.

Отже, суд, за наявності обґрунтованих підстав та належних доказів, може змінити спосіб і порядок виконання рішення, не змінюючи при цьому його змісту, або ж відмовити в задоволенні такої заяви.

Постанова ВП ВС від 12 червня 2019 року по справі № 800/203/17:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/82669464>.

#### 4. Про визначення умов і порядку примусового виконання судових рішень

Позивач звернувся до суду з позовом до Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, у якому просив визнати протиправною бездіяльність головного державного виконавця щодо несвоечасного повернення виконавчого листа без прийняття до виконання у виконавчому провадженні, визнання протиправними дій щодо повернення виконавчого документа стягувачу. Рішенням міськрайонного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Суди дійшли висновку, що дії державного виконавця стосовно повернення стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання є протиправними, а вимоги позивача про зобов'язання ухвалити постанову про відкриття виконавчого провадження та негайно здійснити процесуальні дії примусового характеру не підлягають задоволенню, оскільки є похідними від первинних вимог. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку, передбачені саме Законом України «Про виконавче провадження», який має найвищу юридичну силу. Якщо виконання судового рішення має бути проведене в різних місцях чи рішенням передбачено вчинення кількох дій, видаються декілька виконавчих документів, у яких зазначаються один стягувач та один боржник, а також визначається, в якій частині необхідно виконати судові рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним. У разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження», стягувач має право звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), що видав виконавчий документ, щодо його узгодження із зазначеними вимогами.

Постанова КАС ВС від 31 березня 2021 року у справі № 484/207/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95946018>.

### 5. Про обов'язковість і правову природу негайного виконання судового рішення в адміністративному судочинстві

Позивач звернувся до суду з позовом до Особи\_1, в якому просив встановити відсутність у відповідача компетенції (повноважень) Чернівецького міського голови станом на 3 травня 2019 року та визнати протиправним і скасувати розпорядження Чернівецького міського голови Особи\_1 від 3 травня 2019 року про скасування довіреності. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішенням Чернівецької міської ради від 26 липня 2018 року достроково припинено повноваження Чернівецького міського голови Особи\_1. Згодом судовим рішенням від 23 квітня 2019 року у справі № 824/766/18-а зазначене рішення міської ради визнано протиправним та скасовано, а відповідача поновлено на посаді Чернівецького міського голови з 26 липня 2018 року. Рішенням суду першої інстанції в частині поновлення та стягнення заробітної плати за один місяць було допущено до негайного виконання. Позивач стверджував, що на момент видання оскаржуваного розпорядження судові рішення від 23 квітня 2019 року в частині скасування рішення міської ради не набрали законної сили у зв'язку з його апеляційним оскарженням. Отже, рішення міської ради про дострокове припинення повноважень відповідача залишалося чинним, а повноваження відповідача як міського голови не були відновлені. Рішенням суду першої інстанції, зміненим у частині мотивів постановою суду апеляційної інстанції, у задоволенні позову відмовлено. Оскільки рішенням суду у справі № 824/766/18-а відповідача поновлено на службі в органах місцевого самоврядування на відповідній посаді, то він має відповідні повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, у тому числі й на скасування довіреності, якою позивача уповноважено представляти інтереси міської ради в установах, організаціях та судах. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває властивостей обов'язковості та підлягає виконанню не з моменту набрання законної сили, а негайно (із часу його оголошення в судовому засіданні), чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави. Обов'язковість рішень суду віднесена Конституцією України до основних засад судочинства, а тому, з огляду на принцип загальнообов'язковості судових рішень, судові рішення, які відповідно до закону підлягають негайному виконанню, є обов'язковими для виконання. Належним виконанням судового рішення про поновлення на роботі необхідно вважати видання про це відповідного розпорядчого

документа суб'єктом владних повноважень, що дає можливість працівнику приступити до виконання своїх попередніх обов'язків.

Постанова КАС ВС від 28 січня 2021 року у справі № 824/549/19-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/94458754>.

## 6. Про суб'єкта звернення до суду із заявою про заміну сторони у виконавчому провадженні

Судовим рішенням суду першої інстанції задоволено позовні вимоги у справі за позовною заявою особи до Державної інспекції архітектури та містобудування України про визнання протиправним та скасування наказу про звільнення її з посади завідувача сектору правової роботи Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області. Допущено негайне виконання рішення суду в частині поновлення позивачки на займаній посаді. Вказане судове рішення не оскаржувалося в апеляційному порядку й набрало законної сили 31 січня 2022 року, у зв'язку із чим 7 лютого 2022 року окружний адміністративний суд видав виконавчий лист. Державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України прийняв постанову про відкриття виконавчого провадження, якою зобов'язано боржника виконати рішення негайно, та про стягнення з боржника – Державної архітектурно-будівельної інспекції України – на користь держави в особі відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України витрат виконавчого провадження в сумі 402,67 грн. У зв'язку з тим, що станом на 14 лютого 2023 року рішення суду боржником не виконане, старшим державним виконавцем прийнято постанову про накладення на боржника – Державну архітектурно-будівельну інспекцію України – штрафу на користь держави в розмірі 5100,00 гривень. Надалі вказані постанови про стягнення витрат виконавчого провадження від 3 лютого 2023 року та про накладення штрафу від 14 лютого 2023 року передано до Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва до виконання. Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва 6 квітня 2023 року надіслало до суду заяву про заміну сторони боржника, вмотивовану тим, що без заміни боржника у виконавчому документі неможливо виконати рішення суду за рахунок бюджетних асигнувань Державної архітектурно-будівельної інспекції України, оскільки згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржник із 6 березня 2023 року ліквідований. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву про заміну сторони боржника задоволено. Державна інспекція архітектури та містобудування України вказувала, що висновки судів щодо правонаступництва є помилковими, оскільки вона не є правонаступником Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Верховний Суд касаційну скаргу



задовольнив, скасував рішення судів попередніх інстанцій про заміну сторони боржника у виконавчих документах: постанові про стягнення витрат у виконавчому провадженні та постанові про накладення штрафу. У задоволенні заяв Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва про заміну сторони боржника відмовлено.

Держказначейство не є ані органом примусового виконання судових рішень, ані учасником, зокрема стороною виконавчого провадження, і, відповідно, не здійснює заходів з примусового виконання рішень у порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», а є встановленою Законом України від 5 червня 2012 року № 4901-VI «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» особою, уповноваженою здійснювати гарантоване державою забезпечення виконання рішень суду способом безспірного списання коштів з рахунку боржника (державного органу, державного підприємства або підприємства, примусова реалізація майна якого забороняється) у визначених законом випадках та з урахуванням установлених ним особливостей за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду. Таким чином, питання заміни сторони боржника у виконавчому провадженні порушено суб'єктом, який не є учасником виконавчого провадження, у межах примусового виконання судового рішення, та не є органом примусового виконання судових рішень.

Постанова КАС ВС від 8 серпня 2024 року у справі № 260/5190/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120900188>.

## **7. Про заміну стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса до відкриття виконавчого провадження**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрдебт Плюс» звернулося до суду із заявою до Особи\_1, третя особа – Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк», про заміну стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса, а саме: ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника ТОВ «Укрдебт Плюс». Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження відмовлено. Заявник вказав, що висновки судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність підстави для заміни стягувача у виконавчому провадженні є необґрунтованими, оскільки ПАТ «Дельта Банк» не може пред'явити виконавчий документ до виконання, оскільки вже відступило право вимоги

за кредитним договором (на погашення боргу за яким виданий цей виконавчий напис) новому кредитору, а новий кредитор (ТОВ «Укрдебт Плюс») не може пред'явити виконавчий документ до примусового виконання, оскільки існує необхідність у заміні сторони виконавчого провадження її правонаступником у судовому порядку. Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

До відкриття виконавчого провадження у порядку, визначеному статтею 379 КАС України, може бути замінено боржника або стягувача лише у виконавчому листі, під яким розуміється виконавчий документ, виданий судом, який розглядав адміністративну справу як суд першої інстанції. Виконавчий напис нотаріуса є різновидом виконавчого документа в розумінні статті 3 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», який є відмінним від виконавчого листа за формою, змістом, а також суб'єктом та процедурою видання, отже положення частини четвертої статті 379 КАС України не можуть бути застосовані за аналогією в разі заміни сторони у виконавчому написі нотаріуса, виконавче провадження за яким ще не відкрито.

Постанова КАС ВС від 21 січня 2022 року у справі № 400/212/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103030094>.

## 8. Про можливість заміни сторони у виконавчому провадженні як форму процесуального правонаступництва на стадії виконання судового рішення

Фізична особа звернулася до суду з позовом до Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено, визнано протиправними дії відповідача щодо відмови у підготовці та наданні до Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області оновленої довідки про розмір грошового забезпечення позивача станом на 1 січня 2020 року. До суду першої інстанції надійшла заява позивача про заміну сторони виконавчого провадження, у якій він просив суд замінити боржника Державну установу «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» на Регіональний сервісний центр Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Хмельницькій області. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, заяву задоволено частково, замінено сторону виконавчого провадження (боржника), а в задоволенні інших вимог заяви відмовлено. Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Головний

сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Виконавче провадження є однією зі стадій судового провадження, яка його завершує. Ця стадія розпочинається з набранням судовим рішенням законної сили або за інших умов, установлених законом. Сторони судового провадження на стадії виконавчого провадження набувають відповідної процесуальної якості, користуються правами та мають певні обов'язки, зумовлені статусом сторони. За законом на стадії виконавчого провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження. Така заміна є прийнятною, зокрема у правовідносинах, що допускають правонаступництво. При цьому законодавством встановлено головну умову, за якої обов'язки боржника може бути перекладено на іншу особу, – вибуття сторони виконавчого провадження. У разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього такою самою мірою, якою вони були б обов'язкові для особи, яку він замінив. Процесуальне правонаступництво передбачено не лише у зв'язку зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі в разі заміни кредитора або боржника в зобов'язанні. Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 52 КАС України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включно зі стадією виконання судового рішення. Отже, ухвала про здійснення процесуального правонаступництва на стадії виконання судового рішення є документом, що забезпечує виконання рішення та фактично є його невід'ємною частиною.

Ухвала КАС ВС від 23 грудня 2024 року у справі № 560/6621/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/124028112>.

#### **9. Про визначення суду, уповноваженого визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню, та здійснити заміну сторони виконавчого провадження**

До Верховного Суду надійшла касаційна скарга Офісу Генерального прокурора на постанову апеляційного адміністративного суду у справі № 640/25886/19 за позовом фізичної особи до Генеральної прокуратури України, за участю третьої особи – Першої кадрової комісії Генеральної прокуратури України, про визнання

протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді. До вирішення питання про відкриття касаційного провадження у справі до Верховного Суду від позивача надійшли заяви, у яких заявник, посилаючись на статтю 379 КАС України, просив замінити боржника у виконавчому провадженні та визнати виконавчий лист, виданий судом першої інстанції, таким, що не підлягає виконанню. Верховний Суд заяву позивача про заміну сторони виконавчого провадження та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, повернув заявнику без розгляду.

Визнати виконавчий документ, таким, що не підлягає виконанню, розглянути питання про заміну сторони виконавчого провадження може суд, який розглядав справу як суд першої інстанції (суд, який видав виконавчий документ).

Ухвала КАС ВС від 30 квітня 2021 року у справі № 640/25886/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96685416>.

#### 10. Про законну силу судового рішення та правові наслідки визнання його протиправним і скасування правового акта індивідуальної дії

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» звернулося до суду з позовом до Південного міжрегіонального управління Державної фіскальної служби по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та застосовано штрафні санкції. Позов обґрунтовано тим, що в результаті технічного збою у програмному забезпеченні при формуванні та поданні уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку із виправленням самостійно виявлених помилок в додатку до податкової декларації за серпень 2018 року в окремих рядках виникли описки, які в цілому не вплинули на суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за серпень 2018 року та не можуть бути підставою прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

Контролюючий орган, не погоджуючись із судовими рішеннями в частині задоволених позовних вимог про скасування частини штрафу, також подав касаційну скаргу, у якій вказував, що рішення суду про скасування попереднього податкового повідомлення-рішення у справі № 814/2396/17 набрало законної сили 27 лютого 2019 року, тобто після постановлення оскаржуваного в цій справі податкового повідомлення-рішення від 10 грудня 2018 року, отже підстав для незастосування 50 % штрафу не було.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу позивача, скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині позовних вимог щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість і застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та направив справу в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції. Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення.

Законна сила судового рішення – це така його властивість, яка робить рішення загальнообов'язковим для виконання та поширюється на всі органи державної влади й органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадових чи службових осіб та громадян. Одним з основних елементів права є принцип правової впевненості, який, серед іншого, передбачає, що рішення суду, яке набрало законної сили, не може бути поставлено під сумнів. Водночас рішення суду про визнання протиправним і скасування правового акта індивідуальної дії, зокрема податкового повідомлення-рішення, яке набрало законної сили, означає, що такий акт не породжує жодних правових наслідків від моменту його прийняття включно до дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Постанова КАС ВС від 15 квітня 2021 року у справі № 400/1379/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/96339507>.

## 11. Про правову природу відстрочення сплати податкового боргу

Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 12)» звернулося до суду з позовом до Східної об'єднаної Державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, в якому просило суд визнати протиправними дії щодо перерозподілу в інтегрованій картці платника податків позивача сплачених грошових коштів та зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з податку на додану вартість і зобов'язати відповідачів здійснити коригування даних в інтегрованій картці платника позивача шляхом виключення (списання) з неї податкового боргу з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) та пені з податку на додану вартість. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково. Скаржник вказував, що сплачені позивачем кошти по деклараціях були правомірно зараховані ним на погашення податкового боргу

платника, який виник раніше і був стягнутий за рішенням суду у справі № 2а-3772/12/2070 та згодом розстрочений за ухвалами суду, згідно із черговістю його виникнення відповідно до вимог пункту 87.9 статті 87 Податкового кодексу України. Скаржник доводить правомірність нарахування пені з дати фактичного виникнення боргу по дату його фактичної сплати, оскільки судові рішення про стягнення податкового боргу, яким встановлено порядок його виконання шляхом розстрочення сплати боргу, не звільняє платника податків від відповідальності у вигляді пені, передбаченої підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України. Верховний Суд касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області задовольнив частково, рішення судів попередніх інстанцій скасував, а справу направив до суду першої інстанції на новий розгляд. Верховний Суд вказав, що судами попередніх інстанцій не досліджено та не встановлено обставини щодо нарахування пені, правильності нарахування пені з огляду на терміни погашення простроченої заборгованості, яка була розстрочена (відстрочена) за рішеннями судів, строки погашення такої заборгованості та терміни виникнення такої заборгованості.

Відстрочення застосовується як у процедурі примусового стягнення податкового боргу, так і під час добровільного погашення платником грошових зобов'язань. Відстрочення є лише законодавчо передбаченою формою розрахунків платника з бюджетом шляхом зміни строків платежу; відстрочення не можна розцінювати як окремий спосіб погашення податкового боргу, що виключає можливість застосування інших заходів з примусового стягнення податкового боргу; використання інституту розстрочення не виключається і на стадії виконання судового рішення про примусове стягнення податкового боргу. Оскільки розстрочення є лише формою розрахунків платника з бюджетом шляхом зміни строків платежу, яка може застосовуватись, у тому числі, і у процедурі примусового стягнення податкового боргу, то, відповідно, при такому розстроченні мають враховуватися приписи статті 100 Податкового кодексу України, яка містить правове регулювання із цього питання. Рішення суду про розстрочення сплати податкового боргу є лише процесуальним рішенням, що визначає спосіб виконання судового рішення про стягнення податкового боргу. Постановлення такого рішення не змінює статусу такої заборгованості: податковий борг – несплачена сума узгодженого (самостійно задекларованого) грошового зобов'язання, та не спростовує того факту, що боржник вчинив податкове правопорушення у вигляді несплати такого і таке правопорушення триває до часу погашення боргу в добровільному чи примусовому порядку. Таким чином, судові рішення про стягнення податкового боргу, яке встановлює порядок його виконання шляхом



розстрочення сплати боргу, не звільняє платника податків від відповідальності у вигляді пені, передбаченої підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України.

Постанова КАС ВС від 25 січня 2024 року у справі № 820/3280/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/116553319>.

## 12. Про застосування судового контролю за виконанням рішення суду

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області звернулося до суду з адміністративним позовом до Кам'янської міської ради, третя особа – Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Зеленбуд», про звернення стягнення податкового боргу Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Зеленбуд» на кошти Кам'янської міської ради. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. До окружного адміністративного суду 27 червня 2024 року надійшло клопотання Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області про встановлення судового контролю у справі, оскільки в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Кам'янське Дніпропетровської області перебуває на виконанні виконавчий лист щодо стягнення з рахунків Кам'янської міської ради на користь Державного бюджету України в рахунок погашення податкового боргу Комунального підприємства Кам'янської міської ради «Зеленбуд» на загальну суму 4 995 926,98 грн. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, клопотання позивача про встановлення судового контролю у справі та звернення стягнення податкового боргу повернуто заявнику без розгляду. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Судовий контроль за виконанням рішення суб'єктом владних повноважень – відповідачем у справі може встановити суд першої чи апеляційної інстанції. Такий контроль здійснюється судом першої інстанції шляхом зобов'язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту на виконання рішення суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції, а в разі неподання такого звіту – шляхом встановлення нового строку для подання звіту, накладення штрафу. Тобто зобов'язання суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання рішення, є правовим наслідком належного виконання судового рішення.

Судовий контроль – це спеціальний вид провадження в адміністративному судочинстві, відмінний від позовного, що має спеціальну мету та полягає не у вирішенні нового публічно-правового спору, а в перевірці всіх обставин,

що перешкоджають виконанню такої постанови суду та відновленню порушених прав особи – позивача. КАС України регламентовано право суду застосовувати інститут судового контролю шляхом зобов'язання відповідача подати звіт про виконання рішення суду, визнання протиправними рішень, дій. Для застосування наведених процесуальних заходів мають бути наявні відповідні правові умови.

Законодавець фактично наділив суд повноваженнями контролю за виконанням того, що для суб'єкта владних повноважень передбачив у своєму рішенні адміністративний суд. Правовою підставою для зобов'язання відповідача подати звіт про виконання судового рішення є наявність об'єктивних підтверджених належними і допустимими доказами підстав вважати, що за відсутності такого заходу судового контролю рішення суду залишиться невиконаним або для його виконання доведеться докласти значних зусиль.

Постанова КАС ВС від 9 січня 2025 року у справі № 160/2598/20: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124314701>.

### **13. Про момент, з якого судове рішення про поновлення на публічній службі вважається негайно виконаним**

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Національної поліції в Херсонській області, в якому просив стягнути грошове забезпечення за час затримки виконання судового рішення у справі № 821/1046/17, визнати протиправними дії щодо ненарахування та невикплати індексації грошового забезпечення, визнати протиправними дії щодо ненарахування та невикплати доплати за службу в нічний час, щотижневі дні відпочинку та святкові дні. Судовим рішенням від 1 лютого 2018 року у справі № 821/1046/17 визнано протиправним та скасовано накази відповідача про притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності та звільнення зі служби в поліції. Позивача поновлено на посаді наказом відповідача від 14 лютого 2018 року. Суди попередніх інстанцій позов задовольнили частково. Суди виходили з того, що встановлений факт незаконного звільнення позивача зумовлює його право на отримання грошового забезпечення за час затримки виконання судового рішення про поновлення, а також на індексацію грошового забезпечення та доплату за службу в нічний час за період служби. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Рішення суду, яким розглянуто трудовий спір про поновлення на посаді у відносинах публічної служби, набуває властивостей обов'язкового й підлягає негайному виконанню із часу його оголошення в судовому засіданні. Момент виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі пов'язується

з моментом видання роботодавцем відповідного наказу. Рішення суду про поновлення на публічній службі вважається виконаним негайно, з моменту видання роботодавцем відповідного наказу не пізніше наступного дня після проголошення такого судового рішення.

Постанова КАС ВС від 16 липня 2020 року у справі № 2140/1763/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90425274>.

#### 14. Про виключення можливості подання окремого позову як способу судового контролю за виконанням судового рішення

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» звернулося до суду з позовом до Державної служби геології та надр України, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ відповідача, визнати протиправною бездіяльність щодо невидання наказу про надання спеціального дозволу на користування надрами та зобов'язати відповідача видати відповідний наказ і дозвіл. Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем постанови апеляційного адміністративного суду від 15 січня 2019 року у справі № 826/16540/17, оскільки повторне рішення відповідача щодо відмови в наданні дозволу було ухвалене з тих самих підстав, що вже були предметом судового розгляду, без врахування висновків суду. Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено з підстав неможливості розгляду вимог щодо дій (бездіяльності) суб'єкта владних повноважень, вчинених на виконання судового рішення, в окремому провадженні. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу позивача задоволено частково, рішення суду першої інстанції скасовано, а провадження у справі закрито у зв'язку з наявністю рішення суду, яке набрало законної сили, з того самого предмета спору та між тими самими сторонами. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Процесуальний закон установлює порядок виконання судових рішень в адміністративних справах і визначає послідовність дій, які необхідно вчинити для того, щоб зобов'язати належним чином виконати рішення суду. Норми КАС України регламентують процес виконання судового рішення. Підставами для їх застосування є саме невиконання судового рішення, ухваленого на користь особи, та обставини, що свідчать про пов'язані з невиконанням судового рішення у справі протиправні дії, рішення чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Наявність спеціальних норм, спрямованих на забезпечення належного виконання судового рішення, виключає можливість застосування загального судового порядку захисту прав та інтересів стягувача шляхом подання позову. Судовий контроль за виконанням судового рішення здійснюється в порядку, визначеному

Кодексом адміністративного судочинства України, що не передбачає можливості подання окремого позову, предметом якого є спонукання до виконання судового рішення.

Постанова КАС ВС від 17 червня 2021 року у справі № 640/17491/19: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771115>.

### 15. Про право на апеляційне оскарження судового рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження терміну відстрочення виконання судового рішення

ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області звернулося з позовом до суду до Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою окружного адміністративного суду заяву відповідача про відстрочення виконання судового рішення задоволено. До суду першої інстанції від відповідача надійшла заява про продовження терміну відстрочення виконання судового рішення, однак ухвалою суду її було залишено без розгляду. Апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою КП «Рівнеоблводоканал» на ухвалу окружного адміністративного суду про відмову в задоволенні заяви про продовження терміну відстрочення виконання судового рішення. Суд керувався тим, що апеляційну скаргу подано на судові рішення, що не підлягає апеляційному оскарженню. Відповідач вказував, що ухвала про відмову в задоволенні заяви про продовження терміну відстрочення виконання судового рішення може бути оскаржена в апеляційному порядку, і таке право було роз'яснено КП «Рівнеоблводоканал» судом першої інстанції. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Установлення в процесуальному законі переліку ухвал суду першої інстанції (що можуть бути оскаржені окремо від рішення суду по суті спору) спрямоване на:

- відстрочення реалізації права на апеляційне оскарження з питань (які не перешкоджають подальшому провадженню у справі) подання апеляційної скарги на рішення суду щодо суті спору;
- забезпечення розгляду справи впродовж розумного строку;
- запобігання зловживанням процесуальними правами, які можуть призводити до невиправданих зволікань під час такого розгляду.

Водночас зі змісту пункту 19 частини першої статті 294 та частини восьмої статті 378 КАС України випливає, що законодавець не узалежнює право на апеляційне оскарження ухвал суду від результату вирішення процесуального питання судом першої інстанції. До суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені всі ухвали, пов'язані з розглядом питань щодо відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, попри задоволення чи відмову в задоволенні такого клопотання. Питання, пов'язані з відстроченням або розстроченням виконання судового рішення постають вже після ухвалення рішення по суті спору та набрання ним законної сили. Тому такі ухвали суду першої інстанції мають похідний характер від вирішення спору по суті та фактично не можуть бути оскаржені разом із рішенням суду. Інститут розстрочення та відстрочення виконання рішення суду впроваджений для забезпечення повного виконання рішення суду та є допоміжним процесуальним актом (документом) реагування суду на перешкоди, які унеможливають або ускладнюють виконання його рішення.

Постанова КАС ВС від 10 вересня 2020 року у справі № 817/1383/18:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91485029>.

#### **16. Про зупинення виконання судових рішень у касаційному провадженні як дискреційне повноваження суду за наявності поважних причин**

До Верховного Суду надійшла заява Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків про зупинення дії рішення окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду у справі № 320/2394/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕЙЧЕС Україна» до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Верховний Суд у задоволенні заяви про зупинення дії рішень судів першої та апеляційної інстанцій відмовив, оскільки відповідач не навів обґрунтованих підстав для його задоволення.

Зупинення виконання оскаржуваних у касаційному порядку судових рішень на підставі статті 375 КАС України може застосовуватися судом лише у виняткових випадках за наявності на те вагомих і переконливих доводів, підтверджених доказами, або існування об'єктивних для цього обставин й має здійснюватися таким чином, щоб намагатися не допустити порушення прав інших учасників справи. Зупинення виконання оскаржуваних судових

рішень є правом, а не обов'язком суду касаційної інстанції і можливе лише за наявності для цього обґрунтованих, поважних причин.

Ухвала КАС ВС від 26 лютого 2025 року у справі № 320/2394/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125447321>.

### **17. Про поворот виконання судового рішення як процесуальний засіб поновлення прав боржника в разі скасування рішення, на підставі якого здійснено примусове виконання**

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної казначейської служби України, в якому просив визнати протиправною бездіяльність щодо невиконання рішення міськрайонного суду від 9 жовтня 2013 року у справі № 6а/106/13 (577/4570/13-а); зобов'язати нарахувати та виплатити компенсацію за затримку виконання рішення з урахуванням інфляційних втрат та трьох відсотків річних; стягнути моральну шкоду в розмірі 86 040,00 грн. Ухвалою окружного адміністративного суду провадження у частині позовних вимог про визнання протиправної бездіяльності Державної казначейської служби України закрито. Постановою цього ж суду частково задоволено позов – зобов'язано відповідача виплатити компенсацію за несвоєчасне виконання судового рішення. У решті позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні вимог про стягнення моральної шкоди, та ухвалено нове рішення, яким задоволено вимоги в цій частині – стягнуто 86 040,00 грн моральної шкоди. В іншій частині рішення залишено без змін. Верховний Суд постанову апеляційного суду в частині задоволення вимог про стягнення моральної шкоди скасував, справу направив на новий розгляд. За результатами нового розгляду постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції залишено без змін. 8 вересня 2019 року Державна казначейська служба України звернулася до суду першої інстанції із заявою про поворот виконання постанови апеляційного адміністративного суду, у якій просила стягнути з позивача безпідставно перераховану суму коштів, сплачених на виконання рішення суду, яке скасоване. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, заяву задоволено – допущено поворот виконання та стягнуто з позивача кошти, отримані в межах скасованого рішення. У касаційній скарзі позивач зазначив, що перерахування відповідачем коштів у сумі 86 040,00 грн на його користь виконано добровільно. Судами попередніх інстанцій не встановлено факту несумлінного отримання коштів, як і наявності рахункової помилки, а тому стягнута сума поверненню не підлягає. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та прийняв нову постанову про відмову в задоволенні заяви про поворот виконання рішення суду.



Поворот виконання рішення – це процесуальна форма захисту прав боржника. Він можливий лише після набрання судовим рішенням законної сили. Його суть полягає в поверненні стягувачем боржнику одержаних послуг / коштів / майна за скасованим рішенням. Інститут повороту виконання рішення спрямований на поновлення прав особи, порушених виконанням скасованого (зміненого) рішення, і є способом захисту цих прав у разі отримання стягувачем за виконанням та надалі скасованим (зміненим) судовим рішенням неналежного, безпідставно стягненого майна (або виконаних дій), оскільки правова підстава для набуття майна (виконання дій) відпала. Аналіз статті 381 КАС України передбачає обмеження на поворот виконання судового рішення в окремих категоріях справ:

- про відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктом владних повноважень, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи;
- про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів;
- про присудження виплати заробітної плати чи іншого грошового утримання у відносинах публічної служби.

У вказаних випадках поворот виконання допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтоване на повідомлених позивачем завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Процесуальне законодавство визначає необхідність установлення обов'язкових умов, за яких можливо допустити поворот виконання постанови про відшкодування шкоди, а саме: повідомлення позивачем завідомо неправдивих відомостей або подання ним підроблених документів.

Постанова КАС ВС від 24 вересня 2020 року у справі № 818/678/17: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752872>.

## **18. Про скасування правової підстави для виконання рішення для повернення сторін виконавчого провадження в попереднє становище**

Позивач звернувся до суду з позовом до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Менської районної державної адміністрації Чернігівської області, в якому просив визнати протиправною та скасувати реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних зі зміною керівника та складу підписантів. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Верховний Суд касаційну скаргу позивача задовольнив частково: судові рішення попередніх інстанцій скасував, а провадження у справі

закрив у зв'язку з її підсудністю господарському суду. До Верховного Суду надійшла заява Менської районної державної адміністрації Чернігівської області з проханням вирішити питання щодо припинення стягнення судових витрат, присуджених додатковою постановою окружного адміністративного суду за рахунок бюджетних асигнувань адміністрації. Верховний Суд вказану додаткову постанову суду першої інстанції скасував. Пізніше до Верховного Суду надійшла заява Менської районної державної адміністрації Чернігівської області про ухвалення додаткового судового рішення щодо повернення раніше стягнутих судових витрат, сплачених на користь позивача. Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви районної державної адміністрації про ухвалення додаткового судового рішення.

Поворот виконання рішення – це процесуальна гарантія захисту майнових прав учасників справи, яка полягає в поверненні сторін виконавчого провадження в попереднє становище шляхом скасування правової підстави для виконання рішення та повернення стягувачем відповідачу (боржнику) одержаних послуг / коштів / майна за скасованим (зміненим) рішенням. Тому суди для забезпечення такої гарантії відновлення прав учасників процесу, як поворот виконання рішення, мають задовольняти відповідні заяви та повертати відповідачеві стягнуті кошти за скасованим судовим рішенням, якщо відсутні встановлені законом обмеження.

Ухвала КАС ВС від 24 грудня 2019 року у справі № 825/1475/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/86594312>.

### 19. Про відсутність можливості подання окремого позову, предметом якого є спонукання до виконання судового рішення

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, в якому просив визнати протиправними бездіяльність щодо ненадання об'єктивного звіту на рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 28 квітня 2022 року у справі № 260/7743/21 та зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області надати звіт про виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду у справі № 260/7743/21. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено у відкритті провадження в адміністративній справі, оскільки у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили, рішення або постанова суду, ухвала про закриття провадження в адміністративній справі. Суди вказали, що судом першої інстанції при прийнятті рішення у справі зобов'язано відповідача

подати звіт про виконання судового рішення. Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

Наявність у КАС України спеціальних норм, спрямованих на забезпечення належного виконання судового рішення, виключає можливість застосування загального судового порядку захисту прав та інтересів стягувача шляхом подання позову. Судовий контроль за виконанням судового рішення здійснюється в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, та не передбачає можливості подання окремого позову, предметом якого є спонукання до виконання судового рішення.

Постанова КАС ВС від 30 грудня 2024 року у справі № 260/4797/24: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124167981>.

## 20. Про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню в разі його добровільного виконання

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області звернулося до суду із заявою про визнання виконавчого листа у справі № 819/523/16 таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на добровільне виконання постанови суду від 1 червня 2016 року в повному обсязі. На підтвердження цього зазначено про видання наказу від 11 листопада 2016 року, яким позивачу надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га. Ухвалою суду першої інстанції заяву задоволено, виконавчий лист визнано таким, що не підлягає виконанню. Постановою апеляційного адміністративного суду ухвалу суду першої інстанції скасовано, у задоволенні заяви відмовлено. Рішення суду апеляційної інстанції мотивоване тим, що відповідач не виконав у повному обсязі вимоги постанови окружного адміністративного суду від 1 червня 2016 року у справі № 819/523/16, а отже підстави для задоволення заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, у суду відсутні. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції – без змін.

Однією з підстав для визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню є його добровільне виконання. Судові рішення, крім рішень про стягнення періодичних платежів, можуть бути виконані добровільно, виключно до моменту відкриття виконавчого провадження. Закінчення виконавчого провадження у зв'язку з фактичним виконанням судового рішення свідчить про те, що судове рішення було виконане примусово.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що за судовим рішенням 27 жовтня 2016 року було видано виконавчий документ та 2 листопада 2016 року відкрито виконавче провадження, наказ на виконання виконавчого

документу видано лише 11 листопада 2016 року (після відкриття виконавчого провадження), а тому підстави для визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню у зв'язку з його добровільним виконанням, відсутні.

Постанова КАС ВС від 30 вересня 2020 року у справі № 819/523/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/91919255>.

## 21. Про умови та допустимість зупинення виконання судових рішень як виняткового заходу в адміністративному судочинстві

Міністерство юстиції України звернулося до Верховного Суду із заявою про зупинення дії постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 березня 2025 року у справі № 320/23893/23 за позовом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу до Міністерства юстиції України, Державного підприємства «Національні інформаційні системи», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Головне управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії. Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви, оскільки для зупинення виконання / дії судових рішень, яке допускається як виняток, повинні бути вагомі причини. Сподівання і припущення скаргника на певні результати касаційного розгляду справи не можуть бути підставою для зупинення виконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Сподівання та припущення заявника стосовно результатів касаційного розгляду справи не можуть бути безумовною підставою для зупинення виконання судового рішення, що набрало законної сили. Верховний Суд також виходить з того, що для зупинення виконання / дії судових рішень, яке допускається як винятковий захід, повинні бути поважні причини. Відповідна заява повинна бути мотивована, містити достатні та обґрунтовані підстави для зупинення виконання судового рішення, підтверджені належними доказами. Таке зупинення не повинне порушувати баланс інтересів сторін, а також права осіб, які брали участь у справі та які не брали участі, але рішенням суду вирішено питання про їхні права, свободи чи обов'язки.

Заявник повинен навести обґрунтування відповідної вимоги та довести, що захист його прав та інтересів стане об'єктивно неможливим без вжиття таких заходів; для відновлення порушених прав необхідно буде докласти надмірних зусиль та/або витрат; існуватимуть перешкоди для застосування

або буде неможливим застосування передбаченого статтями 380 та 381 КАС України механізму повороту виконання судового рішення.

Ухвала КАС ВС від 28 квітня 2025 року у справі № 320/23893/23:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/126937867>.

## 22. Про дискреційний характер повноважень суду щодо зобов'язання суб'єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Форватер Плюс» звернулося до суду з позовом до Державної служби геології та надр України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Обухівська районна рада Київської області, про визнання протиправною бездіяльності щодо прийняття рішення у формі наказу про надання у строк спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону та зобов'язання прийняти рішення. Рішенням окружного адміністративного суду позов задоволено, за винятком вимоги про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду в цій справі. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено. Верховний Суд касаційну скаргу позивача задовольнив частково, рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення про часткове задоволення позову. Також Верховний Суд сказав, що за наслідками розгляду цієї справи відсутні підстави для встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, оскільки позивач не наводить обґрунтованих доводів та не надав доказів на підтвердження того, що виконання судового рішення в цій справі без встановлення судового контролю буде неможливим.

Зобов'язання суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення є правом суду та вирішується на його розсуд.

Постанова КАС ВС від 20 грудня 2023 року у справі № 240/22062/20:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115839279>.

## РОЗДІЛ XV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1. Про застосування підпункту 2 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України щодо передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леон» звернулося до суду з позовом до нотаріуса про визнання протиправними дій щодо реєстрації іпотекодержателя та скасування відповідного запису в Державному реєстрі. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті касаційного провадження. Позивач подав заяву до Верховного Суду України про перегляд судових рішень, посилаючись на неоднакове застосування статті 17 КАС України та на відступ від висновків Верховного Суду України в подібних справах. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, посилаючись на частину шосту статті 346 КАС України в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», передав справу до Великої Палати Верховного Суду у зв'язку з тим, що учасник справи оскаржує рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій з підстав порушення правил предметної юрисдикції. Велика Палата Верховного Суду повернула справу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для розгляду у відповідній колегії.

За правилами підпункту 2 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України в редакції Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», якщо адміністративна справа за заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України відповідно до правил, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу, повинна розглядатися на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України, така справа після її отримання Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду передається на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Натомість заява про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України не підлягала розгляду на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України, а тому не повинна розглядатися й Великою Палатою Верховного Суду.



Ухвала ВП ВС від 18 вересня 2019 року у справі № 826/9826/16:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/84941737>.

**2. Про відсутність правових підстав для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами національним судом у зв'язку з приєднанням заяви особи до справи, яка розглядається у Європейському суді з прав людини**

Позивач 14 листопада 2017 року звернувся до Верховного Суду України із заявою про перегляд судових рішень у справі № 728/724/13-а з підстав установлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом. На обґрунтування вимог своєї заяви він зазначив, що 18 жовтня 2013 року звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою (№ 67581/13), у якій вказував на вибіркове здійснення правосуддя та порушення принципу юридичної визначеності у зв'язку з тим, що справу після скасування ухвали суду першої інстанції розглядав той самий склад суду. Європейський суд з прав людини повідомив позивача про приєднання його заяви до справи «Бурмич та інші проти України», зазначивши, що це повідомлення є проголошенням рішення за його заявою. На думку заявника, Європейський суд з прав людини в такий спосіб фактично погодився з усіма наведеними в заяві доводами та доданими до неї поясненнями. Заяву передано до Великої Палати Верховного Суду для розгляду за правилами перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами на підставі підпункту 7 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» КАС України у редакції, яка набрала чинності з 15 грудня 2017 року. Велика Палата Верховного Суду відмовила в задоволенні заяви про перегляд судових рішень.

З огляду на те, що заяви у справі «Бурмич та інші проти України» було передано до Комітету міністрів Ради Європи для їх розгляду саме в системі заходів загального характеру з виконання пілотного рішення у справі «Іванов проти України», то правових підстав для повторного розгляду справи судом, включно з відновленням провадження у справі, немає. Про потребу вжиття заходів індивідуального характеру щодо заявників у справі «Бурмич та інші проти України» у рішенні не зазначається. Водночас законність рішень національних судів, про перегляд яких порушено питання, не може бути піддана сумніву у зв'язку з приєднанням до рішення заяви позивача № 67581/13, оскільки цю заяву (зокрема й заяви, зазначені в додатках I та II), було вилучено з реєстру справ Європейського суду з прав людини та передано до Комітету міністрів Ради Європи. Рішення не містить вказівок на порушення у справі № 728/724/13-а національних та конвенційних норм. Тому безпідставними є доводи заявника з приводу того, що Європейський суд з прав людини, приєднавши його заяву до справи «Бурмич та інші проти України», фактично погодився з усіма

наведеними в цій заяві обставинами. Водночас незгода заявника з фактичними обставинами, установленими національними судами під час вирішення адміністративної справи, а також прохання перевірити наявні в матеріалах докази та надати їм правову оцінку, не стосуються рішення, а отже перебувають поза межами предмета перегляду судових рішень, визначеного пунктом 3 частини п'ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України, і, відповідно, не можуть бути підставою для їх скасування.

Постанова ВП ВС від 10 квітня 2018 року у справі № 728/724/13-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/73532485>.

### 3. Про належний спосіб звернення до суду з процесуальними документами в електронній формі

На електронну пошту Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції надійшла позовна заява, у якій позивач просив скасувати рішення Вищої ради правосуддя. Суд повернув позовну заяву заявнику на підставі пункту 3 частини четвертої статті 169 КАС України, мотивувавши своє рішення тим, що позивач використав не передбачений чинним процесуальним законодавством спосіб звернення до Верховного Суду як суду першої інстанції з позовною заявою. Скаржник зазначив, що суд першої інстанції безпідставно повернув його позовну заяву, подану на офіційну електронну адресу суду та підписану кваліфікованим електронним підписом, чим порушив норми Конституції України, положення КАС України та Закону України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Заявник наголосив, що такий спосіб подання документів він неодноразово застосовував в інших справах, у яких суди відкривали провадження. Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без змін.

Надсилання процесуальних документів в електронному вигляді передбачає використання сервісу «Електронний суд», розміщеного за посиланням: <https://cabinet.court.gov.ua/login>, згідно з попередньою реєстрацією офіційної електронної адреси (Електронного кабінету) та з обов'язковим використанням власного електронного підпису. Таким чином, альтернативою звернення учасників справи до суду із позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, безумовно, є звернення з процесуальними документами в електронній формі, з обов'язковим їх підтвердженням цифровим підписом учасника справи через Електронний кабінет.

Перехідними положеннями КАС України визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі. Позивач надіслав позовну заяву електронною поштою з використанням електронного підпису, а не через підсистему «Електронний суд», що не відповідає вимогам процесуального законодавства.

Постанова ВП ВС від 3 червня 2021 року у справі № 9901/82/21: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97829125>.

#### 4. Про обов'язок суду зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження

Позивачка звернулася до суду з позовом до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, в якому просила визнати протиправними дії щодо видачі довідок без її замовлення та без зазначення форми власності, зобов'язати внести зміни до вказаних довідок, анулювати та знищити зазначені довідки, стягнути матеріальну шкоду та моральну шкоду. Суд першої інстанції ухвалою від 23 жовтня 2019 року закрити провадження у справі в частині вимог про визнання протиправними дій щодо видачі довідок та зобов'язання їх анулювати. Позивачка подала апеляційну скаргу на цю ухвалу. У задоволенні решти позовних вимог рішенням суду від 30 жовтня 2019 року відмовлено. Апеляційний адміністративний суд, розглянувши апеляційну скаргу, скасував вказану ухвалу суду та направив справу в цій частині для продовження розгляду до суду першої інстанції. Рішенням суду першої інстанції (щодо відмови в задоволенні решти вимог), апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 15.11 пункту 15 Перехідних положень КАС України до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи. У цій справі провадження у справі було закрито в частині основної вимоги про визнання протиправними дій суб'єкта владних повноважень.

Враховуючи положення підпунктів 15.11–15.13 Перехідних положень КАС України, суд першої інстанції повинен був зупинити провадження у справі та направити матеріали справи, а не відокремлені матеріали до суду

апеляційної інстанції для розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції.

Постанова КАС ВС від 11 березня 2021 року у справі № 280/3967/19:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439011>.

### 5. Про визначення суду, уповноваженого вирішувати процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах

Представник позивача подав до міського суду заяву в порядку статті 383 КАС України про визнання протиправними рішень та бездіяльності суб'єкта владних повноважень на виконання раніше ухваленого судового рішення у справі за позовом фізичної особи до Чугуївського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Міський суд ухвалою, залишеною без змін постановою суду апеляційної інстанції, повернув заяву у зв'язку з її непідсудністю цьому суду. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що вимоги позивача щодо визнання протиправними розпорядження та бездіяльності суб'єкта владних повноважень і зобов'язання вчинити певні дії не належать до компетенції місцевих загальних судів як адміністративних судів. Заявник зазначав, що суди дійшли помилкового висновку про те, що розгляд заяв, які подаються в порядку статті 383 КАС України щодо невиконання судового рішення, прийнятого до 15 грудня 2017 року, повинен здійснюватися окружним адміністративним судом, оскільки зазначена заява подавалася в межах судової справи, тому й мала б розглядатися тим судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Указував заявник і на те, що нормами КАС України не передбачено повернення такої заяви через її непідсудність суду першої інстанції, до якого вона подана. Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та передав справу для продовження розгляду до міського суду.

Перехідні положення КАС України передбачають вирішення процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень в адміністративних справах, саме судами, що здійснювали розгляд справи як суд першої інстанції.

Оскільки представник позивачки, на користь якої ухвалено рішення суду, звернувся із заявою про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень – відповідачем на виконання такого рішення суду в межах належного виконання судових рішень у справі, яка розглядалася міським судом, то цей суд безпідставно повернув указану заяву.

Постанова КАС ВС від 13 вересня 2018 року у справі № 636/3448/16-а:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/76474025>.

## 6. Про відсутність підстав для поновлення строку у зв'язку з ненаданням доказів впливу карантинних обмежень та воєнного стану на пропуск строку

Позивачка звернулася до суду із позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, в якому просила визнати протиправною відмову в призначенні та виплаті пенсії за віком та зобов'язати відповідача призначити їй пенсію за віком, обрахунок розміру якої здійснювати з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016–2018 роки. Суд першої інстанції позовну заяву залишив без руху у зв'язку з відсутністю заяви про поновлення строку на подання позову. Від позивачки надійшла заява про визнання поважними причин пропуску строку на звернення до суду та поновлення процесуального строку, у якій вказано, що про порушення свого права вона дізналась у жовтні 2023 року, ознайомившись із матеріалами пенсійної справи. З метою досудового врегулювання спору вона звернулася до відповідача із заявою, на яку в січні 2024 року отримала відмову. Таким чином позивачка вважає, що вона не пропустила встановлений статтею 122 КАС України строк на звернення до суду із цим позовом, оскільки він розпочався в січні 2024 року. Крім того, невчасне звернення до суду з позовом обумовлено і тим, що в Україні з 12 березня 2020 року діяв карантин, пов'язаний із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався і триває донині, що також перешкоджало позивачці вчасно звернутися із цим позовом до суду. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовну заяву залишено без розгляду. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Введення воєнного стану може бути визнано судом поважною причиною пропуску відповідного процесуального строку або його продовження за умови, якщо пропуск строку перебуває в прямому причинному зв'язку з такою обставиною. Зауваження скаржника, що протягом усього періоду воєнного стану, запровадженого в Україні у зв'язку із збройною агресією російської федерації, суворе застосування адміністративними судами процесуальних строків стосовно звернення до суду із позовними заявами може мати ознаки не виправданого обмеження доступу до суду, є необґрунтованими, адже запровадження в Україні воєнного стану не є безумовною підставою для поновлення пропущених строків звернення до суду в усіх без винятку випадках та без з'ясування того, які саме обставини, пов'язані з введенням воєнного стану в Україні, спричинили пропуск строку звернення до суду з позовом.



Пунктом 3 Прикінцевих положень КАС України встановлено, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв'язку з карантинном. Отже, запровадження карантину не є безумовною підставою для поновлення строку звернення до суду і не скасовує обов'язку позивачки повідомити суду обставини, у зв'язку з якими такий строк пропущений, а також надати докази на підтвердження таких обставин. Водночас ані в заяві про визнання поважними причин пропуску строку звернення до суду, ані в апеляційній та касаційній скаргах позивачка не повідомила, які саме обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями, і як саме унеможливили своєчасне звернення до адміністративного суду. Крім того, слід зауважити, що строк на звернення до суду розпочався задовго до введення карантинних обмежень та воєнного стану.

Постанова КАС ВС від 27 лютого 2025 року у справі № 120/1183/24:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/125483995>.

## 7. Про забезпечення права особи на звернення з апеляційною скаргою до апеляційного суду до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Державне підприємство «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» звернулося до суду з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату єдиного внеску. Рішенням окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Позивач оскаржив зазначене рішення до апеляційного адміністративного суду. Ухвалою суду апеляційну скаргу позивача повернуто без розгляду на підставі підпункту 15.5 пункту 15 частини першої розділу VII «Перехідні положення» КАС України. Суд апеляційної інстанції вказав, що апеляційна скарга подана безпосередньо до апеляційного суду, тоді як до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги мали подаватися через суд першої інстанції. Позивач зазначив, що його неправомірно позбавлено права на судовий розгляд. Верховний Суд частково



задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу суду апеляційної інстанції та направив справу до цього ж суду для продовження розгляду.

Особа, яка подає апеляційну скаргу, може очікувати застосування таких норм процесуального законодавства – статті 297 КАС України та підпункту 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень КАС України, які надають їй право подати скаргу безпосередньо як до апеляційного, так і до місцевого суду. Правова ситуація, коли порядок звернення особи до суду обумовлений обставинами, що об'єктивно не залежать від її волі (наприклад, особу не повідомлено про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи тощо), спричиняє правову невизначеність щодо процедури судового захисту. Застосування принципу пропорційності при здійсненні правосуддя вимагає такого тлумачення підпункту 15.5 пункту 15 частини першої Перехідних положень КАС України, яке б гарантувало особі право на безпосереднє звернення з апеляційною скаргою до апеляційного суду відповідно до статті 297 КАС України, оскільки держава може обмежувати права особи виключно для захисту суспільного інтересу.

Постанова КАС ВС від 7 квітня 2021 року у справі № 280/5246/18: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96112537>.

## 8. Про видачу дубліката виконавчого листа в разі втрати стягувачем його оригіналу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИЗАЛИЯ ЛТД» звернулося до суду з позовом до Державної фіскальної служби України та її територіальних органів про зобов'язання вчинити певні дії. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, позов задоволено частково. На підставі судового рішення видано виконавчі листи. У зв'язку з втратою оригіналів позивач звернувся до суду першої інстанції із заявою про видачу дублікатів виконавчих листів. Видано дублікати виконавчих листів про зобов'язання Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області вчинити певні дії. Суд апеляційної інстанції залишив ухвалу суду першої інстанції без змін. Відповідач просив визнати дублікати виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню, оскільки відсутні належні докази втрати оригіналів виконавчих листів. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Пункт 18.4 Перехідних положень КАС України встановлює, що в разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції,

незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Дублікатом називається документ, який видається замість втраченого оригіналу і має силу первісного акта. Від останнього його відрізняє спеціальна позначка «Дублікат».

Вказана норма регулює порядок видачі дубліката виконавчого листа, виданого на виконання судового рішення в адміністративній справі, у разі втрати стягувачем його оригіналу, незалежно від причин такої втрати. Вказана стаття спрямована на забезпечення виконання судового рішення, незважаючи на можливу втрату виконавчого документа. При цьому причини втрати для вирішення цього питання не мають значення – оригінал може бути загублено, викрадено, знищено чи втрачено з інших причин. Під час вирішення питання про видачу дубліката виконавчого листа суд має перевірити підстави, покладені в обґрунтування заяви про видачу його дубліката, зокрема обставини, які підтверджують факт втрати виконавчого листа, а також те, чи не виконано рішення суду, на виконання якого його видано, шляхом перевірки матеріалів справи, в якій таке рішення ухвалено.

Постанова КАС ВС від 24 грудня 2020 року у справі № 820/1053/16: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/93792465>.

## 9. Про умови видачі дубліката виконавчого листа та строк для пред'явлення його до виконання

Міністерство оборони України звернулося до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого листа про стягнення з Особи\_1 боргу. На обґрунтування заяви Міністерство оборони України зазначило, що ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Міністерства оборони України задоволено, ухвалу суду першої інстанції скасовано. Допущено поворот виконання постанови суду першої інстанції у справі № 2а-300/08 за позовом, серед іншого, Особи\_1 до Міністерства оборони України про визнання дій і бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання вчинити дії і стягнуто з позивачів на користь відповідача відповідні суми коштів. На виконання цього рішення суд першої інстанції 24 січня 2012 року видав виконавчий лист про стягнення з Особи\_1 на користь Міністерства оборони України коштів, однак 25 листопада 2021 року Подільський відділ державної виконавчої служби у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) повідомив Міністерство оборони України про те, що у виконавчому провадженні прийнято постанову про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання у зв'язку з тим, що у виконавчому документі відсутня інформація щодо дати народження

боржника. Також повідомлено про втрату оригіналу виконавчого листа. Тобто станом на 2022 рік вказаний виконавчий лист залишився невиконаним, крім того, під час примусового виконання виконавчий лист був втрачений. Міністерство оборони України 7 вересня 2022 року звернулося до суду першої інстанції із заявою про видачу дубліката виконавчого листа про стягнення з Особи\_1 на користь Міністерства оборони України суми боргу та просило додати в дублікат виконавчого листа дату народження боржника. Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного адміністративного суду, відмовлено в задоволенні заяви про видачу дубліката виконавчого листа. Суди вказали, що строк пред'явлення такого виконавчого листа до виконання закінчився. Верховний Суд оскаржувані судові рішення залишив без змін.

Статтею 12 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років, водночас виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред'являються до виконання у строки, встановлені цим Законом. Тобто строк пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого 24 січня 2012 року судом першої інстанції в цій справі, становить три місяці. Таким чином, строк пред'явлення до виконання виконавчого листа в цій справі закінчився. Основними критеріями для задоволення заяви про видачу дубліката виконавчого листа є: втрата виконавчого документа та звернення до суду із заявою до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Якщо строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання не сплив або суд його поновив, то заява про видачу дубліката цього документа, який втрачений, вважається поданою в межах встановленого для пред'явлення його до виконання строку. Натомість коли строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання сплив і суд його не поновив, то за результатами розгляду заяви про видачу дубліката втраченого виконавчого документа суд відмовляє в задоволенні цієї заяви.

Постанова КАС ВС від 7 грудня 2023 року у справі № 6а-20/10:  
<https://reyestr.court.gov.ua/Review/115484656>.

Кодекс адміністративного судочинства України в судових рішеннях Верховного Суду : дайджест правових позицій та описів (з нагоди 20-річчя ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України). Рішення, внесені в ЄДРСР з січня 2018 року до червня 2025 року / [упоряд.: М. І. Смокович (керівник), А.Ю. Бучик, С.А. Уханенко, Г.П. Юрченко, Н.Л. Богданюк, Ю.І. Пивовар, О.М. Ільченко, Є.М. Геоня, О.М. Кічік, Т.В. Пасічник, Верховий Суд]. – Київ, Верховний Суд, 2025. – 553 с.

У дайджесті наведені правові позиції та описи судових рішень Верховного Суду в адміністративних справах, які були сформульовані Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду та Великою Палатою Верховного Суду у період січня 2018 року до червня 2025 року.

Видання дайджесту приурочено до відзначення 20-ї річниці прийняття Верховною Радою України Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV та Днів адміністративної юстиції у 2025 році.

Правові позиції систематизовані за розділами Кодексу адміністративного судочинства України та містять посилання на відповідні рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Видання розраховане на суддів, адвокатів, суб'єктів правозастосування, науковців і студентів юридичних закладів вищої освіти й інших громадян, які цікавляться судовою практикою в публічно-правових спорах.

Стежте за нами онлайн

 [fb.com/supremecourt.ua](https://fb.com/supremecourt.ua)

 [@supremecourt\\_ua](https://www.instagram.com/supremecourt_ua)

 [t.me/supremecourtua](https://t.me/supremecourtua)

 [x.com/supremecourt\\_ua](https://x.com/supremecourt_ua)

 [so.supreme.court.gov.ua](https://so.supreme.court.gov.ua)